

BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE

Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen van 20 juli 2005 en artikelen 117 en 118 van de wet van 5 mei 2019.

Dit *Belgisch Staatsblad* kan geconsulteerd worden op :

www.staatsblad.be

Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Antwerpsesteenweg 53, 1000 Brussel - Directeur : Eva Kuijken

Gratis tel. nummer : 0800-98 809

196e JAARGANG



N. 89

Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2005 et les articles 117 et 118 de la loi du 5 mai 2019.

Le *Moniteur belge* peut être consulté à l'adresse :

www.moniteur.be

Direction du Moniteur belge, chaussée d'Anvers 53, 1000 Bruxelles - Directeur : Eva Kuijken

Numéro tél. gratuit : 0800-98 809

196e ANNEE

DINSDAG 21 APRIL 2026

MARDI 21 AVRIL 2026

INHOUD

Wetten, decreten, ordonnances en verordeningen

Federale Overheidsdienst Financiën

6 APRIL 2026. — Wet tot invoering van een belasting op meerwaarden op financiële activa, bl. 22432.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

14 APRIL 2026. — Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Overeenkomstencommissie orthopedische technologen. — Verzekeringsinstellingen, bl. 22444.

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

8 MAART 2026. — Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw IDA ter ondersteuning van de uitbreiding van een pilootproject "tools alcohol" in de algemene ziekenhuizen", bl. 22446.

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

24 MAART 2026. — Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 1.320.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten, bl. 22449.

SOMMAIRE

Lois, décrets, ordonnances et règlements

Service public fédéral Finances

6 AVRIL 2026. — Loi introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers, p. 22432.

Service public fédéral Sécurité sociale

14 AVRIL 2026. — Arrêté royal portant approbation du Règlement d'ordre intérieur de la Commission de conventions technologiques orthopédiques. — Organismes assureurs, p. 22444.

Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

8 MARS 2026. — Arrêté royal octroyant un subside à l'A.S.B.L. IDA à l'appui de l'élargissement d'un projet pilote « 'dispositif alcool' dans les hôpitaux généraux », p. 22446.

Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

24 MARS 2026. — Arrêté ministériel attribuant un subside de 1.320.000 euros pour des recherches scientifiques en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux, p. 22449.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

13 APRIL 2026. — Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, bl. 22450.

*Gemeenschaps- en Gewestregeringen**Gemeinschafts- und Regionalregierungen**Vlaamse Gemeenschap**Vlaamse overheid*

13 FEBRUARI 2026. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft de huurprijsberekening voor sociale huurwoningen, de herinvesteringsverplichting en de financiering van sociale woonprojecten, bl. 22463.

Vlaamse overheid

20 MAART 2026. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2020 over de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De Vlaamse Waterweg, naamloze vennootschap van publiek recht, wat betreft de toevoeging van de salarisschalen van schipper en hoofdschipper en andere bepalingen, bl. 22528.

Vlaamse overheid

3 APRIL 2026. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft een gedragscode voor marktpraktijken en communicatie, bl. 22553.

*Duitstalige Gemeenschap**Deutschsprachige Gemeinschaft**Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft*

19. MÄRZ 2026 — Erlass der Regierung zur Abänderung des Erlasses der Regierung vom 30. September 2021 zur Einführung eines Prämiensystems zur Steigerung der Energieeffizienz der Wohngebäude, S. 22557.

Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap

19 MAART 2026. — Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 30 september 2021 tot invoering van een premieregeling om de energie-efficiëntie van woongebouwen te verhogen, bl. 22560.

Service public fédéral Sécurité sociale

13 AVRIL 2026. — Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, p. 22450.

*Gouvernements de Communauté et de Région**Communauté flamande**Autorité flamande*

13 FEVRIER 2026. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne le calcul du loyer des logements locatifs sociaux, l'obligation de réinvestissement et le financement de projets de logement social, p. 22495.

Autorité flamande

20 MARS 2026. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2020 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonome externe de droit public De Vlaamse Waterweg, société anonyme de droit public, en ce qui concerne l'ajout des échelles de traitement de batelier et de patron en chef et autres dispositions, p. 22542.

Autorité flamande

3 AVRIL 2026. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat et des trajectoires de croissance PME, en ce qui concerne un code de conduite relatif aux pratiques du marché et à la communication, p. 22555.

*Communauté germanophone**Ministère de la Communauté germanophone*

19 MARS 2026. — Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 30 septembre 2021 portant instauration d'un régime de primes visant à accroître la performance énergétique des bâtiments résidentiels, p. 22558.

*Waals Gewest**Région wallonne**Wallonische Region**Waalse Overheidsdienst**Service public de Wallonie*

26 MAART 2026. — Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake begroting en boekhouding, dierenwelzijn, plaatselijke besturen, ruimtelijke ordening, mobiliteit, economie, werk, opleiding, milieu, klimaat, toerisme, erfgoed, landbouw en landelijke aangelegenheden, bl. 22628.

26 MARS 2026. — Décret-programme portant des mesures diverses en matière de budget et de comptabilité, de bien-être animal, de pouvoirs locaux, d'aménagement du territoire, de mobilité, d'économie, d'emploi, de formation, d'environnement, de climat, de tourisme, de patrimoine et d'agriculture et de ruralité, p. 22562.

Öffentlicher Dienst der Wallonie

26. MÄRZ 2026 — Programmdekret mit verschiedenen Maßnahmen in den Bereichen Haushalt und Buchführung, Tierschutz, lokale Behörden, Raumordnung, Mobilität, Wirtschaft, Beschäftigung, Ausbildung, Umwelt, Klima, Tourismus, Kulturerbe sowie Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten, S. 22594.

*Waalse Overheidsdienst**Service public de Wallonie*

2 APRIL 2026. — Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de beslissing van de Raad van bestuur van de "Société wallonne de financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de aanvullende Financiering van de Infrastructuur) van 28 november 2025 tot bepaling van het tariefrooster van de kilometerheffing, ingevoerd bij het decreet van 16 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing voor het wegengebruik door zware vrachtwagens, bl. 22665.

2 AVRIL 2026. — Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation de la décision du conseil d'administration de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures du 28 novembre 2025 déterminant la grille tarifaire du prélèvement kilométrique instauré par le décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes, p. 22663.

Öffentlicher Dienst der Wallonie

2. APRIL 2026 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Genehmigung des Beschlusses des Verwaltungsrates der Wallonischen Gesellschaft für die zusätzliche Finanzierung der Infrastrukturen vom 28. November 2025 zur Bestimmung der Tariftabelle der Kilometerabgabe, die durch das Dekret vom 16. Juli 2015 zur Einführung einer Kilometerabgabe zu Lasten der Schwerlastfahrzeuge für die Benutzung der Straßen eingeführt wird, S. 22664.

*Waalse Overheidsdienst**Service public de Wallonie*

9 APRIL 2026. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2021 betreffende het Comité van deskundigen betreffende het klimaat, bl. 22668.

9 AVRIL 2026. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2021 relatif au Comité des experts sur le climat, p. 22666.

Öffentlicher Dienst der Wallonie

9. APRIL 2026 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 27. Mai 2021 über den Sachverständigenausschuss für Klimafragen, S. 22667.

Andere besluiten**Autres arrêtés***Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie**Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie*

16 APRIL 2026. — Ministerieel besluit houdende doorhaling in het register van erkende gemachtigden met toepassing van het artikel XI.71 van het Wetboek van economisch recht, bl. 22669.

16 AVRIL 2026. — Arrêté ministériel portant radiation du registre des mandataires agréés en application de l'article XI.71 du Code de droit économique, p. 22669.

*Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken**Service public fédéral Intérieur*

Raad van State. — Onverenigbaarheden. — Machtiging, bl. 22669.

Conseil d'État. — Incompatibilités. — Autorisation, p. 22669.

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

Personeel. — Benoeming, bl. 22669.

Federale Overheidsdienst Financiën

Personeel. — Bevordering, bl. 22669.

Federale Overheidsdienst Financiën

Personeel. — Bevordering, bl. 22670.

Federale Overheidsdienst Financiën

Personeel. — Bevordering, bl. 22670.

Federale Overheidsdienst Financiën

Personeel. — Bevordering, bl. 22670.

Federale Overheidsdienst Financiën

Personeel. — Bevordering, bl. 22670.

Federale Overheidsdienst Financiën

Personeel. — Bevordering, bl. 22671.

Federale Overheidsdienst Financiën

Personeel. — Inruststelling, bl. 22671.

Federale Overheidsdienst Financiën

Personeel. — Ontslag, bl. 22671.

Federale Overheidsdienst Justitie

Personeel. — Benoeming, bl. 22671.

Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid

Personeel. — Bevordering, bl. 22671.

Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid

Personeel. — Bevordering, bl. 22672.

Service public fédéral Stratégie et Appui

Personnel. — Nomination, p. 22669.

Service public fédéral Finances

Personnel. — Promotion, p. 22669.

Service public fédéral Finances

Personnel. — Promotion, p. 22670.

Service public fédéral Finances

Personnel. — Promotion, p. 22670.

Service public fédéral Finances

Personnel. — Promotion, p. 22670.

Service public fédéral Finances

Personnel. — Promotion, p. 22670.

Service public fédéral Finances

Personnel. — Promotion, p. 22671.

Service public fédéral Finances

Personnel. — Mise à la retraite, p. 22671.

Service public fédéral Finances

Personnel. — Démission, p. 22671.

Service public fédéral Justice

Personnel. — Nomination, p. 22671.

Service public fédéral de Programmation Politique scientifique

Personnel. — Promotion, p. 22671.

Service public fédéral de Programmation Politique scientifique

Personnel. — Promotion, p. 22672.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Vergunning als onderneming voor camerasystemen in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. — Intrekking, bl. 22672.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Vergunning als onderneming voor camerasystemen in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. — Vernieuwing, bl. 22674.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Vergunning als onderneming voor camerasystemen in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. — Wijziging, bl. 22675.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Vergunning als onderneming voor camerasystemen in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, bl. 22676.

*Gemeenschaps- en Gewestregeringen**Gemeinschafts- und Regionalregierungen**Vlaamse Gemeenschap**Vlaamse overheid**Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie*

2 APRIL 2026. — Aanstelling GECORO. — Vernietiging, bl. 22678.

*Waals Gewest**Wallonische Region**Brussels Hoofdstedelijk Gewest**Gewestelijke Overheidsdienst Brussel*

Politiezone Brussel Hoofstad/Elsene. — Gedeeltelijke niet goedkeuring, bl. 22679.

Service public fédéral Intérieur

Autorisation comme entreprise de systèmes caméras en application de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière. — Retrait, p. 22672.

Service public fédéral Intérieur

Autorisation comme entreprise de systèmes caméras en application de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière. — Renouvellement, p. 22674.

Service public fédéral Intérieur

Autorisation comme entreprise de systèmes caméras en application de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière. — Modification, p. 22675.

Service public fédéral Intérieur

Autorisation comme entreprise de systèmes caméras en application de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, p. 22676.

*Gouvernements de Communauté et de Région**Communauté flamande**Région wallonne**Service public de Wallonie*

Logement, p. 22678.

Service public de Wallonie

Environnement, p. 22678.

*Région de Bruxelles-Capitale**Service public régional de Bruxelles*

Zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. — Non-approbation partielle, p. 22679.

<i>Brussels Hoofdstedelijk Gewest</i> 13 APRIL 2026. — Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de centrales examencommissies voor de beroepsbekwaamheden, bl. 22679. <i>Brussels Hoofdstedelijk Gewest</i> Bescherming van het erfgoed, bl. 22681. <i>Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest</i> Ontslag, bl. 22681. Officiële berichten <i>Grondwettelijk Hof</i> Uittreksel uit arrest nr. 167/2025 van 11 december 2025, bl. 22684.	<i>Région de Bruxelles-Capitale</i> 13 AVRIL 2026. — Arrêté ministériel relatif à la composition des jurys centraux pour les compétences professionnelles, p. 22679. <i>Région de Bruxelles-Capitale</i> Protection du patrimoine, p. 22681. <i>Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale</i> Démission, p. 22681. Avis officiels <i>Cour constitutionnelle</i> Extrait de l'arrêt n° 167/2025 du 11 décembre 2025, p. 22682.
<i>Verfassungsgerichtshof</i> Auszug aus dem Entscheid Nr. 167/2025 vom 11. Dezember 2025, S. 22687.	
<i>Grondwettelijk Hof</i> Uittreksel uit arrest nr. 169/2025 van 11 december 2025, bl. 22689.	<i>Cour constitutionnelle</i> Extrait de l'arrêt n° 169/2025 du 11 décembre 2025, p. 22691.
<i>Verfassungsgerichtshof</i> Auszug aus dem Entscheid Nr. 169/2025 vom 11. Dezember 2025, S. 22693.	
<i>Grondwettelijk Hof</i> Uittreksel uit arrest nr. 171/2025 van 11 december 2025, bl. 22694.	<i>Cour constitutionnelle</i> Extrait de l'arrêt n° 171/2025 du 11 décembre 2025, p. 22698.
<i>Verfassungsgerichtshof</i> Auszug aus dem Entscheid Nr. 171/2025 vom 11. Dezember 2025, S. 22701.	
<i>Grondwettelijk Hof</i> Uittreksel uit arrest nr. 173/2025 van 11 december 2025, bl. 22705.	<i>Cour constitutionnelle</i> Extrait de l'arrêt n° 173/2025 du 11 décembre 2025, p. 22707.
<i>Verfassungsgerichtshof</i> Auszug aus dem Entscheid Nr. 173/2025 vom 11. Dezember 2025, S. 22709.	
<i>Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning</i> Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Preventieadviseurs niveau III - Brussel & Leuven (m/v/x) (niveau C) voor het Ministerie van Defensie. — Selectienummer: ANG26106, bl. 22711.	<i>Service public fédéral Stratégie et Appui</i> Sélection comparative de Conseiller en prévention de niveau III - Bruxelles et Louvain (m/f/x) (niveau C) néerlandophones pour le Ministère de la Défense. — Numéro de sélection : ANG26106, p. 22711.

De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten

Deze worden niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden zich van bl. 22712 tot 22749.

Bijlage bij het *Belgisch Staatsblad***Les Publications légales et Avis divers**

Ils ne sont pas repris dans ce sommaire mais figurent aux pages 22712 à 22749.

Annexe au *Moniteur belge***Anlage zum *Belgischen Staatsblatt****Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie*

Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor de ambtshalve doorhaling van het adres van de zetel in de Kruispuntbank van Ondernemingen is stopgezet, bl. 22750.

Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Liste des entités enregistrées pour lesquelles il a été procédé, au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises, à l'arrêt de la radiation d'office de l'adresse du siège, p. 22750.

Föderaler Öffentlicher Dienst Wirtschaft, K.M.B., Mittelstand und Energie

Liste der registrierten Einheiten, für die die Streichung der Sitzadresse von Amts wegen in der zentralen Datenbank der Unternehmen stillgelegt wurde, S. 22750.

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C – 2026/002780]

6 APRIL 2026. — Wet tot invoering van een belasting op meerwaarden op financiële activa (1)

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 5/2, eerste lid, van het Wetboek van de inkomsten-belastingen 1992, ingevoegd bij de wet van 25 december 2017, worden de woorden “en de meerwaarden op financiële activa bedoeld in artikel 90, eerste lid, 1° en 9°,” ingevoegd tussen de woorden “De roerende inkomsten” en de woorden “die werden verkregen”.

Art. 3. In artikel 90, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 december 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in de bepaling onder 1° worden de woorden “8° en 10°” vervangen door de woorden “en 8° tot 10°”;

b) de bepaling onder 9° wordt vervangen als volgt:

“9° meerwaarden die buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid en in het kader van normale verrichtingen van het beheer van een privévermogen zijn verwezenlijkt naar aanleiding van de overdracht onder bezwarende titel van:

a) aandelen en winstbewijzen, hoe ook genaamd, door een overdrager die alleen of samen met zijn echtgenoot of zijn afstammelingen, zijn ascendenten en zijn zijverwanten tot en met de tweede graad en die van zijn echtgenoot op de overnemer rechtstreeks of onrechtstreeks controle uitoefent zoals bedoeld in artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

b) aandelen, hoe ook genaamd, indien de overdrager minstens 20 pct. bezit van de rechten in de vennootschap waarvan de aandelen worden overgedragen, en dit buiten de overdrachten bedoeld in de bepaling onder a);

c) financiële activa, buiten de overdrachten bedoeld in de bepalingen onder a) en b);”.

Art. 4. Artikel 92 van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij het koninklijk besluit van 20 december 1996, wordt hersteld als volgt:

“Art. 92. § 1. Financiële activa bedoeld in artikel 90, eerste lid, 9°, c), omvatten de volgende elementen:

a) de financiële instrumenten bedoeld in artikel 2, 1°, a) tot k), van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;

b) de verzekeringsovereenkomsten en kapitalisatieverrichtingen bedoeld in artikel 5, 13°, 16°/1, 16°/2 en 16°/3, van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, levensverzekeringen en kapitalisatieverrichtingen bedoeld in artikel 2, lid 3, a), i), en b), ii), van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) of vergelijkbare levensverzekeringen en kapitalisatieverrichtingen die buiten de Europese Unie worden aangegaan, met uitzondering van de levensverzekeringsovereenkomsten van tak 21 zonder spaar- of beleggingsdoelstelling die uitsluitend voorzien in een uitkering in geval van overlijden en die uitsluitend als doel hebben de terugbetaling van het kapitaal van een krediet of de uitvaartkosten van de verzekerde te dekken;

c) cryptoactiva, meer bepaald enige digitale weergave van een waarde of een recht die elektronisch kan worden overgedragen en opgeslagen, met gebruikmaking van distributed-ledger-technologie of vergelijkbare technologie met inbegrip van niet-verwisselbare tokens die voor betalings- of beleggingsdoeleinden gebruikt kunnen worden;

d) geldmiddelen, meer bepaald giraal geld of elektronisch geld als gedefinieerd in artikel 2, punt 2, van Richtlijn 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de toegang tot de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C – 2026/002780]

6 AVRIL 2026. — Loi introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1^{er}. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Dans l'article 5/2, alinéa 1^{er}, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 25 décembre 2017, les mots “et les plus-values sur actifs financiers visées à l'article 90, alinéa 1^{er}, 1° et 9°,” sont insérés entre les mots “Les revenus mobiliers” et le mot “recueillis”.

Art. 3. À l'article 90, alinéa 1^{er}, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans le 1°, les mots “8° et du 10°” sont remplacés par les mots “et 8° à 10°” ;

b) le 9° est remplacé par ce qui suit :

“9° les plus-values qui sont réalisées, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle et dans le cadre d'opérations de gestion normale d'un patrimoine privé, à l'occasion de la cession à titre onéreux :

a) d'actions, parts et parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, par un cédant qui, à lui seul ou avec son conjoint, ses descendants, ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré inclusivement et ceux de son conjoint, exerce sur le cessionnaire un contrôle direct ou indirect visé à l'article 1:14 du Code des sociétés et associations ;

b) d'actions ou parts, quelle que soit leur dénomination, si le cédant possède au moins 20 p.c. des droits dans la société dont les actions ou parts sont cédées, et ce en dehors des cessions visées au a) ;

c) d'actifs financiers, en dehors des cessions visées aux a) et b) ;”.

Art. 4. L'article 92 du même Code, abrogé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est rétabli dans la rédaction suivante :

“Art. 92. § 1^{er}. Les actifs financiers visés à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°, c), comprennent les éléments suivants :

a) les instruments financiers visés à l'article 2, 1°, a) à k), de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ;

b) les contrats d'assurance et les opérations de capitalisation visés à l'article 5, 13°, 16°/1, 16°/2 et 16°/3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, les assurances-vie et les opérations de capitalisation visées à l'article 2, § 3, a), i), et b), ii), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) ou les assurances-vie et les opérations de capitalisation similaires conclues en dehors de l'Union européenne, à l'exception des contrats d'assurance-vie de la branche 21 sans objectif d'épargne ou d'investissement qui prévoient uniquement une prestation en cas de décès et qui ont pour seul objectif de couvrir le remboursement du capital d'un crédit ou les frais funéraires de l'assuré ;

c) les crypto-actifs, à savoir toute représentation numérique d'une valeur ou d'un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d'une technologie similaire, y compris les jetons non fongibles qui peuvent servir à des fins de paiement ou d'investissement ;

d) les fonds, à savoir la monnaie scripturale ou la monnaie électronique au sens de l'article 2, point 2, de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements,

van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG, wanneer zij niet aangehouden worden op een betaalrekening zoals bedoeld in artikel 2, 18°, van de wet van 11 maart 2018 betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld, en de toegang tot betalingssystemen, evenals beleggingsgoud zoals bedoeld in artikel 344, lid 1, van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde en de Lijst van gouden munten die voldoen aan deze criteria zoals gepubliceerd door de Europese Commissie en digitale centralebankmunten, daaronder te verstaan elke digitale fiduciaire valuta die door een Centrale Bank of een andere monetaire autoriteit wordt uitgegeven.

§ 2. Worden gelijkgesteld met een in artikel 90, eerste lid, 9°, bedoelde overdracht onder bezwarende titel:

1° de vereffening bij leven van kapitalen en afkoopwaarden betreffende in paragraaf 1, b), bedoelde levensverzekeringsovereenkomsten en kapitalisatieverrichtingen;

2° het overbrengen van de woonplaats of zetel van fortuin buiten België;

§ 3. De in artikel 90, eerste lid, 9°, bedoelde meerwaarden worden geacht inkomsten te vormen in hoofde van:

a) de eigenaar of de blote eigenaar van de overgedragen financiële activa;

b) de rechthebbende in geval van een verzekeringsovereenkomst of een in paragraaf 1, b), bedoelde verrichting."

Art. 5. Artikel 94 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 11 december 2008 en gewijzigd bij de wetten van 26 december 2015 en 17 maart 2019, wordt opgeheven.

Art. 6. In artikel 95 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 11 december 2008, en gewijzigd bij de wetten van 26 december 2015, 25 december 2016 en 17 maart 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het eerste lid wordt vervangen als volgt:

"Niettegenstaande het bepaalde in artikel 90, eerste lid, 9°, worden de meerwaarden op aandelen in binnenlandse vennootschappen of in intra-Europese vennootschappen, in de mate dat ze worden verwezenlijkt naar aanleiding van een fusie, een splitsing, een met fusie of splitsing gelijkgestelde verrichting, een aanneming van een andere rechtsvorm of de inbreng van deze aandelen in een binnenlandse vennootschap of een intra-Europese vennootschap, tijdelijk vrijgesteld, op voorwaarde dat de aandelen worden geruild voor nieuwe aandelen uitgegeven door de inbrengverrijgende vennootschap met eventueel een opleg in geld die niet meer bedraagt dan 10 pct. van de nominale waarde, of bij gebreke aan nominale waarde, van de fractiewaarde van de nieuw uitgegeven aandelen.";

2° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

"Voor de inbreng van aandelen geldt bovendien de voorwaarde dat de inbrengverrijgende vennootschap in het totaal meer dan 50 pct. van de stemmen verwerft in de vennootschap waarvan de aandelen worden ingebracht, of dat deze, indien zij reeds over een meerderheid van de stemmen beschikt, haar deelneming vergroot. Indien de inbrengverrijgende vennootschap een vennootschap is bedoeld in artikel 2, § 1, 6°, a), 2), moet onder de fractiewaarde worden verstaan de inbrengwaarde, zoals die blijkt uit de jaarrekening, van alle door de aandeelhouders toegezegde inbrengen in geld of in natura, met uitzondering van de inbrengen in nijverheid, in voorkomend geval verhoogd met de reserves die op grond van een statutaire bepaling slechts aan de aandeelhouders kunnen worden uitgekeerd mits een statutenwijziging, dit alles gedeeld door het aantal aandelen.";

3° het vroegere derde lid, dat het vierde lid zou worden, wordt opgeheven;

4° in het vierde lid worden de woorden "de aanschaffingswaarde van de oorspronkelijk gehouden aandelen" vervangen door de woorden "de aanschaffingswaarde van de oorspronkelijk gehouden aandelen, zonder dat deze laatste waarde lager mag zijn dan de waarde van deze aandelen op 31 december 2025 zoals bepaald overeenkomstig artikel 102, § 4."

Art. 7. In hetzelfde Wetboek, wordt een artikel 95/1 ingevoegd, luidende:

"Art. 95/1. Worden vrijgesteld, de meerwaarden op aandelen of deelbewijzen in een beleggingsvennootschap of een gemeenschappelijk beleggingsfonds die een instelling voor collectieve belegging is bedoeld

modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, lorsqu'ils ne sont pas détenus sur un compte de paiement visé à l'article 2, 18°, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, ainsi que l'or d'investissement visé à l'article 344, § 1^{er}, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la liste des pièces d'or répondant à ces critères publiée par la Commission européenne, et les monnaies numériques de banque centrale, c'est-à-dire toute monnaie fiduciaire numérique émise par une banque centrale ou une autre autorité monétaire.

§ 2. Sont assimilés à une cession à titre onéreux visée à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9° :

1° la liquidation en cas de vie de capitaux et valeurs de rachat afférents à des contrats d'assurance-vie et des opérations de capitalisation visés au paragraphe 1^{er}, b) ;

2° le transfert du domicile ou du siège de la fortune en dehors de la Belgique ;

§ 3. Les plus-values visées à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°, sont censées constituer des revenus dans le chef :

a) du propriétaire ou du nu-propriétaire des actifs financiers cédés ;

b) de l'ayant droit en cas de contrat d'assurance ou d'opérations visées au paragraphe 1^{er}, b)."

Art. 5. L'article 94 du même Code, remplacé par la loi du 11 décembre 2008 et modifié par les lois des 26 décembre 2015 et 17 mars 2019, est abrogé.

Art. 6. À l'article 95, du même Code, remplacé par la loi du 11 décembre 2008 et modifié par les lois des 26 décembre 2015, 25 décembre 2016 et 17 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1^{er} est remplacé comme suit :

"Nonobstant l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°, sont temporairement exonérées les plus-values sur actions ou parts de sociétés résidentes ou intra-européennes dans la mesure où elles sont réalisées à l'occasion d'une fusion, une scission, une opération assimilée à une fusion ou une scission, une transformation de sociétés ou de l'apport de ces actions ou parts nouvelles dans une société résidente ou dans une société intra-européenne, à condition que les actions ou parts soient échangées contre de nouvelles actions ou parts émises par la société bénéficiaire de l'apport avec, éventuellement, une soulte en espèces qui ne dépasse pas 10 p.c. de la valeur nominale, ou à défaut de valeur nominale, du pair comptable des nouvelles actions ou parts émises." ;

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1^{er} et 2 :

"Pour l'apport d'actions ou parts, il est en outre requis que la société bénéficiaire de l'apport acquière au total plus de 50 p.c. des droits de vote dans la société dont les actions ou parts sont apportées, ou que, si elle dispose déjà d'une majorité des droits de vote, elle accroisse sa participation. Si la société bénéficiaire de l'apport est une société visée à l'article 2, § 1^{er}, 6°, a), 2), le pair comptable s'entend à cet effet de la valeur, telle qu'elle résulte des comptes annuels, de tous les apports en numéraire ou en nature consentis par les actionnaires, autres que les apports en industrie, le cas échéant augmentés des réserves qui, en vertu d'une disposition statutaire, ne peuvent être distribuées aux actionnaires que moyennant une modification des statuts, le tout divisé par le nombre des actions ou parts." ;

3° l'ancien alinéa 3, qui serait devenu l'alinéa 4, est abrogé ;

4° dans l'alinéa 4, les mots "la valeur d'acquisition des actions ou parts initialement détenues" sont remplacés par les mots "la valeur d'acquisition des actions ou parts initialement détenues, sans que cette dernière valeur ne puisse jamais être inférieure à la valeur de ces actions ou parts au 31 décembre 2025 telle que déterminée conformément à l'article 102, § 4."

Art. 7. Dans le même Code, il est inséré un article 95/1 rédigé comme suit :

"Art. 95/1. Sont exonérées les plus-values sur actions ou parts d'une société d'investissement ou d'un fonds commun de placement qui est un organisme de placement collectif visé à l'article 3, alinéa 1^{er}, 8°, de la

in van artikel 3, eerste lid, 8°, van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen of een alternatieve instelling voor collectieve belegging bedoeld in artikel 3, eerste lid, 2°, van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, wanneer deze worden verwezenlijkt naar aanleiding van:

1° een fusie, splitsing of verrichting gelijkgesteld met een fusie of met een splitsing door deze beleggingsvennootschap of dit gemeenschappelijk beleggingsfonds of een compartiment daarvan, op voorwaarde dat de nieuwe aandelen of deelbewijzen die door deze verrichting in ruil voor de genoemde aandelen of deelbewijzen worden ontvangen door de belastingplichtige enkel aandelen of deelbewijzen zijn van één of meer van de bij deze verrichting betrokken beleggingsvennootschappen of gemeenschappelijke beleggingsfondsen of hun compartimenten;

2° de omvorming van een gemeenschappelijke beleggingsfonds of één van zijn compartimenten in een beleggingsvennootschap of in één van haar compartimenten.

In deze gevallen, worden de ingeschreven of ontvangen aandelen of deelbewijzen geacht te zijn verkregen op de datum waarop de ingekochte of geruilde aandelen of deelbewijzen zijn verkregen en worden de meerwaarden of minderwaarden die betrekking hebben op de ingeschreven of ontvangen aandelen of deelbewijzen bepaald met inachtneming van de aanschaffingswaarde van de naar aanleiding van de in het eerste lid bedoelde verrichting ingekochte of geruilde aandelen of deelbewijzen.

Daartoe wordt elk ingeschreven of ontvangen aandeel of deelbewijs of fractie daarvan geacht een aanschaffingswaarde te hebben gelijk aan de aanschaffingswaarde van de aandelen of deelbewijzen of fractie daarvan waarvan de netto-inkoopprijs werd aangewend voor haar inschrijving of waarvoor ze werd omgewisseld."

Art. 8. In hetzelfde Wetboek, wordt artikel 96/1, ingevoegd bij de wet van 26 december 2015 en opgeheven bij de programmawet van 25 december 2016, hersteld als volgt:

"Art. 96/1. In de mate dat de in artikel 95/1 bedoelde vrijstelling van toepassing is, wordt artikel 90, eerste lid, 9°, c), toegepast op de ontvangen aandelen alsof de in artikel 95/1, eerste lid, vermelde verrichtingen niet hadden plaatsgevonden.

In dit geval worden meerwaarden of minderwaarden die betrekking hebben op de ontvangen aandelen bepaald met inachtneming van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de ingekochte of geruilde aandelen.

Voor de toepassing van artikel 90, eerste lid, 9°, b) en c), worden de ontvangen aandelen geacht te zijn verkregen op de datum waarop de ingekochte of geruilde aandelen zijn verkregen.

In geval van een splitsing is de fiscale nettowaarde van de aandelen ontvangen vanwege elk van de verkrijgende vennootschappen proportioneel aan de werkelijke waarde van de inbrengen verkregen door de verkrijgende vennootschappen ten opzichte van de werkelijke waarde van de gesplitste vennootschap. In geval van een met splitsing gelijkgestelde verrichting is het totaal van de fiscale nettowaarde van de aandelen van de gesplitste vennootschap, en van de ontvangen aandelen gelijk aan de fiscale nettowaarde van de aandelen van de gesplitste vennootschap onmiddellijk vóór de gedeeltelijke splitsing. De fiscale nettowaarde van de in ruil ontvangen aandelen is evenredig met de werkelijke waarde van de inbreng in verhouding tot de totale werkelijke waarde van de gesplitste vennootschap vóór de verrichting. Dienaangaande wordt de verrichting inzake een met splitsing gelijkgestelde verrichting, in hoofde van de aandeelhouder, gelijkgesteld met de omruiling van aandelen ingevolge splitsing."

Art. 9. In titel II, hoofdstuk II, afdeling 5, van hetzelfde Wetboek, wordt een onderafdeling 1/1 ingevoegd, luidende:

"Onderafdeling 1/1. Vrijgestelde inkomsten".

Art. 10. In titel II, hoofdstuk II, afdeling 5, onderafdeling 1/1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij artikel 9, wordt een artikel 96/2 ingevoegd, luidende:

"Art. 96/2. Vrijgesteld zijn:

1° de eerste schijf van 1.000.000 euro van de in artikel 90, eerste lid, 9°, b), bedoelde inkomsten;

2° de eerste schijf van 4.855 euro van de in artikel 90, eerste lid, 9°, c), bedoelde inkomsten;

3° de aanvullende schijf van een bedrag gelijk aan het positieve verschil tussen 480 euro en de vrijstelling als bedoeld in de bepaling onder 2° zoals zij daadwerkelijk werd aangewend in het vorige

loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou d'un organisme de placement collectif alternatif visé à l'article 3, alinéa 1^{er}, 2°, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, lorsque celles-ci sont réalisées à l'occasion :

1° d'une fusion, scission, ou opération assimilée à une fusion ou à une scission réalisée par cette société d'investissement ou ce fonds commun de placement ou par un compartiment de celle-ci ou de celui-ci, à condition que les nouvelles actions ou parts reçues en échange desdites actions ou parts par le contribuable à l'occasion de cette opération soient uniquement des actions ou parts d'une ou plusieurs sociétés d'investissement ou d'un ou plusieurs fonds communs de placement impliqués dans cette opération ou de leurs compartiments ;

2° de la transformation d'un fonds commun de placement ou d'un de ses compartiments en une société d'investissement ou en l'un de ses compartiments.

Dans ces cas, les actions ou parts souscrites ou reçues sont réputées acquises à la date d'acquisition des actions ou parts rachetées ou échangées et les plus-values ou moins-values afférentes aux actions ou parts souscrites ou reçues sont déterminées en tenant compte de la valeur d'acquisition des actions ou parts rachetées ou échangées qui sont directement liées à l'opération visée à l'alinéa 1^{er}.

À cette fin, chaque action ou part souscrite ou reçue ou fraction d'action ou part est réputée avoir une valeur d'acquisition égale à la valeur d'acquisition des actions ou parts ou fraction de celles-ci dont le prix net d'achat a été utilisé pour sa souscription ou contre lesquelles elle a été échangée."

Art. 8. Dans le même Code, l'article 96/1, inséré par la loi du 26 décembre 2015 et abrogé par la loi-programme du 25 décembre 2016, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 96/1. Dans la mesure où l'exonération visée à l'article 95/1 est applicable, l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°, c), s'applique aux actions ou parts reçues comme si les opérations visées à l'article 95/1, alinéa 1^{er}, n'avaient pas eu lieu.

Dans ce cas, les plus-values ou moins-values qui se rapportent aux actions ou parts reçues sont déterminées eu égard à la valeur d'acquisition ou d'investissement des actions ou parts rachetées ou échangées.

Pour l'application de l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°, b) et c), les actions ou parts reçues sont censées avoir été acquises à la date d'acquisition des actions ou parts rachetées ou échangées.

Dans l'éventualité d'une scission, la valeur fiscale nette des actions ou parts reçues de chacune des sociétés bénéficiaires est proportionnelle à la valeur réelle des apports reçus par les sociétés bénéficiaires par rapport à la valeur réelle de la société scindée. Dans l'éventualité d'une opération assimilée à une scission, le total de la valeur fiscale nette des actions ou parts de la société scindée, et des actions ou parts obtenues, est égal à la valeur fiscale nette qu'avaient les actions ou parts de la société scindée immédiatement avant la scission partielle. La valeur fiscale nette des actions ou parts obtenues en échange est proportionnelle à la valeur réelle de l'apport par rapport à la valeur réelle totale de la société scindée avant l'opération. À cet égard, l'opération relative à une opération assimilée à la scission est assimilée, dans le chef de l'actionnaire, à l'échange d'actions ou parts due à la scission."

Art. 9. Dans le titre II, chapitre II, section 5, du même Code, il est inséré une sous-section 1/1, intitulée :

"Sous-section 1/1. Revenus exonérés".

Art. 10. Dans le titre II, chapitre II, section 5, sous-section 1/1, du même Code, insérée par l'article 9, il est inséré un article 96/2, rédigé comme suit :

"Art. 96/2. Sont exonérés :

1° la première tranche de 1.000.000 d'euros de revenus visés à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°, b) ;

2° la première tranche de 4.855 euros de revenus visés à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°, c) ;

3° la tranche complémentaire d'un montant égal à la différence positive entre 480 euros et l'exonération visée au 2° qui a été effectivement utilisée au cours de la période imposable précédente pour

belastbare tijdperk voor elke periode van 12 maanden waarin de belastingplichtige gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling bedoeld in de bepaling onder 2° voor een bedrag van minder dan 480 euro;

4° de inkomsten bedoeld in artikel 90, eerste lid, 9°, verkregen bij de inbreng van aandelen en die niet vallen onder de vrijstelling bedoeld in artikel 95;

5° de inkomsten bedoeld in artikel 90, eerste lid, 9°, c), op financiële activa als bedoeld in artikel 145¹, 1°, 1°bis, 2°, 4° en 5°;

6° de inkomsten bedoeld in artikel 90, eerste lid, 9°, c), voor zover ze belastbaar zijn als roerend inkomen of beroepsinkomen of onderworpen zijn aan de taks bedoeld in artikel 184 van het Wetboek diverse rechten en taksen;

7° inkomsten die zijn toegekend of betaalbaar gesteld door een entiteit die voor ten minste één van de drie afgelopen belastbare tijdperken aangemerkt werd als een juridische constructie of tussenconstructie, in de mate dat wordt aangetoond dat de door deze entiteit verkregen inkomsten, die reeds in hoofde van een natuurlijke persoon of een in artikel 220 bedoelde rechtspersoon in toepassing van de artikelen 5/1, 18, eerste lid, 3°/1, of 220/1, in België hun belastingregime hebben ondergaan, in deze eerstgenoemde inkomsten voortkomen;

8° meerwaarden op financiële activa als bedoeld in artikel 90, eerste lid, 9°, verwezenlijkt naar aanleiding van een uitoonverdeeldheidstreding die binnen de drie jaar voortvloeit uit een overlijden, een echtscheiding, het einde van een wettelijke samenwoning of het einde van een feitelijke samenwoning.

Het bedrag bedoeld in het eerste lid, 1°, wordt verminderd met de vrijgestelde schijf van de meerwaarde overeenkomstig dezelfde bepaling waarvan de belastingplichtige het voordeel heeft genoten in de loop van de vier voorgaande belastbare tijdperken.

Per belastbaar tijdperk kunnen de in het eerste lid, 3°, bedoelde vrijstellingen niet meer bedragen dan 2.426 euro. In voorkomend geval worden de oudste vrijstellingen bedoeld in het eerste lid, 3°, bij voorrang in aanmerking genomen.

Voor de toepassing van het eerste lid, 7°, en artikel 5/1, § 1, derde lid, worden de oudst verkregen inkomsten geacht eerst te zijn uitgekeerd, en worden de inkomsten geacht in België hun belastingregime niet te hebben ondergaan, indien deze buiten het toepassingsgebied van dit Wetboek vallen of krachtens dit Wetboek of een verdrag worden vrijgesteld."

Art. 11. Artikel 102 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 oktober 2025, wordt vervangen als volgt:

"Art. 102. § 1. Onder voorbehoud van artikel 102/1, worden de in artikel 90, eerste lid, 9°, bedoelde meerwaarden, in aanmerking genomen naar het positieve verschil tussen de in geld, in effecten of in enige andere vorm als vergoeding voor de overgedragen financiële activa ontvangen prijs of waarde en de aanschaffingswaarde.

Onder aanschaffingswaarde wordt begrepen de prijs of waarde waartegen de belastingplichtige of zijn rechtsvoorganger die financiële activa onder bezwarende titel heeft verkregen.

In afwijking van het tweede lid, wordt onder aanschaffingswaarde begrepen:

a) voor aandelen of met aandelen gelijkgestelde instrumenten die werden verkregen overeenkomstig de artikelen 41 tot 47 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, de waarde op het moment van de uitoefening van de optie;

b) voor de aandelen of met aandelen gelijkgestelde instrumenten die werden verkregen overeenkomstig de artikelen 48 tot 49 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, en andere aandelen of met aandelen gelijkgestelde instrumenten ontvangen met prijsreductie, de waarde op het moment van verwerving;

c) voor opties die werden verkregen overeenkomstig de artikelen 41 tot 47 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, het hogere bedrag van ofwel hun marktwaarde op het moment dat ze overdraagbaar worden ofwel hun belastbare bedrag zoals vastgesteld en toegepast overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 maart 1999;

d) voor aandelen die worden aangehouden ingevolge een inbreng zoals bedoeld in artikel 96/2, 4°, en voor financiële activa die worden aangehouden ingevolge een uitoonverdeeldheidstreding zoals bedoeld in artikel 96/2, 8°, de aanschaffingswaarde van de oorspronkelijk gehouden aandelen of financiële activa;

chaque période de 12 mois au cours de laquelle le contribuable a bénéficié de l'exonération visée au 2° pour un montant inférieur à 480 euros ;

4° les revenus visés à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°, obtenus en cas d'apport d'actions ou parts et qui ne tombent pas sous l'exonération visée à l'article 95 ;

5° les revenus visés à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°, c), sur les actifs financiers visés à l'article 145¹, 1°, 1°bis, 2°, 4° et 5° ;

6° les revenus visés à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°, c), pour autant qu'ils soient imposables comme revenus mobiliers ou professionnels ou qu'ils soient soumis à la taxe visée à l'article 184 du Code des droits et taxes divers ;

7° les revenus attribués ou mis en paiement par une entité qui pour au moins une des trois périodes imposables écoulées a été considérée comme une construction juridique ou une construction intermédiaire, dans la mesure où il est démontré que les revenus recueillis par cette entité ayant déjà subi leur régime d'imposition en Belgique dans le chef d'une personne physique ou d'une personne morale visée à l'article 220, en application des articles 5/1, 18, alinéa 1^{er}, 3°/1, ou 220/1, proviennent de ces revenus cités en premier lieu ;

8° les plus-values sur actifs financiers visées à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°, réalisées à la suite d'une sortie d'indivision découlant dans un délai de trois ans d'un décès, d'un divorce, de la fin d'une cohabitation légale ou de la fin d'une cohabitation de fait.

Le montant visé à l'alinéa 1^{er}, 1°, est diminué de la tranche de plus-value exonérée conformément à cette même disposition dont le contribuable a bénéficié au cours des quatre périodes imposables précédentes.

Par période imposable, les exonérations visées à l'alinéa 1^{er}, 3°, ne peuvent excéder 2.426 euros. Le cas échéant, les exonérations les plus anciennes visées à l'alinéa 1^{er}, 3°, sont imputées par priorité.

Pour l'application de l'alinéa 1^{er}, 7°, et de l'article 5/1, § 1^{er}, alinéa 3, les revenus recueillis les plus anciens sont censés être distribués en premier lieu, et les revenus sont censés ne pas avoir subi leur régime d'imposition en Belgique lorsque ceux-ci tombent en dehors du champ d'application du présent Code ou sont exonérés en vertu du présent Code ou d'une convention."

Art. 11. L'article 102 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 octobre 2025, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 102. § 1^{er}. Sous réserve de l'article 102/1, les plus-values visées à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°, s'entendent de la différence positive entre le prix ou la valeur reçu, en espèces, en titres ou sous toute autre forme, en rémunération des actifs financiers cédés et la valeur d'acquisition.

Par valeur d'acquisition, on entend le prix ou la valeur auquel le contribuable ou son prédécesseur en droit a acquis à titre onéreux ces actifs financiers.

Par dérogation à l'alinéa 2, la valeur d'acquisition s'entend :

a) pour les actions et les instruments assimilés à des actions obtenus conformément aux articles 41 à 47 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, de la valeur au moment de l'exercice de l'option ;

b) pour les actions et les instruments assimilés à des actions obtenus conformément aux articles 48 à 49 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, et pour les autres actions et instruments assimilés à des actions reçus avec une réduction de prix, de la valeur au moment de l'acquisition ;

c) pour les options obtenues conformément aux articles 41 à 47 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, du montant le plus élevé entre leur valeur de marché au moment où elles deviennent cessibles et leur montant imposable tel que déterminé et appliqué conformément aux dispositions de la loi du 26 mars 1999 ;

d) pour les actions ou parts détenues suite à un apport visé à l'article 96/2, 4°, et les actifs financiers détenus suite à une sortie d'indivision visée à l'article 96/2, 8°, de la valeur d'acquisition des actions, parts ou actifs financiers initialement détenus ;

e) voor de overgedragen aandelen van een vennootschap die bij een eerdere verrichting van vereenvoudigde zusterfusie als overnemende vennootschap werd aangeduid, de waarde waartegen de belastingplichtige of zijn rechtsvoorganger deze overgedragen aandelen onder bezwarende titel heeft verkregen, verhoogd met de waarde waartegen de belastingplichtige of zijn rechtsvoorganger de aandelen van elke overgenomen vennootschap onder bezwarende titel heeft verkregen.

Wanneer de belastingplichtige meerdere achtereenvolgens verkregen identieke financiële activa aanhoudt, wordt het eerst verkregen financieel actief geacht het eerst overgedragen financieel actief te zijn.

Wanneer de in deze paragraaf bedoelde bedragen zijn uitgedrukt in vreemde valuta, worden zij omgezet in euro tegen de wisselkoers die geldt op het moment van de aankoop en verwezenlijking van het financieel actief.

Wanneer de aanschaffingswaarde bedoeld in het eerste lid niet op basis van bewijskrachtige gegevens wordt bepaald, stemt de belastbare meerwaarde overeen met de ontvangen prijs of waarde zoals bepaald in het eerste lid.

§ 2. In afwijking van paragraaf 1, eerste lid, in het geval zoals bedoeld in artikel 92, § 2, 2°, wordt de ontvangen prijs of waarde gelijkgesteld met de waarde van het financieel actief op het moment van het met een overdracht ten bezwarende titel gelijkgestelde feit.

§ 3. In afwijking van paragraaf 1, tweede lid, is de prijs of waarde aan dewelke de belastingplichtige of zijn rechtsvoorganger een financieel actief onder bezwarende titel wordt geacht te hebben verkregen, gelijk aan zijn waarde op de eerste dag van de onderwerping van de belastingplichtige aan de personenbelasting in geval van de overbrenging door die laatste van zijn woonplaats of zetel van fortuin naar België.

In de situaties bedoeld in artikel 413/1, § 6, zesde lid, 1°, wordt de verkrijgingswaarde van de financiële activa die de belastingplichtige aanhield op het moment van de verrichting bedoeld in artikel 92, § 2, 2°, bepaald alsof de belastingplichtige het Koninkrijk niet had verlaten.

In de situaties bedoeld in artikel 413/1, § 6, zesde lid, 1°, mag het bedrag van de aanschaffingswaarde vermeerderd worden met het bedrag dat als belastbare grondslag heeft gediend bij de effectieve heffing van een buitenlandse belasting die van gelijke aard is als de heffing bedoeld in artikel 90, eerste lid, 9°.

§ 4. In afwijking van paragraaf 1, eerste lid, worden de in artikel 90, eerste lid, 9°, bedoelde meerwaarden op financiële activa die werden ontvangen vóór 1 januari 2026, in aanmerking genomen naar het positieve verschil tussen de in geld, in effecten of in enige andere vorm als vergoeding voor de overgedragen financiële activa ontvangen prijs en de waarde van deze financiële activa op 31 december 2025 in hoofde van de belastingplichtige of diens rechtsvoorganger.

Voor de toepassing van het eerste lid, en onder voorbehoud van paragraaf 3, wordt de waarde van financiële activa op 31 december 2025 bepaald op basis van:

1° voor de financiële activa die genoteerd zijn op een gereguleerde markt of op enige andere openbare, regelmatig werkende markt, de laatste slotkoers van het jaar 2025;

2° voor de financiële activa die niet genoteerd zijn op een gereguleerde markt of op enige andere openbare, regelmatig werkende markt, de hoogste van de volgende waarden:

a) de waarde gehanteerd bij een overdracht onder bezwarende titel van dezelfde financiële activa tussen volstrekt onafhankelijke partijen, of naar aanleiding van de laatste kapitaalverhoging of van de oprichting van de vennootschap die de laatste verhoging van haar kapitaal die plaatsvond van 1 januari 2025 tot 31 december 2025;

b) de waarde die het resultaat is van de toepassing van een waarderingsformule vastgesteld in een contract of in een contractueel aanbod van verkoopoptie met betrekking tot deze financiële activa dat inwerking is op 1 januari 2026;

c) wat aandelen en met aandelen gelijkgestelde instrumenten betreft, het eigen vermogen verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan vier keer de EBITDA, bedoeld in artikel 275°, § 2, derde lid, van het laatste boekjaar afgesloten vóór 1 januari 2026.

In afwijking van het tweede lid, 2°, c), of voor de financiële activa waarbij de methodes zoals opgenomen in het tweede lid niet van toepassing zijn, kan de belastingplichtige hun waarde vaststellen als zijnde gelijk aan hun waarde op 31 december 2025, zoals bepaald uiterlijk op 31 december 2027 door een bedrijfsrevisor of een gecertificeerd accountant, waarbij geen van beiden de gebruikelijke beroepsbeoefenaar mag zijn.

e) pour les actions et parts cédées d'une société ayant été désignée comme société absorbante lors d'une opération antérieure de fusion simplifiée entre sœurs, de la valeur à laquelle le contribuable ou son prédécesseur en droit a acquis, à titre onéreux, lesdites actions ou parts cédées majorée de la valeur à laquelle le contribuable ou son prédécesseur en droit a acquis, à titre onéreux, les actions ou parts de chaque société absorbée.

Lorsque le contribuable détient plusieurs actifs financiers identiques acquis successivement, le premier actif financier acquis est censé être le premier actif financier cédé.

Lorsque les montants visés au présent paragraphe sont libellés en monnaie étrangère, ils sont convertis en euro au cours du change au moment de l'achat et de la réalisation de l'actif financier.

Lorsque la valeur d'acquisition visée à l'alinéa 1^{er} n'est pas déterminée sur la base de données probantes, la plus-value imposable correspond au prix ou à la valeur reçue tel que déterminé à l'alinéa 1^{er}.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, dans le cas visé à l'article 92, § 2, 2°, le prix ou la valeur reçue est censé être égal à la valeur de l'actif financier au moment des faits assimilés à une cession à titre onéreux.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1^{er}, alinéa 2, le prix ou la valeur auquel le contribuable ou son prédécesseur en droit est censé avoir acquis un actif financier à titre onéreux est égal à sa valeur au premier jour d'assujettissement du contribuable à l'impôt des personnes physiques en cas de transfert en Belgique par ce dernier de sa résidence ou du siège de sa fortune.

Dans les situations visées à l'article 413/1, § 6, alinéa 6, 1°, la valeur d'acquisition des actifs financiers que le contribuable détenait au moment de l'opération visée à l'article 92, § 2, 2°, est déterminée comme si le contribuable n'avait pas quitté le Royaume.

Dans les situations visées à l'article 413/1, § 6, alinéa 6, 1°, le montant de la valeur d'acquisition peut être augmenté du montant ayant servi de base imposable à l'imposition effective d'un impôt étranger de même nature que celui visé à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, les plus-values visées à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°, sur des actifs financiers acquis avant le 1^{er} janvier 2026 s'entendent de la différence positive entre le prix reçu, en espèces, en titres ou sous toute autre forme, en rémunération des actifs financiers cédés, et la valeur de ces actifs financiers au 31 décembre 2025, dans le chef du contribuable ou de son prédécesseur en droit.

Pour l'application de l'alinéa 1^{er}, et sous réserve du paragraphe 3, la valeur des actifs financiers au 31 décembre 2025 est fixée :

1° pour les actifs financiers cotés sur un marché réglementé ou sur tout autre marché ouvert régulièrement actif, au dernier cours de clôture de l'année 2025 ;

2° pour les actifs financiers non cotés sur un marché réglementé ou sur tout autre marché ouvert régulièrement actif, à la valeur la plus élevée des valeurs suivantes :

a) la valeur appliquée à une cession à titre onéreux des mêmes actifs financiers entre des parties totalement indépendantes, ou à l'occasion de la dernière augmentation de capital ou de la constitution de la société, qui a eu lieu entre le 1^{er} janvier 2025 et le 31 décembre 2025 ;

b) la valeur résultant de l'application d'une formule d'évaluation établie dans un contrat ou dans une offre contractuelle d'option de vente portant sur ces actifs financiers en vigueur le 1^{er} janvier 2026 ;

c) en ce qui concerne les actions ou parts et les instruments assimilés à des actions ou parts, les fonds propres augmentés d'un montant égal à quatre fois l'EBITDA, visé à l'article 275°, § 2, alinéa 3, du dernier exercice clôturé avant le 1^{er} janvier 2026.

Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, c), ou pour les actifs financiers à l'égard desquels les méthodes visées à l'alinéa 2 ne trouvent pas à s'appliquer, le contribuable peut déterminer leur valeur comme étant égale à leur valeur au 31 décembre 2025, telle que déterminée au plus tard le 31 décembre 2027 par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable certifié, à condition qu'aucun des deux ne soit le professionnel habituel.

Voor de overdrachten die plaatsvinden tot 31 december 2030 van financiële activa die vóór 1 januari 2026 zijn verworven, kan op verzoek van de belastingplichtige, in afwijking van het eerste lid, de meerwaarde worden begrepen als het positieve verschil tussen de in geld, in effecten of in enige andere vorm als vergoeding voor de overgedragen financiële activa ontvangen prijs en de aanschaffingswaarde van deze financiële activa zoals aangetoond door de belastingplichtige. In dat geval wordt, in afwijking van paragraaf 1, vierde lid, de meerwaarde berekend rekening houdende met de gemiddelde aankoopwaarde per financieel actief dat door de belastingplichtige of zijn rechtsvoorganger werd aangehouden vóór 31 december 2025.

§ 5. De in artikel 90, eerste lid, 9°, a), b) of c), bedoelde meerwaarden worden verminderd met de minderwaarden die werden verwezenlijkt door dezelfde belastingplichtige in de loop van hetzelfde belastbare tijdperk binnen dezelfde categorie van financiële activa bedoeld in artikel 90, eerste lid, 9°, a), b) of c).

De minderwaarde is het negatieve verschil tussen de in geld, in effecten of in enige andere vorm als vergoeding voor de overgedragen financiële activa ontvangen prijs of waarde en de aanschaffingswaarde voor zover deze aanschaffingswaarde wordt bewezen door de belastingplichtige op basis van alle door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed.

Voor de financiële activa die werden verkregen voor 1 januari 2026 is de minderwaarde het negatieve verschil tussen de in geld, in effecten of in enige andere vorm als vergoeding voor de overgedragen financiële activa ontvangen prijs of waarde en de waarde van deze financiële activa op 31 december 2025."

Art. 12. In titel II, hoofdstuk II, afdeling 5, onderafdeling 2, van hetzelfde Wetboek, wordt tussen het huidige artikel 102 en het huidige artikel 102bis een artikel 102/1 ingevoegd, luidende:

"Art. 102/1. § 1. De in artikel 90, eerste lid, 9°, bedoelde meerwaarden op financiële activa bedoeld in artikel 92, § 1, b), worden in aanmerking genomen naar het positieve verschil tussen de uitgekeerde kapitalen en afkoopwaarden en het totaal van de gestorte premies in de mate dat het kapitaal of de afkoopwaarde dat in verhouding staat tot de premies niet reeds is afgekocht.

Wanneer de in deze paragraaf bedoelde bedragen zijn uitgedrukt in vreemde valuta, worden ze omgezet in euro tegen de wisselkoers op het moment van betaling van de premies en de uitkering van de kapitalen en afkoopwaarden.

Wanneer het bedrag van de gestorte premies bedoeld in het eerste lid niet op basis van bewijskrachtige gegevens wordt bepaald, stemt de belastbare meerwaarde overeen met de uitgekeerde kapitalen en afkoopwaarden zoals bedoeld in het eerste lid.

§ 2. In geval van verplaatsing door de belastingplichtige van zijn woonplaats of zetel van fortuin naar België worden de meerwaarden bedoeld in artikel 90, eerste lid, 9°, op financiële activa die onder het toepassingsgebied van artikel 92, § 1, b), vallen, in afwijking van paragraaf 1, in aanmerking genomen naar het positieve verschil tussen enerzijds de uitgekeerde kapitalen of afkoopwaarden en anderzijds de waarde van de financiële activa zoals bepaald in het tweede lid vermeerderd met het totaal van de vanaf die dag gestorte premies in de mate dat het kapitaal of de afkoopwaarde dat in verhouding staat tot de premies niet reeds is afgekocht.

In afwijking van paragraaf 1, eerste lid, is de waarde van de financiële activa bedoeld in artikel 92, § 1, b), gelijk aan de inventarisreserve zoals gedefinieerd door bepalingen naar buitenlands recht die vergelijkbaar zijn met bijlage 2, punt 28, van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit op de eerste dag waarop de belastingplichtige onderworpen wordt aan de personenbelasting bij een verplaatsing van zijn woonplaats of zijn zetel van fortuin naar België.

§ 3. In geval van verplaatsing van de woonplaats of zetel van fortuin naar het buitenland zoals bedoeld in artikel 92, § 2, 2°, worden de meerwaarden bedoeld in artikel 90, eerste lid, 9°, op financiële activa die onder het toepassingsgebied van artikel 92, § 1, b), vallen, in afwijking van paragraaf 1, in aanmerking genomen naar het positieve verschil tussen de waarde van de financiële activa zoals bepaald in het tweede lid en het totaal van de gestorte premies op het moment van verplaatsing van de woonplaats of zetel van fortuin naar het buitenland, in de mate dat het kapitaal of de afkoopwaarde dat in verhouding staat tot de premies niet reeds is afgekocht.

Voor de toepassing van het eerste lid is de waarde van de financiële activa bedoeld in artikel 92, § 1, b), gelijk aan de inventarisreserve zoals gedefinieerd in bijlage 2, punt 28, van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit of gelijkaardige bepalingen naar buitenlands recht, op het moment van het overbrengen van de woonplaats of zetel van fortuin naar het buitenland.

Pour les cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2030 sur des actifs financiers acquis avant le 1^{er} janvier 2026, par dérogation à l'alinéa 1^{er}, la plus-value peut s'entendre, à la demande du contribuable, de la différence positive entre le prix reçu, en espèces, en titres ou sous toute autre forme, en rémunération des actifs financiers cédés, et la valeur d'acquisition de ces actifs financiers telle qu'elle est démontrée par le contribuable. Dans ce cas, par dérogation au paragraphe 1^{er}, alinéa 4, le calcul de la plus-value se fait en tenant compte de la valeur d'acquisition moyenne par actif financier détenu par le contribuable ou son prédécesseur en droit avant le 31 décembre 2025.

§ 5. Les plus-values visées à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°, a), b), ou c), sont diminuées des moins-values réalisées par le même contribuable au cours de la même période imposable dans la même catégorie d'actifs financiers visée à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°, a), b) ou c).

La moins-value est la différence négative entre le prix ou la valeur reçu, en espèces, en titres ou sous toute autre forme, en rémunération des actifs financiers cédés et la valeur d'acquisition pour autant que cette valeur d'acquisition soit démontrée par le contribuable sur la base de tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.

Pour les actifs financiers acquis avant le 1^{er} janvier 2026, la moins-value s'entend de la différence négative entre le prix ou la valeur reçu en espèces, en titres ou sous toute autre forme, en rémunération des actifs financiers cédés et la valeur de ces actifs financiers au 31 décembre 2025."

Art. 12. Dans le titre II, chapitre II, section 5, sous-section 2, du même Code, il est inséré un article 102/1 entre l'actuel article 102 et l'actuel article 102bis, rédigé comme suit :

"Art. 102/1. § 1^{er}. Les plus-values visées à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°, sur des actifs financiers visés à l'article 92, § 1^{er}, b), s'entendent de la différence positive entre les capitaux et les valeurs de rachat liquidés et l'ensemble des primes versées dans la mesure où le capital ou la valeur de rachat qui correspond aux primes n'a pas été racheté.

Lorsque les montants visés au présent paragraphe sont libellés en monnaie étrangère, ils sont convertis en euro au cours du change au moment du versement des primes et de la liquidation des capitaux et valeurs de rachat.

Lorsque le montant des primes versées visé à l'alinéa 1^{er} n'est pas déterminé sur la base de données probantes, la plus-value imposable correspond aux capitaux et valeurs de rachat liquidés visés à l'alinéa 1^{er}.

§ 2. En cas de transfert par le contribuable de son domicile ou du siège de sa fortune en Belgique, les plus-values visées à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°, sur les actifs financiers relevant du champ d'application de l'article 92, § 1^{er}, b), sont, par dérogation au paragraphe 1^{er}, prises en considération à concurrence de la différence positive entre, d'une part, les capitaux ou les valeurs de rachat liquidés et, d'autre part, la valeur des actifs financiers telle que déterminée à l'alinéa 2, augmentée du total des primes versées à partir de ce jour, dans la mesure où le capital ou la valeur de rachat qui correspond à ces primes n'a pas déjà été racheté.

Par dérogation au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, la valeur des actifs financiers visés à l'article 92, § 1^{er}, b), est égale à la réserve d'inventaire telle que définie par des dispositions de droit étranger similaires à l'annexe 2, point 28, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie au premier jour d'assujettissement du contribuable à l'impôt des personnes physiques en cas de transfert en Belgique par ce dernier de sa résidence ou du siège de sa fortune.

§ 3. En cas de transfert du domicile ou du siège de fortune à l'étranger tel que visé à l'article 92, § 2, 2°, les plus-values visées à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°, sur les actifs financiers relevant du champ d'application de l'article 92, § 1^{er}, b), sont, par dérogation au paragraphe 1^{er}, prises en considération à concurrence de la différence positive entre la valeur des actifs financiers telle que déterminée à l'alinéa 2 et le total des primes versées au moment du transfert du domicile ou du siège de fortune à l'étranger, et dans la mesure où le capital ou la valeur de rachat qui correspond à ces primes n'a pas déjà été racheté.

Pour l'application de l'alinéa 1^{er}, la valeur des actifs financiers visés à l'article 92, § 1^{er}, b), est égale à la réserve d'inventaire telle que définie à l'annexe 2, point 28, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance-vie ou à des dispositions similaires de droit étranger, au moment du transfert du domicile ou du siège de fortune à l'étranger.

In de situaties bedoeld in artikel 413/1, § 6, zesde lid, 1°, wordt het bedrag van de gestorte premies zoals bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, op het moment van de verrichting bedoeld in artikel 92, § 2, 2°, bepaald alsof de belastingplichtige het Koninkrijk niet had verlaten.

In de situaties bedoeld in artikel 413/1, § 6, zesde lid, 1°, mag het bedrag van de aanschaffingswaarde vermeerderd worden met het bedrag dat als belastbare grondslag heeft gediend bij de effectieve heffing van een buitenlandse belasting die van gelijke aard is als de heffing bedoeld in artikel 90, eerste lid, 9°.

§ 4. In afwijking van paragraaf 1, eerste lid, worden de in artikel 90, eerste lid, 9°, bedoelde meerwaarden op financiële activa als bedoeld in artikel 92, § 1, b), die werden gesloten vóór 1 januari 2026, in aanmerking genomen naar het positieve verschil tussen enerzijds de uitgekeerde kapitalen en afkoopwaarden en anderzijds de waarde van de financiële activa op 31 december 2025. Deze waarde wordt verhoogd met de premies gestort vanaf 1 januari 2026 in de mate dat het kapitaal of de afkoopwaarde dat in verhouding staat tot de premies niet reeds is afgekocht.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de waarde van de financiële activa op 31 december 2025 bepaald op basis van de inventarisreserve zoals gedefinieerd in bijlage 2, punt 28, van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit of gelijkaardige bepalingen naar buitenlands recht op 31 december 2025 in de mate dat het kapitaal of de afkoopwaarde dat in verhouding staat tot de premies gestort tot 31 december 2025 niet reeds is afgekocht na 31 december 2025.

Voor de overdrachten die plaatsvinden tot 31 december 2030 van financiële activa als bedoeld in artikel 92, § 1, b), die vóór 1 januari 2026 zijn gesloten, kan de waarde van deze financiële activa op 31 december 2025, op verzoek van de belastingplichtige, worden begrepen als het totaal van de tot 31 december 2025 gestorte premies zoals aangetoond door de belastingplichtige, in de mate dat het kapitaal of de afkoopwaarde dat in verhouding staat tot de premies niet reeds is afgekocht.

§ 5. De minderwaarde op financiële activa bedoeld in artikel 92, § 1, b), is het negatieve verschil tussen de uitgekeerde kapitalen of afkoopwaarden en de aanschaffingswaarde voor zover deze aanschaffingswaarde wordt bewezen door de belastingplichtige op basis van alle door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed. Onder aanschaffingswaarde wordt begrepen het totaal van de gestorte premies in de mate dat het kapitaal of de afkoopwaarde dat in verhouding staat tot de premies niet reeds is afgekocht.

Voor de financiële activa als bedoeld in artikel 92, § 1, b), die werden gesloten vóór 1 januari 2026 is de aanschaffingswaarde, in afwijking van het eerste lid, de inventarisreserve zoals gedefinieerd in bijlage 2, punt 28, van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit of gelijkaardige bepalingen naar buitenlands recht op 31 december 2025 in de mate dat het kapitaal of de afkoopwaarde opgebouwd door de premies gestort tot 31 december 2025 niet reeds is afgekocht na 31 december 2025. De inventarisreserve wordt verhoogd met de premies gestort vanaf 1 januari 2026 in de mate dat het kapitaal of de afkoopwaarde dat in verhouding staat tot de premies niet reeds is afgekocht."

Art. 13. In artikel 129/1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 25 december 2017 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 december 2025, worden de woorden "en 126, § 2, eerste lid, 4°" vervangen door de woorden "96/2, eerste lid, 1° tot 3°, en 126, § 2, eerste lid, 4°".

Art. 14. In artikel 171, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 december 2025, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de bepaling onder 1°, a), worden de woorden "9°, eerste streepje" vervangen door de woorden "9°, a)";

2° in de bepaling onder 2°, wordt de bepaling onder e) hersteld als volgt:

"e) de in artikel 90, eerste lid, 9°, c), bedoelde meerwaarden;"

3° in de bepaling onder 2°, wordt de bepaling onder f) hersteld als volgt:

"f) de schijf boven 10.000.000 euro van de in artikel 90, eerste lid, 9°, b), bedoelde meerwaarden;"

Dans les situations visées à l'article 413/1, § 6, alinéa 6, 1°, le montant des primes versées tel que visé au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, au moment de l'opération visée à l'article 92, § 2, 2°, est déterminé comme si le contribuable n'avait pas quitté le Royaume.

Dans les situations visées à l'article 413/1, § 6, alinéa 6, 1°, le montant de la valeur d'acquisition peut être augmenté du montant ayant servi de base imposable à l'imposition effective d'un impôt étranger de même nature que celui visé à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, les plus-values visées à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°, sur des actifs financiers visés à l'article 92, § 1^{er}, b), conclus avant le 1^{er} janvier 2026, s'entendent de la différence positive entre, d'une part, les capitaux et les valeurs de rachat liquidés et, d'autre part, la valeur de ces actifs financiers au 31 décembre 2025. Cette valeur est augmentée des primes versées à partir du 1^{er} janvier 2026 dans la mesure où le capital ou la valeur de rachat qui correspond aux primes n'a pas encore été racheté.

Pour l'application de l'alinéa 1^{er}, la valeur des actifs financiers au 31 décembre 2025 est déterminée sur la base de la réserve d'inventaire telle que définie à l'annexe 2, point 28, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie ou des dispositions similaires de droit étranger, au 31 décembre 2025, dans la mesure où le capital ou la valeur de rachat qui correspond aux primes versées jusqu'au 31 décembre 2025 n'a pas déjà été racheté après le 31 décembre 2025.

Pour les cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2030 sur des actifs financiers visés à l'article 92, § 1^{er}, b), conclus avant le 1^{er} janvier 2026, la valeur de ces actifs financiers au 31 décembre 2025 peut s'entendre, à la demande du contribuable, comme le total des primes versées jusqu'au 31 décembre 2025 tel que démontré par le contribuable, dans la mesure où le capital ou la valeur de rachat qui correspond aux primes n'a pas déjà été racheté.

§ 5. Les moins-values sur des actifs financiers visés à l'article 92, § 1^{er}, b), s'entendent de la différence négative entre les capitaux et les valeurs de rachat liquidés et la valeur d'acquisition dans la mesure où cette valeur d'acquisition est démontrée par le contribuable sur la base de tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. Par valeur d'acquisition, on entend l'ensemble des primes versées dans la mesure où le capital ou la valeur de rachat qui correspond aux primes n'est pas encore racheté.

Pour les actifs financiers visés à l'article 92, § 1^{er}, b), conclus avant le 1^{er} janvier 2026, la valeur d'acquisition s'entend, par dérogation à l'alinéa 1^{er}, de la réserve d'inventaire telle que définie à l'annexe 2, point 28, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie ou des dispositions similaires de droit étranger, au 31 décembre 2025, dans la mesure où le capital ou la valeur de rachat constitué par les primes versées jusqu'au 31 décembre 2025 n'a pas encore été racheté après le 31 décembre 2025. La réserve d'inventaire est augmentée des primes versées à partir du 1^{er} janvier 2026 dans la mesure où le capital ou la valeur de rachat qui correspond aux primes n'a pas encore été racheté."

Art. 13. Dans l'article 129/1, alinéa 1^{er}, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2025, les mots "et 126, § 2, alinéa 1^{er}, 4°" sont remplacés par les mots "96/2, alinéa 1^{er}, 1° à 3°, et 126, § 2, alinéa 1^{er}, 4°".

Art. 14. À l'article 171, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2025, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 1°, a), les mots "9°, premier tiret" sont remplacés par les mots "9°, a)";

2° dans le 2°, le e) est rétabli dans la rédaction suivante :

"e) les plus-values visées à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°, c) ;"

3° dans le 2°, le f) est rétabli dans la rédaction suivante :

"f) la tranche excédant 10.000.000 d'euros des plus-values visées à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°, b) ;"

4° in de bepaling onder 4°, *e*), worden de woorden “9°, tweede streepje, en” opgeheven;

5° de bepaling onder 4° wordt aangevuld met een bepaling onder *l*), luidende:

“*l*) in afwijking van de bepalingen onder 2°, *f*), 9°, 10° en 11°, de in artikel 90, eerste lid, 9°, *b*), bedoelde meerwaarden op aandelen die rechten in een binnenlandse vennootschap vertegenwoordigen verwezenlijkt bij de overdracht aan een in artikel 227, 2° of 3°, bedoelde rechtspersoon waarvan de voornaamste inrichting of de zetel van bestuur of beheer niet in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte is gevestigd.”;

6° het artikel wordt aangevuld met de bepalingen onder 9°, 10° en 11°, luidende:

“9° tegen een aanslagvoet van 1,25 pct., de schijf tot 2.500.000 euro van de in artikel 90, eerste lid, 9°, *b*), bedoelde meerwaarden;

10° tegen een aanslagvoet van 2,5 pct., de schijf van 2.500.000 tot 5.000.000 euro van de in artikel 90, eerste lid, 9°, *b*), bedoelde meerwaarden;

11° tegen een aanslagvoet van 5 pct., de schijf van 5.000.000 tot 10.000.000 euro van de in artikel 90, eerste lid, 9°, *b*), bedoelde meerwaarden.”

Art. 15. Artikel 178, § 5, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 december 2025, wordt aangevuld met een bepaling onder 4°, luidende:

“4° de in de artikelen 96/2, eerste lid, 1°, 171, 2°, *f*), en 171, 9° tot 11°, bedoelde bedragen.”

Art. 16. In artikel 184, vierde lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 oktober 2025, worden de woorden “ofwel niet belastbaar zijn overeenkomstig artikel 90, eerste lid, 9°, eerste streepje” vervangen door de woorden “ofwel zijn vrijgesteld overeenkomstig artikel 96/2, eerste lid, 4°, ”.

Art. 17. In artikel 222 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 december 2015, wordt de bepaling onder 5° opgeheven.

Art. 18. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 222/1 ingevoegd, luidende:

“Art. 222/1. De in artikel 220, 3° of 4°, bedoelde rechtspersonen of verenigingen, met uitzondering van deze bedoeld in artikel 145³³, § 1, zijn eveneens belastbaar ter zake van de meerwaarden zoals bedoeld in artikel 90, eerste lid, 9°. Het belastbaar bedrag wordt vastgesteld overeenkomstig de artikelen 102 en 102/1 en met inachtneming van de in artikel 96/2, eerste lid, 1° tot 4°, 6° en 7°, bedoelde vrijstellingen.

Wordt gelijkgesteld met een in artikel 90, eerste lid, 9°, bedoelde overdracht onder bezwarende titel het overbrengen van de zetel van bestuur of beheer naar het buitenland.”

Art. 19. In artikel 225, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 januari 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in de bepaling onder 3° worden de woorden “5° en” opgeheven;

b) het lid wordt aangevuld met de bepalingen onder 7°, 8°, 9° en 10°, luidende:

“7° tegen het tarief bedoeld in artikel 171, 1°, *a*), op de in artikel 222/1 bedoelde meerwaarden die overeenkomstig artikel 90, eerste lid, 9°, *a*), verwezenlijkt zijn;

8° tegen de tarieven bedoeld in artikel 171, 2°, *f*), 9°, 10° en 11°, op de in artikel 222/1 bedoelde meerwaarden die overeenkomstig artikel 90, eerste lid, 9°, *b*), verwezenlijkt zijn;

9° tegen het tarief bedoeld in artikel 171, 4°, *l*), op de in artikel 222/1 bedoelde meerwaarden die overeenkomstig artikel 90, eerste lid, 9°, *b*), worden verwezenlijkt op aandelen die rechten in een binnenlandse vennootschap vertegenwoordigen en bij de overdracht aan een in artikel 227, 2° of 3°, vermelde rechtspersoon waarvan de voornaamste inrichting of de zetel van bestuur of beheer niet in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte is gevestigd;

10° tegen het tarief bedoeld in artikel 171, 2°, *e*), op de in artikel 222/1 bedoelde meerwaarden die overeenkomstig artikel 90, eerste lid, 9°, *c*), verwezenlijkt zijn.”

Art. 20. In artikel 228, § 2, 9°, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 december 2025, wordt de bepaling onder *h*) opgeheven.

Art. 21. In artikel 232, eerste lid, 2°, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 december 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

4° dans le 4°, *e*), les mots “9°, deuxième tiret, et” sont abrogés ;

5° le 4° est complété par un *l*), rédigé comme suit :

“*l*) par dérogation aux 2°, *f*), 9°, 10° et 11°, les plus-values visées à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°, *b*), réalisées sur des actions ou parts d'une société résidente à l'occasion de la cession à une personne morale visée à l'article 227, 2° ou 3°, dont le principal établissement ou le siège de direction ou d'administration n'est pas situé dans un État membre de l'Espace économique européen.” ;

6° l'article est complété par les 9°, 10° et 11° rédigés comme suit :

“9° au taux de 1,25 p.c., la tranche jusqu'à 2.500.000 euros des plus-values visées à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°, *b*) ;

10° au taux de 2,5 p.c., la tranche comprise entre 2.500.000 et 5.000.000 d'euros des plus-values visées à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°, *b*) ;

11° au taux de 5 p.c., la tranche comprise entre 5.000.000 et 10.000.000 d'euros des plus-values visées à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°, *b*).”

Art. 15. L'article 178, § 5, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2025, est complété par un 4°, rédigé comme suit :

“4° les montants visés aux articles 96/2, alinéa 1^{er}, 1°, 171, 2°, *f*), et 171, 9° à 11°.”

Art. 16. Dans l'article 184, alinéa 4, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 octobre 2025, les mots “soit ne sont pas imposables conformément à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°, premier tiret,” sont remplacés par les mots “soit sont exonérés conformément à l'article 96/2, alinéa 1^{er}, 4°, ”.

Art. 17. Dans l'article 222, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, le 5° est abrogé.

Art. 18. Dans le même Code, il est inséré un article 222/1 rédigé comme suit :

“Art. 222/1. Les personnes morales ou les associations visées à l'article 220, 3° ou 4°, à l'exception de celles visées à l'article 145³³, § 1^{er}, sont également imposables au titre des plus-values visées à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°. Le montant imposable est déterminé conformément aux articles 102 et 102/1 compte tenu des exonérations visées aux articles 96/2, alinéa 1^{er}, 1° à 4°, 6° et 7°.

Est assimilé à une cession à titre onéreux visée à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°, le transfert à l'étranger du siège de direction ou d'administration.”

Art. 19. A l'article 225, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans le 3°, les mots “5° et” sont abrogés ;

b) l'alinéa est complété par les 7°, 8°, 9° et 10°, rédigés comme suit :

“7° au taux visé à l'article 171, 1°, *a*), sur les plus-values visées à l'article 222/1, réalisées conformément à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°, *a*) ;

8° aux taux visés à l'article 171, 2°, *f*), 9°, 10° et 11°, sur les plus-values visées à l'article 222/1, réalisées conformément à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°, *b*) ;

9° au taux visé à l'article 171, 4°, *l*), sur les plus-values visées à l'article 222/1, réalisées conformément à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°, *b*), sur des actions ou parts d'une société résidente à l'occasion de la cession à une personne morale visée à l'article 227, 2° ou 3°, dont le principal établissement ou le siège de direction ou d'administration n'est pas situé dans un État membre de l'Espace économique européen ;

10° au taux visé à l'article 171, 2°, *e*), sur les plus-values visées à l'article 222/1, réalisées conformément à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°, *c*).”

Art. 20. Dans l'article 228, § 2, 9°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2025, le *h*) est abrogé.

Art. 21. À l'article 232, alinéa 1^{er}, 2°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° in de inleidende zin, worden de woorden “, van hun in artikel 228, § 2, 9°, a/1, vermelde inkomsten en van de in artikel 228, § 2, 9°, h, vermelde meerwaarden” vervangen door de woorden “en van hun in artikel 228, § 2, 9°, a/1, bedoelde inkomsten”;

2° in de bepaling onder b), worden de woorden “en h” opgeheven.

Art. 22. In artikel 261 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 juli 2025, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het eerste lid wordt aangevuld met een bepaling onder 5°, luidende:

“5° door de in België gevestigde tussenpersonen die op enige wijze tussen beide komen bij de in artikel 90, eerste lid, 9°, c), bedoelde verrichtingen ten bate van rijksinwoners en rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 222/1 die betrekking hebben op de in artikel 92, § 1, a) en b), bedoelde activa en met uitsluiting van de in artikel 92, § 2, 2°, bedoelde gelijkgestelde verrichtingen en met uitsluiting van de toepassing van de in artikel 96/2, eerste lid, 2° en 3°, bedoelde vrijstellingen en zonder rekening te houden met de hogere aanschaffingswaarde bedoeld in artikelen 102, § 4, vierde lid, en 102/1, § 4, derde lid, of de minderwaarden bedoeld in artikelen 102, § 5, en 102/1, § 5, tenzij:

a) hen wordt bewezen dat een vorige tussenpersoon de voorheffing heeft ingehouden;

b) ze bewijzen dat die inkomsten zijn betaald aan een in België gevestigde kredietinstelling, beursvennootschap of erkende verrekenings- of vereffeningsinstelling;

c) ze de hoedanigheid hebben van een in België gevestigde kredietinstelling, beursvennootschap of erkende verrekenings- of vereffeningsinstelling die inkomsten betaalt aan een in het vierde lid bedoelde in het buitenland gevestigde onderneming.”;

2° in de inleidende zin van het vierde lid, worden de woorden “in het eerste lid, 2°, c)” vervangen door de woorden “in het eerste lid, 2°, c), en 5°, c)”.

Art. 23. In artikel 262 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 28 april 2019 en gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 worden de woorden “artikel 90, eerste lid, 6° en 11°” vervangen door de woorden “artikel 90, eerste lid, 6°, 9°, c), en 11°”;

2° in paragraaf 2, 1°, worden de woorden “artikel 90, 6° en 11°” vervangen door de woorden “artikel 90, eerste lid, 6°, 9°, c), en 11°”;

3° in paragraaf 2, 3°, worden de woorden “artikel 90, eerste lid, 11°” vervangen door de woorden “artikel 90, eerste lid, 9° en 11°”;

4° paragraaf 2 wordt aangevuld met de bepaling onder 7°, luidende:

“7° de meerwaarden bedoeld in artikel 90, eerste lid, 9°, verwezenlijkt door rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 222/1.”

Art. 24. In artikel 265, eerste lid, 4°, ingevoegd bij de wet van 27 december 2006, vervangen bij de wet van 25 december 2017 en gewijzigd bij de wet van 18 juli 2005, worden de woorden “en 19^{quarter}” vervangen door de woorden “, 19^{quarter} en 90, eerste lid, 9°”.

Art. 25. In hetzelfde Wetboek, wordt een artikel 265/1 ingevoegd, luidende:

“Art. 265/1. De roerende voorheffing is niet verschuldigd op de inkomsten bedoeld in artikel 90, eerste lid, 9°, c), waarvoor de belastingplichtige, samen met alle andere titularissen van de rekening, of de rechthebbende van de financiële activa bedoeld in artikel 92, § 1, b), uitdrukkelijk aan de betreffende schuldenaar bedoeld in artikel 261, eerste lid, 5°, zijn keuze heeft meegedeeld om zijn inkomsten op die rekening of dat contract niet aan de inhouding van de roerende voorheffing te onderwerpen.

De keuze blijft van toepassing totdat zij door minstens één titularis of door de rechthebbende wordt herroepen. Een herroeping kan slechts eenmaal per belastbaar tijdperk plaatsvinden en heeft slechts uitwerking vanaf het daaropvolgende belastbare tijdperk.

De schuldenaar bedoeld in artikel 261, eerste lid, 5°, brengt de administratie op de hoogte van de keuze van de belastingplichtige tot niet-inhouding van roerende voorheffing, evenals van alle inkomsten waarop deze keuze betrekking heeft.

De in het derde lid bedoelde inlichtingen betreffen de volgende elementen:

1° de in artikel 90, eerste lid, 9°, bedoelde meer- waarden;

2° de identificatiegegevens van de belastingplichtige, zoals bedoeld in artikel 307, § 2/2, tweede lid, a).

1° dans la phrase liminaire, les mots “de leurs revenus visés à l’article 228, § 2, 9°, a/1, et des plus-values visées à l’article 228, § 2, 9°, h” sont remplacés par les mots “et de leurs revenus visés à l’article 228, § 2, 9°, a/1” ;

2° dans le b), les mots “et h” sont abrogés.

Art. 22. À l’article 261 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2025, les modifications suivantes sont apportées :

1° l’alinéa 1^{er} est complété par un 5°, rédigé comme suit :

“5° les intermédiaires établis en Belgique qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les opérations visées à l’article 90, alinéa 1^{er}, 9°, c), au bénéfice des habitants du Royaume et des personnes morales visées à l’article 222/1, qui se rapportent aux actifs financiers visés à l’article 92, § 1^{er}, a) et b), et à l’exclusion des opérations assimilées visées à l’article 92, § 2, 2°, et à l’exclusion de l’application des exonérations visées à l’article 96/2, alinéa 1^{er}, 2° et 3°, et sans tenir compte de la valeur d’acquisition supérieure visée aux articles 102, § 4, alinéa 4, et 102/1, § 4, alinéa 3, ni des moins-values visées aux articles 102, § 5, et 102/1, § 5, à moins :

a) qu’il leur soit justifié que la retenue du précompte a été effectuée par un précédent intermédiaire ;

b) qu’ils établissent que ces revenus sont payés à un établissement de crédit, une société de bourse ou un organisme de compensation ou de liquidation agréé établi en Belgique ;

c) qu’ils aient la qualité d’établissement de crédit, de société de bourse ou d’organisme de compensation ou de liquidation agréé établi en Belgique, qui paie des revenus à une entreprise établie à l’étranger visée à l’alinéa 4.” ;

2° dans la phrase liminaire de l’alinéa 4, les mots “visées à l’alinéa 1^{er}, 2°, c)” sont remplacés par les mots “visées à l’alinéa 1^{er}, 2°, c) et 5°, c)”.

Art. 23. À l’article 262 du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2019 et modifié par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1^{er}, les mots “article 90, alinéa 1^{er}, 6° et 11°” sont remplacés par les mots “article 90, alinéa 1^{er}, 6°, 9°, c), et 11°” ;

2° dans le paragraphe 2, 1°, les mots “article 90, 6° et 11°” sont remplacés par les mots “article 90, alinéa 1^{er}, 6°, 9°, c), et 11°” ;

3° dans le paragraphe 2, 3°, les mots “article 90, alinéa 1^{er}, 11°” sont remplacés par les mots “article 90, alinéa 1^{er}, 9° et 11°” ;

4° le paragraphe 2 est complété par le 7°, rédigé comme suit :

“7° les plus-values visées à l’article 90, alinéa 1^{er}, 9°, réalisées par des personnes morales visées à l’article 222/1.”

Art. 24. Dans l’article 265, alinéa 1^{er}, 4°, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006, remplacé par la loi du 25 décembre 2017 et modifié par la loi du 18 juillet 2025, les mots “et 19^{quarter}” sont remplacés par les mots “, 19^{quarter} et 90, alinéa 1^{er}, 9°”.

Art. 25. Dans le même Code, il est inséré un article 265/1 rédigé comme suit :

“Art. 265/1. Le précompte mobilier n’est pas dû sur les revenus visés à l’article 90, alinéa 1^{er}, 9°, c), pour lesquels le contribuable, avec tous les autres titulaires du compte, ou l’ayant droit des actifs financiers visés à l’article 92, § 1^{er}, b), a clairement exprimé son choix au redevable concerné visé à l’article 261, alinéa 1^{er}, 5°, de ne pas soumettre ses revenus sur ce compte ou contrat à la retenue du précompte mobilier.

Le choix reste applicable jusqu’à ce qu’il soit révoqué par au moins un titulaire ou par l’ayant droit. Une révocation ne peut intervenir qu’une seule fois par période imposable et ne produit ses effets qu’à partir de la période imposable suivante.

Le redevable visé à l’article 261, alinéa 1^{er}, 5°, informe l’administration du choix exprimé par le contribuable de ne pas faire retenir le précompte mobilier, ainsi que tous les revenus sur lesquels porte ce choix.

Les informations visées à l’alinéa 3 concernent les éléments suivants :

1° les plus-values visées à l’article 90, alinéa 1^{er}, 9° ;

2° les données d’identification du contribuable, visées à l’article 307, § 2/2, alinéa 2, a).

Met als enig doel aan de verplichtingen van dit artikel te voldoen, hebben de in het tweede lid bedoelde personen de toelating om het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen of van het wachtregister te gebruiken om de belastingplichtige te identificeren die ervoor kiest zijn inkomsten bedoeld in artikel 90, eerste lid, 9°, c), niet aan de inhouding van roerende voorheffing te onderwerpen.

De Koning bepaalt de wijze waarop de keuze van de belastingplichtige, vermeld in het eerste lid, wordt uitgedrukt, evenals de informatie die door de schuldenaar bedoeld in artikel 261, eerste lid, 5°, aan de administratie moet worden meegedeeld."

Art. 26. In artikel 267 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 april 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het zesde lid, worden de woorden "artikel 262, § 1 en § 2, 1° tot 4°" vervangen door de woorden "artikel 262, § 1 en § 2, 1° tot 4° en 7°";

2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende:

"Als toekenning wordt eveneens aangemerkt, het verkrijgen van inkomsten bedoeld in artikel 90, lid 1, 9°, c), die voortvloeien uit de overdrachten onder bezwarende titel van financiële activa bedoeld in artikel 92, § 1, a) en b)."

Art. 27. In artikel 269, § 1, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 27 december 2012 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 juli 2025, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de bepaling onder 1°, worden de woorden "andere dan deze bedoeld in de bepalingen onder 2° tot 4° en 8°" vervangen door de woorden "andere dan deze bedoeld in de bepalingen onder 2° tot 5° en 8°";

2° de bepaling onder 5° wordt hersteld als volgt:

"5° op 10 pct., voor de in artikel 90, eerste lid, 9°, c), vermelde diverse inkomsten;"

Art. 28. In artikel 307, § 1/1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 25 december 2017 en gewijzigd bij de wetten van 7 februari 2018 en 2 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° tussen het derde en het vierde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

"Wanneer een rijksinwoner artikel 96/2, eerste lid, 2° of 3°, of de hogere aanschaffingswaarde bedoeld in de artikelen 102, § 4, vierde lid en 102/1, § 4, derde lid, of verrekening van de minderwaarden bedoeld in de artikelen 102, § 5, en 102/1, § 5, wenst toe te passen voor meerwaarden waarvoor in toepassing van artikel 261 roerende voorheffing is ingehouden, vraagt hij de verrekening en, desgevallend, de terugbetaling van die roerende voorheffing in zijn aangifte in de personenbelasting voor het belastbare tijdperk waarin die meerwaarden werden verwezenlijkt. Deze vraag wordt gestaafd met bewijsstukken, die ter beschikking worden gehouden van de administratie;"

2° in het vierde lid, dat het vijfde lid wordt, worden de woorden "het in het derde lid bedoelde bewijs wordt geleverd" vervangen door de woorden "de in het derde en vierde lid bedoelde bewijzen worden geleverd".

Art. 29. In artikel 313, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 27 december 2012 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 december 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de inleidende zin, worden de woorden "artikel 90, eerste lid, 6° en 11°" vervangen door de woorden "artikel 90, eerste lid, 6°, 9° en 11°";

2° in de inleidende zin worden de woorden "met uitzondering van de vrijstelling bedoeld in artikel 265/1" ingevoegd tussen de woorden "zijn vrijgesteld" en de woorden ", behalve indien";

3° het lid wordt aangevuld met de bepaling onder 7°, luidende:

"7° in artikel 90, eerste lid, 9°, bedoelde meerwaarden die verwezenlijkt worden op financiële activa bedoeld in artikel 92, § 1, c) en d)."

Art. 30. In titel VII, hoofdstuk III, afdeling 2, van hetzelfde wetboek, wordt een artikel 326bis ingevoegd, luidende:

"Art. 326bis. § 1. Iedere persoon, die een verrichting zoals bedoeld in artikel 90, eerste lid, 9°, a) of b), bedenkt, aanbiedt, opzet, beschikbaar maakt voor implementatie of de implementatie ervan beheert, is gehouden om de in paragraaf 3 bedoelde inlichtingen waarvan zij kennis, bezit of controle heeft te verstrekken uiterlijk de laatste dag van februari van het jaar volgend op het jaar van de uitvoering van de verrichting zoals bedoeld in artikel 90, eerste lid, 9°, a) of b).

Dans le seul but de respecter les obligations du présent article, les personnes visées à l'alinéa 2 ont l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ou du registre d'attente pour identifier le contribuable qui fait le choix de ne pas soumettre ses revenus visés à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°, c), à la retenue du précompte mobilier.

Le Roi détermine la manière dont le choix du contribuable mentionné à l'alinéa 1^{er} est exprimé ainsi que les informations qui doivent être transmises à l'administration par le redevable visé à l'article 261, alinéa 1^{er}, 5°."

Art. 26. À l'article 267 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 6, les mots "l'article 262, § 1^{er} et § 2, 1° à 4°" sont remplacés par les mots "l'article 262, § 1^{er} et § 2, 1° à 4° et 7°" ;

2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Est également considérée comme attribution, l'acquisition de revenus visés à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°, c), résultant des cessions à titre onéreux d'actifs financiers visés à l'article 92, § 1^{er}, a) et b)."

Art. 27. À l'article 269, § 1^{er}, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2025, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 1°, les mots "autres que ceux visés aux 2° à 4° et 8°" sont remplacés par les mots "autres que ceux visés aux 2° à 5° et 8°" ;

2° le 5° est rétabli dans la rédaction suivante :

"5° à 10 p.c., pour les revenus divers visés à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°, c) ;".

Art. 28. À l'article 307, § 1^{er}/1, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017 et modifié par les lois des 7 février 2018 et 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

"Lorsqu'un habitant du Royaume souhaite l'application de l'article 96/2, alinéa 1^{er}, 2° ou 3°, ou la valeur d'acquisition supérieure visée aux articles 102, § 4, alinéa 4, et 102/1, § 4, alinéa 3 ou l'imputation des moins-values visées aux articles 102, § 5, et 102/1, § 5, pour des plus-values pour lesquelles un précompte mobilier a été retenu en application de l'article 261, il demande l'imputation et, le cas échéant, le remboursement de ce précompte mobilier dans sa déclaration à l'impôt des personnes physiques pour la période imposable au cours de laquelle ces plus-values ont été réalisées. Cette demande est appuyée par des pièces justificatives qui sont tenues à la disposition de l'administration;"

2° dans l'alinéa 4, devenu alinéa 5, les mots "la preuve visée à l'alinéa 3" sont remplacés par les mots "les preuves visées aux alinéas 3 et 4".

Art. 29. À l'article 313, alinéa 1^{er}, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase liminaire, les mots "article 90, alinéa 1^{er}, 6°, et 11°" sont remplacés par les mots "article 90, alinéa 1^{er}, 6°, 9° et 11°" ;

2° dans la phrase liminaire, les mots "à l'exception de l'exonération visée à l'article 265/1" sont insérés entre les mots "de dispositions légales ou réglementaires" et les mots "sauf s'il s'agit" ;

3° l'alinéa est complété par le 7°, rédigé comme suit :

"7° des plus-values visées à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°, réalisées sur des actifs financiers visés à l'article 92, § 1^{er}, c) et d)."

Art. 30. Dans le titre VII, chapitre III, section 2 du même Code, il est inséré un article 326bis, rédigé comme suit :

"Art. 326bis. § 1^{er}. Toute personne qui conçoit, propose, met en place, rend disponible pour mise en œuvre ou gère la mise en œuvre d'une opération visée à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°, a) ou b), est tenue de communiquer, au plus tard le dernier jour de février de l'année suivant l'année de l'exécution de l'opération visée à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°, a) ou b), les informations visées au paragraphe 3 dont elle a connaissance, dont elle a la possession ou qu'elle contrôle.

§ 2. De persoon, bedoeld in paragraaf 1, dient te voldoen aan ten minste één van de volgende aanvullende voorwaarden opdat de in paragraaf 1 bedoelde verplichting toepassing vindt:

1° fiscaal inwoner van België zijn;

2° beschikken over een vaste inrichting in België via welke de diensten in verband met de verrichtingen bedoeld in paragraaf 1 worden verleend;

3° opgericht zijn in België of onder de toepassing vallen van de Belgische wetten;

4° ingeschreven zijn bij een beroepsorganisatie in verband met de verstrekking van juridische, fiscale of adviesdiensten in België.

§ 3. De in paragraaf 1 bedoelde inlichtingen betreffen de volgende elementen:

1° de in geld, in effecten of in enige andere vorm voor de overgedragen financiële activa verkregen prijs;

2° de identificatiegegevens, zoals bedoeld in artikel 307, § 2/2, tweede lid, a) en b), van de kopers en de verkopers.

Met als enig doel aan de verplichtingen van dit artikel te voldoen, hebben de in paragraaf 1 bedoelde personen de toelating om het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen of van het wachtregister te gebruiken om de belastingplichtige te identificeren voor wie zij een verrichting bedoeld in artikel 90, eerste lid, 9°, a) of b), aanbieden, opzetten, beschikbaar maken voor implementatie of de implementatie ervan beheren.

§ 4. Wanneer meerdere personen zoals bedoeld in paragraaf 1 betrokken zijn bij dezelfde verrichting, moeten alle betrokken personen de in paragraaf 1 bedoelde inlichtingen over deze verrichting verstrekken.

Een persoon is ontheven van de verplichting tot het verstrekken van inlichtingen indien hij een schriftelijk bewijs kan voorleggen dat een andere persoon de inlichtingen zoals bedoeld in paragraaf 3 reeds heeft verstrekt.

Wanneer een persoon bedoeld in paragraaf 1, die geen advocaat is, gebonden is door een beroepsgeheim, is hij gehouden de andere betrokken personen zoals bedoeld in paragraaf 1 schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te brengen dat hij niet aan de meldingsplicht kan voldoen, waardoor deze meldingsplicht automatisch rust op de andere betrokken personen.

§ 5. De Koning bepaalt het formulier waarmee de personen bedoeld in paragraaf 1 de verplichting opgenomen in deze bepaling moeten naleven."

Art. 31. Artikel 413/1 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 1 december 2016 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 juli 2025, wordt aangevuld met een paragraaf 6, luidende:

"§ 6. Een uitstel van betaling wordt toegekend op het resterend verschuldigde gedeelte van de inkomstenbelasting dat betrekking heeft op de verwezenlijkte meerwaarden in de gevallen bedoeld in artikel 92, § 2, 2°, en 222/1, tweede lid, indien de belastingplichtige zijn woonplaats, zetel van fortuin of zetel van beheer of bestuur heeft verplaatst naar een andere lidstaat van de Europese Unie, een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of een staat waarmee België een overeenkomst tot vermijding van dubbele belastingen die voorziet in de uitwisseling van informatie en wederzijds invorderingsbijstand heeft afgesloten.

Het in het eerste lid bedoelde uitstel van betaling vervalt wanneer:

1° de financiële activa onder bezwarende titel overgedragen worden of het voorwerp uitmaken van een zakelijke zekerheidsovereenkomst met betrekking tot financiële instrumenten, of;

2° de belastingplichtige zijn fiscale woonplaats heeft buiten een lidstaat van de Europese Unie, een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of een staat waarmee België een overeenkomst tot vermijding van dubbele belastingen dat voorziet in de uitwisseling van informatie en wederzijds invorderingsbijstand heeft afgesloten en niet voldaan wordt aan de in het derde lid bedoelde voorwaarde.

In de gevallen bedoeld in de artikelen 92, § 2, 2°, en 222/1, tweede lid, kan op het verzoek van de belastingplichtige wiens woonplaats, zetel van fortuin of zetel van beheer of bestuur werd overgedragen naar een andere dan in het eerste lid bedoelde Staat, een uitstel van betaling worden toegekend indien deze belastingplichtige een afdoende zekerheid tot betaling van het verschuldigde bedrag verstrekt.

Het toegekende uitstel van betaling als bedoeld in het derde lid vervalt wanneer de financiële activa onder bezwarende titel overgedragen worden of het voorwerp uitmaken van een zakelijke zekerheidsovereenkomst met betrekking tot financiële instrumenten.

§ 2. La personne visée au paragraphe 1^{er} doit remplir au moins l'une des conditions supplémentaires suivantes pour que l'obligation visée au paragraphe 1^{er} s'applique :

1° être résidente fiscale de Belgique ;

2° disposer d'un établissement stable en Belgique par l'intermédiaire duquel les services liés aux opérations visées au paragraphe 1^{er} sont fournis ;

3° être constituée en Belgique ou régie par le droit belge ;

4° être inscrite auprès d'une organisation professionnelle en lien avec la fourniture de services juridiques, fiscaux ou de conseil en Belgique.

§ 3. Les informations visées au paragraphe 1^{er} concernent les éléments suivants :

1° le prix obtenu en espèces, en titres ou sous toute autre forme pour les actifs financiers transférés ;

2° les données d'identification, visées à l'article 307, § 2/2, alinéa 2, a) et b), des acheteurs et des vendeurs.

Dans le seul but de respecter les obligations du présent article, les personnes visées au paragraphe 1^{er} ont l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ou du registre d'attente pour identifier le contribuable pour qui elles proposent, mettent en place, rendent disponible pour mise en oeuvre ou gèrent la mise en oeuvre d'une opération visée à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°, a) ou b).

§ 4. Lorsque plusieurs personnes visées au paragraphe 1^{er} sont impliquées dans la même opération, toutes les personnes impliquées doivent fournir les informations visées au paragraphe 1^{er} relatives à cette opération.

Une personne est libérée de l'obligation de fournir des informations si elle peut apporter la preuve écrite qu'une autre personne a déjà fourni les informations visées au paragraphe 3.

Lorsqu'une personne visée au paragraphe 1^{er}, qui n'est pas avocat, est tenue au secret professionnel, elle est obligée d'informer les autres personnes concernées visées au paragraphe 1^{er}, par écrit et de manière motivée, qu'elle n'est pas en mesure de remplir l'obligation de divulgation, de sorte que cette obligation de divulgation incombe automatiquement aux autres personnes concernées.

§ 5. Le Roi détermine le formulaire par lequel les personnes visées au paragraphe 1^{er} doivent se conformer à l'obligation contenue dans la présente disposition."

Art. 31. L'article 413/1 du même Code, inséré par la loi du 1^{er} décembre 2016 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2025, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :

"§ 6. Un report de paiement est accordé sur la quotité restant due de l'impôt sur les revenus se rapportant aux plus-values réalisées dans les cas visés aux articles 92, § 2, 2°, et 222/1, alinéa 2, lorsque le contribuable a transféré son domicile, le siège de sa fortune ou son siège de direction ou d'administration vers un autre État membre de l'Union européenne, un autre État membre de l'Espace économique européen, ou un État avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition prévoyant un échange d'informations et l'assistance mutuelle en matière de recouvrement.

Le report de paiement visé à l'alinéa 1^{er} cesse lorsque :

1° les actifs financiers sont transférés à titre onéreux ou font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle portant sur des instruments financiers, ou ;

2° le contribuable a sa résidence fiscale en dehors d'un État membre de l'Union européenne, d'un État membre de l'Espace économique européen ou d'un État avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition prévoyant l'échange d'informations et l'assistance mutuelle en matière de recouvrement et que la condition énoncée à l'alinéa 3 n'est pas remplie.

Dans les cas visés aux articles 92, § 2, 2°, et 222/1, alinéa 2, un report de paiement peut être accordé à la demande du contribuable dont le domicile, le siège de fortune ou le siège de direction ou d'administration a été transféré dans un État autre que celui visé à l'alinéa 1^{er}, si ce contribuable constitue une garantie suffisante pour le paiement de la somme due.

Le report de paiement accordé tel que visé à l'alinéa 3 cesse lorsque les actifs financiers sont transférés à titre onéreux ou font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle portant sur des instruments financiers.

Het behoud van het uitstel van betaling als bedoeld in het eerste en het derde lid wordt jaarlijks onderworpen aan de voorwaarde dat de belastingplichtige een attest bezorgt waarin hij bevestigt niet te voldoen aan de voorwaarden bedoeld in respectievelijk het tweede lid of het vierde lid.

De betalingsverplichting waarop het uitstel van betaling overeenkomstig het eerste en het derde lid van deze bepaling werd toegekend, vervalt:

1° hetzij wanneer de belastingplichtige zijn woonplaats, zetel van fortuin of zetel van bestuur of beheer binnen de 24 maanden opnieuw in België vestigt;

2° hetzij na het verstrijken van een periode van 24 maanden na de overdracht van zijn woonplaats, zetel van fortuin of zetel van bestuur of beheer naar het buitenland.

Wanneer de in het tweede lid, 1°, bedoelde situatie zich voordoet, vervalt het uitstel van betaling ten belope van het nog verschuldigde gedeelte van de inkomstenbelasting dat betrekking heeft op de financiële activa die onder bezwarende titel zijn overgedragen of die het voorwerp uitmaken van een zakelijke zekerheidsovereenkomst of financiële instrumenten. Wanneer in het tweede lid, 2°, bedoelde situatie zich voordoet, vervalt het uitstel van betaling volledig.

De Koning bepaalt welke elementen het in het vijfde lid bedoelde attest moet bevatten, alsook binnen welke termijn de belastingplichtige dit attest aan de administratie moet bezorgen."

Art. 32. In artikel 466 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 juli 2025, wordt het tweede lid aangevuld met de woorden " , en met het gedeelte van de belasting dat betrekking heeft op de diverse inkomsten als bedoeld in artikel 90, eerste lid, 9°".

Art. 33. De Koning wijzigt in voorkomend geval het in artikel 96/2, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde bedrag zodat het na toepassing van artikel 178 van hetzelfde Wetboek gelijk is aan 1.000 euro voor de inkomsten die worden betaald of toegekend in 2027. Onverminderd de toepassing van artikel 178 van hetzelfde Wetboek, blijft het aldus gewijzigde bedrag van toepassing op de inkomsten die vanaf 1 januari 2027 worden betaald of toegekend.

Art. 34. Ten laatste op 31 augustus 2026 dient de toepassing van artikel 265/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, kenbaar te worden gemaakt door de titularissen bedoeld in hetzelfde artikel aan de schuldenaars van de roerende voorheffing bedoeld in artikel 261, eerste lid, 5°, van hetzelfde Wetboek. De keuze is van toepassing op het gehele inkomstenjaar 2026.

In afwijking van artikel 412, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, is de roerende voorheffing op de inkomsten bedoeld in artikel 90, eerste lid, 9°, c), van hetzelfde Wetboek, die tussen 1 juni 2026 en 31 augustus 2026 toegekend of betaalbaar gesteld worden, uiterlijk op 30 november 2026 verschuldigd.

Voor meerwaarden op financiële activa bedoeld in artikel 92, § 1, b), van hetzelfde Wetboek, die worden betaald of toegekend van 1 juni 2026 tot 31 augustus 2026 wordt voor de toepassing van artikel 265/1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek de belastingplichtige geacht uitdrukkelijk aan de betreffende schuldenaar bedoeld in artikel 261, eerste lid, 5°, van hetzelfde Wetboek, te hebben meegedeeld dat hij zijn inkomsten niet aan de inhouding van de roerende voorheffing wenst te onderwerpen. De inhouding van de roerende voorheffing op deze inkomsten kan enkel gebeuren op uitdrukkelijk verzoek van de belastingplichtige aan de tussenpersoon zoals bedoeld in artikel 261, eerste lid, 5°, van hetzelfde Wetboek.

Art. 35. Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2026.

De inhouding van de roerende voorheffing zoals bedoeld in artikel 261, eerste lid, 5°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd bij artikel 22 van deze wet, vindt plaats vanaf 1 juni 2026.

Op het verzoek van alle titularissen van de rekening of de rechthebbende, kan, voor de periode die aanvangt op 1 januari 2026 en afloopt op 31 mei 2026, door een in artikel 261, eerste lid, 5° van hetzelfde Wetboek bedoelde schuldenaar, een bedrag equivalent aan de roerende voorheffing bedoeld in artikel 261, eerste lid, 5° van hetzelfde Wetboek worden gestort. Deze keuze moet aan de schuldenaar van de roerende voorheffing kenbaar worden gemaakt ten laatste op 31 augustus 2026.

Dit verzoek wordt beschouwd als een keuze om artikel 265/1 van hetzelfde Wetboek, niet toe te passen.

Dit bedrag dient te worden gestort ten laatste op 30 november 2026.

Le maintien du report de paiement, visé aux alinéas 1^{er} et 3, est subordonné chaque année à la condition que le contribuable fournisse une attestation confirmant qu'il ne satisfait pas aux conditions visées respectivement à l'alinéa 2 ou 4.

L'obligation de paiement pour laquelle le report de paiement a été accordé conformément aux alinéas 1^{er} et 3 cesse :

1° soit lorsque le contribuable rétablit son domicile, le siège de sa fortune ou son siège de direction ou d'administration en Belgique endéans les 24 mois ;

2° soit après l'expiration d'une période de 24 mois après avoir transféré son domicile, le siège de sa fortune ou son siège de direction ou d'administration à l'étranger.

Lorsque la situation visée à l'alinéa 2, 1°, se produit, le report de paiement cesse à concurrence de la quotité restant due de l'impôt sur les revenus se rapportant aux actifs financiers transférés à titre onéreux ou qui font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle portant sur des instruments financiers. Lorsque la situation visée à l'alinéa 2, 2°, se produit, le report de paiement cesse entièrement.

Le Roi détermine les éléments que doit contenir l'attestation visée à l'alinéa 5, ainsi que le délai endéans lequel le contribuable doit transmettre cette attestation à l'administration."

Art. 32. Dans l'article 466 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2025, l'alinéa 2 est complété par les mots " , et de la quotité d'impôt afférente aux revenus divers visés à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°".

Art. 33. Le Roi modifie, le cas échéant, le montant visé à l'article 96/2, alinéa 1^{er}, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, de telle sorte qu'il soit égal, après application de l'article 178 du même Code, à 1.000 euros pour les revenus payés ou attribués en 2027. Sans préjudice de l'application de l'article 178 du même Code, le montant ainsi modifié est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1^{er} janvier 2027.

Art. 34. Au plus tard le 31 août 2026, l'application de l'article 265/1 du Code des impôts sur les revenus 1992, doit être communiquée par les titulaires visés à ce même article aux débiteurs du précompte mobilier visés à l'article 261, alinéa 1^{er}, 5°, du même Code. Le choix est applicable à l'ensemble de l'année de revenus 2026.

Par dérogation à l'article 412, alinéa 1^{er}, du même Code, le précompte mobilier afférent aux revenus visés à l'article 90, alinéa 1^{er}, 9°, c), du même Code, attribués ou mis au paiement entre le 1^{er} juin 2026 et le 31 août 2026, est payable au plus tard le 30 novembre 2026.

Pour les plus-values sur les actifs financiers visées à l'article 92, § 1^{er}, b), du même Code, qui sont payées ou attribuées du 1^{er} juin 2026 au 31 août 2026, le contribuable est censé, pour l'application de l'article 265/1, alinéa 1^{er}, du même Code, avoir clairement exprimé au redevable concerné visé à l'article 261, alinéa 1^{er}, 5°, du même Code, qu'il ne souhaite pas soumettre ses revenus à la retenue du précompte mobilier. La retenue du précompte mobilier sur ces revenus ne peut intervenir qu'à la demande expresse du contribuable auprès de l'intermédiaire visé à l'article 261, alinéa 1^{er}, 5°, du même Code.

Art. 35. La présente loi produit ses effets le 1^{er} janvier 2026.

La retenue du précompte mobilier visée à l'article 261, alinéa 1^{er}, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel que modifié par l'article 22 de la présente loi, aura lieu à compter du 1^{er} juin 2026.

À la demande de tous les titulaires du compte ou de l'ayant droit, il peut, pour la période débutant le 1^{er} janvier 2026 et se terminant le 31 mai 2026, être versé, par le débiteur visé à l'article 261, alinéa 1^{er}, 5°, du même Code, un montant équivalent au précompte mobilier visé à l'article 261, alinéa 1^{er}, 5°, du même Code. Ce choix doit être notifié au débiteur du précompte mobilier au plus tard le 31 août 2026.

Cette demande est considérée comme un choix de ne pas appliquer l'article 265/1 du même Code.

Ce montant doit être payé au plus tard le 30 novembre 2026.

Dit bedrag equivalent aan de roerende voorheffing wordt gelijkgesteld met daadwerkelijk ingehouden roerende voorheffing zoals bedoeld in de artikelen 307, § 1/1, vierde lid, en 313, eerste lid, van hetzelfde Wetboek.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het *Belgisch Staatsblad* zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 6 april 2026.

FILIP

Van Koningswege:
De Minister van Financiën,
J. JAMBON
Met 's Lands zegel gezegeld:
De Minister van Justitie,
A. VERLINDEN

Nota

(1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be)
Stukken : K56-1244
Integraal verslag: 2 april 2026.

Ce montant équivalent au précompte mobilier est assimilé au précompte mobilier effectivement retenu tel que visé aux articles 307, § 1/1, alinéa 4, et 313, alinéa 1^{er}, du même Code.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le *Moniteur belge*.
Donné à Bruxelles, le 6 avril 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
J. JAMBON
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
A. VERLINDEN

Note

(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be)
Documents : K56-1244
Compte rendu intégral : 2 avril 2026.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2026/001758]

14 APRIL 2026. — Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Overeenkomstencommissie orthopedische technologen. — Verzekeringsinstellingen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 51, § 10;
Gelet op het voorstel van de Overeenkomstencommissie orthopedische technologen - verzekeringsinstellingen geformuleerd op 3 februari 2026;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zekerheid en Volksgezondheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. Het als bijlage bij dit besluit gevoegde huishoudelijk reglement van de Overeenkomstencommissie orthopedische technologen - verzekeringsinstellingen wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het *Belgisch Staatsblad* wordt bekendgemaakt.

Art. 3. De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 april 2026.

FILIP

Van Koningswege:
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE

Bijlage bij het koninklijk besluit van 14 april 2026 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Overeenkomstencommissie orthopedische technologen — Verzekeringsinstellingen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Bijeenroeping

Artikel 1. De Overeenkomstencommissie wordt in zitting bijeengeroepen door de Voorzitter, hetzij op zijn initiatief, hetzij op verzoek van de Minister van Sociale Zaken, het zij op verzoek van het Verzekeringscomité, hetzij op vraag van ten minste drie leden; die vraag moet schriftelijk of per e-mail worden gedaan en het onderwerp van de

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C – 2026/001758]

14 AVRIL 2026. — Arrêté royal portant approbation du Règlement d'ordre intérieur de la Commission de conventions technologues orthopédiques. — Organismes assureurs

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 51, § 10;

Vu la proposition de la Commission de conventions technologues orthopédiques – organismes assureurs du 3 février 2026 ;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Le Règlement d'ordre intérieur de la Commission de conventions technologues orthopédiques – organismes assureurs joint en annexe est approuvé.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au *Moniteur belge*.

Art. 3. La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 avril 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE

Annexe à l'arrêté royal du 14 avril 2026 portant approbation du Règlement d'ordre intérieur de la Commission de conventions technologues orthopédiques — Organismes assureurs

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

De la convocation

Article 1^{er}. La Commission de conventions se réunit sur convocation du Président, soit à son initiative, soit à la requête du Ministre des Affaires sociales, soit à la requête du Comité de l'assurance soins de santé, soit à la demande de trois membres au moins; cette demande doit être formulée par écrit ou par e-mail et mentionner l'objet de la séance;

zitting vermelden; de bijeenroeping vermeldt in elk geval de dagorde van de zitting. De Voorzitter kan zijn bijeenroepingsrecht overdragen aan een door hem aangewezen ambtenaar.

Wanneer een zitting wordt bijeengeroepen op dringend verzoek van ten minste drie leden, heeft zij plaats binnen de acht werkdagen na dit verzoek.

Art. 2. De leden worden per e-mail bijeengeroepen en de bijeenroeping wordt ondertekend hetzij door de Voorzitter, hetzij door de Secretaris, hetzij door de Adjunct-Secretaris in afwezigheid van de Secretaris of door de door hem aangewezen ambtenaar.

De bijeenroepingen worden verzonden ten minste drie werkdagen vóór de datum van de zitting.

Zetel

Art. 3. De zittingen vinden plaats op de hoofdzetel van de Dienst geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering of op de in de uitnodiging gecommuniceerde locatie en/of op afstand met behulp van geschikte software. Ze zijn niet openbaar.

De leden van de Commissie, de eventuele experten en de agenten van het RIZIV die de zittingen bijwonen, zijn ertoe gehouden het vertrouwelijk karakter van de behandelde documenten alsmede van de beraadslagingen te eerbiedigen.

Art. 4. De werkende leden en de plaatsvervangende leden aangewezen door hun organisatie, en wier contactgegevens aan het Secretariaat meegedeeld worden, worden ter zitting opgeroepen.

Een lid dat bevoegd is om zitting te houden, mag zich echter met de instemming van de Voorzitter en van zijn groep laten bijstaan door ieder persoon die hij aanwijst: het aantal van die experten mag echter zonder de instemming van de Commissie niet hoger zijn dan vijf voor ieder van de vertegenwoordigde groepen. Het begrip groep geldt afzonderlijk voor alle vertegenwoordigers van de vertegenwoordigers van de zorgverleners samen en alle vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen samen.

Voorts kan de Commissie met het oog op het behandelen van bijzondere technische problemen, personeelsleden van het RIZIV of ieder persoon van wie zij oordeelt dat hij haar kan voorlichten, ter zitting oproepen.

Art. 5. De Commissie houdt deugdelijk zitting indien van elke groep ten minste vijf leden aanwezig zijn die gemachtigd zijn zitting te houden.

Agenda

Art. 6. De agenda van de zittingen wordt vastgesteld door de Voorzitter en komt voor in de bijeenroeping. Wanneer evenwel een zitting wordt bijeengeroepen op verzoek van ten minste drie leden, herneemt de agenda in elk geval de punten van het verzoek.

Alleen de aangelegenheden welke aan de agenda zijn ingeschreven worden besproken; de volgorde van de behandeling ervan kan worden gewijzigd indien de meerderheid van de leden van elke groep daartoe de wens uitdrukt.

De Commissie mag echter bij gewone meerderheid in beide groepen, beslissen een punt in bespreking te brengen dat niet op de agenda voorkomt. In dat geval mag de definitieve stemming pas plaatshebben in de eerste daaropvolgende zitting, behoudens wanneer, indien alle leden aanwezig zijn, de Commissie daarover anders beslist.

Stemmingen

Art. 7. Alleen de werkende leden en de plaatsvervangende leden die ze vervangen zijn stemgerechtigd. De stemmingen geschieden bij handopheffing. Er wordt geheim gestemd wanneer dat door ten minste drie leden wordt gevraagd.

Art. 8. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de leden die aan de stemming deelnemen; er wordt geen rekening gehouden met de onthoudingen. De uiteindelijke sluiting van de overeenkomst is slechts verworven indien ze door ten minste zes leden van elke van beide groepen is goedgekeurd; onthoudingen zijn niet toegelaten.

Ingeval de leden bij een stemming niet in gelijk aantal in elk van beide groepen aanwezig zijn, onthouden het of de jongste leden van de overvallige partij zich om de pariteit te herstellen.

Secretariaat en notulen

Art. 9. Een Secretaris en een Adjunct-secretaris worden aangewezen door de Leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging.

dans tous les cas, la convocation mentionne l'ordre du jour de la séance. Le Président peut déléguer son pouvoir de convocation à un fonctionnaire désigné par lui.

Lorsqu'une séance est convoquée à la demande urgente de trois membres au moins, elle a lieu dans les huit jours ouvrables qui suivent cette demande.

Art. 2. Les membres sont convoqués par e-mail, sous la signature soit du Président, soit du Secrétaire ou, en cas d'absence de celui-ci du Secrétaire adjoint ou du fonctionnaire désigné par lui.

Les convocations sont envoyées au moins trois jours ouvrables avant la date de la séance.

Du siège

Art. 3. Les séances ont lieu au siège du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou au lieu communiqué dans la convocation, et/ou à distance au moyen d'un logiciel adapté. Elles ne sont pas publiques.

Les membres de la Commission, les experts éventuels et les agents de l'INAMI qui assistent aux séances sont tenus de respecter le caractère confidentiel des documents traités ainsi que des délibérations.

Art. 4. Les membres effectifs et les membres suppléants, désignés par leur organisation et dont les coordonnées sont communiquées au Secrétariat de la Commission, sont convoqués aux séances.

Un membre habilité à siéger peut cependant, avec l'accord du Président et de son groupe, se faire assister par toute personne qu'il désigne: le nombre de ces experts ne peut toutefois sans l'accord de la Commission dépasser cinq pour chacun des groupes représentés, la notion de groupe s'appliquant séparément à l'ensemble des représentants des dispensateurs de soins et à l'ensemble des représentants des organismes assureurs.

D'autre part, la Commission peut, pour l'examen de problèmes techniques particuliers, inviter en séance des membres du personnel de l'INAMI ou toute personne qu'elle juge susceptible de pouvoir l'éclairer.

Art. 5. La Commission siège valablement lorsqu'elle réunit au moins dans chaque groupe cinq des membres habilités à siéger.

De l'ordre du jour

Art. 6. L'ordre du jour des séances est fixé par le Président et figure sur la convocation. Cependant dans le cas où une séance est convoquée à la demande de trois membres au moins, l'ordre du jour reprend en tout cas l'objet de la demande.

Seules les questions reprises à cet ordre du jour sont discutées, l'ordre de leur examen pouvant être modifié si la majorité des membres de chaque groupe en exprime le souhait.

La Commission peut toutefois décider, dans les conditions de la majorité simple dans chaque groupe, de mettre en discussion un point non repris à l'ordre du jour. Dans ce dernier cas, le vote décisif ne peut intervenir qu'au cours de la séance immédiatement ultérieure, sauf si, tous les membres étant présents, la Commission en décide autrement.

Des votes

Art. 7. Seuls les membres effectifs et les membres suppléants qui les remplacent ont voix délibérative. Les votes ont lieu à main levée. Ils ont lieu au scrutin secret lorsque trois membres au moins le demandent.

Art. 8. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres participant au vote, compte non tenu des abstentions. Toutefois, la conclusion finale de la convention n'est acquise que si le vote réunit six voix au moins dans chacun des deux groupes, les abstentions n'étant pas admises.

Dans le cas où, au moment d'un vote, les membres ne sont pas présents en nombre égal dans chacun des deux groupes, le ou les plus jeunes membres de la partie en surnombre sont tenus de s'abstenir pour rétablir la parité.

Du secrétariat et des procès-verbaux

Art. 9. Un Secrétaire et un Secrétaire adjoint sont désignés par le Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé.

Het Secretariaat is belast met de reservering van de vergaderzalen, de verzending van de uitnodigingen per e-mail, alle aspecten met betrekking tot de praktische organisatie van de zitting en het opstellen van de notulen ervan. Die worden zo snel mogelijk en in principe vóór de zitting die volgt op die waarover de notulen gaan, in het Frans en in het Nederlands, aan de werkende en plaatsvervangende leden opgestuurd.

Art. 10. De notulen van een zitting worden op de volgende zitting ter goedkeuring voorgelegd in zoverre ze ten minste drie werkdagen vóór de dag van die zitting aan de leden zijn toegezonden. Zo niet, wordt het onderzoek met het oog op de goedkeuring ervan verdaagd tot de eerste daaropvolgende zitting. De notulen worden door de Voorzitter en de Secretaris of, in geval van afwezigheid van deze, door de Adjunct-secretaris getekend.

Art. 11. In geval de Voorzitter verhinderd is, zit de plaatsvervangende Voorzitter de zitting voor.

Raadpleging per email

Art. 12. Voor de minder belangrijke dringende zaken is de Voorzitter gemachtigd om de leden per e-mail te raadplegen. Het Secretariaat van de Nationale commissie is belast met die raadpleging. De antwoordtermijn wordt vastgelegd door de Voorzitter en mag niet minder dan 3 werkdagen (zater-, zon- en feestdagen van de Federale administratie worden niet als werkdagen beschouwd).

Wanneer ten minste drie stemgerechtigde leden van een van de twee groepen de Voorzitter binnen die termijn van drie werkdagen meedelen dat ze een schriftelijke raadpleging weigeren, wordt het betrokken punt op de agenda van de eerstkomende zitting van de Commissie geplaatst.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 14 april 2026.

FILIP

Van Koningswege:

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE

Le Secrétariat est chargé de la réservation des salles de réunion, de l'envoi des convocations par e-mail, de tout point concernant l'organisation pratique de la séance et de la rédaction des procès-verbaux des séances. Ceux-ci sont adressés aux membres effectifs et aux membres suppléants en français et en néerlandais, dès que possible et en principe avant la tenue de la séance qui suit celle concernée par le procès-verbal.

Art. 10. Les procès-verbaux relatifs à une séance sont soumis pour approbation à la séance suivante, pour autant qu'ils aient été adressés aux membres au moins trois jours ouvrables avant la date de cette séance. Dans le cas contraire, l'examen en vue de leur approbation est reporté à la séance immédiatement ultérieure. Les procès-verbaux sont signés par le Président de séance et par le Secrétaire ou, en cas d'absence de celui-ci, par le Secrétaire adjoint.

Art. 11. En cas d'empêchement du Président, le Président suppléant préside la séance.

De la consultation par email

Art. 12. Pour les affaires urgentes d'une importance mineure, le Président est autorisé à procéder à la consultation des membres par e-mail. Cette consultation est assurée par le Secrétariat de la Commission. Le délai dans lequel une réponse est demandée est fixé par le Président et ne peut être inférieur à 3 jours ouvrables (les samedis, dimanches et jours fériés de l'Administration fédérale ne sont pas considérés comme jours ouvrables).

Lorsque trois membres au moins de l'un des deux groupes ayant voix délibérative, informent le Président dans ce délai de trois jours ouvrables qu'ils refusent la consultation écrite, le point concerné est inscrit à l'ordre du jour de la plus prochaine séance de la Commission.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 avril 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

[C – 2026/002868]

8 MAART 2026. — Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw IDA ter ondersteuning van de uitbreiding van een pilootproject “tools alcohol” in de algemene ziekenhuizen”

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Financiewet voor het begrotingsjaar 2026 van 19 december 2025;

Overwegende de wet van 22 mei 2003 houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Overwegende het projectvoorstel ingediend op 6 februari 2026 door vzw IDA bij de Minister van Volksgezondheid, dat de doelstellingen, de fasering en de budgettering van het project “tools en zorgpad alcohol in de algemene ziekenhuizen” herneemt;

Overwegende het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën gegeven op 24 februari 2026;

Op voordracht van de Minister van Volksgezondheid;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. § 1. Een toelage van 233.856 € ten laste van basisallocatie BA 25 51 42 33 00 01, van de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, hierna FOD VVVL genoemd, begrotingsjaar 2026, wordt toegekend aan de vzw IDA, Vanderlindenstraat 15 - 1030 Brussel, rekeningnummer: IBAN: BE79 7350 1631 9933; BIC: KREDBEBB, (ondernemingsnummer: BE 0885.147.368) voor haar opdracht beschreven in artikel 4.

§ 2. Dit bedrag heeft betrekking op de periode van 1 mei 2026 tot en met 30 april 2027 voor de zes ziekenhuizen bepaald in artikel 4.

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

[C – 2026/002868]

8 MARS 2026. — Arrêté royal octroyant un subside à l'A.S.B.L. IDA à l'appui de l'élargissement d'un projet pilote «dispositif alcool» dans les hôpitaux généraux»

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de Finances pour l'année budgétaire 2026 du 19 décembre 2025 ;

Considérant la loi du 22 mai 2003 portant sur l'organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124 ;

Considérant la proposition de projet introduite le 6 février 2026 par IDA A.S.B.L. auprès du Ministre de la Santé publique reprenant les objectifs, l'échelonnement et le budget du projet «dispositif alcool dans les hôpitaux généraux» ;

Considérant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, l'article 1^{er} ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 24 février 2026 ;

Sur la proposition du Ministre de la Santé Publique ;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. § 1^{er}. Un subside de 233.856 €, imputable à l'allocation de base AB 25 51 42 33 00 01, du budget du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, ci-après dénommé SPF SPSCAE, année budgétaire 2026, est alloué à IDA A.S.B.L., rue Vanderlinden 15 - 1030 Bruxelles, n° de compte : IBAN : BE79 7350 1631 9933 ; BIC : KREDBEBB (n° entreprise : BE 0885.147.368) pour sa mission décrite à l'article 4.

§ 2. Ce montant porte sur la période du 1^{er} mai 2026 jusqu'au 30 avril 2027 inclus pour les six hôpitaux visés à l'article 4.

Art. 2. § 1^{er}. De betaling van het in artikel 1, § 1, bedoelde bedrag zal gebeuren in twee schijven:

1° maximum 85 % van het in artikel 1 bedoelde bedrag. Voor deze betaling moet de begunstigde een ondertekende en gedateerde schuldvordering indienen bij de FOD VVVL, Stafdienst Budget en Beheerscontrole, via invoice (invoice@health.fgov.be), en dit ten vroegste na publicatie van dit besluit in het *Belgisch Staatsblad*;

2° maximum 15 % van het in artikel 1 bedoelde bedrag. Voor deze betaling moet de begunstigde een ondertekende en gedateerde schuldvordering, voorzien van de formule “waar en echt verklaard”, de totaliteit aan stukken voor de verantwoording van reeds ontvangen bedragen, zoals bedoeld in 1°, en het gevraagde bedrag, zoals bedoeld in dit 2° indienen bij de FOD VVVL, Stafdienst Budget en Beheerscontrole, via invoice (invoice@health.fgov.be) en een activiteitenrapport zoals bedoeld in artikel 5 bij het Directoraat-generaal Gezondheidszorg, FOD VVVL Galileelaan, 5/2 1210 Brussel, en dit ten vroegste op 1 mei 2027 en ten laatste op 1 november 2027.

§ 2. De betaling van de tweede schijf gebeurt uitsluitend voor het door de bevoegde titularis goedgekeurde bedrag op basis van de ingediende stukken, en op basis van het budget opgenomen in het voorstel. De bevoegde titularis kan bijkomende stukken opvragen voor de verantwoording van de bedragen.

§ 3. De betaling van de verschuldigde bedragen, of delen hiervan, gebeurt uitsluitend op voorwaarde dat aan de vereisten voorzien in artikel 2, 3, 4 en 5 voldaan wordt. Indien niet voldaan kan worden aan de vereisten van dit besluit, dan moet de vraag om afwijking rechtstreeks en onmiddellijk aan de FOD VVVL, DG Gezondheidszorg gericht worden, die deze aanvraag vervolgens zal onderzoeken en kan goedkeuren.

§ 4. Overeenkomstig artikel 123 van de wet van 22 mei 2003 betreffende de algemene organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat, zal, in het kader van het project “zorgpad alcohol in de algemene ziekenhuizen”, het niet benutte gedeelte door de begunstigde worden terugbetaald aan de FOD VVVL, op het bankrekeningnummer IBAN rekening BE42 6792 0059 1754 (BIC/SWIFT: PCHQBEBB) op naam van ‘Diverse Ontvangsten’.

Art. 3. § 1. Het begeleidingscomité is samengesteld uit leden van de Cel Geestelijke Gezondheids- en Verslavingszorg van het DG Gezondheidszorg van de FOD VVVL, en de projectverantwoordelijken van het project “zorgpad alcohol in de algemene ziekenhuizen”. Deskundigen ter zake kunnen ook uitgenodigd worden om deel te nemen aan dit comité.

§ 2. De twee coördinatoren (één Franstalige en één Nederlandstalige) hebben onder andere tot opdracht actief deel te nemen aan de vergaderingen, die worden georganiseerd door het begeleidingscomité.

De taak van het begeleidingscomité bestaat erin om:

1° de relaties en de overdracht van de gegevens tussen de verschillende diensten van de FOD VVVL en de zes ziekenhuizen bepaald in artikel 4 te faciliteren;

2° over de stand van de werkzaamheden te waken.

Met dat doel worden er regelmatig vergaderingen georganiseerd.

Art. 4. § 1. Het doel is de opsporing en behandeling voor patiënten met riskant en problematisch alcoholgebruik in algemene ziekenhuizen te verbeteren. Om dit doel te bereiken moeten de ziekenhuizen bedoeld in artikel 4, § 2 zich engageren om onder andere te investeren in de opleiding en sensibilisering van het zorgpersoneel, en tegelijk medisch-psychosociale ondersteuning te bieden door de bestaande intra- en extramurale netwerken te versterken. Het project wil ook bijdragen tot de formalisering van een zorgpad alcohol (stappen te ondernemen en mogelijke doorverwijzing). Dit omvat het nastreven van een ideaal zorgpad voor een optimale behandeling van een patiënt met problematisch of riskant alcoholgebruik. Het is belangrijk te vermelden dat het doel van het project niet is om een nieuw team voor de opvolging van patiënten met alcoholproblemen samen te stellen, maar wel om de bestaande gezondheidszorgteams te ondersteunen en de nodige tools te geven zodat zij zelf patiënten met alcoholproblemen beter kunnen begeleiden.

§ 2. Dit koninklijk besluit heeft betrekking op de volgende ziekenhuizen:

1° Hôpital Saint-Pierre Ottignies

Avenue Reine Fabiola 9, 1340 Ottignies;

2° CHU Brugmann

Place Van Gehuchten 4, 1020 Bruxelles;

Art. 2. § 1^{er}. Le paiement du montant visé à l'article 1^{er}, § 1^{er}, s'effectuera en deux tranches :

1° maximum 85 % du montant tel que visé dans l'article 1^{er}. Pour ce paiement le bénéficiaire dépose une déclaration de créance signée et datée au SPF SPSCAE, Service Budget et Contrôle de la Gestion, via Invoice (invoice@health.fgov.be) et ceci au plus tôt après la publication de cet arrêté royal au *Moniteur belge* ;

2° maximum 15 % du montant tel que visé dans l'article 1^{er}. Pour ce paiement le bénéficiaire dépose une déclaration de créance signée, datée et pourvue de la formule « sincère et conforme », la totalité des pièces pour la justification des montants déjà reçus, tels que visés au 1°, et du montant demandé, tel que visé au 2° au SPF SPSCAE, Service Budget et Contrôle de la Gestion, via Invoice (invoice@health.fgov.be) et un rapport d'activités tel que visé à l'article 5 à la Direction générale Soins de santé, SPF SPSCAE, Avenue Galilée, 5/2, 1210 Bruxelles, et ceci au plus tôt le 1^{er} mai 2027 et au plus tard le 1^{er} novembre 2027.

§ 2. Le paiement de cette deuxième tranche ne s'effectuera que pour le montant approuvé par le titulaire compétent sur base des pièces déposées, et sur base du budget repris dans la proposition. Le titulaire compétent peut demander des pièces supplémentaires pour la justification des montants.

§ 3. Le paiement des montants dus, ou de parties de ceux-ci, est effectué exclusivement à la condition qu'il soit satisfait aux exigences prévues aux articles 2, 3, 4 et 5. S'il ne peut être satisfait aux exigences de cet arrêté, la demande de dérogation doit alors être adressée directement et immédiatement au SPF SPSCAE, DG Soins de Santé, qui examine ensuite cette demande et peut l'approuver.

§ 4. En vertu de l'article 123 de la loi du 22 mai 2003 portant sur l'organisation générale du budget et de la comptabilité de l'état fédéral, le bénéficiaire remboursera au SPF SPSCAE, dans le cadre du projet «dispositif alcool dans les hôpitaux généraux», la partie non exploitée sur le compte IBAN BE42 6792 0059 1754 (BIC/SWIFT : PCHQBEBB) au nom de 'Recettes diverses'.

Art. 3. § 1^{er}. Le comité d'accompagnement est composé de membres de la Cellule Soins de Santé mentale et Assuétudes de la DG Soins de Santé du SPF SPSCAE, et des responsables du projet « dispositif alcool dans les hôpitaux généraux ». Des experts en la matière peuvent également être invités à participer à ce comité.

§ 2. Les deux coordinateurs (un francophone et un néerlandophone) auront pour mission, entre autres, de participer activement aux réunions organisées par le comité d'accompagnement.

Le rôle du comité d'accompagnement consiste à :

1° faciliter les relations et la transmission des renseignements entre les différents services du SPF SPSCAE et les six hôpitaux visés à l'article 4 ;

2° surveiller l'état des travaux.

Dans ce but, des réunions seront régulièrement organisées.

Art. 4. § 1^{er}. L'objectif est d'améliorer la détection et la prise en charge des personnes présentant une problématique éthylique en hôpital général. Pour atteindre cet objectif, les hôpitaux visés à l'article 4 § 2 doivent s'engager à investir, entre autres, dans la formation et la sensibilisation du personnel soignant, tout en offrant un soutien médico-psycho-social par le renforcement des ressources intra et extrahospitalières existantes. Le projet a également pour but d'aider à la formalisation d'un trajet de soins alcool (que faire et où orienter). Cela inclut la recherche d'un trajet de soins idéal pour le traitement optimal d'un patient ayant une consommation problématique ou à risque d'alcool. Il est important de noter que le but du projet n'est pas d'assurer tous les suivis alcool en lieu et place des équipes soignantes mais bien de leur fournir du soutien et des outils pour qu'ils puissent, par eux-mêmes, prendre en charge les patients avec une problématique alcool.

§ 2. Cet arrêté royal concerne les hôpitaux suivants :

1° Hôpital Saint-Pierre Ottignies

Avenue Reine Fabiola 9, 1340 Ottignies ;

2° CHU Brugmann

Place Van Gehuchten 4, 1020 Bruxelles ;

3° Klinik Sankt-Josef Sankt-Vith
Klosterstraße 9 à 4780 Sankt-Vith

4° Jan Yperman Ziekenhuis
Briekestraat 12, 8900 Ieper;

5° Jessa Ziekenhuis
Salvatorstraat 20, 3500 Hasselt

6° Vitaz
Moerlandstraat 1, 9100 Sint-Niklaas

§ 3. In elk ziekenhuis bepaald in in artikel 4, § 2 zal een lokale projectmedewerker (halftijds) aangesteld worden die verantwoordelijk is voor:

- 1° Organisatie van opleiding en/of bijscholing in screening en behandeling van alcoholproblemen voor medisch en paramedisch personeel;
- 2° Sensibilisering van het personeel (inclusief deelname aan teamvergaderingen);
- 3° Het beantwoorden van vragen van zorgverleners over complexe casussen m.b.t. alcoholproblematieken;
- 4° Het opzetten van een zorgpad alcohol:
 - Vastleggen van procedures en richtlijnen
 - Uitwerken van het zorgpad voor patiënten met alcoholproblemen (stappen te ondernemen, verwijzing), inclusief het versterken van mogelijke partnerschappen
 - Instrumenten ontwikkelen, verspreiden en promoten;
- 5° Oprichting van een werkgroep 'alcohol' binnen het ziekenhuis waarin de meest relevante partners die rond dit thema werken samengebracht worden;
- 6° Ontwikkeling van een netwerk met externe partners ter bevordering van de verwijzing van patiënten;
- 7° Deelnemen aan de projectevaluatie;
- 8° Deelname aan interregionale en nationale uitwisselingsmomenten die door de coördinatoren georganiseerd worden.

Art. 5. Het activiteitenrapport omvat minstens de volgende punten:

- 1° Een beschrijving van de filosofie en de doelstellingen van het project, en een beschrijving en argumentering van eventuele wijzigingen hiervan in de loop van het project;
- 2° De realisaties van het project;
- 3° Een overzicht van bijgewoonde congressen, vormingen, opleidingen, ...;
- 4° Een beschrijving van het aantal deelnemers aan de opleidingen en een raming van het aantal getroffen patiënten;
- 5° Een beschrijving van de manier waarop het project zich intern (in de instellingen) en eventueel extern (onder andere naar andere instellingen) bekend maakt;
- 6° Een gedetailleerde beschrijving van het personeel, met minstens volgende punten:
 - a) opleiding;
 - b) soort overeenkomst;
 - c) anciënniteit;
 - d) relevante kwalificaties;
- 7° Een financiële balans: personeels- en andere kosten gedaan in het kader van dit project;
- 8° Beleidsaanbevelingen;

Art. 6. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 maart 2026.

FILIP

Van Koningswege:
De Minister van Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE

3° Klinik Sankt-Josef Sankt-Vith
Klosterstraße 9 à 4780 Sankt-Vith

4° Jan Yperman Ziekenhuis
Briekestraat 12, 8900 Ieper ;

5° Jessa Ziekenhuis
Salvatorstraat 20, 3500 Hasselt

6° Vitaz
Moerlandstraat 1, 9100 Sint-Niklaas

§ 3. Un gestionnaire alcool sera engagé à mi-temps dans chaque hôpital visé à l'article 4 § 2 et celui-ci aura pour missions de :

- 1° Organiser des formations et/ou formations continuées en matière de détection et prise en charge des problèmes d'alcool pour le personnel médical et paramédical ;
- 2° Sensibiliser le personnel (notamment via la présence lors des réunions d'équipe) ;
- 3° Répondre aux questions des intervenants de soins concernant les difficultés rencontrées dans la prise en charge des patients alcool ;
- 4° Mettre en place un circuit de soins alcool :
 - Etablir des procédures et des guidelines
 - Déterminer le trajet de soins (que faire et où orienter) d'un patient avec un problème d'alcool en renforçant notamment les partenariats possibles
 - Développer, diffuser et promouvoir les outils d'aide ;
- 5° Mettre en place un groupe de travail alcool au sein de l'hôpital regroupant les partenaires alcool les plus pertinents ;
- 6° Favoriser le réseau externe alcool pour améliorer les orientations ;
- 7° Participer à l'évaluation du projet ;
- 8° Participer aux concertations inter-régionales et nationales organisées par les coordinateurs.

Art. 5. Le rapport d'activités contiendra au minimum les points suivants :

- 1° Une description de la philosophie et des objectifs du projet et une description et une argumentation des éventuelles modifications qui y ont été apportées en cours de projet ;
- 2° Les réalisations du projet ;
- 3° Un aperçu de la présence aux congrès, formations, ... ;
- 4° Une description du nombre de participants aux formations et une estimation du nombre de patients touchés ;
- 5° Une description de la manière dont le projet se fait connaître sur le plan interne (au sein des institutions) et éventuellement sur le plan externe (notamment vis-à-vis d'autres institutions) ;
- 6° Une description détaillée du personnel, reprenant au moins les points suivants :
 - a) formation ;
 - b) type de contrat ;
 - c) ancienneté ;
 - d) qualifications pertinentes ;
- 7° Un bilan financier : frais de personnel et autres engagés dans le cadre de ce projet ;
- 8° Des recommandations stratégiques ;

Art. 6. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN
EN LEEFMILIEU

[C – 2026/002481]

24 MAART 2026. — Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 1.320.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten

De Minister van Landbouw,

Gelet op de wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, dierengezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers, artikel 43;

Gelet op de financiewet voor het begrotingsjaar 2026 van 19 december 2025, programma 25.56;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 november 2015 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten, artikel 2;

Gelet op de gunstige adviezen van het Beoordelingscomité, gegeven op 10 februari 2026;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 2 maart 2026;

Overwegende het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1, vervangen bij de wet van 7 juni 1994;

Overwegende de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 33 en 121 tot 124,

Besluit:

Enig artikel. Een toelage voor een maximumbedrag van één miljoen driehonderd-twintigduizend euro (1.320.000 euro) waarvan vierhonderdachtigduizend euro (480.000 euro) ten laste van de basisallocatie 25 5623 4140 01, vijfhonderdzeventigduizend euro (570.000 euro) ten laste van basisallocatie 25 5623 4500 01 en tweehonderdzeventigduizend euro (270.000 euro) ten laste van de basisallocatie 25 5623 4500 02 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, wordt toegekend aan de begunstigden volgens de tabel opgenomen in bijlage.

Brussel, 24 maart 2026.

D. CLARINVAL

BIJLAGE bij het ministerieel besluit van 24 maart 2026 tot toekenning van een toelage van 1.320.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
ET ENVIRONNEMENT

[C – 2026/002481]

24 MARS 2026. — Arrêté ministériel attribuant un subside de 1.320.000 euros pour des recherches scientifiques en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux

Le Ministre de l’Agriculture,

Vu la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs, l’article 43 ;

Vu la loi de finance pour l’année budgétaire 2026 du 19 décembre 2025, programme 25.56 ;

Vu l’arrêté royal du 18 novembre 2015 fixant les conditions d’octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux, l’article 2 ;

Vu les avis favorables du Comité d’évaluation, donné le 10 février 2026 ;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 2 mars 2026 ;

Considérant l’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, l’article 1^{er}, remplacé par la loi du 7 juin 1994 ;

Considérant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral, les articles 33 et 121 à 124,

Arrête :

Article unique. Un subside d’un montant maximal d’un million trois cent vingt mille euros (1.320.000 euros) dont quatre cent quatre-vingt mille euros (480.000 euros) à charge de l’allocation de base 25 5623 4140 01, cinq cent septante mille euros (570.000 euros) à charge de l’allocation de base 25 5623 4500 01 et deux cent septante mille euros (270.000 euros) à charge de l’allocation de base 25 5623 4500 02 du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, est accordée aux bénéficiaires suivant le tableau figurant en annexe.

Bruxelles, le 24 mars 2026.

D. CLARINVAL

ANNEXE à l’arrêté ministériel du 24 mars 2026 attribuant un subside de 1.320.000 euros pour des recherches scientifiques en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux

BEGUNSTIGDEN - BENEFICIAIRES	DUUR - DURÉE	TOTAAL BUDGET - BUDGET TOTAL	TOELAGE - SUBSIDE	BETALINGEN - PAIEMENTS
RT 26/02 AMR-DRIVE Mickaël Cargnel (Sciensano) Kevin Vanneste (Sciensano) Koen De Reu (EV ILVO) Fabiana Dal Pozzo (AMCRA vzw) Cécile Boland (Sciensano) Cristina Garcia-Graells (Sciensano) Hans Steenackers (KU Leuven) Evelyne De Graef (DGZ Vlaanderen vzw) Abram Aertsen (KU Leuven) Sigrid De Keersmaecker (Sciensano)	48 maanden/mois	480.000 EUR	480.000 EUR	1e voorschot/1 ^{re} avance (2026): 100.000 EUR 2e voorschot/2e avance (2027): 90.000 EUR 3e voorschot/3e avance (2028): 86.000 EUR 4e voorschot/4e avance (2029): 84.000 EUR Saldo/Solde (2030): 120.000 EUR

RF 26/09 InSpectrum Marie-Caroline Lecrenier (CRA-W) Matthias Gosselin (HEPH-Condorcet) Patricia Renard (UNamur)	30 maanden/mois	381.500 EUR	240.000 EUR	1e voorschot/1 ^{re} avance (2026): 65.000 EUR 2e voorschot/2e avance (2027): 60.000 EUR 3e voorschot/3e avance (2028): 55.000 EUR Saldo/Solde (2029): 60.000 EUR
RF 26/20 ViRuBel Pierre Hellin (CRA-W) Sébastien Massart (ULiège) Kris De Jonghe (EV ILVO)	36 maanden/mois	330.000 EUR	330.000 EUR	1e voorschot/1 ^{re} avance (2026): 86.000 EUR 2e voorschot/2e avance (2027): 84.000 EUR 3e voorschot/3e avance (2028): 78.000 EUR Saldo/Solde (2029): 82.000 EUR
RT 26/04 SALMENV1 1 Geertrui Rasschaert (EV ILVO) Cristina Garcia-Graells (Sciensano) Evelyne De Graef (DGZ Vlaanderen vzw) Marc Saulmont (ARSIA asbl)	24 maanden/mois	270.000 EUR	270.000 EUR	1e voorschot/1 ^{re} avance (2026): 110.000 EUR 2e voorschot/2e avance (2027): 93.000 EUR Saldo/Solde (2028): 67.000 EUR

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 24 maart 2026 tot toekenning van een toelage van 1.320.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten.

De Minister van Landbouw,
D. CLARINVAL

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 24 mars 2026 attribuant un subside de 1.320.000 euros pour des recherches scientifiques en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux.

Le Ministre de l’Agriculture,
D. CLARINVAL

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2026/002911]

13 APRIL 2026. — Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 22, 11°;

Gelet op de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Na erover te hebben beraadslaagd in zijn vergadering van 13 april 2026,

Besluit:

Artikel 1. De bijlage 37 van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 wordt vervangen door de hierbij gevoegde bijlage.

Art. 2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2026.

Brussel, 13 april 2026.

De Leidend Ambtenaar,
Mickaël DAUBIE,
Directeur-generaal van de Dienst
voor geneeskundige verzorging

De Voorzitster,
A. KIRSCH

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C – 2026/002911]

13 AVRIL 2026. — Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11° de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Le Comité de l’assurance soins de santé de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité,

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l’article 22, 11° ;

Vu le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11° de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 13 avril 2026,

Arrête :

Article 1^{er}. L’annexe 37 du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11° de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacée par l’annexe ci-jointe.

Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 1^{er} janvier 2026.

Bruxelles, le 13 avril 2026.

Le Fonctionnaire Dirigeant,
Mickaël DAUBIE,
Directeur général des Soins de santé

La Présidente,
A. KIRSCH,
Présidente

BIJLAGE 37

PATIENTENFACTUUR - zorgen van xxx tot xxx	
Eventueel Logo ziekenhuis	Blz 1 van
Benaming ziekenhuis	Voornaam FAMILIENAAM
Adres	Adres
Postcode - Gemeente	Postcode - Gemeente
RIZIV-nummer	
KBO-nummer	
Contact: naam/telefoonnummer	
Factuurnummer	Facturatie-adres
Datum factuur	Voornaam FAMILIENAAM
Verzenddatum	Adres
Opnamenummer	Postcode - Gemeente
Dossiernummer	
Verzorging van/... ..uur	Ziekenfonds
tot/... ..uur	NISZ nr.
Recht op maximumfactuur in (1):	Code gerechtigde
SAMENVATTING VAN DE KOSTEN ten laste van de patiënt	
	euro
1. Kosten voor verblijf <i>of revalidatie</i>	
Uw aandeel voor het ziekenhuisverblijf <i>of revalidatie</i>	
Kamersupplement omdat u koos voor een eenpersoonskamer	
2. Forfaitair aangerekende kosten (2)	
3. Apotheek-kosten (bijvoorbeeld geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen...)	
4. Honoraria voor zorgverleners (artsen of andere verstrekkers)	
Uw aandeel voor honoraria	
Supplementen (4)	
5. Andere leveringen	
6. Ziekenvervoer	
7. Diverse kosten	
8. BTW	
Totaal van de kost ten laste van de patiënt	
Aan uw ziekenfonds wordt euro aangerekend.	
U betaalde reeds een voorschot op datum van/....	
Aangerekend <i>aan een derde</i> door het ziekenhuis	
TOTAAL NOG DOOR U TE BETALEN/terug te krijgen	
Te storten op rekening van het ziekenhuis:	
Te storten op rekening van de medische raad:	
<i>Hierna kan de verpleeginrichting de eventuele betalingsformaliteiten bepalen.</i>	

OVERSCHRIJVINGSTROOK

BIJLAGE 37 (vervolg 1)

DETAIL PATIENTENFACTUUR

Blz x van y

Voornaam FAMILIENAAM

NISZ nr.

MEDEDELING :

Ofwel

Alle verstrekkingen worden gefactureerd door het ziekenhuis; de patiënt mag geen andere factuur krijgen dan deze die wordt opgemaakt door het ziekenhuis. Uitzonderlijk kunnen bijkomende factureringen, waarvoor de gegevens nog niet beschikbaar zijn op het ogenblik van het versturen van de eerste facturering of van verbeteringen, nadien nog worden overgemaakt aan de patiënt.

Voor bijkomende uitleg of vraag om meer detail over de verstrekkingen: raadpleeg de opnameverklaring en de toelichting bij de opnameverklaring (het document dat u voor uw opname ondertekende) of wend u tot uw ziekenfonds of ziekenhuis.

Ofwel

De verstrekkingen die gefactureerd worden door de Medische Raad van het ziekenhuis staan vermeld op de "Honorariumnota", die in bijlage is gevoegd bij dit uittreksel. Uitzonderlijk kunnen bijkomende factureringen, waarvoor de gegevens nog niet beschikbaar zijn op het ogenblik van het versturen van de eerste facturering of van verbeteringen, nadien nog worden overgemaakt aan de patiënt.

Voor bijkomende uitleg of vraag om meer detail over de verstrekkingen: raadpleeg de opnameverklaring en de toelichting bij de opnameverklaring (het document dat u voor uw opname ondertekende) of wend u tot uw ziekenfonds of ziekenhuis.

1. Verblijfskosten/ revalidatiekosten/ thuishospitalisatie						
1.1. Verblijfskosten hospitalisatie of chirurgisch dagziekenhuis of partiële hospitalisatie in psychiatrie	Aantal dagen		Ten laste ziekenfonds	Ten laste van de patiënt (3)	Supplement ten laste van de patiënt (4)	
Dienst(en) Van/..../... Tot/..../...						
Kosten voor verblijf						
Eenpersoonskamer						
Collectief vakantiecamp						
1.2. Verblijfskosten daghospitalisatie	Van/..../...	Tot/..../...	Aantal	Ten laste ziekenfonds	Ten laste van de patiënt (3)	Supplement ten laste van de patiënt (4)
1.2.1. Dringende verzorging in een ziekenhuisbed, en/of toediening van geneesmiddel of van bloed/labiel bloedproduct via intraveneus infuus						
Eenpersoonskamer						
1.2.2. Maxiforfait anesthesie, forfaits dagziekenhuis, chronische pijn of dringende opname in psychiatrisch ziekenhuis						
Eenpersoonskamer						
1.2.3. Forfait gipskamer						
1.2.4. Forfait manipulatie poortkatheter						
1.2.5. Basisforfait oncologie, forfaits telemonitoring oncologie						
1.2.6. Maxiforfait mono-combi oncologie, forfait pediatrie mono-combi						
Eenpersoonskamer						
1.3. Forfait hemodialyse - peritoneale dialyse					~..... (5)	
1.4. Revalidatie						
Omschrijving						
1.5. Forfait voor nabehandeling revalidatie						
1.6. Periode thuishospitalisatie						
- Forfait initiëren thuishospitalisatie						
- Forfait per behandel dag voorbereiding en aflevering geneesmiddelen						
- Forfait per behandel dag voor zorgafstemming met de thuissituatie						
- Forfait per behandel dag voor het materiaal nodig voor toediening geneesmiddel						
Subtotaal 1 - Verblijfskosten						

Blz x van y

3. Apotheek: geneesmiddelen, parafarmacie, implantaten, medische hulpmiddelen	Code	Aantal	Ten laste ziekenfonds	Ten laste van de patiënt (3)	Supplement ten laste van de patiënt (4)
3.1. Geneesmiddelen					
Vergoedbare geneesmiddelen					
Bedrag geneesmiddelen volledig ten laste van ziekenfonds					
Bedrag geneesmiddelen deels ten laste van de patiënt					
Naam product:					
Geneesmiddelen volledig ten laste van de patiënt					
Geneesmiddelen zonder akkoord adviserend geneesheer					
Naam product:					
Niet-vergoedbare geneesmiddelen					
Naam product:					
Geneesmiddelen volledig ten laste van de patiënt waarop BTW is verschuldigd (bedrag zonder BTW)					
Naam product:					
3.2. Para farmaceutische producten					
Naam product:					
Para farmaceutische producten ten laste van de patiënt waarop BTW is verschuldigd (bedrag zonder BTW)					
Naam product:					
3.3 Implantaten, prothesen, niet implanteerbare medische hulpmiddelen					
Vergoedbare producten					
Naam product: Notificatie (8) 					
Afleveringsmarge implantaten (6)					
Veiligheidsgrens implantaten (7)					
Niet-vergoedbare producten					
Naam product: Notificatie (8) 					
Niet-vergoedbare producten volledig ten laste van de patiënt waarop BTW is verschuldigd (bedrag zonder BTW)					
Naam product:					
Subtotaal 3 - Apotheek					

BIJLAGE 37 (vervolg 3)

Blz x van y

4. Honoraria van zorgverleners (artsen en andere verstrekkers)	Datum	Code (9)	Aantal	Ten laste ziekenfonds	Ten laste van de patiënt (3)	Supplement ten laste van de patiënt (4)
4.1 Globale financiering Globaal prospectief bedrag – deel honoraria voor omschrijving Supplementen Naam verstrekker aangevraagd door naam aanvrager Omschrijving (9) (11) Basiswaarde:						
4.2 Vergoedbare honoraria Honoraria volledig ten laste van het ziekenfonds Honoraria deels ten laste van het ziekenfonds en/of met supplement Naam verstrekker aangevraagd door naam aanvrager Omschrijving (9)						
4.3 Honoraria volledig ten laste van de patiënt Naam verstrekker aangevraagd door naam aanvrager Omschrijving						
4.4 Honoraria volledig ten laste van de patiënt waarop BTW is verschuldigd (bedrag zonder BTW) Naam verstrekker aangevraagd door naam aanvrager Omschrijving						
Subtotaal 4 - Honoraria zorgverleners						

5. Andere leveringen	Code	Aantal	Ten laste ziekenfonds	Ten laste van de patiënt (3)
Omschrijving andere leveringen:				
Omschrijving andere leveringen volledig ten laste van de patiënt waarop BTW is verschuldigd (bedrag zonder BTW):				
Subtotaal 5 - Andere leveringen				

6. Ziekenvervoer	Datum	Code	Aantal km	Ten laste ziekenfonds	Ten laste van de patiënt (3)
Dringend ziekenvervoer (dienst 100/112)					
Forfait voor de eerste 10 km					
Bedrag voor de 11de tem de 20ste km					
Bedrag vanaf de 21ste km					
Forfait gebruik elektroden					
Ander ziekenvervoer met tegemoetkoming					
Ander ziekenvervoer zonder tegemoetkoming					
Subtotaal 6 - ziekenvervoer					

7. Diverse kosten	Code	Aantal		Ten laste van de patiënt (3)
Omschrijving diverse kosten:				
Omschrijving diverse kosten ten laste van de patiënt waarop BTW is verschuldigd (bedrag zonder BTW):				
Subtotaal 7 - Diverse kosten				

BIJLAGE 37 (vervolg 4)

Blz x van y

8. BTW	Statuut (10)	Bedrag EXCL. BTW	% BTW	Bedrag BTW	Ten laste van de patiënt inclusief BTW
Naam BTWplichtige en BTW-nummer					
Subtotaal 8 - BTW					

TOTALEN	Ten laste ziekenfonds	Ten laste van de patiënt	Supplement ten laste van de patiënt (4)
TOTAAL			
TOTAAL door patiënt te betalen		 EUR	
Reeds betaald voorschot op datum van .././....		 EUR	
Aangerekend aan <i>een derde door</i> het ziekenhuis		 EUR	
Nog te betalen/terug te krijgen		 EUR	

Te storten op rekening van het ziekenhuis:	 EUR
Te storten op rekening van de medische raad:	 EUR

- (1) Aangezien u dit kalenderjaar het plafondbedrag voor de maximumfactuur bereikt heeft, worden o.a. de persoonlijke aandelen voor geneeskundige verstrekkingen gedurende de rest van dit kalenderjaar volledig vergoed door uw ziekenfonds.
- (2) Forfaitaire aangerekende kosten zijn wettelijke forfaitaire bedragen die aan alle opgenomen patiënten aangerekend worden, ook al geniet de patiënt van geen van deze prestaties.
- (3) De rubriek 'Ten laste van de patiënt' omvat de wettelijk voorziene persoonlijke bedragen, bedragen voor niet-vergoedbare producten (rubriek apotheek), bedragen voor verstrekkingen waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt (rubriek honoraria), 'overige bedragen' (rubrieken "Diverse kosten" en "Andere leveringen") en bedragen volledig ten laste van de patiënt waarop BTW is verschuldigd (bedrag zonder BTW).
- (4) Supplement: voor (dag)opname met verblijf in een kamer kan dit worden aangerekend bovenop het officiële bedrag voor de kamer en voor het honorarium (zie bijlage bij de opnameverklaring). Deze bedragen zijn volledig ten laste van de patiënt.
Het kan gaan om:
 - Een kamersupplement als gevolg van de keuze voor een eenpersoonkamer
 - Een ereloonsupplement als gevolg van keuze voor een eenpersoonkamer
 - Een ereloonsupplement als gevolg van behandeling door een niet-geconventioneerde zorgverstrekker die geen arts is, ongeacht de kamerkeuze.
 Voor andere behandelingen, waarvoor u niet in een kamer verblijft, zijn deze kosten het gevolg van verzorging door een niet-geconventioneerde verstrekker.
- (5) Vergoeding door het ziekenhuis van verhoogde kosten patiënt voor water, elektriciteit en telefoon die door dialyse thuis worden veroorzaakt.
- (6) De afleveringsmarge is een vergoeding, bestemd voor de ziekenhuisapotheek die de implantaten en prothesen stockeert, steriliseert, aflevert, enz...
- (7) De veiligheidsgrens is een percentage van de vergoedingsbasis. De vergoedingsbasis verhoogd met dit percentage, bepaalt het bedrag dat maximum mag gefactureerd worden voor het betrokken medisch hulpmiddel.
- (8) Notificatie: de identificatie- of notificatiecode levert het bewijs dat het implantaat bij het RIZIV geregistreerd werd. Voor de meeste implantaten is de registratie een voorwaarde om het aan te rekenen aan de patiënt of ziekenfonds.
- (9) De volledige omschrijving van de verstrekking en de terugbetalingstarieven kan u aan de hand van de code terugvinden in de databank "Nomensoft" die beschikbaar is op de website <http://www.Riziv.fgov.be>

BIJLAGE 37 (vervolg 4)

- (10) (A) Gemengd BTW-plichtig regime: het ziekenhuis is enkel verplicht BTW aan te rekenen op de door haar geleverde diensten en goederen i.h.k.v. ingrepen of behandelingen die louter voor esthetische redenen gebeuren.
(B) Bijzonder BTW betalings- en rapporteringsregime: de BTW voor ingrepen of behandelingen die omwille van louter esthetische redenen gebeuren, zal door het ziekenhuis aangegeven en betaald worden, zonder recht op BTW-af trek door de arts. Hiervoor heeft het ziekenhuis een overeenkomst met de arts afgesloten.
(C) Bijzonder BTW-betalingsregime: de BTW voor ingrepen of behandelingen die omwille van louter esthetische redenen gebeuren, zal door het ziekenhuis aangegeven en betaald worden, met recht op BTW-af trek door de arts. Hiervoor heeft het ziekenhuis een overeenkomst met de arts afgesloten.
(D) Normaal BTW-regime: de BTW voor ingrepen of behandelingen die omwille van louter esthetische redenen gebeuren, zal door de arts aangegeven en betaald worden
(E) Vrijstelling BTW als kleine onderneming: de arts is vrijgesteld van de aanrekening van BTW voor ingrepen of behandelingen die omwille van louter esthetische redenen gebeuren, omwille van het beperkt aantal dergelijke prestaties die de arts uitvoert.
- (11) De hier vermelde verstrekkingen, die werkelijk uitgevoerd dienen te zijn en waarop een honorariumsupplement kan aangerekend worden, zijn reeds vervat in het boven vermelde globaal bedrag. De eerste kolom geeft de basiswaarde van deze verstrekkingen voor de berekening van het supplement in de laatste kolom.

Gezien om te worden gevoegd bij de Verordening van 13 april 2026 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

De Leidend Ambtenaar,

Mickaël DAUBIE,
Directeur-generaal
van de Dienst voor geneeskundige verzorging

De Voorzitter,

A. KIRSCH

ANNEXE 37

FACTURE PATIENT – soins du xxx au xxx

Page 1 de

Logo éventuel de l'hôpital

Identification de l'hôpital

Prénom NOM DE FAMILLE

Adresse

Adresse

Code postal - Commune

Code postal - Commune

Numéro INAMI

Numéro BCE

Contact : nom/numéro de téléphone

Numéro de facture

Adresse de facturation

Date de facture

Prénom NOM DE FAMILLE

Date d'envoi

Adresse

Numéro d'enregistrement

Code postal - Commune

Numéro de dossier

Soins du/... .. heure

Mutualité

au/... .. heure

N° NISS

Droit au maximum à facturer en (1):

Code bénéficiaire

RÉSUMÉ DES FRAIS A CHARGE DU PATIENT

euros

1. Frais de séjour ou de réadaptation

Vos frais d'hospitalisation ou de réadaptation

Supplément de chambre parce que vous avez opté pour une chambre à un lit

2. Montants forfaitaires facturés (2)

3. Frais pharmaceutiques (par exemple médicaments, implants, dispositifs médicaux, etc.)

4. Honoraires pour dispensateurs de soins (médecins ou autres dispensateurs)

Vos frais d'honoraires

Suppléments (4)

5 Autres fournitures

6. Transport de malades

7. Frais divers

8. TVA

Total des frais à charge du patient

..... euros sont facturés à votre mutuelle

Vous avez déjà payé un acompte le/.../.....

Facturé à un tiers par l'hôpital

VOTRE TOTAL RESTANT À PAYER / à rembourser

À verser sur le compte de l'hôpital :

À verser sur le compte du conseil médical :

Ci-dessous l'hôpital peut décrire les éventuelles formalités de paiement.

BULLETIN DE VIREMENT

ANNEXE 37 (suite 1)

DÉTAIL DE LA FACTURE PATIENT

Page x de y

Prénom NOM DE FAMILLE
N° NISS

COMMUNICATION :

soit:

Toutes les prestations sont facturées par l'hôpital, le patient ne peut recevoir d'autre facture que celle établie par l'hôpital. Exceptionnellement, des facturations complémentaires, pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles au moment de l'expédition de la première facturation, ou des rectifications peuvent être envoyées plus tard au patient.
Pour des explications complémentaires ou demandes de plus de détails concernant les prestations : consultez la déclaration d'admission et les explications concernant la déclaration d'admission (le document que vous avez signé lors de votre admission) ou adressez-vous à votre mutuelle ou hôpital.

soit:

Les prestations qui sont facturées par le Conseil médical de l'hôpital, sont mentionnées sur la "Note d'honoraires" jointe en annexe au présent extrait. Exceptionnellement, des facturations complémentaires pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles au moment de l'expédition de la première facturation ou des rectifications peuvent être envoyées plus tard au patient.
Pour des explications complémentaires ou demandes de plus de détails concernant les prestations : consultez la déclaration d'admission et les explications concernant la déclaration d'admission (le document que vous avez signé lors de votre admission) ou adressez-vous à votre mutuelle ou hôpital.

1. Frais de séjour / de réadaptation / d'hospitalisation à domicile						
1.1. Frais de séjour hospitalisation ou hôpital chirurgical de jour ou hospitalisation partielle en psychiatrie	Nombre de jours	À charge de la mutualité	À charge du patient (3)	Supplément à charge du patient (4)		
Service (s) Du/../... Au/../...						
Frais de séjour						
Chambre à un lit						
Camp de vacances collectif						
1.2. Frais de séjour hospitalisation de jour	Nombre	À charge de la mutualité	À charge du patient (3)	Supplément à charge du patient (4)	Du/../...	Au/../...
1.2.1. Soins urgents justifiant une prise en charge dans un lit hospitalier et/ou administration d'un médicament ou de sang/produit sanguin labile par perfusion intraveineuse						
Chambre à un lit						
1.2.2. Maxi forfait anesthésie, forfaits hôpital de jour, douleur chronique ou admission urgente en hôpital psychiatrique						
Chambre à un lit						
1.2.3. Forfait salle de plâtre						
1.2.4. Forfait manipulation Cathéter à chambre implantable						
1.2.5. Forfait de base oncologie, forfaits télésurveillance oncologique						
1.2.6. Maxi forfait mono-combi oncologie, forfait pédiatrie mono-combi						
Chambre à un lit						
1.3. Forfait hémodialyse – dialyse péritonéale				-..... (5)		
1.4. Rééducation fonctionnelle						
Description						
1.5. Forfait rééducation fonctionnelle postcure						
1.6. Période hospitalisation à domicile						
- Forfait Mise en route de l'hospitalisation à domicile						
- Forfait par jour de traitement : préparation et délivrance de médicaments						
- Forfait par jour de traitement pour coordination des soins avec la situation à domicile						
- Forfait par jour de traitement pour le matériel nécessaire à l'administration des médicaments						
Sous-total 1 - Frais de séjour						

ANNEXE 37 (suite 2)

Page x de y

2. Montants forfaitaires facturés (2)	Nombre de jours	À charge de la mutualité	À charge du patient (3)
Honoraires biologie clinique			
Honoraires imagerie médicale			
Honoraires service de garde médical et prestations techniques			
Médicaments : forfait par admission			
quote-part personnelle par jour			
Sous-total 2 - Montants forfaitaires facturés			

3. Pharmacie : médicaments, parapharmacie, implants, dispositifs médicaux	Code	Nombre	À charge de la mutualité	À charge du patient (3)	Supplément à charge du patient (4)
3.1. Médicaments					
Médicaments remboursables					
Montant médicaments entièrement à charge de la mutualité					
Montant médicament en partie à charge du patient					
Nom du produit :					
Médicaments entièrement à charge du patient					
Médicaments sans accord du médecin-conseil					
Nom du produit :					
Médicaments non-remboursables					
Nom du produit :					
Médicaments entièrement à charge du patient pour lesquels la TVA est due (montant hors TVA).					
Nom du produit :					
3.2. Produits parapharmaceutiques					
Nom du produit :					
Produits parapharmaceutiques à charge du patient pour lesquels la TVA est due (montant hors TVA)					
Nom du produit :					
3.3. Implants et prothèses et dispositifs médicaux non implantables					
Produits remboursables					
Nom du produit : Notification (8) :					
Marge de délivrance implants (6)					
Marge de sécurité implants (7)					
Produits non remboursables					
Nom du produit : Notification (8) :					
Produits non remboursables à charge du patient pour lesquels la TVA est due (montant hors TVA)					
Nom du produit :					
Sous-total 3 - Pharmacie					

ANNEXE 37 (suite 3)

Page x de y

4. Honoraires des prestataires de soins (médecins ou autres dispensateurs)	Date	Code (9)	Nombre	À charge de la mutualité	À charge du patient (3)	Supplément à charge du patient (4)
4.1 Financement global Montant global prospectif - partie honoraires pour <i>description</i> Suppléments <i>Nom du dispensateur</i> demandé par <i>nom du prescripteur</i> <i>Description (9) (11)</i> Valeur de base :						
4.2 Honoraires remboursables Honoraires entièrement à charge de la mutualité Honoraires partiellement à charge de la mutualité et/ou avec supplément <i>Nom du dispensateur</i> demandé par <i>nom du prescripteur</i> <i>Description (9)</i>						
4.3. Honoraires entièrement à charge du patient <i>Nom du dispensateur</i> demandé par <i>nom du prescripteur</i> <i>Description</i>						
4.4. Honoraires entièrement à charge du patient pour lesquels la TVA est due (montant hors TVA) <i>Nom du dispensateur</i> demandé par <i>nom du prescripteur</i> <i>Description</i>						
Sous-total 4 - Honoraires des prestataires de soins						

5. Autres fournitures	Code	Nombre	À charge de la mutualité	À charge du patient (3)
Libellé autres fournitures :				
Libellé autres fournitures à charge du patient pour lesquelles la TVA est due (montant hors TVA) :				
Sous-total 5 - Autres fournitures				

6. Transport de malade	Date	Code	Nombre de km	À charge de la mutualité	À charge du patient (3)
Transport urgent de malades (service 100/112)					
Forfait pour les premiers 10 km					
Montant du 11 ^e au 20 ^e km					
Montant à partir du 21 ^e km					
Forfait utilisation électrodes					
Autre transport de malades avec intervention					
Autres frais de transport de malades sans intervention					
Sous-total 6 - Transport de malades					

7. Frais divers	Code	Nombre		À charge du patient (3)
Libellé des frais divers :				
Libellé des frais divers à charge du patient pour lesquels la TVA est due (montant hors TVA) :				
Sous-total 7 - Frais divers				

ANNEXE 37 (suite 4)

Page x de y

8. TVA	Statut (10)	Montant hors TVA	% TVA	Montant TVA	À charge du patient TVAc
Nom et numéro d'assujetti à la TVA					
Sous-total 8 - TVA					

TOTAUX	À charge de la mutualité	À charge du patient	Supplément à charge du patient (4)
TOTAL			
TOTAL à payer par le patient		 EUR	
Acompte déjà payé à la date du .././....		 EUR	
Facturé à un tiers par l'hôpital		 EUR	
Restant à payer / à rembourser		 EUR	

À verser sur le compte de l'hôpital :	 EUR
À verser sur le compte du conseil médical :	 EUR

- (1) Puisque vous avez atteint le plafond du maximum à facturer au cours de cette année calendrier, entre autres les interventions personnelles pour les prestations de santé sont entièrement remboursées par votre mutualité pour le reste de l'année.
- (2) Les montants forfaitaires facturés sont des montants forfaitaires légaux qui sont facturés à tous les patients hospitalisés même si le patient ne bénéficie d'aucune de ces prestations.
- (3) La rubrique "À charge du patient" comprend les montants personnels prévus légalement, des montants pour des produits non-remboursables (rubrique pharmacie), des montants pour des prestations pour lesquelles l'assurance maladie n'intervient pas (rubrique honoraires), des « autres montants » (rubriques « Frais divers » et « Autres fournitures ») et montants entièrement à charge du patient pour lesquels la TVA est due (montants hors TVA)
- (4) Supplément : pour une admission avec nuitée(s) ou une hospitalisation de jour avec occupation d'une chambre ce montant est facturé en plus du montant officiel pour la chambre et pour les honoraires (voir annexe à la déclaration d'admission). Ces montants sont totalement à charge du patient.
Il peut s'agir :
 - d'un supplément de chambre qui est la conséquence du choix d'une chambre individuelle
 - d'un supplément d'honoraires qui est la conséquence du choix d'une chambre individuelle
 - d'un supplément d'honoraires qui est la conséquence du fait que le dispensateur n'est pas médecin et qu'il n'est pas conventionné, nonobstant le choix de la chambre.

Pour les autres traitements pour lesquels vous n'occupez pas une chambre, ces coûts sont la conséquence de soins dispensés par un dispensateur non-conventionné.
- (5) Remboursement par l'hôpital des frais majorés du patient pour les coûts de l'eau, l'électricité et le téléphone engendrés par la dialyse à domicile
- (6) La marge de délivrance est une rétribution destinée à la pharmacie hospitalière qui stocke, stérilise et délivre les implants et les prothèses, etc.
- (7) La marge de sécurité est un pourcentage de la base de remboursement. La base de remboursement majorée de ce pourcentage constitue le montant maximum facturable pour le dispositif médical concerné.
- (8) Notification : le code d'identification ou de notification prouve que l'implant est enregistré par l'INAMI. Pour la plupart des implants l'enregistrement est une condition pour facturer l'implant au patient ou à la mutuelle.
- (9) Vous pouvez retrouver la description complète de la prestation et ses tarifs de remboursement en introduisant le code de celle-ci dans la banque de donnée "Nomensoft" disponible sur le site web de l'INAMI : <http://www.inami.fgov.be>

ANNEXE 37 (suite 4)

- (10) (A) Régime de l'assujettissement TVA mixte : l'hôpital est seulement obligé de compter la TVA sur les services et produits qu'il a délivré dans le cadre des interventions ou des traitements qui ont lieu pour des raisons purement esthétiques.
B) Régime particulier de paiement et de suivi TVA : la TVA pour les interventions ou les traitements qui ont lieu pour des raisons purement esthétiques, sera déclarée et payée par l'hôpital, sans droit de déduction de TVA par le médecin. A cet effet, l'hôpital conclut une convention avec le médecin.
(C) Régime particulier de paiement TVA : la TVA pour les interventions ou les traitements qui ont lieu pour des raisons purement esthétiques, sera déclarée et payée par l'hôpital, avec droit de déduction de TVA par le médecin. A cet effet, l'hôpital conclut une convention avec le médecin.
(D) Régime normal TVA : la TVA pour les interventions ou les traitements qui ont lieu pour des raisons purement esthétiques, sera déclarée et payée par le médecin
(E) Franchise de la TVA pour les petites entreprises : le médecin est exempté de TVA pour les interventions ou les traitements qui ont lieu pour des raisons purement esthétiques et en raison du nombre limité de ce type de prestations exécutées par le médecin.
- (11) Les prestations listées ici, qui doivent avoir été effectivement réalisées, sont celles couvertes par le montant global repris ci-dessus, sur lesquelles un supplément d'honoraires peut être porté en compte. La première colonne mentionne à titre indicatif la valeur de base de ces prestations pour le calcul des suppléments dans la dernière colonne.

Vu pour être annexé au règlement du 13 avril 2026 modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Le Fonctionnaire Dirigeant,

M. DAUBIE
Directeur général des
Soins de santé

La Présidente,

A. KIRSCH

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C – 2026/002708]

13 FEBRUARI 2026. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft de huurprijsberekening voor sociale huurwoningen, de herinvesteringsverplichting en de financiering van sociale woonprojecten

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 2.22, § 2, ingevoegd bij het decreet van 3 juni 2022, artikel 4.1/1, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 9 juli 2021 en gewijzigd bij de decreten van 21 april 2023 en 22 december 2023, en derde lid, ingevoegd bij het decreet van 9 juli 2021 en gewijzigd bij het decreet van 22 december 2023, artikel 4.16, eerste lid, artikel 4.17, eerste lid, 2°, vervangen bij het decreet van 3 juni 2022, artikel 4.42, § 4, vervangen bij het decreet van 21 april 2023, artikel 4.42/2, zesde lid, ingevoegd bij het decreet van 22 december 2023, artikel 4.46/1/1, ingevoegd bij het decreet van 22 december 2023, artikel 4.48, eerste en derde lid, ingevoegd bij het decreet van 9 juli 2021, artikel 5.20, artikel 5.22, gewijzigd bij het decreet van 20 december 2024, artikel 5.23, gewijzigd bij het decreet van 20 december 2024, artikel 5.33, gewijzigd bij het decreet van 22 december 2023, artikel 5.52/1, artikel 5.73, gewijzigd bij het decreet van 27 oktober 2023, artikel 6.3/1, § 3, tweede lid, en § 6, tweede lid, vernietigd bij het arrest nr. 2023/92 van het Grondwettelijk Hof van 15 juni 2023 en ingevoegd bij het decreet van 27 oktober 2023, artikel 6.5, vervangen bij het decreet van 9 juli 2021, artikel 6.8, § 1, eerste lid, vervangen bij decreet van 9 juli 2021 en gewijzigd bij het decreet van 21 april 2023, artikel 6.12, derde en vierde lid, vervangen bij het decreet van 9 juli 2021, artikel 6.16, tweede lid, artikel 6.23, eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021 en derde lid, en artikel 6.26.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De kwaliteitskamer heeft advies gegeven op 20 augustus 2025;
- De Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, heeft zijn akkoord gegeven op 20 december 2025.
- De Raad van State heeft advies 78.751/3 gegeven op 3 februari 2026, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Wonen, Energie en Klimaat, Toerisme en Jeugd.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. In artikel 1.2 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° aan het eerste lid, 59°, wordt een punt f) toegevoegd, dat luidt als volgt:

“f) werken aan het openbare elektriciteitsvoorzieningsnet, namelijk de uitbreiding van het elektriciteitsnet aanleggen of aanpassen en uitrusten, uitgezonderd de huisaansluitingen en hoogspanningsnetten;”;

2° in het eerste lid, 122°, wordt de zinsnede “4, § 1, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers” vervangen door de zinsnede “4, § 2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2024 over de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers”;

3° in het eerste lid wordt punt 133° opgeheven;

4° in het tweede lid worden de woorden “Het bedrag” vervangen door de woorden “De bedragen”;

5° in het tweede lid wordt de zinsnede “51°, wordt” vervangen door de zinsnede “51°, en artikel 2.33/1, eerste lid, 1°/1, worden”.

Art. 2. In artikel 2.33/1, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2022 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2023, 15 september 2023 en 17 mei 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in punt 1°/1 wordt het bedrag “10.000 euro” vervangen door het bedrag “15.000 euro”;

2° in punt 2° wordt punt c) opgeheven;

3° in punt 2°, e), en f), worden de woorden “een tenlasteneming of” opgeheven;

4° in punt 2°, g), wordt de zinsnede “, c)” opgeheven.

Art. 3. In artikel 2.33/9 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2022 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2023 en 17 mei 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het tweede lid wordt punt 5° opgeheven;

2° in het derde lid, 4°, wordt tussen het woord “voor” en de woorden “de openbare” de zinsnede “het openbare elektriciteitsnet,” ingevoegd.

Art. 4. In artikel 2.33/11 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2, eerste lid, wordt de zinsnede “die zelf optreedt als aanbestedende overheid van een infrastructuurverrichting,” opgeheven;

2° in paragraaf 2 wordt het tweede lid opgeheven;

3° in paragraaf 3, eerste en tweede lid, wordt de zinsnede “eerste en tweede lid,” opgeheven.

Art. 5. In artikel 2.33/14, § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zinsnede “die zelf optreedt als aanbestedende overheid van een infrastructuurverrichting die is opgenomen in de meerjarenplanning,” opgeheven;

2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 6. In artikel 2.33/16 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2022 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 september 2023 en 17 mei 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, tweede lid, en paragraaf 2, eerste lid, wordt de zinsnede “, met behoud van de toepassing van paragraaf 3” opgeheven;

2° in paragraaf 2, eerste lid, 4°, wordt het woord “investeringsverplichting” vervangen door het woord “investeringsverrichting”;

3° paragraaf 3 wordt opgeheven.

Art. 7. Artikel 2.33/18 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2022, wordt opgeheven.

Art. 8. In artikel 2.33/19 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2022 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste en tweede lid, en paragraaf 2, eerste lid, wordt de zinsnede “, en dat de procedure van de wetgeving op de overheidsopdrachten is nageleefd” opgeheven;

2° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden “en dat de procedure van de wetgeving op de overheidsopdrachten is nageleefd” opgeheven;

3° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden “die zelf optreedt als aanbestedende overheid” opgeheven;

4° in paragraaf 2 wordt het tweede lid opgeheven;

5° in de bestaande paragraaf 2, derde lid, die paragraaf 2, tweede lid wordt, worden de woorden “en tweede” opgeheven.

Art. 9. In artikel 2.33/20 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het eerste lid wordt opgeheven;

2° in het bestaande tweede en derde lid, die het eerste en tweede lid worden, wordt de zinsnede “of als tekortkomingen bij de uitvoering van de overheidsopdracht worden vastgesteld,” opgeheven.

Art. 10. In artikel 2.33/24, tweede lid, 5°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2022 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2024, worden de woorden “tweede en derde” vervangen door de woorden “eerste en tweede”.

Art. 11. In artikel 4.4/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 november 2022 en 17 mei 2024, wordt paragraaf 2 vervangen door wat volgt:

“§2. Behalve in het geval, vermeld in paragraaf 1, 4°, gebruiken woonmaatschappijen minstens 50% van de venale waarde die overblijft na de eventuele terugbetaling van de uitstaande leningen op de sociale huurwoning, vermeld in artikel 4.1/1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, voor een van de volgende uitgaven:

1° de realisatie en instandhouding van sociale huurwoningen, vermeld in artikel 5.37, § 1, eerste lid, van dit besluit;

2° de niet gerecupereerde kosten voor het opnieuw in verhuurbare staat brengen van sociale huurwoningen tussen twee verhueringen;

3° de herhuisvestingskosten bij renovatiewerken.”.

Art. 12. Artikel 4.4/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2024, wordt opgeheven.

Art. 13. In artikel 4.4/6 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2024, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:

“Een investering kan alleen worden beschouwd als een herinvestering als vermeld in artikel 4.1/1 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, als het een niet-gesubsidieerd gedeelte van een uitgave betreft.”.

Art. 14. In artikel 4.36 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zinsnede “(Bloomberg, pagina EUR001M)” opgeheven;

2° in het vierde lid wordt de zinsnede “(Bloomberg, pagina EUR012M)” opgeheven.

Art. 15. In artikel 4.51, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden “de kosten van de aanleg of de aanpassing van wooninfrastructuur geheel of gedeeltelijk ten laste nemen of subsidies verlenen” vervangen door de woorden “subsidies verlenen voor de aanleg of de aanpassing van wooninfrastructuur” en worden de woorden “sociale koopwoningen of sociale kavels” vervangen door de zinsnede “basiskoten, geconventioneerde huurwoningen en sociale koopwoningen”.

Art. 16. In artikel 4.68, eerste lid, 4°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 september 2020 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2022, wordt het woord “tweede” vervangen door het woord “eerste”.

Art. 17. In artikel 4.77 van hetzelfde besluit, hersteld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zinsnede “wordt berekend als een percentage van de theoretische huurinkomsten, vermeld in artikel 5.75, § 1, eerste en tweede lid, van dit besluit” vervangen door de zinsnede “1,76% van de theoretische huurinkomsten, vermeld in artikel 5.75, § 1, eerste en tweede lid, van dit besluit, bedraagt”;

2° in het eerste lid wordt de zin “De VMSW stelt het percentage vast zodat het totale geïnde bedrag de meerkosten benadert die voortvloeien uit de hervorming van de huursubsidie voor huurders van ingehuurde sociale woningen door het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2023 tot wijziging van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft de sociale huurprijsberekening en huursubsidie voor huurders van ingehuurde sociale woningen.” opheffen;

3° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt:

“De VSMW stort alleen de middelen uit het Solidariseringsfonds, vermeld in het eerste lid, door aan het Vlaamse Gewest, die nodig zijn voor de tussenkomst in de huurprijs van ingehuurde sociale huurwoningen, vermeld in artikel 4.160/6 van dit besluit, en voor de meerkosten die voortvloeien uit de hervorming van de huursubsidie voor huurders van ingehuurde sociale huurwoningen, vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2023 tot wijziging van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft de sociale huurprijsberekening en huursubsidie voor huurders van ingehuurde sociale woningen.”.

Art. 18. In boek 4, deel 1, titel 3, hoofdstuk 5, van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2025, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° afdeling 4, die bestaat uit artikel 4.160/3 tot en met 4.160/12, wordt vervangen door wat volgt:

“Afdeling 4. Subsidiëring van de opdrachten, vermeld in artikel 4.40, 4°, 5° en 6° van de Vlaamse Codex Wonen van 2021

Onderafdeling 1. — Werkingskosten

Art. 4.160/3. Binnen de perken van de kredieten die daarvoor op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap vastgelegd zijn, wordt onder de voorwaarden, vermeld in dit artikel, een subsidie toegekend aan de erkende woonmaatschappij met minstens vijftig woningen voor personeels- en werkingskosten voor de uitvoering van de opdrachten, vermeld in artikel 4.40, 4°, 5° en 6°, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

De minister kan een afwijking toestaan op de voorwaarde, vermeld in het eerste lid, als de initiatiefnemer daarvoor een gemotiveerd verzoek indient.

Om het aantal woningen, vermeld in het eerste lid, te berekenen, worden de volgende woningen niet mee in rekening gebracht:

1° de sociale huurwoningen, vermeld in artikel 1.3, § 1, eerste lid, 49°, c), e) en f), van de voormelde codex;

2° de sociale huurwoningen waarop de woonmaatschappij een zakelijk recht heeft;

3° de geconventioneerde huurwoningen;

4° de kamers, met uitzondering van de kamers die de woonmaatschappij op de private woningmarkt inhuurt en verhuurt in het kader van een samenwerkingsovereenkomst die gesloten is met een erkende welzijnsinstantie.

De subsidie, vermeld in het eerste lid, bedraagt 2343 euro per woning die mee in rekening is gebracht voor de berekening van het aantal woningen, vermeld in het eerste lid.

Bij een dreigend budgettekort kan een proratering van de subsidie, vermeld in het eerste lid, doorgevoerd worden.

Het bedrag, vermeld in het vierde lid, wordt jaarlijks geïndexeerd. Het loonaandeel wordt geïndexeerd conform de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld, en met behoud van de toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen. Het loonaandeel is gekoppeld aan de spilindex die van toepassing is op 1 juli 2025. Het niet-loonaandeel wordt geïndexeerd volgens de indexatieparameter voor de werkingskredieten die in de begrotingsinstructies is opgenomen.

Art. 4.160/4. De woonmaatschappij stelt jaarlijks een verslag op over haar opdrachten, vermeld in artikel 4.40, 4°, 5° en 6° van de Vlaamse Codex Wonen van 2021. Het jaarverslag wordt opgesteld conform het model dat het agentschap ter beschikking stelt. Het jaarverslag bevat ook een overzichtstabel van de woningen die in aanmerking komen voor de subsidie, vermeld in artikel 4.160/3 en artikel 4.160/6, en die de woonmaatschappij in huur heeft op 31 december van het voorgaande jaar.

De woonmaatschappij dient het jaarverslag, vermeld in het eerste lid, jaarlijks uiterlijk op 1 april in bij het agentschap.

Art. 4.160/5. De subsidie, vermeld in artikel 4.160/3, eerste lid, wordt voor elk kalenderjaar in januari uitbetaald als een voorschot op basis van de woningtelling, afkomstig uit het jaarverslag, vermeld in artikel 4.160/4, dat is ingediend in het vorige kalenderjaar. Woningen als vermeld in artikel 4.160/3, derde lid, tellen niet mee voor de berekening van het aantal woningen. Het voorschot bedraagt 50% van het aantal woningen die volgens het jaarverslag, vermeld in artikel 4.160/4, in huur waren genomen, vermenigvuldigd met de subsidie, vermeld in artikel 4.160/3, eerste lid.

Uiterlijk op 30 juni van het kalenderjaar wordt de subsidie definitief berekend en toegekend op basis van de rapportering, vermeld in artikel 4.160/4. Het definitieve bedrag wordt verrekend met het voorschot, vermeld in het eerste lid.

Als de definitief berekende subsidie, vermeld in het tweede lid, lager is dan het voorschot, vermeld in het eerste lid, wordt het te veel betaalde bedrag teruggevorderd.

Onderafdeling 2. — Tussenkomst in de huurprijs voor de ingehuurde sociale huurwoning

Art. 4.160/6. Binnen de perken van de kredieten die daarvoor op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap vastgelegd zijn, wordt aan een erkende woonmaatschappij een tussenkomst in de huurprijs toegekend voor elke sociale huurwoning die de erkende woonmaatschappij inhuurt en die ze onderverhuurt.

De tussenkomst in de huurprijs van de woning wordt berekend op basis van de volgende formule: $M - C - R$, waarvan de uitkomst niet lager kan zijn dan 0, en waarbij:

1° M: de marktwaarde van de ingehuurde sociale huurwoning, berekend conform artikel 6.47;

2° C: 10% van M;

3° R: de volledige maandelijkse huurprijs van de huurder van een sociale huurwoning die is berekend met toepassing van boek 6, deel 9, titel 1, hoofdstuk 1, zelfs als de huurder de woning maar gedeeltelijk in die maand betreft.

De marktwaarde, vermeld in het tweede lid, 1°, verminderd met 10%, wordt geplafonneerd op:

1° 610 euro als de woning een kamer is;

2° 762 euro voor een woning met één slaapkamer;

3° 915 euro voor een woning met twee slaapkamers;

4° 1067 euro voor een woning met drie slaapkamers;

5° 1143 euro voor een woning met vier of meer slaapkamers.

De bedragen, vermeld in het derde lid, worden in voorkomend geval verhoogd met 10% als de woning ligt in een van de gemeenten, vermeld in artikel 5.166, § 1, vijfde lid. De bedragen vermeld in het derde lid, worden gekoppeld aan het gezondheidsindexcijfer 135,76 van oktober 2025 (basis 2013) en worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan het gezondheidsindexcijfer van de maand oktober die voorafgaat aan de aanpassing. Het resultaat wordt naar boven afgerond tot op twee cijfers na de komma.

In afwijking van het tweede lid wordt de tussenkomst in de huurprijs van de woning die wordt ingehuurd met toepassing van boek 5, deel 2, titel 1/2, berekend op basis van de volgende formule: $M - C - R$, waarvan de uitkomst niet lager kan zijn dan 0, en waarbij:

1° M: de marktwaarde van de ingehuurde sociale huurwoning, berekend conform artikel 5.47/3, § 1, zesde lid;

2° C: 25% van M;

3° R: de volledige maandelijkse huurprijs van de huurder van een sociale huurwoning die is berekend met toepassing van boek 6, deel 9, titel 1, hoofdstuk 1, zelfs als de huurder de woning maar gedeeltelijk in die maand betreft.

Art. 4.160/7. De tussenkomst, vermeld in artikel 4.160/6, wordt voor elk kalenderjaar in januari uitbetaald als een voorschot. Het voorschot bedraagt 50% van de tussenkomst die de woonmaatschappij in het vorige kalenderjaar heeft ontvangen.

Uiterlijk op 30 juni van het kalenderjaar wordt de tussenkomst van het vorige kalenderjaar definitief berekend op basis van het jaarverslag, vermeld in artikel 4.160/4. Bij de uitbetaling van het resterende voorschot, dat 100% bedraagt van de tussenkomst die in het vorige kalenderjaar is toegekend, wordt rekening gehouden met het voorschot, vermeld in het eerste lid, en de afrekening van de tussenkomst van het vorige jaar.

Als de definitief berekende tussenkomst, vermeld in het tweede lid, lager is dan het voorschot, vermeld in het eerste lid, wordt het te veel betaalde bedrag teruggevorderd.”;

2° artikel 4.160/9 en 4.160/10 worden opgeheven;

3° onderafdeling 4, die bestaat uit artikel 4.160/11, en onderafdeling 5, die bestaat uit artikel 4.160/12, worden opgeheven.

Art. 19. In artikel 5.36, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2024, wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 20. In artikel 5.37 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 en 17 mei 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 2 wordt opgeheven;

2° in paragraaf 3 wordt de zinsnede “en paragraaf 2, tweede lid,” opgeheven.

Art. 21. In artikel 5.38, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 januari 2023, 15 september 2023, 3 mei 2024 en 17 mei 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het tweede lid worden de woorden “sociale huurwoning of basiskoten” vervangen door de zinsnede “basiskot, kamer of sociale huurwoning die geen kamerwoning is”;

2° tussen het tweede en het derde lid worden drie leden ingevoegd, die luiden als volgt:

“Het bedrag, vermeld in het tweede lid, wordt vermenigvuldigd met de volgende factoren, die afhankelijk zijn van het aantal slaapkamers van de sociale huurwoning:

1° één slaapkamer: 0,8;

2° twee slaapkamers: 1;

3° drie slaapkamers: 1,2;

4° vier slaapkamers: 1,4;

5° vijf of meer slaapkamers: 1,6.

Voor een kamer of basiskot wordt het bedrag, vermeld in het tweede lid, vermenigvuldigd met een factor 0,8.

In afwijking van het derde lid is voor een aangepaste woning als vermeld in artikel 6.20, eerste lid, 9°, c), van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, met één slaapkamer, het bedrag, vermeld in het tweede lid, van toepassing.”;

3° in het bestaande derde lid, dat het zesde lid wordt, wordt het woord “bedrag” vervangen door de woorden “resultaat van de berekening” en wordt het woord “tweede” vervangen door de woorden “derde tot en met het vijfde”;

4° in het bestaande vijfde lid, dat het achtste lid wordt, worden de woorden “en het derde” vervangen door de woorden “tot en met het zesde”;

5° in het bestaande vijfde lid, dat het achtste lid wordt, worden tussen de woorden “van basiskoten” en de zinsnede “, is dat” de woorden “of kamers” ingevoegd;

6° in het bestaande zesde lid, dat het negende lid wordt, worden de woorden “en het derde” vervangen door de woorden “tot en met het zesde” en wordt het woord “vijfde” vervangen door het woord “achtste”;

7° in het bestaande zevende lid, dat het tiende lid wordt, wordt het woord “derde” vervangen door het woord “zesde” en wordt het woord “vijfde” vervangen door het woord “achtste”.

Art. 22. In artikel 5.40, § 3, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden een punt 10°/1 en een punt 10°/2 ingevoegd, die luiden als volgt:

“10°/1 kosten expertisepool;

10°/2 externe communicatiekosten;”;

2° aan het tweede lid wordt de volgende zin toegevoegd:

“In afwijking daarvan worden de studiekosten beperkt tot 12% van het prijsplafond van de bouw, vermeld in paragraaf 2, als de totale woningoppervlakte van het nieuwbouwproject, de totaalrenovatie of vervangingsbouw lager is dan 500 m².”.

Art. 23. In artikel 5.42, § 2, van hetzelfde besluit wordt het woord “vierde” telkens vervangen door het woord “achtste” en wordt het woord “derde” vervangen door het woord “zesde”.

Art. 24. In artikel 5.44 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt:

“§ 1. Voor de financiering van verwervingen van goede woningen als vermeld in artikel 1.2, eerste lid, 51°, verstrekt de VMSW een marktconforme lening als vermeld in paragraaf 2, eerste lid, die is gekoppeld aan een tussenkomst in de leningslast als vermeld in paragraaf 3, als de initiatiefnemer daarvan wil gebruikmaken.

Als een initiatiefnemer de verwerving van het onroerend goed met eigen middelen heeft gefinancierd, verstrekt de VMSW een marktconforme lening als vermeld in paragraaf 2, eerste lid, die is gekoppeld aan een tussenkomst in de leningslast als vermeld in paragraaf 3, binnen een termijn van een maand na de datum van kennisneming van de gunning van een verrichting voor de realisatie of de instandhouding van sociale huurwoningen op de grond in kwestie voor zover die verrichting vatbaar is voor toewijzing op een jaarbudget conform artikel 2.33/19, § 1, vijfde lid, en als de initiatiefnemer daarvan wil gebruikmaken. Als een initiatiefnemer de verwerving van het onroerend goed met middelen van het Financieringsfonds of van Vlabinvest apb heeft gefinancierd, die de initiatiefnemer aan dat fonds of dat agentschap moet terugbetalen, wordt dat gelijkgesteld met een verwerving van een onroerend goed met eigen middelen.

Voor de financiering van sloop-, bouw- en investeringsverrichtingen als vermeld in artikel 5.37, § 1, eerste lid, 2°, 3° en 4°, verstrekt de VMSW naargelang de vordering van de werkzaamheden een marktconforme lening als vermeld in paragraaf 2, eerste lid, die is gekoppeld aan een tussenkomst in de leningslast als vermeld in paragraaf 3, als de initiatiefnemer daarvan wil gebruikmaken.

Voor de financiering van de studiekosten, vermeld in artikel 5.40, § 3, verstrekt de VMSW een marktconforme lening als vermeld in paragraaf 2, eerste lid, die gekoppeld is aan een tussenkomst in de leningslast als vermeld in paragraaf 3, als de initiatiefnemer daarvan wil gebruikmaken. De lening wordt verstrekt op het moment dat het project is opgenomen in de Projectenlijst, vermeld in artikel 2.33/7. De marktconforme lening bedraagt maximaal 12.000 euro per sociale huurwoning als het gaat om een nieuwbouw, een vervangingsbouw of een totaalrenovatie. Bij een deelrenovatie wordt het maximumbedrag van de lening berekend door het bedrag van 12.000 euro te vermenigvuldigen met het percentage dat overeenstemt met de aard en omvang van de renovatiewerken. Dat percentage wordt vastgesteld op basis van de simulatietabel voor investeringsverrichtingen, die opgenomen is in bijlage 6/1, die bij dit besluit is gevoegd.”;

2° in paragraaf 2, eerste lid, wordt het percentage “-1%” vervangen door het percentage “-2%”;

3° in paragraaf 3, derde lid, wordt het percentage “1%” vervangen door het percentage “2%”.

Art. 25. Aan boek 5, deel 2, titel 1, hoofdstuk 2, van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2024, wordt een artikel 5.45/4 toegevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 5.45/4. De bedragen, vermeld in artikel 5.44, § 1, vierde lid, worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan de evolutie van de ABEX-index van november van het vorige jaar, met als basis de ABEX-index van november 2025. Het resultaat wordt afgerond naar het eerstvolgende veelvoud van 100 euro.”.

Art. 26. In boek 5, deel 2, titel 1, van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2025, wordt het opschrift van hoofdstuk 3 vervangen door wat volgt:

“Hoofdstuk 3. Financiering van de verwerving van onroerende goederen voor de realisatie van sociale huurwoningen of basiskoten”.

Art. 27. Artikel 5.46 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 november 2022 en 17 mei 2024, wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 5.46. Zodra een bouw- of investeringsverrichting principieel in aanmerking komt voor de opname in de meerjarenplanning conform artikel 2.33/11, § 3, vierde of zesde lid, kan voor de verwerving van het onroerend goed voor de realisatie van sociale huurwoningen of basiskoten een marktconforme lening worden verstrekt als vermeld in artikel 5.44, § 2. Het bedrag van de lening is gelijk aan het subsidiabele prijsplafond dat wordt vastgesteld conform artikel 5.38, § 1.”.

Art. 28. In artikel 5.47/2, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2023, worden de woorden “de kosten van de aanleg of de aanpassing van wooninfrastructuur geheel of gedeeltelijk ten laste nemen of” opgeheven.

Art. 29. In artikel 5.47/7, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2023, worden de woorden “de kosten van de aanleg of de aanpassing van wooninfrastructuur geheel of gedeeltelijk ten laste nemen of” opgeheven.

Art. 30. In artikel 5.56 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zinsnede “de kosten van de aanleg of de aanpassing van wooninfrastructuur geheel of gedeeltelijk ten laste nemen, of” opgeheven;

2° in het tweede lid worden de woorden “of betaalt daarmee de tenlastenemingen” opgeheven.

Art. 31. In artikel 5.56/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2024 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden “de kosten van de aanleg of de aanpassing van wooninfrastructuur geheel of gedeeltelijk ten laste nemen of” opgeheven;

2° in het tweede lid worden de woorden “en de subsidies in het kader van de tenlasteneming” opgeheven.

Art. 32. In artikel 5.57 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 september 2020, 17 december 2021, 10 november 2022 en 23 juni 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden “De kosten kunnen geheel of gedeeltelijk ten laste worden genomen of” opgeheven;

2° in het tweede lid worden de woorden “tenlasteneming of” opgeheven;

3° er worden een vijfde en een zesde lid toegevoegd, die luiden als volgt:

“Een project dat alleen de realisatie van nieuwbouw- of vervangingsbouwoningen omvat, komt in aanmerking voor een subsidie voor de aanpassing van wooninfrastructuur als vermeld in het eerste lid, 2° .

Andere projecten dan de projecten, vermeld in het vijfde lid, komen alleen in aanmerking voor een subsidie voor de aanpassing van wooninfrastructuur als vermeld in het eerste lid, 2°, als de infrastructuurwerken technisch noodzakelijk zijn om de beoogde renovatie- en eventuele andere verrichtingen aan de sociale huurwoningen en basiskoten te volbrengen. De minister kan die technische noodzakelijkheid nader omschrijven.”.

Art. 33. In boek 5, deel 2, titel 3, van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2025, wordt het opschrift van hoofdstuk 2 vervangen door wat volgt:

“Hoofdstuk 2. Verrichtingen om sociale huurwoningen te realiseren en in stand te houden, en om sociale huurwoningen en sociale koopwoningen te realiseren en in stand te houden in een gemengd sociaal woonproject, waarvoor een subsidie wordt verleend”.

Art. 34. In boek 5, deel 2, titel 3, hoofdstuk 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 september 2020, 10 november 2022, 15 september 2023 en 14 maart 2025, worden in het opschrift van afdeling 1 de woorden “Tenlasteneming en” opgeheven.

Art. 35. In artikel 5.58 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede “de VMSW,” opgeheven;

2° in paragraaf 1 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:

“De VMSW verleent een subsidie aan de initiatiefnemer conform de bepalingen, vermeld in artikel 5.61, 5.62 en 5.63.”;

3° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt,

“§ 2. In afwijking van paragraaf 1 komt de aanleg of de aanpassing van wooninfrastructuur, vermeld in artikel 5.57, eerste lid, niet in aanmerking voor een subsidie als voor de verwerving van de grond waarop de infrastructuur wordt aangelegd of aangepast, een financiering als uitgeruste grond als vermeld in artikel 5.38, § 2, tweede lid, 3°, is verleend.”;

Art. 36. In artikel 5.60 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2025, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de zinsnede “, sociale koopwoningen of bescheiden huurwoningen” wordt vervangen door de woorden “en sociale koopwoningen”;

2° de woorden “de tenlasteneming of” worden opgeheven.

Art. 37. Artikel 5.61 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2023, wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 5.61. § 1. Voor de verrichting, vermeld in artikel 5.57, eerste lid, 1°, is het subsidiabele bedrag gelijk aan de som, inclusief de niet-afrekbare btw, van al de volgende elementen:

1° de kostprijs van het bouwrijp maken;

2° de algemene kosten beperkt tot maximaal 10% van de kostprijs van het bouwrijp maken, vermeld in punt 1°;

3° de kosten van eventuele meerwerken;

4° de contractuele prijsherzieningen.

Het subsidiebedrag bedraagt 100% van het subsidiabele bedrag, vermeld in het eerste lid.

Als de verrichting, vermeld in het eerste lid, zowel belangen van sociale huurwoningen die tot het project behoren of belangen van sociale huurwoningen of sociale koopwoningen in een gemengd sociaal woonproject als vermeld in artikel 5.60, als andere gemeenschappelijke belangen of private belangen ten goede komt, wordt het subsidiebedrag berekend op basis van de criteria voor evenredige verdeling die de minister vaststelt.

§ 2. De kostprijs van het bouwrijp maken van de gronden, vermeld in paragraaf 1, 1°, is gelijk aan de reële kostprijs van het bouwrijp maken, met inbegrip van de eventuele sloop van de aanwezige constructies.

Magazijnkosten, beheer- en coördinatiekosten, vervoerskosten, en ook eventuele kosten voor de uitvoering van archeologisch vooronderzoek of van verplichte archeologische opgravingen, maken deel uit van de kostprijs, vermeld in het eerste lid.

Voor een verrichting om sociale koopwoningen te realiseren in een gemengd sociaal woonproject als vermeld in artikel 5.60, wordt de kostprijs, vermeld in het eerste lid, verhoogd met het gedeelte van de verschuldigde btw op de verkoopprijs van de sociale koopwoningen als gevolg van de verrekening van de subsidie met de verkoopprijs voor de berekening van de btw.

§ 3. De algemene kosten, vermeld in paragraaf 1, 2°, zijn de reële uitgaven voor de volgende elementen:

1° de studie en de leiding van de werkzaamheden;

2° de veiligheids- en de gezondheidscoördinatie;

3° het toezicht op de uitvoering van de opdracht;

4° het grondmechanische en milieutechnische onderzoek;

5° keuringen of proeven;

6° het houden van de plaatsingsprocedure;

7° de kosten van de omgevingsvergunning;

8° de opmaak van een sloopopvolgingsplan met inbegrip van de eventuele asbestinventaris;

- 9° de juridische kosten;
- 10° de kosten van de expertisepool;
- 11° externe communicatiekosten;
- 12° andere kosten die de minister vaststelt.

§ 4. De kosten van meerwerken, vermeld in paragraaf 1, 3°, maken deel uit van het subsidiabele bedrag, vermeld in paragraaf 1, als het agentschap oordeelt dat ze bestemd en noodzakelijk zijn voor de oprichting of de bruikbaarheid van sociale huurwoningen die tot het woonproject behoren, of van sociale huurwoningen of sociale koopwoningen in een gemengd sociaal woonproject als vermeld in artikel 5.60.”

Art. 38. Artikel 5.62 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 september 2020 en 15 september 2023, wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 5.62. § 1. Voor de verrichtingen, vermeld in artikel 5.57, eerste lid, 2°, is het subsidiabele bedrag, gelijk aan de som, inclusief btw, van al de volgende elementen:

- 1° de kostprijs van de uitvoering van de infrastructuurwerken;
- 2° de algemene kosten, vermeld in artikel 5.61, § 3, met een maximum van 15.000 euro, vermeerderd met 9% van de kostprijs van de uitvoering van de infrastructuurwerken, vermeld in punt 1°;
- 3° de contractuele prijsherzieningen;
- 4° de meerwerken.

Als de infrastructuurwerken, vermeld in het eerste lid, 1°, uitsluitend bestaan uit de werken als vermeld in artikel 1.2, eerste lid, 59°, c), d) of f), worden de algemene kosten, vermeld in het eerste lid, 2°, beperkt tot 9% van de kostprijs van de uitvoering van de infrastructuurwerken, vermeld in het eerste lid, punt 1°.

§ 2. De kostprijs van de uitvoering van de infrastructuurwerken, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 1°, wordt beperkt tot een prijsplafond, inclusief btw, dat wordt bepaald op basis van de simulatietabel voor de verrichtingen, vermeld in artikel 5.57, eerste lid, 2°, die is vastgesteld door de minister, na het advies van de kwaliteitskamer, vermeld in artikel 4.4. Het subsidiebedrag per sociale huurwoning of basiskot bedraagt maximaal 44.000 euro.

Bij de berekening van het subsidiebedrag op basis van de simulatietabel, vermeld in het eerste lid, wordt minstens rekening gehouden met:

- 1° de verharding: de totale oppervlakte van alle types verharding in het project, inclusief de waterdoorlatende verharding;
- 2° de groenoppervlakte: de totale oppervlakte van de groenzones, inclusief de oppervlaktes die als onverharde infiltratievoorziening worden gebruikt;
- 3° de rioleringen: de totale lengte van alle types rioleringsbuizen in het project, met inbegrip van de droogweerafvoer, de regenwaterafvoer en de huisaansluiting vanaf de huisaansluitputten;
- 4° het grondverzet: het totale volume in m³ aan grond dat de werf verlaat.

De minister kan in de simulatietabel, vermeld in het eerste lid, ook toeslagen bepalen voor noodzakelijke werken die bijkomende kosten met zich meebrengen.

Het prijsplafond wordt vastgesteld op de datum van de opening van de bieding. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden de contractueel overeengekomen prijsherzieningen pro rata toegepast op het prijsplafond, op basis van de procentuele stijging van het totale aanbestedingsbedrag.

Als tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de investering in het aantal sociale huurwoningen, sociale koopwoningen, geconventioneerde huurwoningen of basiskoten wijzigt, wordt het prijsplafond herrekend met het nieuwe aantal sociale huurwoningen, sociale koopwoningen, geconventioneerde huurwoningen of basiskoten.

Op voorstel van het agentschap kan de minister het prijsplafond, vermeld in het eerste lid, tijdelijk verhogen.

§ 3. Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van het subsidiabele bedrag, vermeld in paragraaf 1, op de volgende wijze:

1° een verrichting die betrekking heeft op de realisatie of de instandhouding van sociale huurwoningen binnen een bestaande woonkern of op de realisatie of de instandhouding van sociale huurwoningen of sociale koopwoningen in een gemengd sociaal woonproject als vermeld in artikel 5.60, binnen een bestaande woonkern, wordt gesubsidieerd voor 100% van het subsidiabele bedrag, vermeld in paragraaf 1;

2° een verrichting die betrekking heeft op de realisatie of de instandhouding van sociale huurwoningen buiten een bestaande woonkern of op de realisatie of de instandhouding van sociale huurwoningen of sociale koopwoningen in een gemengd sociaal woonproject als vermeld in artikel 5.60, buiten een bestaande woonkern, wordt gesubsidieerd voor 80% van het subsidiabele bedrag, vermeld in paragraaf 1;

3° het gedeelte van een technisch ondeelbare verrichting die andere gemeenschappelijke belangen dan de belangen van de sociale huurwoningen die tot het project behoren, of de belangen van de sociale huurwoningen of sociale koopwoningen in een gemengd sociaal woonproject als vermeld in artikel 5.60, ten goede komt, wordt gesubsidieerd voor 60% van het subsidiabele bedrag, vermeld in paragraaf 1;

4° een verrichting die zowel de belangen van de sociale huurwoningen die tot het project behoren of de belangen van de sociale huurwoningen of sociale koopwoningen in een gemengd sociaal woonproject als vermeld in artikel 5.60, als andere gemeenschappelijke belangen of private belangen ten goede komt, wordt gesubsidieerd op basis van de criteria voor evenredige verdeling die de minister vaststelt.

§ 4. De kosten van meerwerken worden gesubsidieerd conform de bepalingen, vermeld in artikel 5.61, § 4.”

Art. 39. Artikel 5.63 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 september 2020, wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 5.63. § 1. Voor de verrichting, vermeld in artikel 5.57, eerste lid, 3°, is het subsidiabele bedrag gelijk aan de som, inclusief de niet-afrekbare btw, van al de volgende elementen:

- 1° de kostprijs van de oprichting van de gemeenschapsvoorzieningen;
- 2° de algemene kosten, vermeld in artikel 5.61, § 3, beperkt tot maximaal 10% van de kostprijs, vermeld in punt 1°;
- 3° de kosten van eventuele meerwerken, vermeld in artikel 5.61, § 4;

4° de contractuele prijsherzieningen.

Voor een verrichting om sociale koopwoningen te realiseren in een gemengd sociaal woonproject als vermeld in artikel 5.60, wordt het subsidiabele bedrag, vermeld in het eerste lid, verhoogd met het gedeelte van de verschuldigde btw op de verkoopprijs van de sociale koopwoningen als gevolg van de verrekening van de subsidie met de verkoopprijs voor de berekening van de btw.

Een gemeenschapsvoorziening die zowel de belangen van de sociale huurwoningen die tot het project behoren of de belangen van de sociale huurwoningen of sociale koopwoningen in een gemengd sociaal woonproject als vermeld in artikel 5.60, als andere gemeenschappelijke belangen of private belangen ten goede komt, wordt gesubsidieerd op basis van de criteria voor evenredige verdeling die de minister vaststelt.

§ 2 Het subsidiebedrag dat wordt berekend op basis van het subsidiabele bedrag, vermeld in paragraaf 1, en dat wordt vastgesteld op datum van de opening van de bieding, wordt beperkt tot 2.490 euro vermenigvuldigd met de som van de volgende elementen:

1° het aantal sociale huur- en koopwoningen binnen het project;

2° het aantal sociale huurwoningen dat ligt binnen een straal van één kilometer van het perceel waarop de gemeenschapsvoorziening wordt opgericht.

Het aantal sociale huurwoningen wordt bepaald op 31 december van het jaar vóór het jaar waarin het project op jaarbudget wordt toegewezen, rekening houdend met de vermindering en vermeerdering van het aantal sociale huurwoningen dat deel uitmaakt van het project. Het aantal sociale huur- en koopwoningen dat in rekening wordt gebracht, bedraagt maximaal 250. Een sociale huurwoning die bij de berekening van het subsidiabele prijsplafond van een gemeenschapsvoorziening al in rekening is gebracht, kan niet opnieuw worden meegeteld.

§ 3. Een gemeenschapsvoorziening is alleen subsidiabel als zich binnen een straal van één kilometer die is gemeten vanaf het perceel waarop de gemeenschapsvoorziening wordt opgericht, geen andere gelijkaardige gemeenschapsvoorziening bevindt.”.

Art. 40. Artikel 5.64 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 41. In artikel 5.65 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 1 en paragraaf 2 worden vervangen door wat volgt:

“§ 1. Als voor een verrichting als vermeld in artikel 5.61 tot en met 5.63, een subsidie wordt aangevraagd, wordt de subsidie geacht te zijn toegekend als er veertien dagen zijn verstreken vanaf een verzoek tot toewijzing op een jaarbudget als vermeld in artikel 2.33/19, § 2, eerste lid.

§ 2. Het subsidiebedrag voor de verrichtingen die betrekking hebben op de infrastructuurwerken, vermeld in artikel 5.57, eerste lid, wordt berekend op basis van het gunningsbedrag van de werken, verhoogd met eventuele meerwerken en contractuele prijsherzieningen, inclusief btw.

De subsidie voor de verrichtingen die betrekking hebben op de infrastructuurwerken, vermeld in artikel 5.57, eerste lid, 3°, is gelijk aan het subsidiebedrag, berekend conform artikel 5.63.

De subsidie voor de verrichtingen die betrekking hebben op de infrastructuurwerken, vermeld in artikel 5.57, eerste lid, 1° en 2°, is gelijk aan het verschil tussen het subsidiebedrag, berekend conform artikel 5.61 en 5.62, en 17.500 euro per sociale huurwoning of basiskot, die deel uitmaakt van het project. Als het verschil negatief is, bedraagt de subsidie nul euro.

De initiatiefnemers, vermeld in artikel 5.57, tweede lid, 1°, van de infrastructuurwerken, vermeld in het derde lid, die betrekking hebben op sociale huurwoningen of basiskoten, kunnen een marktconforme lening als vermeld in artikel 5.44, § 2, aangaan. Die lening kan worden aangegaan voor het bedrag dat gelijk is aan het verschil tussen het subsidiebedrag, berekend op basis van het subsidiabele bedrag, vermeld in het eerste lid, en de subsidie, vermeld in het derde lid, als de uitgevoerde werken uitsluitend betrekking hebben op de sociale huurwoningen en basiskoten van het project. De lening kan worden aangegaan vanaf het moment dat een verrichting toegewezen is op het jaarbudget en de lening wordt opgenomen op basis van het voorleggen van facturen voor die verrichting.

Voor het aandeel sociale huurwoningen en basiskoten van een project kunnen de initiatiefnemers, vermeld in artikel 5.57, vierde lid, voor de verrichtingen, vermeld in het derde lid, een overeenkomst sluiten met een woonmaatschappij, waarin de woonmaatschappij zich engageert om de eerste 17.500 euro aan facturen voor subsidiabele kosten van het project die betrekking hebben op sociale huurwoningen en basiskoten te financieren, waarvoor ze een marktconforme lening kan aangaan als vermeld in artikel 5.44, § 2. In dat geval kan de woonmaatschappij het verschil tussen het subsidiebedrag, berekend op basis van het subsidiabele bedrag, vermeld in het eerste lid, en de subsidie, vermeld in het derde lid, financieren met een marktconforme lening als vermeld in artikel 5.44, § 2. De lening kan worden aangegaan vanaf het moment dat een verrichting toegewezen is op het jaarbudget en de lening wordt opgenomen op basis van het voorleggen van facturen gericht aan de woonmaatschappij voor die verrichting.

De minister kan de nadere regels bepalen voor de berekening en de uitbetaling van de subsidie en de opname van de lening, vermeld in het tweede tot en met vijfde lid.”;

2° er wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt:

“§ 3. Aan de initiatiefnemer, vermeld in artikel 5.57, vierde lid, wordt de som van het subsidiebedrag voor de verrichtingen die betrekking hebben op de infrastructuurwerken, vermeld in artikel 5.57, eerste lid, 3°, en de subsidie, vermeld in paragraaf 2, derde lid, uitbetaald op de volgende wijze:

1° een eerste schijf van 30% nadat het aanvangsbevel is overlegd;

2° een tweede schijf van 30% als de kostprijs van de uitgevoerde werkzaamheden, met uitzondering van de kosten van meerwerken en de prijsherzieningen, meer bedraagt dan 75% van de eerste schijf, vermeld in punt 1°;

3° een derde schijf van 30% als de kostprijs van de uitgevoerde werkzaamheden, met uitzondering van de kosten van meerwerken en de prijsherzieningen, meer bedraagt dan 75% van de eerste en tweede schijf, vermeld in punt 1° en 2°.

Het saldo van de som van de bedragen, vermeld in het eerste lid, wordt uitbetaald na de goedkeuring van de eindafrekening.”;

3° er wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt:

“§ 4. Aan de initiatiefnemer, vermeld in artikel 5.57, tweede lid, 1°, wordt het subsidiebedrag voor de verrichtingen die betrekking hebben op de infrastructuurwerken, vermeld in artikel 5.57, eerste lid, uitbetaald op basis van het voorleggen van facturen. De subsidie, vermeld in paragraaf 2, derde lid, wordt aan die initiatiefnemer uitbetaald op basis van het voorleggen van facturen, op voorwaarde dat de marktconforme lening, vermeld paragraaf 2, vierde lid, volledig is opgenomen.”.

Art. 42. In artikel 5.67 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid, 2°, wordt de zinsnede “, sociale koopwoningen of bescheiden huurwoningen worden bedoeld die deel uitmaken van een woonproject met sociaal karakter waarin het aandeel huurwoningen minimaal 80% bedraagt van het totale aantal te realiseren huurwoningen, sociale koopwoningen of bescheiden huurwoningen” vervangen door zinsnede “en sociale koopwoningen worden bedoeld die deel uitmaken van een woonproject met sociaal karakter waarin het aandeel huurwoningen minimaal 75% bedraagt van het totale aantal te realiseren huurwoningen of sociale koopwoningen”;

2° in het tweede lid worden de woorden “tenlasteneming of het bedrag van de forfaitaire” opgeheven;

3° in het derde lid worden de woorden “tenlasteneming of de forfaitaire” opgeheven.

Art. 43. Artikel 5.70 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 5.70. De bedragen, vermeld in artikel 5.62, 5.63 en 5.65, worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan de evolutie van de ABEX-index van november van het voorgaande jaar, met als basis de ABEX-index van november 2025. Het resultaat wordt afgerond naar het eerstvolgende veelvoud van 100 euro.”.

Art. 44. In artikel 5.72, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het tweede lid, 1°, wordt het woord “woningen” vervangen door de woorden “onroerende goederen”;

2° in het tweede lid wordt punt 2° opgeheven;

3° het derde lid wordt opgeheven.

Art. 45. In artikel 5.74 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 december 2021, 10 november 2022 en 14 maart 2025, wordt punt 5° opnieuw opgenomen in de volgende lezing:

“5° 50% van de huurinkomsten die worden gerealiseerd op de verhuur van niet-residentiële ruimten;”.

Art. 46. In artikel 5.76, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 december 2021, 10 november 2022, 15 september 2023 en 26 april 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° punt 7° wordt opgeheven;

2° punt 14° wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing:

“14° de erfpachtvergoeding die wordt betaald voor sociale huurwoningen die in erfpacht werden genomen ter uitvoering van de opdracht, vermeld in artikel 4.40, 4°, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, vóór de oprichting van de woonmaatschappij in het werkingsgebied waar de woningen liggen;”.

Art. 47. In artikel 5.77 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 en 17 mei 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt:

“§ 3. De algemene werkings- en onderhoudskosten per sociale huurwoning wordt per referentiejaar forfaitair vastgesteld op:

1° 2.100 euro voor een appartement;

2° 1.820 euro voor een eengezinswoning of duplex.

Tijdens een periode van structurele leegstand worden geen algemene werkings- en onderhoudskosten vastgesteld.

Voor de toepassing in het referentiejaar worden de bedragen, vermeld in het eerste lid, aangepast, voor de helft van het bedrag aan de gezondheidsindex van de maand juni van dat jaar, met als basis de gezondheidsindex 135,04 van 2025 (basis 2013) en voor de andere helft aan de ABEX-index van 1 juli van dat jaar, met als basis de ABEX-index 1057 van 1 juli 2025. Het resultaat wordt afgerond naar het eerstvolgende veelvoud van 10 euro.”;

2° paragraaf 4 wordt opgeheven.

Art. 48. In artikel 5.79, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “en het bedrag met betrekking tot de sociale dienst, vermeld in artikel 5.77, § 4, worden” vervangen door het woord “wordt”.

Art. 49. In artikel 5.163, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 18 december 2020, 17 december 2021 en 17 december 2021, wordt punt 3°, c), opgeheven.

Art. 50. In artikel 5.164, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 en 8 september 2023, wordt punt 3° opgeheven.

Art. 51. In artikel 5.166, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2023, wordt de zinsnede “, met uitzondering van de woning die wordt verhuurd door een woonmaatschappij in het kader van haar opdracht, vermeld in artikel 4.40, 4°, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021” opgeheven.

Art. 52. In artikel 5.167, § 3, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 en 13 oktober 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de zinsnede “en de huurder, vermeld in artikel 5.164, § 1, eerste lid, 3°,” wordt opgeheven;

2° het woord “worden” wordt vervangen door het woord “wordt”.

Art. 53. In artikel 5.168, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021, wordt punt 5° opgeheven.

Art. 54. In artikel 5.170 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 18 december 2020, 17 december 2021, 3 juni 2022 en 8 september 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- 1° het tweede tot en met het vierde lid, het negende lid en het elfde lid worden opgeheven;
- 2° in het bestaande tiende lid, dat het zesde lid wordt, wordt de zinsnede “en 3°,” opgeheven.

Art. 55. In artikel 5.172, derde lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021, wordt de zin “Als de aanvraag is ingediend in het geval, vermeld in artikel 5.164, § 1, eerste lid, 3°, wordt de tegemoetkoming uitbetaald aan de woonmaatschappij.” opgeheven.

Art. 56. In artikel 5.174, zevende lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 18 december 2020, 17 december 2021, 8 september 2023 en 13 oktober 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- 1° in punt 1° wordt de zinsnede “, met uitzondering van de woning die wordt verhuurd door een woonmaatschappij in het kader van haar opdracht, vermeld in artikel 4.40, 4°, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021” opgeheven;
- 2° punt 4° wordt opgeheven.

Art. 57. In artikel 5.225 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- 1° in paragraaf 1, derde lid, wordt de zinsnede “, waarbij kan worden afgeweken van artikel 2.33/20, eerste lid, voor de infrastructuurverrichtingen voor de woningen, vermeld in het eerste lid, die al besteld waren” opgeheven;
- 2° in paragraaf 1, derde lid wordt de zinsnede “5.62, § 3, tweede lid, en artikel 5.63, § 2, derde en vierde lid” vervangen door de zinsnede “5.62 en 5.63”;
- 3° in paragraaf 2, tweede lid, wordt de zinsnede “, waarbij kan worden afgeweken van artikel 2.33/20, eerste lid, voor de infrastructuurverrichtingen voor de woningen, vermeld in het eerste lid, die al besteld waren” opgeheven;
- 4° in paragraaf 2, tweede lid wordt de zinsnede “5.62, § 3, tweede lid, en artikel 5.63, § 2, derde en vierde lid” vervangen door de zinsnede “5.62 en 5.63”.

Art. 58. In artikel 6.2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- 1° in het eerste lid wordt de zinsnede “van 250 euro en 650 euro” opgeheven;
- 2° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt:
“De bedragen, vermeld in artikel 6.48 en 6.49, worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex (basis 2004), naar het gezondheidsindexcijfer van de maand juni van het voorgaande jaar en met als basis het gezondheidsindexcijfer van 159,32 voor juni 2024. Het resultaat wordt afgerond naar het eerstvolgende natuurlijke getal.”.

Art. 59. In artikel 6.3/1, § 1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- 1° in het eerste lid, 4°, wordt het woord “vierde” vervangen door het woord “derde”;
- 2° in het eerste lid wordt punt 16° opgeheven;
- 3° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 60. In artikel 6.5 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2025, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- 1° in paragraaf 1, tweede lid, wordt het woord “vierde” vervangen door het woord “derde”;
- 2° in paragraaf 2, derde lid, wordt punt 3° vervangen door wat volgt:
“3° de reële huurprijs, vermeld in artikel 6.46, tweede lid en de vaste huurlasten die de kandidaat-huurder maximaal wil betalen;”;
- 3° in paragraaf 2, derde lid, wordt punt 10° opgeheven.

Art. 61. In artikel 6.16 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- 1° het derde lid wordt opgeheven;
- 2° in het bestaande vijfde lid, dat het vierde lid wordt, wordt tussen de zinsnede “artikel 6.43, § 2” en de woorden “Bij die afwijking” de zinsnede “, of als de hoofdhuurovereenkomst wordt beëindigd en de verhuurder geen woning kan aanbieden die aan de rationele bezetting beantwoordt” ingevoegd.

Art. 62. Artikel 6.18 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021, wordt opgeheven.

Art. 63. In boek 6, deel 9, titel 1, van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2024, wordt in het opschrift van hoofdstuk 1 de zinsnede “, met uitzondering van de ingehuurde sociale huurwoningen” opgeheven.

Art. 64. In artikel 6.48 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- 1° in het tweede lid wordt het bedrag “250 euro” vervangen door het bedrag “550 euro” en wordt het bedrag “102 euro” vervangen door het bedrag “220 euro”;
- 2° het derde en het vierde lid worden vervangen door wat volgt:
“Voor een woning met marktwaarde hoger dan of gelijk aan 950 euro is de minimale huurprijs gelijk aan 380 euro.
Voor woningen met andere marktwaarden dan de marktwaarde, vermeld in het eerste lid, varieert de minimale huurprijs recht evenredig met de marktwaarde en is de minimale huurprijs gelijk aan 40% van de marktwaarde, afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal.”.

Art. 65. Artikel 6.49 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 6.49. § 1. Op basis van de marktwaarde wordt een patrimoniumcorrectie vastgesteld op de wijze, vermeld in het tweede tot en met het vierde lid.

Voor een woning met marktwaarde lager dan of gelijk aan 550 euro is de patrimoniumcorrectie, vermeld in het eerste lid, gelijk aan min 50 euro.

Voor een woning met marktwaarde hoger dan of gelijk aan 950 euro is de patrimoniumcorrectie, vermeld in het eerste lid, gelijk aan plus 20 euro.

Voor woningen met andere marktwaarden dan de marktwaarden, vermeld in het tweede en derde lid, varieert de patrimoniumcorrectie, vermeld in het eerste lid, omgekeerd evenredig met de marktwaarde en wordt de patrimoniumcorrectie berekend met de volgende formule, waarbij het resultaat wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal: $\text{patrimoniumcorrectie} = -50 \text{ euro} + 70 \text{ euro} \times (\text{marktwaarde} - 550 \text{ euro}) / (950 \text{ euro} - 550 \text{ euro})$

§ 2. In afwijking van paragraaf 1 wordt een patrimoniumtoeslag van 20 euro aangerekend voor de volgende categorieën van woningen:

1° nieuwe woningen, al dan niet voorafgegaan door sloopwerken, gedeeltelijke herbouw, herbouw, of het ontmantelen van een gebouw, op voorwaarde dat de opleveringsdatum van de woning minder dan zestig volledige kalendermaanden ligt vóór de jaarlijkse en, in voorkomend geval, tussentijdse huurprijsberekening conform artikel 6.54;

2° bestaande woningen die aan al de volgende voorwaarden voldoen:

- a) de leefruimtes zijn vernieuwd;
- b) het berekende energieverbruik per jaar en per m² bruikbare vloeroppervlakte bedraagt minder dan 100 kWh/m² jaar;
- c) de opleveringsdatum van de vernieuwingswerken aan de leefruimtes ligt minder dan zestig volledige kalendermaanden vóór de jaarlijkse en, in voorkomend geval, tussentijdse huurprijsberekening conform artikel 6.54.”.

Art. 66. In artikel 6.50, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt tussen de zinsnede “wordt berekend.” en de woorden “De energiecorrectie” de zin “De minister bepaalt welke instanties in voorkomend geval de nodige gegevens voor die berekening bezorgen.” ingevoegd.

Art. 67. Artikel 6.51 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 6.51. Voor iedere persoon ten laste als vermeld in artikel 6.1, eerste lid, 4°, wordt een korting van 15 euro toegekend.

In afwijking van het eerste lid wordt voor een persoon ten laste als vermeld in artikel 6.1, eerste lid, 4°, a), die ook een persoon ten laste is als vermeld in artikel 6.1, eerste lid, 4°, c), een korting toegekend die gelijk is aan het dubbele van de korting, vermeld in het eerste lid, na de indexering, vermeld in artikel 6.2.

In afwijking van het eerste lid wordt voor een persoon ten laste als vermeld in artikel 6.1, eerste lid, 4°, c), die geen persoon ten laste is als vermeld in artikel 6.1, eerste lid, 4°, a), of b), en die een familielid is van de eerste, tweede of derde graad van de huurder, een korting toegekend die gelijk is aan het dubbele van de korting, vermeld in het eerste lid, na de indexering, vermeld in artikel 6.2.

Het totaal van de kortingen, vermeld in het eerste tot en met het derde lid, is de gezinskorting.”.

Art. 68. In artikel 6.52 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 december 2021, 23 december 2022 en 8 september 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt:

“De aangepaste huurprijs is gelijk aan 1/54 van het referentie-inkomen van de huurder en de meerderjarige gezinsleden. Het bedrag wordt aangepast, in voorkomend geval, met:

- 1° de patrimoniumcorrectie, vermeld in artikel 6.49, § 1;
- 2° de patrimoniumtoeslag, vermeld in artikel 6.49, § 2;
- 3° de energiecorrectie, vermeld in artikel 6.50;
- 4° de gezinskorting, vermeld in artikel 6.51, vierde lid.”;

2° in het vierde lid, 2°, worden de zinsnede “, verhoogd met de energiecorrectie, vermeld in artikel 6.50” en de zinsnede “verhoogd met de energiecorrectie” opgeheven;

3° het vijfde lid wordt vervangen door wat volgt:

“In afwijking van het eerste lid wordt de aangepaste huurprijs berekend op basis van:

- 1° 1/53 van het referentie-inkomen, als het referentie-inkomen gelijk aan of hoger is dan 125% van de toepasselijke inkomensgrens, vermeld in artikel 6.13, maar lager dan 150% van de toepasselijke inkomensgrens;
- 2° 1/52 van het referentie-inkomen, als het referentie-inkomen gelijk aan of hoger is dan 150% van de toepasselijke inkomensgrens, vermeld in artikel 6.13.”.

Art. 69. In artikel 6.55 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zinsnede “patrimoniumkorting, minimale huurprijs” vervangen door de zinsnede “patrimoniumcorrectie, patrimoniumtoeslag, minimale huurprijs” en worden de woorden “patrimoniumkorting en de” vervangen door de zinsnede “patrimoniumcorrectie, patrimoniumtoeslag en de”;

2° in het eerste lid wordt tussen de woorden “de huurder” en de woorden “Voor de berekening” de zin “In voorkomend geval deelt de verhuurder ook mee tot en met welk jaar de patrimoniumtoeslag, vermeld in artikel 6.49, § 2, wordt aangerekend.” ingevoegd;

3° in het vierde lid wordt het woord “patrimoniumkorting” vervangen door het woord “patrimoniumcorrectie”;

4° in het vierde lid worden tussen het woord “wordt” en het woord “de” de woorden “de patrimoniumtoeslag en” ingevoegd;

5° er wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

“Als de verhuurder werken aan de woning heeft uitgevoerd met een impact op het energieverbruik voor de ruimteverwarming en het sanitair warm water, wordt de energiecorrectie vervangen bij de jaarlijkse en, in voorkomend geval, tussentijdse huurprijzberekening conform artikel 6.54.”.

Art. 70. In boek 6, deel 9, titel 1, van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2024, wordt hoofdstuk 2, dat bestaat uit artikel 6.56, opgeheven.

Art. 71. In artikel 6.61 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 december 2021, 10 november 2022, 23 december 2022 en 3 mei 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede “ofwel de basishuurprijs, voor de woningen die vallen onder het toepassingsgebied van deel 9, titel 1, hoofdstuk 1, van dit besluit, ofwel de contractuele huurprijs, voor de woningen die vallen onder het toepassingsgebied van deel 9, titel 1, hoofdstuk 2, van dit besluit” vervangen door de woorden “de basishuurprijs”;

2° in paragraaf 1, tweede lid, wordt de zinsnede “voor de woningen die vallen onder het toepassingsgebied van deel 9, titel 1, hoofdstuk 1, van dit besluit, en twee maanden de contractuele huurprijs voor de woningen die vallen onder het toepassingsgebied van deel 9, titel 1, hoofdstuk 2, van dit besluit” opgeheven;

3° in paragraaf 2, tweede lid, worden de zinsnede “voor de woningen die vallen onder het toepassingsgebied van deel 9, titel 1, hoofdstuk 1, van dit besluit,” en de zinsnede “en voor de woningen die vallen onder het toepassingsgebied van deel 9, titel 1, hoofdstuk 2, van dit besluit, maximaal twee maanden de contractuele huurprijs, telkens” opgeheven;

4° in paragraaf 3, eerste lid, wordt de zinsnede “voor de woningen die vallen onder het toepassingsgebied van deel 9, titel 1, hoofdstuk 1, van dit besluit en de helft van de contractuele huurprijs voor de woningen die vallen onder het toepassingsgebied van deel 9, titel 1, hoofdstuk 2, van dit besluit” opgeheven.

Art. 72. In artikel 7.25, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° tussen het woord “kredieten” en de woorden “de kosten” wordt het woord “voor” ingevoegd;

2° de zinsnede “geheel of gedeeltelijk ten laste nemen, of voor die verrichtingen” en de woorden “of betaalt daarmee de tenlastenemingen” worden opgeheven.

Art. 73. In artikel 7.29, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021, wordt het jaartal “2023” vervangen door het jaartal “2025”.

Art. 74. Artikel 7.30 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 7.30. Bij de opmaak van de begroting van het Vlaamse Gewest voor de periode 2026 tot en met 2042 hanteert de Vlaamse Regering de tabel met investeringsvolumes voor verrichtingen die bedoeld zijn om sociale huurwoningen ter beschikking te stellen, die is opgenomen in bijlage 28, die bij dit besluit is gevoegd.”.

Art. 75. In artikel 7.51, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het eerste en het tweede lid worden opgeheven;

2° in het bestaande vierde lid, dat het tweede lid wordt, worden de woorden “en het derde” opgeheven.

Art. 76. Aan boek 7, deel 4, van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2024, wordt een artikel 7.51/3 toegevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 7.51/3. Op een marktconforme lening als vermeld in artikel 5.44, § 2, die betrekking heeft op een raamovereenkomst die is toegewezen op een jaarbudget vóór 12 september 2025, en waarvan de lening wordt geconsolideerd na 12 september 2025, is artikel 5.44 van toepassing zoals van kracht vanaf 12 september 2025. Het nog openstaande bedrag van de toewijzing waarop de raamovereenkomst betrekking heeft, wordt met 13% verminderd.”.

Art. 77. Aan boek 7, deel 4, van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2024, worden een artikel 7.51/4 tot en met 7.51/7 ingevoegd, die luiden als volgt:

“Art. 7.51/4. § 1. Voor de subsidiëring van de werkingskosten van de woonmaatschappijen voor het werkingsjaar 2026 ter uitvoering van de opdrachten, vermeld in artikel 4.40, 4°, 5° en 6°, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, is artikel 4.160/8, § 3, van dit besluit, zoals van kracht op 30 juni 2026, van toepassing. Voor de berekening van de groeiusubsidie wordt rekening gehouden met het aantal ingehuurde sociale huurwoningen op 31 december 2026.

§ 2. Voor de hoofdhuurovereenkomsten voor ingehuurde sociale huurwoningen die gesloten zijn vóór 1 maart 2026, is de beperking, vermeld in artikel 4.160/6, derde en vierde lid, zoals van kracht vanaf 1 maart 2026, niet van toepassing, voor de tussenkomst in de huurprijs voor de ingehuurde sociale huurwoningen, vermeld in artikel 4.160/6, eerste lid, zoals van kracht vanaf 1 juli 2026.

De tussenkomst in de huurprijs voor de ingehuurde sociale huurwoningen, vermeld in artikel 4.160/6, eerste lid, zoals van kracht vanaf 1 juli 2026, is van toepassing op de ingehuurde sociale huurwoningen waarvoor de huurprijzberekening, vermeld in boek 6, deel 9, titel 1, hoofdstuk 1, zoals van kracht vanaf 1 juli 2026, geldt.

In afwijking van artikel 4.160/7, zoals van kracht vanaf 1 juli 2026, wordt er voor de tussenkomst in de huurprijs voor de ingehuurde sociale huurwoningen, vermeld in artikel 4.160/6, zoals van kracht vanaf 1 juli 2026, in 2026 geen voorschot uitbetaald en wordt uiterlijk op 30 juni 2027 de tussenkomst, vermeld in artikel 4.160/6, zoals van kracht vanaf 1 juli 2026, van het vorige kalenderjaar definitief berekend en uitbetaald op basis van de rapportering, vermeld in artikel 4.160/4, zoals van kracht vanaf 1 juli 2026.

In afwijking van artikel 4.160/7, zoals van kracht vanaf 1 juli 2026, wordt er voor de tussenkomst in de huurprijs voor de ingehuurde sociale huurwoningen, vermeld in artikel 4.160/6, zoals van kracht vanaf 1 juli 2026, in januari 2027 een voorschot uitbetaald aan de woonmaatschappijen. Het voorschot bedraagt per woonmaatschappij de som van het totale huursubsidiebedrag dat de huurders van de ingehuurde sociale huurwoningen van die woonmaatschappij in 2026 hebben ontvangen en 360 euro per ingehuurde sociale huurwoning waarvoor een huursubsidie is ontvangen in december 2026.

Art. 7.51/5. § 1. Als voor een bouw- of investeringsverrichting uiterlijk op 31 december 2025 een volledige aanvraag tot advisering van een voorontwerp conform artikel 2.33/11, § 1, eerste lid, of een volledige aanvraag tot advisering van een uitvoeringsdossier conform artikel 2.33/14, § 3, eerste lid, bij het agentschap wordt ingediend, kan

de initiatiefnemer ervoor opteren het prijsplafond te berekenen op basis van de bepalingen, vermeld in bijlage 6/1, die bij dit besluit is gevoegd, zoals van kracht op 31 december 2025 met toepassing van artikel 5.40, § 2, derde lid, en 5.41, § 2, vijfde lid, als hij daardoor aanspraak kan maken op een gunstigere financiering.

§ 2. Bij een verrichting in het kader van een CBO-oproep of Design and Build-oproep waarbij de datum van de opening van de bieding vóór 1 januari 2026 ligt, kan de initiatiefnemer ervoor opteren het prijsplafond te berekenen op basis van de bepalingen, vermeld in bijlage 6/1, die bij dit besluit is gevoegd, zoals van kracht op 31 december 2025, als de initiatiefnemer daardoor aanspraak kan maken op een gunstigere financiering.

De verhoging van het prijsplafond, vermeld in artikel 5.40, § 2, derde lid, en artikel 5.41, § 2, vijfde lid, geldt niet bij een verrichting in het kader van een CBO-oproep of Design and Build-oproep, als al de volgende voorwaarden vervuld zijn:

1° de datum van de opening van de bieding ligt vóór 1 januari 2026;

2° het prijsplafond is berekend op basis van de bepalingen, vermeld in bijlage 6/1, die bij dit besluit is gevoegd, zoals van kracht op 31 december 2025;

3° een volledige aanvraag tot advisering van het uitvoeringsdossier, vermeld in artikel 2.33/14, § 3, eerste lid, wordt bij het agentschap ingediend na 31 maart 2026.

Art. 7.51/6. § 1. Voor verwervingen als vermeld in artikel 5.37, § 1, eerste lid, 1°, waarvoor de verkoopovereenkomst ondertekend is vóór 1 januari 2026, wordt het prijsplafond berekend conform artikel 5.38, § 2, zoals van kracht op 31 december 2025.

In afwijking van het eerste lid kan de initiatiefnemer ervoor opteren om het prijsplafond te berekenen conform artikel 5.38, § 2, zoals van kracht vanaf 1 januari 2026, als aan al de volgende voorwaarden is voldaan:

een bouw- of investeringsverrichting om sociale huurwoningen te realiseren of in stand te houden die betrekking heeft op het verworven onroerend goed, vermeld in het eerste lid, is vóór 1 januari 2026 niet vatbaar voor toewijzing op een jaarbudget conform artikel 2.33/19, § 1, zesde lid;

1° de eerste bouw- of investeringsverrichting die betrekking heeft op het verworven onroerend goed, vermeld in het eerste lid, komt vóór 1 januari 2031 principieel in aanmerking voor de opname in de meerjarenplanning conform artikel 2.33/11, § 3, vierde of zesde lid;

2° de initiatiefnemer maakt door de berekening, vermeld in artikel 5.38, § 2, zoals van kracht vanaf 1 januari 2026, aanspraak op een gunstigere financiering.

In afwijking van het eerste en tweede lid wordt het prijsplafond berekend conform artikel 5.38, § 2 tweede tot en met vijfde lid, zoals van kracht vanaf 1 januari 2026, als aan al de volgende voorwaarden is voldaan:

1° een bouw- of investeringsverrichting om sociale huurwoningen te realiseren of in stand te houden die betrekking heeft op het verworven onroerend goed, vermeld in het eerste lid, is vóór 1 januari 2026 niet vatbaar voor toewijzing op een jaarbudget conform artikel 2.33/19, § 1, zesde lid;

2° de eerste bouw- of investeringsverrichting die betrekking heeft op het verworven onroerend goed, vermeld in het eerste lid, komt vóór 1 januari 2031 niet principieel in aanmerking voor de opname in de meerjarenplanning conform artikel 2.33/11, § 3, vierde of zesde lid.

§ 2. Voor een verwerving in het kader van een CBO-oproep waarbij de datum van de opening van de bieding vóór 1 januari 2026 ligt en de verkoopovereenkomst na 31 december 2025 is ondertekend, wordt het prijsplafond berekend conform artikel 5.38, § 2, zoals van kracht vanaf 1 januari 2026.

In afwijking van het eerste lid kan de initiatiefnemer ervoor opteren om het prijsplafond te berekenen conform artikel 5.38, § 2, zoals van kracht op 31 december 2025 als hij daardoor op een gunstigere financiering aanspraak maakt.

Art. 7.51/7. In afwijking van artikel 5.73, § 2, wordt het voorschot op de GSC voor het referentiejaar 2026 vastgesteld rekening houdend met een projectie van de GSC voor het referentiejaar 2026. Die projectie vertrekt van de GSC voor het referentiejaar 2025 en houdt rekening met het forfait voor de algemene werkings- en onderhoudskosten, vermeld in artikel 5.77, § 3. Het voorschot bedraagt maximaal 90% van de geprojecteerde GSC van het referentiejaar 2026."

Art. 78. Aan boek 7, deel 4, van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2024, wordt een artikel 7.51/8 toegevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 7.51/8. § 1. Voor de zittende huurder die een huurovereenkomst heeft ondertekend vóór 1 juli 2026, van een sociale huurwoning waar de verhuurder, vermeld in artikel 6.1, eerste lid, 6°, een zakelijk recht op heeft, gelden de indexerings, vermeld in artikel 6.2, tweede lid, en de huurprijsberekening, vermeld in boek 6, deel 9, titel 1, hoofdstuk 1, zoals van kracht op 30 juni 2026.

In afwijking van het eerste lid geldt de huurprijsberekening, vermeld in boek 6, deel 9, titel 1, hoofdstuk 1, zoals van kracht vanaf 1 juli 2026, als de zittende huurder, vermeld in het eerste lid, verhuist naar een andere sociale huurwoning, met uitzondering van de woning waarin de huurder tijdelijk herhuisvest wordt conform artikel 6.43. In dat geval is artikel 6.43, § 2, derde en vierde lid, van toepassing.

§ 2. In deze paragraaf wordt verstaan onder:

1° oorspronkelijke huurprijsberekening: de huurprijsberekening, vermeld in boek 6, deel 9, titel 1, hoofdstuk 2, zoals van kracht op 30 juni 2026;

2° oorspronkelijke huurprijs: de laatst gekende huurprijs die de zittende onderhuurder betaalt voor een volledige maand in 2026 conform de oorspronkelijke huurprijsberekening, in voorkomend geval verminderd met de huursubsidie, vermeld in artikel 5.166, § 1, eerste lid, zoals van kracht op 30 juni 2026, voor die maand;

3° nieuwe huurprijsberekening: de huurprijsberekening, vermeld in boek 6, deel 9, titel 1, hoofdstuk 1, zoals van kracht vanaf 1 juli 2026, telkens rekening houdend met de parameters die van toepassing zijn voor dat jaar.

Voor de zittende onderhuurder die een onderhuurovereenkomst heeft ondertekend vóór 1 juli 2026, van een woning die door de verhuurder, vermeld in artikel 6.1, eerste lid, 6°, ingehuurd is, blijft de oorspronkelijke huurprijsberekening en artikel 5.166, § 1, eerste lid, zoals van kracht op 30 juni 2026, van toepassing tot en met 31 december 2026. Vanaf 1 januari 2027 geldt een overgangsperiode van maximaal drie jaar.

De eerste huurprijsaanpassing in het kader van de overgangsperiode, vermeld in het tweede lid, vindt plaats op 1 januari 2027. In het jaar van de eerste aanpassing en in de daaropvolgende twee jaren berekent de verhuurder de huurprijs conform de nieuwe huurprijsberekening en vergelijkt die met de oorspronkelijke huurprijs.

Voor de jaarlijkse vergelijking, vermeld in het derde lid, houdt de verhuurder ook rekening met, in voorkomend geval, de inkomensstijging van de onderhuurder. De inkomensstijging is gelijk aan het verschil tussen het inkomen dat voor de nieuwe huurprijsberekening in het betrokken jaar wordt gebruikt, en het laatst gekende inkomen dat voor de berekening van de huursubsidie, vermeld in artikel 5.166, § 1, eerste lid, zoals van kracht op 30 juni 2026, is gebruikt. Als dat verschil negatief is, wordt de inkomensstijging gelijkgesteld met 0 euro. De inkomensimpact, vermeld in het vijfde lid, is gelijk aan 1/54ste van de inkomensstijging.

Tijdens de overgangsperiode, vermeld in het tweede lid, gelden de volgende stapsgewijze verhogingen van de oorspronkelijke huurprijs:

1° als in 2027 het verschil tussen de huurprijs die is berekend conform de nieuwe huurprijsberekening en de oorspronkelijke huurprijs meer dan de som van 30 euro en de inkomensimpact bedraagt, wordt de oorspronkelijke huurprijs verhoogd met de som van 30 euro en het bedrag van de inkomensimpact;

2° als in 2028 het verschil tussen de huurprijs die is berekend conform de nieuwe huurprijsberekening en de oorspronkelijke huurprijs meer dan de som van 60 euro en de inkomensimpact bedraagt, wordt de oorspronkelijke huurprijs verhoogd met de som van 60 euro en het bedrag van de inkomensimpact;

3° als in 2029 het verschil tussen de huurprijs die is berekend conform de nieuwe huurprijsberekening en de oorspronkelijke huurprijs meer dan de som van 90 euro en de inkomensimpact bedraagt, wordt de oorspronkelijke huurprijs verhoogd met de som van 90 euro en het bedrag van de inkomensimpact.

Als de voorwaarden, vermeld in het vijfde lid, niet vervuld zijn, is de nieuwe huurprijsberekening van toepassing. Als de verhuurder in een jaar als vermeld in het vijfde lid, vaststelt dat het verschil tussen de huurprijs die conform de nieuwe huurprijsberekening is berekend, en de oorspronkelijke huurprijs kleiner is dan de som van het vermelde bedrag in euro en het bedrag van de inkomensimpact van dat jaar, wordt de nieuwe huurprijsberekening vanaf dan ook in de volgende jaren van toepassing.

De bedragen 30 euro, 60 euro en 90 euro, vermeld in het vijfde lid, worden jaarlijks geïndexeerd volgens de gezondheidsindex van de maand juni 2025 naar de maand juni van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de huurprijs wordt toegepast.

De aangerekende huurprijs wordt tijdens de overgangsperiode, vermeld in het derde lid, ook aangepast in de gevallen, vermeld in artikel 6.54, tweede lid. In dat geval berekent de verhuurder opnieuw de huurprijs conform het zesde, zevende en achtste lid op basis van de nieuwe gegevens.

In afwijking van het tweede lid geldt de nieuwe huurprijsberekening als de zittende onderhuurder, vermeld in het tweede lid, verhuist naar een andere sociale huurwoning.

§ 3. Op de onderhuurovereenkomsten voor ingehuurde sociale huurwoningen die gesloten zijn vóór 1 juli 2026, blijft de huurwaarborgregeling, vermeld in artikel 6.61, zoals van kracht op 30 juni 2026, van toepassing.”.

Art. 79. Aan boek 7, deel 4, van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2024, worden een artikel 7.51/9 tot en met 7.51/11 toegevoegd, die luiden als volgt:

“Art. 7.51/9. Artikel 2.33/1, 2.33/9, 2.33/11, 2.33/14, 2.33/19, 4.51, 5.47/2, 5.47/7, 5.56, 5.56/1, 5.57, 5.58, 5.60 tot en met 5.65, 5.70 en 5.225, zoals van kracht op 30 juni 2026, blijven van toepassing op alle opdrachten voor infrastructuurwerken die deel uitmaken van een project waarvoor uiterlijk op 30 juni 2026 een besliste omgevingsvergunning is afgeleverd waar tegen geen beroep in eerste aanleg is ingediend en minstens één opdracht voor infrastructuurwerken, met uitzondering van de werken voor het bouwrijp maken, vermeld in artikel 5.57, eerste lid, 1°, en de werken, vermeld in artikel 1.2, eerste lid, 59°, c), d) en f), is gepubliceerd, met dien verstande dat de zinsnede “subsidies, vermeld in artikel 5.63, § 1, tweede lid, en § 2, tweede lid,” in artikel 5.65, § 2, zoals van kracht op 30 juni 2026, moet worden gelezen als “subsidies, vermeld in artikel 5.63, § 1, eerste lid, en § 2, eerste lid”.

In afwachting van de inwerkingtreding van artikel 41, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2026 tot wijziging van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft de huurprijsberekening voor sociale huurwoningen, de herinvesteringsverplichting en de financiering van sociale woonprojecten is artikel 5.65, § 3, zoals van kracht vanaf 1 juli 2026, ook van toepassing op de initiatiefnemer, vermeld in artikel 5.57, tweede lid, 1°.

Artikel 5.57, zoals van kracht op 30 juni 2026, blijft van toepassing op een project als ten minste één verrichting die deel uitmaakt van dat project vóór 1 juli 2026, is opgenomen in de meerjarenplanning, vermeld in artikel 2.33/13.

Art. 7.51/10. Vanaf 1 juli 2026 kan de VMSW voor een verrichting van infrastructuurwerken van een project geen opdracht van werken meer publiceren in het kader van een tenlasteneming, tenzij de VMSW vóór 1 juli 2026 een opdracht van aanbesteding van werken, met uitzondering van de werken voor het bouwrijp maken, vermeld in artikel 5.57, eerste lid, 1°, en de werken, vermeld in artikel 1.2, eerste lid, 59°, c), d) en f), voor datzelfde project, heeft gepubliceerd.

De initiatiefnemer van een deelverrichting van infrastructuurwerken dat betrekking heeft op het project, vermeld in het eerste lid, kan een samenwerkingsovereenkomst sluiten met de VMSW waarin afspraken worden vastgelegd over de aansturing en opvolging van de opdracht van werken die zijn geplaatst door de initiatiefnemer en de opdracht van diensten voor de studie en leiding die zijn geplaatst door de VMSW.

De algemene kosten van een deelverrichting van infrastructuurwerken van het project, vermeld in het eerste lid, die betrekking hebben op een verrichting als vermeld in artikel 5.61 tot en met 5.63, en waarvan de opdracht van werken door de initiatiefnemer na 30 juni 2026 wordt gepubliceerd, komen niet in aanmerking voor subsidiëring als de VMSW die kosten ten laste neemt.

Met behoud van de toepassing van het derde lid kan de initiatiefnemer van een deelverrichting, vermeld in het tweede lid, voor de berekening van het subsidiabele bedrag voor de infrastructuurwerken van het project kiezen tussen de berekening, zoals van kracht op 30 juni 2026, of de subsidieregeling, zoals van toepassing vanaf 1 juli 2026, als minstens één opdracht van diensten voor het project vóór 1 juli 2026 is gepubliceerd. Als de initiatiefnemer kiest voor de berekening van het subsidiabele bedrag, zoals van kracht op 30 juni 2026, wordt de zinsnede “subsidies, vermeld in artikel 5.63, § 1, tweede lid, en § 2, tweede lid,” in artikel 5.65, § 2, zoals van kracht op 30 juni 2026, gelezen als “subsidies, vermeld in artikel 5.63, § 1, eerste lid, en § 2, eerste lid”.

Art. 7.51/11. In afwijking van artikel 5.225, § 1, derde lid, en § 2, tweede lid, wordt de subsidie, vermeld in artikel 5.57, berekend op basis van de subsidieberekening die is toegepast bij de toewijzing van de infrastructuurverrichting op het jaarbudget.”.

Art. 80. Bijlage 6/1 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022, wordt vervangen door bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 81. Artikel 4 van bijlage 26 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021, wordt vervangen door wat volgt:

“Artikel 4. Huurprijs

De basishuurprijs bedraagt ... euro. De te betalen huurprijs, die aangepast is aan het gezinsinkomen, de gezinssamenstelling en de kwaliteit van de woning, bedraagt voor de eerste maand ... euro.

De verhuurder brengt de huurder met een gewone brief op de hoogte van elke wijziging van de basishuurprijs of van de te betalen huurprijs, en ook van de datum waarop een nieuwe huurprijs ingaat.”.

Art. 82. Bijlage 28 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 2 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 83. Artikel 46, 2°, en artikel 73 hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 24, 2° en 3°, en artikel 76 hebben uitwerking met ingang van 12 september 2025.

Artikel 7, artikel 11 tot en met 13, artikel 19 tot en met 23, artikel 24, 1°, artikel 25 tot en met 27, artikel 36, 1°, artikel 42, 1°, artikel 44, 45, 46, 1°, artikel 47, 48, 57, 1° en 3°, artikel 77, 80 en 82 hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2026.

Artikel 69, 5° treedt in werking op 30 juni 2026.

Artikel 17, 18, 49 tot en met 56, 58, 59, 1°, artikel 60 tot en met 68, artikel 69, 1° tot en met 4°, artikel 70, 71, 78 en 81 treden in werking op 1 juli 2026.

Artikel 1, 3°, artikel 2, 3°, artikel 3, 1°, artikel 4, 5, 8, 4° en 5°, artikel 15, artikel 28 tot en met 35, artikel 36, 2°, artikel 37 tot en met 40, artikel 41, 1° en 2°, artikel 42, 2° en 3°, artikel 43, 49, 2° en 4°, artikel 72 en 79 treden in werking op 1 juli 2026.

Artikel 41, 3°, treedt in werking op een datum die de minister bepaalt.

Art. 84. De Vlaamse minister, bevoegd voor het woonbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 februari 2026.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

M. DIEPENDAELE

De Vlaamse minister van Wonen, Energie en Klimaat, Toerisme en Jeugd,

H. BONTE

Bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2026 tot wijziging van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft de huurprijsberekening voor sociale huurwoningen, de herinvesteringsverplichting en de financiering van sociale woonprojecten.

Bijlage 6/1 bij het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021

Bijlage 6/1. De simulatietabel om het maximale subsidiabele bedrag voor een bouw- of investeringsverrichting, vermeld in artikel 4.2, tweede lid, 2° en 3°, te bepalen

SIMULATIETABEL

BEPALING MAXIMAAL SUBSIDIABEL BEDRAG BOUWVERRICHTING EN INVESTERINGSVERRICHTING

WONEN IN VLAANDEREN

2026

INHOUD

INLEIDING	3
SOORT VERRICHTING	4
1 NIEUWBOUW EN VERVANGINGSBOUW	4
2 RENOVATIE	4
OPPERVLAKTENORMEN	6
1 WONINGOPPERVLAKTE	6
1.1 Basis maximumwoningoppervlakte	6
1.2 Totale maximumwoningoppervlakte	7
2 OPPERVLAKTECOËFFICIËNTEN	7
PRIJSNORMEN	8
1 MAXIMUMPRIJS WONINGTYPES	8
1.1 Basis m2-prijs	8
1.2 Prijscorrectie m2-prijs	8
1.3 Prijsplafond woningoppervlakte	9
2 PRIJSCOËFFICIËNT	9
2.1 Prijscoëfficiënt centrumsteden (10%)	9
2.2 Prijscoëfficiënt werkgebied Vlabinvest (5%)	10
2.3 Prijscoëfficiënt invulbouw (6%/8%/10%)	10
2.4 Prijscoëfficiënt aangepast bouwen (1%)	11
2.5 Prijscoëfficiënt kleiner bouwen	11
3 FORFAITAIREPOSTEN	12
3.1 Autobergplaatsen	12
3.2 Gemeenschappelijke delen met woonfunctie	13
3.3 Liften	13
3.4 Terrassen	13
3.5 Gemeenschappelijke buitenruimte	14
3.6 Bergingen	14
3.7 Regenwaterputten	14
3.8 Groendaken	15
3.9 Hernieuwbare energie	15
3.10 Bijzondere installaties	15
3.11 Ergonomische uitrustingen personen met een handicap	15
3.12 Stut- en ondervangingswerken	16
3.13 Afbraakwerken	16
3.14 Asbestverwijdering	16
3.15 Grondverzet, -sanering en retourbemaling	16
4 INDEXCOËFFICIËNT	17
5 SUPPLEMENT KLEINER WONINGGROEPEN	17

INLEIDING

Wonen in Vlaanderen verstrekt gesubsidieerde financiering voor de bouw of renovatie van sociale huur woonprojecten. Voor elk project geldt een maximumkostprijs die we kunnen financieren: dit is het maximaal subsidiabel bedrag. We berekenen dit voor elk project apart en houden hierbij rekening met de te realiseren woningoppervlakte en andere relevante aanwezige elementen.

.

SOORT VERRICHTING

De bedoeling is het maximaal subsidiabele bedrag op verrichtingsniveau te berekenen. We splitsen op per soort verrichting, namelijk nieuwbouw (en vervangingsbouw) en renovatie.

De maximaal subsidiabele oppervlaktes zijn gelijk.

1. NIEUWBOUW EN VERVANGINGSBOUW

We bepalen het subsidiabele prijsplafond op verrichtingsniveau via de oppervlakte- en prijsnormen. Dit subsidiabele prijsplafond is de som van de maximumprijzen per woningtype, de maximumprijzen voor de diverse extra voorzieningen en een supplement kleine woninggroepen.

2. RENOVATIE

De mogelijke renovatiewerken zijn in verschillende deelwerken opgedeeld. Elk deelwerk kreeg een maximumpercentage van de totale nieuwbouwkostprijs toegekend. Het toegekende percentage voor alle renovatiewerken aan de woning is dus de optelsom van de percentages van de verschillende deelwerken.

Voert u maar een deel van een deelwerk uit? Dan telt het volledige percentage van het deelwerk om het financieringsplafond te bepalen.

Aandachtspunten

Voert u een totaalrenovatie uit waarna u qua planopbouw voldoet aan de eisen voor nieuwbouw en op vlak van EPB aan de eisen voor een Ingrijpende Energetische Renovatie? Dan gebruikt u geen deelwerken maar houdt u rekening met het leningsplafond van 100% voor nieuwbouw.

Renoveert u woningen die beschermd of geïnventariseerd bouwkundig erfgoed zijn? Dan moet u geen deelwerken bewijzen. We houden rekening met het globale percentage van 100%.

Ook wanneer u door de renovatie een functiewijziging van een niet-woongebouw tot sociale woning doorvoert, moet u geen deelwerken bewijzen en houden we rekening met het globale percentage van 100%. We verwachten wel dat de sociale woningen na renovatie minstens voldoen aan de eisen voor een Ingrijpende Energetische Renovatie en planmatig voldoen aan de ontwerpleidraad.

Voorziet u in een renovatie nieuwe onderdelen, bijvoorbeeld regenwaterputten, gegroepeerde carports of maatregelen rond hernieuwbare energie? Dan mag u de nodige forfaits van nieuwbouw aan 100% toevoegen.

Renoveert u alleen bestaande garages, liften, ...? Dan voegt u deze uitvoeringsposten toe met hun effectieve kostprijs volgens raming of offerte.

Het supplement kleine woninggroepen kennen we evenredig toe aan het in rekening gebrachte percentage van de toegepaste deelwerken.

De mogelijke deelwerken met bijhorende percentages zijn:

% DEELWERK(EN)	%
01. totaalrenovatie of functiewijziging conform IER en ontwerpleidraad / erfgoed	100%

	Buitenschil en isolatie	40,00%	
02.+42.+43.	Gevel en isolatie (volledig nieuw)	16,00%	
21.	Na-isolatie gevel		5,00%
22.	Vervanging gevelschil		11,00%
03.	Dakwerken en isolatie (volledig nieuw)	14,00%	
31.+34.	Na-isolatie daken		4,00%
32.+35.	Dakbedekking en -dichting		5,00%
37.	Dakranden en kroonlijsten		3,00%
38.	Dakwaterafvoer		2,00%
40.	Buitenschrijnwerk	10,00%	
	Binnenafwerking	30,00%	
05.	Binnenafwerking (volledig nieuw)	30,00%	
50.-51.	Pleister- en plaatafwerking		8,00%
52.	Dekvloer		3,00%
53.	Vloerafwerking		5,00%
54.-55.	Binnendeuren en trappen		8,00%
56.	Keukenmeubilair		4,00%
57.	Wandbekleding		2,00%
	Pakketten		
	Pakket vernieuwing keuken (i) inclusief technieken en afwerking		8,00%
	Pakket vernieuwing badkamer (i) inclusief technieken en afwerking		8,00%
	Technieken	30,00%	
17.	Riolering	4,00%	
06.	Technieken CV en sanitair (volledig nieuw)	16,00%	
60.	Sanitaire leidingen		3,00%
61.	Sanitaire toestellen		3,00%
62.	Sanitaire kranen		2,00%
65.-66.	Verwarmingstoestel		3,00%
63.-65.	CV-leidingen en afgifte		5,00%
68.	Ventilatie (systeem C/D)	4,00%	
07.	Elektrische installatie (volledig nieuw)	6,00%	
70.	Elektrische installatie / upgrade		3,00%
70.	Elektrische installatie / basis		3,00%
	Diversen		
	Diversen (i) zoals liften, ...		

OPPERVLAKTENORMEN

We definiëren maximale oppervlaktes per woningtype via de onderstaande parameters. Zo kunnen we de maximumfinanciering voor de bouw van sociale huurwoningen vastleggen.

De verschillende woningtypes zijn:

- Appartement (A): gestapelde zelfstandige woning met al dan niet gemeenschappelijke delen
- Eengezinswoning (E): niet-gestapelde grondgebonden zelfstandige woning
- Kamerwoning: elk gebouw of deel ervan dat bestaat uit meerdere kamers en hun gemeenschappelijke ruimten. Kamerwoningen kunnen ook samengevoegd worden tot gestapelde kamerwoningen met al dan niet gemeenschappelijke delen. De simulatietabel maakt een onderscheid tussen niet-gestapelde kamerwoningen (NGK) en gestapelde kamerwoningen (GK).
 - Belangrijk: een kamer is een onderdeel van een kamerwoning. In een kamer ontbreken een toilet, een bad of douche en/of een kookgelegenheid. De ontbrekende basisfunctie(s) is/zijn gemeenschappelijk aanwezig in of aansluitend bij het gebouw waarvan de kamer deel uitmaakt.

1 WONINGOPPERVLAKTE

De som van de oppervlakten per woonlaag, gemeten tussen de afgewerkte binnenzijde van de buitenwanden en vanaf 1,50m hoogte, is de woningoppervlakte (WO).

Kamers die samen gebruik maken van dezelfde gemeenschappelijke delen, vormen een kamerwoning. Om de WO-meting van een kamerwoning te berekenen, neemt u de som van de oppervlakten van alle kamers inclusief gemeenschappelijke delen die een kamerwoning vormen.

De WO-meting bevat ook de oppervlakte van onder andere binnenwanden, leiding- en verluchtingskokers binnen de woning, circulatieruimte en trappen binnen de woning en bergingen binnen de woning. Dit is een andere berekening dan de nettovloeroppervlakte in het Besluit Vlaamse Codex Wonen.

Trapvides meten we mee, volledige open videruimtes niet.

1.1Basis maximumwoningoppervlakte

Er geldt altijd een basis maximumwoningoppervlakte voor een woning. Deze hangt af van de gezinsgrootte (aantal slaapkamers/aantal personen).

Een kamerwoning benoemen we als type 2/2, 3/3, 4/4... . De maximum te financieren oppervlakte beperken we tot 75m² voor een type 2/2, vermeerderd met 25m² per bijkomende kamer. Deze oppervlakte is inclusief de gemeenschappelijke ruimten van de kamerwoning.

De basismaxima zijn exclusief de oppervlakte van de berging binnen de woning en het surplus voor verticale circulatie binnen de woning.

	PERSONEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SLAAPKAMERS																	
0		42	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1		x	60	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2		x	75	76	84	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3		x	x	100	90	100	110	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4		x	x	x	125	104	114	124	134	x	x	x	x	x	x	x	x
5		x	x	x	x	150	118	128	138	148	158	x	x	x	x	x	x
6		x	x	x	x	x	175	132	142	152	162	172	182	x	x	x	x
7		x	x	x	x	x	x	200	146	156	166	176	186	196	206	x	x
8		x	x	x	x	x	x	x	225	160	170	180	190	200	210	220	230

1.2Totale maximumwoningoppervlakte

Om de totale maximumwoningoppervlakte (WO-max) van een woning of kamerwoning te berekenen, verhoogt u de opgegeven basismaxima met:

- m² surplus voor verticale circulatie binnen de woning:
 - woning zonder interne vaste trap: 0m²
 - woning met 2 bouwlagen en een interne vaste trap tussen de verdiepingen: 6m²
 - woning met 3 of meer bouwlagen en interne vaste trappen tussen de verdiepingen: 10m²
- m² berging: de effectief beschikbare nettobergingsoppervlakte binnen de woning is begrensd tot:
 - maximaal 4 + 1m²/persoon voor appartementen en gestapelde kamerwoningen
 - maximaal 6 + 1m²/persoon voor eengezinswoningen en niet-gestapelde kamerwoningen

2 OPPERVLAKTECOËFFICIËNTEN

In een aantal specifieke gevallen wijken we af van de standaardoppervlakenormen. In deze gevallen kan tot 10% meer woningoppervlakte worden gefinancierd. Hiervoor gebruiken we een oppervlaktecoëfficiënt van 10% op de totale maximumwoningoppervlakte. De simulatietabel houdt voor de berekening van het leningsplafond rekening met de werkelijk gerealiseerde oppervlakte.

De oppervlaktecoëfficiënt van 10% passen we toe bij:

Specifieke situatie	Voorwaarden
Aangepaste woningen: nieuwbouw of renovatie	U voldoet volledig aan de richtlijnen voor aangepast bouwen
Invulbouw en benutten van restruimtes: nieuwbouw of renovatie	U kunt de normen onmogelijk integraal volgen door stedenbouwkundige verplichtingen
Erfgoed: herbestemming of renovatie	U renoveert of herbestemt beschermd of geïnventariseerd bouwkundig erfgoed.

Een prijscorrectie op de eenheidsprijs per m² is mogelijk voor speciale funderingen. Deze prijscorrectie kan bij nieuwbouw en bij renovatie. Daarnaast zijn er een aantal neutrale posten.

1.2.1 Speciale funderingen

Speciale funderingen	Bouwlaag 1 tot en met 4	Vanaf bouwlaag 5
Diepe paalfunderingen (minstens 4m) of diepfunderingsputten	+ 60 euro/m ² WO	+ 20 euro/m ² WO

Een bouwlaag is elke laag in een gebouw met een vrije hoogte zoals gevraagd in de ontwerpleidraad en begrensd door een vloer onder- en bovenaan of door een vloer en een dak.

Uitzondering: als u de bestaande funderingen behoudt bij een renovatie, gelden deze prijsverhogingen niet.

1.2.2 Neutrale posten

Deze posten zijn standaard inbegrepen in de maximumprijs.

Er is dus geen supplementaire prijs voor:

- gemeenschappelijke circulatie en trappenhuizen. Dit zit in de prijs van de appartementen en gestapelde kamerwoningen; voor liften krijgt u wel een forfait.
- gewone omgevingswerken bij niet-gemeenschappelijke buitenruimte zoals opritten, toegangspaden, gras, beplantingen, wadi's, tuinafsluitingen, brievenbussen, buitenverlichting, ... Dit zit in de berekende maximumprijs op dossierniveau.
- afbraakwerken die onlosmakelijk verbonden zijn met de voorziene renovatiewerken zoals uitbreken van ramen of vloeren, afkappen van pleisterwerk, ...

1.3 Prijsplafond woningoppervlakte

We berekenen de maximumkostprijs per woningtype via de gemeten woningoppervlakte, begrensd tot de maximumwoningoppervlakte.

Goed om weten!

- Is de gemeten woningoppervlakte kleiner dan de maximumwoningoppervlakte?
Dan bepalen we het prijsplafond met de gemeten woningoppervlakte.
- Is de gemeten woningoppervlakte groter dan de maximumwoningoppervlakte?
Dan bepalen we het prijsplafond met de maximumwoningoppervlakte.

2 PRIJSCOËFFICIËNT

De basisprijscoëfficiënt voor nieuwbouw, vervangingsbouw of volledige renovatie bedraagt standaard 1,00. Deze basisprijscoëfficiënt van 1,00 kunnen we verhogen met verhogingspercentages. Voor specifieke posten 'volgens raming/bestelbedrag' zoals bijvoorbeeld afbraakwerken, passen we geen extra prijscoëfficiënt toe.

2.1 Prijscoëfficiënt centrumsteden (10%)

Voor projecten in centrumsteden geldt een verhogingspercentage van 10%.

De dertien centrumsteden volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zijn: Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout.

2.2 Prijscoëfficiënt werkgebied Vlabinvest (5%)

Voor projecten binnen het werkgebied Vlabinvest geldt een verhogingspercentage van 5%.

De 37 gemeenten in het Vlabinvestwerkgebied zijn: Affligem, Asse, Beersel, Bertem, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Grimbergen, Halle, Hoeilaart, Huldenberg, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Kortenberg, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Overijse, Pajottegem, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Tervuren, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Opem, Zaventem, Zemst.

2.3 Prijscoëfficiënt invulbouw (6%/8%/10%)

Voor gebouwen die aan een of meerdere van onderstaande invulbouwcriteria beantwoorden, gelden de volgende verhogingspercentages:

- 10% voor gebouwen die aan de drie criteria voldoen
- 8% voor gebouwen die aan twee criteria voldoen
- 6% voor gebouwen die enkel voldoen aan criterium 1

Criteria invulbouw aan bestaande wegen

1. Gebouwen aangebouwd tegen één bestaande volwaardige wachtgevel over meer dan één verdieping.
2. Gebouwen aangebouwd tegen minstens een tweede volwaardige wachtgevel over meer dan één verdieping.
3. Gebouwen waarvan minstens één volledige gevel grenst aan het openbaar domein en de bouwlijn dus samenvalt met de rooilijn.

Criteria invulbouw binnengebieden

1. gebouwen die in een binnengebied liggen
2. gebouwen aangebouwd tegen één bestaande volwaardige wachtgevel over meer dan één verdieping.
3. Gebouwen aangebouwd tegen minstens een tweede volwaardige wachtgevel over meer dan één verdieping..

Een binnengebied is het gebied binnen in een bestaand bebouwd bouwblok dat wordt begrensd door de maximale diepte van de bouwstrook voor hoofd- en bijgebouwen. Deze maximale diepte wordt in de stedenbouwkundige voorschriften bepaald. Bebouwing in een binnengebied is niet rechtstreeks gelegen aan de openbare weg.

Algemene voorwaarde voor de wachtgevel(s): als de wachtgevel jonger is dan vijf jaar, mag hij geen eigendom zijn van de initiatiefnemer of niet door hem gebouwd zijn.

Het verhogingspercentage invulbouw geldt:

- alleen op de elementen die zich bevinden binnen een bouwvolume dat over meer dan één bouwlaag aaneengesloten is en dat aan de criteria voldoet. Dit bouwvolume kan gestapelde woningen en/of meerdere grondgebonden rijwoningen bevatten.
- op de prijs per woning of appartement of kamerwoning en op de bijhorende forfaitaire posten.

Uitzonderingen

Het verhogingspercentage is beperkt tot maximaal 6% bij:

- deelrenovaties aan eigen patrimonium dat tussen andere woningen ligt en waar geen verhuisbeweging gebeurt of vergunning nodig is.
- de berekening van de prijsplafonds voor verwerving van goede woningen

2.4 Prijscoëfficiënt aangepast bouwen (1%)

We voorzien een aanvullend forfaitair prijsverhogingspercentage van 1% voor aangepaste woningen die voldoen aan de richtlijnen van de ontwerpleidraad. Dit is een extra stimulans en is bedoeld om mogelijke extra kosten te dekken.

Bij aangepaste woningen passen we dus zowel deze prijscoëfficiënt als de oppervlaktecoëfficiënt van 10% toe.

2.5 Prijscoëfficiënt kleiner bouwen

Er geldt een aanvullend forfaitair verhogingspercentage als u kleiner bouwt dan de maximumwoningsoppervlakte. We berekenen dit via de formule: $3\% \times (WO_{\text{max}} - WO) / (10\% \times WO_{\text{max}})$

Het verhogingspercentage bedraagt maximaal 3%.

3 FORFAITAIRE POSTEN

Een woning bestaat vaak uit meer dan de woning alleen. We voorzien dan ook een aantal maximum subsidiabele forfaitaire prijzen voor diverse afzonderlijke onderdelen of bijkomende kosten die niet tot de basiskosten per individueel type behoren.

Daarnaast zijn er ook een aantal uitzonderlijke kosten opgesomd waarvan u, als we deze posten toestaan, de effectieve kostprijs mag meerekenen volgens het ramings- en (na aanbesteding) offertebedrag.

3.1 Autobergplaatsen

We financieren maximaal 1 private autobergplaats per woning. U vindt hieronder de types die we financieren. Afwijkingen zijn mogelijk door stedenbouwkundige eisen; verduidelijk ze in een toegevoegde nota.

Alleen het effectief aantal aanwezige en bruikbare parkeerplaatsen tellen mee. Voor bredere aangepaste parkeerplaatsen mag u de onderstaande forfaits met 50% verhogen.

Wonen in Vlaanderen wil duurzame mobiliteit, bijvoorbeeld autodelen, laadpunten voor elektrische auto's of fietsen, ... aanmoedigen. Is er minder dan 1 autobergplaats (onder eender welke van onderstaande vormen) per woning? Dan mag u tot 6.250 euro per niet-gerealiseerde autobergplaats bijkomend lenen als u werken uitvoert in functie van duurzame mobiliteit binnen dit project.

3.1.1 Garages



Forfait: 16.000 euro/stuk

Individuele of gegroepeerde garages inclusief ontsluiting:

- rechtstreekse toegang tot de woning: voeg de meer-oppervlakte boven 18m² toe aan de berging in de woning (en aan de WO-meting) of reken de meer-oppervlakte boven 18m² aan 810euro/m².
- geen rechtstreekse toegang tot de woning: reken de meer-oppervlakte boven 18m² aan 810euro/m².

3.1.2 Carports



Forfait: 8.000 euro/stuk

Uitzondering: de carports liggen onder een gebouw of woning. Dan mag u deze verrekenen als garage doordat er een te isoleren vloerplaat nodig is die als plafond dient.

3.1.3 Bovengrondse verharde parkeerplaatsen



Forfait: 2.700 euro/stuk

 **Belangrijk:** opritten van garages en van carports rekenen we niet als parkeerplaats.

3.1.4 Ondergrondse of half-ondergrondse parkeerplaatsen of garages



Forfait: 26.000 euro/stuk

Voorwaarde: overdekte half-ondergrondse autostaanplaatsen of garages bevinden zich gemiddeld minimaal 1m50 onder het maaiveld.

Vervangt u bruikbare ondergrondse staanplaatsen door een fietsen- of motorberging? Dan mag u deze ook rekenen aan het forfait van een ondergrondse parkeerplaats.

3.2 Gemeenschappelijke delen met woonfunctie



Forfait: 1.250 euro/m²

Dit forfait geldt voor te realiseren gemeenschappelijke oppervlakte met woonfunctie, begrensd tot het verschil tussen de effectieve oppervlakte en de WO-max van de woningen.

Dit forfait gebruiken we niet bij de gemeenschappelijke delen met woonfunctie die in kamerwoningen aanwezig zijn. Daar houden we immers rekening met de oppervlakte van deze ruimtes bij de berekening van de basismaximumoppervlakte van de kamerwoning.

Wanneer meerdere kamerwoningen gebruik maken van een bijkomende gemeenschappelijke ruimte met woonfunctie die voldoet aan onderstaande eisen, brengt u het forfait wel in rekening.

Toepassing

Gemeenschappelijk te gebruiken lokalen met een woonfunctie zoals leefruimte, keuken of logeerkamer die minstens het totaal aantal bewoners van het gebouw kunnen bedienen en die voldoen aan onderstaande voorwaarden:

- De bijhorende eengezinswoningen, appartementen of kamerwoningen voldoen minstens aan de minimale oppervlakte per lokaal voor dit woningtype.
- Het verschil tussen de effectieve oppervlakte van de woningen en de bijhorende WO-max wordt benut voor de gemeenschappelijke delen met woonfunctie. Dit verschil vermenigvuldigt u met het bovenstaande forfait om de maximale financiering te bepalen.

⚠ Belangrijk: voor functionele gedeelde ruimtes zoals bergingen en wasplaatsen zijn er andere financieringsmogelijkheden. De berekening voor deze ruimtes gebeurt aan het forfait voor gemeenschappelijke bergingen, namelijk 810 euro/m².

3.3 Liften



Forfait: 25.000 euro/stuk + 6.250 euro per stopplaats

3.4 Terrassen

Forfait: 620 euro/m² netto oppervlakte

Dit forfait geldt voor:

- terrassen op een ondergrondse parking of de verdiepingen
- uitkragende balkons

- het inpandige, overdekte gedeelte van gelijkvloerse terrassen

De terrassen kunnen privaat of gemeenschappelijk zijn.

De netto oppervlakte van een terras wordt gemeten tussen de binnenzijde van borstweringen of balustrades (incl. opstand) en/of de afgewerkte buitenzijde van de buitenwanden van het gebouw.

Voorwaarden:

- het terras of balkon heeft een minimale breedte van 1m20
- een privaat terras of balkon sluit steeds aan bij de leefruimte of keuken
- gemeenschappelijke terrassen zijn bereikbaar voor en bruikbaar door alle bewoners

Belangrijk: Het forfait wordt afgetopt op 10m² terrasoppervlakte voor woningtypes tot en met 3 bewoners. Voor woningtypes met meer dan 3 bewoners gebeurt de aftopping op 3m² terrasoppervlakte per bewoner. Een combinatie van private en gemeenschappelijke terrassen in eenzelfde project kan. In dat geval berekent u het gemeenschappelijke maximum voor het private en het gemeenschappelijke terras samen volgens bovenstaande rekenregel.

3.5 Gemeenschappelijke buitenruimte

Forfait: 110€/m² gemeenschappelijke buitenruimte

Dit forfait geldt voor de aanleg van een gemeenschappelijke buitenruimte die eigendom blijft van de WM. De buitenruimte kan gebruikt worden door alle bewoners van het sociaal woonproject. Dit forfait kan u combineren met het forfait voor terrassen indien deze terrassen voldoen aan de voorwaarden. Indien er (gemeenschappelijke) bergingen aanwezig zijn, maakt u gebruik van het forfait voor bergingen.

De toegangswegen tot autostaanplaatsen beschouwen we niet als gemeenschappelijke buitenruimte.

Belangrijk: Het forfait wordt afgetopt op 20m² gemeenschappelijke buitenruimte per woning.

3.6 Bergingen

Forfait: 810 euro/m² netto oppervlakte

Deze bergingen bevinden zich buiten de woning en kunnen bijvoorbeeld fietsenbergingen, tuinbergingen, kelderbergingen, tellerbergingen, vuilnislokalen of wintertuinen zijn.

De bergingen kunnen privaat of gemeenschappelijk zijn.

3.7 Regenwaterputten



- Forfait eengezinswoning of niet-gestapelde kamerwoning: 2.500 euro/systeem
- Forfait appartement of gestapelde kamerwoning: 2.500 euro/systeem + 875 euro voor elk bijkomend bediend appartement of gestapelde kamerwoning

Een forfait voor een regenwaterput geldt als u het regenwater hergebruikt met een bijvuilsysteem waarop minimaal 1 aftappunt per woning aangesloten is. Voor appartementen of gestapelde kamerwoningen is de minimale putinhoud 2.000 liter per aangesloten appartement/gestapelde kamerwoning.

3.8 Groendaken

Forfait: 60 euro/m² netto oppervlakte van de substraatlaag

Dit forfait geldt voor de aanleg van groendaken die niet toegankelijk zijn voor bewoners. Beloopbare, voor alle bewoners toegankelijke groendaken vallen onder gemeenschappelijke buitenruimte.

3.9 Hernieuwbare energie



Een forfaitaire toeslag per maatregel die u gebruikt in een nieuwbouw of renovatie:

- forfait voor een PV-installatie: 1.300 euro per kilowattpiek met een maximum van 4,5 kilowattpiek per eengezinswoning of niet-gestapelde kamerwoning of 3 kilowattpiek per appartement of gestapelde kamerwoning. Wanneer de PV-installatie wordt voorzien in combinatie met een warmtepomp, verhoogt het maximum met 3kWp per eengezinswoning of niet-gestapelde kamerwoning en met 2kWp per appartement of gestapelde kamerwoning.
- forfait voor een zonneboiler: 4.900 euro per eengezinswoning of niet-gestapelde kamerwoning of 3.700 euro per appartement of gestapelde kamerwoning
- forfait voor een warmtepomp:

Lucht/water:

- 3.600 euro per eengezinswoning of niet-gestapelde kamerwoning
- 3.000 euro per appartement of gestapelde kamerwoning

Bodem/water en water/water:

- 9.900 euro per eengezinswoning of niet-gestapelde kamerwoning
- 9.000 euro per appartement of gestapelde kamerwoning

Het forfait dat we toekennen komt bovenop de kostprijs van de basis verwarmingsinstallatie die is inbegrepen in de basis m²-prijzen.

De warmtepomp is het hoofdsysteem voor verwarming.

3.10 Bijzondere installaties



Forfait: 2.000 euro/woning

U gebruikt dit forfait voor technische installaties met een bijzonder aspect. U voegt een beschrijvende nota van de installatie toe waaruit het bijzondere aspect blijkt. Wonen in Vlaanderen beoordeelt dit. Een lucht-water warmtepomp of een collectieve installatie met gascondensatieketels (bij renovatie) is niet bijzonder.

3.11 Ergonomische uitrustingen personen met een handicap

Raming/bestelbedrag *.

Dit forfait geldt alleen als er een aantoonbare meerprijs boven het toegekende kostprijsverhogingspercentage van 1% is. Alle specifieke ergonomische uitrustingen kunt u verrekenen.

3.12 Stut- en ondervangingswerken

Raming/bestelbedrag *.

Dit forfait geldt alleen voor noodzakelijke, aantoonbare meerkosten bovenop funderingen, zoals Berliner- wanden, palenwanden of onderschoeiing van aanpalende constructies

3.13 Afbraakwerken

Raming/bestelbedrag *.

Het ramingsbedrag en nadien het bestelbedrag voor de volgende afbraakwerken tellen mee:

- volledige gebouwen of bijgebouwen
- afbraak met vermindering van het bouwvolume (al dan niet voorafgaand aan het toevoegen van een nieuw volume)
- gedeeltelijke afbraak of ontmantelingswerken van gebouwen uit eigen patrimonium waar vervangingsbouw geen optie is door erfgoedwaarde of stedenbouwkundige eisen, bijvoorbeeld wanneer vervangingsbouw een vermindering van het aantal te realiseren woningen zou betekenen

3.14 Asbestverwijdering

Raming/bestelbedrag *.

Enkel bij renovatie of vervangingsbouw.

3.15 Grondverzet, -sanering en retourbemaling

Raming/bestelbedrag *.

Enkel voor grondverzet en/of sanering van gronden van de woonmaatschappij die na de werken niet overgedragen worden naar openbaar domein.

Onder grondverzet beschouwen we de afvoer van uitgegraven bodem en eventuele fysische scheiding.

Voor retourbemaling houden we rekening met de meerkost bovenop een standaard bemaling.

* Bij het voorontwerp houdt u rekening met het ramingsbedrag; na de aanbesteding vervangt u de ramingsposten door de offerteprijzen van deze posten.

4 INDEXCOËFFICIËNT

Het peil van de maximprijzen hangt af van de bouwconjunctuur. Daarom koppelen we dit aan de ABEX.

Alle prijzen in dit document en de bijlagen zijn vastgelegd op het prijsniveau ABEX-REF 906 van november 2021. De indexcoëfficiënt wordt halfjaarlijks aangepast op 1 januari en 1 juli aan de ABEX- index van of november van het vorige jaar of mei van hetzelfde jaar.

5 SUPPLEMENT KLEINE WONINGGROEPEN

We houden rekening met de in verhouding hogere vaste kosten per gerealiseerde woning bij kleine bouwplaatsen en de complexiteitsgraad van kleinschalige invulbouw.

Daarom kennen we op projectniveau een supplement kleine woninggroepen toe. De berekening is

gebaseerd op de totale woningoppervlakte (WO) van het project:

- voor de eerste 500m² WO voegen we 300 euro/m² toe
- voor een project met een totale WO groter dan 500 m² hanteren we een forfaitair supplement van 150.000 euro.

Dit supplement berekenen en verrekenen we altijd op het totale dossier. Bij gemengde dossiers verdelen we het berekende supplement volgens aandeel in de totale woningoppervlakte.

Bij renovatiewerken verrekenen we het supplement pro rata volgens de toegekende basisprijscoëfficiënt.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2026 tot wijziging van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft de huurprijsberekening voor sociale huurwoningen, de herinvesteringsverplichting en de financiering van sociale woonprojecten.

Brussel, 13 februari 2026.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Matthias DIEPENDAELE

Bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2026 tot wijziging van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft de huurprijsberekening voor sociale huurwoningen, de herinvesteringsverplichting en de financiering van sociale woonprojecten.

Bijlage 28 bij het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021

Bijlage 28. Tabel met investeringsvolumes die bedoeld zijn om sociale huurwoningen ter beschikking te stellen als vermeld in artikel 7.30

Jaar	Investeringsvolume voor de bouw en renovatie van sociale huurwoningen
2026	€ 1.044.000.000
2027	€ 1.044.000.000
2028	€ 1.044.000.000
2029	€ 1.044.000.000
2030 (*)	€ 1.044.000.000
2031	€ 1.044.000.000
2032	€ 1.044.000.000
2033	€ 1.044.000.000
2034	€ 1.065.518.725
2035	€ 1.087.834.664
2036	€ 1.110.977.353
2037	€ 1.134.977.420
2038	€ 1.159.866.629
2039	€ 1.185.677.921
2040	€ 1.212.445.456
2041	€ 1.240.204.661
2042	€ 1.268.992.274

(*) Het investeringsvolume wordt vanaf het jaar 2030 jaarlijks geïndexeerd op basis van de ABEX op 1 januari van dat jaar, met als basis de ABEX van juli 2025. Het resultaat wordt afgerond naar eerstvolgende veelvoud van 1000 euro.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2026 tot wijziging van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft de huurprijsberekening voor sociale huurwoningen, de herinvesteringsverplichting en de financiering van sociale woonprojecten.

Brussel, 13 februari 2026.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

M. DIEPENDAELE

De Vlaams minister van Wonen, Energie en Klimaat, Toerisme en Jeugd,

H. BONTE

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C – 2026/002708]

13 FEVRIER 2026. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne le calcul du loyer des logements locatifs sociaux, l'obligation de réinvestissement et le financement de projets de logement social

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- le Code flamand du Logement de 2021, article 2.22, § 2, inséré par le décret du 3 juin 2022, article 4.1/1, alinéa 2, inséré par le décret du 9 juillet 2021 et modifié par les décrets du 21 avril 2023 et du 22 décembre 2023, et alinéa 3, inséré par le décret du 9 juillet 2021 et modifié par le décret du 22 décembre 2023, article 4.16, alinéa 1^{er}, article 4.17, alinéa 1^{er}, 2°, remplacé par le décret du 3 juin 2022, article 4.42, § 4, remplacé par le décret du 21 avril 2023, article 4.42/2, alinéa 6, inséré par le décret du 22 décembre 2023, article 4.46/1/1, inséré par le décret du 22 décembre 2023, article 4.48, alinéas 1^{er} et 3, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 5.20, article 5.22, modifié par le décret du 20 décembre 2024, article 5.23, modifié par le décret du 20 décembre 2024, article 5.33, modifié par le décret du 22 décembre 2023, article 5.52/1, article 5.73, modifié par le décret du 27 octobre 2023, article 6.3/1, § 3, alinéa 2, et § 6, alinéa 2, annulé par l'arrêt n° 2023/92 de la Cour constitutionnelle du 15 juin 2023 et inséré par le décret du 27 octobre 2023, article 6.5, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 6.8, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, remplacé par le décret du 9 juillet 2021 et modifié par le décret du 21 avril 2023, article 6.12, alinéas 3 et 4, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 6.16, alinéa 2, article 6.23, alinéa 1^{er}, modifié par le décret du 9 juillet 2021 et alinéa 3, et article 6.26.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- La chambre de qualité a remis un avis le 20 août 2025 ;
- Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 20 décembre 2025 ;
- Le Conseil d'État a rendu l'avis 78.751/3 le 3 février 2026, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Logement, de l'Énergie et du Climat, du Tourisme et de la Jeunesse.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRÊTE :

Article 1^{er}. À l'article 1.2 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1^{er}, 59°, est complété par un point f), rédigé comme suit :

« f) travaux sur le réseau public d'alimentation en électricité, à savoir réaliser l'extension du réseau électrique ou l'adapter et l'équiper, à l'exception des raccordements domestiques et des réseaux à haute tension ; » ;

2° à l'alinéa 1^{er}, 122°, le membre de phrase « 4, § 1^{er}, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de soins résidentiels et les associations d'usagers et intervenants de proximité » est remplacé par le membre de phrase « 4, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024 relatif aux procédures pour les structures de soins résidentiels et les associations d'intervenants de proximité et d'usagers » ;

3° à l'alinéa 1^{er}, le point 133° est abrogé ;

4° à l'alinéa 2, les mots « Le montant » sont remplacés par les mots « Les montants » ;

5° à l'alinéa 2, le membre de phrase « visé à l'alinéa 1^{er}, 51°, est ajusté » est remplacé par le membre de phrase « visés à l'alinéa 1^{er}, 51°, et à l'article 2.33/1, alinéa 1^{er}, 1°/1, sont ajustés ».

Art. 2. À l'article 2.33/1, alinéa 1^{er}, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2023, 15 septembre 2023 et 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 1°/1, le montant « 10 000 euros » est remplacé par le montant « 15 000 euros » ;

2° au point 2°, le point c) est abrogé ;

3° au point 2°, e), et f), les mots « une prise en charge ou » sont abrogés ;

4° au point 2°, g), le membre de phrase « , c) » est abrogé.

Art. 3. À l'article 2.33/9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2023 et 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, le point 5° est abrogé ;

2° à l'alinéa 3, 4°, les mots « le réseau d'électricité public, » sont insérés entre le mot « pour » et les mots « l'éclairage public ».

Art. 4. À l'article 2.33/11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, alinéa 1^{er}, le membre de phrase « qui intervient lui-même en tant que pouvoir adjudicateur d'une opération d'infrastructure » est abrogé ;

2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ;

3° au paragraphe 3, alinéas 1^{er} et 2, le membre de phrase « , alinéas premier et deux » est abrogé.

Art. 5. À l'article 2.33/14, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1^{er}, le membre de phrase « qui intervient lui-même en tant que pouvoir adjudicateur d'une opération d'infrastructure qui a été inscrite dans le planning pluriannuel » est abrogé ;

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 6. À l'article 2.33/16 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 septembre 2023 et 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1^{er}, alinéa 2, le membre de phrase « Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, » est remplacé par les mots « La commission », et au paragraphe 2, alinéa 1^{er}, le membre de phrase « Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, » est remplacé par les mots « L'agence » ;

2° dans la version néerlandaise, au paragraphe 2, alinéa 1^{er}, 4°, le mot « investeringsverplichting » est remplacé par le mot « investeringsverrichting » ;

3° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 7. L'article 2.33/18 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, est abrogé.

Art. 8. À l'article 2.33/19, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1^{er}, alinéas 1^{er} et 2, et au paragraphe 2, alinéa 1^{er}, le membre de phrase « , et que la procédure prévue par la législation relative aux marchés publics a été respectée » est abrogé ;

2° au paragraphe 1^{er}, alinéa 3, les mots « et que la procédure prévue par la législation sur les marchés publics a été respectée » sont abrogés ;

3° au paragraphe 2, alinéa 1^{er}, les mots « qui intervient lui-même en tant que pouvoir adjudicateur » sont abrogés ;

4° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ;

5° au paragraphe 2 existant, alinéa 3, qui devient le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « aux alinéas premier et deux » sont remplacés par le membre de phrase « à l'alinéa 1^{er} ».

Art. 9. À l'article 2.33/20 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1^{er} est abrogé ;

2° aux alinéas 2 et 3 existants, qui deviennent les alinéas 1^{er} et 2, le membre de phrase « ou si elle constate des manquements dans l'exécution du marché public, » est abrogé.

Art. 10. Dans l'article 2.33/24, alinéa 2, 5°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2024, les mots « deux et trois » sont remplacés par le membre de phrase « 1^{er} et 2 ».

Art. 11. Dans l'article 4.4/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 novembre 2022 et 17 mai 2024, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

« § 2. Sauf dans le cas visé au paragraphe 1^{er}, 4°, les sociétés de logement utilisent au moins 50 % de la valeur vénale restant après le remboursement éventuel des prêts encore en cours sur le logement locatif social, visé à l'article 4.1/1, alinéa 1^{er}, du Code flamand du Logement de 2021, pour l'une des dépenses suivantes :

1° la réalisation et le maintien de logements locatifs sociaux, visés à l'article 5.37, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, du présent arrêté ;

2° les frais non récupérés de remise en état des logements locatifs sociaux entre deux locations ;

3° les frais de relogement en cas de travaux de rénovation. ».

Art. 12. L'article 4.4/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2024, est abrogé.

Art. 13. Dans l'article 4.4/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2024, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Un investissement ne peut être considéré comme un réinvestissement tel que visé à l'article 4.1/1 du Code flamand du Logement de 2021, que s'il concerne une partie non subventionnée d'une dépense. ».

Art. 14. À l'article 4.36 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1^{er}, le membre de phrase « Bloomberg, page EUR001M » est abrogé ;

2° à l'alinéa 4, le membre de phrase « Bloomberg, page EUR0012M » est abrogé.

Art. 15. Dans l'article 4.51, alinéa 1^{er}, du même arrêté, le membre de phrase « prendre à charge, en tout ou en partie, les coûts de l'aménagement ou de l'adaptation d'infrastructures de logement ou octroyer des subventions » est remplacé par les mots « octroyer des subventions pour l'aménagement ou l'adaptation d'infrastructures de logement » et le membre de phrase « logements sociaux locatifs, des logements sociaux acquisitifs ou des lotissements sociaux » est remplacé par le membre de phrase « des logements locatifs sociaux, des kots de base, des logements locatifs conventionnés et des logements acquisitifs sociaux ».

Art. 16. Dans l'article 4.68, alinéa 1^{er}, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, le membre de phrase « alinéa 2 » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 1^{er} ».

Art. 17. À l'article 4.77 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1^{er}, le membre de phrase « calculée comme un pourcentage des revenus de location théoriques visés à l'article 5.75, § 1^{er}, alinéas 1^{er} et 2, du présent arrêté » est remplacé par le membre de phrase « qui s'élève à 1,76 % des revenus de location théoriques visés à l'article 5.75, § 1^{er}, alinéas 1^{er} et 2, du présent arrêté » ;

2° à l'alinéa 1^{er}, la phrase « La VMSW fixe le pourcentage de sorte que le montant total perçu se rapproche des surcoûts résultant de la réforme de la subvention-loyer pour les locataires de logements sociaux loués par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023 modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne le calcul du loyer social et la subvention-loyer pour les locataires de logements sociaux loués. » est abrogée ;

3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« La VSMW transfère à la Région flamande uniquement les moyens du Fonds de solidarité, visé à l'alinéa 1^{er}, qui sont nécessaires à l'intervention dans le loyer de logements locatifs sociaux pris en location, visés à l'article 4.160/6 du présent arrêté, et aux frais supplémentaires résultant de la réforme de la subvention-loyer pour les locataires de logements locatifs sociaux pris en location telle qu'établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023 modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne le calcul du loyer social et la subvention-loyer pour les locataires de logements sociaux pris en location. ».

Art. 18. Dans le livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 5, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2025, les modifications suivantes sont apportées :

1° la section 4, qui comprend les articles 4.160/3 à 4.160/12, est remplacée par ce qui suit :

« Section 4. Subventionnement des missions visées à l'article 4.40, 4°, 5° et 6°, du Code flamand du Logement de 2021.

Sous-section 1^{re}. — Frais de fonctionnement

Art. 4.160/3. Dans les limites des crédits engagés à cet effet au budget de la Communauté flamande et aux conditions visées dans le présent article, une subvention est octroyée à la société de logement agréée comptant au moins cinquante logements pour les frais de personnel et de fonctionnement liés à l'exécution des missions visées à l'article 4.40, 4°, 5° et 6°, du Code flamand du Logement de 2021.

Le ministre peut accorder une dérogation à la condition visée à l'alinéa 1^{er}, si l'initiateur introduit une demande motivée à cet effet.

Pour calculer le nombre de logements visé à l'alinéa 1^{er}, les logements suivants ne sont pas pris en compte :

1° les logements locatifs sociaux visés à l'article 1.3, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 49°, c), e) et f), du code précité ;

2° les logements locatifs sociaux sur lesquels la société de logement détient un droit réel ;

3° les logements locatifs conventionnés ;

4° les chambres, à l'exception des chambres que la société de logement prend en location et met en location sur le marché du logement privé dans le cadre d'un accord de coopération conclu avec un organisme d'aide sociale agréé.

La subvention visée à l'alinéa 1^{er}, s'élève à 2 343 euros par logement pris en compte dans le calcul du nombre de logements visé à l'alinéa 1^{er}.

Dans le cas d'un déficit budgétaire imminent, la subvention visée à l'alinéa 1^{er}, peut être calculée au prorata.

Le montant visé à l'alinéa 4, est indexé annuellement. La part salariale est indexée conformément à la loi du 1^{er} mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, et sans préjudice de l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Elle est liée à l'indice pivot applicable au 1^{er} juillet 2025. La part non affectée aux salaires est indexée conformément au paramètre d'indexation pour les crédits de fonctionnement repris dans les instructions budgétaires.

Art. 4.160/4. La société de logement établit un rapport annuel de ses missions visées à l'article 4.40, 4^e, 5^e et 6^e, du Code flamand du Logement de 2021. Le rapport annuel est établi conformément au modèle mis à disposition par l'agence. Le rapport annuel contient également un tableau récapitulatif des logements éligibles à la subvention, visée à l'article 4.160/3 et à l'article 4.160/6, et loués par la société de logement au 31 décembre de l'année précédente.

La société de logement soumet le rapport annuel visé à l'alinéa 1^{er}, à l'agence au plus tard le 1^{er} avril de chaque année.

Art. 4.160/5. La subvention visée à l'article 4.160/3, alinéa 1^{er}, est versée en janvier de chaque année civile sous forme d'avance sur la base du recensement des logements figurant dans le rapport annuel visé à l'article 4.160/4, soumis au cours de l'année civile précédente. Les logements visés à l'article 4.160/3, alinéa 3, ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre de logements. L'avance s'élève à 50 % du nombre de logements qui ont été pris en location selon le rapport annuel visé à l'article 4.160/4, multiplié par la subvention visée à l'article 4.160/3, alinéa 1^{er}.

Au plus tard le 30 juin de l'année civile, la subvention est définitivement calculée et octroyée sur la base du rapport visé à l'article 4.160/4. Le montant définitif est calculé compte tenu de l'avance visée à l'alinéa 1^{er}.

Si la subvention définitive calculée visée à l'alinéa 2, est inférieure à l'avance visée à l'alinéa 1^{er}, le montant versé en trop est récupéré.

Sous-section 2. — Intervention dans le loyer du logement locatif social pris en location

Art. 4.160/6. Dans les limites des crédits engagés à cet effet au budget de la Communauté flamande, une intervention dans le loyer est octroyée à une société de logement agréée pour chaque logement locatif social qu'elle prend en location et qu'elle sous-loue.

L'intervention dans le loyer du logement est calculée selon la formule suivante : $M - C - R$, dont le résultat ne peut être inférieur à 0, et où :

1° M : la valeur marchande du logement locatif social loué, calculée conformément à l'article 6.47 ;

2° C : 10 % de M ;

3° R : le loyer mensuel complet du locataire d'un logement locatif social calculé en application du livre 6, partie 9, titre 1, chapitre 1^{er}, même si le locataire n'occupe le logement que partiellement au cours de ce mois.

La valeur marchande visée à l'alinéa 2, 1°, diminuée de 10 %, est plafonnée à :

1° 610 euros si le logement est une chambre ;

2° 762 euros pour un logement comptant une chambre à coucher ;

3° 915 euros pour un logement comptant deux chambres à coucher ;

4° 1067 euros pour un logement comptant trois chambres à coucher ;

5° 1143 euros pour un logement comptant quatre chambres à coucher ou plus.

Les montants visés à l'alinéa 3, sont majorés, le cas échéant, de 10 % si le logement est situé dans l'une des communes visées à l'article 5.166, § 1^{er}, alinéa 5. Les montants visés à l'alinéa 3, sont liés à l'indice santé 135,76 d'octobre 2025 (base 2013) et sont adaptés au 1^{er} janvier de chaque année à l'indice santé du mois d'octobre précédant l'adaptation. Le résultat est arrondi à la deuxième décimale supérieure.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'intervention dans le loyer du logement pris en location en application du livre 5, partie 2, titre 1/2, est calculée sur la base de la formule suivante : $M - C - R$, dont le résultat ne peut être inférieur à 0, et où :

1° M : la valeur marchande du logement locatif social pris en location, calculée conformément à l'article 5.47/3, § 1^{er}, alinéa 6 ;

2° C : 25 % de M ;

3° R : le loyer mensuel complet du locataire d'un logement locatif social calculé en application du livre 6, partie 9, titre 1, chapitre 1^{er}, même si le locataire n'occupe le logement que partiellement au cours de ce mois.

Art. 4.160/7. L'intervention visée à l'article 4.160/6, est versée en janvier pour chaque année civile à titre d'avance. L'avance s'élève à 50 % de l'intervention que la société de logement a reçue au cours de l'année civile précédente.

Au plus tard le 30 juin de l'année civile, l'intervention de l'année civile précédente est définitivement calculée sur la base du rapport annuel visé à l'article 4.160/4. Lors du paiement du solde de l'avance, qui s'élève à 100 % de l'intervention accordée au cours de l'année civile précédente, il est tenu compte de l'avance visée à l'alinéa 1^{er}, et du décompte de l'intervention de l'année précédente.

Si l'intervention définitivement calculée visée à l'alinéa 2, est inférieure à l'avance visée à l'alinéa 1^{er}, le montant payé en trop est récupéré. » ;

2° les articles 4.160/9 et 4.160/10 sont abrogés ;

3° la sous-section 4, composée de l'article 4.160/11, et la sous-section 5, composée de l'article 4.160/12, sont abrogées.

Art. 19. Dans l'article 5.36, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2024, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 20. À l'article 5.37 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021 et 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est abrogé ;

2° au paragraphe 3, le membre de phrase « et au paragraphe 2, alinéa deux, » est abrogé.

Art. 21. À l'article 5.38, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 janvier 2023, 15 septembre 2023, 3 mai 2024 et 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, les mots « logement locatif social ou kots de base » sont remplacés par le membre de phrase « kot de base, chambre ou logement locatif social qui n'est pas une maison à chambres » ;

2° entre les alinéas 2 et 3 sont insérés trois alinéas rédigés comme suit :

« Le montant visé à l'alinéa 2, est multiplié par les facteurs suivants, qui dépendent du nombre de chambres à coucher du logement locatif social :

1° une chambre à coucher : 0,8 ;

2° deux chambres à coucher : 1 ;

3° trois chambres à coucher : 1,2 ;

4° quatre chambres à coucher : 1,4 ;

5° cinq chambres à coucher ou plus : 1,6.

Le montant visé à l'alinéa 2, est multiplié par un facteur de 0,8 pour une chambre ou un kot de base.

Par dérogation à l'alinéa 3, pour un logement adapté tel que visé à l'article 6.20, alinéa 1^{er}, 9°, c), du Code flamand du Logement de 2021, comprenant une chambre à coucher, le montant visé à l'alinéa 2, s'applique. » ;

3° à l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 6, le mot « montant » est remplacé par les mots « résultat du calcul » et le membre de phrase « à l'alinéa 2 » est remplacé par le membre de phrase « aux alinéas 3 à 5 » ;

4° à l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 8, les mots « deux et trois » sont remplacés par le membre de phrase « 2 à 6 » ;

5° à l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 8, les mots « ou de chambres » sont insérés entre les mots « de kots de base » et le membre de phrase « , ce principe » ;

6° à l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 9, les mots « deux et trois » sont remplacés par le membre de phrase « 2 à 8 » et le mot « cinq » est remplacé par le chiffre « 8 » ;

7° à l'alinéa 7 existant, qui devient l'alinéa 10, les mots « premier à trois » sont remplacés par le membre de phrase « 1^{er} et 6 » et le mot « cinq » est remplacé par le chiffre « 8 ».

Art. 22. À l'article 5.40, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1^{er}, sont insérés des points 10°/1 et 10°/2, rédigés comme suit :

« 10°/1 les coûts liés au pool d'expertise ;

10°/2 les frais de communication externe ; » ;

2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

« Par dérogation à ce qui précède, les frais d'étude sont limités à 12 % du plafond des prix de la construction visé au paragraphe 2, si la surface de logement totale du projet de nouvelle construction, de rénovation totale ou de construction de remplacement est inférieure à 500 m². ».

Art. 23. Dans l'article 5.42, § 2, du même arrêté, le chiffre « 4 » est remplacé par le chiffre « 8 », le mot « quatre » est remplacé par le chiffre « 8 », et les mots « premier à trois » sont remplacés par le membre de phrase « 1^{er} à 6 ».

Art. 24. À l'article 5.44 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1^{er} est remplacé par ce qui suit :

« § 1^{er}. Pour le financement d'acquisitions de bons logements tels que visés à l'article 1.2, alinéa 1^{er}, 51°, la VMSW octroie un prêt conforme au marché tel que visé au paragraphe 2, alinéa 1^{er}, associé à une intervention dans la charge du prêt telle que visée au paragraphe 3, si l'initiateur veut en faire usage.

Si un initiateur a financé l'acquisition du bien immobilier avec ses propres moyens, la VMSW octroie un prêt conforme au marché, tel que visé au paragraphe 2, alinéa 1^{er}, lié à une intervention dans la charge du prêt telle que visée au paragraphe 3, dans un délai d'un mois suivant la date de prise de connaissance de l'attribution d'une opération pour la réalisation ou le maintien de logements locatifs sociaux sur le terrain concerné, dans la mesure où cette opération peut être affectée à un budget annuel conformément à l'article 2.33/19, § 1^{er}, alinéa 5, et si l'initiateur souhaite en faire usage. Si un initiateur a financé l'acquisition du bien immobilier avec des moyens du Fonds de Financement ou de Vlabinvest apb, que l'initiateur doit rembourser à ce fonds ou à cette agence, l'acquisition est assimilée à une acquisition d'un bien immobilier avec des fonds propres.

Pour le financement d'opérations de démolition, de construction et d'investissement, telles que visées à l'article 5.37, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, 3° et 4°, la VMSW octroie un prêt conforme au marché, tel que visé au paragraphe 2, alinéa 1^{er}, lié à une intervention dans la charge du prêt, telle que visée au paragraphe 3, si l'initiateur veut en faire usage et ce, en fonction de l'avancement des travaux.

Pour le financement des frais d'étude, visés à l'article 5.40, § 3, la VMSW octroie un prêt conforme au marché, tel que visé au paragraphe 2, alinéa 1^{er}, lié à une intervention dans la charge du prêt, telle que visée au paragraphe 3, si l'initiateur veut en faire usage. Le prêt est octroyé dès que le projet est inscrit sur la liste des projets visée à l'article 2.33/7. Le prêt conforme au marché s'élève à maximum 12 000 euros par logement locatif social s'il s'agit d'une nouvelle construction, d'une construction de remplacement ou d'une rénovation totale. Dans le cas d'une rénovation partielle, le montant maximal du prêt est calculé en multipliant le montant de 12 000 euros par le pourcentage correspondant à la nature et à l'ampleur des travaux de rénovation. Ce pourcentage est déterminé sur la base du tableau de simulation pour opérations d'investissement repris à l'annexe 6/1 jointe au présent arrêté. » ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1^{er}, le pourcentage « -1 % » est remplacé par le pourcentage « -2 % » ;

3° au paragraphe 3, alinéa 3, le pourcentage « 1 % » est remplacé par le pourcentage « 2 % ».

Art. 25. Le livre 5, partie 2, titre 1, chapitre 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, est complété par un article 5.45/4, rédigé comme suit :

« Art. 5.45/4. Les montants visés à l'article 5.44, § 1^{er}, alinéa 4, sont ajustés chaque année au 1^{er} janvier à l'évolution de l'indice ABEX du mois de novembre de l'année précédente, ayant pour base l'indice ABEX de novembre 2025. Le résultat est arrondi au premier multiple supérieur de 100 euros. ».

Art. 26. Dans le livre 5, partie 2, titre 1, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2025, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit :

« Chapitre 3. Financement de l'acquisition de biens immobiliers destinés à la réalisation de logements locatifs sociaux ou de kots de base ».

Art. 27. L'article 5.46 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022 et du 17 mai 2024, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 5.46. Dès qu'une opération de construction ou d'investissement est en principe éligible à l'intégration dans la planification pluriannuelle conformément à l'article 2.33/11, § 3, alinéa 4 ou 6, un prêt conforme au marché, tel que visé à l'article 5.44, § 2, peut être octroyé pour l'acquisition du bien immobilier destiné à la réalisation de logements locatifs sociaux ou de kots de base. Le montant du prêt est égal au plafond des prix subventionnable fixé conformément à l'article 5.38, § 1^{er}. ».

Art. 28. Dans l'article 5.47/2, alinéa 1^{er}, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2023, les mots « prendre en charge tout ou partie des coûts de l'aménagement ou de l'adaptation de l'infrastructure de logement ou » sont abrogés.

Art. 29. Dans l'article 5.47/7, alinéa 1^{er}, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2023, les mots « prendre en charge tout ou partie des coûts de l'aménagement ou de l'adaptation de l'infrastructure de logement ou » sont abrogés.

Art. 30. À l'article 5.56 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1^{er}, le membre de phrase « prendre le total ou une partie des coûts de l'aménagement ou de l'adaptation de l'infrastructure du logement en charge, ou » est abrogé ;

2° à l'alinéa 2, les mots « ou les affecte au paiement des prises en charge » sont abrogés.

Art. 31. À l'article 5.56/1, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2024 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1^{er}, les mots « prendre en charge, en tout ou en partie, les coûts de l'aménagement ou de l'adaptation d'infrastructures de logement ou » sont abrogés ;

2° à l'alinéa 2, les mots « et les subventions dans le cadre de la prise en charge » sont abrogés.

Art. 32. À l'article 5.57 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 septembre 2020, 17 décembre 2021, 10 novembre 2022 et 23 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1^{er}, les mots « Les coûts peuvent être totalement ou partiellement pris en charge ou » sont abrogés ;

2° à l'alinéa 2, les mots « prise en charge ou le » sont abrogés ;

3° il est ajouté un alinéa 5 et un alinéa 6, rédigés comme suit :

« Un projet consistant uniquement en la construction de logements neufs ou de remplacement est éligible à une subvention pour l'adaptation de l'infrastructure résidentielle telle que visée à l'alinéa 1^{er}, 2°.

Les projets autres que ceux visés à l'alinéa 5, ne sont éligibles à une subvention pour l'adaptation de l'infrastructure de logement visée à l'alinéa 1^{er}, 2°, que si les travaux d'infrastructure sont techniquement nécessaires pour réaliser les opérations de rénovation et d'autres opérations éventuelles visées sur les logements locatifs sociaux et les kots de base. Le ministre peut préciser cette nécessité technique. ».

Art. 33. Dans le livre 5, partie 2, titre 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2025, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit :

« Chapitre 2. Opérations visant à réaliser et à entretenir des logements locatifs sociaux ainsi qu'à réaliser et à entretenir des logements locatifs sociaux et des logements acquisitifs sociaux dans le cadre d'un projet de logement social mixte, pour lequel une subvention est octroyée ».

Art. 34. Dans le livre 5, partie 2, titre 3, chapitre 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 septembre 2020, 10 novembre 2022, 15 septembre 2023 et 14 mars 2025, dans l'intitulé de la section 1^{re}, les mots « Prise en charge et » sont abrogés.

Art. 35. À l'article 5.58 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, le membre de phrase « la VMSW, » est abrogé ;

2° au paragraphe 1^{er}, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« La VMSW octroie une subvention à l'initiateur conformément aux dispositions visées aux articles 5.61, 5.62 et 5.63. » ;

3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

« § 2. Par dérogation au paragraphe 1^{er}, l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement, visée à l'article 5.57, alinéa 1^{er}, n'est pas éligible à une subvention si, pour l'acquisition du terrain sur lequel l'infrastructure est aménagée ou adaptée, un financement en tant que terrain équipé, tel que visé à l'article 5.38, § 2, alinéa 2, 3° est octroyé. » ;

Art. 36. À l'article 5.60 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2025, les modifications suivantes sont apportées :

1° le membre de phrase « , logements acquisitifs sociaux ou logements locatifs modestes » est remplacé par les mots « et de logements acquisitifs sociaux » ;

2° les mots « à la prise en charge ou » sont abrogés.

Art. 37. L'article 5.61 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 5.61. § 1^{er}. Pour l'opération visée à l'article 5.57, alinéa 1^{er}, 1°, le montant subventionnable est égal à la somme, y compris la T.V.A. non-déductible, de l'ensemble des éléments suivants :

1° les coûts liés à la viabilisation du terrain ;

2° les coûts généraux limités à maximum 10 % du coût de viabilisation du terrain visé au point 1° ;

3° les coûts liés aux éventuels travaux supplémentaires ;

4° les révisions contractuelles de prix.

Le montant de la subvention s'élève à 100% du montant subventionnable visé à l'alinéa 1^{er}.

Si l'opération, visée à l'alinéa 1^{er}, sert autant les intérêts de logements locatifs sociaux qui font partie du projet, ou de logements locatifs sociaux ou de logements acquisitifs sociaux dans un projet de logement social mixte, tel que visé à l'article 5.60, que d'autres intérêts communs ou privés, le montant de la subvention est calculé sur la base des critères de répartition proportionnelle, fixés par le ministre.

§ 2. Le coût de la viabilisation des terrains visé au paragraphe 1^{er}, 1°, est égal au coût réel de la viabilisation, y compris le coût de l'éventuelle démolition des constructions existantes.

Les coûts d'entreposage, de gestion et de coordination, de transport, ainsi que les coûts éventuels de réalisation d'études archéologiques préliminaires ou de fouilles archéologiques obligatoires, font partie du coût, visé à l'alinéa 1^{er}.

Dans le cas d'une opération destinée à la réalisation de logements acquisitifs sociaux dans un projet de logement social mixte, tel que visé à l'article 5.60, le coût, visé à l'alinéa 1^{er}, est majoré de la part de la T.V.A. due sur le prix de vente des logements acquisitifs sociaux découlant du décompte de la subvention avec le prix de vente pour le calcul de la T.V.A..

§ 3. Les coûts généraux visés au paragraphe 1^{er}, 2°, sont les dépenses réelles pour les éléments suivants :

- 1° l'étude et la direction des travaux ;
- 2° la coordination en matière de sécurité et de santé ;
- 3° le contrôle de l'exécution des travaux ;
- 4° l'étude géotechnique et écotechnique ;
- 5° les contrôles ou essais ;
- 6° l'organisation de la procédure d'adjudication ;
- 7° les frais liés au permis d'environnement ;
- 8° l'élaboration d'un plan de suivi de démolition, y compris l'inventaire éventuel de l'amiante ;
- 9° les frais juridiques ;
- 10° les frais liés au pool d'experts ;
- 11° les frais de communication externe ;
- 12° les autres frais fixés par le ministre.

§ 4. Les coûts de travaux supplémentaires, visés au paragraphe 1^{er}, 3°, font partie du montant subventionnable, visé au paragraphe 1^{er}, si l'agence estime qu'ils sont affectés et nécessaires à la construction ou à l'usabilité de logements locatifs sociaux qui font partie du projet de logement, ou de logements locatifs sociaux ou de logements acquisitifs sociaux dans un projet de logement social mixte, tel que visé à l'article 5.60. ».

Art. 38. L'article 5.62 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 septembre 2020 et 15 septembre 2023, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 5.62. § 1^{er}. Pour les opérations visées à l'article 5.57, alinéa 1^{er}, 2°, le montant subventionnable est égal à la somme, T.V.A. comprise, de l'ensemble des éléments suivants :

- 1° le coût de réalisation des travaux d'infrastructure ;
- 2° les coûts généraux, visés à l'article 5.61, § 3, plafonnés à 15 000 euros, majorés de 9 % du coût de réalisation des travaux d'infrastructure visés au point 1° ;
- 3° les révisions contractuelles de prix ;
- 4° les travaux supplémentaires.

Si les travaux d'infrastructure visés à l'alinéa 1^{er}, 1°, consistent exclusivement en les travaux visés à l'article 1.2, alinéa 1^{er}, 59°, c), d) ou f), les coûts généraux visés à l'alinéa 1^{er}, 2°, sont limités à 9 % des coûts de l'exécution des travaux d'infrastructure visés à l'alinéa 1^{er}, point 1°.

§ 2. Le coût de la réalisation des travaux d'infrastructure visés au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1°, est limité à un prix plafond, T.V.A. comprise, déterminé sur la base du tableau de simulation des opérations visées à l'article 5.57, alinéa 1^{er}, 2°, établi par le ministre, après avis de la chambre de la subvention visée à l'article 4.4. Le montant maximal de la subvention par logement locatif social ou kot de base s'élève à 44 000 euros.

Lors du calcul du montant de la subvention sur la base du tableau de simulation visé à l'alinéa 1^{er}, il est au moins tenu compte :

- 1° du revêtement : la surface totale de tous les types de revêtement dans le projet, y compris le revêtement perméable ;
- 2° de la surface verte : la surface totale des zones vertes, y compris les surfaces utilisées comme systèmes d'infiltration non revêtus ;
- 3° des égouts : la longueur totale de tous les types de conduites d'égouts du projet, y compris l'écoulement par temps sec, l'évacuation des eaux pluviales et le raccordement privatif à partir des regards d'inspection ;
- 4° du déblaiement : le volume total en m³ de terre qui quitte le chantier.

Le ministre peut également fixer dans le tableau de simulation visé à l'alinéa 1^{er}, des suppléments pour les travaux nécessaires qui entraînent des coûts supplémentaires.

Le plafond des prix est établi à la date de l'ouverture de l'offre. Au cours de l'exécution des travaux, les révisions de prix contractuellement convenues sont appliquées proportionnellement au plafond des prix, sur la base de l'augmentation en pourcentage du montant d'adjudication total.

Si, pendant l'exécution des travaux, l'investissement dans le nombre de logements locatifs sociaux, de logements acquisitifs sociaux, de logements locatifs conventionnés ou de kots de base change, le plafond des prix est recalculé en fonction du nouveau nombre de logements locatifs sociaux, de logements acquisitifs sociaux, de logements locatifs conventionnés ou de kots de base.

Sur proposition de l'agence, le ministre peut augmenter temporairement le plafond des prix visé à l'alinéa 1^{er}.

§ 3. Le montant de la subvention est calculé sur la base du montant subventionnable visé au paragraphe 1^{er}, de la manière suivante :

1° une opération concernant la réalisation ou le maintien de logements locatifs sociaux dans un noyau résidentiel existant ou la réalisation ou le maintien de logements locatifs sociaux ou de logements acquisitifs sociaux dans un projet de logement social mixte, tel que visé à l'article 5.60, dans un noyau résidentiel existant, est subventionnée à 100 % du montant subventionnable, visé au paragraphe 1^{er} ;

2° une opération concernant la réalisation ou le maintien de logements locatifs sociaux en dehors d'un noyau résidentiel existant ou la réalisation ou le maintien de logements locatifs sociaux ou de logements acquisitifs sociaux dans un projet de logement social mixte, tel que visé à l'article 5.60, en dehors d'un noyau résidentiel existant, est subventionnée à 80 % du montant subventionnable, visé au paragraphe 1^{er} ;

3° la partie d'une opération qui ne peut pas être subdivisée sur le plan technique qui sert des intérêts communs autres que les intérêts des logements locatifs sociaux qui font partie du projet, ou les intérêts des logements locatifs sociaux ou de logements acquisitifs sociaux dans un projet de logement social mixte, tel que visé à l'article 5.60, est subventionnée à 60% du montant subventionnable, visé au paragraphe 1^{er} ;

4° une opération qui sert autant les intérêts des logements locatifs sociaux qui font partie du projet ou des logements locatifs sociaux ou des logements acquisitifs sociaux dans un projet de logement social mixte, tel que visé à l'article 5.60, que d'autres intérêts communs ou privés, est subventionnée sur la base des critères de répartition proportionnelle, fixés par le ministre.

§ 4. Les coûts des travaux supplémentaires sont subventionnés conformément aux dispositions visées à l'article 5.61, § 4. ».

Art. 39. L'article 5.63 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 5.63. § 1^{er}. Pour l'opération visée à l'article 5.57, alinéa 1^{er}, 3°, le montant subventionnable est égal à la somme, y compris la T.V.A. non-déductible, de l'ensemble des éléments suivants :

1° le coût de construction des structures communautaires ;

2° les coûts généraux visés à l'article 5.61, § 3, limités à maximum 10 % du coût visé au point 1° ;

3° les coûts des travaux supplémentaires éventuels visés à l'article 5.61, § 4 ;

4° les révisions contractuelles des prix.

Dans le cas d'une opération destinée à la réalisation de logements acquisitifs sociaux dans un projet de logement social mixte, tel que visé à l'article 5.60, le montant subventionnable, visé à l'alinéa 1^{er}, est majoré de la part de la T.V.A. due sur le prix de vente des logements acquisitifs sociaux découlant du décompte de la subvention avec le prix de vente pour le calcul de la T.V.A..

Une structure communautaire qui sert autant les intérêts des logements locatifs sociaux qui font partie du projet ou des logements locatifs sociaux ou des logements acquisitifs sociaux dans un projet de logement social mixte, tel que visé à l'article 5.60, que d'autres intérêts communs ou privés, est subventionnée sur la base des critères de répartition proportionnelle, fixés par le ministre.

§ 2 Le montant de la subvention, calculé sur la base du montant subventionnable visé au paragraphe 1^{er}, et fixé à la date d'ouverture de l'offre, est limité à 2 490 euros multipliés par la somme des éléments suivants :

1° le nombre de logements locatifs et acquisitifs sociaux dans le cadre du projet ;

2° le nombre de logements locatifs sociaux situés dans un rayon d'un kilomètre de la parcelle sur laquelle la structure communautaire est établie.

Le nombre de logements locatifs sociaux est déterminé au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle le projet est attribué au budget annuel, compte tenu de la diminution et de la multiplication du nombre de logements locatifs sociaux faisant partie du projet. Un maximum de 250 logements acquisitifs et locatifs sociaux est pris en compte. Un logement locatif social ne peut être pris en compte qu'une seule fois dans le calcul du plafond des prix subventionnable d'une structure communautaire.

§ 3. Une structure communautaire n'est éligible à une subvention que s'il n'existe aucune autre structure communautaire similaire dans un rayon d'un kilomètre mesuré à partir de la parcelle sur laquelle la structure communautaire est établie. ».

Art. 40. L'article 5.64 du même arrêté est abrogé.

Art. 41. À l'article 5.65 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1^{er} et le paragraphe 2 sont remplacés par ce qui suit :

« § 1^{er}. Si une subvention est demandée pour une opération visée aux articles 5.61 à 5.63, la subvention est réputée octroyée à l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter de la demande d'attribution sur un budget annuel au sens de l'article 2.33/19, § 2, alinéa 1^{er}.

§ 2. Le montant de la subvention pour les opérations relatives aux travaux d'infrastructure visés à l'article 5.57, alinéa 1^{er}, est calculé sur la base du montant de l'adjudication des travaux, majoré des éventuels travaux supplémentaires et révisions contractuelles de prix, T.V.A. comprise.

La subvention pour les opérations relatives aux travaux d'infrastructure visés à l'article 5.57, alinéa 1^{er}, 3°, est égale au montant de la subvention calculé conformément à l'article 5.63.

La subvention pour les opérations relatives aux travaux d'infrastructure visés à l'article 5.57, alinéa 1^{er}, 1° et 2°, est égale à la différence entre le montant de la subvention, calculé conformément aux articles 5.61 et 5.62, et 17 500 euros par logement locatif social ou kot de base faisant partie du projet. Si la différence est négative, la subvention s'élève à zéro euro.

Les initiateurs visés à l'article 5.57, alinéa 2, 1°, des travaux d'infrastructure, visés à l'alinéa 3, qui concernent des logements locatifs sociaux ou des kots de base, peuvent contracter un prêt conforme au marché tel que visé à l'article 5.44, § 2. Ce prêt peut être contracté pour un montant égal à la différence entre le montant de la subvention, calculé sur la base du montant subventionnable visé à l'alinéa 1^{er}, et la subvention visée à l'alinéa 3, si les travaux réalisés concernent exclusivement les logements locatifs sociaux et les kots de base du projet. Le prêt peut être contracté dès qu'une opération est affectée au budget annuel et est utilisé sur présentation des factures relatives à cette opération.

Pour la part des logements locatifs sociaux et des kots de base d'un projet, les initiateurs visés à l'article 5.57, alinéa 4, peuvent conclure un accord avec une société de logement pour les opérations visées à l'alinéa 3, dans lequel la société de logement s'engage à financer les 17 500 premiers euros de factures pour les coûts subventionnables du projet qui concernent les logements locatifs sociaux et les kots de base, pour lesquels elle peut contracter un emprunt conforme au marché tel que visé à l'article 5.44, § 2. Dans ce cas, la société de logement peut financer la différence entre le montant de la subvention, calculé sur la base du montant subventionnable visé à l'alinéa 1^{er}, et la subvention visée à l'alinéa 3, au moyen d'un prêt conforme au marché tel que visé à l'article 5.44, § 2. Le prêt peut être contracté dès qu'une opération est affectée au budget annuel et est utilisé sur présentation de factures adressées à la société de logement pour cette opération.

Le ministre peut préciser les modalités relatives au calcul et au versement de la subvention et à l'utilisation du prêt, visé aux alinéas 2 à 5. » ;

2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :

« § 3. Le montant total de la subvention pour les opérations relatives aux travaux d'infrastructure visés à l'article 5.57, alinéa 1^{er}, 3°, et la subvention visée au paragraphe 2, alinéa 3, sont versés à l'initiateur visé à l'article 5.57, alinéa 4, de la manière suivante :

1° une première tranche de 30 % après présentation de l'ordre de commencement ;

2° une deuxième tranche de 30 % si le coût des travaux effectués, à l'exception des coûts de travaux supplémentaires et des révisions de prix, est supérieur à 75 % de la première tranche, visée au point 1° ;

3° une troisième tranche de 30 % si le coût des travaux effectués, à l'exception des coûts de travaux supplémentaires et des révisions de prix, est supérieur à 75 % des deux premières tranches, visées aux points 1° et 2°.

Le solde de la somme des montants visés à l'alinéa 1^{er}, est versé après approbation du décompte final. » ;

3° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit :

« § 4. Le montant de la subvention pour les opérations relatives aux travaux d'infrastructure visés à l'article 5.57, alinéa 1^{er}, est versé à l'initiateur visé à l'article 5.57, alinéa 2, 1°, sur présentation des factures. La subvention visée au paragraphe 2, alinéa 3, est versée à l'initiateur sur présentation de factures, à condition que le prêt conforme au marché visé au paragraphe 2, alinéa 4, ait été entièrement utilisé. ».

Art. 42. À l'article 5.67 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1^{er}, 2°, le membre de phrase « , logements acquisitifs sociaux ou logements locatifs modestes qui font partie d'un projet de logement à caractère social dans lequel la partie des logements locatifs constitue au moins 80 % du nombre total de logements locatifs, de logements acquisitifs sociaux ou de logements locatifs modestes à réaliser » est remplacé par le membre de phrase « et les logements acquisitifs sociaux qui font partie d'un projet de logement à caractère social dans lequel la partie des logements locatifs constitue au moins 75 % du nombre total de logements locatifs ou de logements acquisitifs sociaux à réaliser » ;

2° à l'alinéa 2, les mots « la prise en charge ou le montant de la subvention forfaitaire » sont remplacés par les mots « la subvention » ;

3° à l'alinéa 3, les mots « la prise en charge ou de la subvention forfaitaire » sont remplacés par les mots « la subvention ».

Art. 43. L'article 5.70 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 5.70. Les montants visés aux articles 5.62, 5.63 et 5.65, sont ajustés annuellement au 1^{er} janvier, à l'évolution de l'indice ABEX du mois de novembre de l'année précédente, ayant pour base l'indice ABEX de novembre 2025. Le résultat est arrondi au premier multiple supérieur de 100 euros. ».

Art. 44. À l'article 5.72, § 1^{er}, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, 1°, le mot « logements » est remplacé par les mots « biens immobiliers » ;

2° à l'alinéa 2, le point 2° est abrogé ;

3° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 45. Dans l'article 5.74 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021, 10 novembre 2022 et 14 mars 2025, le point 5° est rétabli dans la rédaction suivante :

« 5° 50 % des revenus locatifs réalisés sur la location d'espaces non résidentiels ; ».

Art. 46. À l'article 5.76, alinéa 1^{er}, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021, 10 novembre 2022, 15 septembre 2023 et 26 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 7° est abrogé ;

2° le point 14° est rétabli dans la rédaction suivante :

« 14° le bail emphytéotique payé pour des logements locatifs sociaux loués sous bail emphytéotique dans le cadre de l'exécution de la mission visée à l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement de 2021, avant la création de la société de logement dans la zone d'activité dans laquelle les logements sont situés ; ».

Art. 47. À l'article 5.77 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021 et 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

« § 3. Les frais généraux de fonctionnement et d'entretien par logement social sont fixés forfaitairement pour chaque année de référence à :

1° 2 100 euros pour un appartement ;

2° 1 820 euros pour une maison unifamiliale ou pour un duplex.

Pendant une période d'inoccupation structurelle, aucuns frais généraux de fonctionnement et d'entretien ne sont fixés.

Pour l'application au cours de l'année de référence, les montants visés à l'alinéa 1^{er}, sont adaptés, pour la moitié du montant, à l'indice santé du mois de juin de cette année, sur la base de l'indice santé 135,04 de 2025 (base 2013) et, pour l'autre moitié, à l'indice ABEX du 1^{er} juillet de cette année, sur la base de l'indice ABEX 1057 du 1^{er} juillet 2025. Le résultat est arrondi au premier multiple supérieur de 10 euros. » ;

2° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 48. Dans l'article 5.79, alinéa 1^{er}, du même arrêté, le membre de phrase « et le montant qui concerne le service social, tel que visé à l'article 5.77, § 4, sont ajustés chaque année au 1^{er} janvier à l'évolution de l'indice santé, pour les » est remplacé par le membre de phrase « est ajusté chaque année au 1^{er} janvier à l'évolution de l'indice santé, pour le ».

Art. 49. Dans l'article 5.163, alinéa 1^{er}, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 2020, 17 décembre 2021 et 17 décembre 2021, le point 3°, c), est abrogé.

Art. 50. Dans l'article 5.164, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021 et 8 septembre 2023, le point 3° est abrogé.

Art. 51. Dans l'article 5.166, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, le membre de phrase « à l'exception du logement loué par une société de logement dans le cadre de sa mission, visée à l'article 4.40, 4°, du Code flamand du logement de 2021 » est abrogé.

Art. 52. À l'article 5.167, § 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021 et 13 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° le membre de phrase « et le locataire, visé à l'article 5.164, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 3° » est abrogé ;

2° les mots « sont censés » est remplacé par les mots « est censé ».

Art. 53. Dans l'article 5.168, § 1^{er}, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le point 5° est abrogé.

Art. 54. À l'article 5.170 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 2020, 17 décembre 2021, 3 juin 2022 et 8 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° les alinéas 2 à 4, l'alinéa 9 et l'alinéa 11 sont abrogés ;

2° à l'alinéa 10 existant, qui devient l'alinéa 6, le membre de phrase « et 3° » est abrogé.

Art. 55. Dans l'article 5.172, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, la phrase « Si la demande a été introduite dans le cas, visé à l'article 5.164, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 3°, l'intervention est payée à la société de logement. » est abrogée.

Art. 56. À l'article 5.174, alinéa 7, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 2020, 17 décembre 2021, 8 septembre 2023 et 13 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 1°, le membre de phrase « , à l'exception du logement loué par une société de logement dans le cadre de sa mission, visée à l'article 4.40, 4°, du Code flamand du logement de 2021 » est abrogé.

2° le point 4° est abrogé.

Art. 57. À l'article 5.225 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1^{er}, alinéa 3, le membre de phrase « , ce qui permet de déroger à l'article 2.33/20, alinéa 1^{er}, pour les opérations d'infrastructure pour les logements visés à l'alinéa 1^{er} qui ont déjà été commandés » est abrogé ;

2° au paragraphe 1^{er}, alinéa 3, le membre de phrase « 5.62, § 3, alinéa 2, et à l'article 5.63, § 2, alinéas 3 et 4 » est remplacé par le membre de phrase « 5.62 et 5.63 » ;

3° au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « , ce qui permet de déroger à l'article 2.33/20, alinéa 1^{er}, pour les opérations d'infrastructure pour les logements visés à l'alinéa 1^{er} qui ont déjà été commandés » est abrogé ;

4° au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « 5.62, § 3, alinéa 2, et à l'article 5.63, § 2, alinéas 3 et 4 » est remplacé par le membre de phrase « 5.62 et 5.63 ».

Art. 58. À l'article 6.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1^{er}, le membre de phrase « de 250 euros et de 650 euros, » est abrogé ;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Les montants visés à l'article 6.48 et 6.49, sont adaptés annuellement au 1^{er} janvier à l'évolution de l'indice santé (base 2004) vers l'indice santé du mois de juin de l'année précédente et avec comme base l'indice santé de 159,32 pour juin 2024. Le résultat est arrondi au nombre naturel suivant. ».

Art. 59. Dans l'article 6.3/1, § 1^{er}, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1^{er}, 4°, les mots « quatrième alinéa » sont remplacés par le membre de phrase « alinéa 3 » ;

2° à l'alinéa 1^{er}, le point 16° est abrogé ;

3° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 60. À l'article 6.5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2025, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1^{er}, alinéa 2, les mots « quatrième alinéa » sont remplacés par le membre de phrase « alinéa 3 » ;

2° au paragraphe 2, alinéa 3, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

« 3° le loyer réel visé à l'article 6.46, alinéa 2, et les charges locatives fixes que le candidat locataire est prêt à payer au maximum ; » ;

3° au paragraphe 2, alinéa 3, le point 10° est abrogé.

Art. 61. À l'article 6.16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 3 est abrogé ;

2° dans l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 4, le membre de phrase « , ou si le contrat de location principal est résilié et que le bailleur n'est pas en mesure de proposer un logement répondant à cette occupation rationnelle » est inséré entre le membre de phrase « l'article 6.43, § 2 » et les mots « Cette dérogation ».

Art. 62. L'article 6.18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est abrogé.

Art. 63. Dans le livre 6, partie 9, titre 1, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, dans l'intitulé du chapitre 1^{er}, le membre de phrase « , à l'exception des logements locatifs sociaux pris en location » est abrogé.

Art. 64. À l'article 6.48 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, le montant « 250 euros » est remplacé par le montant « 550 euros » et le montant « 102 euros » est remplacé par le montant « 220 euros » ;

2° les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :

« Pour un logement dont la valeur marchande est supérieure ou égale à 950 euros, le loyer minimum est égal à 380 euros.

Pour les logements dont la valeur marchande diffère de celle visée à l'alinéa 1^{er}, le loyer minimum varie proportionnellement à la valeur marchande et est égal à 40 % de la valeur marchande, arrondi au nombre entier le plus proche. ».

Art. 65. L'article 6.49 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 6.49. § 1^{er}. Une correction patrimoniale est déterminée sur la base de la valeur marchande, selon les modalités visées aux alinéas 2 à 4.

Pour un logement dont la valeur marchande est inférieure ou égale à 550 euros, la correction patrimoniale visée à l'alinéa 1^{er}, est égale à moins 50 euros.

Pour un logement dont la valeur marchande est supérieure ou égale à 950 euros, la correction patrimoniale visée à l'alinéa 1^{er}, est égale à plus 20 euros.

Pour les logements dont la valeur marchande diffère des valeurs marchandes visées aux alinéas 2 et 3, la correction patrimoniale visée à l'alinéa 1^{er}, varie de manière inversement proportionnelle à la valeur marchande et est calculée selon la formule suivante, le résultat étant arrondi à l'entier le plus proche : correction patrimoniale = -50 euros + 70 euros x (valeur marchande - 550 euros)/(950 euros - 550 euros)

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1^{er}, un supplément patrimonial de 20 euros est imputé pour les catégories de logements suivantes :

1° les logements neufs, qu'ils soient ou non précédés de travaux de démolition, de reconstruction partielle, de reconstruction ou de démantèlement d'un bâtiment, à condition que la date de réception du logement soit inférieure à soixante mois civils complets avant le calcul annuel et, le cas échéant, intermédiaire du loyer conformément à l'article 6.54 ;

2° les logements existants qui satisfont à l'ensemble des conditions suivantes :

a) les espaces de vie ont été rénovés ;

b) la consommation énergétique calculée par an et par m² de surface au sol utile est inférieure à 100 kWh/m² par an ;

c) la date de réception des travaux de rénovation des espaces de vie est inférieure à soixante mois civils complets avant le calcul annuel et, le cas échéant, intermédiaire du loyer conformément à l'article 6.54. ».

Art. 66. Dans l'article 6.50, alinéa 2, du même arrêté, la phrase « Le ministre détermine les instances qui fournissent, le cas échéant, les données nécessaires à ce calcul. » est insérée entre le membre de phrase « de la correction énergétique. » et les mots « La correction énergétique ».

Art. 67. L'article 6.51 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 6.51. Pour chaque personne à charge, telle que visée à l'article 6.1, alinéa 1^{er}, 4°, une réduction de 15 euros est accordée.

Par dérogation à l'alinéa 1^{er}, une personne à charge, telle que visée à l'article 6.1, alinéa 1^{er}, 4°, a), qui est également une personne à charge, telle que visée à l'article 6.1, alinéa 1^{er}, 4°, c), bénéficie d'une réduction qui est égale au double de la réduction, visée à l'alinéa 1^{er}, après l'indexation, visée à l'article 6.2.

Par dérogation à l'alinéa 1^{er}, une personne à charge, telle que visée à l'article 6.1, alinéa 1^{er}, 4°, c), qui n'est pas une personne à charge, telle que visée à l'article 6.1, alinéa 1^{er}, 4°, a) ou b), et qui est un parent au premier, au deuxième ou au troisième degré du locataire, bénéficie d'une réduction qui est égale au double de la réduction, visée à l'alinéa 1^{er}, après l'indexation, visée à l'article 6.2.

La réduction familiale est égale aux réductions totales visées aux alinéas 1^{er} à 3. ».

Art. 68. Dans l'article 6.52 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021, 23 décembre 2022 et 8 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1^{er} est remplacé par ce qui suit :

« Le loyer adapté est égal à 1/54 du revenu de référence du locataire et des membres du ménage majeurs. Le montant est ajusté, le cas échéant, au moyen :

1° de la correction patrimoniale visée à l'article 6.49, § 1^{er} ;

2° du supplément patrimonial visé à l'article 6.49, § 2 ;

3° de la correction énergétique visée à l'article 6.50 ;

4° de la réduction familiale visée à l'article 6.51, alinéa 4. » ;

2° à l'alinéa 4, 2°, le membre de phrase « , majoré de la correction énergétique, visée à l'article 6.50 » et les mots « majoré de la correction énergétique » sont abrogés ;

3° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

« Par dérogation à l'alinéa 1^{er}, le loyer ajusté est calculé sur la base du :

1° 1/53 du revenu de référence, si le revenu de référence est égal ou supérieur à 125 % du plafond de revenus applicable, visé à l'article 6.13 mais inférieur à 150 % du plafond de revenus applicable ;

2° 1/52 du revenu de référence si le revenu de référence est égal ou supérieur à 150 % du plafond de revenus applicable, visé à l'article 6.13. ».

Art. 69. Dans l'article 6.55 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1^{er}, le membre de phrase « la réduction patrimoniale, le loyer minimal » est remplacé par le membre de phrase « la correction patrimoniale, le supplément patrimonial, le loyer minimal » et les mots « la réduction patrimoniale et le » sont remplacés par le membre de phrase « la correction patrimoniale, le supplément patrimonial et le » ;

2° à l'alinéa 1^{er}, le membre de phrase « Le cas échéant, le bailleur communique également jusqu'à quelle année incluse le supplément patrimonial visé à l'article 6.49, § 2, est imputé. » est inséré entre le membre de phrase « au locataire. » et les mots « Pour le calcul » ;

3° à l'alinéa 4, les mots « réduction patrimoniale » sont remplacés par les mots « correction patrimoniale » ;

4° à l'alinéa 4, les mots « la correction énergétique est ajustée » sont remplacés par les mots « le supplément patrimonial et la correction énergétique sont ajustés » ;

5° il est ajouté un alinéa 5 rédigé comme suit :

« Si le bailleur a effectué des travaux dans le logement ayant un impact sur la consommation d'énergie pour le chauffage des locaux et l'eau chaude sanitaire, la correction énergétique est remplacée lors du calcul annuel et, le cas échéant, intermédiaire, du loyer, conformément à l'article 6.54. ».

Art. 70. Dans le livre 6, partie 9, titre 1, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, le chapitre 2, qui se compose de l'article 6.56, est abrogé.

Art. 71. Dans l'article 6.61 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021, 10 novembre 2022, 23 décembre 2022 et 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, le membre de phrase « soit le loyer de base, pour les logements qui relèvent du champ d'application de la partie 9, titre 1^{er}, chapitre 1^{er}, du présent arrêté, soit le loyer contractuel, pour les logements qui relèvent du champ d'application de la partie 9, titre 1^{er}, chapitre 2 du présent arrêté » est remplacé par les mots « le loyer de base » ;

2° au paragraphe 1^{er}, alinéa 2, le membre de phrase « pour les logements qui relèvent du champ d'application de la partie 9, titre 1^{er}, chapitre 1^{er}, du présent arrêté, et de deux mois du loyer contractuel pour les logements qui relèvent du champ d'application de la partie 9, titre 1^{er}, chapitre 2, de cet arrêté » est abrogé ;

3° au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « pour les logements qui relèvent du champ d'application de la partie 9, titre 1^{er}, chapitre 1^{er}, du présent arrêté, » est abrogé et le membre de phrase « et pour les logements qui relèvent du champ d'application de la partie 9, titre 1^{er}, chapitre 2, du présent arrêté, au maximum de deux mois du loyer contractuel, avec dans chaque cas » est remplacé par le mot « avec » ;

4° au paragraphe 3, alinéa 1^{er}, le membre de phrase « pour les logements qui relèvent du champ d'application de la partie 9, titre 1^{er}, chapitre 1^{er}, de cet arrêté et la moitié du loyer contractuel pour les logements qui relèvent du champ d'application de la partie 9, titre 1^{er}, chapitre 2, de cet arrêté » est abrogé.

Art. 72. Dans l'article 7.25, alinéa 1^{er}, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° le membre de phrase « prendre en charge, en tout ou en partie, les frais de l'aménagement ou de la transformation de l'infrastructure du logement, en particulier les opérations, visées à l'article 5.57, alinéa 1^{er}, 1°, 2° et 3° du présent arrêté, ou accorder des subventions pour ces opérations à un CPAS ou à une association sans but lucratif » est remplacé par le membre de phrase « et pour les coûts d'aménagement ou de transformation de l'infrastructure de logement, en particulier les opérations, visées à l'article 5.57, alinéa 1^{er}, 1°, 2° et 3° du présent arrêté, octroyer des subventions à un CPAS ou à une association sans but lucratif ».

Art. 73. Dans l'article 7.29, alinéa 1^{er}, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, l'année « 2023 » est remplacée par l'année « 2025 ».

Art. 74. L'article 7.30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 7.30. Lors de l'établissement du budget de la Région flamande pour la période de 2026 à 2042, le Gouvernement flamand applique le tableau des volumes d'investissement pour des opérations destinées à mettre des logements locatifs sociaux à disposition, joint en tant qu'annexe 28 au présent arrêté. ».

Art. 75. Dans l'article 7.51, § 1^{er}, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° les alinéas 1^{er} et 2 sont abrogés ;

2° à l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 2, le membre de phrase « aux alinéas 1^{er} et 3 » est remplacé par le membre de phrase « à l'alinéa 1^{er} ».

Art. 76. Le livre 7, partie 4, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2024, est complété par un article 7.51/3, rédigé comme suit :

« Art. 7.51/3. L'article 5.44 tel qu'en vigueur à partir du 12 septembre 2025, s'applique à un prêt conforme au marché tel que visé à l'article 5.44, § 2, qui se rapporte à un contrat-cadre attribué sur un budget annuel avant le 12 septembre 2025, et dont le prêt est consolidé après le 12 septembre 2025. Le montant restant de l'attribution dans le cadre du contrat-cadre est réduit de 13 %. ».

Art. 77. Au livre 7, partie 4, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2024, sont insérés des articles 7.51/4 à 7.51/7, rédigés comme suit :

« Art. 7.51/4. § 1^{er}. Pour le subventionnement des frais de fonctionnement des sociétés de logement pour l'exercice 2026 en vue de l'exécution des missions visées à l'article 4.40, 4^o, 5^o et 6^o du Code flamand du Logement de 2021, l'article 4.160/8, § 3, du présent arrêté, tel qu'en vigueur au 30 juin 2026, s'applique. Pour le calcul de la subvention de croissance, il est tenu compte du nombre de logements locatifs sociaux pris en location au 31 décembre 2026.

§ 2. Pour les contrats de location principaux de logements locatifs sociaux pris en location conclus avant le 1^{er} mars 2026, la limitation, visée à l'article 4.160/6, alinéas 3 et 4, tel qu'en vigueur à partir du 1^{er} mars 2026, ne s'applique pas à l'intervention dans le loyer des logements locatifs sociaux pris en location, visée à l'article 4.160/6, alinéa 1^{er}, tel qu'en vigueur à partir du 1^{er} juillet 2026.

L'intervention dans le loyer des logements sociaux pris en location, visée à l'article 4.160/6, alinéa 1^{er}, tel qu'en vigueur à partir du 1^{er} juillet 2026, s'applique aux logements locatifs sociaux pris en location pour lesquels le calcul du loyer, visé au livre 6, partie 9, titre 1, chapitre 1^{er}, tel qu'en vigueur à partir du 1^{er} juillet 2026, s'applique.

Par dérogation à l'article 4.160/7, tel qu'en vigueur à partir du 1^{er} juillet 2026, aucune avance n'est versée en 2026 pour l'intervention dans le loyer des logements locatifs sociaux pris en location, visée à l'article 4.160/6, tel qu'en vigueur à partir du 1^{er} juillet 2026 et l'intervention visée à l'article 4.160/6, tel qu'en vigueur à partir du 1^{er} juillet 2026, de l'année civile précédente est définitivement calculée et versée sur la base du rapport visé à l'article 4.160/4, tel qu'en vigueur à partir du 1^{er} juillet 2026.

Par dérogation à l'article 4.160/7, tel qu'en vigueur à partir du 1^{er} juillet 2026, une avance est versée en janvier 2027 aux sociétés de logement pour l'intervention dans le loyer des logements locatifs sociaux pris en location, visée à l'article 4.160/6, tel qu'en vigueur à partir du 1^{er} juillet 2026. L'avance s'élève, par société de logement, à la somme du montant total de la subvention-loyer que les locataires des logements locatifs sociaux pris en location de cette société de logement ont reçu en 2026 et à 360 euros par logement locatif social pris en location pour lequel une subvention-loyer a été reçue en décembre 2026.

Art. 7.51/5. § 1^{er}. Si, pour une opération de construction ou d'investissement, une demande complète d'avis sur un avant-projet conformément à l'article 2.33/11, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, ou une demande complète d'avis sur un dossier d'exécution conformément à l'article 2.33/14, § 3, alinéa 1^{er}, est introduite auprès de l'agence au plus tard le 31 décembre 2025, l'initiateur peut choisir de calculer le plafond des prix sur la base des dispositions visées à l'annexe 6/1 jointe au présent arrêté, telle qu'en vigueur au 31 décembre 2025 en application des articles 5.40, § 2, alinéa 3, et 5.41, § 2, alinéa 5, s'il peut ainsi prétendre à un financement plus avantageux.

§ 2. Dans le cadre d'une opération relevant d'un appel ACMP ou Design and Build dont la date d'ouverture de l'offre est antérieure au 1^{er} janvier 2026, l'initiateur peut choisir de calculer le plafond des prix sur la base des dispositions visées à l'annexe 6/1 jointe au présent arrêté, telles qu'en vigueur au 31 décembre 2025, s'il peut ainsi prétendre à un financement plus avantageux.

L'augmentation du plafond des prix visée à l'article 5.40, § 2, alinéa 3, et à l'article 5.41, § 2, alinéa 5, ne s'applique pas à une opération dans le cadre d'un appel ACMP ou Design and Build, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

- 1^o la date d'ouverture de l'offre est antérieure au 1^{er} janvier 2026 ;
- 2^o le plafond des prix est calculé sur la base des dispositions visées à l'annexe 6/1 jointe au présent arrêté, telles qu'en vigueur au 31 décembre 2025 ;
- 3^o une demande complète d'avis sur le dossier d'exécution, visée à l'article 2.33/14, § 3, alinéa 1^{er}, est introduite auprès de l'agence après le 31 mars 2026.

Art. 7.51/6. § 1^{er}. Pour les acquisitions visées à l'article 5.37, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1^o, pour lesquelles le contrat de vente a été signé avant le 1^{er} janvier 2026, le plafond des prix est calculé conformément à l'article 5.38, § 2, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2025.

Par dérogation à l'alinéa 1^{er}, l'initiateur peut choisir de calculer le plafond des prix conformément à l'article 5.38, § 2, tel qu'en vigueur à partir du 1^{er} janvier 2026, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

une opération de construction ou d'investissement visant à réaliser ou à entretenir des logements locatifs sociaux concernant le bien immobilier acquis, visé à l'alinéa 1^{er}, n'est pas affectable à un budget annuel conformément à l'article 2.33/19, § 1^{er}, alinéa 6, avant le 1^{er} janvier 2026 ;

1^o la première opération de construction ou d'investissement concernant le bien immobilier acquis, visé à l'alinéa 1^{er}, est en principe éligible avant le 1^{er} janvier 2031 à l'intégration dans la planification pluriannuelle conformément à l'article 2.33/11, § 3, alinéa 4 ou 6 ;

2^o l'initiateur est éligible à un financement plus avantageux grâce au calcul visé à l'article 5.38, § 2, tel qu'en vigueur à partir du 1^{er} janvier 2026.

Par dérogation aux alinéas 1^{er} et 2, le plafond des prix est calculé conformément à l'article 5.38, § 2, alinéas 2 à 5, tel qu'en vigueur à partir du 1^{er} janvier 2026, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1^o une opération de construction ou d'investissement visant à réaliser ou à entretenir des logements locatifs sociaux concernant le bien immobilier acquis, visé à l'alinéa 1^{er}, n'est pas affectable à un budget annuel conformément à l'article 2.33/19, § 1^{er}, alinéa 6, avant le 1^{er} janvier 2026 ;

2^o la première opération de construction ou d'investissement concernant le bien immobilier acquis, visé à l'alinéa 1^{er}, n'est pas en principe éligible avant le 1^{er} janvier 2031 à l'intégration dans la planification pluriannuelle conformément à l'article 2.33/11, § 3, alinéas 4 ou 6.

§ 2. Pour une acquisition dans le cadre d'un appel ACMP dont la date d'ouverture de l'offre est antérieure au 1^{er} janvier 2026 et dont le contrat de vente a été signé après le 31 décembre 2025, le plafond des prix est calculé conformément à l'article 5.38, § 2, tel qu'en vigueur à partir du 1^{er} janvier 2026.

Par dérogation à l'alinéa 1^{er}, l'initiateur peut choisir de calculer le plafond des prix conformément à l'article 5.38, § 2, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2025, s'il peut ainsi prétendre à un financement plus avantageux.

Art. 7.51/7. Par dérogation à l'article 5.73, § 2, l'avance sur la correction sociale régionale pour l'année de référence 2026 est fixée compte tenu d'une projection de la correction sociale régionale pour l'année de référence 2026. Cette projection se base sur la correction sociale régionale pour l'année de référence 2025 et tient compte du forfait pour les frais généraux de fonctionnement et d'entretien, visés à l'article 5.77, § 3. L'avance s'élève à un maximum de 90 % de la correction sociale régionale projetée pour l'année de référence 2026. ».

Art. 78. Le livre 7, partie 4, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2024, est complété par un article 7.51/8, rédigé comme suit :

« Art. 7.51/8. § 1^{er}. Pour le locataire en place qui a signé un contrat de location avant le 1^{er} juillet 2026, d'un logement locatif social dont le bailleur, visé à l'article 6.1, alinéa 1^{er}, 6^o, détient un droit réel, l'indexation, visée à l'article 6.2, alinéa 2, et le calcul du loyer, visé au livre 6, partie 9, titre 1, chapitre 1^{er}, tel qu'en vigueur au 30 juin 2026.

Par dérogation à l'alinéa 1^{er}, le calcul du loyer, tel que visé dans le livre 6, partie 9, titre 1, chapitre 1^{er}, tel qu'en vigueur à partir du 1^{er} juillet 2026, s'applique si le locataire en place, visé à l'alinéa 1^{er}, déménage dans un autre logement locatif social, à l'exception du logement dans lequel le locataire est temporairement relogé conformément à l'article 6.43. Dans ce cas, l'article 6.43, § 2, alinéas 3 et 4, s'applique.

§ 2. Dans le présent paragraphe on entend par :

1^o calcul initial du loyer : le calcul du loyer visé dans le livre 6, partie 9, titre 1, chapitre 2, tel qu'en vigueur au 30 juin 2026 ;

2^o loyer original : le dernier loyer connu payé par le sous-locataire en place pour un mois complet en 2026, conformément au calcul du loyer original, le cas échéant diminué de la subvention-loyer, visée à l'article 5.166, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, tel qu'en vigueur au 30 juin 2026, pour ce mois ;

3^o nouveau calcul du loyer : le calcul du loyer, visé dans le livre 6, partie 9, titre 1, chapitre 1^{er}, tel qu'en vigueur à partir du 1^{er} juillet 2026, compte tenu à chaque fois des paramètres applicables pour cette année-là.

Pour le sous-locataire en place qui a signé un contrat de sous-location avant le 1^{er} juillet 2026, d'un logement pris en location par le bailleur, visé à l'article 6.1, alinéa 1^{er}, 6^o, le calcul du loyer original et l'article 5.166, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, tel qu'en vigueur au 30 juin 2026, restent d'application jusqu'au 31 décembre 2026. Une période transitoire d'une durée maximale de trois ans s'applique à partir du 1^{er} janvier 2027.

Le premier ajustement du loyer dans le cadre de la période transitoire, visée à l'alinéa 2, est fixé au 1^{er} janvier 2027. Au cours de l'année du premier ajustement et des deux années suivantes, le bailleur calcule le loyer conformément au nouveau calcul du loyer et le compare au loyer original.

Pour la comparaison annuelle visée à l'alinéa 3, le bailleur tient également compte, le cas échéant, de l'augmentation des revenus du sous-locataire. L'augmentation du revenu est égale à la différence entre le revenu utilisé pour le nouveau calcul du loyer au cours de l'année concernée et le dernier revenu connu utilisé pour le calcul de la subvention-loyer, visée à l'article 5.166, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, tel qu'en vigueur au 30 juin 2026. Si cette différence est négative, l'augmentation de revenu est assimilée à 0 euro. L'impact sur le revenu visé à l'alinéa 5, est égal à 1/54 de l'augmentation du revenu.

Pendant la période transitoire visée à l'alinéa 2, les augmentations progressives suivantes du loyer original s'appliquent :

1^o si, en 2027, la différence entre le loyer calculé conformément au nouveau calcul du loyer et le loyer original est supérieure à la somme de 30 euros et à l'impact sur le revenu, le loyer original est augmenté de la somme de 30 euros et du montant de l'impact sur le revenu ;

2^o si, en 2028, la différence entre le loyer calculé conformément au nouveau calcul du loyer et le loyer original est supérieure à la somme de 60 euros et à l'impact sur le revenu, le loyer original est augmenté de la somme de 60 euros et du montant de l'impact sur le revenu ;

3^o si, en 2029, la différence entre le loyer calculé conformément au nouveau calcul du loyer et le loyer original est supérieure à la somme de 90 euros et à l'impact sur le revenu, le loyer original est augmenté de la somme de 90 euros et du montant de l'impact sur le revenu.

Si les conditions visées à l'alinéa 5, ne sont pas remplies, le nouveau calcul du loyer s'applique. Si, au cours d'une année telle que visée à l'alinéa 5, le bailleur constate que la différence entre le loyer calculé conformément au nouveau calcul du loyer et le loyer original est inférieure à la somme du montant indiqué en euros et au montant de l'impact sur le revenu de cette année, le nouveau calcul du loyer s'applique également aux années suivantes à partir de cette date.

Les montants de 30 euros, 60 euros et 90 euros visés à l'alinéa 5, sont indexés chaque année selon l'indice santé du mois de juin 2025 au mois de juin de l'année précédant l'année au cours de laquelle le loyer est appliqué.

Au cours de la période de transition visée à l'alinéa 3, le loyer facturé est également ajusté dans les cas visés à l'article 6.54, alinéa 2. Dans ce cas, le bailleur calcule à nouveau le loyer conformément aux alinéas 6, 7 et 8, sur la base des nouvelles données.

Par dérogation à l'alinéa 2, le nouveau calcul du loyer s'applique si le sous-locataire en place visé à l'alinéa 2, déménage dans un autre logement locatif social.

§ 3. Les contrats de sous-location pour les logements locatifs sociaux pris en location conclus avant le 1^{er} juillet 2026 restent soumis au régime de garantie locative visé à l'article 6.61, tel qu'en vigueur au 30 juin 2026.

Art. 79. Le livre 7, partie 4, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2024, est complété par des articles 7.51/9 à 7.51/11, rédigés comme suit :

« Art. 7.51/9. Les articles 2.33/1, 2.33/9, 2.33/11, 2.33/14, 2.33/19, 4.51, 5.47/2, 5.47/7, 5.56, 5.56/1, 5.57, 5.58, 5.60 à 5.65, 5.70 et 5.225, tels qu'en vigueur au 30 juin 2026, restent d'application à tous les marchés de travaux d'infrastructure qui font partie d'un projet pour lequel un permis d'environnement ayant fait l'objet d'une décision a été délivré au plus tard le 30 juin 2026, contre lequel aucun recours en première instance n'a été introduit, et au moins un marché de travaux d'infrastructure, à l'exception des travaux de viabilisation, visés à l'article 5.57, alinéa 1^{er}, 1^o, et des travaux, visés à l'article 1.2, alinéa 1^{er}, 59^o, c), d) et f), a été publié, étant entendu que le membre de phrase « subventions, visées à l'article 5.63, § 1^{er}, alinéa deux, et § 2, alinéa deux, » à l'article 5.65, § 2, tel qu'en vigueur au 30 juin 2026, doit être lu comme « subventions, visées à l'article 5.63, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, et § 2, alinéa 1^{er} ».

Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'article 41, 3^o, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2026 modifiant l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne le calcul du loyer des logements locatifs sociaux, l'obligation de réinvestissement et le financement de projets de logement social, l'article 5.65, § 3, tel qu'en vigueur à partir du 1^{er} juillet 2026, s'applique également à l'initiateur, visé à l'article 5.57, alinéa 2, 1^o.

L'article 5.57, tel qu'en vigueur au 30 juin 2026, reste applicable à un projet si au moins une opération faisant partie de ce projet avant le 1^{er} juillet 2026 est reprise dans la planification pluriannuelle visée à l'article 2.33/13.

Art. 7.51/10. À partir du 1^{er} juillet 2026, la VMSW ne peut plus publier d'avis de marché de travaux dans le cadre d'une prise en charge pour une opération relative à des travaux d'infrastructure d'un projet, sauf si la VMSW a publié avant le 1^{er} juillet 2026 un avis d'adjudication de travaux, à l'exception des travaux de viabilisation, visés à l'article 5.57, alinéa 1^{er}, 1^o, et des travaux, visés à l'article 1.2, alinéa 1^{er}, 59^o, c), d) et f), pour ce même projet.

L'initiateur d'une sous-opération relative à des travaux d'infrastructure liée au projet, visé à l'alinéa 1^{er}, peut conclure un accord de coopération avec la VMSW dans lequel sont définis des accords relatifs à la gestion et au suivi du marché de travaux confiés par l'initiateur et du marché de services d'étude et de direction confiés par la VMSW.

Les coûts généraux liés à une sous-opération relative à des travaux d'infrastructure du projet, visée à l'alinéa 1^{er}, concernant une opération, telle que visée aux articles 5.61 à 5.63 inclus, et dont le marché de travaux est publié par l'initiateur après le 30 juin 2026, ne sont pas éligibles à une subvention si ces coûts sont pris en charge par la VMSW.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, l'initiateur d'une sous-opération, visée à l'alinéa 2, peut, pour le calcul du montant subventionnable pour les travaux d'infrastructure du projet, choisir entre le calcul, tel qu'en vigueur au 30 juin 2026, ou le régime de subventionnement, tel que d'application à partir du 1^{er} juillet 2026, si au moins un marché de services pour le projet a été publié avant le 1^{er} juillet 2026. Si l'initiateur opte pour le calcul du montant subventionnable, tel qu'en vigueur au 30 juin 2026, le membre de phrase « subventions, visées à l'article 5.63, § 1^{er}, alinéa deux, et § 2, alinéa deux, » à l'article 5.65, § 2, tel qu'en vigueur au 30 juin 2026, doit être lu comme « subventions, visées à l'article 5.63, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, et § 2, alinéa 1^{er} ».

Art. 7.51/11. Par dérogation à l'article 5.225, § 1^{er}, alinéa 3, et § 2, alinéa 2, la subvention, visée à l'article 5.57, est calculée sur la base du calcul de la subvention appliqué lors de l'attribution de l'opération d'infrastructure au budget annuel. ».

Art. 80. L'annexe 6/1 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022, est remplacée par l'annexe 1, jointe au présent arrêté.

Art. 81. L'article 4 de l'annexe 26 au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit :

« Article 4. Loyer

Le loyer de base s'élève à ... euros. Le loyer dû, qui est adapté au revenu du ménage, à la composition du ménage et à la qualité du logement, s'élève à ... euros pour le premier mois.

Le bailleur informe le locataire, par lettre ordinaire, de toute modification du loyer de base ou du loyer à payer, ainsi que de la date d'entrée en vigueur d'un nouveau loyer. ».

Art. 82. L'annexe 28 au même arrêté est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 83. L'article 46, 2^o, et l'article 73, produisent leurs effets le 1^{er} janvier 2023.

L'article 24, 2^o et 3^o, et l'article 76 produisent leurs effets le 12 septembre 2025.

L'article 7, l'article 11 à 13, l'article 19 à 23, l'article 24, 1^o, l'article 25 à 27, l'article 36, 1^o, l'article 42, 1^o, les articles 44, 45, 46, 1^o, les articles 47, 48, 57, 1^o et 3^o, les articles 77, 80 et 82, produisent leurs effets le 1^{er} janvier 2026.

L'article 69, 5^o, entre en vigueur le 30 juin 2026.

Les articles 17, 18, 49 à 56, 58, 59, 1^o, les articles 60 à 68, l'article 69, 1^o à 4^o, les articles 70, 71, 78 et 81, entrent en vigueur le 1^{er} juillet 2026.

L'article 1^{er}, 3^o, l'article 2, 3^o, l'article 3, 1^o, les articles 4, 5, 8, 4^o et 5^o, l'article 15, les articles 28 à 35, l'article 36, 2^o, les articles 37 à 40, l'article 41, 1^o et 2^o, l'article 42, 2^o et 3^o, les articles 43, 49, 2^o et 4^o, l'article 72 et l'article 79 entrent en vigueur le 1^{er} juillet 2026.

L'article 41, 3^o, entre en vigueur à une date fixée par le ministre.

Art. 84. Le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 février 2026.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

M. DIEPENDAELE

Le ministre flamand du Logement, de l'Énergie et du Climat, du Tourisme et de la Jeunesse,

H. BONTE

Annexe 1 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2026 modifiant l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne le calcul du loyer des logements locatifs sociaux, l'obligation de réinvestissement et le financement de projets de logement social.

Annexe 6/1 à l'arrêté Code flamand du Logement de 2021

Annexe 6/1. Le tableau de simulation pour déterminer le montant maximum subventionnable pour une opération de construction ou d'investissement, visé à l'article 4.2, alinéa 2, 2° et 3°

TABLEAU DE SIMULATION

DÉTERMINATION DU MONTANT MAXIMUM
SUBVENTIONNABLE POUR UNE OPÉRATION DE
CONSTRUCTION ET D'INVESTISSEMENT

HABITER EN FLANDRE

2026

CONTENU

INTRODUCTION	3
TYPE D'OPÉRATION	4
1. NOUVELLE CONSTRUCTION ET CONSTRUCTION DE REMPLACEMENT	4
2. RÉNOVATION	4
NORMES DE SUPERFICIE	6
1 SUPERFICIE DU LOGEMENT	6
1.1 Superficie maximale de base du logement	6
1.2 Superficie maximale totale du logement	7
2 COEFFICIENTS DE SUPERFICIE	7
NORMES DE PRIX	7
1 PRIX MAXIMUM TYPES DE LOGEMENT	8
1.1 Prix de base au m ²	8
1.2 Correction de prix au m ²	8
1.3 Plafond des prix superficie de logement	9
2 COEFFICIENT DE PRIX	9
2.1 Coefficient de prix villes-centres (10 %)	9
2.2 Coefficient de prix zone d'activité Vlabinvest (5 %)	10
2.3 Coefficient de prix construction de comblement(6 %/8 %/10 %)	10
2.4 Coefficient de prix construction adaptée (1 %)	11
2.5 Coefficient de prix plus petite construction	11
3 POSTES FORFAITAIRES	12
3.1 Emplacements de parking	12
3.1.1 Garages	12
3.1.2 Carports	12
3.1.3 Emplacements de parking durcis en surface	12
3.1.4 Emplacements de parking ou garages souterrains ou semi-enterrés	13
3.2 Parties communes avec fonction résidentielle	13
3.3 Ascenseurs	13
3.4 Terrasses	13
3.5 Espace extérieur commun	14
3.6 Remises	14
3.7 Citernes d'eau de pluie	14
3.8 Toitures végétales	15
3.9 Énergies renouvelables	15
3.10 Installations spéciales	15
3.11 Équipements ergonomiques pour les personnes atteintes d'un handicap	16
3.12 Travaux d'étalement et reprise en sous-œuvre	16
3.13 Travaux de démolition	16
3.14 Désamiantage	16
3.15 Terrassement, assainissement et réinjection des eaux de pompage	16
4 COEFFICIENT D'INDICE	17
5 SUPPLÉMENT PETITS GROUPES DE LOGEMENT	17

INTRODUCTION

Habiter en Flandre octroie un financement subventionné pour la construction ou la rénovation de projets de logements locatifs sociaux. Un coût maximum que nous pouvons financer est fixé pour chaque projet : le montant maximum subventionnable. Nous le calculons séparément pour chaque projet en tenant compte de la superficie du logement à réaliser et d'autres éléments pertinents présents.

.

TYPE D'OPÉRATION

L'objectif est de calculer le montant maximum subventionnable au niveau de l'opération. Nous procédons à une ventilation par type d'opération, à savoir les nouvelles constructions (et les constructions de remplacement) et les rénovations.

Les superficies maximales subventionnables sont identiques.

1. NOUVELLE CONSTRUCTION ET CONSTRUCTION DE REMPLACEMENT

Nous déterminons le plafond des prix subventionnable au niveau de l'opération par le biais des normes de superficie et de prix. Ce plafond des prix subventionnable est la somme des prix maximums par type de logement, des prix maximums pour les différentes installations supplémentaires et d'un supplément pour les petits groupes de logements.

2. RÉNOVATION

Les travaux de rénovation possibles sont répartis en plusieurs postes. Chaque poste s'est vu attribuer un pourcentage maximum du coût total de la nouvelle construction. Le pourcentage attribué pour tous les travaux de rénovation du logement est donc la somme des pourcentages des différents postes.

Vous n'exécutez qu'une partie d'un poste ? Dans ce cas, c'est le pourcentage total du poste qui est pris en compte pour déterminer le plafond de financement.

Points d'attention

Vous réalisez une rénovation totale à la suite de laquelle, en termes de composition du plan, vous répondez aux exigences pour les nouvelles constructions et, en termes de PEB, aux exigences de rénovation énergétique radicale ? Dans ce cas, n'utilisez pas les postes partiels mais tenez compte du plafond de prêt de 100 % pour les nouvelles constructions.

Vous rénovez des logements classés ou inscrits au patrimoine architectural ? Dans ce cas, vous ne devez pas prouver de postes partiels. Nous prenons en compte le pourcentage global de 100 %.

Même si vous changez la fonction d'un bâtiment non résidentiel en logement social à la suite de la rénovation, vous ne devez pas prouver de postes partiels et nous tenons compte du pourcentage global de 100 %. Nous nous attendons toutefois à ce que les logements sociaux atteignent au minimum le niveau de rénovation énergétique radicale après la rénovation et qu'ils satisfassent au guide de conception au niveau du plan.

Vous prévoyez de rénover de nouvelles composantes, par exemple des citernes d'eau de pluie, des carports groupés ou des mesures en matière d'énergie renouvelable ? Vous pouvez alors ajouter les montants forfaitaires nécessaires de la nouvelle construction à 100%.

Vous rénovez uniquement des garages, ascenseurs, ... existants ? Ajoutez alors ces postes d'exécution avec leur coût effectif selon l'estimation ou le devis.

Nous attribuons le supplément pour les petits groupes de logements proportionnellement au pourcentage des postes partiels appliqués pris en compte.

Postes partiels éventuels et pourcentages correspondants :

% POSTE(S) PARTIEL(S)		%
	01. rénovation totale ou changement d'affectation conformément aux REM et au guide de conception / patrimonial	100 %

Enveloppe extérieure et isolation		40,00 %
02.+42.+43.	Façade et isolation (entièrement neuve)	16,00 %
21.	Post-isolation de la façade	5,00 %
22.	Remplacement de l'enveloppe de la façade	11,00 %
03.	Toiture et isolation (entièrement neuve)	14,00 %
31.+34.	Post-isolation de la toiture	4,00 %
32.+35.	Toiture et couverture	5,00 %
37.	Rives de toiture et corniches	3,00 %
38.	Évacuation des eaux de toiture	2,00 %
40.	Menuiserie extérieure	10,00 %
Finition intérieure		30,00 %
05.	Finition intérieure (entièrement neuve)	30,00 %
50.-51.	Finition plâtre et panneaux	8,00 %
52.	Chape	3,00 %
53.	Finition des sols	5,00 %
54.-55.	Portes intérieures et escaliers	8,00 %
56.	Meubles de cuisine	4,00 %
57.	Revêtement mural	2,00 %
	Packages	
	Package rénovation de cuisine (i) y compris les techniques et la finition	8,00 %
	Package rénovation de salle de bains (i) y compris les techniques et la finition	8,00 %
Techniques		30,00 %
17.	Égouts	4,00 %
06.	Techniques CC et sanitaires (entièrement neuves)	16,00 %
60.	Tuyauterie sanitaire	3,00 %
61.	Appareils sanitaires	3,00 %
62.	Robinets sanitaires	2,00 %
65.-66.	Appareil de chauffage	3,00 %
63.-65.	Tuyaux du CC et émission	5,00 %
68.	Ventilation (système C/D)	4,00 %
07.	Installation électrique (entièrement neuve)	6,00 %
70.	Installation électrique / mise à niveau	3,00 %
70.	Installation électrique / de base	3,00 %

Divers

Divers (i) tels que les ascenseurs, ...

NORMES DE SUPERFICIE

Nous définissons les superficies maximales par type de logement en utilisant les paramètres ci-dessous. Nous pouvons de cette manière fixer le financement maximum pour la construction de logements locatifs sociaux.

Les différents types de logements sont :

- Appartement (A) : logement indépendant superposé avec ou sans parties communes
- Maison unifamiliale (MU) : logement indépendant non superposé relié au sol
- Maison à chambres : tout bâtiment ou partie de bâtiment comprenant plusieurs chambres ainsi que des espaces communs. Les maisons à chambres peuvent également être combinées en maisons à chambres superposées avec ou sans parties communes. Le tableau de simulation fait la distinction entre les maisons à chambres non superposées (MCNS) et les maisons à chambres superposées (MCS).
 - Important : une chambre fait partie d'une maison à chambres. Une chambre ne dispose pas de toilettes, d'une baignoire ou d'une douche et/ou d'une cuisine. La ou les fonction(s) de base manquante(s) est/sont commune(s) ou adjacente(s) au bâtiment dont la chambre fait partie.

1 SUPERFICIE DU LOGEMENT

La somme des superficies par niveau, mesurée entre le côté intérieur fini des murs extérieurs et à partir d'une hauteur de 1,50 m, constitue la superficie du logement (SL).

Les chambres qui partagent les mêmes espaces communs forment une maison à chambres. Pour calculer la SL d'une maison à chambres, prenez la somme des superficies de toutes les pièces, y compris les parties communes, qui composent une maison à chambres.

La mesure SL comprend donc également la superficie, entre autres, des murs intérieurs, des tuyaux et des conduits de ventilation à l'intérieur du logement, des espaces de circulation et des escaliers à l'intérieur du logement et des zones de stockage à l'intérieur du logement. Il s'agit d'un calcul différent de celui de la superficie au sol nette du Code flamand du Logement.

Les espaces vides sous les escaliers sont inclus dans la mesure, mais pas les espaces ouverts complets.

1.1 Superficie maximale de base du logement

Une superficie maximale de base est toujours d'application pour un logement. Elle dépend de la taille du ménage (# chambres/# personnes).

Nous désignons une maison à chambres par type 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, Nous limitons la superficie maximale pouvant être financée à 75 m² pour un type 2/2, majorée de 25 m² par chambre supplémentaire. Cette superficie comprend les parties communes de la maison à chambres.

Les maximums de base ne comprennent pas la superficie de l'espace de remise et l'excédent de circulation verticale dans le logement.

	PERSONEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SLAAPKAMERS																	
0		42	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1		x	60	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2		x	75	76	84	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3		x	x	100	90	100	110	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4		x	x	x	125	104	114	124	134	x	x	x	x	x	x	x	x
5		x	x	x	x	150	118	128	138	148	158	x	x	x	x	x	x
6		x	x	x	x	x	175	132	142	152	162	172	182	x	x	x	x
7		x	x	x	x	x	x	200	146	156	166	176	186	196	206	x	x
8		x	x	x	x	x	x	x	225	160	170	180	190	200	210	220	230

1.2 Superficie maximale totale du logement

Pour calculer la superficie maximale totale habitable (SH max) d'un logement ou d'une maison à chambres, ajoutez au maximum de base spécifié :

- le nombre de m² de surplus pour la circulation verticale à l'intérieur du logement :
 - logement sans escalier intérieur fixe : 0 m²
 - logement à 2 niveaux comprenant un escalier interne fixe reliant les étages : 6 m²
 - logement à 3 niveaux ou plus comprenant des escaliers internes fixes reliant les étages : 10 m²
- m² de remise : la superficie nette de remise effectivement disponible dans le logement est limitée à :
 - maximum 4 + 1m²/personne pour les appartements et les maisons à chambres superposées
 - maximum 6 + 1m²/personne pour les maisons unifamiliales et les maisons à chambres non superposées

2 COEFFICIENTS DE SUPERFICIE

Dans certains cas spécifiques, nous nous écartons des normes standard en matière de superficie. Dans ces cas, il est possible de financer jusqu'à 10 % de superficie habitable supplémentaire. À cette fin, nous utilisons un coefficient de superficie de 10 % maximum sur la superficie totale maximale du logement. Le tableau de simulation tient compte de la superficie réellement réalisée pour calculer le plafond du prêt.

Nous appliquons le coefficient de superficie de 10 % dans les cas suivants :

Situation spécifique	Conditions
Logements adaptés : nouvelle construction ou rénovation	Vous respectez pleinement les directives relatives à la construction adaptée
Construction de comblement et utilisation des espaces résiduels : nouvelle construction ou rénovation	Il est impossible de suivre les normes dans leur intégralité par le biais d'obligations urbanistiques
Patrimoine : réaffectation ou rénovation	Vous rénovez ou réaffectez un bien immobilier classé ou inscrit au patrimoine architectural.

NORMES DE PRIX

1 PRIX MAXIMUM TYPES DE LOGEMENT

1.1 Prix de base au m²

Nous calculons le prix maximum pour chaque type de logement sur la base de la superficie mesurée du logement limitée à la superficie maximale du logement et le prix de référence de base par m². Le prix de référence de base par m² diminue à mesure que la superficie du logement augmente. Nous utilisons le même prix au m² pour les trois types de logements existants. Nous interpolons les valeurs

m ²	referentieprijs / m ² ABEX 906				
30	2.206,67	60	1.845,33	90	1.576,22
31	2.194,45	61	1.835,28	91	1.570,20
32	2.180,25	62	1.824,23	92	1.561,17
33	2.166,06	63	1.815,17	93	1.555,15
34	2.152,88	64	1.804,13	94	1.547,13
35	2.141,71	65	1.796,08	95	1.541,11
36	2.127,56	66	1.784,03	96	1.532,08
37	2.115,41	67	1.775,99	97	1.526,06
38	2.101,26	68	1.764,94	98	1.520,04
39	2.090,13	69	1.755,90	99	1.514,02
40	2.076,00	70	1.745,86	100	1.506,00
41	2.064,88	71	1.736,82	101	1.499,98
42	2.050,76	72	1.726,78	102	1.493,96
43	2.039,65	73	1.718,74	103	1.487,94
44	2.027,55	74	1.708,70	104	1.480,92
45	2.015,44	75	1.700,67	105	1.475,90
46	2.002,35	76	1.690,63	106	1.468,89
47	1.990,26	77	1.682,60	107	1.463,87
48	1.979,17	78	1.673,56	108	1.457,85
49	1.968,08	79	1.664,53	109	1.452,83
50	1.956,00	80	1.655,50	110	1.446,82
51	1.943,92	81	1.648,47	111	1.441,80
52	1.932,85	82	1.639,44	112	1.434,79
53	1.921,77	83	1.631,41	113	1.431,77
54	1.910,70	84	1.622,38	114	1.424,75
55	1.900,64	85	1.616,35	115	1.421,74
56	1.888,57	86	1.607,33	116	1.415,72
57	1.878,51	87	1.599,30	117	1.411,71
58	1.866,45	88	1.591,27	118	1.405,69
59	1.857,39	89	1.585,25	119	1.401,68
				120	1.396,67
				121	1.392,65
				122	1.387,64
				123	1.383,63
				124	1.379,61
				125	1.376,60
				126	1.371,59
				127	1.367,57
				128	1.364,56
				129	1.360,55
				130	1.356,54
				131	1.354,53
				132	1.350,52
				133	1.346,50
				134	1.342,49
				135	1.341,48
				136	1.337,47
				137	1.335,46
				138	1.331,45
				139	1.330,44
				140	1.326,43
				141	1.325,42
				142	1.321,41
				143	1.320,40
				144	1.318,39
				145	1.316,38
				146	1.313,37
				147	1.311,36
				148	1.310,35
				149	1.309,34
				>150	1.306,33

intermédiaires de façon linéaire.

1.2 Correction de prix au m²

Une correction de prix sur le prix unitaire au m² est possible pour les fondations spéciales. Cette correction de prix peut être effectuée pour les nouveaux bâtiments et pour les rénovations. En outre, il existe un certain nombre de postes neutres.

1.2.1 Fondations spéciales

Fondations spéciales	Niveau 1 à 4	À partir du niveau 5
Fondations sur pieux profondes (au moins 4 m) ou puits de fondation profonds	+ 60 euros/m ² SL	+ 20 euros/m ² SL

Un niveau est toute couche d'un bâtiment ayant une hauteur libre telle que demandée dans le guide de conception et délimitée par un sol en bas et en haut ou par un sol et un toit.

Exception : si vous conservez les fondations existantes lors d'une rénovation, ces augmentations de prix ne s'appliquent pas.

1.2.2 Postes neutres

Ces postes sont inclus de manière standard dans le prix maximum.

Aucun supplément de prix n'est donc appliqué aux postes suivants :

- les espaces de circulation et les cages d'escaliers. Ce poste est inclus dans le prix des appartements et des maisons à chambres superposées ; pour les ascenseurs, en revanche, vous recevrez une somme forfaitaire.
- les travaux d'aménagement courants dans les espaces extérieurs non communs, tels que les allées, les chemins d'accès, les pelouses, les plantations, les fossés de drainage, les clôtures de jardin, les boîtes aux lettres, l'éclairage extérieur, etc. Ces éléments sont inclus dans le prix maximum calculé au niveau du dossier.
- les travaux de démolition qui sont indissociables des travaux de rénovation prévus, notamment la démolition des fenêtres ou des sols et du plâtrage, ...

1.3 Plafond des prix superficie de logement

Nous calculons le coût maximum par type de logement via la superficie de logement mesurée, limitée à la superficie maximale de logement.

Bon à savoir !

- La superficie mesurée est inférieure à la superficie maximale de logement ? Dans ce cas, nous déterminons le plafond des prix à l'aide de la superficie mesurée.
- La superficie mesurée est supérieure à la superficie maximale de logement ? Dans ce cas, nous déterminons le plafond des prix à l'aide de la superficie maximale de logement.

2 COEFFICIENT DE PRIX

Le coefficient de prix de base pour une nouvelle construction, une construction de remplacement ou une rénovation complète s'élève de manière standard à 1,00. Ce coefficient de prix de base de 1,00 peut être augmenté par pourcentages. Pour les postes spécifiques « sur devis/montant de la commande » tels que les travaux de démolition, nous n'appliquons pas de coefficient de prix supplémentaire.

2.1 Coefficient de prix villes-centres (10 %)

Une augmentation de 10 % s'applique aux projets dans les villes-centres.

Les treize villes-centres selon le Plan structurel spatial pour la Flandre sont : Alost, Anvers, Bruges, Genk, Gand, Hasselt, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, Saint-Nicolas, Turnhout.

2.2 Coefficient de prix zone d'activité Vlabinvest (5 %)

Pour les projets situés dans la zone d'activité de Vlabinvest, une augmentation de 5% s'applique.

Les 37 communes de la zone d'activité de Vlabinvest sont : Affligem, Asse, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Gammerages, Gooik, Grimbergen, Hal, Hérinnes, Hoeilaart, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Overijse, Pepingen, Roosdaal, Rhode-Saint-Genèse, Leeuw-Saint-Pierre, Steenokkerzeel, Ternat, Vilvorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem, Zemst ;

2.3 Coefficient de prix construction de comblement(6 %/8 %/10 %)

Pour les bâtiments qui répondent à un ou plusieurs des critères de construction de comblement ci-dessous, les augmentations suivantes s'appliquent :

- 10 % pour les bâtiments qui répondent aux trois critères
- 8 % pour les bâtiments qui répondent à deux critères
- 6 % pour les bâtiments qui ne répondent qu'au critère 1

Critères pour la construction de comblement le long de voies existantes

1. Bâtiments rattachés à une façade d'attente à part entière sur plus d'un étage.
2. Bâtiments rattachés à au moins une deuxième façade d'attente à part entière sur plus d'un étage.
3. Les bâtiments dont au moins une façade complète borde le domaine public et dont la ligne de construction coïncide ainsi avec l'alignement.

Critères pour la construction de comblement dans les zones intérieures

1. Bâtiments situés dans une zone intérieure
2. Bâtiments rattachés à une façade d'attente à part entière sur plus d'un étage.
3. Bâtiments rattachés à au moins une deuxième façade d'attente à part entière sur plus d'un étage.

Une zone intérieure est la zone à l'intérieur d'un bloc bâti existant qui est délimitée par la profondeur maximale de la zone de bâtisse pour les bâtiments principaux et secondaires. Cette profondeur maximale est déterminée dans les prescriptions urbanistiques. La construction dans une zone intérieure n'est pas directement située le long de la voie publique.

Condition générale pour la/les façade(s) d'attente : si la façade d'attente a moins de cinq ans, elle ne doit pas appartenir à l'initiateur ou ne pas avoir été construite par ce dernier.

Le pourcentage d'augmentation de la construction de comblement s'applique :

- uniquement aux éléments d'un volume de bâtiment qui est relié sur plus d'un niveau et qui répond à ces critères. Ce volume de construction peut comprendre des logements superposés et/ou plusieurs maisons mitoyennes reliées au sol.
- au prix par logement ou appartement ou maison à chambres et aux postes forfaitaires y afférents.

Exceptions

L'augmentation en pourcentage est limitée à un maximum de 6 % dans le cas :

- de rénovations partielles du patrimoine propre qui est situé entre d'autres logements et ne requérant aucun déplacement ou permis.
- du calcul des plafonds des prix pour l'acquisition de logements en bon état

2.4 Coefficient de prix construction adaptée (1 %)

Nous accordons une augmentation de prix forfaitaire supplémentaire de 1 % pour les logements adaptés qui répondent aux directives du guide de conception. Il s'agit d'une incitation complémentaire destinée à couvrir les éventuels coûts supplémentaires.

Dans les logements adaptés, nous appliquons donc à la fois ce coefficient de prix et le coefficient de superficie de 10 %.

2.5 Coefficient de prix plus petite construction

Un pourcentage d'augmentation forfaitaire supplémentaire s'applique si vous construisez un logement plus petit que la superficie maximale du logement. Nous le calculons à l'aide de la formule suivante : $3\% \times$

$(SL_{\text{max}} - SL) / (10\% \times SL_{\text{max}})$ Le pourcentage d'augmentation s'élève à un maximum de

3%.

3 POSTES FORFAITAIRES

Un logement comprend souvent davantage que l'habitation elle-même. Nous prévoyons donc un certain nombre de prix forfaitaires subventionnables maximums pour divers composants individuels ou coûts supplémentaires qui ne font pas partie des coûts de base par type individuel.

En outre, un certain nombre de coûts exceptionnels sont également énumérés et pour lesquels, si nous autorisons ces postes, vous pouvez inclure le coût effectif selon l'estimation et le montant de l'offre (après adjudication).

3.1 Emplacements de parking

Nous finançons au maximum un emplacement de parking privé par logement. Vous trouverez ci-dessous les types que nous finançons.

Des dérogations sont possibles en raison d'exigences urbanistiques ; précisez-les dans une note complémentaire.

Seul le nombre réel d'emplacements disponibles et utilisables compte. Pour des emplacements plus larges adaptés, vous pouvez augmenter les forfaits suivants de 50 %.

Vivre en Flandre veut encourager la mobilité durable, par exemple le covoiturage, les stations de recharge pour les voitures électriques ou les vélos. Moins d'un emplacement de parking (sous l'une des formes suivantes) est disponible par logement ? Dans ce cas, vous pouvez emprunter jusqu'à 6 250 euros supplémentaires par emplacement de parking non réalisé si vous effectuez des travaux dans la mobilité durable dans le cadre de ce projet.

3.1.1 Garages

 Forfait : 16 000 euros/pièce

Garages individuels ou groupés avec désenclavement :

- accès direct au logement : ajoutez la superficie supplémentaire au-dessus de 18m² à la remise dans le logement (et à la mesure SL) ou calculez la superficie supplémentaire au-dessus de 18m² à 810 euros/m².
- pas d'accès direct au logement : calculez la superficie supplémentaire au-delà de 18 m² à 810 euros/m².

3.1.2 Carports

 Forfait : 8 000 euros/pièce

Exceptions : les carports se trouvent sous un bâtiment ou un logement. Vous pouvez alors les compter comme garage car une dalle de plancher à isoler faisant office de plafond est nécessaire.

3.1.3 Emplacements de parking durcis en surface

 Forfait : 2 700 euros/pièce

 **Important : les allées menant aux garages et aux carports ne sont pas considérées comme des emplacements de parking.**

3.1.4 Emplacements de parking ou garages souterrains ou semi-enterrés

 Forfait : 26 000 euros/pièce

Condition : les emplacements de parking ou garages couverts semi-enterrés doivent être situés à au moins 1m50 sous le niveau de la rue.

Vous remplacez des emplacements de parking souterrains utilisables par un garage à vélos ou motos ? Vous pouvez alors le compter également au tarif forfaitaire d'un emplacement de parking souterrain.

3.2 Parties communes avec fonction résidentielle

 Forfait : 1 250 euros/m²

Ce montant forfaitaire s'applique à la superficie commune ayant une fonction résidentielle à réaliser, limitée à la différence entre la superficie effective et la SL-max des logements.

Ce montant forfaitaire n'est pas utilisé pour les parties communes avec fonction résidentielle présentes dans les maisons à chambres. Dans ce cas, nous tenons en effet compte de la superficie de ces espaces dans le calcul de la superficie maximale de base de la maison à chambres.

Si plusieurs maisons à chambres utilisent un espace commun supplémentaire avec une fonction résidentielle qui répond aux exigences ci-dessous, facturez le montant forfaitaire.

Application

Les locaux communs avec fonction résidentielle tels que les espaces de vie, la cuisine ou les chambres à coucher qui peuvent servir au moins au nombre total d'occupants du bâtiment et qui répondent aux conditions ci-dessous :

- Les logements unifamiliaux, les appartements ou les maisons à chambres y afférents satisfont au moins à la superficie minimale par local pour ce type de logement.
- La différence entre la superficie effective des logements et la SL-max correspondante est utilisée pour les parties communes ayant une fonction résidentielle. Multipliez cette différence par le montant forfaitaire ci-dessus pour déterminer le financement maximal.

 **Important** : pour les espaces partagés fonctionnels tels que les remises et les buanderies, il existe d'autres options de financement. Le calcul pour ces espaces est effectué au montant forfaitaire pour les remises communes, à savoir 810 euros/m².

3.3 Ascenseurs

 Forfait : 25 000 euros/pièce + 6 250 euros par arrêt

3.4 Terrasses

Forfait 620 euros/m² superficie nette

Ce montant forfaitaire s'applique :

- aux terrasses sur un parking souterrain ou aux étages
- aux balcons en porte-à-faux

- à la partie couverte et intégrée aux terrasses de plain-pied

Les terrasses peuvent être privées ou communes.

La superficie nette d'une terrasse est mesurée entre le côté intérieur des garde-corps ou des balustrades (y compris le relevé) et/ou le côté extérieur fini des parois extérieures du bâtiment.

Conditions :

- la terrasse ou le balcon doit avoir une largeur minimale de 1m20
- une terrasse ou un balcon privé est toujours relié à l'espace de vie ou à la cuisine
- les terrasses communes sont accessibles à tous les résidents et utilisables par ces derniers

Note importante : Le forfait est plafonné à 10 m² de superficie de terrasse pour les types de logements pouvant accueillir jusqu'à 3 occupants. Pour les types de logements comptant plus de 3 occupants, la limite est fixée à 3 m² de superficie de terrasse par occupant. Une combinaison de terrasses privées et communes dans un même projet est possible. Dans ce cas, calculez l'espace maximum commun pour la terrasse privée et la terrasse commune en utilisant la règle de calcul ci-dessus.

3.5 Espace extérieur commun

Forfait : 110 €/m² d'espace extérieur commun

Ce montant forfaitaire s'applique à la construction d'un espace extérieur commun qui reste la propriété de la SL. L'espace extérieur peut être utilisé par tous les résidents du projet de logement social. Vous pouvez combiner ce forfait avec celui des terrasses si ces dernières remplissent les conditions requises. Si des remises (communes) sont présentes, utilisez le montant forfaitaire pour les remises.

Nous ne considérons pas les voies d'accès aux emplacements de parking comme des espaces extérieurs communs.

Note importante : Le forfait est plafonné à 20 m² d'espace extérieur commun par logement.

3.6 Remises

Forfait : 810 euros/m² superficie nette

Ces remises sont situées à l'extérieur du logement et peuvent être, par exemple, des abris à vélos, des abris de jardin, des caves, des locaux à compteurs, des locaux à ordures ou des jardins d'hiver.

Les remises peuvent être privées ou communes.

3.7 Citernes d'eau de pluie

-  Forfait logement unifamilial ou maison à chambres non superposée : 2 500 euros/système
- Forfait appartement ou maison à chambres superposée : 2 500 euros/système + 875 euros pour chaque appartement ou maison à chambres supplémentaire alimenté(e)

Un montant forfaitaire pour une citerne d'eau de pluie s'applique si vous réutilisez l'eau de pluie à l'aide d'un système d'appoint auquel est raccordé au moins un point de prise d'eau par logement. Pour les appartements ou les maisons à chambres superposées, la capacité minimale de la citerne

est de 2 000 litres par appartement ou maison à chambres superposée raccordé(e).

3.8 Toitures végétales

Forfait : 60 euros/m² de superficie nette de la couche de substrat

Ce forfait s'applique à l'aménagement de toitures végétales qui ne sont pas accessibles aux résidents.

Les toitures végétales praticables et accessibles à tous les résidents font partie des espaces extérieurs communs.

3.9 Énergies renouvelables

 Un supplément forfaitaire par mesure utilisée dans une nouvelle construction ou une rénovation :

- montant forfaitaire pour une installation photovoltaïque : 1 300 euros par kilowatt-crête, avec un plafond de 4,5 kilowatts-crête par logement unifamilial ou maison à chambres non superposée, ou de 3 kilowatts-crête par appartement ou maison à chambres superposée. Lorsque l'installation photovoltaïque est associée à une pompe à chaleur, le plafond est majoré de 3 kWc par logement unifamilial ou maison à chambres non superposée, et de 2 kWc par appartement ou maison à chambre superposée.
- montant forfaitaire pour un chauffe-eau solaire : 4 900 euros par logement unifamilial ou maison à chambres non superposée ou 3 700 euros par appartement ou maison à chambres superposée
- montant forfaitaire pour une pompe à chaleur :

Air/eau :

- 3 600 euros par logement unifamilial ou maison à chambres non superposée
- 3 000 euros par appartement ou maison à chambres superposée

Sol/eau et eau/eau :

- 9 900 euros par logement unifamilial ou maison à chambres non superposée
- 9 000 euros par appartement ou maison à chambres superposée

Le forfait que nous accordons s'ajoute au coût de l'installation de chauffage de base, qui est inclus dans les prix de base au m².

La pompe à chaleur est le système principal de chauffage.

3.10 Installations spéciales

 Forfait : 2 000 euros/habitation

Utilisez ce montant forfaitaire pour les installations techniques présentant un aspect particulier. Joignez une note descriptive de l'installation démontrant l'aspect particulier. Vivre en Flandre évalue cette note. Une pompe à chaleur air-eau collective ou une installation collective équipée de chaudières à gaz à condensation (lors d'une rénovation) n'est pas particulière.

3.11 Équipements ergonomiques pour les personnes atteintes d'un handicap

Devis/montant de la commande *.

Ce montant forfaitaire s'applique uniquement en cas de surcoût démontrable au-dessus du pourcentage d'augmentation du coût attribué de 1 %. Tous les équipements ergonomiques spécifiques peuvent être facturés.

3.12 Travaux d'étaielement et reprise en sous-œuvre

Devis/montant de la commande *.

Ce forfait s'applique uniquement aux surcoûts nécessaires et démontrables qui viennent s'ajouter aux fondations, tels que les parois berlinoises, les parois de pieux sécants ou la reprise en sous-œuvre de constructions adjacentes

3.13 Travaux de démolition

Devis/montant de la commande *.

Le montant du devis et ensuite le montant de la commande pour les travaux de démolition suivants comptent :

- des bâtiments entiers ou des dépendances
- démolition entraînant une réduction du volume de construction (éventuellement antérieure à l'ajout d'un nouveau volume)
- démolition partielle ou démantèlement de bâtiments appartenant au patrimoine propre lorsque la construction de remplacement ne constitue pas une option en raison de la valeur patrimoniale ou d'exigences urbanistiques, par exemple dans le cas où la construction de remplacement impliquerait une réduction du nombre de logements à réaliser

3.14 Désamiantage

Devis/montant de la commande *.

Uniquement en cas de rénovation ou de construction de remplacement.

3.15 Terrassement, assainissement et réinjection des eaux de pompage

Devis/montant de la commande *.

Uniquement pour les travaux de terrassement et/ou d'assainissement des terrains de la société de logement qui ne sont pas transférés au domaine public après les travaux.

Par travaux de terrassement, nous entendons l'évacuation des terres excavées et, le cas échéant,

leur séparation physique.

Pour la réinjection des eaux de pompage, nous prenons en compte le surcoût par rapport à un rabatement standard.

* Dans l'avant-projet, tenez compte du montant du devis ; après l'adjudication, remplacez les postes estimés par les prix de l'offre pour ces postes.

4 COEFFICIENT D'INDICE

Le niveau des prix maximums dépend de l'état de l'industrie de la construction. C'est la raison pour laquelle nous l'associons à l'ABEX.

Tous les prix figurant dans ce document et ses annexes sont fixés au niveau de prix ABEX-REF 906 de novembre 2021. Le coefficient d'indice est ajusté semestriellement le 1er janvier et le 1er juillet à l'indice ABEX du mois de novembre de l'année précédente ou du mois de mai de la même année.

5 SUPPLÉMENT PETITS GROUPES DE LOGEMENT

Nous tenons compte des coûts fixes proportionnellement plus élevés par logement réalisé sur les petits chantiers et du degré de complexité de la construction de comblement à petite échelle.

Par conséquent, nous allouons un supplément pour les petits groupes de logements au niveau du projet. Le calcul est

basé sur la superficie du logement (SL) totale :

- pour les premiers 500 m² de SL nous ajoutons 300 euros/m²
- pour un projet dont la SL totale est supérieure à 500 m², nous appliquons un supplément forfaitaire de 150 000 euros.

Nous calculons et réglons toujours ce supplément sur le dossier total. Dans le cas de dossiers mixtes, nous divisons le supplément calculé en fonction de la part de la superficie totale du logement.

Dans le cas de travaux de rénovation, nous réglons le supplément au prorata du coefficient de prix de base attribué.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2026 modifiant l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne le calcul du loyer des logements locatifs sociaux, l'obligation de réinvestissement et le financement de projets de logement social.

Bruxelles, le 13 février 2026.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

M. DIEPENDAELE

Le ministre flamand du Logement, de l'Énergie et du Climat, du Tourisme et de la
Jeunesse,

H. BONTE

Annexe 2 à l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2026 modifiant l’Arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne le calcul du loyer des logements locatifs sociaux, l’obligation de réinvestissement et le financement de projets de logement social.

Annexe 28 à l’Arrêté Code flamand du Logement de 2021

Annexe 28. Tableau des volumes d’investissements destinés aux opérations visant la mise à disposition de logements locatifs sociaux, tel que visé à l’article 7.30

Année	Volume d’investissement pour la construction et la rénovation de logements locatifs sociaux
2026	€ 1 044 000 000
2027	€ 1 044 000 000
2028	€ 1 044 000 000
2029	€ 1 044 000 000
2030 (*)	€ 1 044 000 000
2031	€ 1 044 000 000
2032	€ 1 044 000 000
2033	€ 1 044 000 000
2034	€ 1 065 518 725
2035	€ 1 087 834 664
2036	€ 1 110 977 353
2037	€ 1 134 977 420
2038	€ 1 159 866 629
2039	€ 1 185 677 921
2040	€ 1 212 445 456
2041	€ 1 240 204 661
2042	€ 1 268 992 274

(*) À partir de 2030, le volume d’investissement sera indexé chaque année sur la base de l’indice ABEX au 1^{er} janvier de l’année concernée, en prenant pour base l’indice ABEX de juillet 2025. Le résultat est arrondi au premier multiple supérieur de 1000 euros.

Vu pour être joint à l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2026 modifiant l’Arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne le calcul du loyer des logements locatifs sociaux, l’obligation de réinvestissement et le financement de projets de logement social.

Bruxelles, le 13 février 2026.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,
M. DIEPENDAELE

Le ministre flamand du Logement, de l’Énergie et du Climat, du Tourisme et de la Jeunesse,
H. BONTE

VLAAMSE OVERHEID

[C – 2026/002936]

20 MAART 2026. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2020 over de agentschapspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De Vlaamse Waterweg, naamloze vennootschap van publiek recht, wat betreft de toevoeging van de salarisschalen van schipper en hoofdschipper en andere bepalingen

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 2 april 2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Vlaamse Waterweg nv, naamloze vennootschap van publiek recht, artikel 21, gewijzigd bij de decreten van 23 december 2016, 7 december 2018 en 9 oktober 2020;
- het Bestuursdecreet van 7 december 2018, artikel III.23.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken, heeft haar akkoord gegeven op 20 februari 2025;
- De Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, heeft zijn akkoord gegeven op 8 juli 2025;
- Het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest heeft protocol 444.1390 gesloten op 5 december 2025;
- De Raad van State heeft advies 78.637/3 gegeven op 5 januari 2026, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Havens en Sport.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. In artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2020 over de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De Vlaamse Waterweg, naamloze vennootschap van publiek recht wordt de zinsnede “met een vergelijkend aanwervingsexamen en de bijzondere voorwaarden zoals vermeld in bijlage 4 van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006” vervangen door de zinsnede “als de algemene aanwervingsvoorwaarden, vermeld in artikel III 15 van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, en de bijzondere voorwaarden, die zijn opgenomen in het selectiereglement, vervuld zijn”.

Art. 2. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2023 en 19 april 2024, wordt een hoofdstuk 2/1, dat bestaat uit artikel 5/1, ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Hoofdstuk 2/1. Bepalingen over de graad van schipper en hoofdschipper

Art. 5/1. § 1. De graad van schipper behoort tot niveau D, rang D1. De graad van hoofdschipper behoort tot niveau D, rang D2.

Aan de graad van schipper is de salarisschaal ND141 verbonden. Aan de graad van hoofdschipper is de salarisschaal ND241 verbonden.

Het eerste en het tweede lid zijn van toepassing op:

1° het personeelslid dat in dienst treedt op basis van een vacature die na 31 mei 2024 vacant is verklaard;

2° het personeelslid dat in dienst treedt op basis van een vacature die vóór 1 juni 2024 vacant is verklaard, en er conform artikel VII 2, § 2 en § 3, van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 vrijwillig voor kiest om te worden bezoldigd in de salarisschaal, vermeld in het tweede lid. De inschaling gebeurt conform artikel VII 2, § 4, van het voormelde besluit.

De salarisschalen ND141 en ND241, vermeld in het tweede lid, zijn opgenomen in bijlage 8, die bij dit besluit is gevoegd.

§ 2. In afwijking van paragraaf 1 heeft het personeelslid dat is aangesteld in de graad van schipper of hoofdschipper op basis van een vacature die vóór 1 juni 2024 vacant is verklaard, en er niet voor kiest om over te stappen naar het salarissysteem op basis van evaluatie, de volgende functionele loopbaan:

1° schipper	D141
na 8 jaar schaalanciënniteit in D141	D142
na 9 jaar schaalanciënniteit in D142	D143
2° hoofdschipper	D241
na 10 jaar schaalanciënniteit in D241	D242

“De salarisschalen D141, D142, D143, D241 en D242, vermeld in het eerste lid, zijn opgenomen in bijlage 9, die bij dit besluit is gevoegd.”.

§ 3. Het personeelslid dat bezoldigd wordt in een salarisschaal, vermeld in § 2, kan eenmalig met terugwerkende kracht op 1 januari 2025 of 1 mei 2025, vrijwillig overstappen naar het salarissysteem vermeld in deel VII van het Vlaams personeelsstatuut.

Het personeelslid maakt uiterlijk op 1 mei 2026 de keuze bekend.

Nadien gelden de bepalingen van artikel VII 2, § 2 van het Vlaams personeelsstatuut.

§ 4. Voor het personeelslid dat conform paragraaf 3 met terugwerkende kracht op 1 januari 2025 of 1 mei 2025 overstapt naar het salarissysteem vermeld in deel VII van het Vlaams personeelsstatuut, neemt het managementorgaan conform deel IV, titel 3, hoofdstuk 2 van het Vlaams personeelsstatuut nog een beslissing over de salarisevolutie voor het evaluatiejaar 2025. In afwijking van artikel IV 21, § 1 van het Vlaams personeelsstatuut, bezorgt het de beslissing voor 1 juni 2026 aan het personeelslid.”.

Art. 3. In artikel 16, § 2, van hetzelfde besluit wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 4. In artikel 17, § 2, van hetzelfde besluit wordt punt 1° opgeheven.

Art. 5. In hetzelfde besluit worden de volgende artikelen opgeheven:

1° artikel 18 tot en met 20;

2° artikel 22;

3° artikel 25 en 26.

Art. 6. In artikel 30 van hetzelfde besluit worden punt 3° en punt 4° opgeheven.

Art. 7. Artikel 31 en 32 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 8. In hoofdstuk 4 van hetzelfde besluit wordt afdeling 3, die bestaat uit artikel 34, opgeheven.

Art. 9. In artikel 35 van hetzelfde besluit wordt de tabel vervangen door wat volgt:

cluster scheepvaartbegeleiding	
toelage RIS (artikel 6 van dit besluit)	permanentietoelage (artikel VII 42 VPS)
	toelage vrije woonst of vervangende toelage (artikel VII 56 en VII 57 VPS)
	toelage onregelmatige prestaties wachters van de waterwegen (artikel VII 58 VPS)
toelage bediening een of meer beweegbare kunstwerken tegen 120 euro (artikel 7 van dit besluit)	
	toelage gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke werken (artikel 13 van dit besluit)
	toelage bediening van een kunstwerk ex-W&Z (artikel 16 van dit besluit)
	toelage schermbediening (artikel 23 van dit besluit)
	toelage vrije woonst of vervangende toelage (artikel VII 56 en VII 57 VPS)
	permanentietoelage (artikel VII 42 VPS)
	toelage rekenplichtigen en kastoelage (artikel VII 48 VPS)
	toelage bediening afstandsbedieningscentrale (artikel 8 van dit besluit)
toelage bediening afstandsbedieningscentrale tegen 150 euro (artikel 8 van dit besluit)	toelage gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke werken (artikel 13 van dit besluit)
	toelage bediening van een kunstwerk ex-W&Z (artikel 16 van dit besluit)
	toelage schermbediening (artikel 23 van dit besluit)
	toelage vrije woonst of vervangende toelage (artikel VII 56 en VII 57 VPS)
	permanentietoelage (artikel VII 42 VPS)
	toelage rekenplichtigen en kastoelage (VII 48 VPS)
toelage VTS (artikel 9 van dit besluit)	
	toelage gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke werken (artikel 13 van dit besluit)
	toelage bediening van een kunstwerk ex-W&Z (artikel 16 van dit besluit)
	toelage elektrische bediening van een kunstwerk ex-W&Z (artikel 21 van dit besluit)
	toelage schermbediening (artikel 23 van dit besluit)
	toelage vrije woonst of vervangende toelage (artikel VII 56 en VII 57 VPS)
	permanentietoelage (artikel VII 42 VPS)
buffertoelage (artikel 10 van dit besluit)	toelage VTS (artikel 9 van dit besluit)
cluster wacht en beschikbaarheid	
wachttoelage (artikel 11 van dit besluit)	permanentietoelage (artikel VII 42 VPS)
	verstoringstoelage (artikel VII 29 VPS)
	vrije woonst of vervangende toelage (artikel VII 56 en VII 57 VPS)
	toelage onregelmatige prestaties wachters van de waterwegen (artikel VII 58 VPS)
toelage beschikbaarheid strooidienst (artikel 12 van dit besluit)	permanentietoelage (artikel VII 42 VPS)
	verstoringstoelage (artikel VII 29 VPS)
	vrije woonst of vervangende toelage (artikel VII 56 en VII 57 VPS)
	toelage onregelmatige prestaties wachters van de waterwegen (artikel VII 58 VPS)
	wachttoelage (artikel 11 van dit besluit)

cluster gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke werken	
toelage gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke werken (artikel 13 van dit besluit)	gevaartoeelage (artikel VII 33 VPS)
toelage als forfait (artikel 13, § 2, van dit besluit)	uurtarief (artikel 13, § 3, van dit besluit)
toelage voor overuren (artikel 14 van dit besluit)	toelage voor prestaties buiten de normale arbeidstijd (artikel VII 28 VPS)
overgangsbepalingen	
toelage bediening kunstwerk ex-W&Z (artikel 16 van dit besluit)	toelage bediening een of meer beweegbare kunstwerken tegen 120 euro (artikel 7 van dit besluit)
	toelage gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke werken (artikel 13 van dit besluit)
	toelage schermbediening (artikel 23 van dit besluit)
	toelage vrije woonst of vervangende toelage (artikel VII 56 en VII 57 VPS)
	permanentietoeelage (artikel VII 42 VPS)
toelage ex-W&Z bediening oud toelageselsel (artikel 17 van dit besluit)	toelage bediening een of meer beweegbare kunstwerken tegen 120 euro (artikel 7 van dit besluit)
	toelage bediening kunstwerk ex-W&Z (artikel 16 van dit besluit)
toelage bediening kunstwerk ex-W&Z (artikel 21 van dit besluit)	toelage bediening een of meer beweegbare kunstwerken tegen 120 euro (artikel 7 van dit besluit)
	toelage bediening afstandsbedieningscentrale tegen 150 euro (artikel 8 van dit besluit)
	toelage VTS (artikel 9 van dit besluit)
toelage schermbediening (artikel 23 van dit besluit)	toelage bediening een of meer beweegbare kunstwerken tegen 120 euro (artikel 7 van dit besluit)
	toelage bediening afstandsbedieningscentrale tegen 150 euro (artikel 8 van dit besluit)
	toelage VTS (artikel 9 van dit besluit)
oude toelage VTS ex-W&Z (artikel 24 van dit besluit)	toelage VTS (artikel 9 van dit besluit)
toelage uur pauze in shiften van twaalf uur (artikel 27 van dit besluit)	toelagen voor prestaties buiten de normale arbeidstijd-regeling (artikel VII 28 tot en met VII 32 VPS)
toelage bij gedwongen opname andere functie (artikel 28 van dit besluit)	toelage bediening een of meer beweegbare kunstwerken tegen 120 euro (artikel 7 van dit besluit)
	toelage bediening afstandsbedieningscentrale tegen 150 euro (artikel 8 van dit besluit)
	toelage VTS (artikel 9 van dit besluit)
afbouw dienstwoningen: behoud van woning (artikel 29 van dit besluit)	toelage bediening een of meer beweegbare kunstwerken tegen 120 euro (artikel 7 van dit besluit)
	toelage bediening afstandsbedieningscentrale tegen 150 euro (artikel 8 van dit besluit)
	toelage VTS (artikel 9 van dit besluit)
toelage gevaarlijke ongezonde en hinderlijke werken ex-W&Z (artikel 30 van dit besluit)	toelage gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke werken (artikel 13 van dit besluit)
toelage gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke werken (artikel VII 34 VPS)	toelage gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke werken (artikel 13 van dit besluit)

Art. 10. Bijlage 2 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door de bijlage die als bijlage 1 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 11. Bijlage 3 bij hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 12. Bijlage 4 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door de bijlage die als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 13. Aan hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2023 en 19 april 2024, worden een bijlage 8 en 9 toegevoegd die als bijlage 3 en 4 bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 14. Artikel 2, § 1, treedt in werking op 1 juni 2024. Artikel 2, § 2, heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2017. Artikel 2, § 3 en § 4, hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2025.

De overige bepalingen van dit besluit treden in werking de 10de dag na publicatie in het *Belgisch Staatsblad*.

Art. 15. De Vlaamse minister, bevoegd voor de watergebonden mobiliteit en het watergebonden transport is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 maart 2026.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
M. DIEPENDAELE
De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Havens en Sport,
A. DE RIDDER

Bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2020 over de agentschapspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De Vlaamse Waterweg, naamloze vennootschap van publiek recht, wat betreft de toevoeging van de salarisschalen van schipper en hoofdschipper en andere bepalingen

Bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2020 over de agentschapspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De Vlaamse Waterweg, naamloze vennootschap van publiek recht

Bijlage 2. Profielen en werkzaamheden als vermeld in artikel 13, § 2, tweede lid

categorie	beschrijving van de werkzaamheden	profiel
atelier type 1	organiseren en opvolgen van alle werken (lassen, droogdok, verspanende werkzaamheden, magazijn, demontage ...) in het atelier.	1
atelier type 2	1) uitvoeren van laswerken aan allerlei constructies in het atelier. Het personeelslid maakt werkstukken volgens plan en is het grootste deel van de dag effectief aan het lassen. Het personeelslid gebruikt daarbij een afzuigtoestel dat op zijn werkplaats ter beschikking is; 2) instaan voor alle houtwerk aan kunstwerken, schotten, pontons of sluisdeuren. Het personeelslid bedient houtbewerkingsmachines en werkt zowel in het atelier als op locatie (werf); 3) uitvoeren van verspanende werkzaamheden: werken met freesmachines en draaibanken, zowel conventioneel als CNC. Het personeelslid maakt werkstukken en reservesstukken voor de elektromechanische installaties van de kunstwerken; 4) uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan het rollend materieel en de vloot. Het personeelslid werkt in machinekamers en in besloten ruimtes aan motoren.	2
atelier type 3	uitvoeren van werken aan de vloot in het droogdok. Het personeelslid zet de boten droog, reinigt en inspecteert ze. Het personeelslid voert las-, brand- en snijwerken uit, zowel in droogdokken als in besloten ruimtes. Het personeelslid voert straalwerken uit en staat in voor verfwerken van de vloot en constructies, zowel met borstel als in de spuitcabine. Het personeelslid bedient machines en gereedschappen.	3
elektromechanica type 1	instaan voor het beheer van materiaal en materieel, inclusief de organisatie van de werkzaamheden. Het personeelslid komt daarvoor op terrein en betreedt machinekamers, hoog- en laagspanningscabines. Het personeelslid voert zelf kleine herstellingswerken uit aan elektrische installaties van gebouwen, vloot en materieel.	1
elektromechanica type 2	uitvoeren van werken aan elektrische installaties van gebouwen, vloot en materieel. Het personeelslid heeft toegang tot machinekamers, laag- en hoogspanningscabines en werkt af en toe in besloten ruimtes en vanuit hoogtewerkers. Het personeelslid bedient gereedschappen en machines.	2
elektromechanica type 3	uitvoeren van werken aan de elektrische installaties, zowel aan gebouwen als aan watergebonden kunstwerken en installaties. Het personeelslid staat in voor het onderhoud en interventies dag en nacht. Het personeelslid werkt (inclusief schakelen) aan hoog- en laagspanningsinstallaties. Het personeelslid werkt in droogstaande sluisen en machinekamers, zowel in besloten ruimten als vanuit hoogtewerkers. Het personeelslid bedient gereedschappen en machines.	3

categorie	beschrijving van de werkzaamheden	profiel
logistiek type 2	1) instaan voor het beheer van het magazijn. Het personeelslid staat in voor het klaarmaken van zowel interne als externe bestellingen. Het personeelslid bedient de zaagmachines om de materialen op maat te maken volgens ingediende plannen en stuklijsten; 2) als vrachtwagenchauffeur buitenwerven voorzien van materialen of de afvoer ervan. Materialen zijn bijvoorbeeld werfmaterieel, grondstoffen of slib. Ofwel bedient Het personeelslid een kraan op zijn vrachtwagen, ofwel bedient het personeelslid het containersysteem. Het personeelslid maakt soms deel uit van de buitenploeg waar het personeelslid met de kraan assistentie verleent om bepaalde werkzaamheden uit te voeren; 3) uitvoeren van vaaropdrachten. Het personeelslid staat in voor het onderhoud van zijn schip en de machinekamer. Het personeelslid voert herstellingswerken uit aan motoren en onderdelen van het schip. Het personeelslid staat in voor het aan- en afmeren van het schip en het koppelen van pontons en dergelijke; 4) instaan voor het onderhoud van het schip en de machinekamers. Het personeelslid voert herstellingswerken uit aan motoren en onderdelen van het schip. Het personeelslid staat in voor het aan- en afmeren van het schip en het koppelen van pontons en dergelijke. Het personeelslid assisteert de schipper bij het uitvoeren van rudimentaire peilingen (met peilstok), of bij het interceperen van drijvende voorwerpen die een gevaar vormen voor de scheepvaart.	2
patrimonium-inspectie en -toezicht	1) inspecteren van de beweegbare infrastructuur (constructie + mechanica) in het volledige ambtsgebied van DVW door de reglementaire voorschriften en bepalingen ter zake strikt toe te passen. Het personeelslid inspecteert op het terrein sluisdeuren, verlaten en andere beweegbare waterbouwkundige constructies. Het personeelslid begeeft zich daarom in droogstaande sluizen, omloopriolen en luchtkisten van sluisdeuren (besloten ruimtes); 2) inspecteren van de elektromechanische infrastructuur in het volledige ambtsgebied van DVW door de reglementaire voorschriften en bepalingen ter zake strikt toe te passen. Het personeelslid inspecteert op het terrein elektrische installaties (hoog- en laagspanning). Het personeelslid begeeft zich daarom in machinekamers en elektriciteitscabines; 3) inspecteren van het vaste patrimonium in het volledige ambtsgebied van DVW door de reglementaire voorschriften en bepalingen ter zake strikt toe te passen. Het personeelslid inspecteert op het terrein bouwkundige installaties; 4) inspecteren van het vaste patrimonium in het volledige ambtsgebied van een territoriale afdeling door de reglementaire voorschriften en bepalingen ter zake strikt toe te passen. Het personeelslid inspecteert op het terrein alle vormen van infrastructuur, zoals oevers, dijken, kaaimuren, jaagpaden, bruggen en duikers. Het personeelslid begeeft zich daarvoor in besloten ruimtes (brugkokers, sifons, in- en uitwateringsconstructies, onder (al dan niet tijgebonden) kaaiconstructies ...), werkt op grote hoogte (bruggen) en opereert vlak bij de waterrand en op het water.	2
tekenzaal	uitvoeren van werkzaamheden in de tekenzaal: klasseren, opzoeken, drukken en scannen van plannen.	1
topografie	1) uitvoeren van topografische opmetingen langs de waterwegen, op openbaar domein of op terreinen van De Vlaamse Waterweg nv, bijvoorbeeld uitvoeren van waterpassingen van (voornamelijk) bruggen, opmeten van de bestaande toestand, monitoren van bepaalde kunstwerken, opmeten van grondverzet, uitvoeren van controlemetingen tijdens werken of materialiseren van grenzen; 2) uitvoeren van de volgende werkzaamheden: eenvoudige opmetingen, hulp bieden bij opmetingen en opzoekingen over opmetingen verrichten;	1

categorie	beschrijving van de werkzaamheden	profiel
hydrografie	1) uitvoeren van bathymetrische metingen vanaf de peilboot met een interferometrisch systeem of (bij kleine moeilijk toegankelijke waterlopen) vanaf een peilvlet met een echosounder en gps, allerlei handelingen met de peilboot (in het water leggen, transporteren, ijken apparatuur ...); 2) varen met de peilboot, transport van brandstof, allerlei handelingen met de peilboot (in het water leggen, transporteren ...).	2
werf type 1	als leidinggevende naast het uitvoeren van tal van administratieve en leidinggevende taken, het bijstaan bij en het uitvoeren van onderhoudswerken, vooral aan het vaste patrimonium van de organisatie. Het personeelslid voert werken uit aan waterbouwkundige constructies als oevers, jaagpaden en duikers. Daarnaast voert Het personeelslid algemene onderhoudswerken uit aan gebouwen en terreinen. Het personeelslid/zij voert groenonderhoud uit en reinigt roosterconstructies van duikers. Het personeelslid bedient gereedschappen.	1
werf type 2	1) uitvoeren van onderhoudswerken, vooral aan het vaste patrimonium van de organisatie. Het personeelslid voert werken uit aan waterbouwkundige constructies als oevers, jaagpaden en duikers. Daarnaast voert Het personeelslid algemene onderhoudswerken uit aan gebouwen en terreinen. Het personeelslid voert groenonderhoud uit en reinigt roosterconstructies van duikers. Het personeelslid bedient gereedschappen; 2) uitvoeren van onderhoudswerken aan het vaste patrimonium van het territorium Albertkanaal. Het personeelslid voert werken uit aan waterbouwkundige constructies als oevers, jaagpaden, grachten, duikers, bruggen en sluizen. Daarnaast voert Het personeelslid algemene onderhoudswerken uit aan gebouwen en terreinen. Het personeelslid voert groenonderhoud uit en reinigt roosterconstructies van duikers. Daarbij bedient Het personeelslid zij de benodigde gereedschappen; 3) uitvoeren van kleine (herstellings)werken die niet noodzakelijk de inzet van een onderhoudsaannemer vergen: leegmaken van vuilnisbakken op het openbaar domein, kleine reinigingswerken of schilderwerken, kleine herstellingen aan metselwerk of aan andere onderdelen van het patrimonium, occasioneel werken met werktuigen (grasmaaier, kettingzaag ...).	2
werf type 3	1) uitvoeren van werken (onderhoud en herstellingen) in buitendienst aan de installaties op het terrein. Het personeelslid doet demontage, brandwerken, laswerken, schilderwerken en afbraakwerken aan waterbouwkundige infrastructuur. Het personeelslid werkt in droogstaande sluizen, omloopriolen, besloten ruimten uit kraankooien of hoogwerkers. Het personeelslid werkt met machines en gereedschappen; 2) uitvoeren van grote onderhoudswerken aan het vaste patrimonium, inclusief het vaste deel van beweegbaar patrimonium. Het personeelslid doet demontage, brandwerken, laswerken, schilderwerken en afbraakwerken aan waterbouwkundige infrastructuur. Het personeelslid werkt aan oevers, in droogstaande sluizen, omloopriolen, besloten ruimtes uit kraankooien of hoogwerkers. Het personeelslid werkt met machines en gereedschappen; 3) werken in buitendienst ter ondersteuning van buitenploegen om werken uit te voeren aan waterbouwkundige kunstwerken of vast patrimonium. Het personeelslid assisteert bij groenonderhoud. Het personeelslid werkt met machines en gereedschappen; 4) werken in buitendienst en uitvoeren van ruimings- en baggerwerken in de kanalen. Het personeelslid bedient machines en gereedschappen. Het personeelslid ondersteunt ook buitenploegen bij graafwerken.	3
werfinspectie en -toezicht	toezicht houden op ofwel bouwkundige ofwel elektromechanische projecten. Het personeelslid bevindt zich veelal op de werf en houdt toezicht op bouwwerken, constructies, besloten ruimtes, hoog- en laagspanningsinstallaties, elektromechanische installaties ...	1

categorie	beschrijving van de werkzaamheden	profiel
scheepsonderzoek	1) het uitvoeren van audits op de werking van derden en het uitvoeren van onderzoeken aan boord en het behandelen van dossiers van onderzoeken van derden met als doel de nodige scheepscertificaten uit te schrijven; 2) uitvoeren van onderzoek aan boord, zoals rondgang en geluidsmetingen; 3) beoordelen van stabiliteitsberekeningen; 4) controleren van de estuaire uitrusting.	1
scheepsmeting	1) opmeten van de hoofdafmetingen aan boord van het schip volgens de geldende instructies; 2) uitvoeren van vrijboordberekeningen, keuring van de alleenvaart, de nodige berekeningen uitvoeren overeenkomstig de geldende instructies; 3) aanbrengen van de ijkmerken op de zijden van het schip; 4) inkloppen van het meetwerk in de romp van het schip.	3

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2020 over de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De Vlaamse Waterweg, naamloze vennootschap van publiek recht, wat betreft de toevoeging van de salarisschalen van schipper en hoofdschipper en andere bepalingen.

Brussel, 20 maart 2026.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
M. DIEPENDAELE

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Havens en Sport,
A. DE RIDDER

Bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2020 over de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De Vlaamse Waterweg, naamloze vennootschap van publiek recht, wat betreft de toevoeging van de salarisschalen van schipper en hoofdschipper en andere bepalingen

Bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2020 over de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De Vlaamse Waterweg, naamloze vennootschap van publiek recht

Bijlage 2. Profielen en werkzaamheden als vermeld in artikel 13, § 2, tweede lid

categorie	beschrijving van de werkzaamheden	profiel
atelier type 1	organiseren en opvolgen van alle werken (lassen, droogdok, verspanende werkzaamheden, magazijn, demontage ...) in het atelier.	1
atelier type 2	1) uitvoeren van laswerken aan allerlei constructies in het atelier. Het personeelslid maakt werkstukken volgens plan en is het grootste deel van de dag effectief aan het lassen. Het personeelslid gebruikt daarbij een afzuigtoestel dat op zijn werkplaats ter beschikking is; 2) instaan voor alle houtwerk aan kunstwerken, schotten, pontons of sluisdeuren. Het personeelslid bedient houtbewerkingsmachines en werkt zowel in het atelier als op locatie (werf); [2] 3) uitvoeren van verspanende werkzaamheden: werken met freesmachines en draaibanken, zowel conventioneel als CNC. Het personeelslid maakt werkstukken en reservesstukken voor de elektromechanische installaties van de kunstwerken; 4) uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan het rollend materieel en de vloot. Het personeelslid werkt in machinekamers en in besloten ruimtes aan motoren.	2
atelier type 3	uitvoeren van werken aan de vloot in het droogdok. Het personeelslid zet de boten droog, reinigt en inspecteert ze. Het personeelslid voert las-, brand- en snijwerken uit, zowel in droogdokken als in besloten ruimtes. Het personeelslid voert straalwerken uit en staat in voor verfwerken van de vloot en constructies, zowel met borstel als in de spuitcabine. Het personeelslid bedient machines en gereedschappen.	3

categorie	beschrijving van de werkzaamheden	profiel
elektromechanica type 1	instaan voor het beheer van materiaal en materieel, inclusief de organisatie van de werkzaamheden. Het personeelslid komt daarvoor op terrein en betreedt machinekamers, hoog- en laagspanningscabines. Het personeelslid voert zelf kleine herstellingswerken uit aan elektrische installaties van gebouwen, vloot en materieel.	1
elektromechanica type 2	uitvoeren van werken aan elektrische installaties van gebouwen, vloot en materieel. Het personeelslid heeft toegang tot machinekamers, laag- en hoogspanningscabines en werkt af en toe in besloten ruimtes en vanuit hoogtewerkers. Het personeelslid bedient gereedschappen en machines.	2
elektromechanica type 3	uitvoeren van werken aan de elektrische installaties, zowel aan gebouwen als aan watergebonden kunstwerken en installaties. Het personeelslid staat in voor het onderhoud en interventies dag en nacht. Het personeelslid werkt (inclusief schakelen) aan hoog- en laagspanningsinstallaties. Het personeelslid werkt in droogstaande sluizen en machinekamers, zowel in besloten ruimten als vanuit hoogtewerkers. Het personeelslid bedient gereedschappen en machines.	3
logistiek type 2	- instaan voor het beheer van het magazijn. Het personeelslid staat in voor het klaarmaken van zowel interne als externe bestellingen. Het personeelslid bedient de zaagmachines om de materialen op maat te maken volgens ingediende plannen en stuklijsten; - als vrachtwagenchauffeur buitenwerven voorzien van materialen of de afvoer ervan. Materialen zijn bijvoorbeeld werfmaterieel, grondstoffen of slib. Ofwel bedient Het personeelslid een kraan op zijn vrachtwagen, ofwel bedient het personeelslid het containersysteem. Het personeelslid maakt soms deel uit van de buitenploeg waar het personeelslid met de kraan assistentie verleent om bepaalde werkzaamheden uit te voeren; - uitvoeren van vaaropdrachten. Het personeelslid staat in voor het onderhoud van zijn schip en de machinekamer. Het personeelslid voert herstellingswerken uit aan motoren en onderdelen van het schip. Het personeelslid staat in voor het aan- en afmeren van het schip en het koppelen van pontons en dergelijke; - instaan voor het onderhoud van het schip en de machinekamers. Het personeelslid voert herstellingswerken uit aan motoren en onderdelen van het schip. Het personeelslid staat in voor het aan- en afmeren van het schip en het koppelen van pontons en dergelijke. Het personeelslid assisteert de schipper bij het uitvoeren van rudimentaire peilingen (met peilstok), of bij het intercepteren van drijvende voorwerpen die een gevaar vormen voor de scheepvaart.	2

categorie	beschrijving van de werkzaamheden	profiel
patrimonium-inspectie en -toezicht	1) inspecteren van de beweegbare infrastructuur (constructie + mechanica) in het volledige ambtsgebied van DVW door de reglementaire voorschriften en bepalingen ter zake strikt toe te passen. Het personeelslid inspecteert op het terrein sluisdeuren, verlaten en andere beweegbare waterbouwkundige constructies. Het personeelslid begeeft zich daarom in droogstaande sluizen, omloopriolen en luchtkisten van sluisdeuren (besloten ruimtes); 2) inspecteren van de elektromechanische infrastructuur in het volledige ambtsgebied van DVW door de reglementaire voorschriften en bepalingen ter zake strikt toe te passen. Het personeelslid inspecteert op het terrein elektrische installaties (hoog- en laagspanning). Het personeelslid begeeft zich daarom in machinekamers en elektriciteitscabines; 3) inspecteren van het vaste patrimonium in het volledige ambtsgebied van DVW door de reglementaire voorschriften en bepalingen ter zake strikt toe te passen. Het personeelslid inspecteert op het terrein bouwkundige installaties; 4) inspecteren van het vaste patrimonium in het volledige ambtsgebied van een territoriale afdeling door de reglementaire voorschriften en bepalingen ter zake strikt toe te passen. Het personeelslid inspecteert op het terrein alle vormen van infrastructuur, zoals oevers, dijken, kaaimuren, jaagpaden, bruggen en duikers. Het personeelslid begeeft zich daarvoor in besloten ruimtes (brugkokers, sifons, in- en uitwateringsconstructies, onder (al dan niet tijgebonden) kaaiconstructies ...), werkt op grote hoogte (bruggen) en opereert vlak bij de waterrand en op het water.	2
tekenzaal	uitvoeren van werkzaamheden in de tekenzaal: klasseren, opzoeken, drukken en scannen van plannen.	1
topografie	1a uitvoeren van topografische opmetingen langs de waterwegen, op openbaar domein of op terreinen van De Vlaamse Waterweg nv, bijvoorbeeld uitvoeren van waterpassingen van (voornamelijk) bruggen, opmeten van de bestaande toestand, monitoren van bepaalde kunstwerken, opmeten van grondverzet, uitvoeren van controlemetingen tijdens werken of materialiseren van grenzen; 2) uitvoeren van de volgende werkzaamheden: eenvoudige opmetingen, hulp bieden bij opmetingen en opzoekingen over opmetingen verrichten;	1
hydrografie	1) uitvoeren van bathymetrische metingen vanaf de peilboot met een interferometrisch systeem of (bij kleine moeilijk toegankelijke waterlopen) vanaf een peilvlet met een echosounder en gps, allerlei handelingen met de peilboot (in het water leggen, transporteren, ijken apparatuur ...); 2) varen met de peilboot, transport van brandstof, allerlei handelingen met de peilboot (in het water leggen, transporteren ...).	2
werf type 1	als leidinggevende naast het uitvoeren van tal van administratieve en leidinggevende taken, het bijstaan bij en het uitvoeren van onderhoudswerken, vooral aan het vaste patrimonium van de organisatie. Het personeelslid voert werken uit aan waterbouwkundige constructies als oevers, jaagpaden en duikers. Daarnaast voert Het personeelslid algemene onderhoudswerken uit aan gebouwen en terreinen. Het personeelslid/zij voert groenonderhoud uit en reinigt roosterconstructies van duikers. Het personeelslid bedient gereedschappen.	1

categorie	beschrijving van de werkzaamheden	profiel
werf type 2	1) uitvoeren van onderhoudswerken, vooral aan het vaste patrimonium van de organisatie. Het personeelslid voert werken uit aan waterbouwkundige constructies als oevers, jaagpaden en duikers. Daarnaast voert Het personeelslid algemene onderhoudswerken uit aan gebouwen en terreinen. Het personeelslid voert groenonderhoud uit en reinigt roosterconstructies van duikers. Het personeelslid bedient gereedschappen; 2) uitvoeren van onderhoudswerken aan het vaste patrimonium van het territorium Albertkanaal. Het personeelslid voert werken uit aan waterbouwkundige constructies als oevers, jaagpaden, grachten, duikers, bruggen en sluizen. Daarnaast voert Het personeelslid algemene onderhoudswerken uit aan gebouwen en terreinen. Het personeelslid voert groenonderhoud uit en reinigt roosterconstructies van duikers. Daarbij bedient Het personeelslid zij de benodigde gereedschappen; 3) uitvoeren van kleine (herstellings)werken die niet noodzakelijk de inzet van een onderhoudsaannemer vergen: leegmaken van vuilnisbakken op het openbaar domein, kleine reinigingswerken of schilderwerken, kleine herstellingen aan metselwerk of aan andere onderdelen van het patrimonium, occasioneel werken met werktuigen (grasmaaier, kettingzaag ...).	2
werf type 3	1) uitvoeren van werken (onderhoud en herstellingen) in buitendienst aan de installaties op het terrein. Het personeelslid doet demontage, brandwerken, laswerken, schilderwerken en afbraakwerken aan waterbouwkundige infrastructuur. Het personeelslid werkt in droogstaande sluizen, omloopriolen, besloten ruimten uit kraankooien of hoogwerkers. Het personeelslid werkt met machines en gereedschappen; 2) uitvoeren van grote onderhoudswerken aan het vaste patrimonium, inclusief het vaste deel van beweegbaar patrimonium. Het personeelslid doet demontage, brandwerken, laswerken, schilderwerken en afbraakwerken aan waterbouwkundige infrastructuur. Het personeelslid werkt aan oevers, in droogstaande sluizen, omloopriolen, besloten ruimtes uit kraankooien of hoogwerkers. Het personeelslid werkt met machines en gereedschappen; 3) werken in buitendienst ter ondersteuning van buitenploegen om werken uit te voeren aan waterbouwkundige kunstwerken of vast patrimonium. Het personeelslid assisteert bij groenonderhoud. Het personeelslid werkt met machines en gereedschappen; 4) werken in buitendienst en uitvoeren van ruimings- en baggerwerken in de kanalen. Het personeelslid bedient machines en gereedschappen. Het personeelslid ondersteunt ook buitenploegen bij graafwerken.	3
werfinspectie en -toezicht	toezicht houden op ofwel bouwkundige ofwel elektromechanische projecten. Het personeelslid bevindt zich veelal op de werf en houdt toezicht op bouwwerken, constructies, besloten ruimtes, hoog- en laagspanningsinstallaties, elektromechanische installaties ...	1
scheepsonderzoek	1) het uitvoeren van audits op de werking van derden en het uitvoeren van onderzoeken aan boord en het behandelen van dossiers van onderzoeken van derden met als doel de nodige scheepscertificaten uit te schrijven; 2) uitvoeren van onderzoek aan boord, zoals rondgang en geluidsmetingen; 3) beoordelen van stabiliteitsberekeningen; 4) controleren van de estuaire uitrusting.	1
scheepsmeting	1) opmeten van de hoofdafmetingen aan boord van het schip volgens de geldende instructies; 2) uitvoeren van vrijboordberekeningen, keuring van de alleenvaart, de nodige berekeningen uitvoeren overeenkomstig de geldende instructies; 3) aanbrenge van de ijkmerken op de zijden van het schip; 4) inkloppen van het meetwerk in de romp van het schip.	3

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2020 over de agentschapspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De Vlaamse Waterweg, naamloze vennootschap van publiek recht, wat betreft de toevoeging van de salarisschalen van schipper en hoofdschipper en andere bepalingen.

Brussel, 20 maart 2026.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
M. DIEPENDAELE

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Havens en Sport,
A. DE RIDDER

Bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2020 over de agentschapspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De Vlaamse Waterweg, naamloze vennootschap van publiek recht, wat betreft de toevoeging van de salarisschalen van schipper en hoofdschipper en andere bepalingen

Bijlage 4 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2020 over de agentschapspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De Vlaamse Waterweg, naamloze vennootschap van publiek recht

Bijlage 4. Profielen als vermeld in artikel 30, 1°

personeelsnr.	functie	profielen		
		profiel 1	profiel 2	profiel 3
209997	assistent hydrograaf		x	
254217	deskundige topografie	x		
254518	deskundige topografie	x		
254355	elektricien			x
254417	elektricien			x
254571	elektricien			x
254603	elektricien			x
218696	hoofdwerfinspecteur	x		
219701	hoofdwerfinspecteur	x		
254358	hydrograaf		x	
208943	matroos		x	
254226	mecanicien			x
254322	mecanicien			x
209516	onderhoudsmedewerker		x	
254288	onderhoudsmedewerker		x	
219700	patrimoniuminspecteur		X	
254622	patrimoniuminspecteur		X	
241919	patrimoniuminspecteur		X	
254421	patrimoniuminspecteur		X	
254567	patrimoniuminspecteur		X	
206425	patrimoniumtoezichter		X	
210935	patrimoniumtoezichter		X	
254506	patrimoniumtoezichter		X	
254271	patrimoniumtoezichter		x	
211293	polyvalent districtsmedewerker		x	
209735	schipper		x	
209005	schipper		x	
220003	werfinspecteur	x		
254433	werfinspecteur	x		

personeelsnr.	functie	profielen		
		profiel 1	profiel 2	profiel 3
218578	werfinspecteur	x		
254473	werfinspecteur	x		
254469	werftoezichter	x		

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2020 over de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De Vlaamse Waterweg, naamloze vennootschap van publiek recht, wat betreft de toevoeging van de salarisschalen van schipper en hoofdschipper en andere bepalingen.

Brussel, 20 maart 2026.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
M. DIEPENDAELE

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Havens en Sport,
A. DE RIDDER

Bijlage 3 bij het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2020 over de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De Vlaamse Waterweg, naamloze vennootschap van publiek recht, wat betreft de toevoeging van de salarisschalen van schipper en hoofdschipper en andere bepalingen

Bijlage 8 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2020 over de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De Vlaamse Waterweg, naamloze vennootschap van publiek recht

Bijlage 8. Salarisschaal ND141 en ND241 als vermeld in artikel 5/1, § 1

Schaal	ND141	ND241
Graad	schipper	hoofdschipper
0	14.840	16.930
1	15.160	17.380
2	15.480	17.830
3	15.800	18.280
4	16.120	18.730
5	16.440	19.180
6	16.710	19.570
7	16.980	19.960
8	17.250	20.350
9	17.520	20.740
10	17.790	21.130
11	18.020	21.450
12	18.250	21.770
13	18.480	22.090
14	18.710	22.410
15	18.940	22.730
16	19.230	23.000
17	19.520	23.270
18	19.810	23.540
19	20.100	23.810
20	20.390	24.080
21	20.680	24.350
22	20.910	24.570
23	21.140	24.790
24	21.370	25.010
25	21.600	25.230
26	21.830	25.450
27	22.000	25.610

Schaal	ND141	ND241
Graad	schipper	hoofdschipper
28	22.170	25.770
29	22.340	25.930
30	22.510	26.090
31	22.680	26.250
32	22.880	26.430
33	22.980	26.520
34	23.080	26.610
35	23.180	26.700

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2020 over de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De Vlaamse Waterweg, naamloze vennootschap van publiek recht, wat betreft de toevoeging van de salarisschalen van schipper en hoofdschipper en andere bepalingen.

Brussel, 20 maart 2026.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
M. DIEPENDAELE

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Havens en Sport,
A. DE RIDDER

Bijlage 4 bij het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2020 over de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De Vlaamse Waterweg, naamloze vennootschap van publiek recht, wat betreft de toevoeging van de salarisschalen van schipper en hoofdschipper en andere bepalingen

Bijlage 9 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2020 over de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De Vlaamse Waterweg, naamloze vennootschap van publiek recht

Bijlage 9. Salarisschaal D141, D142, D143, D241 en D242 als vermeld in artikel 5/1, § 2

CODE	D141	D142	D143	D241	D242
aantal	1/1 x 260	1/1 x 260	2/1 x 510	1/1 x 260	1/1 x 260
frequentie	1/1 x 250	1/1 x 250	1/1 x 460	1/1 x 250	1/1 x 250
bedrag	1/1 x 260	1/1 x 260	1/3 x 810	1/1 x 260	1/1 x 260
	1/3 x 560	3/3 x 510	1/3 x 770	1/3 x 510	5/3 x 500
	4/3 x 510	1/3 x 460	1/3 x 760	1/3 x 460	1/3 x 450
	1/3 x 460	2/3 x 510	2/3 x 1.020	2/3 x 510	2/3 x 500
	1/3 x 510	1/3 x 910	1/3 x 1.070	1/3 x 760	1/3 x 700
	1/1 x 760	1/3 x 920	1/3 x 970	1/3 x 1.070	
			1/1 x 750	1/3 x 1.010	
				1/3 x 1.000	
geldelijke anciënniteit					
0	14.840	15.910	14.230	16.930	21.010
1	15.100	16.170	14.740	17.190	21.270
2	15.350	16.420	15.250	17.440	21.520
3	15.610	16.680	15.710	17.700	21.780
4	15.610	16.680	15.710	17.700	21.780
5	15.610	16.680	15.710	17.700	21.780
6	16.170	17.190	16.520	18.210	22.280
7	16.170	17.190	16.520	18.210	22.280
8	16.170	17.190	16.520	18.210	22.280
9	16.680	17.700	17.290	18.670	22.780
10	16.680	17.700	17.290	18.670	22.780
11	16.680	17.700	17.290	18.670	22.780
12	17.190	18.210	18.050	19.180	23.280
13	17.190	18.210	18.050	19.180	23.280
14	17.190	18.210	18.050	19.180	23.280
15	17.700	18.670	19.070	19.690	23.780

CODE	D141	D142	D143	D241	D242
aantal frequentie bedrag	1/1 x 260 1/1 x 250 1/1 x 260 1/3 x 560 4/3 x 510 1/3 x 460 1/3 x 510 1/1 x 760	1/1 x 260 1/1 x 250 1/1 x 260 3/3 x 510 1/3 x 460 2/3 x 510 1/3 x 910 1/3 x 920	2/1 x 510 1/1 x 460 1/3 x 810 1/3 x 770 1/3 x 760 2/3 x 1.020 1/3 x 1.070 1/3 x 970 1/1 x 750	1/1 x260 1/1 x 250 1/1 x 260 1/3 x 510 1/3 x 460 2/3 x 510 1/3 x 760 1/3 x 1.070 1/3 x 1.010 1/3 x 1.000	1/1 x 260 1/1 x 250 1/1 x 260 5/3 x 500 1/3 x 450 2/3 x 500 1/3 x 700
geldelijke anciënniteit					
16	17.700	18.670	19.070	19.690	23.780
17	17.700	18.670	19.070	19.690	23.780
18	18.210	19.180	20.090	20.450	24.280
19	18.210	19.180	20.090	20.450	24.280
20	18.210	19.180	20.090	20.450	24.280
21	18.670	19.690	21.160	21.520	24.730
22	18.670	19.690	21.160	21.520	24.730
23	18.670	19.690	21.160	21.520	24.730
24	19.180	20.600	22.130	22.530	25.230
25	19.940	20.600	22.880	22.530	25.230
26		20.600		22.530	25.230
27		21.520		23.530	25.730
28					25.730
29					25.730
30					26.430

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2020 over de agentschapspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De Vlaamse Waterweg, naamloze vennootschap van publiek recht, wat betreft de toevoeging van de salarisschalen van schipper en hoofdschipper en andere bepalingen.

Brussel, 20 maart 2026.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
M. DIEPENDAELE

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Havens en Sport,
A. DE RIDDER

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C – 2026/002936]

20 MARS 2026. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2020 portant règlement spécifique à l’agence du statut du personnel de l’agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg, société anonyme de droit public, en ce qui concerne l’ajout des échelles de traitement de batelier et de patron en chef et autres dispositions

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 2 avril 2004 relatif à l’agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg SA, société anonyme de droit public, article 21, modifié par les décrets des 23 décembre 2016, 7 décembre 2018 et 9 octobre 2020 ;
- le décret Gouvernance du 7 décembre 2018, article III.23.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- La ministre flamande qui a la gouvernance publique dans ses attributions a donné son accord le 20 février 2025 ;
- Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 8 juillet 2025 ;
- Le Comité sectoriel XVIII Communauté flamande et Région flamande a conclu le protocole 444.1390 le 5 décembre 2025 ;
- Le Conseil d’État a rendu l’avis n° 78.637/3 le 5 janvier 2026, en application de l’article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité, des Travaux publics, des Ports et des Sports.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRÊTE :

Article 1^{er}. À l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2020 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg, société anonyme de droit public, le membre de phrase « par le biais d'un concours de recrutement et des conditions spéciales telles que visées à l'annexe 4 du Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 » est remplacé par le membre de phrase « si les conditions générales de recrutement, visées à l'article III 15 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, ainsi que les conditions particulières figurant dans le règlement de sélection, sont remplies ».

Art. 2. Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 octobre 2023 et 19 avril 2024, est inséré un chapitre 2/1, composé de l'article 5/1, rédigé comme suit :

« Chapitre 2/1. Dispositions relatives aux grades de batelier et de patron en chef

Art. 5/1. § 1^{er}. Le grade de batelier relève du niveau D, rang D1. Le grade de patron en chef relève du niveau D, rang D2.

Le grade de batelier est rattaché à l'échelle de traitement ND141. Le grade de patron en chef est rattaché à l'échelle de traitement ND241.

Les alinéas 1^{er} et 2 s'appliquent :

1° au membre du personnel qui entre en service à un poste déclaré vacant après le 31 mai 2024 ;

2° au membre du personnel qui entre en service à un poste déclaré vacant avant le 1^{er} juin 2024 et qui, conformément à l'article VII 2, §§ 2 et 3, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, choisit volontairement d'être rémunéré selon l'échelle de traitement visée à l'alinéa 2. L'échelle est déterminée conformément à l'article VII 2, § 4, de l'arrêté précité.

Les échelles de traitement ND141 et ND241, visées à l'alinéa 2, figurent à l'annexe 8, jointe au présent arrêté.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1^{er}, le membre du personnel qui est désigné au grade de batelier ou de patron en chef à un poste déclaré vacant avant le 1^{er} juin 2024, et qui ne choisit pas de passer au système salarial basé sur l'évaluation, suit la carrière fonctionnelle suivante :

1° batelier :	D141
après 8 ans d'ancienneté d'échelle en D141	D142
après 9 ans d'ancienneté d'échelle en D142	D143
2° patron en chef	D241
après 10 ans d'ancienneté d'échelle en D241	D242

Les échelles de traitement D141, D142, D143, D241 et D242, visées à l'alinéa 1^{er}, figurent à l'annexe 9, jointe au présent arrêté.

§ 3. Le membre du personnel rémunéré selon une échelle de traitement visée au § 2 peut, à titre exceptionnel et avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2025 ou au 1^{er} mai 2025, passer volontairement au système salarial visé à la partie VII du statut du personnel flamand.

Le membre du personnel communique son choix au plus tard le 1^{er} mai 2026.

Par la suite, les dispositions de l'article VII 2, § 2 du statut du personnel flamand s'appliquent.

§ 4. Conformément à la partie IV, titre 3, chapitre 2 du statut du personnel flamand, l'organe de management prend une décision concernant l'évolution salariale pour l'année d'évaluation 2025 du membre du personnel qui, conformément au paragraphe 3, passe avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2025 ou au 1^{er} mai 2025 au système salarial visé à la partie VII du statut du personnel flamand. Par dérogation à l'article IV 21, § 1^{er} du statut du personnel flamand, il communique cette décision au membre du personnel avant le 1^{er} juin 2026. ».

Art. 3. À l'article 16, § 2 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 4. À l'article 17, § 2 du même arrêté le point 1° est abrogé.

Art. 5. Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés :

1° articles 18 à 20 ;

2° article 22 ;

3° articles 25 et 26.

Art. 6. À l'article 30 du même arrêté, les points 3° et 4° sont abrogés.

Art. 7. Les articles 31 et 32 du même arrêté sont abrogés.

Art. 8. Au chapitre 4 du même arrêté, la section 3, composée de l'article 34, est abrogée.

Art. 9. À l'article 35 du même arrêté, le tableau est remplacé par ce qui suit :

«

cluster encadrement de la navigation	
allocation RIS (article 6 du présent arrêté)	allocation de permanence (article VII 42 statut PF)
	allocation pour habitation libre ou allocation de remplacement (articles VII 56 et VII 57 statut PF)
	allocation pour prestations irrégulières des gardes des voies hydrauliques (article VII 58 statut PF)
allocation pour la commande d'un ou plusieurs ouvrages d'art mobiles à 120 euros (article 7 du présent arrêté)	
	allocation pour travaux dangereux, insalubres et incommodes (article 13 du présent arrêté)
	allocation pour la commande d'un ouvrage d'art de l'ancien W&Z (article 16 du présent arrêté)
	allocation pour l'utilisation d'un écran (article 23 du présent arrêté)
	allocation pour habitation libre ou allocation de remplacement (articles VII 56 et VII 57 statut PF)
	allocation de permanence (article VII 42 statut PF)
	allocation pour agents comptables et allocation de caisse (article VII 48 statut PF)
	allocation pour centrale de commande à distance (article 8 du présent arrêté)
allocation pour centrale de commande à distance à 150 euros (article 8 du présent arrêté)	allocation pour travaux dangereux, insalubres et incommodes (article 13 du présent arrêté)
	allocation pour la commande d'un ouvrage d'art de l'ancien W&Z (article 16 du présent arrêté)
	allocation pour l'utilisation d'un écran (article 23 du présent arrêté)
	allocation pour habitation libre ou allocation de remplacement (articles VII 56 et VII 57 statut PF)
	allocation de permanence (article VII 42 statut PF)
	allocation pour agents comptables et allocation de caisse (VII 48 statut PF)
allocation VTS (article 9 du présent arrêté)	
	allocation pour travaux dangereux, insalubres et incommodes (article 13 du présent arrêté)
	allocation pour la commande d'un ouvrage d'art de l'ancien W&Z (article 16 du présent arrêté)
	allocation pour la commande électrique d'un ouvrage d'art de l'ancien W&Z (article 21 du présent arrêté)
	allocation pour l'utilisation d'un écran (article 23 du présent arrêté)
	allocation pour habitation libre ou allocation de remplacement (articles VII 56 et VII 57 statut PF)
	allocation de permanence (article VII 42 statut PF)
allocation tampon (article 10 du présent arrêté)	allocation VTS (article 9 du présent arrêté)
cluster garde et disponibilité	
allocation de garde (article 11 du présent arrêté)	allocation de permanence (article VII 42 statut PF)
	allocation de dérangement (article VII 29 statut PF)
	allocation pour habitation libre ou allocation de remplacement (articles VII 56 et VII 57 statut PF)
	allocation pour prestations irrégulières des gardes des voies hydrauliques (article VII 58 statut PF)
allocation pour la disponibilité du service d'épandage (article 12 du présent arrêté)	allocation de permanence (article VII 42 statut PF)
	allocation de dérangement (article VII 29 statut PF)
	allocation pour habitation libre ou allocation de remplacement (articles VII 56 et VII 57 statut PF)

	allocation pour prestations irrégulières des gardes des voies hydrauliques (article VII 58 statut PF)
	allocation de garde (article 11 du présent arrêté)
cluster travaux dangereux, insalubres et incommodes	
allocation pour travaux dangereux, insalubres et incommodes (article 13 du présent arrêté)	allocation de danger (article VII 33 statut PF)
allocation forfaitaire (article 13, § 2 du présent arrêté)	tarif horaire (article 13, § 3 du présent arrêté)
allocation pour heures supplémentaires (article 14 du présent arrêté)	allocation pour prestations en dehors du temps de travail normal (article VII 28 statut PF)
dispositions transitoires	
allocation pour la commande d'un ouvrage d'art de l'ancien W&Z (article 16 du présent arrêté)	allocation pour la commande d'un ou plusieurs ouvrages d'art mobiles à 120 euros (article 7 du présent arrêté)
	allocation pour travaux dangereux, insalubres et incommodes (article 13 du présent arrêté)
	allocation pour l'utilisation d'un écran (article 23 du présent arrêté)
	allocation pour habitation libre ou allocation de remplacement (articles VII 56 et VII 57 statut PF)
	allocation de permanence (article VII 42 statut PF)
allocation commande ancien W&Z ancien régime d'allocations (article 17 du présent arrêté)	allocation pour la commande d'un ou plusieurs ouvrages d'art mobiles à 120 euros (article 7 du présent arrêté)
	allocation pour la commande d'un ouvrage d'art de l'ancien W&Z (article 16 du présent arrêté)
allocation pour la commande d'un ouvrage d'art de l'ancien W&Z (article 21 du présent arrêté)	allocation pour la commande d'un ou plusieurs ouvrages d'art mobiles à 120 euros (article 7 du présent arrêté)
	allocation pour centrale de commande à distance à 150 euros (article 8 du présent arrêté)
	allocation VTS (article 9 du présent arrêté)
allocation pour l'utilisation d'un écran (article 23 du présent arrêté)	allocation pour la commande d'un ou plusieurs ouvrages d'art mobiles à 120 euros (article 7 du présent arrêté)
	allocation pour centrale de commande à distance à 150 euros (article 8 du présent arrêté)
	allocation VTS (article 9 du présent arrêté)
ancienne allocation VTS ancien W&Z (article 24 du présent arrêté)	allocation VTS (article 9 du présent arrêté)
allocation pour l'heure de pause en équipes de douze heures (article 27 du présent arrêté)	allocations pour prestations en dehors du temps de travail normal (articles VII 28 à VII 32 statut PF)
allocation en cas d'affectation forcée à une autre fonction (article 28 du présent arrêté)	allocation pour la commande d'un ou plusieurs ouvrages d'art mobiles à 120 euros (article 7 du présent arrêté)
	allocation pour centrale de commande à distance à 150 euros (article 8 du présent arrêté)
	allocation VTS (article 9 du présent arrêté)
suppression progressive des logements de service : maintien du logement (article 29 du présent arrêté)	allocation pour la commande d'un ou plusieurs ouvrages d'art mobiles à 120 euros (article 7 du présent arrêté)
	allocation pour centrale de commande à distance à 150 euros (article 8 du présent arrêté)
	allocation VTS (article 9 du présent arrêté)
allocation pour travaux dangereux, insalubres et incommodes ancien W&Z (article 30 du présent arrêté)	allocation pour travaux dangereux, insalubres et incommodes (article 13 du présent arrêté)
allocation pour travaux dangereux, insalubres et incommodes (article VII 34 statut PF)	allocation pour travaux dangereux, insalubres et incommodes (article 13 du présent arrêté)

»

Art. 10. L'annexe 2 du même arrêté est remplacée par l'annexe qui est jointe en annexe 1^{re} au présent arrêté.

Art. 11. L'annexe 3 du même arrêté est abrogée.

Art. 12. L'annexe 4 du même arrêté est remplacée par l'annexe qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 13. Le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 octobre 2023 et 19 avril 2024, est complété par des annexes 8 et 9 jointes en tant qu'annexes 3 et 4 au présent arrêté.

Art. 14. L'article 2, § 1^{er} entre en vigueur le 1^{er} juin 2024. L'article 2, § 2 produit ses effets à compter du 1^{er} octobre 2017. L'article 2, §§ 3 et 4, produit ses effets à compter du 1^{er} janvier 2025.

Les autres dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication au *Moniteur belge*.

Art. 15. Le ministre flamand qui a la mobilité par voie d'eau et le transport par voie d'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 mars 2026.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,
M. DIEPENDAELE

La ministre flamande de la Mobilité, des Travaux publics, des Ports et des Sports,
A. DE RIDDER

Annexe 1^{re} à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2020 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg, société anonyme de droit public, en ce qui concerne l'ajout des échelles de traitement de batelier et de patron en chef et autres dispositions

Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2020 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg, société anonyme de droit public

Annexe 2. Profils et travaux visés à l'article 13, § 2, alinéa 2

catégorie	description des travaux	profil
atelier type 1	organiser et assurer le suivi de l'ensemble des travaux d'atelier (soudage, cale sèche, travaux d'usinage, entrepôt, démontage, etc.).	1
atelier type 2	1) réalisation de travaux de soudage sur toutes sortes de constructions dans l'atelier. Le membre du personnel réalise des pièces selon les plans et passe la majeure partie de la journée à souder. Le membre du personnel utilise à cet effet un dispositif d'aspiration disponible sur son lieu de travail ; 2) assurer l'ensemble des travaux de menuiserie sur les ouvrages d'art, les cloisons, les pontons ou les portes d'écluses. Le membre du personnel utilise des machines à bois et travaille aussi bien en atelier que sur site (chantier) ; [2] 3) réaliser des travaux d'usinage : travailler avec des fraiseuses et des tours, tant conventionnels que CNC. Le membre du personnel fabrique des pièces et des pièces de rechange pour les installations électromécaniques des ouvrages d'art ; 4) effectuer des travaux d'entretien et de réparation sur le matériel roulant et la flotte. Le membre du personnel travaille sur les moteurs dans les salles des machines et dans des espaces confinés.	2
atelier type 3	réaliser des travaux sur la flotte en cale sèche. Le membre du personnel met les bateaux à sec, les nettoie et les inspecte. Le membre du personnel effectue des travaux de soudage, de brûlage et de découpe, tant en cale sèche que dans des espaces confinés. Le membre du personnel effectue des travaux de sablage et est chargé des travaux de peinture de la flotte et des constructions, tant à la brosse qu'en cabine de peinture. Le membre du personnel utilise des machines et des outils.	3
électromécanique type 1	assurer la gestion des matériaux et des équipements, y compris l'organisation des travaux. À cette fin, le membre du personnel se rend sur le terrain et pénètre dans les salles des machines ainsi que dans les cabines haute et basse tension. Le membre du personnel effectue lui-même de petits travaux de réparation sur les installations électriques des bâtiments, de la flotte et du matériel.	1
électromécanique type 2	réaliser des travaux sur les installations électriques des bâtiments, de la flotte et du matériel. Le membre du personnel a accès aux salles des machines, aux cabines de basse et haute tension et travaille occasionnellement dans des espaces confinés et à partir de plates-formes élévatrices. Le membre du personnel utilise des outils et des machines.	2

catégorie	description des travaux	profil
électromécanique type 3	réaliser des travaux sur les installations électriques, tant sur les bâtiments que sur les ouvrages d'art et installations hydrauliques. Le membre du personnel est chargé, de jour comme de nuit, de la maintenance et des interventions. Le membre du personnel travaille sur des installations haute et basse tension (y compris les opérations de commutation). Le membre du personnel travaille dans les écluses à sec et les salles des machines, tant dans des espaces confinés qu'à partir de plates-formes élévatrices. Le membre du personnel utilise des outils et des machines.	3
logistique type 2	1) assurer la gestion de l'entrepôt. Le membre du personnel est chargé de préparer les commandes internes et externes. Le membre du personnel utilise des machines pour scier les matériaux sur mesure conformément aux plans et aux listes de pièces fournis ; 2) en tant que chauffeur de camion, approvisionner les chantiers extérieurs en matériaux ou assurer leur évacuation. Les matériaux sont, par exemple, du matériel de chantier, des matières premières ou des boues. Le membre du personnel utilise soit une grue montée sur son camion, soit le système de conteneurs. Le membre du personnel intègre parfois l'équipe de terrain pour certains travaux qu'il soutient à l'aide d'une grue ; 3) réaliser des missions de navigation. Le membre du personnel est chargé de l'entretien de son navire et de la salle des machines. Le membre du personnel effectue des travaux de réparation sur les moteurs et les pièces du navire. Le membre du personnel est chargé de l'amarrage et du démarrage du navire ainsi que de l'accostage des pontons etc. ; 4) assurer l'entretien du navire et des salles des machines. Le membre du personnel effectue des travaux de réparation sur les moteurs et les pièces du navire. Le membre du personnel est chargé de l'amarrage et du démarrage du navire ainsi que de l'accostage des pontons etc. Le membre du personnel aide le batelier à effectuer des jaugeages rudimentaires (à l'aide d'une canne) ou à intercepter des objets flottants constituant un danger pour la navigation.	2
inspection et surveillance du patrimoine	1) inspecter l'infrastructure mobile (construction + mécanique) sur l'ensemble du territoire relevant de DVW en appliquant strictement les prescriptions et dispositions réglementaires en la matière. Le membre du personnel inspecte sur le terrain les portes d'écluses, les pertuis et autres ouvrages hydrauliques mobiles. À cette fin, le membre du personnel se rend dans les écluses à sec, les aqueducs de tête et les caisses à air des portes d'écluses (espaces confinés) ; 2) inspecter l'infrastructure électromécanique sur l'ensemble du territoire relevant de DVW en appliquant strictement les prescriptions et dispositions réglementaires en la matière. Le membre du personnel inspecte sur le terrain les installations électriques (haute et basse tension). À cette fin, le membre du personnel se rend dans les salles des machines et les cabines électriques ; 3) inspecter le parc infrastructurel fixe sur l'ensemble du territoire relevant de DVW en appliquant strictement les prescriptions et dispositions réglementaires en la matière. Le membre du personnel inspecte sur le terrain les installations de génie civil ; 4) inspecter le parc infrastructurel fixe sur l'ensemble du territoire relevant d'une division territoriale en appliquant strictement les prescriptions et dispositions réglementaires en la matière. Le membre du personnel inspecte sur le terrain toutes les formes d'infrastructure, telles que les berges, les digues, les murs de quai, les chemins de halage, les ponts et les ponceaux. À cette fin, le membre du personnel pénètre dans des espaces confinés (conduits de ponts, siphons, ouvrages d'entrée et d'évacuation des eaux, sous des ouvrages de quais (à marée ou non), etc.), travaille à grande hauteur (sur les ponts) et intervient à proximité immédiate du bord de l'eau et sur l'eau.	2

catégorie	description des travaux	profil
salle des plans	1) effectuer des travaux dans la salle des plans : classer, rechercher, imprimer et scanner des plans.	1
topographie	réaliser des levés topographiques le long des voies navigables, sur le domaine public ou sur les terrains de De Vlaamse Waterweg nv, par exemple effectuer des nivellements des ponts (principalement), mesurer l'état existant, surveiller certains ouvrages d'art, mesurer le terrassement, effectuer des mesures de contrôle pendant des travaux ou matérialiser des limites ; 2) effectuer les travaux suivants : levés simples, assistance lors de levés et recherches relatives aux levés ;	1
hydrographie	1) réaliser des levés bathymétriques à partir du bateau de jaugeage à l'aide d'un système interférométrique ou (pour les cours d'eau de petite taille et difficiles d'accès) à partir d'une barque de jaugeage équipée d'un échosondeur et d'un GPS, effectuer diverses opérations avec le bateau de jaugeage (mise à l'eau, transport, calibrage des appareils, etc.) ; 2) naviguer le bateau de jaugeage, transporter le carburant, effectuer diverses opérations avec le bateau de jaugeage (mise à l'eau, transport...)	2
chantier type 1	en tant que responsable, outre l'exécution de nombreuses tâches administratives et de direction, exécuter des travaux d'entretien ou y apporter son aide, notamment sur le parc infrastructurel fixe de l'organisation. Le membre du personnel effectue des travaux sur des ouvrages hydrauliques tels que les berges, les chemins de halage et les ponceaux. En outre, le membre du personnel effectue des travaux d'entretien généraux sur les bâtiments et les terrains. Le membre du personnel effectue l'entretien des espaces verts et nettoie les grilles des ponceaux. Le membre du personnel utilise des outils.	1
chantier type 2	1) réaliser des travaux d'entretien, notamment sur le parc infrastructurel fixe de l'organisation. Le membre du personnel effectue des travaux sur des ouvrages hydrauliques tels que les berges, les chemins de halage et les ponceaux. En outre, le membre du personnel effectue des travaux d'entretien généraux sur les bâtiments et les terrains. Le membre du personnel effectue l'entretien des espaces verts et nettoie les grilles des ponceaux. Le membre du personnel utilise des outils ; 2) réaliser des travaux d'entretien sur le parc infrastructurel fixe du territoire du canal Albert. Le membre du personnel effectue des travaux sur des ouvrages hydrauliques tels que les berges, les chemins de halage, les fossés, les ponceaux, les ponts et les écluses. En outre, le membre du personnel effectue des travaux d'entretien généraux sur les bâtiments et les terrains. Le membre du personnel effectue l'entretien des espaces verts et nettoie les grilles des ponceaux. À cette fin, le membre du personnel utilise les outils nécessaires ; 3) réaliser des petits travaux (de réparation) qui ne requièrent pas nécessairement l'intervention d'un entrepreneur de maintenance : vider les poubelles sur le domaine public, effectuer de petits travaux de nettoyage ou de peinture, effectuer de petites réparations sur la maçonnerie ou d'autres éléments du patrimoine, utiliser occasionnellement des outils (tondeuse à gazon, tronçonneuse, etc.).	2

catégorie	description des travaux	profil
chantier type 3	1) effectuer des travaux (entretien et réparations) en service extérieur sur les installations situées sur le terrain. Le membre du personnel effectue des travaux de démontage, de brûlage, de soudage, de peinture et de démolition sur les infrastructures hydrauliques. Le membre du personnel travaille dans des écluses à sec, des aqueducs de dérivation, des espaces confinés, depuis des nacelles de grue ou des plates-formes élévatrices. Le membre du personnel utilise des machines et des outils ; 2) réaliser des travaux d'entretien de grande envergure sur le parc infrastructurel fixe, y compris la partie fixe du parc mobile. Le membre du personnel effectue des travaux de démontage, de brûlage, de soudage, de peinture et de démolition sur les infrastructures hydrauliques. Le membre du personnel travaille sur les berges, dans des écluses à sec, des aqueducs de dérivation, des espaces confinés, depuis des nacelles de grue ou des plates-formes élévatrices. Le membre du personnel utilise des machines et des outils ; 3) travailler en service extérieur afin d'assister les équipes de terrain dans la réalisation de travaux sur les ouvrages hydrauliques ou le parc infrastructurel fixe. Le membre du personnel apporte son aide à l'entretien des espaces verts. Le membre du personnel utilise des machines et des outils ; 4) travailler en service extérieur et effectuer des travaux de curage et de dragage dans les canaux. Le membre du personnel utilise des machines et des outils. Le membre du personnel soutient également les équipes de terrain lors des travaux d'excavation.	3
inspection et surveillance de chantier	assurer la surveillance de projets soit architecturaux, soit électromécaniques. Le membre du personnel se trouve généralement sur le chantier et supervise les travaux de construction, les ouvrages, les espaces confinés, les installations à haute et basse tension, les installations électromécaniques...	1
inspection des navires	1) réaliser des audits sur le fonctionnement des tiers, effectuer des inspections à bord et traiter les dossiers d'inspections de tiers dans le but de délivrer les certificats de navigation ; 2) effectuer des inspections à bord, telles que des visites et des mesures acoustiques ; 3) évaluer les calculs de stabilité ; 4) vérifier l'équipement estuarien.	1
mesure du navire	1) mesurer les dimensions principales à bord du navire conformément aux instructions en vigueur ; 2) effectuer les calculs de franc-bord, inspecter la navigation en solitaire, effectuer les calculs nécessaires conformément aux instructions en vigueur ; 3) apposer les marques de jauge sur les flancs du navire ; 4) marquer les mesures sur la coque du navire.	3

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2020 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg, société anonyme de droit public, en ce qui concerne l'ajout des échelles de traitement de batelier et de patron en chef et autres dispositions.

Bruxelles, le 20 mars 2026.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,
M. DIEPENDAELE

La ministre flamande de la Mobilité, des Travaux publics, des Ports et des Sports,
A. DE RIDDER

Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2020 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg, société anonyme de droit public, en ce qui concerne l'ajout des échelles de traitement de batelier et de patron en chef et autres dispositions

Annexe 4 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2020 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg, société anonyme de droit public

Annexe 4. Profils tels que visés à l'article 30, 1°

numéro de personnel	fonction	profils		
		profil 1	profil 2	profil 3
209997	assistant hydrographe		x	
254217	spécialiste en topographie	x		
254518	spécialiste en topographie	x		
254355	électricien			x
254417	électricien			x
254571	électricien			x
254603	électricien			x
218696	inspecteur en chef de chantier	x		
219701	inspecteur en chef de chantier	x		
254358	hydrographe		x	
208943	matelot		x	
254226	mécanicien			x
254322	mécanicien			x
209516	préposé maintenance		x	
254288	préposé maintenance		x	
219700	inspecteur de patrimoine		x	
254622	inspecteur de patrimoine		x	
241919	inspecteur de patrimoine		x	
254421	inspecteur de patrimoine		x	
254567	inspecteur de patrimoine		x	
206425	superviseur de patrimoine		x	
210935	superviseur de patrimoine		x	
254506	superviseur de patrimoine		x	
254271	superviseur de patrimoine		x	
211293	collaborateur de district polyvalent		x	
209735	batelier		x	
209005	batelier		x	
220003	inspecteur de chantier	x		
254433	inspecteur de chantier	x		
218578	inspecteur de chantier	x		
254473	inspecteur de chantier	x		
254469	superviseur de chantier	x		

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2020 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg, société anonyme de droit public, en ce qui concerne l'ajout des échelles de traitement de batelier et de patron en chef et autres dispositions.

Bruxelles, le 20 mars 2026.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,
M. DIEPENDAELE

La ministre flamande de la Mobilité, des Travaux publics, des Ports et des Sports,
A. DE RIDDER

Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2020 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg, société anonyme de droit public, en ce qui concerne l'ajout des échelles de traitement de batelier et de patron en chef et autres dispositions

Annexe 8 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2020 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg, société anonyme de droit public

Annexe 8. Échelles de traitement ND141 et ND241 telles que visées à l'article 5/1, § 1^{er}

Échelle	ND141	ND241
grade	batelier	patron en chef
0	14.840	16.930
1	15.160	17.380
2	15.480	17.830
3	15.800	18.280
4	16.120	18.730
5	16.440	19.180
6	16.710	19.570
7	16.980	19.960
8	17.250	20.350
9	17.520	20.740
10	17.790	21.130
11	18.020	21.450
12	18.250	21.770
13	18.480	22.090
14	18.710	22.410
15	18.940	22.730
16	19.230	23.000
17	19.520	23.270
18	19.810	23.540
19	20.100	23.810
20	20.390	24.080
21	20.680	24.350
22	20.910	24.570
23	21.140	24.790
24	21.370	25.010
25	21.600	25.230
26	21.830	25.450
27	22.000	25.610
28	22.170	25.770
29	22.340	25.930
30	22.510	26.090
31	22.680	26.250
32	22.880	26.430
33	22.980	26.520
34	23.080	26.610
35	23.180	26.700

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2020 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg, société anonyme de droit public, en ce qui concerne l'ajout des échelles de traitement de batelier et de patron en chef et autres dispositions.

Bruxelles, le 20 mars 2026.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,
M. DIEPENDAELE

La ministre flamande de la Mobilité, des Travaux publics, des Ports et des Sports,
A. DE RIDDER

Annexe 4 à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2020 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg, société anonyme de droit public, en ce qui concerne l'ajout des échelles de traitement de batelier et de patron en chef et autres dispositions

Annexe 9 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2020 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg, société anonyme de droit public

Annexe 9. Échelles de traitement D141, D142, D143, D241 et D242 telles que visées à l'article 5/1, § 2

CODE	D141	D142	D143	D241	D242
Nombre fréquence montant	1/1 x 260 1/1 x 250 1/1 x 260 1/3 x 560 4/3 x 510 1/3 x 460 1/3 x 510 1/1 x 760	1/1 x 260 1/1 x 250 1/1 x 260 3/3 x 510 1/3 x 460 2/3 x 510 1/3 x 910 1/3 x 920	2/1 x 510 1/1 x 460 1/3 x 810 1/3 x 770 1/3 x 760 2/3 x 1.020 1/3 x 1.070 1/3 x 970 1/1 x 750	1/1 x 260 1/1 x 250 1/1 x 260 1/3 x 510 1/3 x 460 2/3 x 510 1/3 x 760 1/3 x 1.070 1/3 x 1.010 1/3 x 1.000	1/1 x 260 1/1 x 250 1/1 x 260 5/3 x 500 1/3 x 450 2/3 x 500 1/3 x 700
ancienneté pécuniaire					
0	14.840	15.910	14.230	16.930	21.010
1	15.100	16.170	14.740	17.190	21.270
2	15.350	16.420	15.250	17.440	21.520
3	15.610	16.680	15.710	17.700	21.780
4	15.610	16.680	15.710	17.700	21.780
5	15.610	16.680	15.710	17.700	21.780
6	16.170	17.190	16.520	18.210	22.280
7	16.170	17.190	16.520	18.210	22.280
8	16.170	17.190	16.520	18.210	22.280
9	16.680	17.700	17.290	18.670	22.780
10	16.680	17.700	17.290	18.670	22.780
11	16.680	17.700	17.290	18.670	22.780
12	17.190	18.210	18.050	19.180	23.280
13	17.190	18.210	18.050	19.180	23.280
14	17.190	18.210	18.050	19.180	23.280
15	17.700	18.670	19.070	19.690	23.780
16	17.700	18.670	19.070	19.690	23.780
17	17.700	18.670	19.070	19.690	23.780
18	18.210	19.180	20.090	20.450	24.280
19	18.210	19.180	20.090	20.450	24.280
20	18.210	19.180	20.090	20.450	24.280
21	18.670	19.690	21.160	21.520	24.730
22	18.670	19.690	21.160	21.520	24.730
23	18.670	19.690	21.160	21.520	24.730
24	19.180	20.600	22.130	22.530	25.230
25	19.940	20.600	22.880	22.530	25.230
26		20.600		22.530	25.230
27		21.520		23.530	25.730
28					25.730
29					25.730
30					26.430

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2020 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg, société anonyme de droit public, en ce qui concerne l'ajout des échelles de traitement de batelier et de patron en chef et autres dispositions.

Bruxelles, le 20 mars 2026.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,
M. DIEPENDAELE

La ministre flamande de la Mobilité, des Travaux publics, des Ports et des Sports,
A. DE RIDDER

VLAAMSE OVERHEID

[C – 2026/002951]

3 APRIL 2026. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft een gedragscode voor marktpraktijken en communicatie**Rechtsgrond**

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 37.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 5 december 2025.

- De Raad van State heeft advies 78.960/1 gegeven op 20 maart 2026.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie en Industrie, Buitenlandse Zaken, Digitalisering en Facilitair Management.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. In artikel 12, eerste lid, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2022, worden de woorden “in de lijst die als bijlage is toegevoegd” vervangen door de zinsnede “in de lijst, die is opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.”

Art. 2. In artikel 14, § 3, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 november 2022, wordt tussen het derde en vierde lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:

“De dienstverlener handelt in overeenstemming met de gedragscode voor marktpraktijken en communicatie, die is opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.”.

Art. 3. In artikel 26/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 november 2022, wordt punt 3° vervangen door wat volgt:

“3° het verlenen van advies aan de minister en de Vlaamse Regering over de invulling van de thema’s, vermeld in artikel 9, eerste lid, 3°, het subsidiabele karakter van een dienst en de gedragscode, die is opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd;”.

Art. 4. In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2025, wordt het opschrift van de bijlage 1 wordt, vervangen door wat volgt:

“Bijlage 1. De lijst van uitgesloten diensten, vermeld in artikel 12, eerste lid, 5°”.

Art. 5. Aan hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2025, wordt een bijlage 2 toegevoegd, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 6. Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2026.

Art. 7. De Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 april 2026.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie en Industrie,
Buitenlandse Zaken, Digitalisering en Facilitair Management,
M. DIEPENDAELE

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft een gedragscode voor marktpraktijken en communicatie

Bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten

Bijlage 2. Gedragscode voor marktpraktijken en communicatie als vermeld in artikel 14, § 3, vierde lid.

Gedragscode voor Marktpraktijken en Communicatie

Geregistreerde Dienstverleners kmo-portefeuille

Inleiding

VLAIO (het Agentschap Innoveren en Ondernemen) en de kwaliteitskamer kmo-portefeuille, met vertegenwoordigers van VLHORA (de Vlaamse Hogescholenraad), VLIR (de Vlaamse Interuniversitaire Raad) en SERV (de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen), vinden het essentieel dat geregistreerde dienstverleners binnen de kmo-portefeuille eerlijk en correct handelen en communiceren in de door hen gevoerde verkoopspijktijken en reclame.

Met het oog hierop keurde de kwaliteitskamer kmo-portefeuille op 8 april 2025 onderstaande gedragscode goed, die van toepassing is op alle geregistreerde dienstverleners binnen de kmo-portefeuille bij het aanbieden van opleidingen of adviezen.

De bepalingen inzake de reclame-communicatie door de geregistreerde Dienstverleners voorzien in artikel 4 van onderhavige code werden op 20 mei 2025 door de Raad van Bestuur van de Raad voor Reclame goedgekeurd voor toepassing door de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame.

Bij vragen of onduidelijkheden kan een geregistreerd dienstverlener steeds contact opnemen met de dienst kmo-portefeuille per mail gericht tot kmo-portefeuille@vlaanderen.be.

Gedragscode**Artikel 1. Definities**

a) Communicatie: Het strategisch en doelgericht overbrengen van informatie, boodschappen en waardeproposities naar een doelgroep waaronder, doch niet beperkt tot, fysieke, digitale en telefonische communicatie;

b) Dienst: een opleiding of een advies dat wordt aangeboden via de kmo-portefeuille.

c) Geregistreerd dienstverlener: Een opleidings- of adviesverstrekker die geregistreerd is als dienstverlener binnen de kmo-portefeuille;

d) Marktpraktijk: Iedere handeling, omissie, gedraging, voorstelling van zaken of commerciële communicatie, met inbegrip van reclame en marketing, van een onderneming, die rechtstreeks verband houdt met de verkoopbevordering, verkoop of levering van een product.

e) JEP: Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame.

Artikel 2. Algemene Bepaling

De geregistreerde dienstverlener handelt steeds in overeenstemming met de algemene wet- en regelgeving rond eerlijke en transparante communicatie en marktpraktijken zoals onder meer opgenomen in het Wetboek Economisch Recht, in het bijzonder de bepalingen opgenomen in boek VI. De geregistreerde dienstverlener handelt bovendien steeds in overeenstemming met de specifieke regelgeving van de kmo-portefeuille.

Artikel 3. Eerlijke marktpraktijken

De geregistreerde dienstverlener hanteert steeds eerlijke en oprechte marktpraktijken. De geregistreerde dienstverlener weerhoudt zich ervan potentiële klanten te misleiden over essentiële elementen van de overeenkomst die haar economisch handelen bepalen.

De geregistreerde dienstverlener weerhoudt zich ervan ongeoorloofde druk uit te oefenen op potentiële klanten met oog op de verkoop van een dienst. Klanten moeten steeds in de mogelijkheid zijn zelf te kiezen een dienst, al dan niet, aan te kopen onder de gestelde voorwaarde, vrij van enige druk of dwang.

De conformiteit van de door de geregistreerde dienstverlener gevoerde marktpraktijken valt onder het toezicht van de Federale Overheidsdienst Economie. Klachten daarover kunnen worden ingediend bij de dienst Economische Inspectie via het daarvoor voorziene meldpunt: <https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/nl/welkom>

Artikel 4. Transparante, eerlijke en waarheidsgetrouwe reclame

De dienstverlener verbindt zich ertoe in de door hem gevoerde reclame-communicatie met betrekking tot de diensten de gedragsregels van de ICC-Code voor reclame en Marketingcommunicatie, 11^e editie (2024), na te leven, beschikbaar op https://www.jep.be/wp-content/uploads/2025/02/ICC_2024_MarketingCode-Dutch-24jan25-kednrf-com.pdf.

De conformiteit van de door de geregistreerde dienstverlener gevoerde reclame-communicatie ten opzichte van voormelde ICC-Code zal door de JEP onderzocht en gehandhaafd worden in overeenstemming met de bepalingen van haar Reglement, beschikbaar op <https://www.jep.be/juryreglement/>.

Zo hanteert de geregistreerde dienstverlener een fatsoenlijke, eerlijke en oprechte communicatie en respecteert de principes van eerlijke concurrentie.

Tevens zal de geregistreerde dienstverlener duidelijk en transparant communiceren over minstens, de volgende elementen van diens dienstverlening:

- De exacte inhoud van de aangeboden dienst en het thema van de kmo-portefeuille waartoe deze dienst behoort;
- De kostprijs van de aangeboden dienst;
- De voorwaarden waaronder de dienst wordt aangeboden waaronder, doch niet beperkt tot, de voorwaarden rond de verbreking van de overeenkomst.

De geregistreerde dienstverlener laat in diens communicatie op geen enkele wijze de indruk wekken dat het aankopen van een opleiding of een advies een oplossing vormt voor financiële of persoonlijke problemen. De dienstverlener speelt in diens communicatie niet in op de kwetsbaarheid van personen met financiële moeilijkheden.

De dienstverlener laat, onder meer, op geen enkele wijze uitschijnen dat de aankoop van een opleiding of een advies leidt tot 'financiële vrijheid', 'snel rijk worden' of het op korte termijn vermenigvuldigen van omzet.

Artikel 5. Logo

De geregistreerde dienstverlener gebruikt het officiële logo "dienstverlener voor de kmo-portefeuille" in ongewijzigde vorm bij diens communicatie.

Dit logo kan zowel in het Nederlands als het Engels en in verschillende formaten en extensies worden opgevraagd bij de dienst kmo-portefeuille via een e-mail gericht tot kmo-portefeuille@vlaanderen.be.

Artikel 6. Gegevensbescherming en privacy

Indien de dienstverlener bij diens communicatie persoonsgegevens verzamelt, zorgt zij ervoor dat zij de relevante wet- en regelgeving respecteert.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapbevorderende diensten en kmo-groeitracen, wat betreft een gedragscode voor marktpraktijken en communicatie.

Brussel, 3 april 2026.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie en Industrie,
Buitenlandse Zaken, Digitalisering en Facilitair Management,
M. DIEPENDAELE

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C – 2026/002951]

3 AVRIL 2026. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat et des trajectoires de croissance PME, en ce qui concerne un code de conduite relatif aux pratiques du marché et à la communication**Fondement juridique**

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, article 37.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 5 décembre 2025.
- Le Conseil d'État a rendu l'avis n° 78.960/1 le 20 mars 2026.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Économie, de l'Innovation et de l'Industrie, des Affaires étrangères, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRÊTE :

Article 1^{er}. Dans l'article 12, alinéa 1^{er}, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat et des trajectoires de croissance PME, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1^{er} avril 2022, les mots « dans la liste jointe en annexe » sont remplacés par le membre de phrase « dans la liste, figurant à l'annexe 1 jointe au présent arrêté ».

Art. 2. Dans l'article 14, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2022, entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

« Le prestataire de services agit conformément au code de conduite relatif aux pratiques du marché et à la communication, figurant en annexe 2 jointe au présent arrêté. ».

Art. 3. Dans l'article 26/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2022, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

« 3° fournir des conseils au ministre et au Gouvernement flamand sur la mise en œuvre des thèmes, visés à l'article 9, alinéa 1^{er}, 3°, le caractère éligible à la subvention d'un service, et le code de conduite figurant en annexe 2 jointe au présent arrêté ; ».

Art. 4. Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2025, l'intitulé de l'annexe, qui devient l'annexe 1, est remplacé par ce qui suit :

« Annexe 1. Liste des services exclus, visée à l'article 12, alinéa 1^{er}, 5°. ».

Art. 5. Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2025, est complété par une annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} mai 2026.

Art. 7. Le ministre flamand qui a l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 avril 2026.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, ministre flamand de l'Économie, de l'Innovation et de l'Industrie, des Affaires étrangères, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire,

M. DIEPENDAELE

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat et des trajectoires de croissance PME, en ce qui concerne un code de conduite relatif aux pratiques du marché et à la communication

Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour les services promouvant l'entrepreneuriat et les trajectoires de croissance PME

Annexe 2. Code de conduite relatif aux pratiques du marché et à la communication, tel que visé à l'article 14, § 3, alinéa 4.

Code de conduite relatif aux Pratiques du marché et à la Communication**PRESTATAIRES DE SERVICES ENREGISTRÉS AU SEIN DU PORTEFEUILLE PME****Introduction**

VLAIO (Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat) et la chambre de qualité du portefeuille PME, avec des représentants du VLHORA (Conseil des Instituts supérieurs flamands), du VLIR (Conseil interuniversitaire flamand) et du SERV (Conseil socio-économique de la Flandre), estiment qu'il est essentiel que les prestataires de services enregistrés au sein du portefeuille PME agissent et communiquent de manière honnête et correcte dans leurs pratiques commerciales et leur publicité.

À cette fin, la chambre de qualité du portefeuille PME a approuvé, le 8 avril 2025, le code de conduite ci-dessous, qui s'applique à tous les prestataires de services enregistrés au sein du portefeuille PME lorsqu'ils proposent des formations ou des conseils.

Les dispositions relatives à la communication publicitaire des prestataires de services enregistrés, prévues à l'article 4 du présent code, ont été approuvées le 20 mai 2025 par le Conseil d'administration du Conseil de la Publicité en vue de leur application par le Jury d'Éthique publicitaire.

En cas de questions ou d'incertitudes, un prestataire de services enregistré peut toujours contacter le service du portefeuille PME par e-mail à l'adresse kmo-portefeuille@vlaanderen.be.

Code de conduite

Article 1^{er}. Définitions

a) Communication : La transmission stratégique et ciblée d'informations, de messages et de propositions de valeur à un public cible, y compris, mais sans s'y limiter, la communication physique, numérique et téléphonique ;

b) Service : une formation ou des conseils fournis via le portefeuille PME.

c) Prestataire de services enregistré : Un prestataire de formation ou de conseils enregistré en tant que prestataire de services au sein du portefeuille PME ;

d) Pratique du marché : Tout acte, omission, comportement, présentation des faits ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, d'une entreprise, qui est directement lié à la promotion, à la vente ou à la livraison d'un produit.

e) JEP : Jury d'Éthique publicitaire.

Article 2. Disposition générale

Le prestataire de services enregistré agit toujours conformément à la législation et à la réglementation générales relatives à la communication loyale et transparente et aux pratiques du marché, telles qu'elles sont notamment reprises dans le Code de droit économique, en particulier les dispositions du livre VI. Le prestataire de services enregistré agit en outre toujours conformément à la réglementation spécifique du portefeuille PME.

Article 3. Pratiques de marché honnêtes

Le prestataire de services enregistré adopte en toutes circonstances des pratiques de marché sincères et honnêtes. Le prestataire de services enregistré s'abstient de tromper les clients potentiels sur les éléments essentiels du contrat qui déterminent ses activités économiques.

Le prestataire de services enregistré s'abstient d'exercer une pression illicite sur les clients potentiels en vue de la vente d'un service. Les clients doivent toujours avoir la possibilité de choisir eux-mêmes d'acheter ou non un service aux conditions fixées, sans subir aucune pression ni contrainte.

La conformité des pratiques de marché du prestataire de services enregistré est soumise au contrôle du Service public fédéral Économie. Les plaintes à ce sujet peuvent être déposées auprès du service de l'Inspection économique via le point de contact prévu à cet effet : <https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/fr/bienvenue>

Article 4. Une publicité transparente, honnête et véridique

Le prestataire de services s'engage à respecter, dans ses communications publicitaires relatives aux services, les règles de conduite du Code ICC sur la publicité et la communication commerciale, 11e édition (2024), disponible sur <https://www.jep.be/wp-content/uploads/2025/01/ICC-Publicite-et-Marketing-Code-de-Communications-2024-comp.pdf>.

La conformité de la communication publicitaire du prestataire de services enregistré au Code ICC susmentionné sera examinée et contrôlée par la JEP conformément aux dispositions de son Règlement, disponible sur <https://www.jep.be/fr/reglement-du-jury/>.

Le prestataire de services enregistré s'engage ainsi à adopter une communication décente, honnête et sincère et à respecter les principes de la concurrence loyale.

En outre, le prestataire de services enregistré communiquera de manière claire et transparente au moins sur les éléments suivants de sa prestation de services :

- Le contenu exact du service proposé et le thème du portefeuille PME auquel ce service appartient ;
- Le coût du service proposé ;
- Les conditions dans lesquelles le service est proposé, y compris, mais sans s'y limiter, les conditions relatives à la résiliation du contrat.

Le prestataire de services enregistré ne doit en aucun cas donner l'impression, dans sa communication, que l'achat d'une formation ou d'un conseil constitue une solution à des problèmes financiers ou personnels. Le prestataire de services s'abstient, dans sa communication, de jouer sur la vulnérabilité des personnes en difficulté financière.

Le prestataire de services ne laisse, entre autres, en aucune manière entendre que l'achat d'une formation ou d'un conseil mène à la « liberté financière », à « devenir riche rapidement » ou à la multiplication du chiffre d'affaires à court terme.

Article 5. Logo

Le prestataire de services enregistré utilise le logo officiel « prestataire de services pour le portefeuille PME » sans modification dans ses communications.

Ce logo peut être demandé, en néerlandais ou en anglais et dans différents formats et extensions, auprès du service du portefeuille PME par e-mail à l'adresse kmo-portefeuille@vlaanderen.be.

Article 6. Protection des données et vie privée

Si le prestataire de services collecte des données à caractère personnel dans le cadre de ses communications, il veille à respecter la législation et la réglementation en vigueur.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat et des trajectoires de croissance PME, en ce qui concerne un code de conduite relatif aux pratiques du marché et à la communication.

Bruxelles, le 3 avril 2026.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, ministre flamand de l'Économie, de l'Innovation et de l'Industrie, des Affaires étrangères, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire,

M. DIEPENDAELE

DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT
COMMUNAUTE GERMANOPHONE — DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

MINISTERIUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT

[C – 2026/003045]

19. MÄRZ 2026 — Erlass der Regierung zur Abänderung des Erlasses der Regierung vom 30. September 2021 zur Einführung eines Prämiensystems zur Steigerung der Energieeffizienz der Wohngebäude

Die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft,

Aufgrund des Dekrets der Wallonischen Region vom 9. Dezember 1993 über die Förderung der rationellen Energienutzung, der Energieeinsparungen und der erneuerbaren Energien, Artikel 5, ersetzt durch das Dekret vom 13. Dezember 2021, und Artikel 6;

Aufgrund des Gesetzbuches über nachhaltiges Wohnen, Artikel 14 §§ 1, 5 und 7, ersetzt durch das Dekret der Wallonischen Region vom 1. Juni 2017;

Aufgrund des Erlasses der Regierung vom 30. September 2021 zur Einführung eines Prämiensystems zur Steigerung der Energieeffizienz der Wohngebäude;

Aufgrund des Gutachtens des Finanzinspektors vom 5. Juni 2025;

Aufgrund des Einverständnisses des Ministerpräsidenten, zuständig für den Haushalt, vom 12. Juni 2025;

Aufgrund des Gutachtens des Beirats für Wohnungswesen und Energie vom 20. Oktober 2025;

Aufgrund der Gutachten Nrn. 78.434/4 und 78.435/4 des Staatsrates, die am 3. Dezember 2025 in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nummer 2 der koordinierten Gesetze über den Staatsrat vom 12. Januar 1973 abgegeben wurden;

Aufgrund des Gutachtens der Datenschutzbehörde Nr. 35/2026 vom 4. März 2026;

Auf Vorschlag des Ministerpräsidenten, zuständig für die Energie, und des für das Wohnungswesen zuständigen Ministers;

Nach Beratung,

Beschließt:

Artikel 1 - Artikel 1 des Erlasses der Regierung vom 30. September 2021 zur Einführung eines Prämiensystems zur Steigerung der Energieeffizienz der Wohngebäude wird wie folgt abgeändert:

1. In Nummer 1 wird die Wortfolge „und die Teil eines Haushalts ist, dessen global steuerpflichtiges Einkommen 81.700 Euro zuzüglich 5.000 Euro pro unterhaltberechtigte Person für das Einkommensjahr J-2 nicht überschreitet“ eingefügt.

2. Folgende Nummer 6.1 wird eingefügt:

„6.1. Einkommen:

a) Berücksichtigt wird das aufgrund des Steuerbescheids ermittelte global steuerpflichtige Einkommen in Bezug auf die Einkommensteuern.

b) In Ermangelung eines Steuerbescheids oder falls das Einkommen des betreffenden Jahres nicht aufgrund des Steuerbescheids ermittelt werden kann, kann das Haushaltsmitglied andere Belege seines steuerpflichtigen Einkommens vorlegen. Der Minister kann präzisieren, wie diese Belege dem global steuerpflichtigen Einkommen des Steuerbescheids in Bezug auf die Einkommensteuern gleichzustellen sind;“

3. Folgende Nummer 8.1 wird eingefügt:

„8.1. Haushalt: der in Artikel 1 Nummer 28 des Gesetzbuches über nachhaltiges Wohnen erwähnte Haushalt;“

4. In Nummer 16 wird die Wortfolge „, mit Ausnahme der Anbauten und Aufstockungen an bestehenden Wohngebäuden“ eingefügt.

Art. 2 - Artikel 9 § 1 desselben Erlasses, abgeändert durch den Erlass der Regierung vom 4. Januar 2024, wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 2 Nummer 2 desselben Erlasses wird folgender Buchstabe f) eingefügt:

„f) global steuerpflichtiges Einkommen des Haushalts für das Einkommensjahr J-2;“

2. Folgender Absatz 3 wird eingefügt:

„Die Dienststelle für Energieberatung richtet den Antrag auf Übermittlung der Angaben zum Nachweis des in Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe f) erwähnten global steuerpflichtigen Einkommens an den FÖD Finanzen. Können die Angaben nicht über diesen Weg übermittelt werden, wird das global steuerpflichtige Einkommen anhand der letzten Steuerbescheide oder der in Artikel 1 Nummer 6.1 Buchstabe b) erwähnten Belege nachgewiesen.“

Art. 3 - Artikel 10 Absatz 2 desselben Erlasses wird aufgehoben.

Art. 4 - Artikel 11 desselben Erlasses, abgeändert durch den Erlass der Regierung vom 4. Januar 2024, wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 1 wird die Wortfolge „nach Eingang des Antrags“ durch die Wortfolge „ab dem Datum des Hinterlegungsbescheids“ ersetzt;

2. In Absatz 2 wird die Wortfolge „nach Eingang des Antrags“ durch die Wortfolge „ab dem Datum des Hinterlegungsbescheids“ ersetzt.

Art. 5 - In Artikel 13 desselben Erlasses, abgeändert durch den Erlass der Regierung vom 4. Januar 2024, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 1 Absatz 1 wird die Wortfolge „Fertigstellung der“ durch die Wortfolge „Ausstellung der letzten Abschlussrechnung über die“ ersetzt.

2. In § 1 Absatz 2, eingefügt durch den Erlass der Regierung vom 4. Januar 2024, wird zwischen die Wortfolgen „nicht übermittelt“ und „, ist der Antrag“ die Wortfolge „oder die in Artikel 6 erwähnte Frist verstrichen ist“ eingefügt.

3. In § 1 Absatz 3 Nummer 1 wird die Wortfolge „mit den entsprechenden Bankbelegen“ eingefügt.

4. In § 1 Absatz 3 wird folgende Nummer 4 eingefügt:

„4. die Fotos der durchgeführten Arbeiten und des Wohngebäudes, in oder an dem die Arbeiten durchgeführt wurden, mit erkennbarer Hausnummer.“

5. In § 2 Absatz 1 wird die Angabe „30“ durch die Angabe „45“ ersetzt.

Art. 6 - Artikel 13.1 desselben Erlasses, eingefügt durch den Erlass der Regierung vom 4. Januar 2024, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 1 Absatz 2 wird zwischen die Wortfolgen „nicht übermittelt“ und „, ist der Antrag“ die Wortfolge „oder die in Artikel 6 erwähnte Frist verstrichen ist“ eingefügt.

2. in § 2 Absatz 1 wird die Angabe „30“ durch die Angabe „45“ ersetzt.

Art. 7 - Artikel 16 § 2 Absatz 2 desselben Erlasses wird aufgehoben.

Art. 8 - In Artikel 17 desselben Erlasses, abgeändert durch den Erlass der Regierung vom 4. Januar 2024, werden folgende Absätze 3 bis 5 eingefügt:

„Der Antragsteller übermittelt der Verwaltung spätestens 30 Tage nach Erhalt des Prüfungsschreibens alle Dokumente, die für die Prüfung der Übereinstimmung des Antrags mit den im vorliegenden Erlass festgelegten Gewährungsbedingungen erforderlich sind.

Falls der Antragsteller der Verwaltung die Dokumente nicht übermittelt, kann die Verwaltung einen feststellenden Bediensteten damit beauftragen, vor Ort die Übereinstimmung des Antrags mit den im vorliegenden Erlass festgelegten Gewährungsbedingungen zu prüfen.

Falls nach der Ortsbesichtigung der feststellenden Bediensteten eine weitere Prüfung der Übereinstimmung des Antrags mit den im vorliegenden Erlass festgelegten Gewährungsbedingungen durch einen Unternehmer notwendig ist, trägt der Antragsteller die Kosten dieser Prüfung.“

Art. 9 - In denselben Erlass, abgeändert durch den Erlass vom 4. Januar 2024, wird folgender Artikel 22.2 eingefügt:

„Art. 22.2 – Artikel 1 Nummer 1 in seiner ab dem 1. Mai 2026 geltenden Fassung ist ausschließlich anwendbar auf Antragsteller, die ihren Antrag nach dem 30. April 2026 einreichen.“

Art. 10 - In Anhang 1 desselben Erlasses, ersetzt durch den Erlass der Regierung vom 4. Januar 2024, wird unter Nummer 7 folgender Satz nach der Wortfolge „Technische Bedingungen, festgelegt durch den Minister“ eingefügt:

„Die Heizwärmepumpe wird in einem Wohngebäude im Bestand installiert, das spätestens nach Einbau des Geräts über ein EEG-Zertifikat der Klassen A++, A+, A, B oder C verfügt.“

Art. 11 - Der vorliegende Erlass tritt am 1. Mai 2026 in Kraft.

Art. 12 - Der für die Energie zuständige Minister wird mit der Durchführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Eupen, den 19. März 2026

Für die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft:

Der Ministerpräsident,
Minister für lokale Behörden, Raumordnung und Finanzen
O. PAASCH

Die Ministerin für Familie, Soziales, Wohnen und Gesundheit
L. KLINKENBERG

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE

[C – 2026/003045]

19 MARS 2026. — Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 30 septembre 2021 portant instauration d'un régime de primes visant à accroître la performance énergétique des bâtiments résidentiels

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu le décret de la Région wallonne du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, l'article 5, remplacé par le décret du 13 décembre 2021, et l'article 6;

Vu le Code de l'habitation durable, l'article 14, §§ 1^{er}, 5 et 7, remplacé par le décret de la Région wallonne du 1^{er} juin 2017;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 30 septembre 2021 portant instauration d'un régime de primes visant à accroître la performance énergétique des bâtiments résidentiels;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juin 2025;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 12 juin 2025;

Vu l'avis du conseil consultatif du Logement et de l'Énergie, donné le 20 octobre 2025;

Vu les avis no 78.434/4 et 78.435/4 du Conseil d'État, donnés le 3 décembre 2025, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2^o, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis no 35/2026 de l'Autorité de protection des données, donné le 4 mars 2026;

Sur la proposition du Ministre-Président, compétent en matière d'Énergie, et du Ministre compétent en matière de Logement;

Après délibération,

Arrête :

Article 1^{er}. À l'article 1^{er} de l'arrêté du Gouvernement du 30 septembre 2021 portant instauration d'un régime de primes visant à accroître la performance énergétique des bâtiments résidentiels, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 1° est complété par les mots suivants : « et qui fait partie d'un ménage dont les revenus imposables globalement ne dépassent pas 81 700 euros majorés de 5 000 euros par personne à charge pour l'année de revenus A-2 »;

2° il est inséré un 6.1° rédigé comme suit :

« 6.1° revenus :

a) sont pris en considération les revenus imposables globalement déterminés sur la base de l'avis d'imposition en ce qui concerne les impôts sur les revenus;

b) en l'absence d'un avis d'imposition ou si les revenus de l'année concernée ne peuvent être déterminés sur la base de l'avis d'imposition, le membre du ménage peut fournir d'autres justificatifs de ses revenus imposables. Le ministre peut préciser comment ces justificatifs sont assimilés aux revenus imposables globalement de l'avis d'imposition en ce qui concerne les impôts sur les revenus; »

3° il est inséré un 8.1° rédigé comme suit :

« 8.1° ménage : le ménage mentionné à l'article 1^{er}, 28°, du Code de l'habitation durable; »

4° le 16° est complété par les mots suivants : « , à l'exception des annexes et surélévations de bâtiments résidentiels existants ».

Art. 2. Dans l'article 9, § 1^{er}, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 4 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2 du même arrêté, le 2° est complété par un f) rédigé comme suit :

« f) revenus imposables globalement du ménage pour l'année de revenus A-2; »

2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« L'Office de conseil en énergie adresse au SPF Finances la demande de transmission des données visant à prouver les revenus imposables globalement mentionnés à l'alinéa 2, 2°, f). Si ces données ne peuvent être transmises par ce biais, les revenus imposables globalement sont prouvés au moyen des derniers avis d'imposition ou des justificatifs mentionnés à l'article 1^{er}, 6.1°, b). »

Art. 3. Dans l'article 10 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 4. À l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 4 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1^{er}, les mots « après réception de ladite demande » sont remplacés par les mots « à compter de la date du récépissé de dépôt »;

2° dans l'alinéa 2, les mots « après la réception de ladite demande » sont remplacés par les mots « à compter de la date du récépissé de dépôt ».

Art. 5. À l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 4 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1^{er}, alinéa 1^{er}, les mots « l'achèvement de » sont remplacés par les mots « l'émission de la dernière facture finale relative à »;

2° dans le § 1^{er}, alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 4 janvier 2024, les mots « ou si le délai mentionné à l'article 6 est expiré » sont insérés entre les mots « ont été réalisés » et les mots « , la demande »;

3° dans le § 1^{er}, alinéa 3, le 1° est complété par les mots suivants : « , accompagnées des justificatifs bancaires correspondants »;

4° dans le § 1^{er}, l'alinéa 3 est complété par un 4° rédigé comme suit :

« 4° les photos des travaux réalisés et du bâtiment résidentiel dans lequel ou sur lequel les travaux ont été réalisés, avec le numéro de maison bien visible. »;

5° dans le § 2, alinéa 1^{er}, le nombre « trente » est remplacé par le nombre « quarante-cinq ».

Art. 6. À l'article 13.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 4 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1^{er}, alinéa 2, les mots « ou si le délai mentionné à l'article 6 est expiré » sont insérés entre les mots « ont été réalisés » et les mots « , la demande »;

2° dans le § 2, alinéa 1^{er}, le nombre « trente » est remplacé par le nombre « quarante-cinq ».

Art. 7. Dans l'article 16, § 2, du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 8. L'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 4 janvier 2024, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

« Le demandeur transmet à l'administration, au plus tard trente jours à compter de la réception du courrier relatif à la vérification, tous les documents nécessaires à la vérification de la conformité de la demande avec les conditions d'octroi fixées dans le présent arrêté.

Si le demandeur ne transmet pas lesdits documents à l'administration, celle-ci peut charger un agent constatateur de vérifier sur place la conformité de la demande avec les conditions d'octroi fixées dans le présent arrêté.

S'il s'avère, à la suite de la visite sur place de l'agent constatateur, qu'une vérification supplémentaire de la conformité de la demande avec les conditions d'octroi fixées dans le présent arrêté doit être menée par un entrepreneur, les frais liés à cette vérification sont supportés par le demandeur. »

Art. 9. Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du 4 janvier 2024, il est inséré un article 22.2 rédigé comme suit :

« Art. 22.2 – L'article 1^{er}, 1^o, dans sa version en vigueur à partir du 1^{er} mai 2026, s'applique exclusivement aux demandeurs qui introduisent leur demande après le 30 avril 2026. »

Art. 10. Dans l'annexe 1^{re} du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement du 4 janvier 2024, au point 7, les mots « par le ministre » sont remplacés par les mots « par le ministre. La pompe à chaleur de chauffage est installée dans un bâtiment résidentiel existant qui, au plus tard après l'installation de l'appareil, dispose d'un certificat PEB de classe A++, A+, A, B ou C. »

Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} mai 2026.

Art. 12. Le Ministre compétent en matière d'Énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 19 mars 2026.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président,
Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire et des Finances,
O. PAASCH
La Ministre de la Famille, des Affaires sociales, du Logement et de la Santé,
L. KLINKENBERG

VERTALING

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

[C – 2026/003045]

19 MAART 2026. — Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 30 september 2021 tot invoering van een premiereregeling om de energie-efficiëntie van woongebouwen te verhogen

De Regering van de Duitstalige Gemeenschap,

Gelet op het decreet van het Waals Gewest van 9 december 1993 betreffende de bevordering van rationeel energiegebruik, energiebesparingen en hernieuwbare energieën, artikel 5, vervangen bij het decreet van 13 december 2021, en artikel 6;

Gelet op het Waalse Wetboek van Duurzaam Wonen, artikel 14, §§ 1, 5 en 7, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 1 juni 2017;

Gelet op het besluit van de Regering van 30 september 2021 tot invoering van een premiereregeling om de energie-efficiëntie van woongebouwen te verhogen;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 5 juni 2025;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister-President, bevoegd voor Begroting, d.d. 12 juni 2025;

Gelet op het advies van de Adviesraad voor Huisvesting en Energie, gegeven op 20 oktober 2025;

Gelet op adviezen 78.434/4 en 78.435/4 van de Raad van State, gegeven op 3 december 2025, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2^o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op advies 35/2026 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 4 maart 2026;

Op de voordracht van de Minister-President, bevoegd voor Energie, en van de Minister bevoegd voor Huisvesting;
Na beraadslaging,

Besluit:

Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Regering van 30 september 2021 tot invoering van een premiereregeling om de energie-efficiëntie van woongebouwen te verhogen, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1^o de bepaling onder 1^o wordt aangevuld met de woorden "en die lid is van een gezin waarvan het gezamenlijk belastbaar inkomen voor het inkomstenjaar J-2 niet hoger is dan 81.700 euro, verhoogd met 5.000 euro per persoon ten laste";

2^o er wordt een bepaling onder 6.1^o ingevoegd, luidende:

"6.1^o inkomen:

a) in aanmerking genomen wordt het op basis van het aanslagbiljet van de personenbelasting bepaalde gezamenlijk belastbaar inkomen;

b) indien het aanslagbiljet ontbreekt of indien het inkomen van het betreffende jaar niet kan worden bepaald op basis van het aanslagbiljet, kan het lid van het gezin andere bewijsstukken voorleggen ter staving van zijn belastbaar inkomen. De Minister kan preciseren hoe die bewijsstukken worden gelijkgesteld met het gezamenlijk belastbaar inkomen van het aanslagbiljet van de personenbelasting;"

3^o er wordt een bepaling onder 8.1^o ingevoegd, luidende:

"8.1^o gezin: een gezin zoals bepaald in artikel 1, 28^o, van het Waalse Wetboek van Duurzaam Wonen;"

4^o de bepaling onder 16^o wordt aangevuld met de woorden ", met uitzondering van de aanbouwen en dakopbouw waarvoor reeds bestaande woongebouwen worden uitgebreid".

Art. 2. In artikel 9, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 4 januari 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1^o het tweede lid, 2^o, wordt aangevuld met een bepaling onder f), luidende:

"f) gezamenlijk belastbaar inkomen van het gezin voor het inkomstenjaar J-2;"

2° de paragraaf wordt aangevuld met een derde lid, luidende:

"Zodra de gegevens ter staving van het gezamenlijk belastbaar inkomen vermeld in het tweede lid, 2°, f), bezorgd zijn, richt de Dienst voor Energieadvies de aanvraag aan de FOD Financiën. Indien de gegevens niet via deze weg kunnen worden bezorgd, wordt het gezamenlijk belastbaar inkomen bewezen aan de hand van de laatste aanslagbiljetten of de bewijsstukken vermeld in artikel 1, 6.1°, b)."

Art. 3. In artikel 10 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 4. In artikel 11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 4 januari 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden "ontvangst van de aanvraag" vervangen door de woorden "de datum van het ontvangstbewijs";

2° in het tweede lid worden de woorden "ontvangst van de aanvraag" vervangen door de woorden "de datum van het ontvangstbewijs".

Art. 5. In artikel 13 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 4 januari 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in § 1, eerste lid, worden de woorden "dag na voltooiing van" vervangen door de woorden "dagen na de datum van de laatste eindfactuur voor";

2° in § 1, tweede lid, ingevoegd bij het besluit van de Regering van 4 januari 2024, worden de woorden "of als de termijn vermeld in artikel 6 verstreken is" ingevoegd tussen het woord "toekomen" en de woorden ", is de aanvraag";

3° in § 1, derde lid, wordt de bepaling onder 1° aangevuld met de woorden "met de betreffende bankbewijzen";

4° § 1, derde lid, wordt aangevuld met een bepaling onder 4°, luidende:

"4° de foto's van de uitgevoerde werkzaamheden en van het woongebouw waarin of waaraan de werkzaamheden werden uitgevoerd, met het huisnummer zichtbaar.";

5° in § 2, eerste lid, wordt het woord "dertig" vervangen door het getal "45".

Art. 6. In artikel 13.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Regering van 4 januari 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in § 1, tweede lid, worden de woorden "of als de termijn vermeld in artikel 6 verstreken is" ingevoegd tussen het woord "toekomen" en de woorden ", is de aanvraag";

2° in § 2, eerste lid, wordt het woord "dertig" vervangen door het getal "45".

Art. 7. In artikel 16, § 2, van hetzelfde besluit wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 8. Artikel 17 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 4 januari 2024, wordt aangevuld met een derde tot vijfde lid, luidende:

"Uiterlijk dertig dagen na ontvangst van het schrijven betreffende de controle bezorgt de aanvrager de administratie alle documenten die nodig zijn om te controleren of de aanvraag voldoet aan de in dit besluit bepaalde toekenningsvoorwaarden.

Indien de aanvrager de documenten niet bezorgt aan de administratie, kan de administratie een vaststellende beambte ermee belasten ter plaatse te controleren of de aanvraag voldoet aan de in dit besluit bepaalde toekenningsvoorwaarden.

Indien na het bezoek ter plaatse van de vaststellende beambte een aanvullende controle door een ondernemer nodig is om na te gaan of de aanvraag voldoet aan de in dit besluit bepaalde toekenningsvoorwaarden, draagt de aanvrager de kosten van die aanvullende controle."

Art. 9. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van 4 januari 2024, wordt een artikel 22.2 ingevoegd, luidende:

"Art. 22.2 – Artikel 1, 1°, is in de versie die in werking treedt op 1 mei 2026, uitsluitend van toepassing op aanvragers die hun aanvraag na 30 april 2026 indienen."

Art. 10. In bijlage 1 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Regering van 4 januari 2024, worden op regel 7 de woorden "Technische voorwaarden, vastgelegd door de Minister" aangevuld met de volgende zin:

"De warmwaterpomp wordt geïnstalleerd in een bestaand woongebouw dat uiterlijk na de plaatsing van het toestel beschikt over een EPB-certificaat van klasse A++, A+, A, B of C."

Art. 11. Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2026.

Art. 12. De minister bevoegd voor Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 19 maart 2026.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap:

De Minister-President,
Minister van Lokale Besturen, Ruimtelijke Ordening en Financiën,
O. PAASCH

De Minister van Gezin, Sociale Aangelegenheden, Huisvesting en Gezondheid,
L. KLINKENBERG

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C – 2026/003040]

26 MARS 2026. — Décret-programme portant des mesures diverses en matière de budget et de comptabilité, de bien-être animal, de pouvoirs locaux, d'aménagement du territoire, de mobilité, d'économie, d'emploi, de formation, d'environnement, de climat, de tourisme, de patrimoine et d'agriculture et de ruralité (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1^{er}. — *Modifications de la loi du 28 février 1882 sur la chasse*

Article 1^{er}. Dans l'article 1^{er}, § 1^{er}, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, remplacé par le décret du 14 juillet 1994 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 février 2017, il est inséré un 8°/1 rédigé comme suit :

« 8°/1 plan de gestion : cadre stratégique et opérationnel qui fixe des objectifs et des actions à mettre en œuvre en matière de conservation de la perdrix grise ; ».

Art. 2. Dans l'article 1^{ter} de la même loi, inséré par le décret du 14 juillet 1994 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 février 2017, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

« Les périodes d'ouverture et de fermeture de la chasse ont lieu aux dates fixées par le Gouvernement et ne peuvent débiter avant l'expiration d'un délai de 10 jours prenant cours à dater de la publication au *Moniteur belge* de l'arrêté fixant ces dates. »

Art. 3. Dans l'article 1^{quater}, alinéa 1^{er}, de la même loi, inséré par le décret du 14 juillet 1994 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 février 2017, les mots « ou de gestion » sont chaque fois insérés après les mots « du plan de tir ».

CHAPITRE 2.. — *Modifications de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante*

Art. 4. A l'article 3, alinéa 1^{er}, 2°, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, les mots « Conseil Supérieur des Indépendants et des PME » sont remplacés par les mots « Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ».

Art. 5. A l'article 6 de la même loi-programme, remplacé par la loi du 11 mai 2003, les mots « Conseil Supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises » sont remplacés par les mots « Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ».

CHAPITRE 3. — *Modifications de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité*

Art. 6. A l'article 2 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, modifié en dernier lieu par le décret du 29 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1^{er}, phrase liminaire, les mots « du présent chapitre » sont remplacés par « de la présente loi » ;

2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) à l'alinéa 1^{er}, le d) est remplacé par ce qui suit :

« d) l'entreprise s'engage à respecter les obligations sociales et fiscales, y compris les conditions de salaire et de travail qui lui sont applicables et les conventions collectives de travail qui la lient ; » ;

b) à l'alinéa 1^{er}, g), les mots « parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise » sont insérés entre les mots « L'entreprise compte » et les mots « une personne qui » ;

c) le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Les conditions visées à l'alinéa 1^{er}, i., y compris le décompte des délais prévus aux 3) à 7), s'apprécient en prenant en compte chaque jour durant lequel la personne exerce une fonction d'administrateur, de gérant, de mandataire ou a le pouvoir d'engager l'entreprise. ».

Art. 7. Dans la même loi, il est inséré un article 2^{quater} rédigé comme suit :

« Art. 2^{quater}. § 1^{er}. L'utilisateur qui souhaite faire accomplir des prestations de travaux ou de services de proximité s'inscrit, via les moyens mis à disposition par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, auprès de la société émettrice.

Lors de son inscription, l'utilisateur communique les données suivantes :

1° le numéro d'identification au Registre national ou à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ;

2° le nom et le prénom ;

3° le sexe ;

4° la date de naissance ;

5° les données de contact, à savoir : a) le numéro de téléphone ;

b) l'adresse électronique ;

6° l'adresse de résidence principale ;

7° le lieu où les prestations de travaux ou de services de proximité sont effectuées ;

8° la composition de ménage ;

9° les données nécessaires au calcul du nombre maximum de titres-services auxquels l'utilisateur a droit par année civile, à savoir :

a) les données relatives à un handicap de l'utilisateur ou de son enfant ; ou,

b) les données relatives à une situation de famille monoparentale.

§ 2. L'utilisateur peut se désinscrire à tout moment, sur simple demande adressée à la société émettrice.

L'utilisateur qui ne commande pas de titres-services pendant une durée ininterrompue de trois ans est automatiquement désinscrit. ».

Art. 8. L'article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 28 avril 2016, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 3. § 1^{er}. Pour faire effectuer les travaux ou services de proximité, l'entreprise agréée recrute un travailleur.

Le travailleur ne réside pas avec l'utilisateur et n'a pas de lien de parenté ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus avec lui ou avec un membre de son ménage.

Le Gouvernement peut fixer les conditions et les modalités de l'obligation d'engagement de chercheurs d'emploi inoccupés ou occupés à temps partiel et des bénéficiaires du revenu d'intégration ou de l'aide sociale.

§ 2. L'entreprise agréée communique à la société émettrice, par la voie d'une plateforme sécurisée mise à disposition par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, les données d'identification du travailleur occupé dans les liens d'un contrat de travail titres-services.

Pour l'application de l'alinéa 1^{er}, les données d'identification sont le prénom, le nom, le sexe, la date de naissance et le numéro d'identification au Registre national ou le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale s'il n'est pas inscrit au Registre national.

§ 3. L'utilisateur remet à une entreprise agréée un titre-service pour payer une heure de prestations de travaux ou de services de proximité accomplie.

L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi paie, au nom et pour le compte de l'utilisateur, à la société émettrice, une intervention d'un montant complémentaire par heure effectuée sur la base du nombre de titres-services validés par cette société.

La société émettrice paie à l'entreprise agréée la valeur du titre-service augmentée du montant complémentaire visé à l'alinéa 2.

§ 4. Les titres-services sont émis dans la limite des crédits inscrits annuellement au budget à cette fin.

Le Gouvernement détermine le mécanisme qui garantit que le nombre global d'heures ne dépasse pas le montant fixé pour l'année budgétaire. ».

Art. 9. L'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2009 et le décret du 9 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 6. § 1^{er}. L'entreprise agréée ne lie pas l'offre d'aide à domicile de nature ménagère rémunérée par le biais de titres-services à l'acquisition d'autres biens ou services.

L'entreprise agréée déclare sur la plateforme numérique créée à cet effet les éventuels défraiements prévus dans ses conditions générales et dus par l'utilisateur en surplus du titre-service. Elle met à jour cette donnée la veille de toute révision desdites conditions.

Toute clause qui prévoit le paiement par l'utilisateur des défraiements en surplus des titres-services, non déclarés sur la plateforme numérique dans le délai imparti, est nulle et non avenue.

Les services que le Gouvernement désigne établissent un comparateur des prix sur base des informations visées à l'alinéa 2.

§ 2. L'utilisateur et l'entreprise agréée concluent une convention qui est constatée par écrit.

La convention contient les mentions minimales suivantes :

1° les tâches autorisées ;

2° un rappel de l'interdiction de discrimination et de harcèlement dans le cadre de l'exécution de la convention ;

3° les modalités selon lesquelles une prestation prévue est annulée ;

4° les modalités selon lesquelles l'entreprise agréée répare l'éventuel dommage causé aux biens ou aux personnes dans le cadre de l'exécution de la convention ;

5° lorsque l'utilisateur met à disposition du matériel ou des produits, les caractéristiques obligatoires du matériel ou des produits ;

6° lorsque la convention prévoit la possibilité de réaliser les activités au lieu de résidence de l'utilisateur, les modalités selon lesquelles l'entreprise agréée peut se rendre au domicile de l'utilisateur afin de veiller au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;

7° le cas échéant, le montant et la fréquence du défraiement supplémentaire dû par l'utilisateur, en plus du titre-service.

Le Gouvernement peut fixer des dispositions à faire figurer dans la convention, ainsi que le modèle de cette convention.

Lorsque la convention prévoit la possibilité de réaliser les activités au lieu de résidence de l'utilisateur, l'entreprise agréée se rend sur le lieu d'exécution avant le premier accomplissement de tout travaux ou service de proximité, afin de veiller au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

§ 3. Le Gouvernement peut limiter les défraiements dus par les utilisateurs en surplus du titre-service afin de garantir l'accessibilité des travaux ou services de proximité.

La clause qui ne respecte pas, le cas échéant, la limitation visée à l'alinéa 1^{er} est nulle et non avenue.

§ 4. La convention est résolue de plein droit si :

1° l'entreprise perd son agrément ;

2° il n'y a plus d'émission de titres-services et l'utilisateur n'en possède plus. ».

Art. 10. Dans le chapitre II de la même loi, il est inséré une section 4 intitulée « Traitement et protection des données à caractère personnel ».

Art. 11. Dans la section 4, insérée par l'article 10, il est inséré un article 9^{ter} rédigé comme suit :

« Art. 9^{ter}. Le service que le Gouvernement désigne, est responsable du traitement des données relatives à l'octroi, le suivi et le retrait de l'agrément de l'entreprise.

Il collecte, et centralise, concernant les entreprises et les représentants de l'entreprise visés à l'article 2, § 2, alinéa 1^{er}, i., les données suivantes :

1° les données d'identification et de contact de l'entreprise, en ce compris le numéro d'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises ;

2° les données d'identification et de contact y compris le numéro d'inscription au Registre national, des administrateurs, gérants, mandataires et personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise agréée ;

3° les prénom, nom, numéro de téléphone et adresse électronique des autres personnes de contact de l'entreprise ;

4° les données visées à l'article 2, § 2, alinéa 1^{er}, i. ;

5° les données financières de l'entreprise agréée, y compris l'existence et le montant de dettes échues de cotisations à percevoir par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, de dettes fiscales échues, de montants réclamés par la Région par ou en vertu de la présente loi.

Le service que le Gouvernement désigne communique les données visées à l'alinéa 2 au Conseil économique, sociale et environnemental de Wallonie de toute entreprise au sujet de laquelle la commission d'agrément est amenée à remettre un avis. Le service que le Gouvernement désigne communique les données visées à l'alinéa 2, 1°, à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi de toute entreprise agréée.

Le service que le Gouvernement désigne conserve les données traitées dans le cadre de l'octroi, du suivi et du retrait de l'agrément de l'entreprise pendant une durée de dix ans, à compter du retrait de l'agrément. ».

Art. 12. Dans la même section 4, il est inséré un article 9quater rédigé comme suit :

« Art. 9quater. Le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie est responsable du traitement des données des candidats et des membres de la commission consultative des agréments et de la commission du fonds de formation des titres-services.

Afin d'analyser les candidatures et de désigner les membres de la commission consultative des agréments et de la commission du fonds de formation des titres-services, le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie collecte, concernant les candidats et les membres des commissions, les données suivantes :

1° le nom et le prénom ;

2° le numéro de téléphone, l'adresse courriel et l'adresse professionnelle ;

3° le sexe ;

4° l'appartenance à une organisation syndicale ou patronale.

Les données visées à l'alinéa 2, 1° et 2° sont également utilisées pour le fonctionnement des commissions et pour l'organisation de leurs travaux.

Les données visées à l'alinéa 2, 3° et 4° sont traitées afin de vérifier les conditions de représentativité au sein des commissions.

Le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie communique au service que le Gouvernement désigne les données visées à l'alinéa 2 en vue de la nomination des membres des commissions.

Le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie conserve les données visées à l'alinéa 2 pendant maximum un an à partir de la décision pour les candidats non retenus et pendant maximum un an à compter du jour où la personne quitte la commission, pour les membres des commissions. ».

Art. 13. Dans la même section 4, il est inséré un article 9quinquies rédigé comme suit :

« Art. 9quinquies. § 1^{er}. L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi collecte, conserve et centralise, concernant les utilisateurs, les catégories de données suivantes :

1° les données visées à l'article 2quater ;

2° les données relatives à la commande des titres-services ;

3° les données relatives aux prestations de travaux et des services de proximité.

L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi met à disposition des entités visées aux paragraphes 3, 4 et 5, via une plateforme électronique sécurisée et après authentification, les données qui sont nécessaires à l'exécution de leurs missions tel que précisé aux paragraphes 3, 4 et 5.

§ 2. L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi traite les données visées au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, à des fins de coordination et d'opérationnalisation du dispositif, de vérification des conditions d'accès au dispositif, de gestion budgétaire et financière de la subvention, de contrôle de l'utilisation des subventions, de recouvrement des montants indûment perçus par l'entreprise agréée, à des fins d'évaluation du dispositif conformément à l'article 10 et à des fins d'analyse de gestion et de diffusion de l'information et de la connaissance sur le marché régional du travail tel que visé à l'article 3, § 1^{er}, 5°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

§ 3. La société émettrice traite les données visées au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, à des fins d'émission et de mise à disposition des titres-services, de vérification du nombre de titres-services acquis et de leur prix d'acquisition, de réception des titres-services complétés, de paiements de la valeur du titre-service à l'entreprise, de remboursement des titres et de fourniture des attestations fiscales.

§ 4. Le service que le Gouvernement désigne, traite les données visées à l'article 2quater, § 1^{er}, alinéa 2, 1° à 8°, à des fins d'interdiction à un utilisateur de commander et d'utiliser des titres-services, à des fins d'octroi, de suivi et de retrait de l'agrément de l'entreprise et du contrôle du respect des conditions qui y sont liées.

§ 5. Les inspecteurs visés dans le décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations, traitent les données visées au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, à des fins de contrôle du respect des conditions de la présente loi et de la prise de sanctions.

§ 6. L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi conserve les données qu'il traite pendant maximum dix ans à partir de la désinscription de l'utilisateur. ».

Art. 14. Dans la même section 4, il est inséré un article 9sexies rédigé comme suit :

« Art. 9sexies. § 1^{er}. L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi collecte, centralise et conserve, concernant les travailleurs, les catégories de données suivantes :

1° le numéro d'identification au Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale ;

2° le nom et le prénom ;

3° le sexe ;

4° les données de contact, à savoir :

a) le numéro de téléphone ;

b) l'adresse électronique ;

5° l'adresse de résidence ;

6° les données relatives au contrat de travail titres-services, à savoir :

a) les conditions salariales ;

b) les conditions de travail ;

c) le régime de travail ;

7° les données relatives aux prestations ;

8° les données relatives à une demande de remboursement des frais de formation visée à l'article 9bis, § 1^{er}.

L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi met à disposition des entités visées aux paragraphes 3, 4 et 5, via une plateforme électronique sécurisée et après authentification, les données qui sont nécessaires à l'exécution de leurs missions tel que précisé aux paragraphes 3, 4 et 5.

§ 2. L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi traite les données visées au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, à des fins de coordination et d'opérationnalisation du dispositif, à des fins de vérification de l'engagement du travailleur occupé dans les liens d'un contrat de travail titres-services, à des fins de contrôle de l'utilisation des subventions, à des fins de gestion du remboursement des frais de formation, à des fins de recouvrement des montants indûment perçus par l'entreprise agréée, à des fins d'évaluation du dispositif, conformément à l'article 10 et à des fins d'analyse, de gestion et de diffusion de l'information et de la connaissance sur le marché régional du travail tel que visé à l'article 3, § 1^{er}, 5°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

§ 3. La société émettrice traite les données visées au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1°, 2°, 4° et 7°, à des fins de calcul et de paiement des subventions.

§ 4. Le service que le Gouvernement désigne, traite les données visées au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, à des fins de gestion de l'agrément de l'entreprise et contrôle du respect des conditions qui y sont liées.

§ 5. Les inspecteurs visés dans le décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations, traitent les données visées au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, à des fins de contrôle du respect des conditions de la présente loi et de la prise de sanctions.

Les entités visées aux paragraphes 2 à 4 conservent les données qu'elles traitent au maximum pendant dix ans à partir de la fin d'occupation du travailleur occupé dans les liens d'un contrat de travail de titres-services. ».

Art. 15. Dans la même section 4, il est inséré un article 9septies rédigé comme suit :

« Art. 9septies. § 1^{er}. La société émettrice agit en tant que sous-traitant de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, qui est responsable du traitement des données pour les finalités visées à l'article 9quinquies, §§ 2 et 3, et à l'article 9sexies, §§ 2 et 3.

Le service que le Gouvernement désigne, est responsable des données qu'il traite pour les finalités visées à l'article 9quinquies, § 4, et à l'article 9sexies, § 4.

Les inspecteurs visés dans le décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations, sont responsables des données qu'ils traitent pour les finalités visées à l'article 9quinquies, § 5, et à l'article 9sexies, § 5.

§ 2. Les entités visées au paragraphe 1^{er} sont autorisées à utiliser, pour l'identification et l'authentification des travailleurs et des utilisateurs, dans le cadre de l'exécution des missions confiées par la présente loi, ainsi que pour les échanges de données entre eux, les moyens suivants :

1° le numéro d'identification au Registre national, s'il s'agit de données relatives à une personne physique inscrite au Registre national ;

2° le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, visé à l'article 8, § 1^{er}, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque carrefour de la sécurité sociale, s'il s'agit de données relatives à une personne physique non inscrite au Registre national.

§ 3. Le Gouvernement peut préciser les données comprises dans les catégories de données visées dans la présente section. ».

Art. 16. Dans l'article 10ter, § 3, 1°, de la même loi, inséré par le décret du 9 décembre 2021 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 avril 2024, les mots « article 3, § 2, alinéa 1^{er} » sont remplacés par les mots « article 3/1, alinéa 1^{er} ».

Art. 17. A l'article 10quater de la même loi, rétabli par le décret du 28 avril 2016 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1^{er}, les mots « article

6, alinéa 1^{er} » sont remplacés par les mots « article 6, §§ 1^{er} à 3 » ;

2° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :

a) au 1°, les mots « demandeurs d'emploi » sont remplacés par les mots « chercheurs d'emploi » ;

b) le paragraphe est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit :

« 5° ne respecte pas l'obligation de déclaration visée à l'article 6, § 1^{er}, alinéa 2, ou qui applique des défraiements non déclarés sur la plateforme numérique ;

6° l'entreprise qui ne respecte pas la limitation des défraiements visée à l'article 6, § 3, alinéa 1^{er}. ».

Art. 18. L'article 10sexies de la même loi, rétabli par le décret du 28 avril 2016 et modifié par le décret du 9 décembre 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Pour les infractions visées à l'article 10quater, § 4, 5° et 6°, l'amende est multipliée par le nombre d'utilisateurs. ».

CHAPITRE 4. — *Modifications du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement*

Art. 19. Dans l'article 2 du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 20. A l'article 10 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1^{er}, le 5° est abrogé ;

2° les paragraphes 3 à 12 sont abrogés.

Art. 21. A l'article 11 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1^{er}, le 8° est abrogé ;

2° les paragraphes 2 à 5 sont abrogés.

Art. 22. L'article 12 du même décret est abrogé.

Art. 23. Dans l'article 14 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, le paragraphe 4 est abrogé.

CHAPITRE 5. — *Modifications du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes*

Art. 24. Dans l'article 68, 14°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les mots « , le compte de récapitulation des opérations budgétaires conformément à la classification économique » sont insérés entre les mots « le compte d'exécution du budget » et les mots « et une situation des actifs ».

Art. 25. Dans l'article 73 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2024, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1^{er} et 2 :

« Par dérogation à l'alinéa 1^{er}, le compte annuel de l'Organisme payeur de Wallonie est transmis, pour le 31 mai de l'année qui suit l'année budgétaire, aux Ministres fonctionnellement compétents et au Ministre du Budget qui est chargé de le soumettre à la Cour des comptes, au plus tard le 15 juin suivant. La Cour fait parvenir les comptes annuels accompagnés de ses observations au Parlement au plus tard à la fin du mois de septembre suivant et en informe conjointement le Ministre du Budget qui communique ces observations aux Ministres fonctionnellement compétents. ».

Art. 26. A l'article 97, § 1^{er}, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 17 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° le compte annuel composé :

a) du bilan ;

b) du compte de résultats établi sur la base des charges et des produits ; » ;

b) le 2° est abrogé.

Art. 27. A l'article 97/1 du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° le compte annuel composé :

a) du bilan ;

b) du compte de résultats établi sur la base des charges et des produits ; » ;

b) le 2° est abrogé.

Art. 28. Dans l'article 103, § 2, alinéa 4, du même décret, remplacé par le décret du 25 avril 2024, le mot « annuel » est remplacé par le mot « général ».

CHAPITRE 6. — *Modifications du décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural*

Art. 29. Dans l'article 1^{er} du décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural, modifié par le décret du 20 juillet 2016, le 5° est remplacé par ce qui suit :

« 5° administration : le service désigné par le Gouvernement ; ».

Art. 30. A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « démarche du développement durable au sens du » sont remplacés par les mots « stratégie wallonne de développement durable telle que définie par le » ;

b) l'alinéa est complété par les mots « et aux thématiques de transition en émanant » ;

2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) à l'alinéa 1^{er}, phrase liminaire, les modifications suivantes sont apportées :

1) les mots « et aux thématiques de transition en émanant » sont insérés après les mots « le décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable » ;

2) les mots « La commune contribue à la mise en œuvre des objectifs de développement durable définis par le Programme mondial de développement durable des Nations-Unies » sont insérés entre les mots « la suffisance » et les mots « et intègre » ;

b) l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 31. L'article 3 du même décret est abrogé.

Art. 32. A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1^{er}, les mots « doit assurer la participation de toute la population » sont remplacés par les mots « assure la participation d'une part aussi large que possible de la population » ;

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

« La participation de la population est assurée par une information et par une consultation. » ;

3° l'alinéa 4 est abrogé ;

4° à l'alinéa 5, le mot « et » est inséré entre les mots « de développement rural » et les mots « des groupes de travail ».

Art. 33. A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, la seconde phrase est abrogée ;

2° les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Art. 34. A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1^{er} est remplacé par ce qui suit :

« La commission locale de développement rural est présidée par le bourgmestre ou, à défaut, par un membre, qu'il désigne pour le représenter au sein de cette commission. Elle compte vingt membres au moins et soixante membres au plus. » ;

2° à l'alinéa 2, les mots « effectifs et suppléants » sont abrogés ;

3° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 35. L'article 7 du même décret est abrogé.

Art. 36. A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1^{er}, alinéa 2, le mot « quatre » est remplacé par le mot « deux » ;

2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 37. L'article 10 du même décret est abrogé.

Art. 38. A l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans le 1°, les mots « et, éventuellement, de procéder à l'élaboration simultanée d'un Agenda 21 local » sont abrogés ;

b) dans le 3°, les mots « et le cas échéant l'Agenda 21 local, incluant éventuellement l'élaboration et l'estimation des projets du lot 1 du programme communal de développement rural ; » sont abrogés ;

c) le 5° est remplacé par ce qui suit :

« 5° l'opportunité de créer des groupes de travail ; ».

Art. 39. A l'article 13 du même décret, modifié par le décret du 20 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1^{er}, les modifications suivantes sont apportées :

a) à l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :

1) dans la phrase liminaire, le mot « six » est remplacé par le mot « sept » ;

2) le 5° est complété par les mots « et les indicateurs de réalisation et de résultat des projets » ;

b) le paragraphe est complété par un 7° rédigé comme suit :

« 7° un résumé non technique du document. » ;

2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) à l'alinéa 2, les mots « adoption par la commune » sont remplacés par les mots « approbation par le Conseil communal » ;

b) à l'alinéa 2, les mots « au Gouvernement » sont remplacés par les mots « à l'administration » ;

c) à l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :

1) les mots « au Gouvernement » sont remplacés par les mots « à l'administration » ;

2) l'alinéa est complété par la phrase « A défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie. » ;

d) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

« Dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'avis visé à l'alinéa 3, ou à défaut, de l'échéance du délai de deux mois mentionné à cet alinéa 3, l'administration communique au Gouvernement le dossier qui comprend le projet de programme communal, son avis, l'avis du pôle « Aménagement du territoire » et un projet de convention

préalablement corédigé avec la commune. Le projet de convention appelé à lier la commune et le Gouvernement quant à la réalisation du programme, définit les obligations des parties et les modalités de réalisation et de suivi du programme communal de développement rural. » ;

e) à l'alinéa 5, les mots « Le délai de deux mois est suspendu » sont remplacés par les mots « Les délais de deux mois sont suspendus » ;

3° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :

a) à l'alinéa 1^{er}, les mots « de l'avis du pôle « Aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « du dossier par l'administration » et les mots « alinéa 3 » sont remplacés par les mots « alinéa 4 » ;

b) l'alinéa 1^{er} est complété par la phrase « Lorsque le Gouvernement approuve le projet de programme communal de développement rural, il adresse à la commune la convention visée au paragraphe 2 contre-signée. » ;

4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

« § 4. La commune publie sur son site internet le programme communal de développement rural tel qu'approuvé. ».

Art. 40. A l'article 14 du même décret, modifié par le décret du 20 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1^{er} est remplacé par ce qui suit :

« § 1^{er}. Le programme communal de développement rural approuvé est valide au maximum dix ans à partir de son approbation par le Gouvernement.

En cas de financement par tranches d'un projet, la première tranche de financement du projet est réalisée durant la période de validité du programme communal de développement rural. À défaut, le projet n'est pas subventionné. » ;

2° dans le paragraphe 2, les mots « , suivant la même procédure que l'élaboration initiale » sont abrogés.

Art. 41. L'article 15 du même décret est remplacé par ce qui suit :

« Art. 15. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement peut allouer des subventions, aux communes, à leur CPAS ou à leur régie communale autonome visée aux articles L1231-4 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, pour la réalisation des projets de développement rural repris dans le programme communal de développement rural approuvé par le Gouvernement.

Les subventions accordées portent sur des investissements corporels et incorporels qui concourent aux objectifs de développement rural et à :

1° la promotion, la création et le soutien de l'emploi ou d'activités économiques dont les ateliers ruraux ;

2° l'amélioration et la création de services et d'équipement à l'usage de la population ;

3° la rénovation, la création et la promotion de l'habitat ;

4° l'aménagement et la création d'espaces publics, de maisons de village et d'autres lieux d'accueil, d'information, de rencontre, de maisons rurales et de maisons multiservices ;

5° la protection, l'amélioration et la mise en valeur du cadre et du milieu de vie en ce compris le patrimoine bâti et naturel ;

6° l'aménagement et la création de voiries et de moyens de transport et de communication d'intérêt communal ;

7° la réalisation d'opérations foncières ;

8° l'aménagement et la rénovation d'infrastructures et équipements visant le développement touristique, l'énergie ou la cohésion sociale ;

9° la résilience du territoire communal et la lutte contre les inondations.

Un projet, porté par au moins deux communes en association disposant d'un programme communal de développement rural en cours de validité, peut faire l'objet d'une subvention, pour autant qu'il respecte la stratégie de développement définie dans ces programmes et qu'il soit repris explicitement dans au moins l'un d'entre eux.

Pour des investissements dont la destination relève uniquement en partie d'une compétence régionale, la Région peut accorder une subvention en proportion de cette partie. ».

Art. 42. A l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1^{er} est remplacé par ce qui suit :

« Le Gouvernement détermine les modalités du subventionnement ainsi que le taux de subventionnement. » ;

2° l'alinéa 2 est abrogé ;

3° dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 2, les mots « aux alinéas 1^{er} et 2 » sont abrogés ;

4° dans l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots « du décret du 6 février 2014 modifiant les » sont abrogés et le mot « des » est inséré entre les mots « au sens » et les mots « dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ».

Art. 43. L'article 20 du même décret est remplacé par ce qui suit :

« Art. 20. La demande de subvention contient les documents requis par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine les règles selon lesquelles la demande de subvention est analysée et instruite. ».

Art. 44. A l'article 21 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les alinéas 1^{er} à 3 ainsi que la 1^{re} phrase de l'alinéa 4 sont rassemblés sous un paragraphe 1^{er} ;

2° dans l'alinéa 4, les mots « par avenant à la convention, préalablement à la vente » sont abrogés ;

3° la seconde phrase de l'alinéa 4 est rassemblée sous un paragraphe 2.

Art. 45. A l'article 24 du même décret, modifié par le décret du 20 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1^{er}, les mots « , en collaboration avec la commission locale de développement rural, », sont insérés entre les mots « La commune » et les mots « dresse annuellement » ;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Le Gouvernement détermine le contenu du rapport. » ;

3° à l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « au Gouvernement, » sont abrogés ;

b) les mots « et au pôle « Aménagement du territoire », » sont abrogés ;

4° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 46. Dans l'article 25 du même décret, les mots « de l'approbation du décompte final » sont remplacés par les mots « de la réception provisoire ».

CHAPITRE 7. — *Modifications du décret du 26 mai 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets-pilotes*

Art. 47. L'intitulé du décret du 26 mai 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets-pilotes, est remplacé par ce qui suit :

« Décret du 26 mai 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds et au transport exceptionnel écologique dans le cadre de projets-pilotes »

Art. 48. Dans le même décret, il est inséré un chapitre 1^{er} intitulé « Dispositions générales », comportant l'article 1^{er}, rédigé comme suit :

« Chapitre 1^{er}. Dispositions générales

Article 1^{er}. Au sens du présent décret, on entend par :

1° le Code de la route : l'arrêté royal du 1^{er} décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;

2° le Règlement technique : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et ses modifications ;

3° le VLL : un train de véhicules dont chacun des véhicules satisfait au règlement technique dont la longueur maximale n'excède pas 25,25 mètres et sa masse maximale autorisée n'excède pas 60 tonnes ;

4° le véhicule à émission nulle : un véhicule utilitaire lourd à émission nulle tel que visé à l'article 3, point 11, du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO₂ pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil ;

5° le véhicule à faibles émissions : un véhicule utilitaire lourd qui n'est pas un véhicule utilitaire lourd à émission nulle tel que visé à l'article 3, point 12, du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO₂ pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil ;

6° le transport exceptionnel écologique : le transport de chargements divisibles effectué avec un véhicule à émission nulle ou à faibles émissions ou une combinaison de véhicules tractés par un véhicule à émission nulle ou à faibles émissions dont les dimensions, la masse propre, la masse sous les essieux ou la masse en état de charge, par sa construction ou sa composition, dépassent les maxima qui sont définis dans le Code de la route et dans le règlement technique ;

7° le décret du 4 avril 2019 : le décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière. ».

Art. 49. Dans le même décret, il est inséré un chapitre 2 intitulé « Trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL) », sous lequel figurent, après renumérotation des anciens articles 1^{er}, 2 et 4, les nouveaux articles 2 à 4.

Dans l'ancien article 1^{er} devenu l'article 2, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot « article » et la numérotation « 1^{er}, § 1^{er} » sont remplacés comme suit :

« Art. 2. § 1^{er}. » ;

2° dans le paragraphe 5, le 5° est remplacé par ce qui suit :

« 5° les prescriptions relatives à l'accès à la profession des conducteurs de VLL, à la formation des candidats conducteurs de VLL et aux conditions pour être formateur VLL. ».

Dans le même décret, l'ancien article 2 est renuméroté en « Art. 3. ».

Dans le même décret, l'article 4 conserve sa numérotation.

Art. 50. Dans le même décret, il est inséré un chapitre 3 intitulé « Transport exceptionnel écologique », comportant les articles 5 à 8 rédigés comme suit :

« Chapitre 3. Transport exceptionnel écologique

Art. 5. § 1^{er}. La mise en circulation du transport exceptionnel écologique peut être autorisée dans le cadre d'un projet-pilote, moyennant l'autorisation écrite et préalable du service de l'administration désigné par le Gouvernement et aux conditions suivantes :

1° la longueur du train de véhicules ne dépasse pas vingt-deux mètres ;

2° la hauteur du véhicule ne dépasse pas quatre mètres ;

3° en matière de masses, les véhicules et les combinaisons de véhicules répondent aux dispositions du règlement technique ;

4° en matière de volume, il est démontré dans la demande d'autorisation, que le volume de chargement du véhicule ou du train de véhicules ne dépasse pas le volume du chargement d'un véhicule à traction classique comparable ou d'une combinaison à traction classique comparable.

§ 2. L'autorisation peut à tout moment être retirée, suspendue ou modifiée par le service visé au paragraphe 1^{er} sans que le titulaire de l'autorisation puisse prétendre à une indemnisation.

Art. 6. § 1^{er}. Le Gouvernement détermine les aspects suivants :

- 1° la date de début et de fin du projet-pilote visé au présent chapitre ;
- 2° les véhicules ou combinaisons de véhicules autorisés ;
- 3° les conditions techniques des véhicules et combinaison de véhicules ;
- 4° le type de marchandises qui peuvent être transportées ;
- 5° le contenu de l'autorisation ;
- 6° la procédure de demande et de délivrance de l'autorisation visée à l'article 5 ;
- 7° la procédure à suivre lors de l'application des mesures administratives de retrait, suspension ou modification des autorisations visées à l'article 5, § 2 ;
- 8° les modalités d'évaluation du projet-pilote visées au présent chapitre.

Concernant l'alinéa 1^{er}, 5°, l'autorisation mentionne au moins les mesures à prendre pour prévenir les dommages à l'infrastructure routière et assurer la sécurité des opérations de transport exceptionnel écologique.

§ 2. Le Gouvernement peut arrêter le nombre maximal des autorisations visées à l'article 5, qui peut être délivré dans le cadre du projet-pilote.

Art. 7. Le Gouvernement peut :

- 1° limiter le transport exceptionnel écologique aux trajets ou zones qu'il détermine ;
- 2° interdire le transport exceptionnel écologique à certains moments ou dans certains endroits, ou dans certaines circonstances, ou le soumettre à certaines conditions ;
- 3° déterminer des redevances en vue de couvrir en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle et de surveillance ainsi que de l'usage de l'infrastructure routière par les transports exceptionnels écologiques.

Art. 8. Le Gouvernement peut déterminer que le service de l'administration qu'il désigne soit informé du moment et de l'itinéraire suivi des véhicules du transport exceptionnel écologique. Dans ce cas, le Gouvernement arrête les modalités et les exceptions éventuelles. ».

Art. 51. Dans le même décret, il est inséré un chapitre 4 intitulé « Traitements des données à caractère personnel », comportant l'article 9 rédigé comme suit :

« Chapitre 4. Traitements des données à caractère personnel

Art. 9. § 1^{er}. L'administration collecte les données des demandeurs d'autorisations de mise en circulation des véhicules visées par le présent décret ou des attestations d'aptitude pour la conduite d'un VLL strictement nécessaires à l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures est le responsable du traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre des finalités visées au paragraphe 5 tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

§ 3. Les données collectées et traitées sont les suivantes :

- 1° les données relatives à la gestion des demandes d'autorisations de mise en circulation des véhicules visés par le présent décret ou des attestations d'aptitude pour la conduite d'un VLL ;
- 2° les données relatives à la gestion des décisions d'octroi ou de refus des demandes visées au 1° ;
- 3° les informations détaillant les itinéraires effectués par le conducteur à bord de son VLL ou du transport exceptionnel écologique ;
- 4° les données relatives à la formation certificative afin d'obtenir l'attestation d'aptitude pour la conduite d'un VLL ;
- 5° les données relatives au permis de conduire en cours de validité ;
- 6° les données relatives au certificat d'aptitude professionnelle en cours de validité ;
- 7° les informations contenues dans l'extrait du casier judiciaire, modèle 596.1-30, datant de trois mois au plus ou un équivalent étranger.

§ 4. Les catégories de données visées au paragraphe 3 sont les suivantes :

- 1° l'identification et les coordonnées de la personne physique :
 - a) le(s) nom(s) ;
 - b) le(s) prénom(s) ;
 - c) le pays de résidence ;
 - d) l'adresse ;
 - e) le numéro de registre national ;
 - f) la date de naissance ;
 - g) le lieu de naissance ;
 - h) le numéro de téléphone et l'adresse électronique ;
 - i) le numéro et la durée de validité du permis de conduire C+E ;
 - j) le numéro et la date de validité relatifs à l'attestation professionnelle du formateur ;
 - k) la date de l'examen relatif à l'attestation d'aptitude à la conduite d'un VLL ;

l) les données contenues dans l'extrait du casier judiciaire, modèle 596.1-30, datant de trois mois au plus ou un équivalent étranger du conducteur ;

m) les résultats et la date de l'examen théorique et une courte description de la réponse donnée pour chacune des questions, leur pondération et les points obtenus pour chacune des questions ;

n) les résultats de l'examen pratique et une description du trajet effectué par le candidat, les points positifs ou négatifs pendant l'exécution des manoeuvres, leur pondération et les points qui ont été obtenus ;

2° l'identification de la personne morale :

a) le nom ou raison sociale de l'entreprise effectuant le transport ;

b) la forme juridique ;

c) le numéro d'entreprise ou d'unité d'établissement de la Banque Carrefour des Entreprises ;

d) le pays et l'adresse de son siège social ;

e) le numéro de téléphone et de fax ;

f) l'adresse électronique ;

3° les données relatives aux véhicules :

a) le numéro de la plaque d'immatriculation ;

b) la marque du véhicule ;

c) la dénomination commerciale du véhicule ;

d) la catégorie du véhicule (européenne et autre) ;

e) le numéro de châssis (unifier) ou numéro d'identification du véhicule (VIN) ;

f) le code ou catégorie du véhicule ;

g) les dimensions du véhicule ;

h) les masses du véhicule ;

i) le nombre d'essieux ;

j) l'empattement ;

k) le moteur ;

l) le type de carburant ou source d'énergie ;

m) la norme Euro.

Le Gouvernement peut préciser d'autres données que celles visées à l'alinéa 1^{er}, en vue de l'accomplissement d'une des finalités prévues au paragraphe 5.

§ 5. Les données visées aux paragraphes 3 et 4 sont utilisées pour les finalités suivantes :

1° assurer la gestion des demandes d'autorisations de mise en circulation des véhicules visés par le présent décret ou des attestations d'aptitude pour la conduite d'un VLL ;

2° faciliter la délivrance d'autorisations de mise en circulation des véhicules visés par le présent décret ou des attestations d'aptitude pour la conduite d'un véhicule visé par le présent décret ;

3° vérifier que les demandeurs d'autorisation répondent aux conditions requises pour l'obtention d'une autorisation de mise en circulation d'un VLL ou d'un transport exceptionnel écologique ;

4° permettre l'application des mesures administratives ainsi que la consultation des décisions d'octroi ou de refus d'autorisations de mise en circulation des véhicules visés par le présent décret ou des attestations d'aptitude pour la conduite d'un VLL, ainsi que leur suspension ou retrait ;

5° faciliter l'identification et le contrôle des conducteurs des véhicules visés par le présent décret ;

6° vérifier que les conditions d'accès à la profession de conducteur des véhicules visés par le présent décret ou de formateur VLL sont respectées ;

7° faciliter la vérification de l'authenticité de l'autorisation de mise en circulation du véhicule visé par le présent décret ou de l'attestation d'aptitude pour la conduite d'un VLL ;

8° faciliter la vérification de la validité de l'autorisation de mise en circulation ou de l'attestation d'aptitude pour la conduite d'un VLL ;

9° obtenir des données relatives à la facilité de circulation des transports exceptionnels écologiques dans le cadre du suivi de l'évaluation du présent décret ;

10° permettre aux agents qualifiés habilités par le décret du 4 avril 2019, de contrôler et constater des infractions et, le cas échéant, d'appliquer la procédure de sanction administrative prévue par le même décret ;

11° permettre à l'administration, par le biais des résultats transmis par le formateur, de vérifier que les conditions d'accès et de validité sont respectées ;

12° permettre l'établissement de statistiques générales et anonymes par l'administration à des fins d'analyse et d'évaluation de la mesure politique.

§ 6. Les données visées aux paragraphes 3 et 4 sont accessibles aux agents statutaires ou membres du personnel contractuels de l'administration et aux agents qualifiés visés par le décret du 4 avril 2019, au moyen d'une connexion authentifiée, multifactorielle et tracée. La consultation des données est régie par les droits d'accès personnels octroyés à chaque utilisateur, en fonction de son rôle dans le traitement des données.

Les données relatives à la formation certificative pour la conduite d'un VLL, sont également accessibles au formateur qui a dispensé la formation et au formateur chargé de faire passer l'examen. Ce dernier conserve une copie du rapport de l'examen de chaque candidat conducteur. Les données relatives à l'examen sont traitées par le formateur chargé de faire passer l'examen.

§ 7. La durée de conservation des données nécessaires à la réalisation des finalités visées au paragraphe 5, est, sans préjudice de l'alinéa 3, de trois ans à compter de la fin du projet-pilote. Cette durée est suspendue, en cas de contentieux judiciaire, jusqu'au prononcé d'une décision ayant force de chose jugée.

Les données relatives aux examens sont conservées pendant trois ans, à moins qu'un recours n'ait été intenté devant des juridictions administratives ou judiciaires avant ce délai, auquel cas les données seront conservées jusqu'à ce qu'une décision coulée en force de chose jugée soit exécutée.

Les données relatives au casier judiciaire sont conservées pendant trois mois. ».

CHAPITRE 8. — *Modifications du décret du 14 février 2019*

relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises

Art. 52. A l'article 13 du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1^{er} est remplacé par ce qui suit :

« § 1^{er}. L'obligation d'engagement du demandeur d'emploi inoccupé visée à l'article 12, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1°, peut être réalisée dès la date d'octroi de la subvention et, au plus tard, dans un délai d'un an qui prend cours le premier jour du mois qui suit la notification de la décision d'octroi de la subvention. » ;

2° dans le paragraphe 2, les mots « de six mois » sont remplacés par les mots « d'un an » ;

3° dans le paragraphe 3, les mots « ou tout remplacement » sont insérés entre les mots « Tout engagement » et les mots « réalisé au-delà » ;

4° l'article est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit :

« § 5. Par dérogation au paragraphe 2, le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine, et sur demande motivée de l'entreprise, déroger à l'obligation de remplacement dans les délais.

L'entreprise qui souhaite introduire une demande de dérogation à l'obligation de remplacement dans les délais en informe l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi selon les modalités que le Gouvernement détermine. ».

CHAPITRE 9. — *Modifications du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière*

Art. 53. Dans l'article 2 du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière, sont insérés les articles 5°bis, 6°bis et 6°ter rédigés comme suit :

« 5°bis le transport exceptionnel écologique : le transport de chargements divisibles effectué avec un véhicule à émission nulle ou à faibles émissions ou une combinaison de véhicules tractés par un véhicule à émission nulle ou à faibles émissions, tel que visé à l'article 1^{er}, 6°, du décret du 26 mai 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL) et au transport exceptionnel écologique dans le cadre de projets-pilotes ;

6°bis le véhicule à émission nulle : un véhicule utilitaire lourd à émission nulle tel que visé à l'article 1^{er}, 4°, du décret du 26 mai 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL) et au transport exceptionnel écologique dans le cadre de projets-

pilotes ;

6°ter le véhicule à faibles émissions : un véhicule utilitaire lourd tel que visé à l'article 1^{er}, 5°, du décret du 26 mai 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL) et au transport exceptionnel écologique dans le cadre de projets-pilotes ; ».

Art. 54. Dans l'article 3, 2°, du même décret, les mots « , d'un transport exceptionnel écologique » sont insérés entre les mots « d'un VLL » et les mots « ou de toute autre véhicule ».

Art. 55. Dans l'article 18 du même décret, les mots « du transport exceptionnel écologique » sont insérés entre les mots « , de VLL » et les mots « ou d'autres véhicules ou combinaisons de véhicules, sont sanctionnées ».

Art. 56. Dans le chapitre 5, section 1e, sous-section 4, du même décret, l'in titulé est remplacé par ce qui suit :

« Absence d'autorisation de mise en circulation de véhicules exceptionnels ou de VLL, ou d'un transport exceptionnel écologique ou dépassement des masses et dimensions autorisées dans l'autorisation de mise en circulation ».

Art. 57. A l'article 21 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, phrase liminaire, les mots « , d'un transport exceptionnel écologique » sont insérés entre les mots « d'un VLL » et les mots « ou de toute autre véhicule » ;

2° dans le paragraphe 2, phrase liminaire, les mots « , d'un transport exceptionnel écologique » sont insérés entre les mots « d'un VLL » et les mots « ou de toute autre véhicule » ;

3° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans le 1°, les mots « , d'un transport exceptionnel écologique » sont insérés entre les mots « d'un VLL » et les mots « ou de toute autre véhicule » ;

b) dans le 2°, les mots « , d'un transport exceptionnel écologique » sont insérés entre les mots « d'un VLL » et les mots « ou de toute autre véhicule » ;

c) dans le 3°, les mots « , d'un transport exceptionnel écologique, » sont insérés entre les mots « lorsque la largeur du véhicule exceptionnel, » et les mots « d'un VLL ou de toute autre véhicule ».

Art. 58. Dans l'article 22 du même décret, les mots « de transport exceptionnel écologique » sont insérés entre les mots « de VLL » et les mots « ou de toute autre véhicule ».

CHAPITRE 10. — *Modifications du décret du 19 octobre 2022*

relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées

Art. 59. A l'article 16, § 1^{er}, du décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1^{er}, les mots « ayant des implications en termes de politique de l'emploi » sont remplacés par les mots « relatifs aux politiques d'emploi » ;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Le comité d'orientation est composé des membres du comité de direction de la Société, du président du conseil d'administration, de maximum trois représentants des organisations syndicales représentées au bureau du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, et de maximum trois représentants des organisations patronales représentées au bureau du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie. ».

CHAPITRE 11. — *Modifications du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone*

Art. 60. Dans l'article 7, § 3, du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone, le mot « définitivement » est abrogé.

Art. 61. A l'article 10, alinéa 1^{er}, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans la phrase liminaire, le mot « dix » est remplacé par le mot « sept » ;

b) les 1° à 7° sont remplacés par ce qui suit :

« 1° la science du changement climatique ;

2° les politiques climatiques ;

3° l'énergie ;

4° l'économie et la compétitivité ;

5° les entreprises, la recherche, l'innovation et les technologies ;

6° les finances des politiques publiques ;

7° les enjeux sociaux, la sociologie et la psychologie du changement. » ;

c) les 8° à 10° sont abrogés.

Art. 62. A l'article 13 du même décret, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 63. L'article 14 du même décret est remplacé par ce qui suit :

« Art. 14. Le processus de participation citoyenne vise à associer des citoyens à la réflexion sur les mesures du Plan, dans le respect des principes de transparence, de pluralisme, d'indépendance et d'information adéquate des participants. ».

Art. 64. A l'article 15 du même décret, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 65. L'article 16 du même décret est abrogé.

CHAPITRE 12.. — *Modifications du décret du 13 décembre 2023 relatif aux missions régionales pour l'emploi*

Art. 66. A l'article 3 du décret du 13 décembre 2023 relatif aux missions régionales pour l'emploi, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, les 5° et 9° sont abrogés ;

2° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 67. Dans le chapitre 3 du même décret, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit :

« Art. 8/1. Dans le cadre de son intervention auprès d'un chercheur d'emploi, la mission régionale pour l'emploi encode les données liées à son accompagnement visées à l'article 20, § 5, dans le dossier unique du chercheur d'emploi visé à l'article 1^{er}bis, 16°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

L'Office traite les données collectées dans le cadre du présent décret conformément à l'article 4/1 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

Le Gouvernement peut préciser les catégories de données visées par les échanges. ».

Art. 68. L'article 9 du même décret est abrogé.

Art. 69. Dans l'article 12, alinéa 2, du même décret, les mots « et est réservé aux violations les plus graves » sont abrogés.

CHAPITRE 13.. — *Modification du décret du 8 février 2024 remplaçant le Code wallon du Tourisme et portant des dispositions diverses*

Art. 70. Dans l'article 28 du décret du 8 février 2024 remplaçant le Code wallon du Tourisme et portant des dispositions diverses, le mot « affectation » est remplacé par les mots « entretien des balises ».

CHAPITRE 14.. — *Modification du décret du 14 mars 2024 instituant le Code de la gestion des ressources du sous-sol*

Art. 71. Dans le décret du 14 mars 2024 instituant le Code de la gestion des ressources du sous-sol, il est inséré un article 24/1 rédigé comme suit :

« Art. 24/1. Jusqu'à la date fixée par le Gouvernement, et au plus tard le 31 décembre 2027, le permis exclusif d'exploration et d'exploitation requis en vertu des articles D.VI.1, § 1^{er}, et D.VI.3, § 1^{er}, n'est pas requis pour ce qui concerne les ressources du sous-sol visées à l'article D.I.1, § 2, alinéa 1^{er}, 3° et 4°. ».

CHAPITRE 15.. — *Modification du décret du 11 avril 2024 relatif à l'agrément de partenaires et au subventionnement en matière de mobilité durable, de sensibilisation et d'éducation à la sécurité routière*

Art. 72. A l'article 20 du décret du 11 avril 2024 relatif à l'agrément de partenaires et au subventionnement en matière de mobilité durable, de sensibilisation et d'éducation à la sécurité routière, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans l'alinéa 1^{er}, les mots « L'administrateur délégué de l'AWSR accomplit sa mission de » sont remplacés par les mots « Le directeur général de l'AWSR assure la » ;

b) dans l'alinéa 2, phrase liminaire, les mots « d'administrateur délégué » sont remplacés par les mots « de directeur général » ;

2° dans le paragraphe 5, alinéa 1^{er}, les mots « L'administrateur délégué » sont remplacés par les mots « Le directeur général ».

CHAPITRE 16.. — *Modifications au Code de la démocratie locale et de la décentralisation*

Art. 73. Dans l'article L1122-11, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, inséré par le décret du 19 juillet 2018, le mot « établissent » est remplacé par les mots « peuvent établir ».

Art. 74. Dans l'article L1123-27, du même Code, un paragraphe 4 est inséré, rédigé comme suit :

« § 4. Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article. ».

Art. 75. Dans l'article L1124-22, § 3, du même Code, modifié par le décret du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1^{er}, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois » ;

2° l'alinéa 6 est remplacé par le texte suivant :

« Lors de son installation et de la cession de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du collège communal à l'exception de la désignation visée au paragraphe 3, alinéa 1^{er}, précité. ».

Art. 76. Dans l'article L1124-40, § 1^{er}, 3°, du même Code, la phrase suivante est ajoutée :

« Le présent point ne s'applique pas en cas d'application par le directeur financier de la délégation prévue à l'article L1222-10. ».

Art. 77. L'article L1124-43 du même Code est abrogé.

Art. 78. Un article L1132-9 est inséré dans le même Code, rédigé ainsi :

« Art. L1132-9. Le collège peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires certains actes visés à l'article L1123-23, alinéa 1^{er}, 8°, concernant la recharge de véhicules électriques tels que définis aux articles 2, alinéa 1^{er}, et 27bis, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. Il peut révoquer cette délégation à tout moment.

La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire titulaire de la délégation. ».

Art. 79. Dans l'article L1158-6, alinéa 1^{er}, du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019 et modifié par le décret du 14 juillet 2022, les mots « ou d'investissements » sont insérés après les mots « des charges de dettes ».

Art. 80. A l'article L1222-1, § 2, du même Code, remplacé par le décret du 28 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans le 1°, le nombre « 30 000 euros » est remplacé par le nombre « 50 000 euros H.T.V.A. » ;

b) dans le 2°, le nombre « 60 000 euros » est remplacé par le nombre « 100 000 euros H.T.V.A. » ;

c) dans le 3°, le nombre « 120 000 euros » est remplacé par le nombre « 150 000 euros H.T.V.A. » ;

2° dans l'alinéa 3, le mot « Lorsque » est remplacé par les mots « Sauf reconduction ou prolongation légale, lorsque ».

Art. 81. A l'article L1222-1ter, § 2, du même Code, inséré par le décret du 28 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans le 1°, le nombre « 30 000 euros » est remplacé par le nombre « 50 000 euros H.T.V.A. » ;

b) dans le 2°, le nombre « 60 000 euros » est remplacé par le nombre « 100 000 euros H.T.V.A. » ;

c) dans le 3°, le nombre « 120 000 euros » est remplacé par le nombre « 150 000 euros H.T.V.A. » ;

2° dans l'alinéa 3, le mot « Lorsque » est remplacé par les mots « Sauf reconduction ou prolongation légale, lorsque ».

Art. 82. A l'article L1222-3, § 3, du même Code, remplacé par le décret du 6 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1^{er}, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « pour les dépenses relevant du budget ordinaire » sont abrogés ;

b) les mots « , et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général ou au directeur général adjoint » sont abrogés ;

2° dans l'alinéa 2, phrase liminaire, les mots « Pour les dépenses relevant du budget ordinaire, la » sont remplacés par le mot « La » ;

3° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 83. Dans l'article L1222-4, § 3, du même Code, inséré par le décret du 28 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1^{er}, les mots « ou au directeur général adjoint, » sont remplacés par les mots « , au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire et à l'exclusion du directeur financier, » ;

2° à l'alinéa 2, les mots « ou du directeur général adjoint » sont remplacés par les mots « , du directeur général adjoint ou du fonctionnaire ».

Art. 84. A l'article L1222-6, § 3, du même Code, inséré par le décret du 4 octobre 2018 et remplacé par le décret du 6 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1^{er}, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « pour les dépenses relevant du budget ordinaire » sont abrogés ;

b) les mots « , et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général ou au directeur général adjoint » sont abrogés ;

2° à l'alinéa 2, phrase liminaire, les mots « Pour les dépenses relevant du budget ordinaire, la » sont remplacés par le mot « La » ;

3° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 85. Dans l'article L1222-7 du même Code, inséré par le décret du 4 octobre 2018 et modifié par le décret du 28 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :

a) à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

1) les mots « pour les dépenses relevant du budget ordinaire » sont abrogés ;

2) les mots « , et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général ou au directeur général adjoint » sont abrogés ;

b) à l'alinéa 3, les mots « Pour les dépenses relevant du budget ordinaire, la » sont remplacés par le mot « La » ;

c) l'alinéa 4 est abrogé ;

2° il est inséré un paragraphe 7/1 rédigé comme suit :

« § 7/1. Le collège communal peut déléguer au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire et à l'exclusion du directeur financier, ses compétences de vérification, en vue du paiement, des travaux, des fournitures et des services qui sont acceptés en paiement, le cas échéant d'invitation à facturer, et de fixer le montant qu'il estime dû.

En cas de délégation, les décisions du directeur général, du directeur général adjoint ou du fonctionnaire proposé sont communiquées au collège lors de sa plus proche séance. ».

Art. 86. Dans le même Code, il est inséré un article L122210 rédigé comme suit :

« Art. L1222-10. § 1^{er}. Le présent article s'applique aux marchés publics, marchés fondés sur des accords-cadres et marchés publics conjoints relatifs aux objets suivants :

1° le recouvrement amiable de dettes ;

2° le recouvrement forcé de dettes via un huissier de justice ;

3° les placements et emprunts.

§ 2. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées aux articles L1222-3, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, L1222-6, § 1^{er}, alinéa 1^{er} et L1222-7, §§ 1^{er} et 2, au directeur financier.

En cas de délégation de compétences du conseil communal au directeur financier, conformément à l'alinéa précédent, les compétences du collège communal visées aux articles L1222-4, § 1^{er}, et L1222-7, § 7, alinéa 1^{er}, sont exercées par le directeur financier.

§ 3. Les décisions du directeur financier prises en exécution du présent article sont communiquées mensuellement au collège communal. ».

Art. 87. L'article L1313-1 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 28 mars 2024, est remplacé par ce qui suit :

« Art. L1313-1. Toute personne peut prendre connaissance et ce, sans déplacement, des budgets, modifications budgétaires et des comptes qui sont disponibles à l'administration communale.

La commune rappelle cette possibilité de consultation par voie d'affiche et sur son site internet assurée par le collège communal dans le mois qui suit l'adoption des budgets, des modifications budgétaires et des comptes par le conseil communal. La durée de l'affichage et de la publication sur le site internet sont d'au moins dix jours.

En outre, les budgets, les modifications budgétaires, les comptes ainsi qu'une synthèse des budgets, des modifications budgétaires et des comptes sont publiés par la commune sur son site internet ou sur tout autre site internet en capacité de prévoir la publication visée par le présent article dès leur approbation par l'autorité de tutelle. La synthèse est publiée selon un format standardisé arrêté par l'autorité de tutelle visée à l'article L3111-2, alinéa 1^{er}, 4°. La durée de la publication ne peut être inférieure à six ans.

Le format standardisé visé au présent article est celui généré par l'application eComptes, sauf si un autre format est défini par le Gouvernement. ».

Art. 88. L'article L1311-2 du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2005, est abrogé.

Art. 89. Dans l'article L1314-1 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 28 septembre 2023, les paragraphes 3 à 11 sont abrogés.

Art. 90. Dans le même Code, il est inséré un article L1331-4 rédigé comme suit :

« Art. L1331-4. Afin de mettre en œuvre une politique foncière telle que visée à l'article 6, § 1^{er}, I, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui soit attractive, les communes dont le taux de centimes additionnels au précompte immobilier n'a pas augmenté depuis cinq ans au moins peuvent établir une différenciation de taux, uniquement à la baisse par rapport au taux global, qui concerne les centimes additionnels au précompte immobilier. ».

Art. 91. Dans le même Code, il est inséré un article L13328/1 rédigé comme suit :

« Art. L1332-8/1. Il n'est pas tenu compte pour le calcul du Fonds des communes et de ses dotations complémentaires des différenciations de taux qui concernent les centimes additionnels au précompte immobilier tels que visés à l'article L1331-4. ».

Art. 92. Dans la Partie I du même Code, le Livre IV, abrogé par le décret du 29 mars 2018, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Titres honorifiques ».

Art. 93. L'article L1411-1 du même Code, abrogé par le décret du 29 mars 2018, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L1411-1. § 1^{er}. Le Gouvernement peut octroyer le titre honorifique de ses fonctions au bourgmestre qui sort de charge, à sa demande ou à la demande du conseil communal.

Le conseil communal peut octroyer le titre honorifique de ses fonctions à l'échevin qui sort de charge, à sa demande ou d'initiative.

L'acte administratif exécutant le présent paragraphe fait référence au titre honorifique en l'accordant au sexe du mandataire concerné.

§ 2. Le Gouvernement peut retirer le titre honorifique de ses fonctions au bourgmestre visé au paragraphe 1^{er} en cas d'inconduite notoire.

Le conseil communal peut retirer le titre honorifique de ses fonctions à l'échevin visé au paragraphe 1^{er} en cas d'inconduite notoire.

§ 3. Le paragraphe 1^{er} est applicable au bourgmestre qui sort de charge selon les modalités suivantes :

1° le bourgmestre a eu une conduite irréprochable ;

2° le bourgmestre a exercé la fonction :

a) pendant au moins dix ans dans une même commune ;

b) pendant au moins six ans dans une même commune, à condition qu'il ait exercé, dans cette même commune, préalablement à ses fonctions, une fonction de membre du collège communal pendant au moins six ans ou un mandat de conseiller communal pendant au moins douze ans ;

c) pendant au moins dix ans comme membre du collège communal d'une même commune, dont cinq ans au moins en qualité de bourgmestre, lorsque la sortie de charge comme bourgmestre se réalise à la suite d'une fusion ou d'une rectification de limites de communes.

Le paragraphe 1^{er} est applicable à l'échevin qui sort de charge selon les modalités suivantes :

1° l'échevin a eu une conduite irréprochable ;

2° l'échevin a exercé la fonction pendant au moins six ans dans une même commune, étant entendu que l'ancienneté acquise en qualité de membre d'un collège communal est assimilable à la période concernée ;

3° l'échevin a exercé au préalable un mandat de conseiller communal dans cette même commune pendant au moins douze ans. ».

Art. 94. L'article L1411-2 du même Code, abrogé par le décret du 29 mars 2018, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L1411-2. Peut être autorisé par le conseil communal à porter le titre honorifique de ses fonctions, le conseiller communal qui sort de charge qui a siégé pendant dix-huit ans au moins au sein du même conseil communal et dont la conduite a été irréprochable. ».

Art. 95. L'article L1411-3 du même Code, abrogé par le décret du 29 mars 2018, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L1411-3. § 1^{er}. Pour l'application du présent Livre :

1° l'exercice d'un mandat dans une commune qui est fusionnée avec une ou plusieurs autres communes et l'exercice d'un mandat dans une partie du territoire d'une commune qui, suite à une rectification des limites d'une commune, est rattaché à une autre commune, est assimilé à l'exercice d'un mandat dans la commune qui comprend les communes fusionnées ou

les territoires rattachés ;

2° un titre honorifique relatif à un mandat exercé dans commune supprimée par fusion peut être accordé par l'autorité compétente.

§ 2. Il est tenu compte pour l'application du présent Livre, de la période au cours de laquelle les élections communales ont été :

1° soit annulées par la juridiction administrative compétente, pour autant que le Conseil d'État ait réformé cette décision ;

2° soit suspendues par le Conseil d'État, conformément aux dispositions légales applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 1994 modifiant la loi électorale communale du 4 août 1932.

§ 3. Le titre honorifique n'est pas porté :

1° au cours des périodes d'exercice effectif du mandat concerné ;

2° par une personne rémunérée par une commune. ».

Art. 96. Dans l'article L1512-5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° les trois premiers alinéas forment désormais le paragraphe 1^{er} ;

2° le quatrième alinéa forme désormais le second paragraphe et est remplacé par le texte suivant :

« § 2. Un rapport spécifique sur les prises de participation, écrit, arrêté par le Conseil d'administration et distinct du rapport de gestion, est présenté chaque année à l'assemblée générale, conformément à l'article L1523-13, § 3.

Ce rapport spécifique permet aux associés de reconstituer le montant des participations financières figurant à l'actif du bilan, dans les immobilisations financières et d'être informés de l'évolution de ces participations en un an. Il contient au moins toutes les immobilisations financières de la sous-classe 28.

L'autorité de tutelle visée à l'article L3111-2, alinéa 1^{er}, 4°, arrête le modèle de rapport spécifique. ».

Art. 97. A l'article L1523-13, § 3, du même Code, les mots « par l'administration visée à l'article L3111-2, alinéa 1^{er}, 1° » sont insérés entre les mots « sont transmis » et les mots « à la Cour des Comptes ».

Art. 98. Dans la Partie I, Livre V, du même Code, le Titre VI, comportant les articles L1561-1 à L1561-13, sont abrogés.

Art. 99. Un article L2211-2 est inséré dans le même Code, rédigé comme suit :

« Art. L2211-2. Des membres du personnel des administrations provinciales sont, par arrêté du Gouvernement, transférés au Gouvernement en vue de l'exercice des compétences soustraites aux provinces.

Le Gouvernement détermine, après négociation au sein du comité secteur XVI et du Comité C, avec les organisations syndicales représentatives et avis des collèges provinciaux, la date et les modalités de transfert des membres du personnel visé à l'alinéa 1^{er}.

Les membres de ce personnel sont transférés en leur qualité et dans un grade équivalent. Ils sont soumis dès leur transfert aux statuts administratif et pécuniaire de la Région. Toutefois, ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction correspondant au grade dont ils étaient titulaires définitivement au moment de leur transfert.

Ils conservent de même les avantages acquis au moment de leur transfert du régime de pension qui leur était applicable jusqu'à ce moment. ».

Art. 100. Un article L2211-3 est inséré dans le même Code, rédigé comme suit :

« Art. L2211-3. § 1^{er}. Sans préjudice des dispositions légales, décrétales ou réglementaires qui confient de façon explicite et expresse des pouvoirs aux provinces, les conseils et les collèges provinciaux ne peuvent pas, en vertu de l'intérêt provincial, prendre de délibérations ayant pour objet des matières visées à :

1° l'article 6, § 1^{er}, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

2° l'article 6, § 1^{er}, VII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sauf pour ce qui concerne les participations des provinces dans les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz.

§ 2. Toute décision prise en exécution d'une délibération du collège ou du conseil provincial et octroyant une aide financière à une personne physique ou morale portant sur les matières visées au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1° et 2°, avant le 1^{er} janvier 2015 s'étalant sur plusieurs années, continue de produire ses effets après le 1^{er} janvier 2015 selon les règles en vigueur au moment de la décision d'octroi. ».

Art. 101. Dans l'article L2212-47 du même Code, un paragraphe 5 est inséré, rédigé comme suit :

« § 5. Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article. ».

Art. 102. L'article L2212-64 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. L2212-64. § 1^{er}. En cas d'absence, le directeur financier peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours au plus, un directeur financier faisant fonction, agréé par le collège. Cette mesure peut être renouvelée à trois reprises pour une même absence.

Dans tous les autres cas, le collège provincial désigne un directeur financier faisant fonction et lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du collège provincial.

§ 2. Le directeur financier faisant fonction bénéficie de l'échelle de traitement du titulaire. S'il est choisi parmi les agents de la province, il bénéficie d'une allocation égale à la différence entre la rémunération dont il bénéficierait s'il était titulaire du grade de directeur financier et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif. ».

Art. 103. Un article L2212-68/1 est inséré dans le même Code, rédigé comme suit :

« Art. L2212-68/1. Lorsque se manifeste une crise au sens du décret du 13 juillet 2013 relatif à la gestion des risques et des crises par la Région wallonne, le Gouverneur dispose de droit d'un rapport hiérarchique direct et supérieur sur les services provinciaux et peut mobiliser par arrêté une réserve de personnel pour toute action utile.

La réserve de personnel est arrêtée et mise à jour annuellement par le Gouverneur, après avis conforme du collège provincial, selon les modalités qu'il détermine. ».

Art. 104. A l'article L2222-1^{ter} du même Code, inséré par le décret du 28 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) les alinéas 1^{er} et 2 sont remplacés par ce qui suit :

« Le conseil provincial peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1^{er} au collège provincial.

La délégation est limitée, au maximum, aux opérations immobilières d'un montant estimé, conformément à l'article L3512-2, inférieur à 250 000 euros H.T.V.A. » ;

b) à l'alinéa 3, le mot « Lorsque » est remplacé par les mots « Sauf reconduction ou prolongation légale, lorsque » ;

2° dans le paragraphe 4, les mots « les montants visés » sont remplacés par les mots « le montant visé ».

Art. 105. A l'article L2222-1quinquies du même Code, inséré par le décret du 28 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) les alinéas 1^{er} et 2 sont remplacés par ce qui suit :

« Le conseil provincial peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1^{er} au collège provincial.

La délégation est limitée, au maximum, aux opérations mobilières d'un montant estimé, conformément à l'article L3512-2, inférieur à 250 000 euros H.T.V.A. » ;

b) dans l'alinéa 3, le mot « Lorsque » est remplacé par les mots « Sauf reconduction ou prolongation légale, lorsque » ;

2° dans le paragraphe 4, les mots « les montants visés » sont remplacés par les mots « le montant visé ».

Art. 106. A l'article L2222-2, § 3, alinéa 1^{er}, du même Code, remplacé par le décret du 6 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « pour les dépenses relevant du budget ordinaire » sont abrogés ;

2° les mots « , et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général » sont abrogés.

Art. 107. L'article L2222-2*bis* du même Code, remplacé par le décret du 6 octobre 2022, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

« § 3. Le collège provincial peut déléguer au directeur général ou à un fonctionnaire proposé par lui, ses compétences de vérification, en vue du paiement, des travaux, des fournitures et des services qui sont acceptés en paiement, le cas échéant d'invitation à facturer, et de fixer le montant qu'il estime dû.

En cas de délégation, les décisions du directeur général ou du fonctionnaire proposé par lui sont communiquées au collège lors de sa prochaine séance. ».

Art. 108. Dans l'article L2222-2*quater*, § 3, alinéa 1^{er}, du même Code, remplacé par le décret du 6 octobre 2022 et modifié par le décret du 28 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « pour les dépenses relevant du budget ordinaire » sont abrogés ;

2° les mots « , et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général » sont abrogés.

Art. 109. A l'article L2222-2*quinquies*, § 5, alinéa 2, du même Code, remplacé par le décret du 6 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « pour les dépenses relevant du budget ordinaire » sont abrogés ;

2° les mots « et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général » sont abrogés.

Art. 110. Dans le même Code, un article L2222-2*octies* est inséré, rédigé comme suit :

« Art. L2222-2*octies*. § 1^{er}. Le présent article s'applique aux marchés publics, marchés fondés sur des accords-cadres et marchés publics conjoints relatifs aux objets suivants :

1° le recouvrement amiable de dettes ;

2° le recouvrement forcé de dettes via un huissier de justice ;

3° les placements et emprunts.

§ 2. Le conseil provincial peut déléguer ses compétences visées aux articles L2222-2, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, L2222-2*quater*, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, et L2222-2*quinquies*, §§ 1^{er} et 2, au directeur financier.

En cas de délégation de compétences du conseil provincial au directeur financier, conformément à l'alinéa précédent, les compétences du collège provincial visées aux articles L2222-2*bis*, § 1^{er}, et L2222-2*quinquies*, § 7, sont exercées par le directeur financier.

§ 3. Les décisions du directeur financier prises en exécution du présent article sont communiquées mensuellement au collège provincial. ».

Art. 111. Dans l'article L2241-1, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret-programme du 18 décembre 2024, le mot « et » est remplacé par le mot « est ».

Art. 112. A l'article L3111-1, § 1^{er}, 9°, les mots « , ASBL communales et ASBL provinciales » sont ajoutés après le mot « 18° ».

Art. 113. Dans le même Code, il est inséré un article L3111-3 rédigé comme suit :

« Art. L3111-3. § 1^{er}. Le Gouvernement, comme autorité de tutelle, peut déléguer par arrêté au directeur général de l'administration le pouvoir de :

1° approuver les actes des communes et provinces qui ne sont pas tenues d'établir un plan de gestion conformément à l'article L3311-1 ;

2° réformer les budgets, modifications budgétaires et comptes, dans les seuils fixés par arrêté, des communes et provinces qui ne sont pas tenues d'établir un plan de gestion conformément à l'article L3311-1.

Pour l'interprétation de l'alinéa 1^{er}, 2°, les seuils ne dépassent pas 25 000 euros des effets nets des réformations sans provoquer de déficit budgétaire au sens de l'article L1314-1. Sont néanmoins exclus des seuils les mises en concordance résultant de notifications officielles de la Région wallonne, de la Communauté française et de l'Autorité fédérale.

L'arrêté visé à l'alinéa 1^{er} fixe les modalités de communications préalables entre l'administration et l'autorité de tutelle avant mise en œuvre de l'alinéa 1^{er}, 2°.

§ 2. Le courrier explicatif qui accompagne la notification de la décision de l'autorité de tutelle à l'autorité visé à l'article L3111-1, § 1^{er}, peut, à la demande de l'autorité de tutelle, être signé par le directeur général de l'administration.

Le Gouvernement, comme autorité de tutelle, arrête la forme que prend la communication de l'autorité de tutelle à la l'administration. ».

Art. 114. Dans le même Code, il est inséré un article L31222/1 rédigé comme suit :

« Art. L31222-2/1. Sans préjudice de l'article L31222, alinéa 1^{er}, 7°, les actes des autorités communales qui portent sur le taux différencié visé à l'article L1331-4 peuvent uniquement être transmis au Gouvernement aux conditions suivantes :

1° le projet de délibération du collège communal est transmis au Gouvernement, lequel contient le taux différencié, ses annexes et une note motivant de manière circonstanciée la nécessité de la différenciation ;

2° le Gouvernement émet dans un délai raisonnable un avis conforme sur la faisabilité technique de la différenciation communale envisagée ;

3° l'avis visé au 2° est joint au projet de délibération visé à l'article L1122-24. ».

Art. 115. Le Titre V, du Livre I^{er}, de la Troisième Partie du même Code est abrogé.

Art. 116. Dans le même Code, l'article L3211-1 est remplacé par ce qui suit :

« Art. L3211-1. Le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration est applicable aux organismes visés à l'article L3111-1 et à la commune de Comines-Warneton. ».

Art. 117. Dans le même Code, sont abrogés :

1° l'article L3211-2 ;

2° l'article L3211-3, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019 ;

3° l'article L3221-1, modifié par le décret du 26 avril

2012 ;

4° les articles L3231-1 et L3231-2 ;

5° l'article L3231-3, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2012 ;

6° l'article L3231-4 ;

7° l'article L3231-5, remplacé par le décret du 2 mai

2019 ;

8° les articles L3231-6 et L3231-7 ;

9° l'article L3231-9.

Art. 118. Dans le même Code, l'article L3221-2 est remplacé par ce qui suit :

« Art. L3221-2. Par dérogation à l'article 3 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration, la délivrance d'un document administratif peut être soumise au paiement d'une rétribution dont le montant est fixé par l'organisme visé à l'article L31111. Le montant de cette rétribution ne peut être supérieur au prix coûtant. ».

Art. 119. Dans l'article L3512-1, alinéa 3, du même Code, inséré par le décret du 28 mars 2024, les mots « et est attribué, sauf exception dûment motivée ou disposition légale spécifique, au prix estimé conformément à l'article L3512-2 » sont abrogés.

Art. 120. Dans l'article L3611-3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1^{er}, les mots « l'article L31112 » sont remplacés par les mots « l'article L3111-2 » ;

2° au paragraphe 2, les mots « l'article 253, 3°bis » sont remplacés par les mots « l'article 253, 3°quater ».

Art. 121. L'article L4112-13 du même Code est remplacé par ce qui suit :

« Art. L4112-13. La Commission régionale de contrôle est l'instance créée par l'article 2 du décret du 1^{er} avril 2004 relatif au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, ainsi qu'au contrôle des communications du président du Parlement wallon et des membres du Gouvernement wallon, et qui se voit chargée des missions définies par le présent Code. ».

Art. 122. Dans l'article L4130-1, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 9 mars 2017, les mots « et sont envoyées au Conseil des élections locales dans les sept jours de son installation visée à l'article L4146-14 » sont insérés après les mots « début de la campagne électorale ».

Art. 123. A l'article L4131-2, § 2, du même Code, remplacé par le décret du 1^{er} juin 2006 et modifié par le décret du 21 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1^{er}, les modifications suivantes sont apportées :

a) le mot « deux » est remplacé par le mot « trois » ;

b) l'alinéa est complété par les mots « ; le troisième exemplaire est destiné au Conseil des élections locales » ;

2° dans l'alinéa 4, les mots « et au Conseil des élections locales » sont ajoutés après les mots « Commission régionale de contrôle ».

Art. 124. Dans l'article L4131-4, § 2, alinéa 3, du même Code, remplacé par le décret du 1^{er} juin 2006 et modifié par le décret du 1^{er} juin 2023, les mots « à la Commission régionale de contrôle » sont remplacés par les mots « au Conseil des élections locales ».

Art. 125. A l'article L4131-7 du même Code, remplacé par le décret du 1^{er} juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, les mots « uniquement à la Commission régionale de contrôle » sont remplacés par les mots « à la Commission régionale de contrôle et au Conseil des élections locales dans les sept jours de son installation » ;

2° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots « En cas de recours, la Commission régionale de contrôle » sont remplacés par les mots « En cas de réclamation, le Conseil des élections locales ».

Art. 126. Dans l'article L4146-14, alinéa 2, du même Code, remplacé par le décret du 1^{er} juin 2023, les mots « relative à la validation et au recours contre les élections » sont insérés entre les mots « Conseil des élections locales » et les mots « se termine ».

Art. 127. Dans le même Code, il est inséré un article L414614/1 rédigé comme suit :

« Art. L4146-14/1. Les principes qui régissent la récusation des juges et conseillers de l'Ordre judiciaire sont applicables aux membres du Conseil des élections locales et de l'administration régionale visée à l'article L4146-6, § 1^{er}, alinéa 4. ».

Art. 128. Dans la Partie IV, Livre I^{er}, Titre IV, chapitre VI, section 3, du même Code, il est inséré un article L4146-24/1 rédigé comme suit :

« Art. L4146-24/1. § 1^{er}. Le Conseil des élections locales visé à l'article L4146-6 statue sur les réclamations portant sur le contrôle des dépenses électorales engagées par des candidats pour les élections des membres des conseils communaux et provinciaux.

La mission du Conseil des élections locales se termine une fois réalisée la notification visée à l'article L4146-27.

§ 2. Le Conseil des élections locales examine, préalablement à chaque décision, les éventuels conflits d'intérêt de ses membres.

Les décisions rendues par le Conseil des élections locales reprennent la motivation relative à cet examen. ».

Art. 129. A l'article L4146-25 du même Code, remplacé par le décret du 21 juin 2012 et modifié en dernier lieu par le décret du 1^{er} juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1^{er}, les mots « de la Commission régionale de contrôle » sont remplacés par les mots « du Conseil des élections locales » ;

2° dans le paragraphe 2, les mots « directeur général de la Commission régionale de contrôle ou elle » sont remplacés par les mots « Conseil des élections locales ou » ;

3° au paragraphe 4, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « La Commission régionale de contrôle » sont remplacés par les mots « Le Conseil des élections locales » ;

b) le mot « elle » est remplacé par le mot « il » ;

4° au paragraphe 7, les modifications suivantes sont apportées :

a) à la phrase liminaire, aux 5° à 7°, les mots « la Commission régionale de contrôle » sont chaque fois remplacés par les mots « le Conseil des élections locales » ;

b) dans les 4° et 8°, les mots « de la Commission régionale de contrôle » sont chaque fois remplacés par les mots « du Conseil des élections locales » ;

c) le mot « elle » est chaque fois remplacé par le mot « il ».

Art. 130. Dans l'article L4146-26 du même Code, remplacé par le décret du 21 juin 2012, les mots « La Commission régionale de contrôle » sont chaque fois remplacés par les mots « Le Conseil des élections locales ».

Art. 131. A l'article L4146-27 du même Code, inséré par le décret du 1^{er} juin 2006 et modifié par le décret du 21 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1^{er}, les mots « La décision de la Commission régionale de contrôle est notifiée immédiatement par les soins de son directeur général » sont remplacés par les mots « Le Conseil des élections locales notifie immédiatement sa décision » ;

2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans l'alinéa 1^{er}, les mots « de la Commission régionale de contrôle » sont remplacés par les mots « du Conseil des élections locales » ;

b) dans l'alinéa 3, les mots « la Commission régionale de contrôle » sont remplacés par les mots « le Conseil des élections locales » ;

3° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « du directeur général » sont remplacés par les mots « de son greffier » ;

b) les mots « à la Commission régionale de contrôle » sont remplacés par les mots « au Conseil des élections locales ».

Art. 132. Dans l'article L4146-28 du même Code, remplacé par le décret du 21 juin 2012, les mots « de la Commission régionale de contrôle » sont chaque fois remplacés par les mots « du Conseil des élections locales ».

Art. 133. A l'article L4165-1, § 2, du même Code, inséré par le décret du 1^{er} juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1^{er}, les mots « à la Commission régionale de contrôle » sont remplacés par les mots « au Conseil des élections locales » ;

2° dans l'alinéa 2, les mots « la Commission régionale de contrôle » sont remplacés par les mots « le Conseil des élections locales ».

Art. 134. Dans le même Code, il est inséré un article L6111-5 rédigé comme suit :

« Art. L6111-5. § 1^{er}. Si le Gouvernement constate par arrêté une crise au sens de l'article 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, du décret du 13 juillet 2023 relatif à la gestion des risques et des crises par la Région wallonne, il peut suspendre les délais de rigueur, d'ordre et de recours fixés par le présent Code ou pris en vertu de celui-ci pour une durée de trente jours, prorogeable deux fois pour une même durée, par un arrêté par lequel le Gouvernement en justifie la nécessité au regard de la continuité du service public.

L'arrêté de pouvoirs spéciaux fixe la limitation géographique, les services administratifs et les délais concernés.

§ 2. Les arrêtés de pouvoirs spéciaux visés au paragraphe 1^{er} sont confirmés par décret dans un délai d'un an à partir de leur entrée en vigueur.

A défaut de confirmation dans le délai visé à l'alinéa 1^{er}, ils sont réputés n'avoir jamais produit leurs effets. ».

Art. 135. Dans le même Code, un article L6111-6 est inséré, rédigé comme suit :

« Art. L6111-6. § 1^{er}. Le Gouvernement peut coordonner les dispositions du présent Code et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.

À cette fin, il peut :

1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner ;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle ;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions ;

4° scinder les dispositions à coordonner afin de répartir leur contenu dans plusieurs articles ;

5° reproduire partiellement ou totalement les dispositions à coordonner dans plusieurs articles ;

6° adapter les dispositions à coordonner afin de viser expressément la Région wallonne lorsque celle-ci se substitue à l'autorité fédérale, la Communauté française ou une autre autorité ;

7° définir le champ d'application et la portée des dispositions à coordonner, lorsque ce procédé permet de préciser comment elles s'articulent soit entre elles, soit avec des dispositions qui relèvent de la compétence d'un autre législateur ou avec des dispositions non reprises dans les dispositions à coordonner.

§ 2. Lorsque le Gouvernement met en œuvre le paragraphe 1^{er}, l'intitulé du présent Code peut être modifié.

§ 3. L'arrêté de coordination fera l'objet d'un projet de décret de confirmation qui sera soumis sans délai au Parlement wallon.

La coordination a effet à la date fixée par le décret de confirmation. ».

Art. 136. Dans le même Code, il est inséré un article L6111-7 rédigé comme suit :

« Art. L6111-7. § 1^{er}. Les montants visés aux articles

L1222-3, L1222-6, L1222-7, L1222-8, L2222-2, L2222-2quater, L2222-2quinquies et L2222-2sexies sont indexés le 1^{er} janvier de chaque année.

L'indexation est calculée en application du pourcentage d'évolution, tel que visé à l'article L1332-1, § 4.

L'indexation des seuils ne peut avoir lieu qu'à la hausse. L'indexation peut être prévue par la commune ou la province dans l'acte de délégation.

§ 2. Le Gouvernement communique aux communes et aux provinces les seuils visés au paragraphe 1^{er}. ».

Art. 137. Dans le même Code, il est inséré un article L6111-8 rédigé comme suit :

« Art. L6111-8. Lorsque le présent Code consacre une faculté de délégation, la délégation n'emporte pas de perte de compétence pour l'organe déléguant.

Au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit les élections communales et provinciales, le conseil ou l'organe de gestion des autorités visées à l'article L3111-1, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1^o, 2^o, 3^o, 5^o, 6^o et 9^o, prend acte de l'ensemble des délégations en vigueur. Le renvoi au 9^o ne vise que les ASBL communales et ASBL provinciales. ».

Art. 138. Dans le même Code, il est inséré un article L6111-9 rédigé comme suit :

« Art. L6111-9. § 1^{er}. Il est institué une plateforme numérique dénommée « eComptes », mise à disposition par la Région wallonne.

eComptes constitue le guichet électronique unique pour la gestion dématérialisée, sécurisée et traçable des échanges et dossiers financiers entre la Région wallonne et les pouvoirs locaux, ainsi que, le cas échéant, les autres organismes désignés par l'autorité de tutelle visée à l'article L3111-2, alinéa 1^{er}, 4^o. ».

Art. 139. Dans le même Code, un article L6111-10 est inséré, rédigé comme suit :

« Art. L6111-10. Après le renouvellement intégral des conseils communaux et provinciaux, les organes de gestion sortants des personnes morales visées à l'article L3111-1, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 3^o, 5^o, 6^o et 9^o, expédient les affaires courantes jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

Pour l'application de l'alinéa 1^{er}, le renvoi au 9^o ne vise que les ASBL communales et ASBL provinciales. ».

Art. 140. Un article L6111-11 est inséré dans le même Code, rédigé comme suit :

« Art. L6111-11. Toute délégation de compétence octroyée au directeur financier pour exercer les compétences visées aux articles L1222-3, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, L1222-6, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, L1222-7, §§ 1^{er} et 2, et L1222-

8, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, L1222-4, § 1^{er}, L1222-7, § 7, alinéa

1^{er}, et L1222-9, visant un objet visé par l'article L122210 et dont l'opposabilité est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent article est de droit conforme à l'article L1222-10. ».

CHAPITRE 17.. — *Modifications de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes*

Art. 141. Dans l'article 16bis, § 2, de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, un alinéa est inséré entre le premier et le second alinéa, rédigé comme suit :

« Le collège provincial peut proroger le délai imparti au conseil pour exercer son pouvoir, d'une durée maximale égale à la moitié de ce délai. ».

Art. 142. Dans l'article 16quater, § 2, de la même loi, un alinéa est inséré entre le premier et le second alinéa, rédigé comme suit :

« Le collège provincial peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir, d'une durée maximale égale à la moitié de ce délai. ».

CHAPITRE 18.. — *Modification du Livre I^{er} du Code de l'Environnement*

Art. 143. Dans l'article D.170, § 3, du Code de l'Environnement, remplacé par le décret du 6 mai 2019 et modifié par le décret du 24 novembre 2021, l'alinéa 2 est complété par les mots « ou du paiement des frais d'hébergement et vétérinaires au lieu d'accueil dans les hypothèses déterminées par le Gouvernement ».

CHAPITRE 19.. — *Modifications du Code du Développement territorial*

Art. 144. Dans le Livre 1^{er}, Titre unique, du Code du Développement territorial, l'intitulé du chapitre VI est remplacé par ce qui suit :

« Modalités de communication, de protection des données à caractère personnel, de durée de conservation d'envoi et du calcul des délais ».

Art. 145. Dans le même Code, l'article D.I.13, modifié par le décret du 13 décembre 2023, à l'alinéa 1^{er}, les mots « de distribution du courrier » sont abrogés. Le texte ainsi modifié formera le paragraphe 1^{er} et est complété par des paragraphes 2 à 6 rédigés comme suit :

« § 2. Par dérogation au paragraphe 1^{er}, les envois visés au Livre IV peuvent être opérés par la voie électronique.

Le Gouvernement détermine la liste des procédés qui permettent ces communications électroniques.

§ 3. Le service désigné par le Gouvernement est le responsable du traitement des données à caractère personnel.

§ 4. Le traitement des données à caractère personnel réalisé dans le cadre du présent article est limité à la collecte et au traitement des données relatives aux personnes qui introduisent une demande de certificats d'urbanisme, de permis d'urbanisme ou de permis d'urbanisation ou qui introduisent des réclamations ou des observations dans le cadre d'enquêtes publiques ou d'annonces de projet relatives à ces demandes.

Les données à caractère personnel des demandeurs et des parties concernées sont collectées et traitées par les autorités compétentes dans le cadre de la procédure de demande de permis d'urbanisme, aux fins de :

1^o permettre l'introduction, l'enregistrement et la gestion des demandes de certificats et de permis d'urbanisme et d'urbanisation via une plateforme numérique sécurisée ;

- 2° assurer l'instruction administrative et technique des dossiers, y compris la consultation des instances compétentes et l'échange d'informations entre les acteurs concernés ;
- 3° notifier aux demandeurs et aux parties concernées les actes, décisions et communications liés à la procédure ;
- 4° constituer et conserver les archives relatives aux demandes de permis, conformément à la législation applicable ;
- 5° garantir la traçabilité des opérations effectuées dans le cadre du traitement des demandes ;
- 6° permettre aux personnes concernées d'exercer leurs droits conformément au règlement général sur la protection des données.

Les données à caractère personnel sont traitées par les administrations uniquement en vue d'accomplir leur mission légale de service public, consistant à procéder à l'instruction des demandes de certificats d'urbanisme, de permis d'urbanisme ou de permis d'urbanisation, des recours et des demandes de prorogation. Elles peuvent également être traitées à des fins statistiques ou dans le cadre d'enquête de satisfaction en vue d'améliorer la qualité du service.

Les données à caractère personnel sont communiquées uniquement au ministre compétent et à ses préposés dans le strict cadre de l'instruction des recours, ainsi qu'aux services et commissions dont l'avis est requis en application du Code du Développement territorial, lorsque cette transmission est nécessaire à l'exercice de leurs missions légales. Sans préjudice des articles D.10 à D.20.14 du Livre I^{er} du Code de l'Environnement, la communication à des tiers n'est autorisée que dans les cas expressément prévus par la loi ou lorsqu'elle est requise dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative, sous réserve des principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité. Toute transmission doit être limitée aux seules données pertinentes, adéquates et non excessives au regard de la finalité poursuivie. Le Gouvernement peut conclure des protocoles de transmission avec d'autres administrations pour autant qu'ils garantissent le respect des obligations en matière de sécurité, de confidentialité et de finalité des traitements, conformément aux dispositions du RGPD.

§ 5. Les catégories de données susceptibles d'être traitées sont :

- 1° les données d'identification du demandeur :
 - a) nom ;
 - b) prénom ;
 - c) adresse ;
 - d) coordonnées de contact ;
- 2° les données cadastrales et urbanistiques nécessaires à l'analyse du projet ;
- 3° les documents techniques et justificatifs requis pour l'instruction du dossier ainsi que les données d'identification des personnes les ayant réalisés :
 - a) nom ;
 - b) prénom ;
 - c) adresse ;
 - d) coordonnées de contact ;
- 4° les données d'identification des agents et intervenants qui traitent la demande en ce compris le nom, le prénom, l'adresse et les coordonnées de contact ;
- 5° les données d'identification des personnes qui ont participé à l'enquête publique en ce compris le nom, le prénom, l'adresse et les coordonnées de contact.

§ 6. Les données à caractère personnel relatives à un compte dans une plateforme sont conservées aussi longtemps que ce compte reste actif. Les autres données sont conservées conformément à l'article D.IV.32/2. ».

Art. 146. Dans le Livre I^{er}, Titre unique, chapitre VI, du même Code, il est inséré un article D.I.16/1 rédigé comme suit :

« Art. D.I.16/1. § 1^{er}. En cas d'événement exceptionnel, imprévisible et qui affecte les processus d'instruction et de prise de décision visés par le présent Code, le Gouvernement peut, par arrêté motivé, prolonger, pour une période de maximum quarante-cinq jours, les délais visés au présent Code dont il détermine qu'ils sont impactés.

Lorsque les effets de l'événement visé à l'alinéa 1^{er} se poursuivent au-delà de la durée fixée par la prolongation des délais, le Gouvernement peut, aux mêmes conditions, et à une seule reprise, prolonger à nouveau les délais.

§ 2. Les arrêtés visés au paragraphe 1^{er} peuvent être adoptés sans respecter les formalités obligatoires préalables si l'urgence l'exige.

Ils sont portés à la connaissance du Parlement dans un délai de trente jours après leur adoption.

Ils sont confirmés par décret dans un délai d'un an à partir de leur entrée en vigueur.

S'ils ne sont pas confirmés dans le délai visé à l'alinéa 3, ils sont réputés n'avoir jamais produit leurs effets. ».

Art. 147. A l'article D.II.7 du même Code, modifié par le décret du 13 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans l'alinéa 3, il est inséré le 1°/1 rédigé comme suit :

« 1°/1 avant l'adoption de l'avant-projet de schéma par les conseils communaux ; » ;

b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

« Le comité d'accompagnement envoie pour avis l'avant-projet de schéma qui reprend le contenu visé à l'article D.II.6 ou D.II.6/1, accompagné de l'analyse contextuelle, au fonctionnaire délégué et au Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de l'administration. L'avis est transmis au comité d'accompagnement dans les soixante jours de la réception de l'avant-projet complet. A défaut, l'avis est réputé favorable. » ;

2° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans l'alinéa 1^{er}, les mots « et après la réception de l'avis visé au paragraphe 2, alinéa 4, » sont insérés entre le mot « accompagnement, » et les mots « les conseils communaux » ;

b) dans le même alinéa, les mots « et des avis reçus » sont insérés entre les mots « incidences environnementales » et les mots « à enquête publique » ;

c) dans l'alinéa 2, la première phrase commençant par les mots « Les collèges communaux » et finissant par les mots « par le schéma. » est remplacée par les phrases suivantes :

« Les collèges communaux chargent le comité d'accompagnement de soumettre le projet et la liste visés à l'alinéa 1^{er}, accompagnés du rapport sur les incidences environnementales et les avis reçus, à l'avis des personnes et instances que les conseils communaux jugent utiles de consulter. La commission communale ou, à défaut, le pôle « Aménagement du territoire », et le pôle « Environnement » ainsi que les conseils communaux des communes limitrophes non concernées par le schéma sont consultés. Le pôle « Aménagement du territoire » peut être consulté malgré la consultation de la commission communale. » ;

3° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans l'alinéa 2, les mots « au fonctionnaire délégué et » sont abrogés ;

b) l'alinéa 3 est abrogé ;

4° au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :

a) le mot « complet » est ajouté entre les mots « réception du dossier » et les mots « par le Département » ;

b) les mots « uniquement pour des motifs de légalité » sont remplacés par les mots « pour violation du Code ou pour cause d'erreur manifeste d'appréciation. Le refus peut être fondé sur la non-conformité aux objectifs du schéma de développement du territoire ou pour des motifs d'opportunité s'ils portent sur l'optimisation spatiale ou sur des motifs qui visent la lutte contre les inondations ».

Art. 148. A l'article D.II.12 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1^{er} est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Le collège communal envoie pour avis l'avant-projet de schéma qui reprend le contenu visé à l'article D.II.10, D.II.10/1 ou D.II.11 accompagné de l'analyse contextuelle, au fonctionnaire délégué et au Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de l'administration. L'avis est transmis au collège communal dans les quarante-cinq jours de la réception de l'avant-projet complet. A défaut, l'avis est réputé favorable. » ;

2° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :

a) à l'alinéa 1^{er}, les modifications suivantes sont apportées :

1) les mots « après la réception de l'avis visé au paragraphe 1^{er}, alinéa 4, ou après que l'avis est réputé favorable » sont insérés entre les mots « Le conseil communal » et les mots « adopte le projet » ;

2) les mots « et des avis reçus » sont insérés entre les mots « incidences environnementales » et les mots « , à enquête publique » ;

b) dans l'alinéa 3, les mots « pluricommunal ou » sont abrogés ;

3° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans l'alinéa 2, les mots « au fonctionnaire dé-

légué et » sont abrogés ;

b) l'alinéa 3 est abrogé ;

4° au paragraphe 5, alinéa 1^{er}, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot « complet » est ajouté entre les mots « réception du dossier » et les mots « par le Département » ;

2° les mots « uniquement pour des motifs de légalité » sont remplacés par les mots « pour violation du présent Code ou pour cause d'erreur manifeste d'appréciation. Le refus peut être fondé sur la non-conformité aux objectifs du schéma de développement du territoire ou pour des motifs d'opportunité s'ils portent sur l'optimisation spatiale ou sur des motifs qui visent la lutte contre les inondations. ».

Art. 149. Dans l'article D.II.48, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, du même Code, les mots « d'une zone de loisirs » sont insérés entre les mots « visée à l'article D.II.28, alinéa 1^{er}, » et les mots « ou d'une zone d'extraction ».

Art. 150. Dans l'article D.IV.25, alinéa 1^{er}, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 30 janvier 2025, les modifications suivantes sont apportées :

1° en début d'article, les mots « Les permis » sont remplacés par les mots « Par dérogation aux articles D.IV.14, D.IV.15 et D.IV.22 et conformément à l'article 81, § 2, alinéa 5, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, tout permis d'urbanisme ou unique » ;

2° au point 4°, les mots « dans le cadre de la mise en oeuvre du schéma de développement de l'espace régional (troisième partie, point 1.4.) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999, » sont abrogés ;

3° des 6°, 7°, 8, 9° et 10° sont insérés et rédigés comme suit :

« 6° les actes et travaux liés à la création d'une nouvelle route de plus de 2 kms, non reprise au réseau RTE-T ;

7° les actes et travaux liés à l'implantation d'infrastructures de production et de transport d'énergie qui suivent :

a) infrastructure permettant le transport d'électricité d'une tension égale ou supérieure à 380 kV, en ce compris les sous-stations et postes de transition ;

b) unité de production d'énergie d'une puissance égale ou supérieure à 100 MW ;

c) 8° les actes et travaux liés à l'implantation d'infrastructures de transport de fluide :

a) Réseau backbone CO2 ;

b) Réseau backbone H2 ;

9° les actes et travaux liés à l'implantation de projets d'infrastructures de recherche et d'innovation scientifique dont le Gouvernement fixe la liste en justifiant de la portée transrégionale ou internationale ;

10° les actes et travaux liés à la réhabilitation d'anciens sites industriels d'une superficie de minimum 10 hectares dont le Gouvernement fixe la liste en justifiant la portée régionale d'un potentiel redéploiement économique. ».

Art. 151. A l'article D.IV.32 du même Code, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

« Par dérogation aux alinéas 1^{er} et 2, et sans préjudice de maintenir la possibilité d'introduire, au moyen d'un formulaire papier, la demande de permis d'urbanisme portant sur des actes et travaux dispensés du concours obligatoire d'un architecte, le Gouvernement arrête la date, les modalités et les conditions du dépôt des demandes par voie exclusivement électronique. ».

Art. 152. Dans le même Code, il est inséré un article D.IV.32/1 rédigé comme suit :

« Art. D.IV.32/1. Si le demandeur introduit la demande de certificat ou de permis par la voie électronique, les administrations lui adressent tous les avis, les notifications et les autres communications par la même voie. ».

Art. 153. Dans le même Code, il est inséré un article D.IV.32/2 rédigé comme suit :

« Art. D.IV.32/2. Les permis, les avis conditionnant les permis et les plans annexés à ces permis sont conservés indéfiniment. Les dossiers de demande sont conservés pendant trente ans. ».

Art. 154. Dans l'article D.IV.35 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 avril 2024, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

« L'avis de l'Administration du Patrimoine et de la Commission Royale des Monuments, sites et Fouilles n'est pas requis lorsque la demande de permis ou de certificats d'urbanisme n° 2 porte sur un bien classé ou assimilé et qu'une autorisation patrimoniale a été délivrée pour l'ensemble des actes et travaux qui font l'objet de la demande de permis. ».

Art. 155. L'article D.IV.37 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2023, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Le Gouvernement arrête les modalités et les conditions de la transmission de ces avis par voie électronique. ».

Art. 156. A l'article D.IV.58 du même Code, remplacé par le décret du 13 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1^{er}, les mots « une décision qui détermine les informations que le rapport sur les incidences environnementales contient ou qui dispense le projet d'évaluation des incidences » sont remplacés par les mots « l'avant-projet » ;

2° dans l'alinéa 3, les mots « de l'autorité compétente qui détermine les informations que le rapport sur les incidences environnementales contient ou qui dispense le projet d'évaluation des incidences » sont remplacés par les mots « d'adopter l'avant-projet ».

Art. 157. A l'article D.IV.63 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1^{er} est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Si la demande de certificat ou de permis est introduite par voie électronique, le recours est introduit par la même voie, dans les délais prévus à l'alinéa 1^{er}. Dans ce cas, le recours ne comporte pas les copies prévues à l'alinéa 2. » ;

2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Si la demande de certificat ou de permis est introduite par voie électronique, la confirmation est introduite par la même voie, dans les délais prévus à l'alinéa 1^{er}. Dans ce cas, cette confirmation ne comporte pas les copies prévues à l'alinéa 2. ».

Art. 158. L'article D.IV.84 du même Code, modifié par le décret du 13 décembre 2023, est complété par un paragraphe rédigé comme suit :

« § 6. Si la demande de certificat ou de permis est introduite par voie électronique, la demande de prorogation est introduite par la même voie. ».

Art. 159. Dans le Livre IV, Titre VIII, chapitre 1^{er}, du même Code, il est inséré un article D.IV.113/1 rédigé comme suit :

« Art. D.IV.113/1. § 1^{er}. Le Gouvernement arrête la date à partir de laquelle les demandes de permis et les demandes de certificat d'urbanisme peuvent être introduites par voie électronique.

Les demandes de permis introduites postérieurement à cette date par une autre voie que la voie électronique sont numérisées et intégrées dans le flux électronique.

Le Gouvernement arrête les modalités de cette numérisation.

§ 2. Au motif d'assurer une ou plusieurs phases pilotes, le Gouvernement peut aménager la date visée au paragraphe 1^{er} en limitant ses effets à certains territoires déterminés ou à certaines demandes déterminées en fonction de l'autorité compétente dont elles relèvent. ».

Art. 160. A l'article D.V.2 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 3, alinéa 1^{er}, les mots « fixant provisoirement le périmètre » sont insérés entre les mots « paragraphe 1^{er} » et les mots « et le soumet » ;

2° l'alinéa 1^{er} du paragraphe 10 est remplacé par ce qui suit :

« A tout moment en ce compris au terme du réaménagement du site, le Gouvernement peut renoncer à adopter définitivement le périmètre visé au présent article ou abroger en tout ou en partie ce périmètre. ».

Art. 161. A l'article D.V.4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, les mots « A dater de » sont remplacés par les mots « Sans préjudice du paragraphe 4, à dater de » ;

2° il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit :

« § 4. Lorsqu'il constate qu'aucune aliénation ou constitution de droits réels à venir relative à un bien situé dans le site à réaménager ne sera de nature à nuire à la bonne fin du réaménagement, le Gouvernement peut, d'initiative ou sur demande, arrêter que son autorisation préalable visée au paragraphe 1^{er} n'est plus requise à compter de la date qu'il détermine. Le cas échéant, l'arrêté fixe les zones concernées au sein du site à réaménager. ».

Art. 162. Dans l'article D.V.19, § 1^{er}, du même Code, modifié par le décret du 17 juillet 2018, le 3° est abrogé.

Art. 163. Dans l'article D.VIII.5, § 3, alinéa 1^{er}, du même Code, remplacé par le décret du 13 décembre 2023, les mots « la révision du plan de secteur projetée est, en superficie, la plus importante » sont remplacés par les mots « le périmètre concerné tel que repris dans le dossier de base conformément à l'article D.II.44, alinéa 1^{er}, 2°, est, en superficie, le plus important ».

Art. 164. Dans l'article D.VIII.5/2, alinéa 4, du même Code, remplacé par le décret du 13 décembre 2023, les mots « la révision du plan de secteur projetée est, en superficie, la plus importante » sont remplacés par les mots « le périmètre concerné tel que repris dans le dossier de base conformément à l'article D.II.44, alinéa 1^{er}, 2°, est, en superficie, le plus important ».

Art. 165. Dans l'article D.VIII.22, alinéa 4, du même Code, le mot « La » est remplacé par les mots « La décision du conseil communal adoptant l'avant-projet, la ».

CHAPITRE 20.. — Modifications du Code wallon du Tourisme

Art. 166. A l'article D.I.1 du Code wallon du Tourisme, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° abri mobile : l'installation d'hébergement déplaçable ou aisément démontable, apportée par le touriste ou mise à disposition de ce dernier par l'exploitant au sein de l'hébergement touristique ; » ;

b) le 6° est complété par les mots « ou d'un produit d'itinérance permanent » ;

c) dans le 44°, les mots « ou du produit d'itinérance permanent » sont insérés entre les mots « les caractéristiques de l'itinéraire permanent » et les mots « , définie par le Gouvernement ».

Art. 167. Dans le Livre 1^{er} du même Code, il est inséré un article D.I.4 rédigé comme suit :

« Art. D.I.4. Toute donnée à caractère personnel est conservée pour une durée maximale de 10 ans à dater de leur réception par Tourisme Wallonie.

Par dérogation à l'alinéa 1^{er}, tout extrait de casier judiciaire est conservé pour une durée maximale de 6 mois à dater de sa réception par Tourisme Wallonie. ».

Art. 168. L'article D.III.6, alinéa 1^{er}, 3°, c), du même Code, est complété par les mots « ou de produits d'itinérance permanents ».

Art. 169. Dans l'article D.III.16, § 1^{er}, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1^{er}, le 5° est remplacé par ce qui suit :

« 5° l'exploitant et le gestionnaire de l'attraction touristique n'ont pas été condamnés par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique pour une infraction qualifiée au Livre II, Titre VII, chapitres V, VI et VII, Titre VIII, chapitres 1^{er}, IV et VI, et Titre IX, chapitres 1^{er} et II, du Code pénal ou à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf s'il a été sursis à l'exécution de la peine et que le condamné n'a pas perdu le bénéfice du sursis ; » ;

2° à l'alinéa 2, les mots « ainsi que la production d'un extrait de casier judiciaire modèle 2 aux fins de vérification de la condition visée au 5°, selon les modalités déterminées par le Gouvernement wallon » sont abrogés ;

3° entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« Tourisme Wallonie sollicite la production d'un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de six mois au nom de l'exploitant, ou de son représentant légal le cas échéant, et du gestionnaire de l'attraction. ».

Art. 170. L'article D.III.17 du même Code, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :

« Sans préjudice des autres documents à remettre dans le cadre de la procédure de certification et dont la liste est établie par le Gouvernement, l'exploitant de l'attraction touristique joint à sa demande de certification un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de six mois au nom de l'exploitant et du gestionnaire de l'attraction. Cette information vise à vérifier le respect de la condition visée à l'article D.III.16, 5°, afin de s'assurer de la moralité de l'exploitant et du gestionnaire et ne pas exposer les touristes à des risques pour leur sécurité. ».

Art. 171. Dans l'article D.III.31, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1°, a), du même Code, les mots « D.III.21 » sont remplacés par les mots « D.III.24 ».

Art. 172. Dans l'article D.III.34, § 1^{er}, 1° et 4°, du même Code, les mots « du chapitre 4 du présent Titre » sont chaque fois remplacés par les mots « du chapitre 6 du présent Titre ».

Art. 173. Dans l'article D.III.45, 1° et 3°, du même Code, les mots « du chapitre 4 du présent Titre et du Titre 4 du Livre 4 » sont chaque fois remplacés par les mots « du chapitre 6 du présent Titre et du Livre 4, Titre 5 ».

Art. 174. A l'article D.III.48 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, les mots « D.III.27, § 1^{er} » sont remplacés par les mots « D.III.23, § 1^{er} » ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1^{er}, les mots « La demande de certification » sont remplacés par les mots « Si la demande de certification est introduite par un centre non affilié à une association, elle ».

Art. 175. Dans l'article D.III.91 du même Code, les mots « , ou au produit d'itinérance permanent, » sont insérés entre les mots « l'itinéraire permanent » et les mots « ou à son exploitation ».

Art. 176. L'article D.III.92, § 3, du même Code est complété par les mots « ou un produit d'itinérance permanent ».

Art. 177. Dans le Livre 3, Titre 4, chapitre 2 du même Code, l'intitulé de la section 1ère est remplacé par ce qui suit :
« Conditions communes aux itinéraires permanents et produits d'itinérance permanents ».

Art. 178. A l'article D.III.93 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1^{er}, phrase liminaire, les mots « ou un produit d'itinérance permanent » sont insérés entre les mots « itinéraire permanent » et le mot « satisfait » ;

2° dans le paragraphe 3, les mots « ou le produit d'itinérance permanent » est inséré entre les mots « itinéraire permanent » et les mots « fait partie ».

Art. 179. Dans l'article D.III.94, alinéa 2, du même Code, les mots « ou d'un produit d'itinérance permanent » sont insérés entre les mots « itinéraire permanent » et les mots « ainsi que son contenu ».

Art. 180. Dans l'article D.III.95 du même Code, les mots « ou le produit d'itinérance » sont insérés entre les mots « l'itinéraire » et le mot « envisagé ».

Art. 181. Dans le Livre 3, Titre 4, chapitre 2 du même Code, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit :
« Conditions spécifiques relatives aux produits d'itinérance permanents ».

Art. 182. Dans l'article D.III.102, alinéa 1^{er}, du même Code, les mots « D.III.93 » sont remplacés par les mots « D.III.89 ».

Art. 183. Dans l'article D.IV.7, § 1^{er}, du même Code, les mots « au chapitre 3 du Titre 5 » sont remplacés par les mots « au Titre 6 ».

Art. 184. Dans l'article D.IV.19, alinéa 2, du même Code, les mots « section 4 » sont remplacés par les mots « section 5 ».

CHAPITRE 21.. — *Modifications du Code wallon du Patrimoine*

Art. 185. Dans l'article D.47, alinéa 2, du Code wallon du Patrimoine, les mots « le Gouvernement » sont chaque fois remplacés par les mots « le service désigné par le Gouvernement ».

Art. 186. A l'article D.56, alinéa 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 2° est remplacé par ce qui suit :

« 2° une copie de procès-verbaux de réunion de patrimoine qui a mené à la décision dont recours, sauf dans les cas visés à l'article D.38 du présent Code ; » ;

b) l'alinéa 2 est complété d'un 3° rédigé comme suit :

« 3° tous les éléments jugés utiles et pertinents par le demandeur à l'appui de son recours ; » ;

c) il est inséré entre les alinéas 2 et 3 un alinéa rédigé comme suit :

« Le Gouvernement est habilité à compléter cette liste. ».

Art. 187. L'article D.89 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Aucune subvention n'est octroyée si la partie du bien, objet de la demande de subvention visée à l'alinéa 1^{er}, 1°, est classée. ».

Art. 188. Dans le même Code, il est inséré un Titre 13 intitulé « L'accès et le traitement des données à caractère personnel ».

Art. 189. Dans le Titre 13, inséré par l'article 188, il est inséré un article D.135 rédigé comme suit :

« Art. D.135. L'Administration du Patrimoine est le responsable du traitement des données personnelles en lien avec ses missions visées par le présent Code.

A des fins d'identification de certaines des personnes physiques ou morales avec qui elle doit interagir dans le cadre de ses missions, et afin de faciliter la consultation de sources authentiques, l'Administration du Patrimoine utilise :

1° le numéro d'identification au Registre national ;

2° le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale visé par l'article 8, § 1^{er}, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la Sécurité sociale ;

3° le numéro visé à l'article III.17 du Code de droit économique ;

4° la date du décès du contrevenant.

Afin de pouvoir communiquer efficacement avec les personnes physiques ou morales concernées, telles que désignées aux articles D.136 à D.139, l'Administration du Patrimoine accède aux données suivantes :

1° les données visées à l'article 3, alinéa 1^{er}, 1° et 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ;

2° les données visées à l'article III.18, 1° et 2°, du Code de droit économique.

L'Administration du Patrimoine accède à toute modification des données visées aux alinéas 2 et 3. ».

Art. 190. Dans le même Titre 13, il est inséré un article D.136 rédigé comme suit :

« Art. D.136. Dans le cadre des informations et des notifications prévues par le Titre 2 du présent Code et destinées à garantir les droits et les obligations des personnes concernées par les mesures de protection du patrimoine, l'Administration du Patrimoine traite les données visées à l'article D.135 :

1° des propriétaires, usufruitiers, emphytéotes ou autres titulaires de droits réels sur un bien ou une parcelle pour lequel une procédure d'adoption, de modification ou de retrait d'une mesure de protection prévue par le Titre 2 du présent Code est entamée ;

2° des demandeurs d'une mesure de protection, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, autres que celles visées au 1°.

Les personnes qui ont accès aux données à caractère personnel sont les membres du personnel de l'Administration du Patrimoine amenés à traiter les dossiers liés à une mesure de protection patrimoniale.

Les données à caractère personnel sont conservées pendant une période qui n'excède pas le délai nécessaire à l'adoption, la modification ou l'abrogation définitive d'une mesure de protection prévue par le Titre 2 du présent Code, sans toutefois dépasser une période maximale de cinq ans. ».

Art. 191. Dans le même Titre 13, il est inséré un article D.137 rédigé comme suit :

« Art. D.137. Dans le cadre de la réalisation d'un examen de la valeur patrimoniale d'un bien classé ou assimilé visé à l'article D.30, l'Administration du Patrimoine traite les données visées à l'article D.135 pour :

1° les propriétaires, usufruitiers, emphytéotes ou autres titulaires de droits réels sur le bien concerné, en tant que parties directement intéressées ;

2° les occupants du bien, lorsque ceux-ci sont distincts du propriétaire.

Les personnes qui ont accès aux données à caractère personnel sont les membres du personnel de l'Administration du Patrimoine en charge de la réalisation d'un examen de la valeur patrimoniale d'un bien classé ou assimilé.

Les données à caractère personnel sont conservées pendant une période qui n'excède pas le délai nécessaire à la réalisation de l'examen de la valeur patrimoniale du bien classé ou assimilé, sans toutefois dépasser une période maximale de cinq ans. ».

Art. 192. Dans le même Titre 13, il est inséré un article D.138 rédigé comme suit :

« Art. D.138. Dans le cadre d'une découverte fortuite ou de la réalisation d'une opération archéologique d'utilité publique visée au Titre 4, chapitre 5, du présent Code, l'Administration du Patrimoine traite les données visées à l'article D.135 pour :

1° les propriétaires, usufruitiers, emphytéotes ou autres titulaires de droits réels sur le bien concerné, en tant que parties directement intéressées ;

2° les occupants du bien, lorsque ceux-ci sont distincts du propriétaire.

Les personnes qui ont accès aux données à caractère personnel sont les membres du personnel de l'Administration du Patrimoine amenés à traiter des dossiers liés à une découverte fortuite et à une opération archéologique.

Les données à caractère personnel obtenues sont conservées pendant une période qui n'excède pas le délai nécessaire au respect des procédures relatives à une découverte fortuite ou à la réalisation d'une opération archéologique d'utilité publique, sans toutefois dépasser une période maximale de cinq ans. ».

Art. 193. Dans le même Titre 13, il est inséré un article D.139 rédigé comme suit :

« Art. D.139. Afin d'identifier l'auteur ou le contrevenant d'une infraction visée à l'article D.102, le cas échéant le responsable de l'infraction précitée, et assurer la mise en œuvre des procédures prévues par le Titre 9 du présent Code, l'Administration du Patrimoine traite :

1° les données visées à l'article D.135 ; 2° lorsque l'auteur des faits est un mineur :

a) les données visées au 1° le concernant ;

b) les données visées à l'article 3, 9°/1 et 15°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ;

c) les données visées à l'article D.135 relatives aux personnes visées au b) ;

3° les données d'identification d'un véhicule et de son titulaire identifié sur base de la plaque d'immatriculation du véhicule présent sur les lieux de l'infraction ;

4° lorsque l'auteur ou le contrevenant est une personne physique décédée, les données visées à l'article D.135 et des ayants droits.

Les personnes qui ont accès aux données à caractère personnel sont les suivantes :

1° l'agent constateur tel que visé à l'article D.104 ;

2° les membres du personnel de l'Administration du Patrimoine en charge du dossier amenés à traiter des dossiers liés à une infraction ;

3° les personnes et instances à l'égard desquelles une notification est prévue par le Titre 9 du présent Code.

Les données à caractère personnel obtenues sont conservées pendant une période maximale de trente ans à compter de la prise de connaissance par l'Administration du Patrimoine de l'infraction visée à l'article D.102. ».

Art. 194. Dans le même Titre 13, il est inséré un article D.140 rédigé comme suit :

« Art. D.140. En application de l'article D.113, § 2, alinéa 1^{er}, et § 3, alinéa 3, l'Administration du Patrimoine traite les données visées à l'article D.135 de toute personne dont les droits subjectifs sont impactés par une infraction prévue à l'article D.104 afin de lui faire connaître ses droits et obligations.

Les personnes qui ont accès aux données à caractère personnel sont les membres du personnel de l'Administration du Patrimoine, à savoir :

1° l'agent constateur tel que visé à l'article D.104 ;

2° les membres du personnel de l'Administration du Patrimoine en charge du dossier.

Les données à caractère personnel obtenues sont conservées pendant une période maximale de trente ans à compter de la prise de connaissance par l'Administration du Patrimoine de l'infraction visée à l'article D.102. ».

CHAPITRE 22.. — Modifications du Code wallon de l'Agriculture

Art. 195. Dans l'article D.3 du Code wallon de l'Agriculture, modifié par les décrets-programmes du 17 juillet 2018, il est inséré le 3°/1 rédigé comme suit :

« 3°/1 « autorité publique » : autorité publique telle que définie à l'article 5 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel ; ».

Art. 196. Dans l'article D.24, § 5, du même Code, les mots « l'article 1^{er}, § 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel » sont remplacés par les mots « la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ».

Art. 197. Dans l'article D.33 du même Code, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 198. Dans l'article D.34, alinéa 2, du même Code, les mots « du traitement qu'il effectue sur les données reçues en vertu du présent article dès leur réception » sont remplacés par les mots « des traitements effectués sur les données reçues en vertu du présent article et ce, dès leur réception ».

Art. 199. Dans l'article D.35, § 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « de l'article 4, § 1^{er}, 2°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et des conditions fixées dans ses arrêtés d'exécution » sont remplacés par les mots

« de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel » ;

2° le paragraphe est complété par les mots « ou archivistiques dans l'intérêt public ».

Art. 200. Dans l'article D.36 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1^{er}, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « ou à toute autorité publique belge ou autorité publique étrangère » sont insérés entre les mots « visé à l'article D.256, » et les mots « des données à caractère personnel » ;

b) l'alinéa est complété par les mots « Toute demande doit reposer sur une base légale spécifique » ;

2° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « ou l'autorité publique » sont ajoutés entre les mots « La personne » et le mot « sollicitée » ;

b) l'alinéa est complété par les mots « conformément aux législations auxquelles elle est soumise ».

Art. 201. Dans l'article D.37 du même Code, modifié par les décrets des 23 mars 2017 et 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un paragraphe 1^{er}/1 rédigé comme suit :

« § 1^{er}/1. Sans préjudice des informations qu'elles sont habilitées à connaître en vertu d'une disposition légale, les autorités publiques peuvent avoir accès aux données mentionnées à l'article D.22, § 2, pour les finalités au paragraphe 1^{er}. Le Gouvernement détermine les modalités d'accès aux données par les autorités visées par le présent article. » ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1^{er}, les mots « à la protection de la vie privée » sont remplacés par les mots « au traitement des données à caractère personnel ».

Art. 202. Dans l'article D.38 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1^{er}, le 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° l'identification des agriculteurs ayant déclaré, à l'occasion de la transmission de leur demande unique, les parcelles agricoles concernées par un transfert de propriété pour lequel le notaire est mandaté ; » ;

2° le même article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :

« § 3. Les données transférées aux notaires en application du paragraphe 1^{er} ne valent pas reconnaissance d'un droit d'exploiter les parcelles agricoles concernées.

Elles n'emportent aucune présomption de détention d'un droit réel ou personnel sur les parcelles concernées. ».

Art. 203. Dans l'article D.39, alinéa 1^{er}, du même Code, les mots « la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel » sont remplacés par les mots « la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ».

Art. 204. Dans l'article D.40 du même Code, l'alinéa 2 est complété par les mots « ou archivistiques dans l'intérêt public ».

Art. 205. Dans l'article D.41, § 4, alinéa 1^{er}, du même Code, les mots « la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel » sont remplacés par les mots « la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ».

Art. 206. Dans l'article D.42 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1^{er}, la phrase « Le Gouvernement peut fixer une durée de conservation maximale dans le respect des législations européennes pour les systèmes de qualité européens et ne pouvant dépasser le délai de prescription prévu à l'article 2262bis, alinéa 1^{er}, du Code civil pour le système régional de qualité différenciée » est remplacée par la phrase « Le délai maximum de conservation des données pour les systèmes de qualité européens est un délai décennal à compter de la dernière campagne pour laquelle l'agriculteur ou tout demandeur d'aide non-agriculteur a introduit une demande unique telle que définie à l'article D.3, 13°, ou à compter de son décès » ;

2° l'alinéa 2 est complété par les mots « ou archivistiques dans l'intérêt public ».

Art. 207. Dans l'article D.48 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « l'article 4, § 1^{er}, 2°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel » sont remplacés par les mots « la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ».

2° l'article est complété par les mots « ou archivistiques dans l'intérêt public ».

Art. 208. Dans l'article D.49, alinéa 1^{er}, du même Code, les mots « la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel » sont remplacés par les mots « la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ».

Art. 209. A l'article D.50 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1^{er}, les mots « ne pouvant dépasser le délai de prescription prévu à l'article 2262 du Code civil » sont abrogés ;

2° l'alinéa 2 est complété par les mots « ou archivistiques dans l'intérêt public ».

Art. 210. Dans l'article D.54, alinéas 2 et 3, du même Code, insérés par le décret du 2 mai 2019, les mots « par le notaire » sont chaque fois remplacés par les mots « par l'officier instrumentant ».

Art. 211. Dans l'article D.57, alinéa 1^{er}, du même Code, les mots « la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel » sont remplacés par les mots « la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ».

Art. 212. Dans l'article D.58 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1^{er}, les mots « ne pouvant dépasser le délai de prescription prévu à l'article 2262 du Code civil » sont abrogés ;

2° l'alinéa 2 est complété par les mots « ou archivistiques dans l'intérêt public ».

Art. 213. Dans l'article D.59, § 4, alinéa 1^{er}, du même Code, les mots « la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel » sont remplacés par les mots « la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ».

Art. 214. Dans l'article D.60 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1^{er}, les mots « ne pouvant dépasser le délai de prescription prévu à l'article 2262bis, alinéa 1^{er}, du Code civil » sont abrogés ;

2° l'alinéa 2 est complété par les mots « ou archivistiques dans l'intérêt public ».

Art. 215. Dans l'article D.60/1, § 3, du même Code, inséré par le décret du 23 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « l'article 4, § 1^{er}, 2°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et des conditions fixées dans ses arrêtés d'exécution » sont remplacés par les mots « la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel » ;

2° le paragraphe est complété par les mots « ou archivistiques dans l'intérêt public ».

Art. 216. L'article D.115 du même Code est abrogé.

Art. 217. Dans l'article D.116 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot « agréés » est abrogé ;

2° le mot « agréées » est abrogé.

Art. 218. Dans l'article D.117, § 1^{er}, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans le 1°, les mots « et par agent de remplacement » sont abrogés ;

b) le 2° est abrogé ;

c) dans le 3°, les mots « avec pour chacune, des règles spécifiques quant aux heures et prestations effectuées » sont abrogés ;

2° l'alinéa 4 est remplacé par ce suit :

« Les catégories visées à l'alinéa 3, 3°, incluent :

1° le décès ;

2° l'absence pour cause de maladie de l'agriculteur, d'une personne physique membre du ménage agricole ou d'un ouvrier agricole ;

3° l'absence pour cause de maladie d'un enfant ou de maladie grave d'un cohabitant, qui nécessite des soins constants ; 4° les congés annuels ;

5° les congés de maternité et parentaux ;

6° le service militaire obligatoire. » ;

3° l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 219. L'article D.118 du même Code est abrogé.

Art. 220. L'article D.266, § 1^{er}, alinéa 2, du même Code, remplacé par le décret-programme du 17 juillet 2018, est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit :

« 5° lutter contre l'érosion, les inondations et les coulées de boue ;

6° améliorer la résilience des territoires face aux changements climatiques. ».

Art. 221. Dans l'article D.268, § 2, du même Code, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, les mots « , D.276/1 » sont insérés entre les mots « D.276 » et les mots « et D.277, alinéa 3 ».

Art. 222. Dans l'article D.269, § 1^{er}, du même Code, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, l'alinéa 3 est complété par les mots « pendant toute la durée des opérations d'aménagement transitoire et d'aménagement foncier poursuivies ».

Art. 223. Dans l'article D.272, alinéa 3, du même Code, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, les mots « et pendant toute la durée des opérations » sont insérés entre les mots « Pour l'élaboration du projet de programme d'aménagement foncier » et les mots « , l'Administration ».

Art. 224. L'article D.274, alinéa 2, du même Code, remplacé par le décret-programme du 17 juillet 2018, est complété par la phrase suivante : « Le Comité les informe également des dispositions de l'article D.275. ».

Art. 225. Dans les articles D.276/1, 1°, D.295/1, alinéa 4, 1°,

D.324, alinéa 5, 1°, et D.349/1, alinéa 6, 1°, du même Code, insérés ou remplacés par le décret-programme du 17 juillet 2018, les mots « à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables » sont chaque fois remplacés par les mots « à l'article D.35 du Livre II du Code de l'Environnement, constituant le Code de l'Eau ».

Art. 226. Dans l'article D.277, alinéa 3, du même Code, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, les mots « et les informe des dispositions de l'article D.275 » sont abrogés.

Art. 227. Dans l'article D.279, § 1^{er}, du même Code, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

- 1° à l'alinéa 2, les mots « de sept à dix membres » sont remplacés par les mots « d'au moins sept membres » ;
- 2° à l'alinéa 2, le 5° est abrogé ;
- 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« Les membres suppléants sont nommés de la même manière. ».

Art. 228. Dans l'article D.280, § 2, alinéa 2, du même Code, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

- 1° les mots « aux articles 38 et suivants du Code rural » sont remplacés par les mots « à l'article 3.61 du Code civil » ;
- 2° le mot « intéressés » est remplacé par le mot « concernés ».

Art. 229. Dans l'article D.281, alinéa 1^{er}, 3° et 4°, du même Code, les mots « avec les totaux des superficies dans chaque zone de valeur, des superficies globales et des valeurs correspondantes » sont chaque fois remplacés par les mots « , les superficies dans chaque zone de valeur, les superficies globales et les valeurs correspondantes ».

Art. 230. Dans l'article D.288 du même Code, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

- 1° dans le paragraphe 1^{er}, les modifications suivantes sont apportées :

a) l'alinéa 1^{er} est remplacé par ce qui suit :

« La répartition des parcelles entre les titulaires de droits réels se fait de manière à attribuer autant que possible à chaque titulaire de droits réels des parcelles d'une valeur culturelle globale égale à celle des parcelles qu'ils possédaient avant l'aménagement foncier. » ;

b) dans l'alinéa 2, les mots « L'attribution » sont remplacés par les mots « La répartition » ;

- 2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1^{er} est remplacé par ce qui suit :

« Une soulte est due par ou au titulaire de droits réels lorsqu'il est impossible d'établir l'équivalence visée au paragraphe 1^{er} sans un appoint ou une ristourne en espèces. Cette soulte tient compte de la valeur des terres détachées ou incorporées au bloc, de la valeur des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à attribuer au domaine public ou à soustraire de celui-ci et de la valeur de la retenue prévue à l'article D.290, § 2. » ;

3° dans le paragraphe 4, les mots « par l'attribution d'une part privative à chaque propriétaire » sont remplacés par les mots « totale ou partielle par l'attribution de parts privatives ».

Art. 231. Dans l'article D.289 du même Code, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, dont le texte actuel de l'alinéa 1^{er} formera le paragraphe 1^{er}, et dont le texte actuel de l'alinéa 2 formera le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

- 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

« § 2. Une indemnité pour gain ou perte de jouissance est due par ou à l'occupant lorsqu'il est impossible d'établir l'équivalence visée au paragraphe 1^{er} sans un appoint ou une ristourne en espèces. Cette indemnité tient compte de la valeur des terres détachées ou incorporées au bloc, de la valeur des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à attribuer au domaine public ou à soustraire de celui-ci et de la valeur de la retenue prévue à l'article D.290, § 2.

L'indemnité pour perte ou gain de jouissance ne peut excéder, pour aucun occupant, deux pour-cent de la valeur des parcelles qui aurait dû leur être attribuée, sauf accord écrit de ces derniers. » ;

- 2° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

« § 3. S'il est attribué à un occupant la parcelle qu'il occupait déjà avant l'aménagement foncier mais dont la superficie arrêtée par le Comité diverge de la superficie cadastrale, le Comité peut supprimer l'indemnité pour gain ou perte de jouissance qui résulterait de l'attribution. ».

Art. 232. Dans l'article D.294 du même Code, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans la phrase introductive, les mots « , après avoir demandé l'avis de la commission consultative, » sont insérés entre les mots « Le Comité » et le mot « dresse » ;

b) dans le 1°, a), les mots « le nom du titulaire de droits réels, le nom de l'occupant » sont remplacés par les mots « les noms du propriétaire, de l'usufruitier et de l'occupant ».

Art. 233. Dans l'article D.296 du même Code, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

- 1° à l'alinéa 1^{er}, les modifications suivantes sont apportées :

a) le mot « intéressés » est remplacé par le mot « concernés » ;

b) les mots « l'article D.294, alinéa 1^{er}, 5° et 6° » sont remplacés par les mots « l'article D.294, 5° et 6° » ;

2° dans l'alinéa 4, les mots « titulaires de droits réels intéressés » sont remplacés par les mots « titulaires de droits réels concernés ».

Art. 234. Dans l'article D.297, alinéa 5, du même Code, les mots « l'alinéa 2, 1° » sont remplacés par les mots « l'alinéa 4, 1° ».

Art. 235. Dans l'article D.298 du même Code, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

- 1° dans le paragraphe 3, le mot « intéressés » est remplacé par le mot « concernés » ;

2° dans le paragraphe 6, alinéa 3, les mots « au Chapitre 1^{er} qui lui sont dues. La compensation opère conformément aux articles 1289 et suivants du Code civil » sont remplacés par les mots « au Titre X, chapitre 1^{er}, qui lui sont dues. La compensation opère conformément aux articles 5.254 et suivants du Code civil ».

Art. 236. Dans l'article D.304, alinéa 1^{er}, du même Code, les mots « procédure de consultation prévue à l'article D.303 des intéressés » sont remplacés par les mots « procédure de consultation des intéressés prévue à l'article D.303 ».

Art. 237. Dans l'article D.324, alinéa 2, du même Code, remplacé par le décret-programme du 17 juillet 2018, les mots « Pour l'application de l'alinéa 1^{er}, 3^o, le » sont remplacés par le mot « Le ».

Art. 238. Dans l'article D.327, alinéa 1^{er}, du même Code, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, le mot « intéressés » est abrogé.

Art. 239. Dans l'article D.331, alinéa 1^{er}, du même Code, remplacé par le décret-programme du 17 juillet 2018, le mot « intéressés » est remplacé par le mot « concernés ».

Art. 240. Dans l'article D.333, § 1^{er}, alinéa 2, du même Code, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, le mot « amiable » est remplacé par le mot « foncier ».

Art. 241. L'article D.336, alinéa 1^{er}, du même Code, remplacé par le décret-programme du 17 juillet 2018, est complété par les 5^o et 6^o rédigés comme suit :

« 5^o lutter contre l'érosion, les inondations et les coulées de boue ;

6^o améliorer la résilience des territoires face aux changements climatiques. ».

Art. 242. Dans l'article D.345 du même Code, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1^o dans l'alinéa 2, les mots « Ces dispositions figurent dans la notification. » sont abrogés ;

2^o à l'alinéa 3, les mots « des articles 38 et suivants du Code rural » sont remplacés par les mots « de l'article 3.61 du Code civil, en citant les propriétaires concernés devant le juge » ;

3^o l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

« Si l'expert nommé par le juge n'a pas déposé son rapport dans les soixante jours à partir du jour de la réunion d'installation, le juge le remplace par un autre expert, à la requête de la partie la plus diligente, sans préjudice de tout dommages et intérêts que les parties pourraient obtenir à charge de l'expert qui n'a pas rempli sa mission dans le délai imparti.

Les dispositions de l'article D.308, § 2, alinéa 2, sont applicables à ces actions en justice. ».

Art. 243. Dans l'article D.349/1 du même Code, inséré par le décret-programme du 17 juillet 2018, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 244. Dans l'article D.358 du même Code, remplacé par le décret-programme du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1^o au paragraphe 1^{er}, les modifications suivantes sont apportées :

a) à l'alinéa 1^{er}, les modifications suivantes sont apportées :

1) dans le 5^o, les mots « au paragraphe 6 » sont remplacés par les mots « au paragraphe 8 » ;

2) dans le 6^o, les mots « du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques » sont remplacés par les mots « du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques » ;

3) les alinéas 2 et 3 actuels formeront le paragraphe 1^{er}/1 ;

2^o dans le paragraphe 1^{er}/1, alinéa 1^{er}, les mots « aux paragraphes 5, 6, 7 et 8 » sont remplacés par les mots « aux paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 » ;

3^o dans les paragraphes 3, alinéa 1^{er}, et 4, alinéa 1^{er}, les mots « au paragraphe 2 » sont chaque fois remplacés par les mots « au paragraphe 1^{er} » ;

4^o dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé ;

5^o dans le paragraphe 4, alinéa 1^{er}, et dans le paragraphe 7, alinéa 1^{er}, le mot « publique » est chaque fois inséré entre les mots « en cas de vente » et les mots « dématérialisée, ».

Art. 245. Dans l'article D.361, § 2, 2^o, du même Code, remplacé par le décret-programme du 17 juillet 2018, les mots « l'article D.288, § 2, alinéa 6 » sont remplacés par les mots « l'article D.288, § 2, alinéa 3 ».

CHAPITRE 23.. — *Modifications du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration*

Art. 246. A l'article 3, alinéa 1^{er}, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration, les modifications suivantes sont apportées :

1^o au 2^o, les mots « et, le cas échéant, l'adresse de courrier électronique » sont insérés entre le mot « téléphone » et les mots « de la personne » ;

2^o au 3^o, après le mot « recours », il est inséré les mots « , les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours ».

Art. 247. A l'article 6, § 1^{er}, 6^o, du même décret, les mots « , d'une intercommunale ou d'une société à participation publique locale significative, au sens de l'article L51111, alinéa 1^{er}, 10^o, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation » sont ajoutés après le mot « Région ».

Art. 248. A l'article 6, § 2, du même décret, le 1^o est remplacé par le texte suivant :

« 1^o à la vie privée, sauf si la personne concernée a préalablement donné son accord par écrit à la consultation ou à la communication sous forme de copie ou sauf les exceptions prévues par la loi et le décret ; ».

Art. 249. A l'article 10 du même décret, un alinéa est inséré, rédigé comme suit :

« Toute personne qui a obtenu, en application du présent décret, un document et qui le diffuse ou le laisse diffuser ou l'utilise ou le laisse utiliser à des fins commerciales est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 100 euros ou d'une de ces peines seulement. ».

CHAPITRE 24.. — *Modifications du Code wallon de l'habitation durable*

Art. 250. Dans le Code wallon de l'habitation durable, un article 208^{ter} est inséré, rédigé comme suit :

« Art. 208^{ter}. Le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration est applicable aux sociétés de logement de service public. ».

CHAPITRE 25.. — *Modification de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales*

Art. 251. Dans l'article 111 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, il est inséré un paragraphe 1^{er}ter rédigé comme suit :

« § 1^{er}ter. A partir de 2026, aucun nouvel agrément ne peut être délivré par la Commission, visée à l'article 110, pour des formations ayant fait l'objet d'une demande introduite après le 31 décembre 2025 dans le cadre du dispositif « Congé-Education Payé ». ».

CHAPITRE 26.. — *Modification du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement*

Art. 252. A l'article 81, § 2, alinéa 6, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, inséré par le décret du 20 juillet 2016, les mots « article 25 du CoDT » sont remplacés par les mots « article D.IV. 25 du CoDT ».

CHAPITRE 27.. — *Dispositions diverses en matière de Complément régional*

Art. 253. Le texte actuel de l'article 82 du décret-programme du 19 décembre 2025 portant diverses mesures budgétaires est repris sous un paragraphe 1^{er}.

Art. 254. L'article 82 du décret-programme du 19 décembre 2025 portant diverses mesures budgétaires est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

« § 2. L'article 67 entre en vigueur le 1^{er} janvier 2027. ».

Art. 255. L'article 82 du décret-programme du 19 décembre 2025 portant diverses mesures budgétaires est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

« § 3. Les articles 54, 55 et 56 cessent de produire leurs effets entre le 1^{er} avril 2026 et le 31 décembre 2026. »

Art. 256. Dans le décret-programme du 19 décembre 2025 portant diverses mesures budgétaires, il est inséré un article 84 rédigé comme suit :

« Art. 84. § 1^{er}. Aucune taxe sur la force motrice, au sens de l'article L3611-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne peut être enrôlée par les communes entre le 1^{er} avril 2026 et le 31 décembre 2026 sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf sur le territoire de la Région wallonne à partir du 1^{er} janvier 2006.

§ 2. Pour l'année budgétaire 2026, le Gouvernement compense, dans la limite des crédits disponibles, le cas échéant au prorata, la perte des communes et provinces résultant, d'une part, de l'exonération du précompte immobilier sur le matériel et l'outillage, et, d'autre part, de l'interdiction limitée d'enrôler une taxe sur la force motrice, suivant les modalités visées aux paragraphes 3 et 4.

§ 3. Le budget régional alloué au financement des aides compensatoires visées au paragraphe 2 est fixé à un montant de 110 209 000 euros, adapté en fonction du pourcentage d'évolution calculé conformément à l'article L1332-1, § 4.

§ 4. L'aide compensatoire, pour l'année budgétaire 2026, afférente à l'exonération du précompte immobilier est calculée selon la formule suivante :

$$ACi = Pi \times \beta$$

Étant entendu que :

$$Pi = RCi \times \text{Coeff} \times \text{Taux PrI RW} \times (\text{Addi}/100)$$

où,

ACi = le montant total de l'Aide Compensatoire régionale octroyée à la commune i ou à la province i ;

Pi = la perte de recette fiscale de la commune ou de la province ;

RCi = le revenu cadastral non indexé du matériel et outillage situé sur le territoire de la commune i ou de la province i au 1^{er} janvier de l'année de financement de l'aide compensatoire et exonéré de précompte immobilier sur la base de l'article 253, 3^{bis} et ter, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

Coeff = le coefficient d'indexation annuel du revenu cadastral sur le matériel et outillage ;

Taux PrI RW = le taux adopté par la Région wallonne pour le calcul du précompte immobilier l'année de financement de l'aide compensatoire ;

Addi = le taux des centimes additionnels additionné au précompte immobilier pour l'année de financement de l'aide compensatoire ;

β = le coefficient de compensation, déterminé au prorata des crédits disponibles.

La perte à compenser est calculée par l'administration régionale visée à l'article L3111-2, alinéa 1^{er}, 1^o, sur la base des informations communiquées par l'administration fiscale compétente par application des dispositions idoines du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 5. L'aide compensatoire afférente à la perte fiscale liée à la suppression des taxes communales sur les forces motrices est calculée selon la formule suivante :

$$ACi = Pi \times \beta$$

Étant entendu que : $Pi = \text{TFMi} \times \text{KWEi}$ où,

ACi = le montant total de l'Aide Compensatoire régionale octroyée à la commune ;

Pi = la perte de recette fiscale de la commune i ;

TFMi = le taux de la taxe sur la force motrice voté par la commune exprimé en euro par kilowatt (Kw), étant entendu que ce taux est fixé à 24,69 €/Kw maximum et indexé à partir de l'année fiscale 2027, selon le rapport entre l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2020 (109,69 sur la base de l'indice 2013) et celui du mois de janvier de l'année fiscale considérée ;

KWEi = le nombre total de kilowatts exonérés en vertu du paragraphe 1^{er} ;

β = le coefficient de compensation, déterminé au pro-rata des crédits disponibles.

L'ensemble des paramètres dans cette formule est calculé sur la base de l'information communiquée par la commune à l'administration visée à l'article L31112, alinéa 1^{er}, 1^o, au plus tard au 15 septembre de l'année budgétaire. La commune qui n'a pas transmis lesdites informations pour le 15 septembre ne bénéficie pas de l'aide compensatoire pour les pertes de recettes fiscales liées à l'exonération de la taxe sur la force motrice.

La commune fournit à l'autorité de tutelle pour chaque redevable bénéficiant de l'exonération les éléments suivants :

1^o le numéro BCE d'entreprise ;

2^o la puissance, exprimée en kilowatts, des nouveaux moteurs acquis ou constitués à l'état neuf tel que visé au paragraphe 1^{er} ;

3^o le taux en euro par kilowatt en vigueur sur le territoire en vertu du règlement-taxe applicable.

Les communes ayant encaissé une taxe sur la force motrice sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf sur le territoire de la Région wallonne à partir du 1^{er} janvier 2006, enrôlée entre le 1^{er} janvier 2026 et le 31 mars 2026, ne sont pas éligibles à une compensation sur le fondement du paragraphe 2.

§ 6. Pour bénéficier de la compensation visée au paragraphe 2 calculée sur base des aides compensatoires visées au paragraphe 5, pour la taxe sur la force motrice enrôlée par les communes entre le 1^{er} janvier et le 31 mars 2026 sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf sur le territoire de la Région wallonne à partir du 1^{er} janvier 2006, les communes n'ont droit à cette compensation que si la commune n'a encaissé ou, le cas échéant, remboursé complètement, le montant perçu. ».

Art. 257. Dans l'article L3611-4, § 1^{er}, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les modifications suivantes sont apportées :

1^o à l'alinéa 1^{er}, le mot « 2026 » est remplacé par le mot « 2027 » ;

2^o à l'alinéa 2, le mot « 2027 » est remplacé par le mot « 2028 ».

CHAPITRE 28.. — *Modification de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit*

Art. 258. Dans l'article 1^{er}bis, § 4, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, le dernier alinéa, inséré par l'article 172 du décret-programme du 17 juillet 2018, est abrogé.

CHAPITRE 29.. — *Dispositions diverses*

Art. 259. La loi du 10 mars 1980 relative à l'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres, aux échevins et aux présidents des conseils des centres publics d'aide sociale ou des anciennes commissions d'assistance publique est abrogée.

Art. 260. Le décret du 6 mai 1999 instituant le Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne est abrogé.

Art. 261. Dans l'article 119 de la Nouvelle loi communale, l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 262. Le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique est abrogé.

Art. 263. Le décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes est abrogé.

Art. 264. Le décret du 1^{er} avril 2004 relatif aux attractions touristiques est abrogé.

Art. 265. Le décret du 1^{er} avril 2004 relatif aux itinéraires touristiques balisés, aux cartes de promenades et aux descriptifs de promenades est abrogé.

Art. 266. Le décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme est abrogé.

Art. 267. Le décret du 20 juillet 2005 relatif aux subventions pour la promotion touristique est abrogé.

Art. 268. Le Livre I^{er} de la Deuxième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est abrogé.

Art. 269. La demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 relative à des actes et travaux visés à l'article D.IV.25 dont l'accusé de réception est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur à cette date.

Art. 270. Par dérogation à l'article L1331-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, pour l'exercice d'imposition de l'année 2029, les articles L1331-4 et L3122-2/1 du même Code sont applicables aux communes dont le taux de centimes additionnels au précompte immobilier n'a pas augmenté depuis trois ans au moins.

Art. 271. Sauf en ce qui concerne les dispositions dont la date d'entrée en vigueur est fixée par l'article 159, le présent décret entre en vigueur le 1^{er} avril 2026 à l'exception :

1^o du chapitre 6 qui entre en vigueur le 1^{er} septembre 2026 ;

2^o du chapitre 7 qui entre en vigueur le 1^{er} janvier 2028 au plus tard et l'article 87 qui entre en vigueur le 1^{er} janvier 2027 ;

3^o des articles 90, 91, 114 qui entrent en vigueur le 1^{er} janvier 2029 ;

4^o des articles 254 et 256 qui entrent en vigueur le 1^{er} janvier 2026 ;

5° de l'article 258 qui produit ses effets au 1^{er} janvier 2026.

En ce qui concerne le chapitre 7, le Gouvernement peut fixer pour chacune de ses dispositions une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1^{er}

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au *Moniteur belge*.

Namur, le 26 mars 2026.

Le Ministre-Président et Ministre du Budget,
des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal,
A. DOLIMONT

Le Vice-Président et Ministre du Territoire,
des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux,
F. DESQUESNES

Le Vice-Président et Ministre de l'Économie, de l'Industrie,
de l'Emploi, de la Formation, de la Recherche et du Numérique,
P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de la Santé, de l'Environnement,
des Solidarités et de l'Économie sociale,
Y. COPPIETERS

La Ministre de la Fonction publique,
de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives,
J. GALANT

La Ministre du Tourisme,
du Patrimoine et de la Petite enfance,
V. LESCRENIER

La Ministre de l'Énergie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports,
C. NEVEN

La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
A.-C. DALCQ

—
Note

(1) *Session 2025-2026*

Documents du Parlement wallon, 489 (2025-2026) N° 1 à 1sexies à 29

Compte rendu intégral, séance plénière du 25 mars 2026

Discussion

Vote.

ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[C – 2026/003040]

26. MÄRZ 2026 — Programmdekret mit verschiedenen Maßnahmen in den Bereichen Haushalt und Buchführung, Tierschutz, lokale Behörden, Raumordnung, Mobilität, Wirtschaft, Beschäftigung, Ausbildung, Umwelt, Klima, Tourismus, Kulturerbe sowie Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten (1)

Das Wallonische Parlament hat Folgendes angenommen, und Wir, Wallonische Regierung, sanktionieren es:

KAPITEL 1 - *Abänderungen des Gesetzes vom 28. Februar 1882 über die Jagd*

Artikel 1 - In Artikel 1 § 1 des Gesetzes vom 28. Februar 1882 über die Jagd, ersetzt durch das Dekret vom 14. Juli 1994 und zuletzt abgeändert durch das Dekret vom 16. Februar 2017 wird eine Ziffer 8°/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"8°/1 Verwaltungsplan: strategischer und operativer Rahmen, der Ziele und Maßnahmen zum Schutz des Rebhuhns festlegt;"

Art. 2 - In Artikel 1^{ter} desselben Gesetzes, eingefügt durch das Dekret vom 14. Juli 1994 und zuletzt abgeändert durch das Dekret vom 16. Februar 2017, wird Absatz 4 durch folgende Bestimmung ersetzt:

"Die Daten für den Beginn und das Ende der Jagd werden von der Regierung festgelegt und dürfen nicht vor Ablauf einer Frist von 10 Tagen beginnen, die mit der Veröffentlichung des Erlasses zur Festlegung dieser Daten im Belgischen Staatsblatt beginnt. "

Art. 3 - In Artikel 1^{quater} Absatz 1 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Dekret vom 14. Juli 1994 und zuletzt abgeändert durch das Dekret vom 16. Februar 2017, wird das Wort "des Abschussplans" jeweils durch die Wortfolge "des Abschuss- und Verwaltungsplans" ersetzt.

KAPITEL 2 - *Abänderung des Programmggesetzes vom 10. Februar 1998 zur Förderung des selbständigen Unternehmertums*

Art. 4 - In der französischen Fassung von Artikel 3 Absatz 1 Ziffer 2 des Programmggesetzes vom 10. Februar 1998 zur Förderung des selbständigen Unternehmertums, ersetzt durch das Gesetz vom 22. Dezember 2003, wird die Wortfolge "Conseil Supérieur des Indépendants et des PME" durch die Wortfolge "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" ersetzt.

Art. 5 - In der französischen Fassung von Artikel 6 desselben Programmggesetzes, ersetzt durch das Gesetz vom 11. Mai 2003 wird die Wortfolge "Conseil Supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises" durch die Wortfolge "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" ersetzt.

KAPITEL 3 - *Abänderung des Gesetzes vom 20. Juli 2001
zur Förderung der Entwicklung von Dienstleistungen und Arbeitsstellen im Nahbereich*

Art. 6 - In Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2001 zur Förderung der Entwicklung von Dienstleistungen und Arbeitsstellen im Nahbereich, zuletzt abgeändert durch das Dekret vom 29. April 2024, werden die folgenden Abänderungen vorgenommen:

1. In dem einleitenden Satz von Paragraph 1 wird in der französischen Fassung die Wortfolge "du présent chapitre" durch die Wortfolge "de la présente loi" ersetzt;

2° In der französischen Fassung von Paragraph 2 werden folgende Abänderungen vorgenommen:

a) in Absatz 1 wird Buchstabe d) durch Folgendes ersetzt:

"d) l'entreprise s'engage à respecter les obligations sociales et fiscales, y compris les conditions de salaire et de travail qui lui sont applicables et les conventions collectives de travail qui la lient";

b) In Absatz 1 Buchstabe g) wird die Wortfolge "parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise" zwischen die Wortfolge "L'entreprise compte" und die Wortfolge "une personne qui" eingefügt;

c) 1° Paragraph 2 wird um einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"Les conditions visées à l'alinéa 1^{er}, i., y compris le décompte des délais prévus aux 3) à 7), s'apprécient en prenant en compte chaque jour durant lequel la personne exerce une fonction d'administrateur, de gérant, de mandataire ou a le pouvoir d'engager l'entreprise. "

Art. 7 - In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 2quater mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 2quater - § 1. L'utilisateur qui souhaite faire accomplir des prestations de travaux ou de services de proximité s'inscrit, via les moyens mis à disposition par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, auprès de la société émettrice.

Lors de son inscription, l'utilisateur communique les données suivantes :

1° le numéro d'identification au Registre national ou à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ;

2° le nom et le prénom ;

3° le sexe ;

4° la date de naissance ;

5° les données de contact, à savoir : a) le numéro de téléphone ;

b) l'adresse électronique ;

6° l'adresse de résidence principale ;

7° le lieu où les prestations de travaux ou de services de proximité sont effectuées ;

8° la composition de ménage ;

9° les données nécessaires au calcul du nombre maximum de titres-services auxquels l'utilisateur a droit par année civile, à savoir :

a) les données relatives à un handicap de l'utilisateur ou de son enfant ; ou,

b) les données relatives à une situation de famille monoparentale.

§ 2. L'utilisateur peut se désinscrire à tout moment, sur simple demande adressée à la société émettrice.

L'utilisateur qui ne commande pas de titres-services pendant une durée ininterrompue de trois ans est automatiquement désinscrit. "

Art. 8 - Artikel 3 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Dekret vom 28. April 2016, erhält folgende Fassung:

"Art. 3 § 1. Pour faire effectuer les travaux ou services de proximité, l'entreprise agréée recrute un travailleur.

Le travailleur ne réside pas avec l'utilisateur et n'a pas de lien de parenté ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus avec lui ou avec un membre de son ménage.

Le Gouvernement peut fixer les conditions et les modalités de l'obligation d'engagement de chercheurs d'emploi inoccupés ou occupés à temps partiel et des bénéficiaires du revenu d'intégration ou de l'aide sociale.

§ 2. L'entreprise agréée communique à la société émettrice, par la voie d'une plateforme sécurisée mise à disposition par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, les données d'identification du travailleur occupé dans les liens d'un contrat de travail titres-services.

Pour l'application de l'alinéa 1^{er}, les données d'identification sont le prénom, le nom, le sexe, la date de naissance et le numéro d'identification au Registre national ou le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale s'il n'est pas inscrit au Registre national.

§ 3. L'utilisateur remet à une entreprise agréée un titre-service pour payer une heure de prestations de travaux ou de services de proximité accomplie.

L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi paie, au nom et pour le compte de l'utilisateur, à la société émettrice, une intervention d'un montant complémentaire par heure effectuée sur la base du nombre de titres-services validés par cette société.

La société émettrice paie à l'entreprise agréée la valeur du titre-service augmentée du montant complémentaire visé à l'alinéa 2.

§ 4. Les titres-services sont émis dans la limite des crédits inscrits annuellement au budget à cette fin.

Le Gouvernement détermine le mécanisme qui garantit que le nombre global d'heures ne dépasse pas le montant fixé pour l'année budgétaire. "

Art. 9 - Artikel 6 desselben Gesetzes, abgeändert durch das Gesetz vom 30. Dezember 2009 und das Dekret vom 9. Dezember 2021, erhält folgende Fassung:

"Art. 6 § 1^{er}. L'entreprise agréée ne lie pas l'offre d'aide à domicile de nature ménagère rémunérée par le biais de titres-services à l'acquisition d'autres biens ou services.

L'entreprise agréée déclare sur la plateforme numérique créée à cet effet les éventuels défraiements prévus dans ses conditions générales et dus par l'utilisateur en surplus du titre-service. Elle met à jour cette donnée la veille de toute révision desdites conditions.

Toute clause qui prévoit le paiement par l'utilisateur des défraiements en surplus des titres-services, non déclarés sur la plateforme numérique dans le délai imparti, est nulle et non avenue.

Les services que le Gouvernement désigne établissent un comparateur des prix sur base des informations visées à l'alinéa 2.

§ 2. L'utilisateur et l'entreprise agréée concluent une convention qui est constatée par écrit.

La convention contient les mentions minimales suivantes :

1° les tâches autorisées ;

2° un rappel de l'interdiction de discrimination et de harcèlement dans le cadre de l'exécution de la convention ;

3° les modalités selon lesquelles une prestation prévue est annulée ;

4° les modalités selon lesquelles l'entreprise agréée répare l'éventuel dommage causé aux biens ou aux personnes dans le cadre de l'exécution de la convention ;

5° lorsque l'utilisateur met à disposition du matériel ou des produits, les caractéristiques obligatoires du matériel ou des produits ;

6° lorsque la convention prévoit la possibilité de réaliser les activités au lieu de résidence de l'utilisateur, les modalités selon lesquelles l'entreprise agréée peut se rendre au domicile de l'utilisateur afin de veiller au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;

7° le cas échéant, le montant et la fréquence du défraiement supplémentaire dû par l'utilisateur, en plus du titre-service.

Le Gouvernement peut fixer des dispositions à faire figurer dans la convention, ainsi que le modèle de cette convention.

Lorsque la convention prévoit la possibilité de réaliser les activités au lieu de résidence de l'utilisateur, l'entreprise agréée se rend sur le lieu d'exécution avant le premier accomplissement de tout travaux ou service de proximité, afin de veiller au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

§ 3. Le Gouvernement peut limiter les défraiements dus par les utilisateurs en surplus du titre-service afin de garantir l'accessibilité des travaux ou services de proximité.

La clause qui ne respecte pas, le cas échéant, la limitation visée à l'alinéa 1^{er} est nulle et non avenue.

§ 4. La convention est résolue de plein droit si :

1° l'entreprise perd son agrément ;

2° il n'y a plus d'émission de titres-services et l'utilisateur n'en possède plus. "

Art. 10 - In Kapitel III desselben Gesetzes wird in der französischen Fassung ein Abschnitt 4 mit der Überschrift "Traitement et protection des données à caractère personnel" eingefügt.

Art. 11 - In den durch Artikel 10 eingefügten Abschnitt 4 wird ein Artikel 9^{ter} mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 9^{ter} - Le service que le Gouvernement désigne, est responsable du traitement des données relatives à l'octroi, le suivi et le retrait de l'agrément de l'entreprise.

Il collecte, et centralise, concernant les entreprises et les représentants de l'entreprise visés à l'article 2, § 2, alinéa 1^{er}, i., les données suivantes :

1° les données d'identification et de contact de l'entreprise, en ce compris le numéro d'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises ;

2° les données d'identification et de contact y compris le numéro d'inscription au Registre national, des administrateurs, gérants, mandataires et personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise agréée ;

3° les prénom, nom, numéro de téléphone et adresse électronique des autres personnes de contact de l'entreprise ;

4° les données visées à l'article 2, § 2, alinéa 1^{er}, i. ;

5° les données financières de l'entreprise agréée, y compris l'existence et le montant de dettes échues de cotisations à percevoir par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, de dettes fiscales échues, de montants réclamés par la Région par ou en vertu de la présente loi.

Le service que le Gouvernement désigne communique les données visées à l'alinéa 2 au Conseil économique, sociale et environnemental de Wallonie de toute entreprise au sujet de laquelle la commission d'agrément est amenée à remettre un avis. Le service que le Gouvernement désigne communique les données visées à l'alinéa 2, 1°, à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi de toute entreprise agréée.

Le service que le Gouvernement désigne conserve les données traitées dans le cadre de l'octroi, du suivi et du retrait de l'agrément de l'entreprise pendant une durée de dix ans, à compter du retrait de l'agrément. "

Art. 12 - In denselben Abschnitt 4 wird ein Artikel 9/4 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 9^{quater} - Le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie est responsable du traitement des données des candidats et des membres de la commission consultative des agréments et de la commission du fonds de formation des titres-services.

Afin d'analyser les candidatures et de désigner les membres de la commission consultative des agréments et de la commission du fonds de formation des titres-services, le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie collecte, concernant les candidats et les membres des commissions, les données suivantes :

1° le nom et le prénom ;

2° le numéro de téléphone, l'adresse courriel et l'adresse professionnelle ;

3° le sexe ;

4° l'appartenance à une organisation syndicale ou patronale.

Les données visées à l'alinéa 2, 1° et 2° sont également utilisées pour le fonctionnement des commissions et pour l'organisation de leurs travaux.

Les données visées à l'alinéa 2, 3° et 4° sont traitées afin de vérifier les conditions de représentativité au sein des commissions.

Le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie communique au service que le Gouvernement désigne les données visées à l'alinéa 2 en vue de la nomination des membres des commissions.

Le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie conserve les données visées à l'alinéa 2 pendant maximum un an à partir de la décision pour les candidats non retenus et pendant maximum un an à compter du jour où la personne quitte la commission, pour les membres des commissions. ”.

Art. 13 - In denselben Abschnitt 4 wird ein Artikel 9quinquies mit folgendem Wortlaut eingefügt:

”Art. 9quinquies - § 1. L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi collecte, conserve et centralise, concernant les utilisateurs, les catégories de données suivantes :

1° les données visées à l'article 2quater ;

2° les données relatives à la commande des titres-services ;

3° les données relatives aux prestations de travaux et des services de proximité.

L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi met à disposition des entités visées aux paragraphes 3, 4 et 5, via une plateforme électronique sécurisée et après authentification, les données qui sont nécessaires à l'exécution de leurs missions tel que précisé aux paragraphes 3, 4 et 5.

§ 2. L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi traite les données visées au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, à des fins de coordination et d'opérationnalisation du dispositif, de vérification des conditions d'accès au dispositif, de gestion budgétaire et financière de la subvention, de contrôle de l'utilisation des subventions, de recouvrement des montants indûment perçus par l'entreprise agréée, à des fins d'évaluation du dispositif conformément à l'article 10 et à des fins d'analyse de gestion et de diffusion de l'information et de la connaissance sur le marché régional du travail tel que visé à l'article 3, § 1^{er}, 5°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

§ 3. La société émettrice traite les données visées au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, à des fins d'émission et de mise à disposition des titres-services, de vérification du nombre de titres-services acquis et de leur prix d'acquisition, de réception des titres-services complétés, de paiements de la valeur du titre-service à l'entreprise, de remboursement des titres et de fourniture des attestations fiscales.

§ 4. Le service que le Gouvernement désigne, traite les données visées à l'article 2quater, § 1^{er}, alinéa 2, 1° à 8°, à des fins d'interdiction à un utilisateur de commander et d'utiliser des titres-services, à des fins d'octroi, de suivi et de retrait de l'agrément de l'entreprise et du contrôle du respect des conditions qui y sont liées.

§ 5. Les inspecteurs visés dans le décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations, traitent les données visées au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, à des fins de contrôle du respect des conditions de la présente loi et de la prise de sanctions.

§ 6. L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi conserve les données qu'il traite pendant maximum dix ans à partir de la désinscription de l'utilisateur. ”.

Art. 14 - In denselben Abschnitt 4 wird ein Artikel 9sexies mit folgendem Wortlaut eingefügt:

”Art. 9sexies. § 1^{er}. L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi collecte, centralise et conserve, concernant les travailleurs, les catégories de données suivantes :

1° le numéro d'identification au Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale ;

2° le nom et le prénom ;

3° le sexe ;

4° les données de contact, à savoir :

a) le numéro de téléphone ;

b) l'adresse électronique ;

5° l'adresse de résidence ;

6° les données relatives au contrat de travail titres-services, à savoir :

a) les conditions salariales ;

b) les conditions de travail ;

c) le régime de travail ; 7° les données relatives aux prestations ;

8° les données relatives à une demande de remboursement des frais de formation visée à l'article 9bis, § 1^{er}.

L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi met à disposition des entités visées aux paragraphes 3, 4 et 5, via une plateforme électronique sécurisée et après authentification, les données qui sont nécessaires à l'exécution de leurs missions tel que précisé aux paragraphes 3, 4 et 5.

§ 2. L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi traite les données visées au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, à des fins de coordination et d'opérationnalisation du dispositif, à des fins de vérification de l'engagement du travailleur occupé dans les liens d'un contrat de travail titres-services, à des fins de contrôle de l'utilisation des subventions, à des fins de gestion du remboursement des frais de formation, à des fins de recouvrement des montants indûment perçus par l'entreprise agréée, à des fins d'évaluation du dispositif, conformément à l'article 10 et à des fins d'analyse, de gestion et de diffusion de l'information et de la connaissance sur le marché régional du travail tel que visé à l'article 3, § 1^{er}, 5°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

§ 3. La société émettrice traite les données visées au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1^o, 2^o, 4^o et 7^o, à des fins de calcul et de paiement des subventions.

§ 4. Le service que le Gouvernement désigne, traite les données visées au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, à des fins de gestion de l'agrément de l'entreprise et contrôle du respect des conditions qui y sont liées.

§ 5. Les inspecteurs visés dans le décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations, traitent les données visées au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, à des fins de contrôle du respect des conditions de la présente loi et de la prise de sanctions.

Les entités visées aux paragraphes 2 à 4 conservent les données qu'elles traitent au maximum pendant dix ans à partir de la fin d'occupation du travailleur occupé dans les liens d'un contrat de travail de titres-services. ”.

Art. 15 - In denselben Abschnitt 4 wird ein Artikel 9septies mit folgendem Wortlaut eingefügt:

”Art. 9septies - § 1^{er}. La société émettrice agit en tant que sous-traitant de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, qui est responsable du traitement des données pour les finalités visées à l'article 9quinquies, §§ 2 et 3, et à l'article 9sexies, §§ 2 et 3.

Le service que le Gouvernement désigne, est responsable des données qu'il traite pour les finalités visées à l'article 9quinquies, § 4, et à l'article 9sexies, § 4.

Les inspecteurs visés dans le décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations, sont responsables des données qu'ils traitent pour les finalités visées à l'article 9quinquies, § 5, et à l'article 9sexies, § 5.

§ 2. Les entités visées au paragraphe 1^{er} sont autorisées à utiliser, pour l'identification et l'authentification des travailleurs et des utilisateurs, dans le cadre de l'exécution des missions confiées par la présente loi, ainsi que pour les échanges de données entre eux, les moyens suivants :

1^o le numéro d'identification au Registre national, s'il s'agit de données relatives à une personne physique inscrite au Registre national ;

2^o le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, visé à l'article 8, § 1^{er}, 2^o, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque carrefour de la sécurité sociale, s'il s'agit de données relatives à une personne physique non inscrite au Registre national.

§ 3. Le Gouvernement peut préciser les données comprises dans les catégories de données visées dans la présente section. ”.

Art. 16 - In der französischen Fassung von Artikel 10ter § 1 Ziffer 1 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Dekret vom 9. Dezember 2021 und zuletzt abgeändert durch das Dekret vom 29. April 2024, wird die Wortfolge ”article 3, § 2, alinéa 1^{er}” durch die Wortfolge ”article 3/1, alinéa 1^{er}”ersetzt.

Art. 17 - In der französischen Fassung von Artikel 10quaterdesselben Gesetzes, wieder aufgenommen durch das Dekret vom 28. April 2016 und zuletzt abgeändert durch das Dekret vom 29. April 2024, werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1^o in Paragraf 2 Absatz 1 wird die Wortfolge ”article

6, alinéa 1^{er} » durch die Wortfolge ”article 6, §§ 1^{er} à 3” ersetzt;

2^o In Paragraf 4 werden folgende Abänderungen vorgenommen:

a) die Wortfolge ”demandeurs d'emploi” wird durch die Wortfolge ”chercheurs d'emploi” ersetzt;

b) Der Paragraf wird um die Ziffern 5 und 6 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

” 5^o ne respecte pas l'obligation de déclaration visée à l'article 6, § 1^{er}, alinéa 2, ou qui applique des défraiements non déclarés sur la plateforme numérique ;

6^o l'entreprise qui ne respecte pas la limitation des défraiements visée à l'article 6, § 3, alinéa 1^{er}. ”.

Art. 18 - Die französische Fassung von Artikel 10sexies desselben Gesetzes, wieder aufgenommen durch das Dekret vom 28. April 2016 und abgeändert durch das Dekret vom 9. Dezember 2021, wird durch einen wie folgt verfassten Absatz ergänzt:

” Pour les infractions visées à l'article 10quater, § 4, 5^o et 6^o, l'amende est multipliée par le nombre d'utilisateurs. ”.

*KAPITEL 4 - Bestimmungen zur Abänderung des Dekrets vom 3. April 2009
über die Registrierung oder Zulassung der Arbeitsvermittlungsagenturen*

Art. 19 - In der französischen Fassung von Artikel 2 des Dekrets vom 3. April 2009 über die Registrierung oder Zulassung der Arbeitsvermittlungsagenturen wird Absatz 3 aufgehoben.

Art. 20 - In der französischen Fassung von Artikel 10 desselben Dekrets, zuletzt abgeändert durch das Dekret vom 19. April 2024, werden die folgenden Abänderungen vorgenommen:

1^o In Paragraf 1 wird Ziffer 5 aufgehoben;

2^o die Paragraphen 3 bis 12 werden aufgehoben.

Art. 21 - In der französischen Fassung von Artikel 11 desselben Dekrets, zuletzt abgeändert durch das Dekret vom 29. April 2024, werden die folgenden Abänderungen vorgenommen:

1^o In Paragraf 1 wird Ziffer 8 aufgehoben;

2^o die Paragraphen 2 bis 5 werden aufgehoben.

Art. 22 - Artikel 12 desselben Dekrets wird aufgehoben.

Art. 23 - In Artikel 14 desselben Dekrets, zuletzt abgeändert durch das Dekret vom 17. Juli 2018, wird Paragraf 4 aufgehoben.

KAPITEL 5 - *Abänderungen des Dekrets vom 15. Dezember 2011 zur Organisation des Haushaltsplans, der Buchführung und der Berichterstattung der wallonischen öffentlichen Verwaltungseinheiten*

Art. 24 - In Artikel 68 Ziffer 14 des Dekrets vom 15. Dezember 2011 über die Organisation des Haushalts, der Rechnungsführung und der Berichterstattung der wallonischen öffentlichen Verwaltungseinheiten wird zwischen die Wortfolge "die Rechnungsaufstellung über die Durchführung des Haushalts" und die Wortfolge "und die Lage der Aktiva" die Wortfolge ", die zusammenfassende Rechnung der Haushaltsvorgänge gemäß der wirtschaftlichen Klassifizierung" eingefügt.

Art. 25 - In Artikel 73 desselben Dekrets, zuletzt abgeändert durch das Dekret vom 25. April 2024, wird ein wie folgt verfasster Absatz zwischen die Absätze 1 und 2 eingefügt:

"In Abweichung von Absatz 1 wird der Jahresabschluss der Zahlstelle für die Wallonie vor dem 31. Mai des Jahres, das auf das Haushaltsjahr folgt, den von der Funktion her zuständigen Ministern und dem Minister für Haushalt übermittelt, der die Aufgabe hat, ihn spätestens am darauffolgenden 15. Juni dem Rechnungshof vorzulegen. Der Hof übermittelt dem Parlament die Jahresabschlüsse gemeinsam mit seinen Anmerkungen spätestens am Ende des darauffolgenden Monats September und informiert gleichzeitig den Minister für Haushalt, der diese Anmerkungen den funktional zuständigen Ministern weiterleitet. "

Art. 26 - In Artikel 97 § 1 Absatz 2 desselben Dekrets, eingefügt durch das Dekret vom 17. Dezember 2015, werden folgende Abänderungen vorgenommen:

a) Ziffer 1 wird durch Folgendes ersetzt:

"1° die jährliche Rechnungsaufstellung, bestehend aus:

a) der Bilanz;

b) den auf der Grundlage der Aufwendungen und Erträge erstellten Erfolgsrechnungen;"

b) Die Ziffer 2 wird aufgehoben.

Art. 27 - In Artikel 97/1 desselben Dekrets, eingefügt durch das Dekret vom 25. April 2024, werden folgende Abänderungen vorgenommen:

a) Ziffer 1 wird durch Folgendes ersetzt:

"1° die jährliche Rechnungsaufstellung, bestehend aus:

a) der Bilanz;

b) den auf der Grundlage der Aufwendungen und Erträge erstellten Erfolgsrechnungen;"

b) Die Ziffer 2 wird gestrichen.

Art. 28 - In Artikel 103 § 2 Absatz 4 desselben Dekrets, ersetzt durch das Dekret vom 25. April 2024, wird das Wort "ihren Jahresabschluss" durch "ihre Gesamtrechnung" ersetzt.

KAPITEL 6 - *Abänderungen des Dekrets vom 11. April 2014 über die ländliche Entwicklung*

Art. 29 - In Artikel 1 des Dekrets vom 11. April 2014 über die ländliche Entwicklung, zuletzt abgeändert durch das Dekret vom 20. Juli 2016, wird Ziffer 5 durch folgende Bestimmung ersetzt:

"5° Verwaltung: die von der Regierung bestimmte Dienststelle;"

Art. 30 - In Artikel 2 desselben Dekrets werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1° in Paragraf 1 Absatz 1 werden folgende Abänderungen vorgenommen:

a) Die Wortfolge "dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung im Sinne des Dekrets" wird durch die Wortfolge "der wallonischen Strategie für nachhaltige Entwicklung gemäß dem Dekret" ersetzt;

b) Der Absatz wird durch die Wortfolge "und über die daraus entstehenden Übergangsthemen" ergänzt;

2° In Paragraf 2 werden folgende Abänderungen vorgenommen:

a) In Absatz 1 Ziffer 1 wird der einleitende Satz wie folgt abgeändert:

1) Nach der Wortfolge "das Dekret vom 27. Juni 2013 über die wallonische Strategie für nachhaltige Entwicklung" wird die Wortfolge "und über die daraus entstehenden Übergangsthemen" eingefügt;

2) Die Wortfolge "die Suffizienz, und berücksichtigt" wird ersetzt durch die Wortfolge "die Suffizienz. Die Gemeinde trägt zur Umsetzung der im Rahmen der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen festgelegten Ziele der nachhaltigen Entwicklung bei und berücksichtigt"

b) Absatz 2 wird aufgehoben.

Art. 31 - Artikel 3 desselben Dekrets wird aufgehoben.

Art. 32 - In Artikel 4 desselben Dekrets werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1° In Absatz 1 wird die Wortfolge "muss für die Beteiligung der ganzen Bevölkerung sorgen" durch die Wortfolge "gewährleistet die Beteiligung eines möglichst großen Teils der Bevölkerung" ersetzt;

2° Absatz 3 wird durch das Folgende ersetzt:

"Die Beteiligung der Bevölkerung wird durch Information und Befragung gewährleistet. "

3° Absatz 4 wird aufgehoben;

4° in Absatz 5 wird die Wortfolge "der örtlichen Kommission für die ländliche Entwicklung der in Artikel 5 erwähnten Arbeitsgruppen" durch die Wortfolge "der in Artikel 5 erwähnten örtlichen Kommission für die ländliche Entwicklung und deren Arbeitsgruppen" ersetzt.

Art. 33 - In Artikel 5 desselben Dekrets werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1° in Absatz 2 wird der zweite Satz aufgehoben;

2° die Absätze 3 und 4 werden gestrichen.

Art. 34 - In Artikel 6 desselben Dekrets werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1° Absatz 1 wird durch Folgendes ersetzt:

„Den Vorsitz in der örtlichen Kommission für die ländliche Entwicklung führt der Bürgermeister oder, falls dieser verhindert ist, ein von ihm benanntes Mitglied, das ihn in dieser Kommission vertritt. Sie besteht aus mindestens zwanzig und höchstens sechzig Mitgliedern.“;

2° in Absatz 2 wird die Wortfolge „effektiven und Ersatzmitglieder“ durch das Wort „Mitglieder“ ersetzt;

3° Absatz 4 wird aufgehoben.

Art. 35 - Artikel 7 desselben Dekrets wird aufgehoben.

Art. 36 - In Artikel 9 desselben Dekrets werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1° in Paragraf 1 Absatz 2 wird das Wort „viermal“ durch das Wort „zweimal“ ersetzt;

2° Paragraf 2 wird aufgehoben.

Art. 37 - Artikel 10 desselben Dekrets wird aufgehoben.

Art. 38 - In Artikel 11 desselben Dekrets werden folgende Abänderungen vorgenommen:

a) In Ziffer 1 wird die Wortfolge „, und ggf. eine lokale Agenda 21 gleichzeitig zu erstellen“ aufgehoben;

b) In Ziffer 3 wird die Wortfolge „ und ggf. der lokalen Agenda 21 beauftragt ist, ggf einschließlich der Ausarbeitung und Auswertung der Projekte des Los 1 des kommunalen Programms für ländliche Entwicklung,“ durch die Wortfolge „beauftragt ist,“ ersetzt;

c) Ziffer 5 wird durch Folgendes ersetzt:

„5° die Möglichkeit, Arbeitsgruppen zu bilden,“.

Art. 39 - In Artikel 13 desselben Dekrets, abgeändert durch das Dekret vom 20. Juli 2016, werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1° in Paragraf 1 werden folgende Abänderungen vorgenommen:

a) in Absatz 3 werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1) in dem einleitenden Satz wird das Wort „sechs“ durch das Wort „sieben“ ersetzt;

2) Ziffer 5 wird durch die Wortfolge „sowie die Indikatoren für die Projektdurchführung und die Projektergebnisse“ ergänzt;

b) der Paragraf wird um eine Ziffer 7 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

„7° eine nicht-technische Zusammenfassung des Dokuments“;

2° in Paragraf 2 werden folgende Abänderungen vorgenommen:

a) in Absatz 2 wird die Wortfolge „von der Gemeinde angenommen“ durch die Wortfolge „durch den Gemeinderat genehmigt“ ersetzt;

b) in Absatz 2 wird die Wortfolge „an die Regierung“ durch die Wortfolge „an die Verwaltung“ ersetzt;

c) in Absatz 3 werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1) die Wortfolge „der Regierung“ wird durch die Wortfolge „der Verwaltung“ ersetzt;

2) der Absatz wird durch folgenden Satz ergänzt: „Wird das Gutachten nicht innerhalb der vorgegebenen Frist versandt, kann das Verfahren fortgesetzt werden.“;

d) Absatz 4 wird durch Folgendes ersetzt:

„Innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des in Absatz 3 genannten Gutachtens oder, falls dieses nicht vorliegt, nach Ablauf der in Absatz 3 genannten Frist von zwei Monaten übermittelt die Verwaltung der Regierung die Unterlagen, die den Entwurf des kommunalen Programms, ihre Stellungnahme, die Stellungnahme des Pools „Raumordnung“ sowie einen zuvor gemeinsam mit der Gemeinde ausgearbeiteten Entwurf eines Abkommens. Der Entwurf des Abkommens, der die Gemeinde und die Regierung hinsichtlich der Umsetzung des Programms verpflichten soll, legt die Pflichten der Parteien sowie die Modalitäten für die Umsetzung und Überwachung des kommunalen Programms für ländliche Entwicklung fest.“;

e) in Absatz 5 wird die Wortfolge „Die zweimonatige Frist wird“ durch die Wortfolge „Die zweimonatigen Fristen werden“ ersetzt;

3° In Paragraf 3 werden folgende Abänderungen vorgenommen:

a) in Absatz 1 wird die Wortfolge „an dem das Gutachten des Pools „Raumordnung“ ihr übermittelt worden ist“ durch die Wortfolge ersetzt „an dem die Akte ihr von der Verwaltung übermittelt worden ist“ und die Wortfolge „Absatz 3 durch die Wortfolge „Absatz 4“ ersetzt;

b) Absatz 1 wird durch folgenden Satz ergänzt: „Wenn die Regierung den Entwurf des kommunalen Programms für ländliche Entwicklung genehmigt, übermittelt sie der Gemeinde die in Absatz 2 genannte, gegengezeichnete Vereinbarung.“;

4° Paragraf 4 wird durch Folgendes ersetzt:

„§ 4. Die Gemeinde veröffentlicht das genehmigte kommunale Programm für ländliche Entwicklung auf ihrer Website.“.

Art. 40 - In Artikel 14 desselben Dekrets, abgeändert durch das Dekret vom 20. Juli 2016, werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1° Paragraf 1 wird durch Folgendes ersetzt:

„§ 1. Das genehmigte kommunale Programm für ländliche Entwicklung gilt für höchstens zehn Jahre ab seiner Genehmigung durch die Regierung.

Bei einer tranchenweisen Finanzierung eines Projekts erfolgt die erste Finanzierungstranche während der Laufzeit des kommunalen Programms für ländliche Entwicklung. Andernfalls wird das Projekt nicht bezuschusst.“;

2° In Paragraph 2 wird die Wortfolge "nach demselben Verfahren wie bei der ursprünglichen Erstellung" aufgehoben.

Art. 41 - Artikel 15 desselben Dekrets wird durch Folgendes ersetzt:

"Art. 15 Im Rahmen der Haushaltsmittel kann die Regierung den Gemeinden, ihrem ÖSHZ oder ihrer in den Artikeln L1231-4 ff. des Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung erwähnten autonomen Gemeinde-regie Zuschüsse für die Umsetzung der Projekte zur ländlichen Entwicklung, die im von der Regierung genehmigten kommunalen Programm zur ländlichen Entwicklung enthalten, sind gewähren.

Die gewährten Zuschüsse betreffen materielle und immaterielle Investitionen, die zur ländlichen Entwicklung beitragen, und:

1° zur Förderung, Schaffung bzw. Stimulierung des Arbeitsmarktes bzw. von Arbeitsplätzen oder von wirtschaftlichen Tätigkeiten, u.a. der Landwerkstätten;

2° zur Verbesserung und Schaffung von Diensten und Anlagen für die Bevölkerung;

3° zur Renovierung, Schaffung und Förderung von Wohnungen;

4° zur Gestaltung und Schaffung von öffentlichen Plätzen, Dorfhäusern und anderen Aufnahme-, Informations- und Begegnungsstätten, von Häusern der Ruralität und Mehrzweckhäusern;

5° zum Schutz, zur Verbesserung und Erschließung des Lebensgebiets und des Lebensraums, einschließlich der bebauten und natürlichen Erbes;

6° zum Ausbau und zur Schaffung von Wegen und von Verkehrs- und Kommunikationsmitteln kommunalen Interesses;

7° zur Durchführung von Grundstücksgeschäften;

8° zur Einrichtung und Renovierung von Infrastrukturen und Ausrüstungen, die auf die touristische Entwicklung, die Energie oder den sozialen Zusammenhang abzielen.

9° zur Widerstandsfähigkeit des Gemeindegebiets und zum Hochwasserschutz.

Ein Programm, das von mindestens zwei Gemeinden im Verbund getragen wird, die über ein noch gültiges kommunales Programm für ländliche Entwicklung verfügen, erstellt worden ist, kann Gegenstand eines Zuschusses sein, sofern es der in diesen Programmen festgelegten Entwicklungsstrategie entspricht und in mindestens einem dieser Programme ausdrücklich aufgeführt ist.

Für Investitionen, deren Zweckbestimmung nur zum Teil in einen regionalen Zuständigkeitsbereich fällt, gewährt die Region gegebenenfalls einen Zuschuss im Verhältnis zu diesem Teil. "

Art. 42 - In Artikel 16 desselben Dekrets werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1° Absatz 1 wird durch Folgendes ersetzt:

"Die Regierung legt die Modalitäten der Bezuschussung sowie den Bezuschussungssatz fest. ";

2° Absatz 2 wird aufgehoben;

3° in dem bisherigen Absatz 3, der zum Absatz 2 wird, wird die Wortfolge " in den Absätzen 1 und 2" aufgehoben;

4. In dem bisherigen Absatz 4, der zum Absatz 3 wird, wird die Wortfolge "des Dekrets vom 6. Februar 2014 zur Abänderung" aufgehoben.

Art. 43 - Artikel 20 desselben Dekrets wird durch Folgendes ersetzt:

"Art. 20 Der Bezuschussungsantrag umfasst alle von der Regierung verlangten Dokumente.

Die Regierung legt die Regeln fest, nach denen der Bezuschussungsantrag geprüft und bearbeitet wird. "

Art. 44 - In Artikel 21 desselben Dekrets werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1° die Absätze 1 bis 3 sowie der erste Satz von Absatz 4 werden in einem Paragraphen 1 zusammengefasst;

2° in Absatz 4 wird die Wortfolge "vor dem Verkauf durch ein Zusatzabkommen zu dem Abkommen" aufgehoben;

3° der zweite Satz von Absatz 4 wird in einen Paragraphen 2 zusammengefasst.

Art. 45 - In Artikel 24 desselben Dekrets, abgeändert durch das Dekret vom 20. Juli 2016, werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1° in Absatz 1 wird nach der Wortfolge "Die Regierung erstellt jährlich" die Wortfolge "in Zusammenarbeit mit der örtlichen Kommission für die ländliche Entwicklung" eingefügt;

2° Absatz 2 wird durch das Folgende ersetzt:

"Der Minister bestimmt den Inhalt des Berichts. ";

3° In Absatz 3 werden folgende Änderungen vorgenommen:

a) die Wortfolge "an die Regierung," wird aufgehoben;

b) die Wortfolge "und an den Pool "Raumordnung" wird aufgehoben;

4° Absatz 4 wird aufgehoben.

Art. 46 - In Artikel 25 desselben Dekrets wird die Wortfolge "der Genehmigung der Endabrechnung" durch die Wortfolge "der vorläufigen Abnahme" ersetzt.

*KAPITEL 7 - Abänderung des Dekrets vom 26. Mai 2016 über längere
und schwerere Kraftwagenzüge (Eurocombis oder Ecocombis) im Rahmen von Pilotprojekten*

Art. 47 - Die Überschrift des Dekrets vom 26. Mai 2016 über längere und schwerere Kraftwagenzüge (Eurocombis oder Ecocombis) im Rahmen von Pilotprojekten wird durch folgende Überschrift ersetzt.

"Dekret vom 26. Mai 2016 über längere und schwerere Kraftwagenzüge und über den umweltfreundlichen außergewöhnlichen Transport im Rahmen von Pilotprojekten"

Art. 48 - In dasselbe Dekret wird ein Kapitel 1 mit dem Titel "Allgemeine Bestimmungen" eingefügt, das Artikel 1 enthält, der wie folgt lautet:

"Kapitel 1 - Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1 - Im Sinne des vorliegenden Dekrets gelten folgende Definitionen:

1° Straßenverkehrsordnung: der Königliche Erlass vom 1. Dezember 1975 über die allgemeine Straßenverkehrsordnung und die Benutzung der öffentlichen Straße;

2° technische Regelung: der Königliche Erlass vom 15. März 1968 zur Festlegung der allgemeinen Regelung über die technischen Anforderungen an Kraftfahrzeuge, ihre Anhänger, ihre Bestandteile und ihr Sicherheitszubehör und dessen Änderungen;

3° Eurocombi: ein Kraftwagenzug, bei dem jedes einzelne Fahrzeug den technischen Vorschriften entspricht, dessen maximale Länge 25,25 Meter nicht überschreitet und dessen zulässiges Gesamtgewicht 60 Tonnen nicht überschreitet;

4° Emissionsfreies Fahrzeug: ein schweres Nutzfahrzeug, gemäß Artikel 3 Ziffer 11 der Verordnung (EU) 2019/1242 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Festlegung von CO₂-Emissionsnormen für neue schwere Nutzfahrzeuge und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 595/2009 und (EU) 2018/956 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Richtlinie 96/53/EG des Rates;

5° Emissionsarmes Fahrzeug: ein schweres Nutzfahrzeug, bei dem es sich nicht um ein emissionsfreies schweres Nutzfahrzeug handelt, gemäß Artikel 3 Ziffer 12 der Verordnung (EU) 2019/1242 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Festlegung von CO₂-Emissionsnormen für neue schwere Nutzfahrzeuge und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 595/2009 und (EU) 2018/956 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Richtlinie 96/53/EG des Rates;

6° Umweltfreundlicher außergewöhnlicher Transport: der Transport teilbarer Ladungen mit einem emissionsfreien oder emissionsarmen Fahrzeug oder einer Fahrzeugkombination, die von einem emissionsfreien oder emissionsarmen Zugfahrzeug gezogen wird, deren Abmessungen, Eigenmasse, Achslast oder Gesamtmasse aufgrund ihrer Bauart oder Zusammensetzung die in der Straßenverkehrsordnung und in der technischen Regelung festgelegten Höchstwerte überschreiten;

7° Dekret vom 4. April 2019: das Dekret vom 4. April 2019 über die administrativen Geldbußen im Bereich der Verkehrssicherheit; "

Art. 49 - In dasselbe Dekret wird ein Kapitel 2 mit dem Titel "Längere und schwerere Kraftwagenzüge (Eurokombis)" eingefügt, in dem nach der Umnummerierung der bisherigen Artikel 1, 2 und 4 die neuen Artikel 2 bis 4 aufgeführt sind.

In dem bisherigen Artikel 1, der nun Artikel 2 ist, werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1. Das Wort "Artikel" und die Nummerierung "1 - § 1." werden wie folgt ersetzt:

"Art. 2 § 1. ";

2° in Paragraph 5 wird Ziffer 5 durch Folgendes ersetzt:

"5° die Auflagen in Bezug auf den Zugang zum Beruf des Fahrers von Eurokombis, die Ausbildung von Bewerbern für den Beruf des Fahrers von Eurokombis und die Voraussetzungen für die Tätigkeit als Ausbilder für Eurokombis. "

In demselben Dekret wird der bisherige Artikel 2 in "Art. 3" umnummeriert. "

In demselben Dekret bleibt Artikel 4 in seiner Nummerierung unverändert.

Art. 50 - In denselben Erlass wird ein Kapitel 3 mit dem Titel "Umweltfreundlicher außergewöhnlicher Transport" eingefügt, das die Artikel 5 bis 8 mit folgendem Wortlaut umfasst:

"Kapitel 3 - Umweltfreundlicher außergewöhnlicher Transport

Art. 5 - § 1. Die Inbetriebnahme des umweltfreundlichen außergewöhnlichen Transports kann im Rahmen eines Pilotprojekts genehmigt werden, vorbehaltlich der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die von der Regierung benannte Verwaltungsdienststelle und unter folgenden Bedingungen:

1° die Länge des Kraftwagenzugs überschreitet nicht zweiundzwanzig Meter;

2° die Höhe des Fahrzeugs überschreitet nicht vier Meter;

3° in Bezug auf das Gewicht entsprechen die Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen den Bestimmungen der technischen Regelung;

4° in Bezug auf das Volumen wird im Antrag auf Genehmigung nachgewiesen, dass das Ladevolumen des Fahrzeugs oder des Kraftwagenzugs das Ladevolumen eines vergleichbaren Fahrzeugs mit konventionellem Antrieb oder einer vergleichbaren Fahrzeugkombination mit konventionellem Antrieb nicht überschreitet.

§ 2. Die Genehmigung kann jederzeit von der in Paragraph 1 genannten Dienststelle entzogen, ausgesetzt oder geändert werden, ohne dass der Inhaber der Genehmigung Anspruch auf Schadenersatz hat.

Art. 6 - § 1. Die Regierung legt folgende Aspekte fest:

1° das Datum für den Anfang und das Ende des im vorliegenden Kapitel genannten Pilotprojekts;

2° die genehmigten Fahrzeuge bzw. Fahrzeugkombinationen;

3° die technischen Auflagen der Fahrzeuge bzw. Fahrzeugkombinationen;

4° die Art der Güter, die befördert werden dürfen;

5° den Inhalt der Genehmigung;

6° das Verfahren für den Antrag und die Erteilung der in Artikel 5 genannten Genehmigung;

7° das Verfahren, das bei der Anwendung der in Artikel 5 § 2 genannten Verwaltungsmaßnahmen zum Entzug, zur Aussetzung oder zur Änderung von Genehmigungen zu befolgen ist;

8° die im vorliegenden Kapitel genannten Modalitäten für die Bewertung des Pilotprojekts;

In Bezug auf Absatz 1 Ziffer 5 führt die Genehmigung mindestens die zu ergreifenden Maßnahmen auf, um Schäden an der Straßeninfrastruktur zu verhindern und die Sicherheit der Vorgänge des umweltfreundlichen außergewöhnlichen Transports zu gewährleisten.

§ 2. Die Regierung kann die Höchstzahl der in Artikel 5 genannten Genehmigungen festlegen, die im Rahmen des Pilotprojekts erteilt werden können.

Art. 7 - Die Regierung kann:

1° den umweltfreundlichen außergewöhnlichen Transport auf die von ihm festgelegten Strecken oder Zonen beschränken;

2° den umweltfreundlichen außergewöhnlichen Transport zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Orten oder unter bestimmten Umständen verbieten oder ihm bestimmte Bedingungen auferlegen;

3° Gebühren festlegen, um die Verwaltungs-, Kontroll- und Überwachungskosten sowie die Kosten für die Nutzung der Straßeninfrastruktur durch die umweltfreundlichen außergewöhnlichen Transporte ganz oder teilweise zu decken;

Art. 8 - Die Regierung kann festlegen, dass die von ihr benannte Verwaltungsdienststelle über den Zeitpunkt und die Fahrtstrecke der Fahrzeuge des umweltfreundlichen außergewöhnlichen Transports informiert wird. In diesem Falle legt die Regierung die Modalitäten und die eventuellen Ausnahmen fest. ”.

Art. 51 - In dasselbe Dekret wird ein Kapitel 4 mit dem Titel "Verarbeitung personenbezogener Daten" eingefügt, das Artikel 9 mit folgendem Wortlaut umfasst:

"Kapitel 4 - Verarbeitung personenbezogener Daten

Art. 9 - § 1. Die Verwaltung erhebt die Daten der Antragsteller, die eine im vorliegenden Dekret genannte Genehmigung für die Inbetriebnahme der Fahrzeuge oder eine Bescheinigung über die Tauglichkeit zum Führen eines Eurocombis beantragen, soweit dies für die Anwendung des vorliegenden Dekrets und seiner Ausführungserlasse unbedingt erforderlich ist.

§ 2. Der Öffentliche Dienst der Wallonie Mobilität und Infrastrukturen ist der Verantwortliche für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die im Rahmen der in Paragraph 5 genannten Zwecke durchgeführt wird, im Sinne von Artikel 4 Ziffer 7 der Verordnung 2016/679/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr, und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung).

§ 3. Die erhobenen und verarbeiteten Daten sind die Folgenden:

1° die Daten im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Anträgen auf eine Genehmigung für die Inbetriebnahme der im vorliegenden Dekret genannten Fahrzeuge oder eine Bescheinigung über die Tauglichkeit zum Führen eines Eurocombis;

2° die Daten im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Entscheidungen über die Erteilung oder Ablehnung der in Ziffer 1 genannten Anträge;

3° die Angaben, die die vom Fahrer mit seinem Eurocombi oder dem umweltfreundlichen außergewöhnlichen Transport zurückgelegten Fahrtstrecken detailliert beschreiben;

4° die Daten im Zusammenhang mit der zertifizierten Ausbildung zum Erwerb der Bescheinigung über die Tauglichkeit zum Führen eines Eurocombis;

5° die Daten im Zusammenhang mit dem gültigen Führerschein;

6° die Daten im Zusammenhang mit dem gültigen Berufsbefähigungsnachweis;

7° die Angaben, die im Auszug aus dem Strafregister, Muster 596.1-30, der nicht älter als drei Monate ist, oder in einem ausländischen gleichgestellten Dokument enthalten sind.

§ 4. Die in Paragraph 3 genannten Datenkategorien sind die Folgenden:

1° die Identifizierungs- und Kontaktdaten der natürlichen Person;

a) der/die Name(n);

b) der/die Vorname(n);

c) das Land des Wohnsitzes;

d) die Anschrift;

e) die Nationalregisternummer;

f) das Geburtsdatum;

g) der Geburtsort;

h) die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse;

i) die Nummer und die Gültigkeitsdauer des Führerscheins der Klasse C+E;

j) die Nummer und das Gültigkeitsdatum der beruflichen Bescheinigung des Ausbilders;

k) das Datum der Prüfung zur Erlangung der Bescheinigung über die Tauglichkeit zum Führen eines Eurocombis;

l) die Daten, die im Auszug aus dem Strafregister, Muster 596.1-30, der nicht älter als drei Monate ist, oder in einem ausländischen gleichgestellten Dokument enthalten sind;

m) die Ergebnisse und das Datum der theoretischen Prüfung sowie eine kurze Beschreibung der gegebenen Antwort für jede Frage, deren Gewichtung und die für jede Frage erzielten Punkte;

n) die Ergebnisse der praktischen Prüfung sowie eine Beschreibung der vom Bewerber zurückgelegten Strecke, die positiven oder negativen Aspekte bei der Durchführung der Fahrmanöver, deren Gewichtung und die erzielten Punkte;

2° die Identifizierungsdaten der juristischen Person:

a) der Name oder der Firmenname des Unternehmens, das den Transport durchführt;

b) die Rechtsform;

c) die Nummer des Unternehmens oder der Niederlassungseinheit der Zentralen Datenbank der Unternehmen;

d) das Land und die Anschrift ihres Gesellschaftssitzes;

- e) die Telefonnummer und die Faxnummer;
- f) die E-Mail-Adresse;
- 3° die Daten im Zusammenhang mit den Fahrzeugen:
 - a) die Kennzeichennummer;
 - b) die Marke des Fahrzeugs;
 - c) die handelsübliche Bezeichnung des Fahrzeugs;
 - d) die (europäische und sonstige) Fahrzeugklasse;
 - e) die Fahrstellnummer (unifier) oder die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN);
 - f) der Fahrzeugcode oder die Fahrzeugklasse;
 - g) die Fahrzeugabmessungen;
 - h) die Fahrzeugmassen;
 - i) die Anzahl der Achsen;
 - j) der Radstand;
 - k) der Motor;
 - l) die Art des Kraftstoffs oder die Energiequelle;
 - m) die Euro-Norm.

Die Regierung kann zur Erfüllung eines der in Paragraph 5 vorgesehenen Zwecke andere als die in Absatz 1 genannten Daten festlegen.

§ 5. Die in den Paragraphen 3 und 4 genannten Daten werden für folgende Zwecke verwendet:

1° Anträge auf eine Genehmigung für die Inbetriebnahme der im vorliegenden Dekret genannten Fahrzeuge oder eine Bescheinigung über die Tauglichkeit zum Führen eines Eurocombis bearbeiten;

2° die Erteilung von Genehmigungen für die Inbetriebnahme der im vorliegenden Dekret genannten Fahrzeuge oder von Bescheinigungen über die Tauglichkeit zum Führen eines im vorliegenden Dekret genannten Fahrzeugs erleichtern;

3° überprüfen, ob die Antragsteller auf eine Genehmigung die erforderlichen Bedingungen für die Erteilung einer Inbetriebnahmegenehmigung für einen Eurocombi oder einen umweltfreundlichen außergewöhnlichen Transport erfüllen;

4° die Durchführung der Verwaltungsmaßnahmen sowie die Einsichtnahme in Entscheidungen über die Erteilung oder Verweigerung von Genehmigungen für die Inbetriebnahme der im vorliegenden Dekret genannten Fahrzeuge oder von Bescheinigungen über die Tauglichkeit zum Führen eines Eurocombis sowie deren Aussetzung oder Entzug ermöglichen;

5° die Identifizierung und die Kontrolle der Fahrer der im vorliegenden Dekret genannten Fahrzeuge erleichtern;

6° überprüfen, ob die Bedingungen für den Zugang zum Beruf des Fahrers der im vorliegenden Dekret genannten Fahrzeuge oder des Ausbilders für Eurocombis erfüllt sind;

7° die Überprüfung der Echtheit der Inbetriebnahmegenehmigung für das im vorliegenden Dekret genannte Fahrzeug oder der Bescheinigung über die Tauglichkeit zum Führen eines Eurocombis erleichtern;

8° die Überprüfung der Gültigkeit der Inbetriebnahmegenehmigung oder der Bescheinigung über die Tauglichkeit zum Führen eines Eurocombis erleichtern;

9° im Rahmen der Überwachung der Bewertung des vorliegenden Dekrets Daten über die Verkehrssituation von umweltfreundlichen außergewöhnlichen Transporten erheben;

10° den durch das Dekret vom 4. April 2019 ermächtigten befugten Bediensteten ermöglichen, Verstöße zu kontrollieren und festzustellen sowie gegebenenfalls das im selben Dekret vorgesehene Verfahren zur Verhängung von Verwaltungsstrafen anzuwenden;

11° der Verwaltung anhand der vom Ausbilder übermittelten Ergebnisse die Möglichkeit geben, zu überprüfen, ob die Zugangs- und Gültigkeitsbedingungen eingehalten werden;

12° gegebenenfalls die Erstellung von allgemeinen und anonymen Statistiken durch die Verwaltung zum Zwecke der Analyse und Bewertung der politischen Maßnahme ermöglichen.

§ 6. Die in den Paragraphen 3 und 4 genannten Daten sind für statutarische Bedienstete oder Mitglieder des Vertragspersonals der Verwaltung sowie für die im Dekret vom 4. April 2019 genannten befugten Bediensteten über eine authentifizierte, multifaktorielle und rückverfolgbare Verbindung zugänglich. Die Einsichtnahme in die Daten wird durch die persönlichen Zugriffsrechte geregelt, die jedem Nutzer entsprechend seiner Rolle bei der Datenverarbeitung gewährt werden.

Die Daten zur zertifizierten Ausbildung für das Führen eines Eurocombis sind auch für den Ausbilder, der die Ausbildung erteilt hat, und für den Ausbilder, der für die Durchführung der Prüfung zuständig ist, zugänglich. Dieser bewahrt eine Kopie des Prüfungsberichts jedes Fahrschülers auf. Die Prüfungsdaten werden von dem Ausbilder verarbeitet, der für die Durchführung der Prüfung zuständig ist.

§ 7. Die Dauer der Aufbewahrung der Daten, die zur Verwirklichung der in Paragraph 5 genannten Zwecke erforderlich sind, beträgt unbeschadet von Absatz 3 drei Jahre ab dem Abschluss des Pilotprojekts. Im Falle einer gerichtlichen Streitsache wird diese Frist bis zur Verkündung einer formell rechtskräftigen angeordneten Entscheidung ausgesetzt.

Die Prüfungsdaten werden drei Jahre lang aufbewahrt, es sei denn, vor Ablauf dieser Frist wurde vor ordentlichen oder Verwaltungsgerichten ein Rechtsbehelf eingelegt; in diesem Fall werden die Daten so lange aufbewahrt, bis eine formell rechtskräftige angeordnete Entscheidung vollstreckt ist.

Die Daten aus dem Strafregister werden drei Monate lang aufbewahrt. ”.

*KAPITEL 8 - Abänderungen des Dekrets vom 14. Februar 2019
über die Zuschüsse zur Förderung der Einstellung von nicht beschäftigten Arbeitsuchenden in bestimmten Betrieben*

Art. 52 - In Artikel 13 des Dekrets vom 14. Februar 2019 über die Zuschüsse zur Förderung der Einstellung von nicht beschäftigten Arbeitsuchenden in bestimmten Betrieben, werden in der französischen Fassung folgende Abänderungen vorgenommen:

1° Paragraf 1 wird durch Folgendes ersetzt:

“§ 1. L'obligation d'engagement du demandeur d'emploi inoccupé visée à l'article 12, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1°, peut être réalisée dès la date d'octroi de la subvention et, au plus tard, dans un délai d'un an qui prend cours le premier jour du mois qui suit la notification de la décision d'octroi de la subvention.”;

2° in Paragraf 2 wird die Wortfolge “de six mois” durch die Wortfolge “d'un an” ersetzt;

3° in Paragraf 3 wird die Wortfolge “ou tout remplacement” zwischen die Wortfolge “Tout engagement” und die Wortfolge “réalisé au-delà” eingefügt;

4° der Artikel wird durch Paragraf 5 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

“§ 5. Par dérogation au paragraphe 2, le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine, et sur demande motivée de l'entreprise, déroger à l'obligation de remplacement dans les délais.

L'entreprise qui souhaite introduire une demande de dérogation à l'obligation de remplacement dans les délais en informe l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi selon les modalités que le Gouvernement détermine.”.

KAPITEL 9 - Abänderungen des Dekrets vom 4. April 2019 über die administrativen Geldbußen im Bereich der Verkehrssicherheit

Art. 53 - In Artikel 2 des Dekrets vom 4. April 2019 über die administrativen Geldbußen im Bereich der Verkehrssicherheit werden die Artikel 5°bis, 6°bis und 6°ter mit folgendem Wortlaut eingefügt:

5°bis umweltfreundlicher außergewöhnlicher Transport: der Transport teilbarer Ladungen mit einem emissionsfreien oder emissionsarmen Fahrzeug oder einer Fahrzeugkombination, die von einem emissionsfreien oder emissionsarmen Fahrzeug gezogen wird, gemäß Artikel 1 Ziffer 6 des Dekrets vom 26. Mai 2016 über längere und schwerere Kraftwagenzüge (Eurocombis) und über den umweltfreundlichen außergewöhnlichen Transport im Rahmen von Pilotprojekten;

6°bis emissionsfreies Fahrzeug: ein emissionsfreies schweres Nutzfahrzeug im Sinne von Artikel 1 Ziffer 4 des Dekrets vom 26. Mai 2016 über längere und schwerere Kraftwagenzüge (Eurocombis) und über den umweltfreundlichen außergewöhnlichen Transport im Rahmen von Pilotprojekten;

6°ter emissionsarmes Fahrzeug: ein schweres Nutzfahrzeug im Sinne von Artikel 1 Ziffer 5 des Dekrets vom 26. Mai 2016 über längere und schwerere Kraftwagenzüge (Eurocombis) und über den umweltfreundlichen außergewöhnlichen Transport im Rahmen von Pilotprojekten;”.

Art. 54 - In Artikel 3 Ziffer 2 desselben Dekrets wird die Wortfolge “einen umweltfreundlichen außergewöhnlichen Transport” zwischen die Wortfolge “ein Eurocombi” und die Wortfolge “oder ein sonstiges Fahrzeug” eingefügt.

Art. 55 - In Artikel 18 desselben Dekrets wird die Wortfolge “den umweltfreundlichen außergewöhnlichen Transport” zwischen das Wort “Eurocombis” und die Wortfolge “oder sonstige Fahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen” eingefügt.

Art. 56 - In Kapitel 5 Abschnitt 1 Unterabschnitt 4 desselben Dekrets wird der Titel durch Folgendes ersetzt:

“Fehlen einer Inbetriebnahmegenehmigung für außergewöhnliche Fahrzeuge oder Eurocombis oder für den umweltfreundlichen außergewöhnlichen Transport oder Überschreitung der laut der Inbetriebnahmegenehmigung zugelassenen Gewichte und Abmessungen”.

Art. 57 - In Artikel 21 desselben Dekrets werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1° in dem einleitenden Satz von Paragraf 1 Absatz 1 wird die Wortfolge “des umweltfreundlichen außergewöhnlichen Transports” zwischen die Wortfolge “des Eurocombis” und die Wortfolge “oder jeglichen sonstigen Fahrzeugs” eingefügt;

2° in dem einleitenden Satz von Paragraf 2 wird die Wortfolge “des umweltfreundlichen außergewöhnlichen Transports” zwischen die Wortfolge “des Eurocombis” und die Wortfolge “oder jeglichen sonstigen Fahrzeugs” eingefügt;

3° in Paragraf 3 werden folgende Abänderungen vorgenommen:

a) in Ziffer 1 wird die Wortfolge “des umweltfreundlichen außergewöhnlichen Transports” zwischen die Wortfolge “des Eurocombis” und die Wortfolge “oder jeglichen sonstigen Fahrzeugs” eingefügt;

b) in Ziffer 2 wird die Wortfolge “des umweltfreundlichen außergewöhnlichen Transports” zwischen die Wortfolge “des Eurocombis” und die Wortfolge “oder jeglichen sonstigen Fahrzeugs” eingefügt;

c) in Ziffer 3 wird die Wortfolge “des umweltfreundlichen außergewöhnlichen Transports” zwischen die Wortfolge “des Eurocombis” und die Wortfolge “oder jeglichen sonstigen Fahrzeugs” eingefügt.

Art. 58 - In Artikel 22 desselben Dekrets wird die Wortfolge “eines umweltfreundlichen außergewöhnlichen Transports” zwischen die Wortfolge “eines Eurocombis” und die Wortfolge “oder eines sonstigen Fahrzeugs” eingefügt.

*KAPITEL 10 - Abänderungen des Dekrets vom 19. Oktober 2022
über regionale Gesellschaften für Wirtschaftsentwicklung und über spezialisierte Gesellschaften*

Art. 59 - Die Artikel 16 § 1 des Dekrets vom 19. Oktober 2022 über regionale Gesellschaften für Wirtschaftsentwicklung und über spezialisierte Gesellschaften werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1° in Absatz 1 wird die Wortfolge “die Auswirkungen auf die Beschäftigungspolitik haben” durch die Wortfolge “die im Zusammenhang mit der Beschäftigungspolitik stehen” ersetzt;

2° Absatz 2 wird durch Folgendes ersetzt:

“Der Orientierungsausschuss setzt sich zusammen aus den Mitgliedern des Direktionsausschusses der Gesellschaft, dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats, höchstens drei Stellvertretern der im Vorstand des Wirtschafts-, Sozial- und Umweltrats der Wallonie vertretenen Gewerkschaftsorganisationen sowie höchstens drei Stellvertretern der im Vorstand des Wirtschafts-, Sozial- und Umweltrats der Wallonie vertretenen Arbeitgeberverbände.”.

KAPITEL 11 - *Abänderungen des Dekrets vom 16. November 2023 zur CO2-Neutralität*

Art. 60 - In Artikel 7 § 3 des Dekrets vom 16. November 2023 zur CO2-Neutralität wird das Wort "endgültig" aufgehoben.

Art. 61 - In Artikel 10 Absatz 1 desselben Dekrets werden folgende Abänderungen vorgenommen:

a) in dem einleitenden Satz wird das Wort "zehn" durch das Wort "sieben" ersetzt;

b) die Ziffern 1 bis 7 werden durch Folgendes ersetzt:

1° Klimawandelforschung;

2° Klimapolitik;

3° Energie;

4° Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit;

5° Unternehmen, Forschung, Innovation und Technologien;

6° Finanzen der öffentlichen Politik;

7° Soziale Herausforderungen, Soziologie und Psychologie des Wandels. ";

c) die Ziffern 8 bis 10 werden aufgehoben.

Art. 62 - In Artikel 13 desselben Dekrets wird Absatz 4 aufgehoben.

Art. 63 - Artikel 14 desselben Dekrets wird durch Folgendes ersetzt:

"Art. 14 - Die Funktionsweise des Bürgerbeteiligungsprozesses zielt darauf ab, Bürger unter Beachtung der Grundsätze der Transparenz, des Pluralismus, der Unabhängigkeit und der angemessenen Information der Teilnehmer in die Überlegungen zu den Maßnahmen des Plans einzubeziehen. ".

Art. 64 - In Artikel 15 desselben Dekrets wird Absatz 2 aufgehoben.

Art. 65 - Artikel 16 desselben Dekrets wird aufgehoben.

KAPITEL 12 - *Abänderungen des Dekrets vom 13. Dezember 2023 über die regionalen Beschäftigungsdienste*

Art. 66 - In Artikel 3 des Dekrets vom 13. Dezember 2023 über die regionalen Beschäftigungsdienste werden in der französischen Fassung folgende Abänderungen vorgenommen:

1° in Paragraph 1 Absatz 1 werden die Ziffern 5 und 9 aufgehoben;

2° Paragraph 3 wird aufgehoben.

Art. 67 - In Kapitel 3 desselben Dekrets wird in der französischen Fassung ein Artikel 8/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 8/1 - Dans le cadre de son intervention auprès d'un chercheur d'emploi, la mission régionale pour l'emploi encode les données liées à son accompagnement visées à l'article 20, § 5, dans le dossier unique du chercheur d'emploi visé à l'article 1^{er}bis, 16°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

L'Office traite les données collectées dans le cadre du présent décret conformément à l'article 4/1 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

Le Gouvernement peut préciser les catégories de données visées par les échanges. ".

Art. 68 - Artikel 9 desselben Dekrets wird aufgehoben.

Art. 69 - In Artikel 12 Absatz 2 desselben Dekrets wird in der französischen Fassung die Wortfolge "et est réservé aux violations les plus graves" aufgehoben.

KAPITEL 13 - *Abänderung des Dekrets vom 8. Februar 2024 zur Ersetzung des Wallonischen Gesetzbuches über den Tourismus und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen*

Art. 70 - In Artikel 28 des Dekrets vom 8. Februar 2024 zur Ersetzung des Wallonischen Gesetzbuches über den Tourismus und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen wird in der französischen Fassung das Wort "affectation" durch die Wortfolge "entretien des balises" ersetzt.

KAPITEL 14 - *Abänderung des Dekrets vom 14. März 2024 zur Einführung des Gesetzbuchs über die Bewirtschaftung von Bodenschätzen*

Art. 71 - In das Dekret vom 14. März 2024 zur Einführung des Gesetzbuchs über die Bewirtschaftung von Bodenschätzen wird ein Artikel 24/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 24/1 - Bis zu dem von der Regierung festgelegten Datum, und spätestens bis zum 31. Dezember 2027, ist die aufgrund der Artikel D.VI.1 § 1 und D.VI.3 § 1 vorgeschriebene Exklusivgenehmigung zur Erkundung oder Gewinnung für die in Artikel D.I.1 § 2 Absatz 1 Ziffern 3 und 4 genannten Bodenschätze nicht erforderlich. ".

KAPITEL 15 - *Abänderung des Dekrets vom 11. April 2024 über die Zulassung von Partnern und die Subventionierung von Maßnahmen im Bereich der nachhaltigen Mobilität, der Sensibilisierung und der Erziehung zur Verkehrssicherheit*

Art. 72 - In Artikel 20 des Dekrets vom 11. April 2024 über die Zulassung von Partnern und die Subventionierung von Maßnahmen im Bereich der nachhaltigen Mobilität, der Sensibilisierung und der Erziehung zur Verkehrssicherheit werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1° in Paragraph 4 werden folgende Abänderungen vorgenommen:

a) in Absatz 1 wird die Wortfolge "Der geschäftsführende Verwalter der AWSR erfüllt seinen Auftrag der täglichen Verwaltung" durch die Wortfolge "Der Generaldirektor der AWSR gewährleistet die tägliche Verwaltung" ersetzt;

b) in dem einleitenden Satz von Absatz 2 wird die Wortfolge "geschäftsführenden Verwalters" durch das Wort "Generaldirektors" ersetzt;

2° in Paragraph 5 Absatz 1 wird die Wortfolge "Für den geschäftsführenden Verwalter" durch die Wortfolge "Für den Generaldirektor" ersetzt.

KAPITEL 16 - *Abänderungen im Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung*

Art. 73 - In Artikel L1122-11 Absatz 3 des Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung, eingefügt durch das Dekret vom 19. Juli 2018, wird in der französischen Fassung das Wort "établissent" durch die Wortfolge "peuvent établir" ersetzt.

Art. 74 - In Artikel L1123-27 desselben Kodex wird in der französischen Fassung ein Paragraph 4 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"§ 4. Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article. "

Art. 75 - In Artikel L1124-22 § 3 desselben Kodex, abgeändert durch das Dekret vom 19. Juli 2018, werden in der französischen Fassung folgende Abänderungen vorgenommen:

1° in Absatz 1 wird das Wort "deux" durch das Wort "trois" ersetzt;

2° Absatz 6 wird durch den folgenden Wortlaut ersetzt:

"Lors de son installation et de la cession de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du collège communal à l'exception de la désignation visée au paragraphe 3, alinéa 1^{er}, précité. "

Art. 76 - In Artikel L1124-40 § 1 Ziffer 3 desselben Kodex wird in der französischen Fassung folgender Satz hinzugefügt:

"Le présent point ne s'applique pas en cas d'application par le directeur financier de la délégation prévue à l'article L1222-10. "

Art. 77 - Artikel L1124-43 desselben Kodex wird aufgehoben.

Art. 78 - In denselben Kodex wird in der französischen Fassung ein Artikel L1132-9 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. L1132-9 - Le collège peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires certains actes visés à l'article L1123-23, alinéa 1^{er}, 8°, concernant la recharge de véhicules électriques tels que définis aux articles 2, alinéa 1^{er}, et 27bis, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. Il peut révoquer cette délégation à tout moment.

La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire titulaire de la délégation. "

Art. 79 - In Artikel L1158-6 Absatz 1 desselben Kodex, eingefügt durch das Dekret vom 2. Mai 2019 und abgeändert durch das Dekret vom 14. Juli 2022, wird in der französischen Fassung die Wortfolge "ou d'investissements" nach der Wortfolge "des charges de dettes" eingefügt.

Art. 80 - In Artikel L1222-1 § 2 desselben Kodex, ersetzt durch das Dekret vom 28. März 2024, werden in der französischen Fassung folgende Abänderungen vorgenommen:

1° in Absatz 2 werden folgende Abänderungen vorgenommen:

a) in Ziffer 1 wird die Zahl "30 000 euros" durch die Zahl "50 000 euros H.T.V.A." ersetzt; "

b) in Ziffer 2 wird die Zahl "60 000 euros" durch die Zahl "100 000 euros H.T.V.A." ersetzt; "

c) in Ziffer 3 wird die Zahl "120 000 euros" durch die Zahl "150 000 euros H.T.V.A." ersetzt; "

2° in Absatz 3 wird das Wort "Lorsque" durch die Wortfolge "Sauf reconduction ou prolongation légale, lorsque" ersetzt.

Art. 81 - Artikel L1222-1ter § 2 desselben Kodex, eingefügt durch das Dekret vom 28. März 2024, werden in der französischen Fassung folgende Abänderungen vorgenommen:

1° in Absatz 2 werden folgende Abänderungen vorgenommen:

a) in Ziffer 1 wird die Zahl "30 000 euros" durch die Zahl "50 000 euros H.T.V.A." ersetzt; "

b) in Ziffer 2 wird die Zahl "60 000 euros" durch die Zahl "100 000 euros H.T.V.A." ersetzt; "

c) in Ziffer 3 wird die Zahl "120 000 euros" durch die Zahl "150 000 euros H.T.V.A." ersetzt; "

2° in Absatz 3 wird das Wort "Lorsque" durch die Wortfolge "Sauf reconduction ou prolongation légale, lorsque" ersetzt.

Art. 82 - In Artikel L1222-3 § 3 desselben Kodex, ersetzt durch das Dekret vom 6. Oktober 2022, werden in der französischen Fassung folgende Abänderungen vorgenommen:

1° in Absatz 1 werden folgende Abänderungen vorgenommen:

a) die Wortfolge "pour les dépenses relevant du budget ordinaire" wird aufgehoben;

b) die Wortfolge ", et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général ou au directeur général adjoint" wird aufgehoben;

2° in dem einleitenden Satz von Absatz 2 wird die Wortfolge "Pour les dépenses relevant du budget ordinaire, la" durch das Wort "La" ersetzt;

3° Absatz 3 wird aufgehoben.

Art. 83 - In Artikel L1222-4 § 3 desselben Kodex, eingefügt durch das Dekret vom 28. März 2024, werden in der französischen Fassung folgende Abänderungen vorgenommen:

1° in Absatz 1 wird die Wortfolge "ou au directeur général adjoint," durch die Wortfolge ", au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire et à l'exclusion du directeur financier," ersetzt;

2° in Absatz 2 wird die Wortfolge "ou du directeur général adjoint" durch die Wortfolge ", du directeur général adjoint ou du fonctionnaire" ersetzt.

Art. 84 - In Artikel L1222-6 § 3 desselben Kodex, eingefügt durch das Dekret vom 4. Oktober 2018 und ersetzt durch das Dekret vom 6. Oktober 2022, werden in der französischen Fassung folgende Abänderungen vorgenommen:

1° in Absatz 1 werden folgende Abänderungen vorgenommen:

- a) die Wortfolge "pour les dépenses relevant du budget ordinaire" wird aufgehoben;
- b) die Wortfolge ", et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général ou au directeur général adjoint" wird aufgehoben;

2° in dem einleitenden Satz von Absatz 2 wird die Wortfolge "Pour les dépenses relevant du budget ordinaire, la" durch das Wort "La" ersetzt;

3° Absatz 3 wird aufgehoben.

Art. 85 - In Artikel L1222-7 desselben Kodex, eingefügt durch das Dekret vom 4. Oktober 2018 und abgeändert durch das Dekret vom 28. März 2024, werden in der französischen Fassung folgende Abänderungen vorgenommen:

1° in Paragraf 5 werden folgende Abänderungen vorgenommen:

a) in Absatz 2 werden folgende Abänderungen vorgenommen:

- 1) die Wortfolge "pour les dépenses relevant du budget ordinaire" wird aufgehoben;
- 2) die Wortfolge ", et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général ou au directeur général adjoint" wird aufgehoben;

b) in Absatz 3 wird die Wortfolge "Pour les dépenses relevant du budget ordinaire, la" durch die Wortfolge "La" ersetzt;

c) Absatz 4 wird aufgehoben;

2° ein Paragraf 7/1 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

"§ 7/1. Le collège communal peut déléguer au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire et à l'exclusion du directeur financier, ses compétences de vérification, en vue du paiement, des travaux, des fournitures et des services qui sont acceptés en paiement, le cas échéant d'invitation à facturer, et de fixer le montant qu'il estime dû.

En cas de délégation, les décisions du directeur général, du directeur général adjoint ou du fonctionnaire proposé sont communiquées au collège lors de sa plus proche séance. "

Art. 86 - In denselben Kodex wird in der französischen Fassung ein Artikel L122210 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. L1222-10 - § 1. Le présent article s'applique aux marchés publics, marchés fondés sur des accords-cadres et marchés publics conjoints relatifs aux objets suivants :

- 1° le recouvrement amiable de dettes ;
- 2° le recouvrement forcé de dettes via un huissier de justice ;
- 3° les placements et emprunts.

§ 2. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées aux articles L1222-3, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, L1222-6, § 1^{er}, alinéa 1^{er} et L1222-7, §§ 1^{er} et 2, au directeur financier.

En cas de délégation de compétences du conseil communal au directeur financier, conformément à l'alinéa précédent, les compétences du collège communal visées aux articles L1222-4, § 1^{er}, et L1222-7, § 7, alinéa 1^{er}, sont exercées par le directeur financier.

§ 3. Les décisions du directeur financier prises en exécution du présent article sont communiquées mensuellement au collège communal. "

Art. 87 - Artikel L1313-1 desselben Kodex, zuletzt abgeändert durch das Dekret vom 28. März 2024, wird in der französischen Fassung durch Folgendes ersetzt:

"Art. L1313-1 - Toute personne peut prendre connaissance et ce, sans déplacement, des budgets, modifications budgétaires et des comptes qui sont disponibles à l'administration communale.

La commune rappelle cette possibilité de consultation par voie d'affiche et sur son site internet assurée par le collège communal dans le mois qui suit l'adoption des budgets, des modifications budgétaires et des comptes par le conseil communal. La durée de l'affichage et de la publication sur le site internet sont d'au moins dix jours.

En outre, les budgets, les modifications budgétaires, les comptes ainsi qu'une synthèse des budgets, des modifications budgétaires et des comptes sont publiés par la commune sur son site internet ou sur tout autre site internet en capacité de prévoir la publication visée par le présent article dès leur approbation par l'autorité de tutelle. La synthèse est publiée selon un format standardisé arrêté par l'autorité de tutelle visée à l'article L3111-2, alinéa 1^{er}, 4°. La durée de la publication ne peut être inférieure à six ans.

Le format standardisé visé au présent article est celui généré par l'application eComptes, sauf si un autre format est défini par le Gouvernement. "

Art. 88 - Artikel L1311-2 desselben Kodex, abgeändert durch das Dekret vom 8. Dezember 2005, wird aufgehoben.

Art. 89 - In Artikel L1314-1 desselben Kodex, zuletzt abgeändert durch das Dekret vom 28. September 2023, werden die Paragraphen 3 bis 11 aufgehoben.

Art. 90 - In denselben Kodex wird ein Artikel L1331-4 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. L1331-4 - Um eine Bodenpolitik im Sinne von Artikel 6 § 1 I Ziffer 6 des Sondergesetzes vom 8. August 1980 zur Reform der Institutionen umzusetzen, die attraktiv ist, können Gemeinden, deren Satz für Zuschlagshunderstel zum Immobilienvorabzug seit mindestens fünf Jahren nicht erhöht wurde, eine Differenzierung der Sätze vornehmen, die ausschließlich eine Senkung gegenüber dem Gesamtsatz betrifft und sich auf die Zuschlagshunderstel zum Immobilienvorabzug bezieht. "

Art. 91 - In denselben Kodex wird ein Artikel L13328/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. L1332-8/1 - Bei der Berechnung des Gemeindefonds und seiner zusätzlichen Dotationen werden die Differenzierungen der Sätze, die die in Artikel L1331-4 genannten Zuschlagshunderstel zum Immobilienvorabzug betreffen, nicht berücksichtigt. "

Art. 92 - In Teil I desselben Kodex wird das durch das Dekret vom 29. März 2018 aufgehobene Buch IV in der folgenden Fassung wiederhergestellt:

"Ehrentitel".

Art. 93 - Artikel L1411-1 desselben Kodex, aufgehoben durch das Dekret vom 29. März 2018, wird in der folgenden Fassung wiederhergestellt:

"Art. L1411-1 - § 1. Die Regierung kann dem aus dem Amt ausscheidenden Bürgermeister auf dessen Antrag oder auf Antrag des Gemeinderats den Ehrentitel seines Amtes verleihen.

Der Gemeinderat kann dem aus dem Amt ausscheidenden Schöffen auf dessen Antrag oder von sich aus den Ehrentitel seines Amtes verleihen.

In dem Verwaltungsakt zur Umsetzung des vorliegenden Paragraphen wird der Ehrentitel unter Berücksichtigung des Geschlechts des betreffenden Bevollmächtigten verwendet.

§ 2. Die Regierung kann dem in Paragraph 1 genannten Bürgermeister im Falle eines offenkundigen Fehlverhaltens den Ehrentitel seines Amtes entziehen.

Der Gemeinderat kann dem in Paragraph 1 genannten Schöffen im Falle eines offenkundigen Fehlverhaltens den Ehrentitel seines Amtes entziehen.

§ 3. Paragraph 1 gilt für den aus dem Amt ausscheidenden Bürgermeister nach folgenden Modalitäten:

1° der Bürgermeister hat sich tadellos verhalten;

2° der Bürgermeister hat das Amt ausgeübt:

a) während mindestens zehn Jahre in derselben Gemeinde;

b) während mindestens sechs Jahre in derselben Gemeinde, vorausgesetzt, dass er vor seinem Amt in derselben Gemeinde mindestens sechs Jahre lang als Mitglied des Gemeindegremiums tätig war oder mindestens zwölf Jahre lang ein Mandat des Gemeinderatsmitglieds ausgeübt hat;

c) während mindestens zehn Jahre als Mitglied des Gemeindegremiums derselben Gemeinde, davon mindestens fünf Jahre als Bürgermeister, wenn das Ausscheiden aus dem Amt als Bürgermeister infolge einer Gemeindefusion oder einer Berichtigung der Grenzen von Gemeinden erfolgt.

Paragraph 1 gilt für den aus dem Amt ausscheidenden Schöffen nach folgenden Modalitäten:

1° der Schöffe hat sich tadellos verhalten;

2° der Schöffe hat das Amt mindestens sechs Jahre lang in derselben Gemeinde ausgeübt, wobei das als Mitglied eines Gemeindegremiums erworbene Dienstalter dem betreffenden Zeitraum gleichgestellt wird;

3° der Schöffe hat zuvor mindestens zwölf Jahre lang ein Mandat des Gemeinderatsmitglieds in derselben Gemeinde ausgeübt. "

Art. 94 - Artikel L1411-2 desselben Kodex, aufgehoben durch das Dekret vom 29. März 2018, wird in der folgenden Fassung wiederhergestellt:

"Art. L1411-2 - Ein aus dem Amt ausscheidendes Gemeinderatsmitglied, das mindestens achtzehn Jahre lang im selben Gemeinderat getagt hat und dessen Verhalten tadellos war, kann von dem Gemeinderat ermächtigt werden, den Ehrentitel seines Amtes zu führen. "

Art. 95 - Artikel L1411-3 desselben Kodex, aufgehoben durch das Dekret vom 29. März 2018, wird in der folgenden Fassung wiederhergestellt:

"Art. L1411-3 - § 1. Für die Anwendung des vorliegenden Buches:

1° die Ausübung eines Mandats in einer Gemeinde, die mit einer oder mehreren anderen Gemeinden fusioniert wird, und die Ausübung eines Mandats in einem Teil des Gebiets einer Gemeinde, das infolge einer Berichtigung der Grenzen einer Gemeinde einer anderen Gemeinde angegliedert wird, wird der Ausübung eines Mandats in der Gemeinde gleichgestellt, die die fusionierten Gemeinden oder die angegliederten Gebiete umfasst;

2° ein Ehrentitel für ein Mandat, das in einer durch Fusion aufgelösten Gemeinde ausgeübt wurde, kann von der zuständigen Behörde verliehen werden.

§ 2. Bei der Anwendung des vorliegenden Buches wird der Zeitraum berücksichtigt, in dem die Gemeindegewahlen:

1° entweder von dem zuständigen Verwaltungsgericht für ungültig erklärt wurden, sofern der Staatsrat diese Entscheidung abgeändert hat;

2° oder vom Staatsrat gemäß den vor Inkrafttreten des Gesetzes vom 7. Juli 1994 zur Abänderung des Gemeindegewahlgesetzes vom 4. August 1932 anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen ausgesetzt wurden.

§ 3. Der Ehrentitel wird nicht geführt:

1° während der Zeiträume der tatsächlichen Ausübung des betreffenden Mandats;

2° von einer Person, die von einer Gemeinde besoldet wird. "

Art. 96 - In Artikel L1512-5 desselben Kodex werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1° die ersten drei Absätze werden zum Paragraphen 1;

2° der vierte Absatz bildet nun den zweiten Paragraphen und wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

"§ 2. Ein spezifischer, von dem Verwaltungsrat verfasster und beschlossener Bericht über die Beteiligungen, der sich vom Verwaltungsbericht unterscheidet, wird jedes Jahr der Generalversammlung gemäß Artikel L1523-13 § 3 vorgestellt.

Dieser spezifische Bericht ermöglicht es den Gesellschaftern, den Betrag der finanziellen Beteiligungen, die auf der Aktivseite der Bilanz in der Rubrik "Finanzanlagen" vermerkt werden, wieder zu bilden, und über die Entwicklung dieser Beteiligungen über ein Jahr informiert zu werden. Er enthält mindestens alle Finanzanlagen der Unterklasse 28.

Die in Artikel L3111-2 Absatz 1 Ziffer 4 genannte Aufsichtsbehörde legt das Muster des spezifischen Berichts fest. ”.

Art. 97 - In Art. L1523-13 § 3 desselben Kodex wird in der französischen Fassung zwischen die Wortfolge ”sont transmis” und die Wortfolge ”à la Cour des Comptes” die Wortfolge ”par l’administration visée à l’article L3111-2, alinéa 1^{er}, 1^o” eingefügt.

Art. 98 - In Teil I Buch V desselben Kodex wird Titel VI mit Artikel L1561-1 bis L1561-13 aufgehoben.

Art. 99 - In denselben Kodex wird ein Artikel L2211-2 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

”Art. L2211-2 - Mitglieder des Personals der Provinzialverwaltungen werden durch einen Erlass der Regierung im Hinblick auf die Ausübung der den Provinzen entzogenen Zuständigkeiten der Regierung zugeteilt.

Nach einer Verhandlung mit den anerkannten Gewerkschaftsorganisationen im Sektorenausschuss XVI und im Ausschuss C und Abgabe eines Gutachtens der Provinzialräte bestimmt die Regierung das Datum und die Modalitäten in Bezug auf die Übertragung der in Absatz 1 erwähnten Personalmitglieder.

Die Mitglieder dieses Personals werden unter Berücksichtigung ihrer Eigenschaft und in einem vergleichbaren Dienststrang übertragen. Sofort ab ihrer Übertragung unterliegen sie dem Verwaltungs- und Besoldungsstatut der Region. Sie behalten jedoch die Besoldung und das Dienstalter, die sie hatten bzw. gehabt hätten, wenn sie das Amt, das dem Dienstgrad entspricht, von dem sie zum Zeitpunkt ihrer Übertragung endgültig Inhaber waren, weiter in ihrer ehemaligen Dienststelle ausgeübt hätten.

Sie behalten ebenfalls die zum Zeitpunkt ihrer Übertragung erworbenen Vorteile des Pensionssystems, das bis zum diesem Zeitpunkt auf sie anwendbar war. ”.

Art. 100 - In denselben Kodex wird ein Artikel L2211-3 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

”Art. L2211-3 - § 1. Unbeschadet der Gesetzes-, Dekrets- oder Verordnungsbestimmungen, durch die den Provinzen Befugnisse explizit und ausdrücklich eingeräumt werden, dürfen die Provinzialräte und -kollegien aufgrund des provinziellen Interesses keine Beschlüsse fassen, die sich auf folgende Angelegenheiten beziehen:

1° Artikel 6 § 1 IV des Sondergesetzes vom 8. August 1980 zur Reform der Institutionen;

2° Artikel 6 § 1 VII des Sondergesetzes vom 8. August 1980 zur Reform der Institutionen, mit Ausnahme der Beteiligungen der Provinzen an den Betreibern der Strom- und Gasverteilernetze.

§ 2. Jeder Beschluss zur Gewährung einer finanziellen Unterstützung an eine natürliche oder juristische Person, der die in Paragraph 1 Absatz 1 Ziffer 1 und 2 erwähnten Angelegenheiten betrifft, vor dem 1. Januar 2015 in Ausführung eines Beschlusses des Provinzialkollegiums oder -rates gefasst wird und sich über mehrere Jahre erstreckt, ist unter Einhaltung der zum Zeitpunkt des Gewährungsbeschlusses geltenden Regeln nach dem 1. Januar 2015 weiter wirksam. ”.

Art. 101 - In Artikel L2212-47 desselben Kodex wird ein Paragraph 5 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

”§ 5. Die Regierung legt die Ausführungsmodalitäten des vorliegenden Artikels fest. ”.

Art. 102 - Artikel L2212-64 desselben Kodex wird durch die folgende Bestimmung ersetzt:

”Art. L2212-64 - § 1. Im Falle einer Abwesenheit kann der Finanzdirektor binnen drei Tagen und unter seiner Verantwortung für einen Zeitraum von höchstens dreißig Tagen einen vom Kollegium zugelassenen diensttuenden Finanzdirektor bestimmen. Diese Maßnahme kann für dieselbe Abwesenheit dreimal erneuert werden.

In allen anderen Fällen bestimmt das Provinzialkollegium einen diensttuenden Finanzdirektor, und zu Beginn und am Ende seiner Amtstätigkeit wird unter Aufsicht des Provinzialkollegiums eine Endabrechnung der Geschäftsführung aufgestellt und werden die Kasse sowie die Buchungsbelege übergeben.

§ 2. Der diensttuende Finanzdirektor erhält die Gehaltstabelle des Inhabers. Wird er aus den Bediensteten der Provinz ausgewählt, erhält er eine Zulage, die dem Unterschied zwischen der Entlohnung entspricht, die ihm zustehen würde, wenn er Inhaber des Dienstgrads eines Finanzdirektors wäre, und der Entlohnung, die er in seinem tatsächlichen Dienstgrad erhält. ”.

Art. 103 - In denselben Kodex wird ein Artikel L2212-68/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

”Art. L2212-68/1 - Tritt eine Krise im Sinne des Dekrets vom 13. Juli 2013 über das Risiko- und Krisenmanagement durch die Wallonische Region ein, verfügt der Gouverneur über eine direkte und übergeordnete Weisungsbefugnis gegenüber den Dienststellen der Provinz und kann per Erlass eine Personalreserve für alle erforderlichen Maßnahmen mobilisieren.

Der Personalbestand wird jährlich vom Gouverneur nach gleichlautendem Gutachten des Provinzkollegiums gemäß den von ihm festgelegten Modalitäten festgesetzt und aktualisiert. ”.

Art. 104 - In der französischen Fassung wird Artikel L2222-1ter desselben Kodex, eingefügt durch das Dekret vom 28. März 2024, wie folgt abgeändert:

1° in Paragraph 2 werden folgende Abänderungen vorgenommen:

a) die Absätze 1 und 2 werden durch Folgendes ersetzt:

”Le conseil provincial peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1^{er} au collège provincial.

La délégation est limitée, au maximum, aux opérations immobilières d’un montant estimé, conformément à l’article L3512-2, inférieur à 250 000 euros H.T.V.A. ”;

b) in Absatz 3 wird das Wort ”Lorsque” durch die Wortfolge ”Sauf reconduction ou prolongation légale, lorsque” ersetzt;

2° in Paragraph 4 wird die Wortfolge ”les montants visés” durch die Wortfolge ”le montant visé” ersetzt.

Art. 105 - In der französischen Fassung wird Artikel L2222-1quinquies desselben Kodex, eingefügt durch das Dekret vom 28. März 2024, wie folgt abgeändert:

1° in Paragraph 2 werden folgende Abänderungen vorgenommen:

a) die Absätze 1 und 2 werden durch Folgendes ersetzt:

”Le conseil provincial peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1^{er} au collège provincial.

La délégation est limitée, au maximum, aux opérations mobilières d’un montant estimé, conformément à l’article L3512-2, inférieur à 250 000 euros H.T.V.A. ”;

b) in Absatz 3 wird das Wort "Lorsque" durch die Wortfolge "Sauf reconduction ou prolongation légale, lorsque" ersetzt;

2° in Paragraph 4 wird die Wortfolge "les montants visés" durch die Wortfolge "le montant visé" ersetzt.

Art. 106 - Artikel L2222-2 § 3 Absatz 1 desselben Kodex, ersetzt durch das Dekret vom 6. Oktober 2022, wird wie folgt abgeändert:

1° die Wortfolge "für Ausgaben im Rahmen des ordentlichen Haushalts" wird aufgehoben;

2° die Wortfolge ", und für Ausgaben im Rahmen des außerordentlichen Haushalts an den Generaldirektor" wird aufgehoben.

Art. 107 - Artikel L2222-2bis desselben Kodex, ersetzt durch das Dekret vom 6. Oktober 2022, wird durch einen Paragraph 3 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"§ 3. Das Provinzialkollegium kann seine Prüfungsbefugnisse hinsichtlich der Bezahlung von Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen, die als Zahlungsmittel angenommen werden, gegebenenfalls der Aufforderung zur Rechnungsstellung sowie der Festsetzung des von ihm veranschlagten geschuldeten Betrags an den Generaldirektor oder einen von ihm vorgeschlagenen Beamten übertragen.

Im Falle einer Befugnisübertragung werden die Entscheidungen des Generaldirektors oder des von ihm vorgeschlagenen Beamten dem Kollegium in seiner nächsten Sitzung mitgeteilt."

Art. 108 - Artikel L2222-2quater § 3 Absatz 1 desselben Kodex, ersetzt durch das Dekret vom 6. Oktober 2022 und abgeändert durch das Dekret vom 28. März 2024, wird wie folgt abgeändert:

1° die Wortfolge "für Ausgaben im Rahmen des ordentlichen Haushalts" wird aufgehoben;

2° die Wortfolge ", und für Ausgaben im Rahmen des außerordentlichen Haushalts an den Generaldirektor" wird aufgehoben.

Art. 109 - Artikel L2222-2quinqües § 5 Absatz 2 desselben Kodex, ersetzt durch das Dekret vom 6. Oktober 2022, wird wie folgt abgeändert:

1° die Wortfolge "für Ausgaben im Rahmen des ordentlichen Haushalts" wird aufgehoben;

2° die Wortfolge ", und für Ausgaben im Rahmen des außerordentlichen Haushalts an den Generaldirektor" wird aufgehoben.

Art. 110 - In dasselbe Kodex wird ein Artikel L2222-2octies mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. L2222-2octies - § 1. Der vorliegende Artikel gilt für öffentliche Aufträge, Aufträge auf der Grundlage von Rahmenabkommen und gemeinsame öffentliche Aufträge, die folgende Gegenstände betreffen:

1° die gütliche Beitreibung von Schulden;

2° die Zwangsbeitreibung von Schulden durch einen Gerichtsvollzieher;

3° Anlagen und Anleihen.

§ 2. Der Provinzialrat kann seine in den Artikeln L2222-2 § 1 Absatz 1, L2222-2quater § 1 Absatz 1 und L2222-2quinqües §§ 1 und 2 genannten Befugnisse an den Finanzdirektor übertragen.

Bei einer Übertragung von Befugnissen von dem Provinzialrat an den Finanzdirektor gemäß dem vorstehenden Absatz werden die in Artikel L2222-2bis § 1 und L2222-2quinqües § 7 genannten Befugnisse des Provinzialkollegiums durch den Finanzdirektor ausgeübt.

§ 3. Die vom Finanzdirektor in Ausführung des vorliegenden Artikels getroffenen Beschlüsse werden dem Provinzialkollegium monatlich mitgeteilt."

Art. 111 - In der französischen Fassung, in Artikel L2241-1 Absatz 2 desselben Kodex, eingefügt durch das Programmdekret vom 18. Dezember 2024, wird das Wort "et" durch das Wort "est" ersetzt.

Art. 112 - In Artikel L3111-1 § 1 Ziffer 9 wird die Wortfolge "kommunale und provinziale VoGs" hinter die Ziffer "18°" eingefügt.

Art. 113 - In denselben Kodex wird ein Artikel L3111-3 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. L3111-3 - § 1. Die Regierung kann als Aufsichtsbehörde durch Erlass folgende Befugnisse an den Generaldirektor der Verwaltung übertragen:

1° die Beschlüsse der Gemeinden und Provinzen zu genehmigen, die nicht verpflichtet sind, einen Bewirtschaftungsplan gemäß Artikel L3311-1 zu erstellen;

2° die Haushalte, Haushaltsabänderungen und Rechnungen der Gemeinden und Provinzen, die nicht verpflichtet sind, einen Bewirtschaftungsplan gemäß Artikel L3311-1 zu erstellen, innerhalb der per Erlass festgelegten Grenzen abzuändern.

Für die Auslegung von Absatz 1 Ziffer 2 dürfen die Grenzwerte 25 000 Euro der Nettoauswirkungen der Änderungen nicht überschreiten, ohne ein Haushaltsdefizit im Sinne von Artikel L1314-1 zu verursachen. Ausgenommen von den Schwellenwerten sind jedoch Angleichungen, die sich aus offiziellen Mitteilungen der Wallonischen Region, der Französischen Gemeinschaft und der Föderalbehörde ergeben.

Der in Absatz 1 genannte Erlass legt die Modalitäten für die vorherige Kommunikation zwischen der Verwaltung und der Aufsichtsbehörde vor der Umsetzung von Absatz 1 Ziffer 2 fest.

§ 2. Das Begleitschreiben zur Mitteilung des Beschlusses der Aufsichtsbehörde an die in Artikel L3111-1 § 1 genannte Behörde kann auf Antrag der Aufsichtsbehörde vom Generaldirektor der Verwaltung unterzeichnet werden.

Die Regierung legt als Aufsichtsbehörde die Form fest, in der die Mitteilung der Aufsichtsbehörde an die Verwaltung erfolgt."

Art. 114 - In dasselbe Gesetzbuch wird ein Artikel L3122-2/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. L3122-2/1 - Unbeschadet von Artikel L3122-2 Absatz 1 Ziffer 7 dürfen die Beschlüsse der Gemeindebehörden, die den in Artikel L1331-4 genannten differenzierten Steuersatz betreffen, der Regierung nur unter folgenden Bedingungen übermittelt werden:

1° der Beschlussentwurf des Gemeindegremiums wird der Regierung übermittelt; dieser enthält den differenzierten Steuersatz, seine Anhänge sowie eine ausführliche Begründung für die Notwendigkeit der Differenzierung;

2° die Regierung gibt innerhalb einer angemessenen Frist ein gleichlautendes Gutachten zur technischen Durchführbarkeit der geplanten kommunalen Differenzierung ab;

3° das in Absatz 2 genannte Gutachten wird dem in Artikel L1122-24 genannten Beschlussentwurf beigelegt."

Art. 115 - Titel V des Buches I des dritten Teils desselben Kodex wird aufgehoben.

Art. 116 - In demselben Kodex wird Artikel L3211-1 durch Folgendes ersetzt:

"Art. L3211-1 - Das Dekret vom 30. März 1995 über die Öffentlichkeit der Verwaltung gilt für die in Artikel L3111-1 genannten Einrichtungen sowie für die Gemeinde Comines-Warneton."

Art. 117 - In demselben Kodex werden folgende Artikel aufgehoben:

1° Artikel L3211-2;

2° Artikel L3211-3, zuletzt abgeändert durch das Dekret vom 2. Mai 2019;

3° Artikel L3221-1, abgeändert durch das Dekret vom 26. April 2012;

4° Artikel L3231-1 und L3231-2;

5° Artikel L3231-3, zuletzt abgeändert durch das Dekret vom 26. April 2012;

6° Artikel L3231-4;

7° Artikel L3231-5, ersetzt durch das Dekret vom 2. Mai 2019;

8° Artikel L3231-6 und L3231-7;

9° Artikel L3231-9.

Art. 118 - In demselben Kodex wird Artikel L3221-2 durch Folgendes ersetzt:

"Art. L3221-2 - In Abweichung von Artikel 3 des Dekrets vom 30. März 1995 über die Öffentlichkeit der Verwaltung kann die Ausstellung eines administrativen Dokuments von der Zahlung einer Gebühr abhängig gemacht werden, deren Höhe von der in Artikel L3111 genannten Stelle festgelegt wird. Der Betrag dieser Gebühr darf den Kostpreis nicht übersteigen."

Art. 119 - In der französischen Fassung, in Artikel L3512-1 Absatz 3 desselben Kodex, eingefügt durch das Dekret vom 28. März 2024, wird die Wortfolge "et est attribué, sauf exception dûment motivée ou disposition légale spécifique, au prix estimé conformément à l'article L3512-2" aufgehoben.

Art. 120 - In Artikel L3611-3 desselben Kodex werden die folgenden Abänderungen vorgenommen:

1° in Paragraph 1 wird die Wortfolge "Artikel L31112" durch die Wortfolge "Artikel L3111-2" ersetzt;

2° in Paragraph 2 wird die Wortfolge "Artikel 253 Ziffer 3°bis" durch die Wortfolge "Artikel 253 Ziffer 3°quater" ersetzt.

Art. 121 - Artikel L4112-13 desselben Kodex wird durch Folgendes ersetzt:

"Art. L4112-13 - Die regionale Kontrollkommission ist die Instanz, die nach Artikel 2 des Dekrets vom 1. April 2004 zur Einführung der Kontrolle der für die Wahlen des Wallonischen Regionalrats eingesetzten Wahlausgaben sowie der Kontrolle der Mitteilungen des Vorsitzenden des Wallonischen Regionalrats und der Mitglieder der Wallonischen Regierung geschaffen wurde und mit den im vorliegenden Kodex festgelegten Aufgaben betraut ist."

Art. 122 - In Artikel L4130-1 Absatz 2 desselben Kodex, der durch das Dekret vom 9. März 2017 eingefügt wurde, wird die Wortfolge "und dem Rat für Lokalwahlen innerhalb von sieben Tagen nach dessen Einsetzung gemäß Artikel L4146-14 übermittelt" nach der Wortfolge "gestellt" eingefügt.

Art. 123 - Artikel L4131-2 § 2 desselben Kodex, ersetzt durch das Dekret vom 1. Juni 2006 und abgeändert durch das Dekret vom 21. Juni 2012, wird wie folgt abgeändert:

1° in Absatz 1 werden folgende Abänderungen vorgenommen:

a) das Wort "zwei" wird durch das Wort "drei" ersetzt;

b) der Absatz wird durch die Wortfolge "; das dritte Exemplar ist für den Rat für Lokalwahlen bestimmt" ergänzt;

2° in Absatz 4 wird die Wortfolge "und dem Rat für Lokalwahlen" nach der Wortfolge "regionalen Kontrollkommission" eingefügt.

Art. 124 - In Artikel L4131-4 § 2 Absatz 3 desselben Kodex, ersetzt durch das Dekret vom 1. Juni 2006 und abgeändert durch das Dekret vom 1. Juni 2023, wird die Wortfolge "der regionalen Kontrollkommission auf seinen/ihren Antrag" durch die Wortfolge "dem Rat für Lokalwahlen auf ihren Antrag" ersetzt.

Art. 125 - Artikel L4131-7 desselben Kodex, ersetzt durch das Dekret vom 1. Juni 2023, wird wie folgt abgeändert:

1° in Paragraph 2 wird die Wortfolge "ausschließlich der regionalen Kontrollkommission" durch die Wortfolge "der regionalen Kontrollkommission und dem Rat für Lokalwahlen innerhalb von sieben Tagen nach seiner Einsetzung" ersetzt;

2° in Paragraph 5 Absatz 2 wird die Wortfolge "Im Falle eines Einspruchs bewahrt die regionale Kontrollkommission" durch die Wortfolge "Im Falle einer Beschwerde bewahrt der Rat für Lokalwahlen" ersetzt.

Art. 126 - In Artikel L4146-14 Absatz 2 desselben Kodex, der durch das Dekret vom 1. Juni 2023 ersetzt wurde, wird die Wortfolge "über die Bestätigung und den Einspruch gegen Wahlen" zwischen der Wortfolge "Rates für Lokalwahlen" und der Wortfolge "endet" eingefügt.

Art. 127 - In dasselbe Kodex wird ein Artikel L414614/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. L4146-14/1 - Die Grundsätze für die Ablehnung von Richtern und Beisitzern der Justiz gelten auch für die Mitglieder des Rates für Lokalwahlen und der regionalen Verwaltung gemäß Artikel L4146-6 § 1 Absatz 4."

Art. 128 - In Teil IV Buch I Titel IV Kapitel VI Abschnitt 3 desselben Kodex wird ein Artikel L4146-24/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. L4146-24/1 - § 1. Der in Artikel L4146-6 genannte Rat für Lokalwahlen entscheidet über Einsprüche, die die Überprüfung der Wahlausgaben betreffen, die von Kandidaten für die Wahlen der Mitglieder der Gemeinderäte und Provinzialräte getätigt wurden.

Die Aufgabe des Rates für Lokalwahlen endet mit der Zustellung der in Artikel L4146-27 genannten Mitteilung.

§ 2. Der Rat für Lokalwahlen prüft vor jedem Beschluss mögliche Interessenkonflikte seiner Mitglieder.

Die vom Rat für Lokalwahlen getroffenen Beschlüsse enthalten die Begründung für diese Prüfung."

Art. 129 - In Artikel L4146-25 desselben Kodex, ersetzt durch das Dekret vom 21. Juni 2012 und zuletzt abgeändert durch das Dekret vom 1. Juni 2023, werden folgende Änderungen vorgenommen:

1° in Paragraph 1 wird die Wortfolge "der regionalen Kontrollkommission" durch die Wortfolge "dem Rat für Lokalwahlen" ersetzt;

2° in Paragraph 2 wird die Wortfolge "Generaldirektor der regionalen Kontrollkommission" durch die Wortfolge "Rat für Lokalwahlen" ersetzt;

3° Paragraph 4 Absatz 2 wird wie folgt abgeändert:

a) die Wortfolge "Die regionale Kontrollkommission" wird durch die Wortfolge "Der Rat für Lokalwahlen" ersetzt;

b) das Wort "sie" wird durch das Wort "er" ersetzt;

4° in Paragraph 7 werden folgende Abänderungen vorgenommen:

a) im einleitenden Satz wird die Wortfolge "der regionalen Kontrollkommission" durch die Wortfolge "des Rates für Lokalwahlen", in Ziffer 5 wird die Wortfolge "die regionale Kontrollkommission" durch die Wortfolge "der Rat für Lokalwahlen", in Ziffer 6 und 7 wird die Wortfolge "der regionalen Kontrollkommission" jeweils durch die Wortfolge "dem Rat für Lokalwahlen" ersetzt;

b) in den Ziffern 4 und 8 wird die Wortfolge "der regionalen Kontrollkommission" durch die Wortfolge "des Rates für Lokalwahlen" ersetzt;

c) das Wort "sie" wird jeweils durch das Wort "er" ersetzt.

Art. 130 - In Artikel L4146-26 desselben Kodex, eingefügt durch das Dekret vom 21. Juni 2012, wird die Wortfolge "Die regionale Kontrollkommission" jeweils durch die Wortfolge "Der Rat für Lokalwahlen" ersetzt.

Art. 131 - Artikel L4146-27 desselben Kodex, eingefügt durch das Dekret vom 1. Juni 2006 und abgeändert durch das Dekret vom 21. Juni 2012, wird wie folgt abgeändert:

1° in Paragraph 1 wird die Wortfolge "Der Greffier der regionalen Kontrollkommission notifiziert den Beschluss der Kontrollkommission" durch die Wortfolge "Der Rat für Lokalwahlen notifiziert seinen Beschluss" ersetzt;

2° in Paragraph 2 werden folgende Abänderungen vorgenommen:

a) in Absatz 1 wird die Wortfolge "der regionalen Kontrollkommission" durch die Wortfolge "des Rates für Lokalwahlen" ersetzt;

b) in Absatz 3 wird die Wortfolge "der regionalen Kontrollkommission" durch die Wortfolge "des Rates für Lokalwahlen" ersetzt;

3° in Paragraph 3 werden folgende Abänderungen vorgenommen:

a) die Wortfolge "Der Generaldirektor" wird durch die Wortfolge "Der Greffier" ersetzt;

b) die Wortfolge "und der regionalen Kontrollkommission" wird durch die Wortfolge "und dem Rat für Kommunalwahlen" ersetzt.

Art. 132 - In Artikel L4146-28 desselben Kodex, ersetzt durch das Dekret vom 21. Juni 2012, wird die Wortfolge "der regionalen Kontrollkommission" jeweils durch die Wortfolge "des Rates für Lokalwahlen" ersetzt.

Art. 133 - Artikel L4165-1 § 2 desselben Kodex, eingefügt durch das Dekret vom 1. Juni 2023, wird wie folgt abgeändert:

1° in Absatz 1 wird die Wortfolge "der regionalen Kontrollkommission" durch die Wortfolge "dem Rat für Lokalwahlen" ersetzt;

2° in Absatz 2 wird die Wortfolge "die regionale Kontrollkommission" durch die Wortfolge "den Rat für Lokalwahlen" ersetzt.

Art. 134 - In denselben Kodex wird ein Artikel L6111-5 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. L6111-5 - § 1. Stellt die Regierung durch Erlass eine Krise im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Ziffer 2 des Dekrets vom 13. Juli 2023 über das Risiko- und Krisenmanagement durch die Wallonische Region feststellt, kann sie die im vorliegenden Kodex festgelegten oder aufgrund desselben festgelegten Fristen für die Einhaltung, die Anordnung und die Einlegung von Rechtsmitteln für einen Zeitraum von dreißig Tagen aussetzen, die zweimal um denselben Zeitraum verlängert werden kann, und zwar durch einen Erlass, in dem die Regierung die Notwendigkeit im Hinblick auf die Aufrechterhaltung des öffentlichen Dienstes begründet.

Der Sondervollmächtererlass legt die geografische Begrenzung, die betroffenen administrativen Dienststellen und die Fristen fest.

§ 2. Die in Paragraph 1 genannten Sondervollmächtererlasse müssen innerhalb eines Jahres ab ihrem Inkrafttreten durch ein Dekret bestätigt werden.

In Ermangelung einer Bestätigung binnen der in Absatz 1 genannten Frist wird davon ausgegangen, dass sie nie wirksam geworden sind."

Art. 135 - In demselben Kodex wird ein Artikel L6111-6 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. L6111-6 - § 1. Die Regierung kann die Bestimmungen des vorliegenden Kodex mit den Bestimmungen koordinieren, die diese zum Zeitpunkt der Koordinierung ausdrücklich oder stillschweigend abgeändert hätten.

Zu diesem Zweck kann sie:

1° die Reihenfolge, die Nummerierung und, im Allgemeinen, die Gestaltung der zu koordinierenden Bestimmungen abändern;

2° die eventuell in den zu koordinierenden Bestimmungen enthaltenen Verweise abändern, um sie mit der neuen Nummerierung in Übereinstimmung zu bringen;

3° den Wortlaut der zu koordinierenden Bestimmungen abändern, um ihre Übereinstimmung miteinander zu gewährleisten und deren Terminologie zu vereinheitlichen, ohne die in diesen Bestimmungen verankerten Prinzipien zu beeinträchtigen;

4° die zu koordinierenden Bestimmungen spalten, um deren Inhalt auf mehrere Artikel zu verteilen;

5° die zu koordinierenden Bestimmungen in mehreren Artikeln teilweise oder ganz übernehmen;

6° die zu koordinierenden Bestimmungen so anzupassen, dass sie ausdrücklich auf die Wallonische Region abzielen, wenn diese an die Stelle der Föderalbehörde, der Französischen Gemeinschaft oder einer anderen Behörde tritt;

7° den Anwendungsbereich und die Tragweite der zu koordinierenden Bestimmungen festzulegen, sofern dieses Verfahren es ermöglicht, zu präzisieren, wie diese entweder untereinander oder mit Bestimmungen, die in die Zuständigkeit eines anderen Gesetzgebers fallen, oder mit Bestimmungen, die nicht in den zu koordinierenden Bestimmungen enthalten sind, in Zusammenhang stehen.

§ 2. Wenn die Regierung den Paragraph 1 umsetzt, kann der Titel des vorliegenden Kodex abgeändert werden.

§ 3. Der Koordinierungserlass wird Gegenstand eines Entwurfs eines Bestätigungsdekrets sein, der unverzüglich dem Wallonischen Parlament unterbreitet wird.

Die Koordinierung tritt zu dem im Bestätigungserlass festgelegten Zeitpunkt in Kraft."

Art. 136 - In demselben Kodex wird ein Artikel L6111-7 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. L6111-7 - § 1. Die in den Artikeln

L1222-3, L1222-6, L1222-7, L1222-8, L2222-2, L2222-2quater, L2222-2quinquies und L2222-2sexies genannten Beträge werden am 1. Januar jedes Jahres indexiert.

Die Indexierung wird unter Anwendung des in Artikel L1332-1 § 4 genannten Prozentsatzes der Entwicklung berechnet.

Die Indexierung der Schwellenwerte darf nur nach oben erfolgen. Die Indexierung kann von der Gemeinde oder der Provinz in der Übertragungsurkunde vorgesehen werden.

§ 2. Die Regierung teilt den Gemeinden und Provinzen die in Paragraph 1 genannten Schwellenwerte mit."

Art. 137 - In demselben Kodex wird ein Artikel L6111-8 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. L6111-8 - Wenn das vorliegende Kodex eine Befugnis zur Übertragung vorsieht, führt die Übertragung nicht zu einem Kompetenzverlust für das übertragende Organ.

Spätestens am 31. Dezember des auf die Gemeindewahlen und Provinzialwahlen folgenden Jahres nimmt der Rat oder das Verwaltungsorgan der in Artikel L3111-1 § 1 Absatz 1 Ziffer 1, 2, 3, 5, 6 und 9 erwähnten Behörden Kenntnis von allen geltenden Befugnisübertragungen. Der Verweis auf Ziffer 9 bezieht sich nur auf kommunale und provinzielle VoGs."

Art. 138 - In demselben Kodex wird ein Artikel L6111-9 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. L6111-9 - § 1. Es wird eine digitale Plattform genannt "eComptes" eingerichtet, die von der Wallonischen Region bereitgestellt wird.

eComptes ist der einheitliche Online-Schalter für die entmaterialisierte, sichere und rückverfolgbare Verwaltung des Finanzverkehrs und der Finanzunterlagen zwischen der Wallonischen Region und den lokalen Behörden sowie gegebenenfalls den anderen von der in Artikel L3111-2 Absatz 1 Ziffer 4 genannten Aufsichtsbehörde benannten Stellen."

Art. 139 - In demselben Kodex wird ein Artikel L6111-10 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. L6111-10 - Nach der vollständigen Erneuerung der Gemeinderäte und Provinzialräte führen die ausscheidenden Verwaltungsorgane der in Artikel L3111-1 § 1 Absatz 1 Ziffer 3, 5, 6 und 9 genannten juristischen Personen die laufenden Angelegenheiten bis zur Amtseinführung ihrer Nachfolger weiter.

Für die Anwendung von Absatz 1 bezieht sich der Verweis auf Ziffer 9 sich nur auf kommunale und provinzielle VoGs."

Art. 140 - In demselben Kodex wird ein Artikel L6111-11 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. L6111-11 - Jede Befugnisübertragung an den Finanzdirektor zur Ausübung der in den Artikeln L1222-3 § 1 Absatz 1, L1222-6 § 1 Absatz 1, L1222-7, §§ 1 und 2 sowie L1222-

8 § 1 Absatz 1, L1222-4 § 1, L1222-7 § 7 Absatz

1 und L1222-9, die einen in Artikel L1222-10 genannten Gegenstand betreffen und deren Wirksamkeit vor dem Inkrafttreten des vorliegenden Artikels liegt und Artikel L1222-10 von Rechts wegen entspricht."

KAPITEL 17 - *Abänderungen des Gesetzes vom 4. März 1870 über die weltlichen Güter der Kulte*

Art. 141 - In Artikel 16bis § 2 des Gesetzes vom 4. März 1870 über die weltlichen Güter der Kulte wird zwischen dem ersten und dem zweiten Absatz ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Das Provinzialkollegium kann die dem Provinzialrat zur Ausübung seiner Befugnisse eingeräumte Frist um höchstens die Hälfte dieser Frist verlängern."

Art. 142 - In Artikel 16quater § 2 desselben Gesetzes wird zwischen dem ersten und dem zweiten Absatz ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

„Das Provinzialkollegium kann die ihm zur Ausübung seiner Befugnisse eingeräumte Frist um höchstens die Hälfte dieser Frist verlängern.“.

KAPITEL 18 - *Abänderung des Buches I des Umweltgesetzbuches*

Art. 143 - In Artikel D.170 § 3 des Umweltgesetzbuches, ersetzt durch das Dekret vom 6. Mai 2019 und abgeändert durch das Dekret vom 24. November 2021, wird Absatz 2 durch die Wortfolge „oder die Übernahme der Unterbringungs- und Tierarztkosten an der Aufnahmeeinrichtung in den von der Regierung festgelegten Fällen“ ergänzt.

KAPITEL 19 - *Abänderungen des Gesetzbuches über die räumliche Entwicklung*

Art. 144 - In Buch I einziger Titel des Gesetzbuches über die räumliche Entwicklung wird die Überschrift von Kapitel VI durch Folgendes ersetzt:

„Modalitäten zur Kommunikation, zum Schutz personenbezogener Daten, zur Aufbewahrungsdauer für die Einsendung und zur Berechnung der Fristen“.

Art. 145 - In demselben Gesetzbuch wird in Artikel D.I.13, abgeändert durch das Dekret vom 13. Dezember 2023, Absatz 1 das Wort „Zustelldienst“ durch das Wort „Dienst“ ersetzt. Der so abgeänderte Text bildet Paragraf 1 und wird um die Paragraphen 2 bis 6 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

„§ 2. In Abweichung von Paragraf 1 können die in Buch IV genannten Sendungen auf elektronischem Wege erfolgen.

Die Regierung legt die Liste der Verfahren fest, die diese elektronische Kommunikation ermöglichen.

§ 3. Der von der Regierung benannte Dienst ist für die Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortlich.

§ 4. Die im Rahmen des vorliegenden Artikels durchgeführte Verarbeitung personenbezogener Daten beschränkt sich auf die Erhebung und Verarbeitung von Daten über Personen, die Anträge auf Städtebauzertifikate, Städtebaugenehmigungen oder Verstärkungsgenehmigungen einreichen oder die im Rahmen von öffentlichen Untersuchungen oder Projektankündigungen zu diesen Anträgen Beschwerden oder Stellungnahmen einreichen.

Die personenbezogenen Daten der Antragsteller und der betroffenen Parteien werden von den zuständigen Behörden im Rahmen des Verfahrens zur Beantragung von Städtebaugenehmigungen zu folgenden Zwecken erhoben und verarbeitet:

1° die Einreichung, Registrierung und Bearbeitung von Anträgen auf Städtebauzertifikate, Städtebaugenehmigungen und Verstärkungsgenehmigungen über eine gesicherte digitale Plattform zu ermöglichen;

2° die administrative und technische Prüfung der Akten sicherzustellen, einschließlich der Konsultation der zuständigen Instanzen und des Informationsaustauschs zwischen den betroffenen Akteuren;

3° den Antragstellern und den betroffenen Parteien die mit dem Verfahren verbundenen Akten, Beschlüsse und Mitteilungen zuzustellen;

4° die Archive zu den Genehmigungsanträgen gemäß der geltenden Gesetzgebung anzulegen und aufzubewahren;

5° die Rückverfolgbarkeit der im Rahmen der Bearbeitung der Anträge durchgeführten Vorgänge zu gewährleisten;

6° den betroffenen Personen die Ausübung ihrer Rechte gemäß der Datenschutz-Grundverordnung zu ermöglichen.

Personenbezogene Daten werden von den Verwaltungen ausschließlich zur Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrags im öffentlichen Dienst verarbeitet, der darin besteht, Anträge auf Städtebauzertifikate, Städtebaugenehmigungen oder Verstärkungsgenehmigungen sowie Einsprüche und Anträge auf Fristverlängerung zu prüfen. Sie können auch zu statistischen Zwecken oder im Rahmen von Zufriedenheitsumfragen verarbeitet werden, um die Qualität der Dienstleistung zu verbessern.

Personenbezogene Daten werden ausschließlich an den zuständigen Minister und seine Angestellten im strengen Rahmen der Prüfung von Einsprüchen sowie an die Dienststellen und Ausschüsse weitergegeben, deren Stellungnahme gemäß dem Gesetzbuch über die räumliche Entwicklung erforderlich ist, sofern diese Weitergabe für die Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben notwendig ist. Unbeschadet der Artikel D.10 bis D.20.14 von Buch I des Umweltgesetzbuches ist die Weitergabe an Dritte nur in den gesetzlich ausdrücklich vorgesehenen Fällen oder wenn sie im Rahmen eines Gerichts- oder Verwaltungsverfahrens erforderlich ist, unter Beachtung der Gesetzlichkeits-, Notwendigkeits- und Verhältnismäßigkeitsprinzipien erlaubt. Jede Weitergabe muss auf Daten beschränkt sein, die im Hinblick auf den verfolgten Zweck relevant, angemessen und nicht übermäßig sind. Die Regierung kann Übermittlungsvereinbarungen mit anderen Verwaltungen schließen, sofern diese die Einhaltung der Verpflichtungen in Bezug auf Sicherheit, Vertraulichkeit und Zweckbindung der Datenverarbeitung gemäß den Bestimmungen der DSGVO gewährleisten.

§ 5. Die Kategorien von Daten, die verarbeitet werden können, sind:

1° die Identifizierungsdaten des Antragstellers:

a) Name;

b) Vorname;

c) Anschrift;

d) Kontaktdaten;

2° die für die Projektanalyse erforderlichen Kataster- und Städtebaudaten;

3° die für die Prüfung der Akte erforderlichen technischen Unterlagen und Belege sowie die Identifizierungsdaten der Personen, die diese erstellt haben:

a) Name;

b) Vorname;

c) Anschrift;

d) Kontaktdaten;

4° die Identifizierungsdaten der Bediensteten und Beteiligten, die den Antrag bearbeiten, einschließlich Name, Vorname, Anschrift und Kontaktdaten;

5. die Identifizierungsdaten der Personen, die an der öffentlichen Untersuchung teilgenommen haben, einschließlich Name, Vorname, Anschrift und Kontaktdaten.

§ 6. Personenbezogene Daten, die sich auf ein Konto auf einer Plattform beziehen, werden so lange aufbewahrt, wie dieses Konto aktiv ist. Die anderen Daten werden gemäß Artikel D.IV.32/2 aufbewahrt.”.

Art. 146 - In Buch I einziger Titel Kapitel VI desselben Gesetzbuches wird ein Artikel D.I.16/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

”Art. D.I.16/1 - § 1. Im Falle eines außergewöhnlichen, unvorhersehbaren Ereignisses, das sich auf die im vorliegenden Gesetzbuch genannten Untersuchungs- und Beschlussfassungsprozesse auswirkt, kann die Regierung durch begründeten Erlass die im vorliegenden Gesetzbuch genannten Fristen, bei denen sie feststellt, dass sie betroffen sind, um höchstens fünfundvierzig Tage verlängern.

Dauern die Auswirkungen des in Absatz 1 genannten Ereignisses über die durch die Fristverlängerung festgelegte Dauer hinaus an, kann die Regierung unter denselben Bedingungen und einmalig die Fristen erneut verlängern.

§ 2. Die in Paragraph 1 genannten Erlasse können ohne Einhaltung der vorgeschriebenen vorherigen Formalitäten verabschiedet werden, wenn es die Dringlichkeit erfordert.

Sie werden dem Parlament innerhalb von dreißig Tagen nach ihrer Verabschiedung zur Kenntnis gebracht.

Sie werden innerhalb eines Jahres ab ihrem Inkrafttreten durch ein Dekret bestätigt.

In Ermangelung einer Bestätigung binnen der in Absatz 3 genannten Frist wird davon ausgegangen, dass sie nie wirksam geworden sind.”.

Art. 147 - In Artikel D.II.7 desselben Gesetzbuches, abgeändert durch das Dekret vom 13. Dezember 2023, werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1° in Paragraph 2 werden folgende Abänderungen vorgenommen:

a) in Absatz 3 wird die Ziffer 1°/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

”1°/1 vor der Annahme des Vorentwurfs des Schemas durch die Gemeinderäte;”;

b) ein Absatz mit folgendem Wortlaut wird zwischen die Absätze 3 und 4 eingefügt:

”Der Begleitausschuss übermittelt den Vorentwurf des Schemas, der den in Artikel D.II.6 oder D.II.6/1 genannten Inhalt enthält, zusammen mit der Kontextanalyse dem beauftragten Beamten und der Abteilung Raumordnung und Städtebau der Verwaltung zur Stellungnahme. Die Stellungnahme wird dem Begleitausschuss innerhalb von sechzig Tagen nach dem Empfang des vollständigen Vorentwurfs übermittelt. Andernfalls gilt die Stellungnahme als günstig.”;

2° in Paragraph 3 werden folgende Abänderungen vorgenommen:

a) in Absatz 1 wird die Wortfolge ”und nach Empfang der in Paragraph 2 Absatz 4 genannten Stellungnahme” zwischen das Wort ”Begleitausschusses” und die Wortfolge ”nehmen die Gemeinderäte” eingefügt;

b) im selben Absatz wird die Wortfolge ”und den eingegangenen Stellungnahmen” nach dem Wort ”Umweltverträglichkeitsbericht” eingefügt;

c) in Absatz 2 wird der erste Satz, der mit der Wortfolge ”Die Gemeindekollegien” beginnt und mit dem Wort ”unterbreiten” endet, durch folgende Sätze ersetzt:

”Die Gemeindekollegien beauftragen den Begleitausschuss damit, den Entwurf und die Liste nach Absatz 1 sowie den Umweltverträglichkeitsbericht und die eingegangenen Stellungnahmen den Personen und Instanzen, deren Stellungnahme die Gemeinderäte für nützlich halten, zu unterbreiten. Der kommunale Ausschuss oder, falls dieser nicht vorhanden ist, der Pool ”Raumordnung” und der Pool ”Umwelt” sowie die Gemeinderäte der angrenzenden Gemeinden, die nicht von dem Schema betroffen sind, werden angehört. Der Pool ”Raumordnung” kann trotz der Anhörung des kommunalen Ausschusses angehört werden.”;

3° in Paragraph 4 werden folgende Abänderungen vorgenommen:

a) in Absatz 2 wird die Wortfolge ”dem beauftragten Beamten und” gestrichen;

b) Absatz 3 wird aufgehoben;

4° in Paragraph 5 werden folgende Abänderungen vorgenommen:

a) das Wort ”vollständigen” wird zwischen die Wortfolge ”Empfang der” und das Wort ”Akte” eingefügt;

b) die Wortfolge ”nur wegen Gesetzmäßigkeitsgründen” wird durch die Wortfolge ”wegen eines Verstoßes gegen das Gesetzbuch oder wegen eines offensichtlichen Beurteilungsfehlers” ersetzt. Die Verweigerung kann auf der Nichtübereinstimmung mit den Zielen des Raumentwicklungsschemas beruhen oder aus Zweckmäßigkeitsgründen erfolgen, sofern diese die räumliche Optimierung betreffen, oder aus Gründen, die dem Hochwasserschutz dienen”.

Art. 148 - In Artikel D.II.12 desselben Gesetzbuches, zuletzt abgeändert durch das Dekret vom 13. Dezember 2023, werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1° Paragraph 1 wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

”Das Gemeindekollegium, übermittelt den Vorentwurf des Schemas, der den in Artikel D.II.10 oder D.II.10/1 oder D.II.11 genannten Inhalt enthält, zusammen mit der Kontextanalyse dem beauftragten Beamten und der Abteilung Raumordnung und Städtebau der Verwaltung zur Stellungnahme. Die Stellungnahme wird dem Gemeinderat innerhalb von fünfundvierzig Tagen nach dem Empfang des vollständigen Vorentwurfs übermittelt. Andernfalls gilt die Stellungnahme als günstig.”;

2° in Paragraph 3 werden folgende Abänderungen vorgenommen:

a) in Absatz 1 werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1) die Wortfolge ”nach Empfang der in Paragraph 1 Absatz 4 genannten Stellungnahme oder nachdem die Stellungnahme als gültig gilt” wird zwischen die Wortfolge ”Der Gemeinderat” und die Wortfolge ”nimmt den Entwurf” eingefügt;

2) die Wortfolge ”und den eingegangenen Stellungnahmen” wird nach dem Wort ”Umweltverträglichkeitsbericht” eingefügt;

b) in Absatz 3 wird die Wortfolge ”plurikommunalen oder” gestrichen;

3° in Paragraph 4 werden folgende Abänderungen vorgenommen:

- a) in Absatz 2 wird die Wortfolge "dem beauftragten Beamten und" gestrichen;
- b) Absatz 3 wird aufgehoben;

4° in Paragraph 5 Absatz 1 werden folgende Abänderungen vorgenommen:

- 1° das Wort "vollständigen" wird zwischen die Wortfolge "Empfang der" und das Wort "Akte" eingefügt;
- 2° die Wortfolge "nur wegen Gesetzmäßigkeitsgründen" wird durch die Wortfolge "wegen eines Verstoßes gegen das Gesetzbuch oder wegen eines offensichtlichen Beurteilungsfehlers" ersetzt. Die Verweigerung kann auf der Nichtübereinstimmung mit den Zielen des Raumentwicklungsschemas beruhen oder aus Zweckmäßigkeitsgründen erfolgen, sofern diese die räumliche Optimierung betreffen, oder aus Gründen, die dem Hochwasserschutz dienen".

Art. 149 - In Artikel D.II.48 § 1 Absatz 1 desselben Gesetzbuches wird die Wortfolge ", eines Erholungsgebiets" zwischen die Wortfolge "nach Artikel D.II.28 Absatz 1" und die Wortfolge "oder eines Abbaugebiets".

Art. 150 - In Artikel D.IV.25 Absatz 1 desselben Gesetzbuches, zuletzt abgeändert durch das Programmdekret vom 30. Januar 2025, werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1° am Anfang des Artikels wird die Wortfolge "Die Genehmigung" durch die Wortfolge "In Abweichung von den Artikeln D.IV.14, D.IV.15 und D.IV.22 und gemäß Artikel 81 § 2 Absatz 5 des Dekrets vom 11. März 1999 über die Umweltgenehmigung wird jede Städtebau- oder Globalgenehmigung" ersetzt;

2° In Ziffer 4 wird die Wortfolge "im Rahmen der Umsetzung des am 27. Mai 1999 von der Wallonischen Regierung angenommenen Entwicklungsschemas des regionalen Raums (3. Teil, Punkt 1.4.)," gestrichen;

3° die Ziffer 6, 7, 8, 9 und 10 werden mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"6° Handlungen und Arbeiten im Zusammenhang mit dem Bau einer neuen Straße mit einer Länge von mehr als 2 km, die nicht zum TEN-V-Netz gehört;

7° Handlungen und Arbeiten im Zusammenhang mit der Errichtung folgender Energieerzeugungs- und -übertragungsinfrastrukturen:

a) Infrastruktur für den Stromtransport mit einer Spannung von mindestens 380 kV, einschließlich Umspannwerken und Übergangstationen;

b) Produktionseinheiten mit einer Leistung von mindestens 100 MW;

c) 8° Handlungen und Arbeiten im Zusammenhang mit der Errichtung von Rohrleitungsinfrastrukturen:

a) CO²-Backbone-Netz;

b) H₂-Backbone-Netz;

9° Handlungen und Arbeiten im Zusammenhang mit der Errichtung von Infrastrukturprojekten für Forschung und wissenschaftliche Innovation, deren Liste von der Regierung unter Begründung der transregionalen oder internationalen Bedeutung festgelegt wird;

10° Handlungen und Arbeiten im Zusammenhang mit der Sanierung ehemaliger industrieller Standorte mit einer Fläche von mindestens 10 Hektar, deren Liste von der Regierung unter Begründung der regionalen Bedeutung für eine potenzielle wirtschaftliche Umnutzung festgelegt wird."

Art. 151 - In Artikel D.IV.32 desselben Gesetzbuches wird Absatz 3 durch Folgendes ersetzt:

"In Abweichung von den Absätzen 1 und 2 und unbeschadet der Möglichkeit, den Antrag auf Städtebaugenehmigung für Handlungen und Arbeiten, die nicht der obligatorischen Mitwirkung eines Architekten unterliegen, weiterhin in Papierform einzureichen, legt die Regierung den Zeitpunkt, die Modalitäten und die Bedingungen für die Einreichung von Anträgen ausschließlich auf elektronischem Wege fest."

Art. 152 - In dasselbe Gesetzbuch wird ein Artikel D.IV.32/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. D.IV.32/1 - Reicht der Antragsteller den Antrag auf Zertifikat oder Genehmigung auf elektronischem Wege ein, so übermitteln ihm die Verwaltungen alle Stellungnahmen, Mitteilungen und sonstigen Schreiben auf demselben Weg."

Art. 153 - In dasselbe Gesetzbuch wird ein Artikel D.IV.32/2 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. D.IV.32/2 - Genehmigungen, bedingte Stellungnahmen und den Genehmigungen beigelegte Pläne werden auf unbestimmte Zeit aufbewahrt. Antragsakten werden dreißig Jahre lang aufbewahrt."

Art. 154 - In Artikel D.IV.35 desselben Gesetzbuches, zuletzt abgeändert durch das Dekret vom 29. April 2024, wird ein wie folgt verfasster Absatz zwischen die Absätze 3 und 4 eingefügt:

Die Stellungnahme der Denkmalschutzbehörde und der Königlichen Kommission für Denkmäler, Landschaften und Ausgrabungen ist nicht erforderlich, wenn sich der Antrag auf eine Städtebaugenehmigung oder einen Städtebauzertifikat Nr. 2 auf ein denkmalgeschütztes oder gleichgestelltes Gut bezieht und für alle Handlungen und Arbeiten, die Gegenstand des Genehmigungsantrags sind, bereits eine Genehmigung für das Kulturerbe erteilt wurde."

Art. 155 - Artikel D.IV.37 desselben Gesetzbuches, zuletzt abgeändert durch das Dekret vom 13. Dezember 2023, wird um einen wie folgt lautenden Absatz ergänzt:

"Die Regierung legt die Modalitäten und die Bedingungen für die Übermittlung dieser Stellungnahmen auf elektronischem Wege fest."

Art. 156 - In der französischen Fassung wird Artikel D.IV.58 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Dekret vom 13. Dezember 2023, wie folgt abgeändert:

1° in Absatz 1 wird die Wortfolge "une décision qui détermine les informations que le rapport sur les incidences environnementales contient ou qui dispense le projet d'évaluation des incidences" durch die Wortfolge "l'avant-projet" ersetzt;

2° in Absatz 3 wird die Wortfolge "de l'autorité compétente qui détermine les informations que le rapport sur les incidences environnementales contient ou qui dispense le projet d'évaluation des incidences" durch die Wortfolge "d'adopter l'avant-projet" ersetzt.

Art. 157 - In der französischen Fassung wird Artikel D.IV.63 desselben Gesetzbuches, zuletzt abgeändert durch das Dekret vom 13. Dezember 2023, wie folgt abgeändert:

1° Paragraf 1 wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

“Si la demande de certificat ou de permis est introduite par voie électronique, le recours est introduit par la même voie, dans les délais prévus à l’alinéa 1^{er}. Dans ce cas, le recours ne comporte pas les copies prévues à l’alinéa 2.”;

2° Paragraf 2 wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

“Si la demande de certificat ou de permis est introduite par voie électronique, la confirmation est introduite par la même voie, dans les délais prévus à l’alinéa 1^{er}. Dans ce cas, cette confirmation ne comporte pas les copies prévues à l’alinéa 2.”.

Art. 158 - In der französischen Fassung wird Artikel D.IV.84 desselben Gesetzbuches, abgeändert durch das Dekret vom 13. Dezember 2023, durch einen Paragrafen mit folgendem Wortlaut ergänzt:

“§ 6. Si la demande de certificat ou de permis est introduite par voie électronique, la demande de prorogation est introduite par la même voie.”.

Art. 159 - In Buch IV Titel VIII Kapitel 1 desselben Gesetzbuches wird ein Artikel D.IV.113/1 mit folgendem Wortlaut in der französischen Fassung eingefügt:

“Art. D.IV.113/1 - § 1. Le Gouvernement arrête la date à partir de laquelle les demandes de permis et les demandes de certificat d’urbanisme peuvent être introduites par voie électronique.

Les demandes de permis introduites postérieurement à cette date par une autre voie que la voie électronique sont numérisées et intégrées dans le flux électronique.

Le Gouvernement arrête les modalités de cette numérisation.

§ 2. Au motif d’assurer une ou plusieurs phases pilotes, le Gouvernement peut aménager la date visée au paragraphe 1^{er} en limitant ses effets à certains territoires déterminés ou à certaines demandes déterminées en fonction de l’autorité compétente dont elles relèvent.”.

Art. 160 - In Artikel D.V.2 desselben Gesetzbuches in seiner zuletzt durch das Dekret vom 11. April 2024 abgeänderten Fassung werden folgende Abänderungen in der französischen Fassung vorgenommen:

1° in Paragraf 3, Absatz 1 werden in der französischen Fassung die Wörter “fixant provisoirement le périmètre” zwischen die Wörter “paragraphe 1^{er}” und die Wörter “et le soumet” eingefügt;

2° Paragraf 10 Absatz 1 erhält folgende französische Fassung:

“ À tout moment en ce compris au terme du réaménagement du site, le Gouvernement peut renoncer à adopter définitivement le périmètre visé au présent article ou abroger en tout ou en partie ce périmètre.”.

Art. 161 - Artikel D.V.4 desselben Gesetzbuches wird wie folgt abgeändert:

1° in Paragraf 1 Absatz 1 werden in der französischen Fassung die Wörter “A dater de” durch die Wörter “Sans préjudice du paragraphe 4, à dater de” ersetzt;

2° es wird ein Paragraf 4 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

“§ 4. Lorsqu’il constate qu’aucune aliénation ou constitution de droits réels à venir relative à un bien situé dans le site à réaménager ne sera de nature à nuire à la bonne fin du réaménagement, le Gouvernement peut, d’initiative ou sur demande, arrêter que son autorisation préalable visée au paragraphe 1^{er} n’est plus requise à compter de la date qu’il détermine. Le cas échéant, l’arrêté fixe les zones concernées au sein du site à réaménager.”.

Art. 162 - Artikel D.V.19 § 1, Ziffer 3° desselben Gesetzbuches, abgeändert durch das Dekret vom 17. Juli 2018, wird aufgehoben.

Art. 163 - In Artikel D.VIII.5, § 3, Absatz 1 desselben Gesetzbuchs, ersetzt durch das Dekret vom 13. Dezember 2023, werden in der französischen Fassung die Wörter “la révision du plan de secteur projetée est, en superficie, la plus importante” durch die Wörter “le périmètre concerné tel que repris dans le dossier de base conformément à l’article D.II.44, alinéa 1^{er}, 2°, est, en superficie, le plus important” ersetzt.

Art. 164 - In Artikel D.VIII.5/2, Absatz 4 desselben Gesetzbuchs, ersetzt durch das Dekret vom 13. Dezember 2023, werden in der französischen Fassung die Wörter “la révision du plan de secteur projetée est, en superficie, la plus importante” durch die Wörter “le périmètre concerné tel que repris dans le dossier de base conformément à l’article D.II.44, alinéa 1^{er}, 2°, est, en superficie, le plus important” ersetzt.

Art. 165 - In Artikel D.VIII.22 Absatz 4 desselben Gesetzbuches wird in der französischen Fassung das Wort “La” durch die Wörter “La décision du conseil communal adoptant l’avant-projet, la” ersetzt.

KAPITEL 20 - Abänderungen des Wallonischen Gesetzbuches über den Tourismus

Art. 166 - In Artikel D.I.1 des Wallonischen Gesetzbuches über den Tourismus werden in der französischen Fassung folgende Abänderungen vorgenommen:

a) Ziffer 1 wird durch Folgendes ersetzt:

“1° abri mobile : l’installation d’hébergement déplaçable ou aisément démontable, apportée par le touriste ou mise à disposition de ce dernier par l’exploitant au sein de l’hébergement touristique ;”;

b) Ziffer 6° wird in der französischen Fassung durch die Wörter “ou d’un produit d’itinérance permanent” ersetzt;

c) In Ziffer 44 werden in der französischen Fassung die Wörter “ou du produit d’itinérance permanent” zwischen die Wörter “les caractéristiques de l’itinéraire permanent” und die Wörter “, définie par le Gouvernement” eingefügt.

Art. 167 - In Buch I desselben Gesetzbuches wird ein Artikel D.I.4 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

“Art. D.I.4. Toute donnée à caractère personnel est conservée pour une durée maximale de 10 ans à dater de leur réception par Tourisme Wallonie.

Par dérogation à l’alinéa 1^{er}, tout extrait de casier judiciaire est conservé pour une durée maximale de 6 mois à dater de sa réception par Tourisme Wallonie.”.

Art. 168 - Art. D.III.6, Absatz 1, Ziffer 3°, Buchstabe c) desselben Gesetzbuches wird durch die folgenden Wörter ergänzt: “ou de produits d’itinérance permanents”.

Art. 169 - In Artikel D.III.16 § 1 desselben Gesetzbuches werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1° in Absatz 1 wird Ziffer 5 durch Folgendes ersetzt:

"5° l'exploitant et le gestionnaire de l'attraction touristique n'ont pas été condamnés par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique pour une infraction qualifiée au Livre II, Titre VII, chapitres V, VI et VII, Titre VIII, chapitres I^{er}, IV et VI, et Titre IX, chapitres I^{er} et II, du Code pénal ou à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf s'il a été sursis à l'exécution de la peine et que le condamné n'a pas perdu le bénéfice du sursis ;"

2° in Absatz 2 werden in der französischen Fassung die Wörter "ainsi que la production d'un extrait de casier judiciaire modèle 2 aux fins de vérification de la condition visée au 5°, selon les modalités déterminées par le Gouvernement wallon" aufgehoben;

3. Zwischen Absatz 3 und Absatz 4 wird folgender Absatz eingefügt:

"Tourisme Wallonie sollicite la production d'un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de six mois au nom de l'exploitant, ou de son représentant légal le cas échéant, et du gestionnaire de l'attraction. "

Art. 170 - Artikel D.III.17 desselben Gesetzbuches wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"Sans préjudice des autres documents à remettre dans le cadre de la procédure de certification et dont la liste est établie par le Gouvernement, l'exploitant de l'attraction touristique joint à sa demande de certification un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de six mois au nom de l'exploitant et du gestionnaire de l'attraction. Cette information vise à vérifier le respect de la condition visée à l'article D.III.16, 5°, afin de s'assurer de la moralité de l'exploitant et du gestionnaire et ne pas exposer les touristes à des risques pour leur sécurité. "

Art. 171 - In Artikel D.III.31, § 1, Absatz 1, Ziffer 1, Buchstabe a) desselben Gesetzbuches werden in der französischen Fassung die Wörter "D.III.21" durch die Wörter "D.III.24" ersetzt.

Art. 172 - In Artikel D.III.34 § 1, Absatz 1, Ziffer 1 und 4 desselben Gesetzbuchs werden in der französischen Fassung die Wörter "du chapitre 4 du présent Titre" durch die Wörter "du chapitre 4 du présent Titre " ersetzt.

Art. 173 - In Artikel D.III.45 § 1, Absatz 1, Ziffer 1 und 3 desselben Gesetzbuchs werden in der französischen Fassung die Wörter "du chapitre 4 du présent Titre et du Titre 4 du Livre 4" jeweils durch die Wörter "du chapitre 6 du présent Titre et du Livre 4, Titre 5" ersetzt.

Art. 174 - Artikel D.III.48 desselben Gesetzbuches wird wie folgt abgeändert:

1° In Paragraf 1, Absatz 1, Ziffer 2°, werden in der französischen Fassung die Wörter "D.III.27, § 1^{er} » durch die Wörter "D.III.23, § 1^{er}" ersetzt;

2° in Paragraf 2, Absatz 1, werden in der französischen Fassung die Wörter "La demande de certification" durch die Wörter "Si la demande de certification est introduite par un centre non affilié à une association, elle" ersetzt.

Art. 175 - In Artikel D.III.91 desselben Gesetzbuches werden in der französischen Fassung die Wörter ", ou au produit d'itinérance permanent, " zwischen "l'itinéraire permanent" und "ou à son exploitation" ersetzt.

Art. 176 - Artikel D.III.92, § 3, desselben Gesetzbuches wird um die Wörter "ou un produit d'itinérance permanent" ergänzt.

Art. 177 - In Buch 3, Titel 4 Kapitel 2 desselben Gesetzbuches wird die Überschrift von Abschnitt 1 durch folgende Überschrift ersetzt:

"Conditions communes aux itinéraires permanents et produits d'itinérance permanents".

Art. 178 - Artikel D.III.93 desselben Gesetzbuches wird wie folgt abgeändert:

1° In dem einleitenden Satz von Paragraf 1 werden in der französischen Fassung die Wörter "ou un produit d'itinérance permanent" zwischen "itinéraire permanent" und "satisfait" eingefügt;

2° in Paragraf 3 werden in der französischen Fassung zwischen die Wörter "itinéraire permanent" und die Wörter "fait partie" die Wörter "ou le produit d'itinérance permanent" eingefügt.

Art. 179 - In Artikel D.III.94 § 2 Absatz 2 desselben Gesetzbuches werden in der französischen Fassung zwischen die Wörter "itinéraire permanent" und die Wörter "ainsi que son contenu" die Wörter "ou d'un produit d'itinérance permanent" eingefügt.

Art. 180 - In Artikel D.III.95 desselben Gesetzbuches werden in der französischen Fassung die Wörter "ou le produit d'itinérance" zwischen die Wörter "l'itinéraire" und die Wörter "envisagé" eingefügt.

Art. 181 - In Buch 3, Titel 4, Kapitel 2 desselben Gesetzbuches wird in der französischen Fassung die Überschrift von Abschnitt 2 durch folgende Überschrift ersetzt:

"Conditions spécifiques relatives aux produits d'itinérance permanents".

Art. 182 - In Artikel D.III.102 Absatz 1 desselben Gesetzbuches werden die Wörter "D.III.93" durch die Wörter "D.III.89" ersetzt.

Art. 183 - In Artikel D.IV.7 § 1 desselben Gesetzbuches werden in der französischen Fassung die Wörter "au chapitre 3 du Titre 5" durch die Wörter "au Titre 6" ersetzt.

Art. 184 - In Artikel D.IV.19, Absatz 2 desselben Gesetzbuches werden in der französischen Fassung die Wörter "section 4" durch die Wörter "section 5" ersetzt.

KAPITEL 21 - Abänderungen des wallonischen Gesetzbuches über das Erbe

Art. 185 - In Artikel D.47 Absatz 2 des wallonischen Gesetzbuches über das Erbe werden in der französischen Fassung die Wörter "le Gouvernement" jeweils durch die Wörter "le service désigné par le Gouvernement" ersetzt.

Art. 186 - In Artikel D.56 Absatz 2 desselben Gesetzbuches werden folgende Abänderungen vorgenommen:

a) Ziffer 2 wird in der französischen Fassung durch Folgendes ersetzt:

"2° une copie de procès-verbaux de réunion de patrimoine qui a mené à la décision dont recours, sauf dans les cas visés à l'article D.38 du présent Code ;";

b) Absatz 2 wird in der französischen Fassung durch eine Ziffer 3 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"3° tous les éléments jugés utiles et pertinents par le demandeur à l'appui de son recours ;" ;

c) in der französischen Fassung wird zwischen die Absätze 2 und 3 ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Le Gouvernement est habilité à compléter cette liste. ".

Art. 187 - Artikel D.89 desselben Gesetzbuches wird in der französischen Fassung durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"Aucune subvention n'est octroyée si la partie du bien, objet de la demande de subvention visée à l'alinéa 1^{er}, 1°, est classée. ".

Art. 188 - In dasselbe Gesetzbuch wird in der französischen Fassung ein Titel 13 mit der Überschrift "L'accès et le traitement des données à caractère personnel" eingefügt.

Art. 189 - In den durch Artikel 188 eingefügten Titel 13 wird in der französischen Fassung ein Artikel D.135 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. D.135. L'Administration du Patrimoine est le responsable du traitement des données personnelles en lien avec ses missions visées par le présent Code.

A des fins d'identification de certaines des personnes physiques ou morales avec qui elle doit interagir dans le cadre de ses missions, et afin de faciliter la consultation de sources authentiques, l'Administration du Patrimoine utilise :

1° le numéro d'identification au Registre national ;

2° le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale visé par l'article 8, § 1^{er}, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la Sécurité sociale ;

3° le numéro visé à l'article III.17 du Code de droit économique ;

4° la date du décès du contrevenant.

Afin de pouvoir communiquer efficacement avec les personnes physiques ou morales concernées, telles que désignées aux articles D.136 à D.139, l'Administration du Patrimoine accède aux données suivantes :

1° les données visées à l'article 3, alinéa 1^{er}, 1° et 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ;

2° les données visées à l'article III.18, 1° et 2°, du Code de droit économique.

L'Administration du Patrimoine accède à toute modification des données visées aux alinéas 2 et 3. ".

Art. 190 - In denselben Titel 13 wird in der französischen Fassung ein wie folgt verfasster Artikel D.136 eingefügt:

"Art. D.136. Dans le cadre des informations et des notifications prévues par le Titre 2 du présent Code et destinées à garantir les droits et les obligations des personnes concernées par les mesures de protection du patrimoine, l'Administration du Patrimoine traite les données visées à l'article D.135 :

1° des propriétaires, usufruitiers, emphytéotes ou autres titulaires de droits réels sur un bien ou une parcelle pour lequel une procédure d'adoption, de modification ou de retrait d'une mesure de protection prévue par le Titre 2 du présent Code est entamée ;

2° des demandeurs d'une mesure de protection, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, autres que celles visées au 1°.

Les personnes qui ont accès aux données à caractère personnel sont les membres du personnel de l'Administration du Patrimoine amenés à traiter les dossiers liés à une mesure de protection patrimoniale.

Les données à caractère personnel sont conservées pendant une période qui n'excède pas le délai nécessaire à l'adoption, la modification ou l'abrogation définitive d'une mesure de protection prévue par le Titre 2 du présent Code, sans toutefois dépasser une période maximale de cinq ans. ".

Art. 191 - In denselben Titel 13 wird in der französischen Fassung ein wie folgt verfasster Artikel D.137 eingefügt:

"Art. D.137. Dans le cadre de la réalisation d'un examen de la valeur patrimoniale d'un bien classé ou assimilé visé à l'article D.30, l'Administration du Patrimoine traite les données visées à l'article D.135 pour :

1° les propriétaires, usufruitiers, emphytéotes ou autres titulaires de droits réels sur le bien concerné, en tant que parties directement intéressées ;

2° les occupants du bien, lorsque ceux-ci sont distincts du propriétaire.

Les personnes qui ont accès aux données à caractère personnel sont les membres du personnel de l'Administration du Patrimoine en charge de la réalisation d'un examen de la valeur patrimoniale d'un bien classé ou assimilé.

Les données à caractère personnel sont conservées pendant une période qui n'excède pas le délai nécessaire à la réalisation de l'examen de la valeur patrimoniale du bien classé ou assimilé, sans toutefois dépasser une période maximale de cinq ans. ".

Art. 192 - In denselben Titel 13 wird in der französischen Fassung ein wie folgt verfasster Artikel D.138 eingefügt:

"Art. D.138. Dans le cadre d'une découverte fortuite ou de la réalisation d'une opération archéologique d'utilité publique visée au Titre 4, chapitre 5, du présent Code, l'Administration du Patrimoine traite les données visées à l'article D.135 pour :

1° les propriétaires, usufruitiers, emphytéotes ou autres titulaires de droits réels sur le bien concerné, en tant que parties directement intéressées ;

2° les occupants du bien, lorsque ceux-ci sont distincts du propriétaire.

Les personnes qui ont accès aux données à caractère personnel sont les membres du personnel de l'Administration du Patrimoine amenés à traiter des dossiers liés à une découverte fortuite et à une opération archéologique.

Les données à caractère personnel obtenues sont conservées pendant une période qui n'excède pas le délai nécessaire au respect des procédures relatives à une découverte fortuite ou à la réalisation d'une opération archéologique d'utilité publique, sans toutefois dépasser une période maximale de cinq ans. ”.

Art. 193 - In denselben Titel 13 wird in der französischen Fassung ein wie folgt verfasster Artikel D.139 eingefügt:

”Art. D.139. Afin d'identifier l'auteur ou le contrevenant d'une infraction visée à l'article D.102, le cas échéant le responsable de l'infraction précitée, et assurer la mise en œuvre des procédures prévues par le Titre 9 du présent Code, l'Administration du Patrimoine traite :

1° les données visées à l'article D.135 ; 2° lorsque l'auteur des faits est un mineur :

a) les données visées au 1° le concernant ;

b) les données visées à l'article 3, 9°/1 et 15°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ;

c) les données visées à l'article D.135 relatives aux personnes visées au b) ;

3° les données d'identification d'un véhicule et de son titulaire identifié sur base de la plaque d'immatriculation du véhicule présent sur les lieux de l'infraction ;

4° lorsque l'auteur ou le contrevenant est une personne physique décédée, les données visées à l'article D.135 et des ayants droits.

Les personnes qui ont accès aux données à caractère personnel sont les suivantes :

1° l'agent constatateur tel que visé à l'article D.104 ;

2° les membres du personnel de l'Administration du Patrimoine en charge du dossier amenés à traiter des dossiers liés à une infraction ;

3° les personnes et instances à l'égard desquelles une notification est prévue par le Titre 9 du présent Code.

Les données à caractère personnel obtenues sont conservées pendant une période maximale de trente ans à compter de la prise de connaissance par l'Administration du Patrimoine de l'infraction visée à l'article D.102. ”.

Art. 194 - In denselben Titel 13 wird in der französischen Fassung ein wie folgt verfasster Artikel D.140 eingefügt:

”Art. D.140. En application de l'article D.113, § 2, alinéa 1^{er}, et § 3, alinéa 3, l'Administration du Patrimoine traite les données visées à l'article D.135 de toute personne dont les droits subjectifs sont impactés par une infraction prévue à l'article D.104 afin de lui faire connaître ses droits et obligations.

Les personnes qui ont accès aux données à caractère personnel sont les membres du personnel de l'Administration du Patrimoine, à savoir :

1° l'agent constatateur tel que visé à l'article D.104 ;

2° les membres du personnel de l'Administration du Patrimoine en charge du dossier.

Les données à caractère personnel obtenues sont conservées pendant une période maximale de trente ans à compter de la prise de connaissance par l'Administration du Patrimoine de l'infraction visée à l'article D.102. ”.

KAPITEL 22 - Abänderung des Wallonischen Gesetzbuches über die Landwirtschaft

Art. 195 - In Artikel D.3 des Wallonischen Gesetzbuches über die Landwirtschaft, zuletzt abgeändert durch die Programmdekrete vom 17. Juli 2018, wird eine Ziffer 3°/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

”3°/1 ”öffentliche Behörde”: die öffentliche Behörde im Sinne des Gesetzes vom 30. Juli 2018 über den Schutz natürlicher Personen hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten;”.

Art. 196 - In Artikel D.24, § 5 desselben Gesetzbuches werden die Wörter ”Artikel 1 § 4 des Gesetzes vom 8. Dezember 1992 über den Schutz des Privatlebens bezüglich der Behandlung von Daten persönlicher Art” durch die Wörter ”dem Gesetz vom 30. Juli 2018 über den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten” ersetzt.

Art. 197 - In Artikel D.33 desselben Gesetzbuches wird Absatz 2 aufgehoben.

Art. 198 - In Artikel D.34 Absatz 2 desselben Gesetzbuches werden die Wörter ”von ihr vorgenommene Verarbeitung der aufgrund des vorliegenden Artikels erhaltenen Daten ab deren Empfang” durch die Wörter ”die Verarbeitungen, die an den gemäß diesem Artikel erhaltenen Daten vorgenommen werden, unmittelbar nach deren Empfang” ersetzt.

Art. 199 - In Artikel D.35 § 2 desselben Gesetzbuches werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1° Die Wörter ”von Artikel 4, § 1 Ziffer 2 des Gesetzes vom 8. Dezember 1992 über den Schutz des Privatlebens bezüglich der Behandlung von Daten persönlicher Art und der in dessen Ausführungserlassen festgesetzten Bedingungen” werden durch die folgenden Wörter ersetzt:

des Gesetzes vom 30. Juli 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten;”

2° zwischen die Wörter ”wissenschaftlichen Zwecken” und ”übermitteln” werden die Wörter ”oder zu Archivierungszwecken im öffentlichen Interesse” eingefügt.

Art. 200 - In Artikel D.36 desselben Gesetzbuches werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1° in Absatz 1 werden folgende Abänderungen vorgenommen:

a) Die Wörter ”oder von jeglicher belgischen öffentlichen Behörde oder fremden öffentlichen Behörde” wird zwischen die Wörter ”bevollmächtigten Einrichtung,” und ”personenbezogene Daten” eingefügt;

b) Der Absatz wird durch die Wörter ”Jeder Antrag muss auf einer spezifischen Rechtsgrundlage beruhen” ergänzt;

2° In Absatz 2 werden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Die Wörter ”oder öffentliche Behörde” werden zwischen die Wörter ”darum gebetene Person” und ”übertragen” eingefügt;

b) In demselben Absatz werden zwischen die Wörter "Behörde" und "übertragen" die Wörter "gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften" eingefügt.

Art. 201 - Artikel D.37 § 2 desselben Gesetzbuches, abgeändert durch die Dekrete vom 23. März 2017 und vom 17. Juli 2018, wird wie folgt abgeändert:

1° es wird ein Paragraf 1/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"§ 1/1. Unbeschadet der Informationen, auf die sie aufgrund einer gesetzlichen Bestimmung Anspruch haben, können öffentliche Behörden zu den in § 1 genannten Zwecken Zugang zu den in Artikel D.22 § 2 genannten Daten erhalten. Die Regierung legt die Modalitäten für den Zugang zu den Daten durch die in diesem Artikel genannten Behörden fest. ";

2. In § 2 Absatz 1 werden die Wörter "den Schutz des Privatlebens" durch die Wörter "die Verarbeitung personenbezogener Daten" ersetzt.

Art. 202 - In Artikel D.38 desselben Gesetzbuches werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1° in Paragraf 1 wird Ziffer 1° durch Folgendes ersetzt:

"1. die Identifizierung der Landwirte, die bei der Einreichung ihres Sammelantrags die landwirtschaftlichen Parzellen angegeben haben, die von einer Eigentumsübertragung betroffen sind, für die der Notar beauftragt wurde;"

2° derselbe Artikel wird in der französischen Fassung durch einen Paragrafen 3 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"§ 3. Die gemäß Absatz 1 an die Notare übermittelten Daten gelten nicht als Anerkennung eines Rechts zur Bewirtschaftung der betreffenden landwirtschaftlichen Parzellen.

Sie begründen keinerlei Vermutung hinsichtlich des Bestehens eines dinglichen oder persönlichen Rechts an den betreffenden Parzellen. "

Art. 203 - In Artikel D.39, Absatz 1 desselben Gesetzbuches werden die Wörter "das Gesetz vom 8. Dezember 1992 über den Schutz des Privatlebens bezüglich der Behandlung von Daten persönlicher Art" durch die Wörter "das Gesetz vom 30. Juli 2018 über den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten" ersetzt.

Art. 204 - In Artikel D.40 desselben Gesetzbuches, Absatz 2 werden zwischen die Wörter "wissenschaftlichen Zwecken" und "zu erlauben" die Wörter "oder zu Archivierungszwecken im öffentlichen Interesse" eingefügt.

Art. 205 - In Artikel D.41, § 4 Absatz 1 desselben Gesetzbuches werden die Wörter "des Gesetzes vom 8. Dezember 1992 über den Schutz des Privatlebens bezüglich der Behandlung von Daten persönlicher Art" durch die Wörter "des Gesetzes vom 30. Juli 2018 über den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten" ersetzt.

Art. 206 - In Artikel D.42 desselben Gesetzbuches werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1. In Absatz 1 wird der Satz "Die Regierung kann unter Beachtung der europäischen Gesetzgebungen für die europäischen Qualitätssysteme eine maximale Aufbewahrungsdauer festlegen, die die für das regionale System für die differenzierte Qualität die in Artikel 2262bis, Absatz 1 des Zivilgesetzbuches vorgesehene Verfallfrist nicht überschreiten darf" durch den folgenden Satz ersetzt: "Die maximale Aufbewahrungsfrist für Daten im Rahmen der europäischen Qualitätssysteme beträgt zehn Jahre ab dem letzten Wirtschaftsjahr, für das der Landwirt oder jeder Antragsteller, der kein Landwirt ist, einen Sammelantrag im Sinne von Artikel D.3, 13° gestellt hat, oder ab seinem Tod";

In Absatz 2 werden zwischen die Wörter "wissenschaftlichen Zwecken" und "zu erlauben" die Wörter "oder zu Archivierungszwecken im öffentlichen Interesse" eingefügt.

Art. 207 - In Artikel D.48 desselben Gesetzbuches werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1° die Wörter "des Gesetzes vom 8. Dezember 1992 über den Schutz des Privatlebens bezüglich der Behandlung von Daten persönlicher Art" werden durch die Wörter "des Gesetzes vom 30. Juli 2018 über den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten" ersetzt.

2° Es werden zwischen die Wörter "wissenschaftlichen Zwecken" und "sein" die Wörter "oder zu Archivierungszwecken im öffentlichen Interesse" eingefügt.

Art. 208 - In Artikel D.49 Absatz 1 desselben Gesetzbuches werden die Wörter "des Gesetzes vom 8. Dezember 1992 über den Schutz des Privatlebens bezüglich der Behandlung von Daten persönlicher Art" durch die Wörter "des Gesetzes vom 30. Juli 2018 über den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten" ersetzt.

Art. 209 - Artikel D.50 desselben Gesetzbuches wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 1 werden die Wörter ", die die in Artikel 2262 des Zivilgesetzbuches vorgesehene Verfallfrist nicht überschreiten darf" aufgehoben;

In Absatz 2 werden zwischen die Wörter "wissenschaftlichen Zwecken" und "zu erlauben" die Wörter "oder zu Archivierungszwecken im öffentlichen Interesse" eingefügt.

Art. 210 - In Artikel D.54 Absätze 2 und 3 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Dekret vom 2. Mai 2019, wird das Wort "Notar" jedes Mal durch die Wörter "beurkundenden Beamten" ersetzt.

Art. 211 - In Artikel D.57 Absatz 1 desselben Gesetzbuches werden die Wörter "des Gesetzes vom 8. Dezember 1992 über den Schutz des Privatlebens bezüglich der Behandlung von Daten persönlicher Art" durch die Wörter "des Gesetzes vom 30. Juli 2018 über den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten" ersetzt.

Art. 212 - In Artikel D.58 desselben Gesetzbuches werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1. In Absatz 1 werden die Wörter ", die die in Artikel 2262 des Zivilgesetzbuches vorgesehene Verfallfrist nicht überschreiten darf" aufgehoben;

In Absatz 2 werden zwischen die Wörter "wissenschaftlichen Zwecken" und "zu erlauben" die Wörter "oder zu Archivierungszwecken im öffentlichen Interesse" eingefügt.

Art. 213 - In Artikel D.59, § 4 Absatz 1 desselben Gesetzbuches werden die Wörter "des Gesetzes vom 8. Dezember 1992 über den Schutz des Privatlebens bezüglich der Behandlung von Daten persönlicher Art" durch die Wörter "des Gesetzes vom 30. Juli 2018 über den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten" ersetzt.

Art. 214 - In Artikel D.60 desselben Gesetzbuches werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1. In Absatz 1 werden die Wörter ", die die in Artikel 2262 des Zivilgesetzbuches vorgesehene Verfallfrist nicht überschreiten darf" aufgehoben;

In Absatz 2 werden zwischen die Wörter "wissenschaftlichen Zwecken" und "zu erlauben" die Wörter "oder zu Archivierungszwecken im öffentlichen Interesse" eingefügt.

Art. 215 - In Artikel D.60/1 § 3 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Dekret vom 23. März 2017, werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1° die Wörter "von Artikel 4, § 1 Ziffer 2 des Gesetzes vom 8. Dezember 1992 über den Schutz des Privatlebens bezüglich der Behandlung von Daten persönlicher Art und der in dessen Ausführungserlassen festgesetzten Bedingungen" werden durch die Wörter "des Gesetzes vom 30. Juli 2018 über den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten" ersetzt.

2° zwischen die Wörter "wissenschaftlichen Zwecken" und "übermitteln" werden die Wörter "oder zu Archivierungszwecken im öffentlichen Interesse" eingefügt.

Art. 216 - Artikel D.115 desselben Gesetzbuches wird aufgehoben.

Art. 217 - In Artikel D.116 desselben Gesetzbuches werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1° die Wörter "zugelassenen Dienststellen" werden durch das Wort "Dienststellen" ersetzt;

2° die Wörter "zugelassenen Verbänden" werden durch das Wort "Verbänden" ersetzt.

Art. 218 - In Artikel D.117 § 1 desselben Gesetzbuches werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1° In Absatz 3 werden folgende Änderungen vorgenommen:

a) In Absatz 1 werden die Worte "und Vertretungsperson" aufgehoben;

b) Ziffer 2° wird aufgehoben;

c) In Ziffer 3° werden die Wörter "mit für jede Kategorie spezifischen Regeln hinsichtlich der geleisteten Arbeitsstunden und erbrachten Leistungen" aufgehoben;

2° Absatz 4 wird durch Folgendes ersetzt:

"Die in Absatz 2, Ziffer 3 genannten Kategorien umfassen:

1° Tod;

2° Abwesenheit des Landwirts, einer natürlichen Person, die ein Haushaltsmitglied des landwirtschaftlichen Haushalts ist, oder eines landwirtschaftlichen Arbeiters aufgrund von Krankheit;

3° Abwesenheit aufgrund der Krankheit eines Kindes oder einer schweren Erkrankung eines Mitbewohners, das ständige Pflege erfordert; 4° Jahresurlaub;

5. Mutterschafts- und Elternurlaub;

6° obligatorischer Militärdienst ";

3° Absatz 5 wird aufgehoben.

Art. 219 - Artikel D.118 desselben Gesetzbuches wird aufgehoben.

Art. 220 - In Artikel D.266, Absatz 2 des Buches II desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Programmdekret vom 17. Juli 2018, wird durch die Ziffern 5° und 6° mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"5° die Bodenerosion, Überschwemmungen und Schlammlawinen zu bekämpfen;

6° die Widerstandsfähigkeit der Gebiete gegenüber dem Klimawandel zu stärken. "

Art. 221 - In Artikel D.268 § 2 desselben Gesetzbuches, abgeändert durch das Programmdekret vom 17. Juli 2018, werden die Wörter "D.276 und D.277, Abschnitt 3" durch die Wörter "D.276, D.276/1 und "D.277, Absatz 3" ersetzt.

Art. 222 - In Artikel D.269 § 1 desselben Gesetzbuches, abgeändert durch das Programmdekret vom 17. Juli 2018, wird Absatz 3 durch die Wörter "während der gesamten Dauer der laufenden vorübergehenden Bodenordnungsmaßnahmen und des Bodenordnungsverfahrens" ergänzt.

Art. 223 - In Artikel D.272 Absatz 3 desselben Gesetzbuchs, abgeändert durch das Programmdekret vom 17. Juli 2018, werden die Wörter "und während der gesamten Dauer der Maßnahmen" zwischen die Wörter "Für die Ausarbeitung des Entwurfs von Bodenordnungsprogramm" und die Wörter "kann die Verwaltung" eingefügt.

Art. 224 - Artikel D.274, Absatz 2 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Programmdekret vom 17. Juli 2018, wird durch den folgenden Satz ergänzt: "Der Ausschuss informiert sie zudem über die Bestimmungen des Artikels D.275." "

Art. 225 - In den Artikeln D.276/1 Ziffer 1, D.295/1 Absatz 4 Ziffer 1,

D.324 Absatz 5 Ziffer 1 und D.349/1 Absatz 6 Ziffer 1 desselben Gesetzbuchs, eingefügt oder ersetzt durch das Programmdekret vom 17. Juli 2018, werden die Wörter "in Artikel 2 des Gesetzes vom 28. Dezember 1967 über die nicht schiffbaren Wasserläufe" jeweils durch die Wörter "in Artikel D.35 von Buch II des Umweltgesetzbuches, welches das Wassergesetzbuch bildet," ersetzt.

Art. 226 - In Artikel D.277, Absatz 3 desselben Gesetzbuches, abgeändert durch das Programmdekret vom 17. Juli 2018, wird die Wortfolge "und benachrichtigt sie über die Bestimmungen von Artikel D.275" aufgehoben.

Art. 227 - In Artikel D.279 § 1 desselben Gesetzbuches, abgeändert durch das Programmdekret vom 17. Juli 2018, werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1° In Absatz 2 werden die Wörter "sieben bis zehn Mitgliedern" durch die Wörter "mindestens sieben Mitgliedern" ersetzt;

2° in Absatz 2 wird Ziffer 5° aufgehoben.

3° ein Absatz mit folgendem Wortlaut wird zwischen Absatz 2 und Absatz 3 eingefügt:

„Die stellvertretenden Mitglieder werden auf die gleiche Weise ernannt.“.

Art. 228 - In Artikel D.280 § 2, Absatz 2 desselben Gesetzbuches, abgeändert durch das Programmdekret vom 17. Juli 2018, werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1. Die Wörter „den Artikeln 38 ff. des Feldgesetzbuches“ werden durch die Wörter „dem Artikel 3.61 des Zivilgesetzbuches“ ersetzt;

2° im französischen Text wird das Wort „intéressés“ durch das Wort „concernés“ ersetzt;

Art. 229 - In Artikel D.281 Absatz 1, Ziffer 3 und 4 desselben Gesetzbuches werden die Wörter „mit den Gesamtbeträgen der Flächen in jedem Wertgebiet, der Gesamtflächen und der entsprechenden Werte“ jeweils durch die Wörter „, die Flächen in jedem Wertgebiet, die Gesamtflächen und die entsprechenden Werte“ ersetzt.

Art. 230 - In Artikel D.288 desselben Gesetzbuches, abgeändert durch das Programmdekret vom 17. Juli 2018, werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1° in Paragraph 1 werden folgende Abänderungen vorgenommen:

a) Absatz 1 wird durch Folgendes ersetzt:

„Die Aufteilung der Parzellen unter den Inhabern dinglicher Rechte erfolgt so, dass jedem Inhaber dinglicher Rechte soweit möglich Parzellen mit demselben globalen Kulturwert wie demjenigen der Parzellen, die sie vor der Bodenordnungsmaßnahme besaßen, zugewiesen werden.“;

b) 2° in Absatz 2 wird das Wort „Zuweisung“ durch das Wort „Aufteilung“ ersetzt.

2° in Paragraph 3 wird Absatz 1 durch Folgendes ersetzt:

„Eine Ausgleichssumme ist vom oder an den Inhaber dinglicher Rechte zu zahlen, wenn es unmöglich ist, die in § 1 erwähnte Gleichwertigkeit ohne eine ergänzende Zahlung oder eine Rückvergütung in bar zu erreichen. Diese Ausgleichssumme berücksichtigt den Wert der vom Grundstück abgetrennten oder in das Grundstück einbezogenen Flächen, den Wert der Straßen, Wasserableitwege und zugehörigen Bauwerke, die dem öffentlichen Bereich zuzuweisen oder aus diesem herauszunehmen sind, sowie den Wert des in Artikel D.290 § 2 vorgesehenen Abzugs.“;

3. In § 4 werden die Wörter „durch die Zuweisung eines Privatanteils an jeden Eigentümer vor den in § 1 erwähnten Zuweisungsmaßnahmen die ungeteilte Erbengemeinschaft auflösen“ durch die Wörter „durch die Zuweisung von Privatanteilen die ungeteilte Erbengemeinschaft ganz oder teilweise auflösen“ ersetzt.

Art. 231 - In Artikel D.289 desselben Gesetzbuchs, abgeändert durch das Programmdekret vom 17. Juli 2018, dessen derzeitiger Wortlaut von Absatz 1 den § 1 bildet und dessen derzeitiger Wortlaut von Absatz 2 den § 2 bildet, werden folgende Änderungen vorgenommen:

1° Paragraph 2 wird durch Folgendes ersetzt:

„§ 2. „Eine Entschädigung wegen Gewinn oder Verlust des Nutzungsrechts ist vom oder an den Benutzer zu zahlen, wenn es unmöglich ist, die in § 1 erwähnte Gleichwertigkeit ohne eine ergänzende Zahlung oder eine Rückvergütung in bar zu erreichen. Diese Entschädigung berücksichtigt den Wert der vom Grundstück abgetrennten oder in das Grundstück einbezogenen Flächen, den Wert der Straßen, Wasserableitwege und zugehörigen Bauwerke, die dem öffentlichen Bereich zuzuweisen oder aus diesem herauszunehmen sind, sowie den Wert des in Artikel D.290 § 2 vorgesehenen Abzugs.“

Die Entschädigung wegen Gewinn oder Verlust des Nutzungsrechts darf für keinen Benutzer zwei Prozent des Wertes der Parzellen, der ihm hätte zugewiesen werden sollen, überschreiten, es sei denn, er erklärt sich schriftlich damit einverstanden.“;

2° der Artikel wird um einen Paragraphen 3 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

„§ 3. Wird einem Benutzer die Parzelle zugewiesen, die er bereits vor der Bodenordnungsmaßnahme bewirtschaftete, deren vom Ausschuss festgelegte Fläche jedoch von der Katasterfläche abweicht, so kann der Ausschuss die Entschädigung für den Gewinn oder Verlust des Nutzungsrechts, die sich aus der Zuweisung ergeben würde, streichen.“.

Art. 232 - In Artikel D.294 desselben Gesetzbuches, abgeändert durch das Programmdekret vom 17. Juli 2018, werden folgende Abänderungen vorgenommen:

a) Der einleitende Satz erhält folgende Fassung: „Nachdem er die Stellungnahme der Beratungskommission beantragt hat, erstellt der Ausschuss:“ ersetzt;

b) In Ziffer 1 Buchstabe a werden die Wörter „der Name des Inhabers dinglicher Rechte, der Name des Benutzers“ durch die Wörter „der Name des Eigentümers, des Nießbrauchers und des Benutzers“ ersetzt.

Art. 233 - In Artikel D.296 desselben Gesetzbuches, abgeändert durch das Programmdekret vom 17. Juli 2018, werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1° in Absatz 1 werden folgende Abänderungen vorgenommen:

a) c) wird in der französischen Fassung das Wort „intéressés“ durch das Wort „concernés“ ersetzt;

b) Die Wörter „Artikel D.294 Absatz 1 Ziffer 5° und Ziffer 6°“ werden durch die Wörter „Artikel D.294 Ziffer 5° und Ziffer 6°“ ersetzt;

In Absatz 4 werden die Wörter „interessierten Inhaber dinglicher Rechte“ durch „betroffenen Inhaber dinglicher Rechte“ ersetzt.

Art. 234 - In Artikel D.297 Absatz 5 desselben Gesetzbuches werden die Wörter „Absatz 2, Ziffer 1“ durch die Wörter „Absatz 4, Ziffer 1“ ersetzt.

Art. 235 - In Artikel D.298 desselben Gesetzbuches, abgeändert durch das Programmdekret vom 17. Juli 2018, werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1° in Paragraph 3 wird in der französischen Fassung das Wort „intéressés“ durch das Wort „concernés“ ersetzt;

2° in § 6 Absatz 3 werden die Wörter "in Kapitel 1 vorgesehenen, ihm geschuldeten Beihilfen abgezogen werden. Dieser Ausgleich findet gemäß Art. 1289 ff. des Zivilgesetzbuches Anwendung" durch die folgenden Wörter ersetzt: "in Titel X, Kapitel 1 vorgesehenen, ihm geschuldeten Beihilfen abgezogen werden. Dieser Ausgleich findet gemäß Art. 5.254 ff. des Zivilgesetzbuches Anwendung".

Art. 236 - In Artikel D.304 Absatz 1 desselben Gesetzbuchs werden in der französischen Fassung die Wörter "procédure de consultation prévue à l'article D.303 des intéressés" durch die Wörter "procédure de consultation des intéressés prévue à l'article D.303" ersetzt.

Art. 237 - In Artikel D.324 Absatz 2 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Programmdekret vom 17. Juli 2018, werden die Wörter "Zwecks der Anwendung von Absatz 1 Ziffer 3 wird das öffentliche Eigentum" durch die Wörter "Das öffentliche Eigentum wird" ersetzt.

Art. 238 - In Artikel D.327 Absatz 1 desselben Gesetzbuches, abgeändert durch das Programmdekret vom 17. Juli 2018, wird das Wort "interessierten" aufgehoben.

Art. 239 - In Artikel D.331 Absatz 1 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Programmdekret vom 17. Juli 2018, wird das Wort "interessierten" durch das Wort "betroffenen" ersetzt.

Art. 240 - In Artikel D.333 § 1 Absatz 2 desselben Gesetzbuches, abgeändert durch das Programmdekret vom 17. Juli 2018, wird das Wort "gütlich" gestrichen.

Art. 241 - Artikel D.336, Absatz 1 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Programmdekret vom 17. Juli 2018, wird durch die Ziffern 5° und 6° mit folgendem Wortlaut ergänzt:

5° die Bodenerosion, Überschwemmungen und Schlammlawinen zu bekämpfen;

6° die Widerstandsfähigkeit der Gebiete gegenüber dem Klimawandel zu stärken. "

Art. 242 - In Artikel D.345 desselben Gesetzbuches, abgeändert durch das Programmdekret vom 17. Juli 2018, werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1. In Absatz 2 werden die Wörter "Diese Bestimmungen werden in der Mitteilung angegeben." aufgehoben;

1. Die Wörter "Artikeln 38 ff. des Feldgesetzbuches" werden durch die Wörter "Artikel 3.61 des Zivilgesetzbuches und ladet die betroffenen Eigentümer vor den Richter" ersetzt;

3° der Artikel wird um zwei Absätze mit folgendem Wortlaut ergänzt:

Wenn der von dem Richter bestellte Sachverständige innerhalb von sechzig Tagen ab dem Tag der Einsetzungsversammlung seinen Bericht nicht abgegeben hat, ersetzt ihn der Richter durch einen anderen Sachverständigen auf Antrag der betreibenden Partei, unbeschadet jegliches Schadenersatzes, den die Parteien zu Lasten des Sachverständigen, der seine Aufgabe innerhalb der eingeräumten Frist nicht erfüllt hat, erhalten könnten.

Die Bestimmungen von Artikel D.308 § 2 Absatz 2 finden Anwendung auf diese Gerichtsverfahren. "

Art. 243 - Artikel D.349/1 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Programmdekret vom 17. Juli 2008, wird aufgehoben.

Art. 244 - Artikel D.358 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Programmdekret vom 17. Juli 2018, wird wie folgt abgeändert:

1° in Paragraf 1 werden folgende Abänderungen vorgenommen:

a) in Absatz 1 werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1) 3° in Ziffer 5 werden die Wörter "in Paragraf 6" durch die Wörter "in Paragraf 8" ersetzt;

2) In Ziffer 6 werden die Wörter "des Dekrets vom 11. März 2004 über die Infrastrukturen zur Ansiedlung von wirtschaftlichen Aktivitäten" durch die Wörter "des Dekrets vom 2. Februar 2017 über die Entwicklung der Gewerbegebiete" ersetzt.

3) Die derzeitigen Absätze 2 und 3 werden zu Absatz 1/1;

2° in Paragraf 1/1 Absatz 1 werden die Wörter "Paragrafen 5, 6, 7 und 8" durch die Wörter "Paragrafen 3, 4, 5, 6 und 7" ersetzt;

3° in Paragraf 3 Absatz 1 und Paragraf 4, Absatz 1 werden die Wörter "in Paragraf 2" jeweils durch "in Paragraf 1" ersetzt;

4° In Paragraf 3 wird Absatz 2 aufgehoben.

5° In Paragraf 4 Absatz 1 und in Paragraf 7 Absatz 1 wird jeweils das Wort "öffentlichen" zwischen die Wörter "entmaterialisierten" und "Verkaufs" eingefügt.

Art. 245 - In dem durch das Programmdekret vom 17. Juli 2018 ersetzten Artikel D.361 § 2, Ziffer 2 desselben Gesetzbuches werden die Wörter "Artikel D.288 § 2 Absatz 6," durch die Wörter "Artikel D.288, § 2, Absatz 3" ersetzt.

KAPITEL 23 - Abänderungen des Dekrets vom 30. März 1995 über die Öffentlichkeit der Verwaltung

Art. 246 - In Artikel 3 Absatz 1 des Dekrets vom 30. März 1995 über die Öffentlichkeit der Verwaltung werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1° in Ziffer 2° werden die Worte "und ggf. die E-Mail-Adresse" zwischen das Wort "Telefonnummer" und das Wort "der Person" eingefügt;

2° in Ziffer 3° werden die Wörter "die eventuellen Einspruchsmittel an" durch die Wörter "die eventuellen Einspruchsmittel, die zuständigen Instanzen, um darüber zu erkennen, sowie die einzuhaltenden Formen und Fristen an, andernfalls läuft die Verjährungsfrist für die Einreichung der Beschwerde nicht" ersetzt;

Art. 247 - In Artikel 6 § 1, Ziffer 6 desselben Dekrets werden nach dem Wort "Region" die Wörter "einer Interkommunale, oder einer Gesellschaft mit maßgeblicher öffentlicher Beteiligung im Sinne von Artikel L51111 Absatz 1 Ziffer 10 des Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung" hinzugefügt.

Art. 248 - In Artikel 6 § 2 desselben Dekrets wird Ziffer 1 durch den folgenden Wortlaut ersetzt:

"1° das Privatleben, es sei denn, die betroffene Person hat der Einsichtnahme oder der Übermittlung in Form einer Abschrift vorher schriftlich zugestimmt, oder es liegen die gesetzlich und per Dekret vorgesehenen Ausnahmen vor;"

Art. 249 - In Artikel 10 desselben Dekrets wird ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Jede Person, die in Anwendung des vorliegenden Dekrets eine Unterlage erhalten hat und diese verbreitet oder verbreiten lässt oder sie zu Handelszwecken benutzt oder benutzen lässt, wird zu einer Gefängnisstrafe von acht Tagen bis zu einem Jahr und zu einer Geldstrafe von 26 bis 100 Euro oder zu nur einer dieser Strafen verurteilt. "

KAPITEL 24 - *Änderungen des Wallonischen Gesetzbuches über nachhaltiges Wohnen*

Art. 250 - In das Wallonische Gesetzbuch über nachhaltiges Wohnen wird in der französischen Fassung ein Artikel 208ter mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 208ter - Le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration est applicable aux sociétés de logement de service public. "

KAPITEL 25 - *Abänderung des Sanierungsgesetzes vom 22. Januar 1985 zur Festlegung sozialer Bestimmungen*

Art. 251 - In der französischen Fassung von Artikel 111 des Sanierungsgesetzes vom 22. Januar 1985, das Sozialbestimmungen enthält, wird ein Absatz 1 ter eingefügt, der wie folgt lautet:

"§ 1ter. A partir de 2026, aucun nouvel agrément ne peut être délivré par la Commission, visée à l'article 110, pour des formations ayant fait l'objet d'une demande introduite après le 31 décembre 2025 dans le cadre du dispositif "Congé-Education Payé". "

KAPITEL 26 - *Abänderungen des Dekrets vom 11. März 1999 über die Umweltgenehmigung*

Art. 252 - In Artikel 81 § 2, Absatz 6 des Dekrets vom 11. März 1999 über die Umweltgenehmigung, eingefügt durch das Dekret vom 20. Juli 2016, werden die Wörter "Artikel 25 des GRE" durch die Wörter "Artikel D.IV.25 des GRE" ersetzt.

KAPITEL 27 - *Verschiedene Bestimmungen zum Regionalzuschlag*

Art. 253 - Der derzeitige Wortlaut von Artikel 82 des Programmdekrets vom 19. Dezember 2025 zur Festlegung verschiedener Haushaltsmaßnahmen wird zum Paragraphen 1.

Art. 254 - Artikel 82 des Programmdekrets vom 19. Dezember 2025 zur Festlegung verschiedener Haushaltsmaßnahmen wird durch einen Paragraphen 2 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"§ 2. Artikel 67 tritt am 1. Januar 2027 in Kraft. "

Art. 255 - Artikel 82 des Programmdekrets vom 19. Dezember 2025 zur Festlegung verschiedener Haushaltsmaßnahmen wird durch einen Paragraphen 3 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"§ 3. Die Artikel 54, 55 und 56 treten zwischen dem 1. April 2026 und dem 31. Dezember 2026 außer Kraft. "

Art. 256 - In das Programmdekret vom 19. Dezember 2025 zur Festlegung verschiedener Haushaltsmaßnahmen wird ein neuer Artikel 84 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 84 § 1. Keine Steuer auf Kraftmaschinen, im Sinne von Artikel L3611-1 des Kodexes für lokale Demokratie und Dezentralisierung darf von den Gemeinden zwischen dem 1. April 2026 und dem 31. Dezember 2026 auf neuen Investitionen erhoben werden, die ab dem 1. Januar 2006 im Gebiet der Wallonischen Region erworben oder neu errichtet wurden.

§ 2. Für das Haushaltsjahr 2026 gleicht die Regierung im Rahmen der verfügbaren Mittel, gegebenenfalls anteilig, die Verluste der Gemeinden und Provinzen aus, die sich zum einen aus der Befreiung von dem Immobiliensteuervorabzug auf Material und Werkzeug und zum anderen aus dem begrenzten Verbot der Erhebung einer Steuer auf Kraftmaschinen ergeben, gemäß den in den Absätzen 3 und 4 genannten Modalitäten.

§ 3. Der für die Finanzierung der in Paragraph 2 genannten Ausgleichsbeihilfen bereitgestellte regionale Haushalt wird auf einen Betrag von 110 209 000 Euro festgesetzt, der dem gemäß Artikel L1332-1 § 4 berechneten Entwicklungsprozentsatz angepasst ist.

§ 4. Die Ausgleichsbeihilfe für das Haushaltsjahr 2026 im Zusammenhang mit der Befreiung von dem Immobiliensteuervorabzug wird nach folgender Formel berechnet:

$$AC_i = P_i \times \beta$$

wobei Folgendes feststeht:

$$P_i = RC_i \times \text{Coeff.} \times PrI_{RW} \times (Addi/100)$$

, wobei

AC i= Gesamtbetrag der der Gemeinde i oder Provinz i gewährten regionalen Ausgleichsbeihilfe;

Pi = Verlust von Steuereinnahmen der Gemeinde oder Provinz;

RCi = das nicht indexierte Katastereinkommen auf Material und Werkzeugen, die sich am 1. Januar des Finanzierungsjahres der Ausgleichsbeihilfe auf dem Gebiet der Gemeinde i oder der Provinz i befinden und gemäß Artikel 253 Ziffer 3^{bis} und ter des Einkommensteuergesetzes 1992 von dem Immobiliensteuervorabzug befreit sind;

Coeff = der jährliche Indexierungskoeffizient des Katastereinkommens auf Material und Werkzeug;

PrI RW-Satz = der von der Wallonischen Region für die Berechnung des Immobiliensteuervorabzugs im Finanzierungsjahr der Ausgleichsbeihilfe angenommene Satz;

Addi = der Satz für Zuschlagshundertstel der zum Immobiliensteuervorabzug für das Finanzierungsjahr der Ausgleichsbeihilfe hinzugerechnet wird;

β = Ausgleichskoeffizient, der anteilig zu den verfügbaren Mitteln bestimmt wird.

Der auszugleichende Verlust wird von der in Artikel L3111-2 Absatz 1 Ziffer 1 erwähnten regionalen Behörde auf der Grundlage der Angaben berechnet, die von der zuständigen Steuerbehörde gemäß den entsprechenden Bestimmungen des Einkommensteuergesetzbuches 1992 übermittelt werden.

§ 5. Die Ausgleichszahlung für den Steuerausfall aufgrund der Abschaffung der kommunalen Steuer auf Kraftmaschinen wird nach folgender Formel berechnet:

$$AC_i = P_i \times \beta$$

wobei Folgendes feststeht: $P_i = TFM_i \times KWE_i$ wobei,

AC_i = Gesamtbetrag der der Gemeinde gewährten regionalen Ausgleichsbeihilfe;

P_i = Verlust von Steuereinnahmen der Gemeinde i ;

TFM_i = von der Gemeinde angenommener Steuersatz auf Kraftmaschine in Euro pro Kilowatt (kW), wobei dieser Satz auf maximal 24,69€/kW festgelegt und ab dem Steuerjahr 2027 nach dem Verhältnis zwischen dem Verbraucherpreisindex des Monats Januar 2020 (109,69 auf der Grundlage des Index 2013) und dem des Monats Januar des betreffenden Steuerjahres indexiert wird;

KWE_i = Gesamtzahl der nach § 1 steuerbefreiten Kilowatt

β = Ausgleichskoeffizient, der anteilig zu den verfügbaren Mitteln bestimmt wird.

Alle in dieser Formel genannten Parameter werden auf der Grundlage der Informationen berechnet, die die Gemeinde der in Artikel L3111-2 Absatz 1 Ziffer 1 genannten Verwaltung spätestens am 15. September des Haushaltsjahres übermittelt. Die Gemeinde, die diese Informationen nicht bis zum 15. September übermittelt hat, erhält keine Ausgleichsbeihilfe für die Verluste von Steuereinnahmen im Rahmen der Befreiung der Steuer auf Kraftmaschinen.

Für jeden Steuerpflichtigen, dem die Befreiung gewährt wird, übermittelt die Gemeinde der Aufsichtsbehörde folgende Angaben:

1° die ZDU-Unternehmensnummer;

2° die Leistung in Kilowatt neuer Motoren, die gemäß Paragraf 1 erworben oder neu errichtet wurden;

3° der gemäß der geltenden Steuerverordnung im Gebiet geltende Satz in Euro pro Kilowatt.

Die Gemeinden, die eine Steuer auf Kraftmaschinen auf alle ab dem 1. Januar 2006 auf dem Gebiet der Wallonischen Region erworbenen oder neu errichteten neuen Investitionen erhoben haben, die zwischen dem 1. Januar 2026 und dem 31. März 2026 in das Steuerverzeichnis eingetragen wurde, haben keinen Anspruch auf einen Ausgleich gemäß Absatz 2.

§ 6. Um den in § 2 genannten und auf der Grundlage der in § 5 genannten Ausgleichszuschüsse berechneten Ausgleich für die von den Gemeinden zwischen dem 1. Januar und dem 31. März 2026 erhobene Steuer auf Kraftmaschinen auf alle neuen Investitionen, die ab dem 1. Januar 2006 auf dem Gebiet der Wallonischen Region erworben oder neu errichtet wurden, in Anspruch nehmen zu können, haben die Gemeinden nur dann Anspruch auf diesen Ausgleich, wenn die Gemeinde den eingenommenen Betrag nicht eingezogen hat oder gegebenenfalls vollständig zurückerstattet hat. "

Art. 257 - Artikel L3611-4 § 1 des Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung wird wie folgt abgeändert:

1° in Absatz 1 wird das Wort "2026" durch das Wort "2027" ersetzt;

2° in Absatz 2 wird das Wort "2027" durch das Wort "2028" ersetzt;

KAPITEL 28 - *Abänderung des Gesetzes vom 18. Juli 1973 über die Lärmbekämpfung*

Art. 258 - In Artikel 1 bis § 4 des Gesetzes vom 18. Juli 1973 über die Lärmbekämpfung wird der letzte Absatz, der durch Artikel 172 des Programmdekrets vom 17. Juli 2018 eingefügt wurde, aufgehoben.

KAPITEL 29 - *Sonstige Bestimmungen*

Art. 259 - Das Gesetz vom 10. März 1980 über die Verleihung der amtsbezogenen Ehrentitel an Bürgermeister, Schöffen und Präsidenten der Räte der öffentlichen Sozialhilfzentren oder ehemaligen öffentlichen Unterstützungskommissionen wird aufgehoben.

Art. 260 - Das Dekret vom 6. Mai 1999 zur Errichtung des "Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne" (Fonds zur Angleichung der Haushaltspläne der Wallonischen Region) wird aufgehoben.

Art. 261 - In Artikel 119 des neuen Gemeindegesetzes wird Absatz 5 aufgehoben.

Art. 262 - Das Dekret vom 18. Dezember 2003 über Beherbergungsbetriebe wird aufgehoben.

Art. 263 - Das Dekret vom 12. Februar 2004 zur Organisation der wallonischen Provinzen wird aufgehoben.

Art. 264 - Das Dekret vom 1. April 2004 über touristische Attraktionen wird aufgehoben.

Art. 265 - Das Dekret vom 1. April 2004 über markierte Wanderwege, Wanderkarten und Wegbeschreibungen wird aufgehoben.

Art. 266 - Das Dekret vom 27. Mai 2004 über die Organisation des Tourismus wird aufgehoben.

Art. 267 - Das Dekret vom 20. Juli 2005 über die Zuschüsse für die Tourismusförderung wird aufgehoben.

Art. 268 - Das Buch I des zweiten Teils des Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung wird aufgehoben.

Art. 269 - Der Antrag auf eine Städtebaugenehmigung oder -bescheinigung Nr. 2 für in Artikel D.IV.25 erwähnten Handlungen und Arbeiten, deren Empfangsbescheinigung vor dem Datum des Inkrafttretens des vorliegenden Dekrets ausgestellt worden ist, wird nach dem an diesem Datum geltenden Verfahren weiterhin geprüft.

Art. 270 - Abweichend von Artikel L1331-4 des Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung gelten für das Steuerjahr 2029 die Artikel L1331-4 und L3122-2/1 desselben Kodex für Gemeinden, deren Zuschlaghundertsatz zum Immobiliensteuervorabzug seit mindestens drei Jahren nicht erhöht wurde.

Art. 271 - Mit Ausnahme der Bestimmungen, deren Datum für das Inkrafttreten in Artikel 159 festgelegt wird, tritt das vorliegende Dekret am 1. April 2026 in Kraft, mit Ausnahme:

1° des Kapitels 6, das am 1. September 2026 in Kraft tritt;

2° des Kapitels 7, das spätestens am 1. Januar 2028 in Kraft tritt, und des Artikels 87, der am 1. Januar 2027 in Kraft tritt;

3° der Artikel 90, 91, 114, die am 1. Januar 2029 in Kraft treten;

4° der Artikel 254 und 256, die am 1. Januar 2026 in Kraft treten;

5° des Artikels 258, der am 1. Januar 2026 wirksam wird;

Was Kapitel 7 betrifft, kann die Regierung für jede seiner Bestimmungen ein Datum des Inkrafttretens festlegen, das vor dem in Absatz 1 genannten Datum liegt.

Wir fertigen das vorliegende Dekret aus und ordnen an, dass es im *Belgischen Staatsblatt* veröffentlicht wird.

Namur, den 26. März 2026

Der Ministerpräsident und Minister für Haushalt,
Finanzen, internationale Beziehungen und Tierwohl

A. DOLIMONT

Der Vizepräsident und Minister für Raumpolitik,
Infrastrukturen, Mobilität und lokale Behörden

F. DESQUESNES

Der Vizepräsident und Minister für Wirtschaft, Industrie,
Beschäftigung, Ausbildung, Forschung und digitale Technologien

P.-Y. JEHOLET

Der Minister für Gesundheit,
Umwelt, Solidarität und Sozialwirtschaft

Y. COPPIETERS

Die Ministerin für öffentlichen Dienst,
administrative Vereinfachung und Sportinfrastrukturen

J. GALANT

Die Ministerin für Tourismus, Kulturerbe und Kleinkindbetreuung

V. LESCRENIER

Die Ministerin für Energie, den Luft-Klima-Plan, Wohnungswesen und Flughäfen

C. NEVEN

Die Ministerin für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten

A.-C. DALCQ

—
Fußnote

(1) *Sitzungsperiode 2025-2026*

Dokumente des Wallonischen Parlaments, 489 (2025-2026) Nrn. 1, 1^{sexies} bis 29

Ausführliches Sitzungsprotokoll, öffentliche Sitzung vom 25. März 2026

Diskussion

Abstimmung.

—
VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[C – 2026/003040]

26 MAART 2026. — Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake begroting en boekhouding, dierenwelzijn, plaatselijke besturen, ruimtelijke ordening, mobiliteit, economie, werk, opleiding, milieu, klimaat, toerisme, erfgoed, landbouw en landelijke aangelegenheden (1)

Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

HOOFDSTUK 1. — *Wijzigingen in de jachtwet van 28 februari 1882*

Artikel 1. Artikel 1, § 1, van de jachtwet van 28 februari 1882, vervangen bij het decreet van 14 juli 1994 en voor het laatst gewijzigd bij het decreet van 16 februari 2017, wordt aangevuld met een punt 8°/1, luidend als volgt:

“8°/1 beheersplan: een strategisch en operationeel kader waarin doelstellingen en maatregelen worden vastgelegd voor het behoud van de patrijs;”.

Art. 2. In artikel 1^{ter} van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1994 en voor het laatst gewijzigd bij het decreet van 16 februari 2017, wordt het vierde lid vervangen door wat volgt:

“De openings- en sluitingsperiodes van het jacht vinden plaats op de door de Regering vastgestelde data en mogen niet ingaan vóór het verstrijken van een termijn van tien dagen, te rekenen vanaf de bekendmaking in het *Belgisch Staatsblad* van het besluit waarin deze data worden vastgesteld.”

Art. 3. In artikel 1^{quater}, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1994 en voor het laatst gewijzigd bij het decreet van 16 februari 2017, worden de woorden “of beheersplan” telkens ingevoegd na het woord “afschotplan”.

HOOFDSTUK 2. — *Wijzigingen in de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap*

Art. 4. In artikel 3, eerste lid, 2°, van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, vervangen door de wet van 22 december 2003, worden de woorden “Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen” vervangen door de woorden “Conseil économique, social et environnemental de Wallonie (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië)”.

Art. 5. In artikel 6 van dezelfde programmawet, vervangen bij de wet van 11 mei 2003, worden de woorden "Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen" vervangen door de woorden "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië)".

HOOFDSTUK 3. — *Wijzigingen in de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen*

Art. 6. In artikel 2 van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen, voor het laatst gewijzigd bij het besluit van 29 april 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, inleidende zin, worden de woorden "dit hoofdstuk" vervangen door de woorden "deze wet";

2° in paragraaf 2, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) 1° in het eerste lid wordt punt d) vervangen als volgt:

"d) de onderneming verbindt er zich toe de sociale en fiscale verplichtingen na te leven, met inbegrip van de op haar van toepassing zijnde loon- en arbeidsvoorwaarden en de collectieve arbeidsovereenkomsten waaraan zij gebonden is;"

b) in lid 1, g), worden de woorden "onder haar bestuurders, zaakvoerders, vertegenwoordigers of personen die bevoegd zijn om de onderneming te verbinden" ingevoegd tussen de woorden "De onderneming heeft" en de woorden "een persoon die";

c) paragraaf 2 wordt aangevuld met een lid luidend als volgt:

"Bij de beoordeling van de in lid 1, i., bedoelde voorwaarden, met inbegrip van de berekening van de in de punten 3) tot en met 7) bedoelde termijnen, wordt rekening gehouden met elke dag waarop de betrokkene een functie als bestuurder, zaakvoerder of lasthebber uitoefent of bevoegd is om de onderneming te verbinden."

Art. 7. In dezelfde wet wordt een artikel 2quater ingevoegd, luidend als volgt:

"Art. 2quater. § 1. Een gebruiker die lokale prestaties van buurtwerken of -diensten wil laten uitvoeren, schrijft zich via de door de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling) ter beschikking gestelde middelen in bij het uitgiftemaatschappij.

Bij de inschrijving geeft de gebruiker de volgende gegevens:

1° het identificatienummer in het Rijksregister of, bij gebrek daaraan, het identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;

2° de naam en voornaam;

3° het geslacht;

4° de geboortedatum;

5° de contactgegevens, namelijk: a) het telefoonnummer;

b) het e-mail adres;

6° het adres van de hoofdverblijfplaats;

7° de plaats waar de prestaties van buurtwerken of -diensten worden geleverd;

8° de samenstelling van het huishouden;

9° de gegevens die nodig zijn voor de berekening van het maximumaantal dienstencheques waarop de gebruiker per kalenderjaar recht heeft, namelijk:

a) de gegevens met betrekking tot een handicap van de gebruiker of zijn kind; of,

b) de gegevens met betrekking tot een eenoudergezin.

§ 2. De gebruiker kan zich te allen tijde uitschrijven door een eenvoudig verzoek in te dienen bij het uitgiftemaatschappij.

Een gebruiker die gedurende een ononderbroken periode van drie jaar geen dienstencheques bestelt, wordt automatisch uitgeschreven."

Art. 8. Artikel 3 van dezelfde wet, laatst gewijzigd bij het decreet van 28 april 2016, wordt vervangen als volgt:

"Art. 3. § 1. Voor de uitvoering van de buurtwerken of -diensten, neemt de erkende onderneming een werknemer in dienst.

De werknemer woont niet bij de gebruiker en heeft geen bloed- of aanverwantschap tot en met de tweede graad met hem of met een lid van zijn gezin.

De Regering kan de voorwaarden en de modaliteiten vaststellen voor de verplichting tot indienstneming van werkzoekenden of deeltijds werkende personen en van begunstigden van het leefloon of van de sociale hulp.

§ 2. De erkende onderneming deelt de identificatiegegevens van de werknemer die in het kader van een arbeidsovereenkomst dienstencheques tewerkgesteld is, mee aan het uitgiftemaatschappij via een beveiligd platform dat ter beschikking wordt gesteld door de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling).

Voor de toepassing van het eerste lid zijn de identificatiegegevens de voornaam, de achternaam, het geslacht, de geboortedatum en het identificatienummer in het Rijksregister of het identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid indien de betrokkene niet in het Rijksregister is ingeschreven.

§ 3. De gebruiker overhandigt een erkende onderneming een dienstencheque ter betaling van een gepresteerd uur van buurtwerken of -diensten.

De "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" betaalt, in naam en voor rekening van de gebruiker, als tegemoetkoming aan het uitgiftebedrijf een aanvullend bedrag per gepresteerd uur op grond van het aantal van de door dit bedrijf gevalideerde dienstencheques.

Het uitgiftebedrijf maakt aan de erkende onderneming de waarde over van de dienstencheque vermeerderd met het aanvullend bedrag bedoeld in het tweede lid.

§ 4. De dienstencheques worden uitgegeven binnen de perken van de daartoe jaarlijks op de begroting ingeschreven kredieten.

De Regering bepaalt het mechanisme dat garandeert dat het totale aantal uren het bedrag dat is vastgesteld voor het begrotingsjaar niet overschrijdt.”.

Art. 9. Artikel 6 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 30 december 2009 en bij het decreet van 9 december 2021, wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 6. § 1. De erkende onderneming koppelt het aanbod van betaalde huishulp van huishoudelijke aard via dienstencheques niet aan de aankoop van andere goederen of diensten.

De erkende onderneming vermeldt op het daartoe opgerichte digitale platform de eventueel noodzakelijke terugbetalingen die in haar algemene voorwaarden zijn vastgelegd en die de gebruiker bovenop de dienstencheque verschuldigd is. Zij werkt deze gegevens bij op de dag vóór elke herziening van genoemde voorwaarden.

Elke clausule die voorziet in de terugbetaling door de gebruiker van kosten bovenop de dienstencheques, die niet binnen de gestelde termijn op het digitale platform zijn vermeld, wordt als niet-bestaande beschouwd.

De door de Regering aangewezen diensten stellen een prijsvergelijker op op basis van de in het tweede lid bedoelde informatie.

§ 2. De gebruiker en de erkende onderneming sluiten een overeenkomst die schriftelijk wordt vastgelegd.

De overeenkomst bevat ten minste de volgende gegevens:

1° de toegestane taken;

2° een herinnering aan het verbod op discriminatie en intimidatie in het kader van de uitvoering van de overeenkomst;

3° de voorwaarden waaronder een geplande prestatie wordt geannuleerd;

4° de voorwaarden waaronder de erkende onderneming eventuele schade aan goederen of personen vergoedt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst;

5° wanneer de gebruiker materiaal of producten ter beschikking stelt, de verplichte kenmerken van het materiaal of de producten;

6° wanneer de overeenkomst voorziet in de mogelijkheid om de activiteiten uit te voeren op de woonplaats van de gebruiker, de voorwaarden waaronder de erkende onderneming zich naar de woonplaats van de gebruiker kan begeven om over het welzijn van de werknemers te waken bij de uitvoering van hun werk;

7° in voorkomend geval, het bedrag en de frequentie van de bijkomende terugbetaling die de gebruiker verschuldigd is, bovenop de dienstencheque.

De Regering kan bepalingen vaststellen die in de overeenkomst moeten worden opgenomen, evenals het model van deze overeenkomst.

Wanneer de overeenkomst voorziet in de mogelijkheid om de activiteiten uit te voeren op de woonplaats van de gebruiker, begeeft de erkende onderneming zich vóór de eerste uitvoering van buurtwerken of -diensten op de plaats van uitvoering, teneinde te waken over het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

§ 3. De Regering kan de door de gebruikers verschuldigde terugbetalingen bovenop de dienstencheque beperken om de toegankelijkheid van buurtwerken of -diensten te waarborgen.

De clausule die, in voorkomend geval, niet voldoet aan de in lid 1 bedoelde beperking, wordt als niet-bestaande beschouwd.

§ 4. De overeenkomst is van rechtswege ontbonden indien:

1° de onderneming haar erkenning verliest;

2° er geen dienstencheques meer worden uitgegeven en de gebruiker er geen meer bezit.”.

Art. 10. In hoofdstuk II van dezelfde wet wordt een afdeling 4 ingevoegd met als opschrift “Verwerking en bescherming van persoonsgegevens”.

Art. 11. In afdeling 4, ingevoegd bij artikel 10, wordt een artikel 9^{ter} ingevoegd, luidend als volgt:

“Art. 9^{ter}. De door de Regering aangewezen dienst is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens met betrekking tot de toekenning, de opvolging en de intrekking van de erkenningen van de onderneming.

Hij verzamelt en centraliseert, met betrekking tot de ondernemingen en de vertegenwoordigers van de onderneming bedoeld in artikel 2, § 2, eerste lid, i., de volgende gegevens:

1° de identificatie- en contactgegevens van de onderneming, met inbegrip van het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen;

2° de identificatie- en contactgegevens, met inbegrip van het inschrijvingsnummer in het Rijksregister, van de bestuurders, zaakvoerders, lasthebbers en personen die bevoegd zijn om de erkende onderneming te verbinden;

3° de voornaam, achternaam, het telefoonnummer en het e-mailadres van de andere contactpersonen van de onderneming;

4° de gegevens bedoeld in artikel 2, § 2, eerste lid, i.;

5° de financiële gegevens van de erkende onderneming, met inbegrip van het bestaan en het bedrag van uitstaande schulden voor bijdragen die geïnd moeten worden door een instelling belast met de inning van sociale zekerheidsbijdragen, uitstaande fiscale schulden en door het Gewest teruggevorderde bedragen, door of krachtens deze wet.

De door de Regering aangewezen dienst geeft de in lid 2 bedoelde gegevens aan de “Conseil économique, sociale et environnemental de Wallonie” van elke onderneming waarover de commissie tot erkenning een advies moet uitbrengen. De door de Regering aangewezen dienst geeft de in lid 2, 1°, bedoelde gegevens aan de “Office wallon de la Formation professionnelle et de l’Emploi” van elke erkende onderneming.

De door de Regering aangewezen dienst bewaart de gegevens die in het kader van de toekenning, de opvolging en de intrekking van de erkenning van de onderneming zijn verwerkt, gedurende een periode van tien jaar, te rekenen vanaf de intrekking van de erkenning.”.

Art. 12. Dezelfde afdeling 4 wordt aangevuld met een artikel 9quater, luidend als volgt:

"Art. 9quater. De "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië) is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van kandidaten en leden van de adviescommissie erkenningen en de commissie voor het opleidingsfonds dienstencheques.

Om de kandidaturen te beoordelen en de leden van de adviescommissie erkenningen en van de commissie voor het opleidingsfonds dienstencheques aan te wijzen, verzamelt de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" met betrekking tot de kandidaten en de leden van de commissies, de volgende gegevens:

- 1° de naam en voornaam;
- 2° het telefoonnummer, het emailadres en het kantooradres;
- 3° het geslacht;
- 4° het lidmaatschap van een vakbondsorganisatie of werkgeversorganisatie.

De in lid 2, 1° en 2°, bedoelde gegevens worden eveneens gebruikt voor de werking van de commissies en voor de organisatie van hun werkzaamheden.

De in lid 2, 3° en 4°, bedoelde gegevens worden verwerkt om de voorwaarden inzake representativiteit binnen de commissies te controleren.

De "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" geeft de door de Waalse Regering aangewezen dienst de in lid 2 bedoelde gegevens door met het oog op de benoeming van de leden van de commissies.

De "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" bewaart de in lid 2 bedoelde gegevens gedurende maximaal één jaar vanaf de beslissing voor de niet-geselecteerde kandidaten en gedurende maximaal één jaar vanaf de dag waarop de persoon de commissie verlaat, voor de leden van de commissies."

Art. 13. Dezelfde afdeling 4 wordt aangevuld met een artikel 9quinquies, luidend als volgt:

"Art. 9 quinquies. § 1. De "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" verzamelt, bewaart en centraliseert de volgende categorieën gegevens over de gebruikers:

- 1° de in artikel 2quater bedoelde gegevens;
- 2° de gegevens met betrekking tot de bestelling van dienstencheques;
- 3° de gegevens met betrekking tot de uitvoering van prestaties van buurtwerken of -diensten.

De "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" stelt de in paragraaf 3, 4 en 5 bedoelde entiteiten via een beveiligd elektronisch platform en na authenticatie de gegevens ter beschikking die nodig zijn voor de uitvoering van hun opdrachten zoals bepaald in paragraaf 3, 4 en 5.

§ 2. De "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" verwerkt de in paragraaf 1, lid 1, bedoelde gegevens met het oog op de coördinatie en de operationele uitvoering van de regeling, de controle op de toegangsvoorwaarden tot de regeling, het budget- en financiële beheer van de subsidie, voor de controle op het gebruik van de subsidies, voor de invordering van ten onrechte door de erkende onderneming ontvangen bedragen, voor de evaluatie van de regeling overeenkomstig artikel 10 en voor het uitvoeren van beheersanalyse en het verspreiden van informatie en kennis over de gewestelijke arbeidsmarkt zoals bedoeld in artikel 3, § 1, 5°, van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi".

§ 3. Het uitgiftebedrijf verwerkt de in paragraaf 1, lid 1, bedoelde gegevens met het oog op de uitgifte en terbeschikkingstelling van de dienstencheques, de controle van het aantal verworven dienstencheques en hun aankoopprijs, de ontvangst van ingevulde dienstencheques, de betaling van de waarde van de dienstencheque aan de onderneming, de terugbetaling van de cheques en de afgifte van fiscale attesten.

§ 4. De door de Regering aangewezen dienst verwerkt de in artikel 2quater, § 1, lid 2, 1° tot en met 8°, bedoelde gegevens met het oog op het verbieden van het bestellen en gebruiken van dienstencheques door een gebruiker, met het oog op het verlenen, opvolgen en de intrekking van de erkenning van de onderneming en het toezicht op de naleving van de daaraan verbonden voorwaarden.

§ 5. De inspecteurs bedoeld in het decreet van 28 februari 2019 betreffende de controle van de wetgevingen en reglementeringen inzake het economisch beleid, het tewerkstellingsbeleid en het wetenschappelijk onderzoek alsook de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze wetgevingen en reglementeringen, verwerken de in paragraaf 1, lid 1, gegevens met het oog op de controle op de naleving van de voorwaarden van deze wet en het opleggen van sancties.

§ 6. De "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" bewaart de gegevens die hij verwerkt gedurende maximaal tien jaar vanaf het moment dat de gebruiker zich heeft afgemeld."

Art. 14. In dezelfde afdeling 4 wordt een artikel 9sexies ingevoegd, luidend als volgt:

"Art. 9 sexies. § 1. De "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" verzamelt, centraliseert en bewaart met betrekking tot werknemers de volgende categorieën gegevens:

- 1° het identificatienummer in het Rijksregister of, bij gebrek daaraan, het identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
- 2° de naam en voornaam;
- 3° het geslacht;
- 4° de contactgegevens, namelijk:
 - a) het telefoonnummer;
 - b) het e-mail adres;
 - 5° het woonadres;
 - 6° de gegevens met betrekking tot de arbeidsovereenkomst dienstencheques, namelijk:
 - a) de loonvoorwaarden;
 - b) de arbeidsvoorwaarden;
 - c) het arbeidsregime;
 - 7° de gegevens met betrekking tot de prestaties;

§ 8° de gegevens met betrekking tot een aanvraag tot terugbetaling van opleidingskosten als bedoeld in artikel 9bis, § 1.

De "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" stelt de in paragraaf 3, 4 en 5 bedoelde entiteiten via een beveiligd elektronisch platform en na authenticatie de gegevens ter beschikking die nodig zijn voor de uitvoering van hun opdrachten zoals bepaald in paragraaf 3, 4 en 5.

§ 2. De "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" verwerkt de in paragraaf 1, lid 1, bedoelde gegevens met het oog op de coördinatie en de operationele uitvoering van de regeling, de controle op de aanwerving van de werknemer die in het kader van een arbeidsovereenkomst dienstencheques tewerkgesteld, de controle op het gebruik van de subsidies, het beheer van de terugbetaling van opleidingskosten, de invordering van ten onrechte door de erkende onderneming ontvangen bedragen, de evaluatie van de regeling overeenkomstig artikel 10 en met het oog op de analyse, het beheer en de verspreiding van informatie en kennis over de gewestelijke arbeidsmarkt zoals bedoeld in artikel 3, § 1, 5°, van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi".

§ 3. Het uitgiftebedrijf verwerkt de in paragraaf 1, lid 1, punten 1°, 2°, 4° en 7° bedoelde gegevens met het oog op de berekening en betaling van de subsidies.

§ 4. De door de Regering aangewezen dienst verwerkt de in paragraaf 1, lid 1, bedoelde gegevens met het oog op het beheer van de erkenning van de onderneming en de controle op de naleving van de daaraan verbonden voorwaarden.

§ 5. De inspecteurs bedoeld in het decreet van 28 februari 2019 betreffende de controle van de wetgevingen en reglementeringen inzake het economisch beleid, het tewerkstellingsbeleid en het wetenschappelijk onderzoek alsook de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze wetgevingen en reglementeringen, verwerken de in paragraaf 1, lid 1, gegevens met het oog op de controle op de naleving van de voorwaarden van deze wet en het opleggen van sancties.

De in de paragrafen 2 tot en met 4 bedoelde entiteiten bewaren de gegevens die zij verwerken gedurende maximaal tien jaar vanaf het einde van de tewerkstelling van de werknemer die in het kader van een arbeidsovereenkomst dienstencheques tewerkgesteld is."

Art. 15. In dezelfde afdeling 4 wordt een artikel 9septies ingevoegd, luidend als volgt:

"Art. 9 septies. § 1. Het uitgiftebedrijf treedt op als verwerker voor de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" dat verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens voor de doeleinden bedoeld in artikel 9quinquies, §§ 2 en 3, en in artikel 9sexies, §§ 2 en 3.

De door de Regering aangewezen dienst is verantwoordelijk voor de gegevens die zij verwerkt voor de doeleinden bedoeld in artikel 9quinquies, § 4, en in artikel 9sexies, § 4.

De inspecteurs bedoeld in het decreet van 28 februari 2019 betreffende de controle van de wetgevingen en reglementeringen inzake het economisch beleid, het tewerkstellingsbeleid en het wetenschappelijk onderzoek alsook de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze wetgevingen en reglementeringen, zijn verantwoordelijk voor de gegevens die zij verwerken voor de doeleinden bedoeld in artikel 9quinquies, § 5, en artikel 9sexies, § 5.

§ 2. De in paragraaf 1 bedoelde entiteiten zijn toe gemachtigd om, voor de identificatie en authenticatie van werknemers en gebruikers in het kader van de uitvoering van de bij deze wet opgedragen opdrachten, alsook voor de gegevensuitwisseling onderling, gebruik te maken van de volgende middelen:

1° het identificatienummer in het Rijksregister, in het geval van gegevens over een in het Rijksregister ingeschreven natuurlijke persoon;

2° het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, bedoeld in artikel 8, § 1, 2°, van de wet van 15 januari 1990 betreffende de oprichting en de organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor natuurlijke personen die niet zijn ingeschreven in het Rijksregister.

§ 3. De Regering kan nader bepalen welke gegevens onder de in deze afdeling bedoelde gegevenscategorieën vallen."

Art. 16. In artikel 10ter, § 3, 1°, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 9 december 2021 en laatst gewijzigd bij het decreet van 29 april 2024, worden de woorden "artikel 3, § 2, eerste lid" vervangen door de woorden "artikel 3/1, eerste lid".

Art. 17. In artikel 10quater, van dezelfde wet, hersteld bij het decreet van 28 april 2016 en laatst gewijzigd bij het decreet van 29 april 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2, lid 1, worden de woorden "artikel

6, eerste lid" vervangen door de woorden "artikel 6, §§ 1 tot en met 3";

2° in paragraaf 4, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in punt 1° worden, in de Franse versie, de woorden "demandeurs d'emploi" vervangen door de woorden "chercheurs d'emploi";

b) de paragraaf wordt aangevuld met de punten 5° en 6°, luidend als volgt:

"5° niet voldoet aan de verplichting tot aangifte bedoeld in artikel 6, § 1, lid 2, of die niet-gemelde terugbetalingen toepast op het digitale platform;

6° de onderneming die de beperking van de terugbetalingen niet naleeft, bedoeld in artikel 6, § 3, lid 1."

Art. 18. Artikel 10sexies van dezelfde wet, hersteld bij het decreet van 28 april 2016 en gewijzigd bij het decreet van 9 december 2021, wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt:

"Voor de inbreuken bedoeld in artikel 10quater, § 4, 5° en 6°, wordt de boete vermenigvuldigd met het aantal gebruikers."

HOOFDSTUK 4. — *Wijzigingen in het decreet van 3 april 2009 betreffende de registratie en de erkenning van de arbeidsbemiddelingsbureaus*

Art. 19. In artikel 2 van het decreet van 3 april 2009 betreffende de registratie en de erkenning van de arbeidsbemiddelingsbureaus, wordt lid 3 opgeheven.

Art. 20. In artikel 10 van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 19 april 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- 1° in paragraaf 1, wordt punt 5° opgeheven;
- 2° worden de paragrafen 3 tot en met 12 opgeheven.

Art. 21. In artikel 11 van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 29 april 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- 1° in paragraaf 1, wordt punt 8° opgeheven;
- 2° worden de paragrafen 2 tot en met 5 opgeheven.

Art. 22. Artikel 12 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 23. In artikel 14 van hetzelfde decreet, laatst gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2018, wordt paragraaf 4 opgeheven.

HOOFDSTUK 5. — *Wijzigingen in het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuursseenheid*

Art. 24. In artikel 68, 14°, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuursseenheid worden de woorden „, de samenvattende rekening van de begrotingstransacties volgens de economische classificatie” ingevoegd tussen de woorden „de uitvoeringsrekening van de begroting” en de woorden „en een overzicht van de activa”.

Art. 25. In artikel 73 van hetzelfde decreet, laatst gewijzigd bij het decreet van 25 april 2024, wordt een lid ingevoegd tussen het eerste lid en het tweede lid, luidend als volgt:

„In afwijking van lid 1 wordt de jaarrekening van het Betaalorgaan van Wallonië uiterlijk op 31 mei van het jaar volgend op het begrotingsjaar overgemaakt aan de bevoegde vakministers en aan de Minister van Begroting die ermee belast wordt ze uiterlijk op de eerstvolgende 15 juni over te leggen aan het Rekenhof. Het Rekenhof zendt die algemene rekeningen, samen met zijn opmerkingen aan het Parlement over tegen uiterlijk eind september van het daaropvolgende jaar en informeert tegelijkertijd de Minister van Begroting daarvan, die deze opmerkingen meedeelt aan de bevoegde vakministers.”.

Art. 26. In artikel 97, § 1, lid 2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- a) punt 1° wordt vervangen door wat volgt:
„1° de jaarrekening bestaande uit:
 - a) de balans;
 - b) de resultatenrekening, opgemaakt op basis van de lasten en opbrengsten;”;
- b) punt 2° wordt opgeheven.

Art. 27. In artikel 97/1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- a) punt 1° wordt vervangen door wat volgt:
„1° de jaarrekening bestaande uit:
 - a) de balans;
 - b) de resultatenrekening, opgemaakt op basis van de lasten en opbrengsten;”;
- b) punt 2° wordt opgeheven.

Art. 28. In artikel 103, § 2, lid 4, van de Franse versie van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 25 april 2024, wordt het woord „annuel” vervangen door het woord „général”.

HOOFDSTUK 6.. — *Wijzigingen in het decreet van 11 april 2014 betreffende de plattelandsontwikkeling*

Art. 29. In artikel 1 van het decreet van 11 april 2014 betreffende de plattelandsontwikkeling, gewijzigd bij het decreet van 20 juli 2016, wordt punt 5° vervangen als volgt:

„5° administratie: de dienst aangewezen door de Regering;”.

Art. 30. In artikel 2 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- 1° in § 1, lid 1, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
 - a) de woorden „het duurzame ontwikkelingsproces in de zin van” worden vervangen door de woorden „de Waalse strategie inzake duurzame ontwikkeling zoals bepaald door”;
 - b) het lid wordt aangevuld met de woorden „en de daaruit voortvloeiende thema’s inzake transitie”;
- 2° in paragraaf 2, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
 - a) 1° in lid 1, inleidende zin, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
 - 1) de woorden „en de daaruit voortvloeiende thema’s inzake transitie” worden ingevoegd na de woorden „het decreet van 27 juni 2013 betreffende de Waalse strategie inzake duurzame ontwikkeling”;
 - 2) de woorden „De gemeente draagt bij aan de verwezenlijking van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die zijn vastgelegd in het Wereldwijde programma voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties” worden ingevoegd tussen de woorden „de zelfgenoegzaamheid” en de woorden „en integreert”;
 - b) lid 2 wordt opgeheven.

Art. 31. Artikel 3 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 32. In artikel 4 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in lid 1 worden de woorden „moet zorgen voor de deelname van de gehele bevolking” vervangen door de woorden „zorgt voor de deelname van een zo groot mogelijk deel van de bevolking”;

2° het lid 3 wordt vervangen door wat volgt:

"De deelname van de bevolking wordt gewaarborgd door informatie en raadpleging.";

3° lid 4 wordt opgeheven;

4° in lid 5 wordt het woord "en" ingevoegd tussen het woord "plattelandsontwikkeling" en het woord "van".

Art. 33. In artikel 5 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in lid 2 wordt de tweede zin opgeheven;

2° de leden 3 en 4 worden opgeheven.

Art. 34. In artikel 6 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° lid 1 wordt vervangen door wat volgt:

"De plaatselijke commissie voor plattelandsontwikkeling wordt door de burgemeester of, bij diens afwezigheid, door een lid voorgezeten dat hij aanwijst om hem in deze commissie te vertegenwoordigen. Zij bestaat uit minstens twintig leden en hoogstens zestig leden.";

2° in lid 2 worden de woorden "gewone en plaatsvervangende" opgeheven;

3° lid 4 wordt opgeheven.

Art. 35. Artikel 7 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 36. In artikel 9 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, lid 2, wordt het woord "vier" vervangen door het woord "twee";

2° paragraaf 2 wordt opgeheven.

Art. 37. Artikel 10 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 38. In artikel 11 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in punt 1° worden de woorden "en eventueel om over te gaan tot de gelijktijdige uitwerking van een plaatselijke Agenda 21" opgeheven;

b) in punt 3° worden de woorden "en in voorkomend geval van de plaatselijke Agenda 21, met inbegrip eventueel van de uitwerking en de raming van de ontwerpen van partij 1 van het gemeentelijk plattelandsontwikkelingsprogramma" opgeheven

c) punt 5° wordt vervangen door wat volgt:

"5° de mogelijkheid om werkgroepen op te richten.".

Art. 39. In artikel 13 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 20 juli 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in lid 3, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1) in de inleidende zin wordt het woord "zes" vervangen door het woord "zeven";

2) punt 5° wordt aangevuld met de woorden "en de indicatoren m.b.t. de verrichting en het resultaat van de ontwerpen";

b) de paragraaf wordt aangevuld met een punt 7°, luidend als volgt:

"7° een niet-technische samenvatting van het document.";

2° in paragraaf 2, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in lid 2 wordt het woord "gemeente" vervangen door het woord "gemeenteraad";

b) in lid 2 wordt het woord "Regering" vervangen door het woord "administratie";

c) in lid 3, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1) het woord "Regering" wordt vervangen door het woord "administratie";

2) het lid wordt aangevuld met de zin "Bij gebrek aan zending van het advies binnen de voorgeschreven termijn wordt de procedure voortgezet.";

d) lid 4 wordt vervangen door wat volgt:

"Binnen twee maanden na ontvangst van het in lid 3 bedoelde advies, of bij gebreke daarvan, na het verstrijken van de in dat lid 3 genoemde termijn van twee maanden, legt de administratie aan de Regering het dossier voor dat het ontwerp van het gemeentelijk programma, haar advies, het advies van de beleidsgroep "Ruimtelijke ordening" en een ontwerpovereenkomst die vooraf samen met de gemeente is opgesteld. Het ontwerpovereenkomst, dat de gemeente en de Regering aan de uitvoering van het programma moet binden, omschrijft de verplichtingen van de partijen en de wijze waarop het ontwerp van gemeentelijk plattelandsontwikkelingsprogramma moet worden uitgevoerd en gecontroleerd.";

e) in lid 5 worden de woorden "De termijn van twee maanden is onderbroken" vervangen door de woorden "De termijnen van twee maanden zijn onderbroken";

3° in paragraaf 3, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in lid 1 worden de woorden "van het advies van de beleidsgroep "Ruimtelijke Ordening"" vervangen door de woorden "van het dossier door de administratie" en de woorden "derde lid" worden vervangen door de woorden "vierde lid";

b) lid 1 wordt aangevuld met de zin "Wanneer de Regering het ontwerp van gemeentelijk plattelandsontwikkelingsprogramma goedkeurt, zendt zij de gemeente de in paragraaf 2 bedoelde overeenkomst, voorzien van een medeondertekening, toe.";

4° paragraaf 4 wordt vervangen als volgt:

"§ 4. De gemeente publiceert op haar website het goedgekeurde gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma.".

Art. 40. In artikel 14 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 20 juli 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt:

“§ 1. Het goedgekeurde gemeentelijk plattelandsontwikkelingsprogramma is maximum tien jaar geldig vanaf de goedkeuring door de Regering.

Bij financiering van een ontwerp per schijven wordt de eerste schijf van de financiering uitgevoerd tijdens de geldigheidsduur van het gemeentelijk plattelandsontwikkelingsprogramma. Als dit niet het geval is, dan komt het ontwerp niet in aanmerking voor subsidie.”;

2° in paragraaf 2 worden de woorden “volgens dezelfde procedure als de oorspronkelijke uitwerking” opgeheven.

Art. 41. Artikel 15 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 15. Binnen de perken van de begrotingskredieten kan de Regering aan gemeenten, hun OCMW's of aan hun autonome gemeentebedrijf bedoeld in de artikelen L1231-4 en volgende van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie subsidies toekennen voor ontwerpen van plattelandsontwikkeling die zijn opgenomen in het door de Regering goedgekeurde gemeentelijk plattelandsontwikkelingsprogramma.

De toegekende subsidies hebben betrekking op lichamelijke en onlichamelijke investeringen die bijdragen aan de doelstellingen van plattelandsontwikkeling en aan:

1° de bevordering, de oprichting en de steun van de tewerkstelling of van economische activiteiten waaronder de landelijke ateliers;

2° de verbetering en de inrichting van diensten en uitrustingen voor het gebruik van de bevolking;

3° de vernieuwing, de bouw en de verbetering van de huisvesting;

4° de aanleg en de oprichting van openbare ruimten, dorpshuizen en andere onthaal-, informatie- en ontmoetingscentra, van plattelandshuizen en meerdiensten-huizen;

5° de bescherming, de verbetering en de valorisatie van het leefkader en milieu met inbegrip van het bebouwde en natuurlijk erfgoed;

6° de aanleg en de oprichting van wegen en het voorzien in vervoer en communicatiemiddelen van gemeentelijk belang;

7° de uitvoering van grondverrichtingen;

8° de aanleg en de renovatie van infrastructuur en uitrustingen voor de toeristische ontwikkeling, de energie of de sociale cohesie;

9° de veerkracht van het gemeentelijk grondgebied en de bestrijding van overstromingen.

Een ontwerp dat uitgevoerd wordt door minstens twee gemeenten in vereniging die over een geldig gemeentelijk plattelandsontwikkelingsprogramma beschikken, kan in aanmerking komen voor een subsidie voor zover het de ontwikkelingsstrategie naleeft die in deze programma's is vastgelegd en dat het uitdrukkelijk in ten minste één van deze programma's is opgenomen.

Voor de investeringen waarvan de bestemming enkel gedeeltelijk van een gewestelijke bevoegdheid afhangt, kan het Gewest een subsidie naar evenredigheid van dat gedeelte toekennen.”.

Art. 42. In artikel 16 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° lid 1 wordt vervangen door wat volgt:

« De Regering bepaalt de modaliteiten voor de subsidiëring en het percentage van de subsidie.”;

2° lid 2 wordt opgeheven;

3° in het vroegere lid 3, dat lid 2 wordt, worden de woorden “in de eerste en tweede leden” opgeheven;

4° in het vroegere lid 4, dat lid 3 wordt, worden de woorden “van het decreet van 6 februari 2014 tot wijziging” opgeheven en het woord, in de Franse versie, “des” wordt ingevoegd tussen de woorden “au sens” en de woorden “dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation”.

Art. 43. Artikel 20 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 20. De subsidieaanvraag bevat de documenten die door de Regering vereist worden.

De Regering bepaalt de regels volgens welke de subsidieaanvraag wordt beoordeeld en behandeld.”.

Art. 44. In artikel 21 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de leden 1 tot en met 3 en de eerste zin van lid 4 worden samengevoegd tot een paragraaf 1;

2° in lid 4 worden de woorden “vóór de verkoop” en de woorden “bij aanhangsel bij de overeenkomst” opgeheven;

3° de tweede zin van lid 4 wordt samengevoegd in een paragraaf 2.

Art. 45. In artikel 24 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 20 juli 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in lid 1 worden de woorden “, in samenwerking met de plaatselijke commissie voor plattelandsontwikkeling,” ingevoegd tussen de woorden “De gemeente” en de woorden

“stelt een jaarlijks verslag”;

2° lid 2 wordt vervangen door wat volgt:

“De Regering bepaalt de inhoud van het verslag.”;

3° in lid 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) de woorden “aan de Regering,” worden opgeheven;

b) de woorden “en aan de beleidsgroep “Ruimtelijke Ordening”” worden opgeheven;

4° lid 4 wordt opgeheven.

Art. 46. In artikel 25 van hetzelfde decreet worden de woorden "van goedkeuring van de eindrekening" vervangen door de woorden "van de voorlopige oplevering".

HOOFDSTUK 7. — *Wijzigingen in het decreet van 26 mei 2016 betreffende de slepen van langere en zwaardere voertuigen (LZV's of ecombi's) in het kader van proefprojecten*

Art. 47. Het opschrift van het decreet van 26 mei 2016 betreffende de slepen van langere en zwaardere voertuigen (LZV's of ecombi's) in het kader van proefprojecten, wordt vervangen door wat volgt:

"Decreet van 26 mei 2016 betreffende de slepen van langere en zwaardere voertuigen en milieuvriendelijk uitzonderlijk vervoer in het kader van proefprojecten"

Art. 48. In hetzelfde decreet wordt een hoofdstuk 1 met als opschrift "Algemeen", bevattende het artikel 1, luidend als volgt:

"Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1. In de zin van dit decreet wordt verstaan onder:

1° de Wegcode: het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

2° het technisch Reglement: het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en de wijzigingen ervan;

3° de LZV's: een sleep waarvan elk voertuig voldoet aan het technische reglement, met een maximale lengte van niet meer dan 25,25 meter en een maximaal toegestaan gewicht van niet meer dan 60 ton;

4° het emissievrij voertuig: een emissievrij zwaar bedrijfsvoertuig zoals bedoeld in artikel 3, punt 11, van Verordening (EU) 2019/1242 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot vaststelling van CO₂-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 595/2009 en (EU) 2018/956 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 96/53/EG van de Raad;

5° het voertuig met een beperkte uitstoot: een zwaar bedrijfsvoertuig dat geen emissievrij zwaar bedrijfsvoertuig is zoals bedoeld in artikel 3, punt 12, van Verordening (EU) 2019/1242 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot vaststelling van CO₂-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 595/2009 en (EU) 2018/956 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 96/53/EG van de Raad;

6° het milieuvriendelijk uitzonderlijk vervoer: het vervoer van deelbare ladingen met een emissievrij voertuig of voertuig met een beperkte uitstoot, of met een combinatie van voertuigen die wordt getrokken door een emissievrij voertuig of een voertuig met een beperkte uitstoot, waarvan de afmetingen, de ledige massa, de aslasten of de massa van het beladen voertuig, door de constructie of samenstelling ervan, de in de Wegcode en het technische Reglement vastgestelde maximumwaarden overschrijden;

7° het decreet van 4 april 2019: het decreet van 4 april 2019 betreffende de administratieve geldboetes inzake verkeersveiligheid."

Art. 49. In hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk 2 ingevoegd met als opschrift "Slepen van langere en zwaardere voertuigen (LZV's), waarin, na hernummering van de vroegere artikelen 1, 2 en 4, de nieuwe artikelen 2 tot en met 4 zijn opgenomen.

In het voormalige artikel 1, dat artikel 2 wordt, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het woord "artikel" en de nummering "1, § 1" worden vervangen door wat volgt:

"Art. 2. § 1.";

2° in paragraaf 5 wordt punt 5° vervangen door hetgeen volgt:

« 5° de voorschriften betreffende de toegang tot het beroep van bestuurder van LZV's, de opleiding van kandidaat-bestuurders van LZV's en de voorwaarden om LZV's-opleider te worden."

In hetzelfde decreet wordt het voormalige artikel 2 hernummerd tot "Art. 3."

In hetzelfde decreet behoudt artikel 4 zijn nummering.

Art. 50. In hetzelfde decreet wordt een hoofdstuk met als opschrift "Milieuvriendelijk uitzonderlijk vervoer" ingevoegd, dat de artikelen 5 tot en met 8 bevat, die als volgt luiden:

"Hoofdstuk 3. Ecologisch uitzonderlijk vervoer

Art. 5. § 1. Het in het verkeer brengen van milieuvriendelijk uitzonderlijke vervoer mag in het kader van een proefproject worden toegestaan, mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de door de Regering aangewezen dienst van de administratie en onder de volgende voorwaarden:

1° de lengte van de sleep bedraagt niet meer dan tweeëntwintig meter;

2° de hoogte van het voertuig bedraagt niet meer dan vier meter;

3° wat betreft de massa's voldoen de voertuigen en voertuigcombinaties aan de bepalingen van het technisch reglement;

4° wat het laadvolume betreft, wordt in de vergunningsaanvraag aangetoond dat het laadvolume van het voertuig of de voertuigcombinatie niet groter is dan het laadvolume van een vergelijkbaar voertuig klassiek aangedreven meter een vergelijkbaar klassiek aangedreven voertuig of een vergelijkbare klassiek aangedreven combinatie.

§ 2. De vergunning kan op elk ogenblik ingetrokken, opgeschort of gewijzigd worden door de in paragraaf 1 bedoelde dienst, zonder dat de houder van de vergunning aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Art. 6. § 1. De Regering bepaalt de volgende aspecten:

1° de begin- en einddatum van het proefproject bedoeld in dit hoofdstuk;

2° de toegelaten voertuigen of combinaties van voertuigen;

3° de technische voorwaarden betreffende de voertuigen en slepen van voertuigen;

4° het type goederen die vervoerd mogen worden;

5° de inhoud van de vergunning;

6° de procedure voor de aanvraag en de afgifte van de in artikel 5 bedoelde vergunning;

7° de te volgen procedure bij de toepassing van de administratieve maatregelen tot intrekking, opschorting of wijziging van de in artikel 5, § 2, bedoelde vergunningen;

8° de modaliteiten voor de evaluatie van het proefproject bedoeld in dit hoofdstuk.

Wat het eerste lid, 5°, betreft, vermeldt de vergunning ten minste de maatregelen die moeten worden genomen om schade aan de wegeninfrastructuur te voorkomen en de veiligheid van het milieuvriendelijk uitzonderlijk vervoer te waarborgen.

§ 2. De Regering kan het maximumaantal vergunningen vaststellen als bedoeld in artikel 5, dat in het kader van het proefproject mag worden afgegeven.

Art. 7. De Regering kan:

1° het milieuvriendelijk uitzonderlijk vervoer beperken tot de trajecten of gebieden die zij vaststelt;

2° het uitzonderlijk vervoer op bepaalde tijdstippen of plekken of onder bepaalde omstandigheden verbieden of het aan bepaalde voorwaarden onderwerpen;

3° bijdragen ter gehele of gedeeltelijke dekking van de kosten voor het beheer, de controle en het toezicht alsook het gebruik van de weginfrastructuur door de milieuvriendelijke uitzonderlijke vervoeren.

Art. 8. De Regering kan bepalen dat de door haar aangewezen dienst van de administratie op de hoogte wordt gesteld van het tijdstip en de gevolgde route van de voertuigen voor milieuvriendelijk uitzonderlijk vervoer. In dit geval stelt de Regering de modaliteiten en de eventuele uitzonderingen vast. ”.

Art. 51. In hetzelfde decreet wordt een hoofdstuk 4 met als opschrift “Verwerking van persoonsgegevens”, ingevoegd, dat artikel 9 bevat, dat als volgt luidt:

”Hoofdstuk 4. Verwerking van persoonsgegevens.

Art. 9. § 1. De administratie verzamelt de gegevens van aanvragers van vergunningen voor het in het verkeer brengen van de in dit decreet bedoelde voertuigen of van bekwaamheidsattesten voor het besturen van een langer en zwaarder voertuig (LZV), voor zover deze gegevens strikt noodzakelijk zijn voor de toepassing van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten daarvan.

§ 2. De Waalse Overheidsdienst Mobiliteit en Infrastructuur is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens uitgevoerd in het kader van de in paragraaf 5 bedoelde doeleinden, zoals bedoeld in artikel 4, 7), van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

§ 3. De verzamelde en verwerkte gegevens zijn de volgende:

1° gegevens met betrekking tot de afhandeling van aanvragen voor vergunningen voor het in het verkeer brengen van de in dit decreet bedoelde voertuigen of van bekwaamheidsattesten voor het besturen van een LZV;

2° gegevens met betrekking tot het beheer van beslissingen tot toekenning of weigering van de in 1° bedoelde aanvragen;

3° informatie met betrekking tot de routes die de bestuurder heeft afgelegd met zijn LZV of het milieuvriendelijk uitzonderlijk vervoer;

4° gegevens met betrekking tot de certificeringsopleiding die leidt tot het behalen van het bekwaamheidsattest voor het besturen van een LZV;

5° gegevens met betrekking tot het geldige rijbewijs;

6° gegevens met betrekking tot het geldige bewijs van vakbekwaamheid;

7° de informatie uit het uittreksel uit het strafregister model 596.1-30 dat maximaal drie maanden oud is of een buitenlands equivalent daarvan.

§ 4. De in paragraaf 3 bedoelde categorieën gegevens zijn de volgende:

1° de identificatie en contactgegevens van de natuurlijke persoon:

a) de naam(namen);

b) de voornaam(voornamen);

c) het land van verblijf;

d) adres;

e) het rijksregisternummer;

f) de geboortedatum;

g) de geboorteplaats;

h) het telefoonnummer en het elektronische e-mailadres;

i) het nummer en de geldigheidsduur van het rijbewijs C+E;

j) het nummer en de geldigheidsdatum van het beroepsattest van de opleider;

k) de datum van het examen voor het bekwaamheidsattest voor het besturen van een LZV;

l) de gegevens uit het uittreksel uit het strafregister, model 596.1-30, van maximaal drie maanden oud of een buitenlands equivalent van de bestuurder;

m) de resultaten en de datum van het theoretische examen en een korte beschrijving van het gegeven antwoord op elk van de vragen, de weging ervan en de behaalde punten voor elk van de vragen;

n) de resultaten van het praktijkexamen en een beschrijving van het door de kandidaat afgelegde traject, de positieve of negatieve punten tijdens de uitvoering van de manoeuvres, de weging ervan en de behaalde punten;

2° de identiteit van de rechtspersoon;

a) de naam of handelsnaam van de onderneming die het vervoer verricht;

b) de rechtsvorm;

- c) het ondernemingsnummer of het vestigingsnummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen;
- d) het land en het adres van zijn maatschappelijke zetel;
- e) het telefoon- en faxnummer;
- f) het e-mailadres;
- 3° de gegevens betreffende de voertuigen:
 - a) het kentekennummer;
 - b) het merk van het voertuig;
 - c) de handelsbenaming van het voertuig;
 - d) de voertuigcategorie (Europese en overige);
 - e) het chassisnummer (unifier) of het voertuigidentificatienummer (VIN);
 - f) de voertuigcode of -categorie;
 - g) de afmetingen van het voertuig;
 - h) de massa's van het voertuig;
 - i) het aantal assen;
 - j) de wielbasis;
 - k) de motor;
 - l) het type brandstof of energiebron;
 - m) de Euro-norm.

De Regering kan andere gegevens dan die bedoeld in lid 1 specificeren, met het oog op de verwezenlijking van een van de in § 5 genoemde doeleinden.

§ 5. De in paragrafen 3 en 4 bedoelde gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

1° het beheer van aanvragen voor vergunningen voor het in het verkeer brengen van de in dit decreet bedoelde voertuigen of van bekwaamheidsattesten voor het besturen van een LZV;

2° het vergemakkelijken van de afgifte van vergunningen voor het in het verkeer brengen van de in dit decreet bedoelde voertuigen of van bekwaamheidsattesten voor het besturen van een voertuig bedoeld in dit decreet;

3° nagaan of de aanvragers van een vergunning voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning voor het in het verkeer brengen van een LZV of een milieuvriendelijk uitzonderlijk vervoer;

4° de toepassing van administratieve maatregelen mogelijk maken, evenals de raadpleging van beslissingen tot toekenning of weigering van vergunningen voor het in het verkeer brengen van de in dit decreet bedoelde voertuigen of van bekwaamheidsattesten voor het besturen van een LZV, alsmede de schorsing of intrekking daarvan;

5° de identificatie en controle van bestuurders van de in dit decreet bedoelde voertuigen vergemakkelijken;

6° nagaan of de voorwaarden voor toegang tot het beroep van bestuurder van de in dit decreet bedoelde voertuigen of van LZV-opleider worden nageleefd;

7° de verificatie van de authenticiteit van de vergunning voor het in het verkeer brengen van het in dit decreet bedoelde voertuig of van het bekwaamheidsattest voor het besturen van een LZV vergemakkelijken;

8° de controle van de geldigheid van de vergunning voor het in verkeer brengen of van het attest voor het besturen van een LZV vergemakkelijken;

9° gegevens verzamelen over de verkeersdoorstroming van ecologisch uitzonderlijk vervoer in het kader van de follow-up van de evaluatie van dit decreet;

10° door het decreet van 4 april 2019 gemachtigde bevoegde personeelsleden in staat stellen overtredingen te controleren en vast te stellen en, in voorkomend geval, de in datzelfde decreet voorziene administratieve sanctieprocedure toe te passen;

11° de administratie in staat stellen om, aan de hand van de door de opleider doorgegeven resultaten, na te gaan of aan de toegangs- en geldigheidsvoorwaarden is voldaan;

12° de administratie in staat stellen algemene en anonieme statistieken op te stellen met het oog op de analyse en evaluatie van de beleidsmaatregel.

§ 6. De in de paragrafen 3 en 4 bedoelde gegevens zijn toegankelijk voor statutaire of contractuele personeelsleden van de administratie en voor de in het decreet van 4 april 2019 bedoelde bevoegde personeelsleden, via een geauthenticeerde, meervoudige en traceerbare aanmelding. Het raadplegen van de gegevens wordt geregeld door de persoonlijke toegangsrechten die aan elke gebruiker worden toegekend op basis van zijn rol bij de gegevensverwerking.

De gegevens met betrekking tot de certificeringsopleiding voor het besturen van een LZV zijn ook toegankelijk voor de opleider die de opleiding heeft gegeven en voor de opleider die het examen afneemt. Laatstgenoemde bewaart een kopie van het examenverslag van elke kandidaat-bestuurder. De gegevens met betrekking tot het examen worden verwerkt door de opleider die het examen afneemt.

§ 7. De bewaartermijn van de gegevens die nodig zijn voor de verwezenlijking van de in paragraaf 5 genoemde doeleinden bedraagt, onverminderd het bepaalde in lid 3, drie jaar vanaf de beëindiging van het proefproject. In geval van een gerechtelijk geschil wordt deze termijn opgeschort totdat een in kracht van gewijsde gegane uitspraak is gedaan.

De gegevens met betrekking tot de examens worden drie jaar bewaard, tenzij er vóór het verstrijken van deze termijn beroep is ingesteld bij administratieve of gerechtelijke instanties; in dat geval worden de gegevens bewaard totdat een in kracht van gewijsde getreden beslissing wordt uitgevoerd.

De gegevens uit het strafregister worden drie maanden bewaard.”

HOOFDSTUK 8. — *Wijzigingen in het decreet van 14 februari 1919 betreffende de subsidies ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden bij sommige ondernemingen*

Art. 52. In artikel 13 van het decreet van 14 februari 1919 betreffende de subsidies ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden bij sommige ondernemingen worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt:

“§ 1. De in artikel 12, § 1, lid 1, 1°, bedoelde verplichting tot indienstneming van de niet-werkende werkzoekende kan worden nagekomen vanaf de datum waarop de subsidie wordt toegekend en uiterlijk binnen een termijn van één jaar die ingaat op de eerste dag van de maand volgend op de kennisgeving van de beslissing tot toekenning van de subsidie.”;

2° in paragraaf 2, 2°, worden de woorden “van zes maanden” vervangen door de woorden “van één jaar”;

3° in paragraaf 3 worden de woorden “of elke vervanging” worden ingevoegd tussen de woorden “Elke aanwerving” en de woorden “die na de in de §§ 1 en 2 bedoelde termijnen is uitgevoerd,”

4° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 5, luidend als volgt:

“§ 5. In afwijking van paragraaf 2 kan de Regering, volgens de door haar vastgestelde modaliteiten en op een met redenen omkleed verzoek van de onderneming, afwijken van de verplichting tot naleving van de termijn voor vervanging.

Een onderneming die binnen de gestelde termijn een verzoek tot vrijstelling van de vervangingsverplichting wil indienen, stelt de «Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi» hiervan in kennis volgens de door de Regering vastgestelde modaliteiten.”.

HOOFDSTUK 9. — *Wijzigingen in het decreet van 4 april 1919 betreffende de administratieve geldboetes inzake verkeersveiligheid*

Art. 53. In artikel 2 van het decreet van 4 april 1919 betreffende de administratieve geldboetes inzake verkeersveiligheid worden de punten 5°bis, 6°bis en 6°ter ingevoegd, die als volgt luiden:

« 5°bis het milieuvriendelijk uitzonderlijk vervoer: het vervoer van deelbare ladingen met een emissievrij of emissiearm voertuig of een voertuigcombinatie die wordt getrokken door een emissievrij of emissiearm voertuig, zoals bedoeld in artikel 1, 6°, van het decreet van 26 mei 2016 betreffende de slepen van langere en zwaardere voertuigen (LZV's of ecomobi's) in het kader van proefprojecten;

6°bis het emissievrije voertuig: een emissievrij zwaar bedrijfsvoertuig zoals bedoeld in artikel 1^{er}, 4°, van het decreet van 26 mei 2016 betreffende de slepen van langere en zwaardere voertuigen (LZV's of ecomobi's) in het kader van proefprojectenpiloten;

6°ter het emissiearm voertuig: een zwaar bedrijfsvoertuig zoals bedoeld in artikel 1^{er}, 5°, van het decreet van 26 mei 2016 betreffende de slepen van langere en zwaardere voertuigen (LZV's of ecomobi's) in het kader van proefprojecten; ”.

Art. 54. In artikel 3, 2°, van hetzelfde decreet worden de woorden “, een milieuvriendelijk uitzonderlijk vervoer” ingevoegd tussen de woorden “een LZV” en de woorden “of een ander vergunningsplichtig voertuig”.

Art. 55. In artikel 18 van hetzelfde decreet worden de woorden “, van het milieuvriendelijk uitzonderlijk vervoer” ingevoegd tussen de woorden “, van LZV” en de woorden “of van andere voertuigen of voertuigcombinaties slechts strafbaar gesteld”.

Art. 56. In hoofdstuk 5, afdeling 1, onderafdeling 4 van hetzelfde decreet wordt het opschrift vervangen als volgt:

“Afwegigheid van vergunning voor het in het verkeer brengen van uitzonderlijke voertuigen of LZV 's of van een milieuvriendelijk uitzonderlijk vervoer of overschrijding van de in de vergunning voor het in het verkeer brengen toegelaten massa's en afmetingen”.

Art. 57. In artikel 21 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, lid 1, wordt het eerste zinsdeel van de inleidende zin vervangen als volgt: “Wanneer de totale massa van het uitzonderlijk voertuig, van een milieuvriendelijk uitzonderlijk vervoer, van een LZV of elk andere voertuig of voertuigcombinatie onderworpen aan een vergunning om in het verkeer te worden gebracht, onverminderd de toepassing van de meettolerantie van de weegapparatuur, de toegelaten totale massa overschrijdt, wordt een administratieve boete opgelegd van :”

2° in paragraaf 2, wordt het eerste zinsdeel van de inleidende zin vervangen als volgt: “Wanneer de asmassa van het uitzonderlijk voertuig, van een milieuvriendelijk uitzonderlijk vervoer van een LZV of elk andere voertuig of voertuigcombinatie onderworpen aan een vergunning om in het verkeer te worden gebracht, onverminderd de toepassing van de meettolerantie van de weegapparatuur, de maximale toegelaten massa per as overschrijdt, wordt een administratieve boete opgelegd van:”;

3° in paragraaf 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in 1° worden de woorden “, een milieuvriendelijk uitzonderlijk vervoer” ingevoegd tussen de woorden “, een LZV” en de woorden “of een ander voertuig”;

b) in 2° worden de woorden “, een milieuvriendelijk uitzonderlijk vervoer” ingevoegd tussen de woorden “, een LZV” en de woorden “of een ander voertuig”;

c) in 3° worden de woorden “, een milieuvriendelijk uitzonderlijk vervoer” ingevoegd tussen de woorden “wanneer de breedte van het uitzonderlijke voertuig,” en de woorden “een LZV of een ander voertuig”.

Art. 58. In artikel 22 van hetzelfde decreet worden de woorden “van het milieuvriendelijk uitzonderlijk vervoer” ingevoegd tussen de woorden “, LZV” en de woorden “of elk ander vergunningsplichtig voertuig”.

HOOFDSTUK 10. — *Wijzigingen in het decreet van 19 oktober 2022 betreffende de gewestelijke maatschappijen voor economische ontwikkeling en de gespecialiseerde maatschappijen*

Art. 59. In artikel 16, § 1, van het decreet van 19 oktober 2022 betreffende de gewestelijke maatschappijen voor economische ontwikkeling en de gespecialiseerde maatschappijen worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden “met een impact op het werkgelegenheidsbeleid” vervangen door de woorden “betreffende het werkgelegenheidsbeleid”;

2° het tweede lid wordt vervangen als volgt:

"Het oriëntatiecomité bestaat uit de leden van het directiecomité van de Maatschappij, de voorzitter van de raad van bestuur, maximaal drie vertegenwoordigers van de vakbondsorganisaties die zitting hebben in het bureau van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië), en maximaal drie vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties die zitting hebben in het bureau van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie".

HOOFDSTUK 11. — *Wijzigingen in het decreet van 16 november 2023 koolstofneutraliteit*

Art. 60. In artikel 7, § 3, van het decreet van 16 november 2023 koolstofneutraliteit wordt het woord "definitief" opgeheven.

Art. 61. In artikel 10, lid 1, van hetzelfde decreet, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in de inleidende zin wordt het woord "tien" vervangen door het woord "zeven";

b) de punten 1° tot 7° worden vervangen door wat volgt:

"1° de wetenschap van klimaatverandering;

2° het klimaatbeleid;

3° de energie;

4° de economie en het concurrentievermogen;

5° ondernemingen, onderzoek, innovatie en technologieën;

6° de financiën van het overheidsbeleid;

7° de maatschappelijke vraagstukken, sociologie en de psychologie van verandering.";

c) de punten 8° tot 10° worden opgeheven.

Art. 62. In artikel 13 van hetzelfde decreet wordt het vierde lid opgeheven.

Art. 63. Artikel 14 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 14. Het participatieproces van de burger heeft tot doel burgers te betrekken bij het overleg over de maatregelen van het plan, met inachtneming van de beginselen van transparantie, pluralisme, onafhankelijkheid en adequate voorlichting van de deelnemers."

Art. 64. In artikel 15 van hetzelfde decreet wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 65. Artikel 16 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

HOOFDSTUK 12. — *Wijzigingen van het decreet van 13 december 2023 betreffende de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling*

Art. 66. In artikel 3 van het decreet van 13 december 2023 gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de punten 5° en 9° opgeheven;

2° paragraaf 3 wordt opgeheven.

Art. 67. In hoofdstuk 3 van hetzelfde decreet wordt een artikel 8/1 ingevoegd, luidend als volgt:

"Art. 8/1. In het kader van haar begeleiding van een werkzoekende voert de gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling de gegevens met betrekking tot deze begeleiding, zoals bedoeld in artikel 20, § 5, in het enig dossier van de werkzoekende, zoals bedoeld in artikel 1bis, 16°, van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling).

De Dienst verwerkt de gegevens die verzameld zijn in het kader van artikel 4/1 van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling).

De Regering bepalen welke categorieën gegevens onder de uitwisseling vallen."

Art. 68. Artikel 9 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 69. In artikel 12, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "en is voorbehouden aan de meest ernstige overtredingen" opgeheven.

HOOFDSTUK 13. — *Wijzigingen in het decreet van 8 februari 2024 tot vervanging van het Waalse Erfgoedwetboek en houdende diverse bepalingen*

Art. 70. In artikel 28 van het decreet van 8 februari 2024 tot vervanging van het Waals Wetboek van Toerisme en houdende diverse bepalingen wordt het woord "vergunning" vervangen door de woorden „onderhoud van de markeringstekens".

HOOFDSTUK 14. — *Wijzigingen in het decreet van 14 maart 2024 tot instelling van het Wetboek van het beheer van de ondergrondse rijkdommen*

Art. 71. In het decreet van 14 maart 2024 tot instelling van het Wetboek van het beheer van de ondergrondse rijkdommen wordt een artikel 24/1 ingevoegd, luidend als volgt:

"Art. 24/1. Tot de door de regering vastgestelde datum, en uiterlijk op 31 december 2027, is de exclusieve vergunning voor de exploratie en exploitatie vereist krachtens de artikelen D.VI.1, § 1, en D.VI.3, § 1, niet vereist voor de in de ondergrondse rijkdommen bedoeld in artikel D.I.1, § 2, eerste lid, 3° en 4°."

Hoofdstuk 15 - Wijziging in het decreet van 11 april 2024 betreffende de erkenning van partners en de subsidiëring van acties inzake duurzame mobiliteit, bewustmaking en voorlichting inzake verkeersveiligheid

Art. 72. In artikel 20 van het decreet van 11 april 2024 betreffende de erkenning van partners en de subsidiëring van acties inzake duurzame mobiliteit, bewustmaking en voorlichting inzake verkeersveiligheid worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 4 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in lid 1 worden de woorden "De gedelegeerd bestuurder van het "AWSR" oefent zijn" vervangen door de woorden "De directeur-generaal van het "AWSR" oefent het";

b) in lid 2, inleidende zin, worden de woorden "van gedelegeerd bestuurder" vervangen door de woorden "van directeur-generaal";

2° in paragraaf 5, lid 1, worden de woorden "de gedelegeerd bestuurder" vervangen door de woorden "de directeur-generaal".

HOOFDSTUK 16.. — Wijzigingen in het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie

Art. 73. In artikel L1122-11, lid 3, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie, ingevoegd bij het decreet van 19 juli 2018, worden de woorden "stellen samen jaarlijks een ontwerp-verslag op" vervangen door de woorden "kunnen samen jaarlijks een ontwerp-verslag opstellen".

Art. 74. In artikel L1123-27 van hetzelfde Wetboek wordt een paragraaf 4 ingevoegd, luidend als volgt:

"§ 4. De Regering bepaalt de modaliteiten voor de uitvoering van dit artikel."

Art. 75. In artikel L1124-22, § 3, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in lid 1 wordt het woord "tweemaal" vervangen door het woord "driemaal"

2° lid 6 wordt vervangen als volgt:

"Bij zijn ambtsaanvaarding en zijn ambtsneerlegging wordt een eindrekening opgemaakt en worden de kas en de boeken overgedragen, onder toezicht van het gemeentecollege, met uitzondering van de aanwijzing bedoeld in voormelde paragraaf 3, eerste lid."

Art. 76. In artikel L1124-40-1, § 1, 3°, van hetzelfde Wetboek, wordt de volgende zin toegevoegd:

"Dit punt is niet van toepassing indien de financieel directeur gebruikmaakt van de in artikel L1222-10 bedoelde delegatie."

Art. 77. Artikel L1124-43 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

Art. 78. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel L1132-9 ingevoegd, luidend als volgt:

"Art. L1132-9. Het college kan bepaalde handelingen als bedoeld in artikel L1123-23, lid 1, 8°, betreffende het opladen van elektrische voertuigen zoals gedefinieerd in de artikelen 2, lid 1, en 27bis van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, delegeren aan een of meer ambtenaren. Hij kan deze opdracht te allen tijde herroepen.

De schepen aan wie de opdracht is gegeven, moet boven de handtekening en hoedanigheid van de ambtenaar aan wie de delegatie is verleend."

Art. 79. In artikel L1152-6, lid 1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 2 mei 2019 en gewijzigd bij het decreet van 14 juli 2022, worden de woorden "of van investeringen" ingevoegd na de woorden "van de schuldenlast".

Art. 80. In artikel L1222-1, § 2, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in lid 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in 1° worden de woorden "30.000 euro" vervangen door de woorden "50.000 euro, exclusief btw" ";

b) in 2° worden de woorden "60.000 euro" vervangen door de woorden "100.000 euro, exclusief btw" ";

c) in 3° worden de woorden "120.000 euro" vervangen door de woorden "150.000 euro, exclusief btw" ";

2° in lid 3 wordt het woord "Wanneer" vervangen door de woorden "Tenzij er sprake is van een wettelijke vernieuwing of verlenging, wanneer".

Art. 81. In artikel L1222-1ter, § 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 28 maart 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in lid 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in 1° worden de woorden "30.000 euro" vervangen door de woorden "50.000 euro, exclusief btw" ";

b) in 2° worden de woorden "60.000 euro" vervangen door de woorden "100.000 euro, exclusief btw" ";

c) in 3° worden de woorden "120.000 euro" vervangen door de woorden "150.000 euro, exclusief btw" ";

2° in lid 3 wordt het woord "Wanneer" vervangen door de woorden "Tenzij er sprake is van een wettelijke vernieuwing of verlenging, wanneer".

Art. 82. In artikel L1222-3, § 3, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het decreet van 6 oktober 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in lid 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) de woorden "voor uitgaven die onder de gewone begroting vallen" worden opgeheven;

b) 2° de woorden "voor uitgaven die onder de buitengewone begroting vallen" worden opgeheven;

2° in lid 2, inleidende zin, worden de woorden "Voor uitgaven in het kader van de gewone begroting is de overdracht" vervangen door de woorden "De overdracht is";

3° lid 3 wordt opgeheven.

Art. 83. Artikel L1222-4, § 3, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 28 maart 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in lid 1 worden de woorden "of de adjunct-directeur-generaal" vervangen door de woorden "de adjunct-directeur-generaal of een andere ambtenaar, met uitzondering van de financieel directeur";

2° in lid 2 worden de woorden "of adjunct-directeur" vervangen door de woorden «, de adjunct-directeur-generaal of de ambtenaar».

Art. 84. In artikel L1222-6, § 3, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 4 oktober 2018 en vervangen bij het decreet van 6 oktober 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in lid 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) de woorden "voor uitgaven die onder de gewone begroting vallen" worden opgeheven;

b) de woorden "voor uitgaven die onder de buitengewone begroting vallen" worden opgeheven;

2° in lid 2, inleidende zin, worden de woorden "Voor uitgaven in het kader van de gewone begroting is de overdracht" vervangen door de woorden "De overdracht is";

3° lid 3 wordt opgeheven.

Art. 85. In artikel L1222-7 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 4 oktober 2018 en gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 5 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in lid 2, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1) de woorden "voor uitgaven die onder de gewone begroting vallen" worden opgeheven;

2) 2° de woorden "voor uitgaven die onder de buitengewone begroting vallen" worden opgeheven;

b) 1° in lid 3 worden de woorden "Voor uitgaven in het kader van de gewone begroting is de overdracht" vervangen door de woorden "De overdracht is";

c) lid 4 wordt opgeheven;

2° er wordt een paragraaf 7/1 ingevoegd, luidend als volgt:

"§ 7/1. Het gemeentecollege kan aan de directeur-generaal, de adjunct-directeur-generaal of een andere ambtenaar, met uitzondering van de financieel directeur, zijn bevoegdheden delegeren om, met het oog op de betaling, de werken, leveringen en diensten te controleren die voor betaling worden aanvaard en, in voorkomend geval, facturering uit te nodigen en het bedrag vast te stellen dat het verschuldigd acht.

In geval van delegatie worden de beslissingen van de directeur-generaal, de adjunct-directeur-generaal of de voorgedragen ambtenaar op de eerstvolgende vergadering aan het college meegedeeld."

Art. 86. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel L122210 ingevoegd, luidend als volgt:

"Art. L1222-10. § 1. Dit artikel is van toepassing op overheidsopdrachten, opdrachten op basis van raamovereenkomsten en samengevoegde overheidsopdrachten met betrekking tot de volgende onderwerpen:

1° minnelijke invordering van schulden;

2° de gedwongen invordering van schulden via een gerechtsdeurwaarder;

3. beleggingen en leningen.

§ 2. De provincieraad kan zijn bevoegdheden als bedoeld in artikel L2222-2, § 1, eerste lid, artikel L2222-6, § 1, eerste lid, en artikel L2222-7, §§ 1 en 2, delegeren aan de financieel directeur.

Bij overdracht van bevoegdheden van de gemeenteraad aan de financieel directeur overeenkomstig het vorige lid, worden de bevoegdheden van het gemeentecollege bedoeld in de artikelen L1222-4, § 1, en L1222-7, § 7, lid 1, uitgeoefend door de financieel directeur.

§ 3. De beslissingen die de financieel directeur ter uitvoering van dit artikel neemt, worden maandelijks aan het gemeentecollege meegedeeld."

Art. 87. Artikel L1313-1 van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2024, wordt vervangen door wat volgt:

"Art. L1313-1. Iedereen kan, zonder zich te hoeven verplaatsen, inzage krijgen in de begrotingen, begrotingswijzigingen en rekeningen die bij het gemeentebestuur beschikbaar zijn.

De gemeente maakt deze inzagemogelijkheid bekend via een aankondiging en op haar website; dit gebeurt door het gemeentebestuur binnen een maand nadat de gemeenteraad de begrotingen, begrotingswijzigingen en rekeningen heeft goedgekeurd. De termijn voor bekendmaking en publicatie op de website bedraagt ten minste tien dagen.

"Bovendien worden de begrotingen, de begrotingswijzigingen, de rekeningen en een samenvatting van de begrotingen, de begrotingswijzigingen en de rekeningen door de gemeente bekendgemaakt op haar website of op elke andere website die in staat is de in dit artikel bedoelde bekendmaking te verzorgen, zodra deze zijn goedgekeurd door de toezichthoudende overheid. De samenvatting wordt bekendgemaakt in een gestandaardiseerd formaat dat is vastgesteld door de toezichthoudende overheid bedoeld in artikel L3111-2, lid 1, 4°. De bekendmakingstermijn mag niet korter zijn dan zes jaar.

Het in dit artikel bedoelde gestandaardiseerde formaat is het formaat dat door de toepassingen eComptes wordt gegenereerd, tenzij de Regering een ander formaat vaststelt."

Art. 88. Artikel L1311-2 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het decreet van 8 december 2005, wordt opgeheven.

Art. 89. In artikel L1314-1 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het decreet van 28 september 2023, worden de paragrafen 3 tot 11 opgeheven.

Art. 90. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel L1331-4 ingevoegd, luidend als volgt:

"Art. L1331-4. Om een aantrekkelijk grondbeleid te voeren in de zin van artikel 6, lid 1, I, 6°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, kunnen gemeenten waarvan het tarief van opcentiemen op de onroerende voorheffing sinds ten minste vijf jaar niet is verhoogd, een differentiatie van het tarief vaststellen, uitsluitend naar beneden ten opzichte van het algemene tarief, dat betrekking heeft op de opcentiemen op de onroerende voorheffing."

Art. 91. In hetzelfde Wetboek wordt er een artikel L1332/1 ingevoegd, luidend als volgt:

"Art. L1332-8/1. Bij de berekening van het Gemeentefonds en de bijkomende dotaties daarvan wordt geen rekening gehouden met de differentiatie van de tarieven met betrekking tot de opcentiemen op de onroerende voorheffing, zoals bedoeld in artikel L1331-4."

Art. 92. In Deel I van hetzelfde Wetboek wordt Boek IV, opgeheven bij het decreet van 29 maart 2018, hersteld in de volgende lezing:

"Eretitels".

Art. 93. Artikel L1411-1 van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij het decreet van 29 maart 2018, wordt hersteld in de volgende lezing:

"Art. L1411-1. § 1. De Regering kan de aftredende burgemeester, op diens verzoek of op verzoek van de gemeenteraad, de eretitel van zijn functies toekennen.

De gemeenteraad kan de aftredende schepen, op diens verzoek of op eigen initiatief, de eretitel van zijn functies toekennen.

In de administratieve handeling ter uitvoering van deze paragraaf wordt de eretitel vermeld, waarbij deze wordt aangepast aan het geslacht van de betrokken mandataris.

§ 2. De Regering kan de eretitel van de in § 1 bedoelde burgemeester intrekken in geval van ernstig wangedrag.

De gemeenteraad kan de in § 1 bedoelde schepen zijn eretitel intrekken in geval van ernstig wangedrag.

§ 3. Paragraaf 1 is van toepassing op de aftredende burgemeester volgens de volgende modaliteiten:

1° de burgemeester heeft zich onberispelijk gedragen;

2° de burgemeester heeft de functie uitgeoefend:

a) gedurende ten minste tien jaar in dezelfde gemeente;

b) gedurende ten minste zes jaar in dezelfde gemeente uitgeoefend, op voorwaarde dat hij in diezelfde gemeente, voorafgaand aan zijn functies, ten minste zes jaar lid is geweest van het gemeentebestuur of ten minste twaalf jaar gemeenteraadslid is geweest;

c) gedurende ten minste tien jaar als lid van het gemeencollege van dezelfde gemeente, waarvan ten minste vijf jaar als burgemeester, wanneer het aftreden als burgemeester het gevolg is van een fusie of een aanpassing van de gemeentegrenzen.

Paragraaf 1 is van toepassing op de aftredende schepen volgens de volgende modaliteiten:

1° de schepen heeft zich onberispelijk gedragen;

2° de schepen heeft deze functie ten minste zes jaar in dezelfde gemeente uitgeoefend, met dien verstande dat de anciënniteit die hij als lid van een gemeentecollege heeft opgebouwd, gelijkgesteld wordt met de betreffende periode;;

3° de schepen heeft voorafgaandelijk gedurende ten minste twaalf jaar een mandaat als gemeenteraadslid in diezelfde gemeente uitgeoefend."

Art. 94. Artikel L1411-2 van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij het decreet van 29 maart 2018, wordt hersteld in de volgende lezing:

"Art. L1411-2. Het aftredende gemeenteraadslid kan door de gemeenteraad toestemming krijgen om de eretitel van zijn functie te voeren, mits hij ten minste achttien jaar in dezelfde gemeenteraad heeft gezeten en zich onberispelijk heeft gedragen."

Art. 95. Artikel L1411-3 van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij het decreet van 29 maart 2018, wordt hersteld in de volgende lezing:

"Art. L1411-3. § 1. Voor de toepassing van dit Boek:

1° wordt het uitoefenen van een mandaat in een gemeente die wordt gefuseerd met een of meerdere andere gemeenten en het uitoefenen van een mandaat in een deel van het grondgebied van een gemeente dat, na een herziening van de gemeentegrenzen, wordt toegevoegd aan een andere gemeente, gelijkgesteld met het uitoefenen van een mandaat in de gemeente die de gefuseerde gemeenten of

de toegevoegde grondgebieden;

2° kan een eretitel met betrekking tot een mandaat dat is uitgeoefend in een door fusie opgeheven gemeente worden toegekend door de bevoegde overheid.

§ 2. Bij de toepassing van dit Boek wordt rekening gehouden met de periode waarin de gemeenteraadsverkiezingen:

1° hetzij door het bevoegde administratief gerecht zijn nietig verklaard, voor zover de Raad van State deze beslissing heeft herroepen;

2° hetzij door de Raad van State zijn opgeschort, overeenkomstig de wettelijke bepalingen die van toepassing waren vóór de inwerkingtreding van de wet van 7 juli 1994 tot wijziging van de gemeentelijke kieswet van 4 augustus 1932.

§ 3. De eretitel wordt niet gevoerd:

1° tijdens de perioden waarin het betreffende mandaat daadwerkelijk wordt uitgeoefend;

2° door een persoon die door een gemeente wordt bezoldigd."

Art. 96. In artikel L1512-5 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de eerste drie leden vormen voortaan paragraaf 1;

2° het vierde lid vormt voortaan de tweede paragraaf en wordt vervangen door de volgende tekst:

“§ 2. Een schriftelijk bijzonder verslag over de participaties dat door de raad van bestuur wordt opgemaakt en dat verschillend is van het beheersverslag wordt jaarlijks voorgelegd aan de algemene vergadering overeenkomstig artikel L1523, § 3.

Dat bijzonder verslag stelt de vennoten in staat om het bedrag van de financiële participaties op de activa van de balans in financiële vaste activa om te zetten en om in kennis te worden gesteld van de evolutie van deze participaties in één jaar. Het omvat ten minste alle financiële vaste activa van subklasse 28.

De toezichthoudende overheid bedoeld in artikel L3111-2, lid 1, 4°, stelt het model voor het specifieke verslag vast.”.

Art. 97. In artikel L1523-13, § 3, van hetzelfde wetboek worden de woorden “door de in artikel L3111-2, lid 1, 1°, bedoelde administratie” ingevoegd tussen het woord “worden” en de woorden “aan het Rekenhof overgemaakt”.

Art. 98. In Deel I, Boek V, van hetzelfde Wetboek, wordt Titel VI die de artikelen L1561-1 tot L1561-13 omvat, opgeheven.

Art. 99. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel L2211-2 ingevoegd, luidend als volgt:

“Art. L2211-2. Personeelsleden van de provinciale administraties worden bij besluit van de Regering overgedragen aan de Regering met het oog op de uitoefening van de bevoegdheden die aan de provincies zijn onttrokken.

De Regering bepaalt, na onderhandelingen in het sectorcomité XVI en het Comité C, met de representatieve vakorganisaties en na advies van de provinciale colleges, de datum en de modaliteiten voor de overdracht van de in lid 1 bedoelde personeelsleden.

Deze personeelsleden worden met een gelijkwaardige graad en in hun hoedanigheid overgedragen. Zodra ze zijn overgedragen, vallen ze onder de administratieve en financiële statuten van het Gewest. Zij behouden echter ten minste de bezoldiging en de anciënniteit die zij hadden of zouden hebben verkregen indien zij in hun dienst van herkomst de functie waren blijven uitoefenen die overeenkomt met de graad die zij op het moment van hun overdracht definitief bekleedden.

Ze behouden eveneens de verworven rechten die zij hadden op het moment van hun overdracht vanuit de pensioenregeling die tot dan toe op hen van toepassing was.”.

Art. 100. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel L2211-3 ingevoegd, dat als volgt luidt:

“Art. L2211-3. § 1. Onverminderd de wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen die uitdrukkelijk en expliciet bevoegdheden aan de provincies toekennen, mogen de provincieraden en provinciecolleges niet uit hoofde van het provinciaal belang besluiten nemen met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in:

1° artikel 6, § 1, IV, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

2° artikel 6, § 1, VII, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 betreffende institutionele hervormingen, met uitzondering van de tegemoetkomingen van de provincies in de kosten van de beheerders van elektriciteits- en gasdistributienetten.

§ 2. Elke beslissing genomen in uitvoering van een beraadslaging van het provinciecollege of van de provincieraad en waarbij een financiële tegemoetkoming vóór 1 januari 2015 wordt verleend aan een natuurlijke of een rechtspersoon met betrekking tot de in paragraaf 1, eerste lid, 1° en 2°, bedoelde aangelegenheden en die over meerdere jaren wordt verspreid, blijft uitwerking hebben na 1 januari 2015 volgens de regels van kracht op het ogenblik van de beslissing tot toekenning.”.

Art. 101. In artikel L2212-47 van hetzelfde Wetboek wordt een nieuwe paragraaf 5 ingevoegd, luidend als volgt:

“§ 5. De Regering bepaalt de nadere regels voor de uitvoering van dit artikel.”.

Art. 102. Artikel L2212-64 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door de volgende bepaling:

“Art. L2212-64. § 1. In geval van afwezigheid kan de financieel directeur, onder zijn eigen verantwoordelijkheid, binnen drie dagen een door het college erkende waarnemend financieel directeur aanwijzen voor een periode van hoogstens dertig dagen. Die maatregel kan voor eenzelfde afwezigheid driemaal worden verlengd.

In alle andere gevallen wijst het provinciaal college een waarnemend financieel directeur aan en bij zijn ambtsaanvaarding en zijn ambtsneerlegging wordt een eindrekening opgemaakt en worden de kas en de boeken overgedragen, onder toezicht van het provinciecollege.

§ 2. De waarnemend financieel directeur geniet de weddeschaal van de titularis. Als hij gekozen wordt uit de personeelsleden van de provincie, krijgt hij een toelage gelijk aan het verschil tussen de bezoldiging die hij zou krijgen als hij titularis zou zijn van de graad van financieel directeur en de bezoldiging die hij in zijn daadwerkelijke graad krijgt.”.

Art. 103. In hetzelfde wetboek wordt een artikel L2212-68 ingevoegd, dat als volgt luidt:

“Art. L2212-68/1. Wanneer zich een crisis voordoet in de zin van het decreet van 13 juli 2013 betreffende het risico- en crisisbeheer door het Waals Gewest, beschikt de gouverneur over een rechtstreekse en superieure hiërarchische bevoegdheid ten aanzien van de provinciale diensten en kan hij bij besluit een personeelsreserve inzetten voor elke nuttige actie.

De personeelsreserve wordt jaarlijks vastgesteld en bijgewerkt door de gouverneur, na goedkeuring door het provinciecollege, volgens de door hem vastgestelde voorwaarden.”.

Art. 104. Artikel L2222-1ter, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 28 maart 2024, wordt gewijzigd als volgt:

1° in paragraaf 2, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) de leden 1 en 2 worden vervangen door wat volgt :

De provincieraad kan zijn in paragraaf 1 bedoelde bevoegdheden overdragen aan het provinciecollege.

In overeenstemming met artikel L3512-2 is de overdracht beperkt tot vastgoedtransacties met een geschatte waarde van minder dan 250 000 euro excl. btw.”;

b) in lid 3 wordt het woord “Wanneer” vervangen door de woorden “Tenzij er sprake is van een wettelijke vernieuwing of verlenging, wanneer”;

2° in paragraaf 4 worden in de Franse versie de woorden “les montants visés” vervangen door de woorden “le montant visé”.

Art. 105. In artikel L2222-1 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 28 maart 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) de leden 1 en 2 worden vervangen door wat volgt :

De provincieraad kan zijn in paragraaf 1 bedoelde bevoegdheden overdragen aan het provinciecollege.

In overeenstemming met artikel L3512-2 is de overdracht beperkt tot vastgoedtransacties met een geschatte waarde van minder dan 250 000 euro excl. btw.”;

b) in lid 3 wordt het woord “Wanneer” vervangen door de woorden “Tenzij er sprake is van een wettelijke vernieuwing of verlenging, wanneer”;

2° in paragraaf 4 worden in de Franse versie de woorden “les montants visés” vervangen door de woorden “le montant visé”.

Art. 106. Artikel L2222-2, § 3, lid 1, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 oktober 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden “voor uitgaven die onder de gewone begroting vallen” worden opgeheven;

2° de woorden “en aan de directeur-generaal voor uitgaven die onder de buitengewone begroting vallen” worden opgeheven.

Art. 107. Artikel L2222-2 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het Waalse decreet van 6 oktober 2022, wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidend als volgt:

“§ 3. Het provinciecollege kan zijn bevoegdheden op het gebied van controle delegeren aan de directeur-generaal of aan een door hem voorgestelde ambtenaar, met het oog op de betaling van werkzaamheden, leveringen en diensten die als betaling worden aanvaard, in voorkomend geval op uitnodiging tot facturering, en om het bedrag vast te stellen dat het verschuldigd acht.

In geval van delegatie worden de beslissingen van de directeur-generaal of van de door hem voorgesteld ambtenaar op de eerstvolgende vergadering aan het college meegedeeld.”.

Art. 108. In artikel L2222-2quater, § 3, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 oktober 2022 en gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden “voor uitgaven die onder de gewone begroting vallen” worden opgeheven;

2° de woorden “en aan de directeur-generaal voor uitgaven die onder de buitengewone begroting vallen” worden opgeheven.

Art. 109. Artikel L2222-2quinquies, § 5, lid 2, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 oktober 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden “voor uitgaven die onder de gewone begroting vallen” worden opgeheven;

2° de woorden “en aan de directeur-generaal voor uitgaven die onder de buitengewone begroting vallen” worden opgeheven.

Art. 110. Er wordt in hetzelfde Wetboek een artikel L2222-2octies ingevoegd, luidend als volgt:

“Art. L2222-2octies. § 1. Dit artikel is van toepassing op overheidsopdrachten, opdrachten op basis van raamovereenkomsten en samengevoegde overheidsopdrachten met betrekking tot de volgende onderwerpen:

1° minnelijke invordering van schulden;

2. de gedwongen invordering van schulden via een gerechtsdeurwaarder;

3. beleggingen en leningen.

§ 2. De provincieraad kan zijn bevoegdheden als bedoeld in artikel L2222-2, § 1, eerste lid, artikel L2222-2quater, § 1, eerste lid, en artikel L2222-2quinquies, §§ 1 en 2, delegeren aan de financieel directeur.

Bij overdracht van bevoegdheden van de provincieraad aan de directeur-generaal overeenkomstig paragraaf 4, worden de bevoegdheden van het provinciecollege bedoeld in de artikelen L2222-2bis, § 1, en L2222-2quinquies, § 7, uitgeoefend door de financieel directeur.

§ 3. De beslissingen die de financieel directeur ter uitvoering van dit artikel neemt, worden maandelijks aan het provinciecollege meegedeeld.”.

Art. 111. In artikel L2241-1, lid 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het programmadecreet van 18 december 2024, wordt in de Franse versie het woord “et” vervangen door het woord “est”.

Art. 112. In artikel L3111-1, § 1, punt 9, worden de woorden “, gemeentelijke vzw’s en provinciale vzw’s” toegevoegd na het woord “18°”.

Art. 113. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel L3111-3 ingevoegd, luidend als volgt:

“Art. L3111-3. § 1. De regering kan, in haar hoedanigheid van toezichthoudende instantie, bij besluit aan de directeur-generaal van de administratie de bevoegdheid delegeren om:

1° de akten goed te keuren van gemeenten en provincies die niet verplicht zijn een beheersplan op te stellen overeenkomstig artikel L3311-1;

2° de begrotingen, begrotingswijzigingen en rekeningen, binnen de bij besluit vastgestelde drempels, van de gemeenten en provincies die niet verplicht zijn een beheersplan op te stellen overeenkomstig artikel L3311-1, te herzien.

Voor de uitleg van lid 1, punt 2, mogen de drempels niet hoger zijn dan 25 000 euro aan netto-effecten van de hervormingen, zonder dat dit leidt tot een begrotingstekort in de zin van artikel L1314-1. Uitgesloten van de drempels zijn echter aanpassingen die voortvloeien uit officiële kennisgevingen van het Waals Gewest, de Franse Gemeenschap en de federale overheid.

Het in lid 1 bedoelde besluit regelt de wijze waarop de administratie en de toezichthoudende overheid elkaar voorafgaand aan de uitvoering van lid 1, punt 2, op de hoogte moeten stellen.

§ 2. De toelichtende brief die bij de kennisgeving van het besluit van de toezichthoudende overheid aan de in artikel L3111-1, lid 1, bedoelde overheid wordt gevoegd, kan op verzoek van de toezichthoudende overheid worden ondertekend door de directeur-generaal van de administratie.

De Regering, in haar hoedanigheid van toezichthoudende instantie, bepaalt de vorm waarin de toezichthoudende instantie haar mededelingen aan de administratie doet.”.

Art. 114. In hetzelfde Wetboek wordt er een artikel L31222/1 ingevoegd, luidend als volgt:

”Art. L3122-2/1. Onverminderd artikel L31222, lid 1, punt 7, mogen akten van de gemeentelijke overheden die betrekking hebben op het in artikel L1331-4 bedoelde gedifferentieerde tarief, uitsluitend aan de Regering worden toegezonden onder de volgende voorwaarden:

1° het ontwerp van beraadslaging van het gemeentecollege wordt aan de Regering voorgelegd; dit bevat het gedifferentieerde tarief, de bijlagen en een toelichting waarin de noodzaak van de differentiatie uitvoerig wordt gemotiveerd;

2° de regering brengt binnen een redelijke termijn een positief advies uit over de technische haalbaarheid van de beoogde gemeentelijke differentiatie;

3° het in punt 2 bedoelde advies wordt bij het in artikel L1122-24 bedoelde ontwerp van beraadslaging gevoegd.”.

Art. 115. Titel V, van Boek I van Deel 3 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

Art. 116. In hetzelfde Wetboek wordt artikel L3211-1 vervangen als volgt:

”Art. L3211-1. Het decreet van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur is van toepassing op de in artikel L3111-1 bedoelde instellingen en op de gemeente Komen-Waasten.”.

Art. 117. In hetzelfde Wetboek worden de volgende artikelen opgeheven:

1° artikel L3211-2;

2° artikel L3211-3, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 2 mei 2019;

3° artikel L3221-1, gewijzigd bij het decreet van 26 april 2012;

4° de artikelen L3231-1 en L3231-2.

5° artikel L3231-3, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 26 april 2012;

6° artikel L3231-4;

7° artikel L3231-5, gewijzigd bij het decreet van 2 mei 2019;

8° de artikelen L3231-6 en L3231-7.

9° artikel L3231-9.

Art. 118. In hetzelfde Wetboek wordt artikel L3221-2 vervangen als volgt:

”Art. L3221-2. In afwijking van artikel 3 van het decreet van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur kan voor de afgifte van een administratief document een vergoeding worden gevraagd, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de in artikel L31111 bedoelde instelling. Het bedrag van deze vergoeding mag niet hoger zijn dan de kostprijs.”.

Art. 119. In artikel L3512-1, lid 3, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 28 maart 2024, worden de woorden ”en, behoudens naar behoren gemotiveerde uitzonderingen of specifieke wettelijke bepalingen, wordt gegund tegen de overeenkomstig artikel L3512-2 geraamde prijs” opgeheven.

Art. 120. In artikel L3611-3 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, worden de woorden ”artikel L31112” vervangen door de woorden ”artikel L3111-2”;

2° in paragraaf 2, worden de woorden ”artikel 253, 3°bis” vervangen door de woorden ”artikel 253, 3°quater”.

Art. 121. Artikel L4112-13 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt:

”Art. L4112-13. De gewestelijke controlecommissie is het orgaan opgericht bij artikel 2 van het decreet van 1 april 2004 betreffende de controle van de verkiezingsuitgaven gemaakt voor de verkiezingen van het Waalse Parlement, alsmede de controle van de mededelingen van de voorzitter van het Waalse Parlement en de leden van de Waalse Regering en dat belast is met de opdrachten die in dit Wetboek zijn vastgelegd.”.

Art. 122. In artikel L4130-1, lid 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 9 maart 2017, worden de woorden „en worden binnen zeven dagen na de in artikel L4146-14 bedoelde installatie van de Lokale verkiezingsraad aan deze Raad toegezonden” ingevoegd na de woorden ”voor het begin van de verkiezingscampagne”.

Art. 123. In artikel L4131-2, § 2, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 1 juni 2006 en gewijzigd bij het decreet van 21 juni 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in lid 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) 1° het woord ”twee” wordt door het woord ”drie” vervangen;

b) het lid wordt aangevuld met de woorden ”; het derde exemplaar is bestemd voor de Raad voor Lokale Verkiezingen”;

2° in lid 4 worden de woorden ”en aan de Raad voor Lokale Verkiezingen” toegevoegd na de woorden ”aan de gewestelijke Controlecommissie overgezonden”.

Art. 124. In artikel L4131-4, § 2, derde lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 1 juni 2006 en gewijzigd bij het decreet van 1 juni 2023, worden de woorden „aan de gewestelijke Controlecommissie” vervangen door de woorden ”aan de Raad voor Lokale Verkiezingen”.

Art. 125. In artikel 7 van hetzelfde Wetboek, vervangen door het decreet van 1 juni 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2 worden de woorden “enkel aan de gewestelijke Controlegeschiedenis” vervangen door de woorden “aan de gewestelijke controlegeschiedenis en aan de Raad voor Lokale Verkiezingen binnen zeven dagen na zijn installatie”;

2° in paragraaf 5, tweede lid, worden de woorden “In geval van beroep bewaart de gewestelijke Controlegeschiedenis” vervangen door de woorden “In geval van een klacht, bewaart de Raad voor Lokale Verkiezingen”.

Art. 126. In artikel L4146-14, lid 2, van hetzelfde Wetboek, zoals gewijzigd bij het decreet van 1 juni 2023, worden de woorden “betreffende de bekrachtiging van en het beroep tegen de verkiezingen” ingevoegd tussen de woorden “van de Raad voor Lokale Verkiezingen” en de woorden “eindigt”.

Art. 127. In hetzelfde Wetboek wordt er een artikel L414614/1 ingevoegd, luidend als volgt:

“Art. L4146-14/1. De beginselen die van toepassing zijn op de wraking van rechters en raadsheren van de Rechterlijke Orde, zijn ook van toepassing op de leden van de Raad voor Lokale Verkiezingen en het gewestelijk bestuur, zoals bedoeld in artikel L4146-6, § 1, lid 4.”.

Art. 128. In deel IV, Boek I, Titel IV, hoofdstuk VI, afdeling 3, van hetzelfde Wetboek wordt een artikel L4146-24/1 ingevoegd, luidend als volgt:

“Art. L4146-24/1. § 1. De in artikel L4146-6 bedoelde Raad voor Lokale Verkiezingen beslist over bezwaren met betrekking tot de controle van de verkiezingsuitgaven die door kandidaten zijn gedaan voor de verkiezingen van de leden van de gemeenteraden en provincieraden.

De opdracht van de Raad voor Lokale Verkiezingen eindigt zodra de in artikel L4146-27 bedoelde kennisgeving is gedaan.

§ 2. De Raad voor de Lokale Verkiezingen onderzoekt, voorafgaand aan elk beslissing, of er sprake is van belangenconflicten bij zijn leden.

In de uitspraken van de Raad voor lokale verkiezingen wordt de motivering van dit onderzoek weergegeven.”.

Art. 129. In artikel L4146-25 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 21 juni 2012 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden “de Gewestelijke Controlegeschiedenis” vervangen door de woorden “de Raad voor Lokale Verkiezingen”;

2° in paragraaf 2 worden de woorden “de directeur-generaal van de Gewestelijke Controlegeschiedenis” vervangen door de woorden “de Raad voor Lokale Verkiezingen”;

3° in paragraaf 4, lid 2, worden volgende wijzigingen doorgevoerd:

a) de woorden “De Gewestelijke Controlegeschiedenis” vervangen door de woorden “De Raad voor Lokale Verkiezingen”;

b) het woord “ze” wordt vervangen door het woord “hij”;

4° in paragraaf 7, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in de inleidende zin en in de punten 5 tot en met 7 worden de woorden “de Gewestelijke Controlegeschiedenis” vervangen door de woorden “de Raad voor Lokale Verkiezingen”;

b) onder de punten 4° en 8°, worden de woorden “de Gewestelijke Controlegeschiedenis” telkens vervangen door de woorden “de Raad voor Lokale Verkiezingen”.

c) het woord “ze” wordt telkens vervangen door het woord “hij”.

Art. 130. In artikel L4146-26 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het decreet van 21 juni 2012, worden de woorden “De Gewestelijke Controlegeschiedenis” telkens vervangen door de woorden “De Raad voor Lokale Verkiezingen”.

Art. 131. In artikel L4146-27 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 1 juni 2006 en gewijzigd bij het decreet van 21 juni 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in lid 1 wordt de zin “De directeur-generaal van de Gewestelijke controlegeschiedenis brengt de regering of diens afgevaardigde en de betrokken raad en, bij een ter post aangetekende brief, de kandidaat tegen wiens verkiezing bezwaar is ingediend alsmede de eisers onmiddellijk in kennis van de beslissing van de Gewestelijke controlegeschiedenis” vervangen door de zin “De Raad voor Lokale Verkiezingen brengt de regering of diens afgevaardigde en de betrokken raad en, bij een ter post aangetekende brief, de kandidaat tegen wiens verkiezing bezwaar is ingediend alsmede de eisers onmiddellijk in kennis van zijn beslissing”;

2° in paragraaf 2, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) 1° in paragraaf 2 worden de woorden “de Gewestelijke Controlegeschiedenis” vervangen door de woorden “de Raad voor Lokale Verkiezingen”;

b) “In het derde lid worden de woorden “de Gewestelijke Controlegeschiedenis” vervangen door de woorden “de Raad voor Lokale Verkiezingen”;

3° in paragraaf 3, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) de woorden “van de directeur-generaal” worden vervangen door de woorden “van zijn griffier”.

b) de woorden “van de Gewestelijke Controlegeschiedenis” worden vervangen door de woorden “De van de Raad voor Lokale Verkiezingen”;

Art. 132. In artikel L4146-28 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het decreet van 21 juni 2012, worden de woorden “van de Gewestelijke Controlegeschiedenis” telkens vervangen door de woorden “van de Raad voor Lokale Verkiezingen”.

Art. 133. Artikel L4165-1, § 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 1 juni 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in lid 1 worden de woorden “aan de Gewestelijke Controlegeschiedenis” vervangen door de woorden “aan de Raad voor Lokale Verkiezingen”;

2° in lid 2 worden de woorden "de Gewestelijke Controlecommissie" vervangen door de woorden "de Raad voor Lokale Verkiezingen".

Art. 134. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel L6111-5 ingevoegd, luidend als volgt:

"Art. L6111-5. § 1. Indien de Regering bij besluit vaststelt dat er sprake is van een crisis in de zin van artikel 1, lid 1, 2° van het decreet van 13 juli 2023 betreffende het risico- en crisisbeheer door het Waals Gewest, kan zij de in dit Wetboek vastgestelde of krachtens dit Wetboek vastgestelde termijnen inzake dwingendheid, orde en beroep voor een duur van dertig dagen opschorten, die tweemaal met dezelfde duur kan worden verlengd, bij een besluit waarin de Regering de noodzaak daarvan rechtvaardigt met het oog op de continuïteit van de openbare dienst.

In het besluit van bijzondere machten worden de geografische beperking, de betrokken administratieve diensten en de termijnen vastgelegd.

§ 2. Het in paragraaf 1 bedoelde besluit van bijzondere machten wordt bij decreet bevestigd binnen een termijn van één jaar te rekenen van de inwerkingtreding ervan.

Bij gebreke van bevestiging binnen de termijn bedoeld in lid 1 worden ze geacht nooit uitwerking te hebben gehad."

Art. 135. Er wordt in hetzelfde Wetboek een artikel L6111-6/1 ingevoegd, luidend als volgt:

"Art. L6111-6. § 1. De Regering kan de bepalingen van deze wet en de bepalingen die deze uitdrukkelijk of impliciet zouden hebben gewijzigd op het ogenblik dat de coördinaties worden opgesteld, coördineren.

Daartoe kan zij:

1° de te coördineren bepalingen anders inrichten, inzonderheid opnieuw ordenen en vernummern;

2° de verwijzingen vermeld in de te codificeren bepalingen wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe nummering;

3° de te coördineren bepalingen met het oog op onderlinge overeenstemming en eenheid van terminologie herschrijven zonder te raken aan de erin neergelegde beginselen.

4° een te codificeren bepaling splitsen om er de inhoud van over twee of meerdere artikelen te verdelen;

5° een te codificeren bepaling geheel of gedeeltelijk in twee of meerdere artikelen weergeven;

6° de te codificeren bepalingen aanpassen zodat uitdrukkelijk naar het Waalse Gewest verwezen wordt daar waar het de plaats van de Federale Staat, de Franse Gemeenschap of een andere overheid moet innemen;

7° het toepassingsgebied en de reikwijdte van de te coördineren bepalingen vaststellen, wanneer dit procédé het mogelijk maakt te verduidelijken hoe deze onderling, met bepalingen die onder de bevoegdheid van een andere wetgever vallen, of met bepalingen die niet in de te coördineren bepalingen zijn opgenomen, in verband staan.

§ 2. Wanneer de Regering lid 1 ten uitvoer legt, kan de titel van dit Wetboek worden gewijzigd.

§ 3. Het coördinatiebesluit zal het voorwerp uitmaken van een ontwerp van bekrachtigingsdecreet dat onverwijld aan het Waals Parlement zal worden overgelegd.

De coördinatie zal op de in het bevestigingsdecreet bepaalde datum uitwerking hebben."

Art. 136. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel L6111-7 ingevoegd, luidend als volgt:

"Art. L6111-7. § 1. De bedragen bedoeld in de artikelen

L1222-3, L1222-6, L1222-7, L1222-8, L2222-2, L2222-2quater, L2222-2quinquies en L2222-2sexies worden op 1 januari van elk jaar geïndexeerd.

De indexering wordt berekend op basis van het evolutiepercentage, zoals bedoeld in artikel L1332-1, § 4.

De indexering van de drempels kan alleen naar boven plaatsvinden. De gemeente of de provincie kan in de delegatieakte voorzien in indexering.

§ 2. De Regering deelt de gemeenten en provincies de in paragraaf 1 bedoelde drempels mee."

Art. 137. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel L6111-8 ingevoegd, luidend als volgt:

"Art. L6111-8. Wanneer dit Wetboek een bevoegdheid tot delegatie toekent, leidt de delegatie niet tot verlies van bevoegdheid voor het delegerende orgaan.

Uiterlijk op 31 december van het jaar volgend op de gemeentelijke en provinciale verkiezingen neemt de raad of het beheersorgaan van de in artikel L3111-1, § 1, lid 1, punten 1, 2, 3, 5, 6 en 9, bedoelde overheden kennis van alle geldende bevoegdheidsdelegaties. De verwijzing naar punt 9 heeft uitsluitend betrekking op gemeentelijke vzw's en provinciale vzw's."

Art. 138. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel L6111-9 ingevoegd, luidend als volgt:

"Art. L6111-9. § 1. Er wordt een digitaal platform met de naam „eComptes" opgericht, dat door het Waals Gewest ter beschikking wordt gesteld.

eComptes vormt het centrale elektronische platform voor het gedigitaliseerde, beveiligde en traceerbare beheer van de financiële transacties en dossiers tussen het Waals Gewest en de plaatselijke besturen, alsook, in voorkomend geval, de andere instanties die zijn aangewezen door de toezichthoudende overheid bedoeld in artikel L3111-2, lid 1, punt 4."

Art. 139. Er wordt in hetzelfde Wetboek een artikel L6111-10/1 ingevoegd, luidend als volgt:

"Art. L6111-10. Na de volledige vernieuwing van de gemeentelijke en provinciale raden voeren de aftredende beheersorganen van de rechtspersonen bedoeld in artikel L3111-1, § 1, lid 1, 3°, 5°, 6° en 9°, de lopende zaken uit totdat hun opvolgers zijn geïnstalleerd.

Voor de toepassing van lid 1 heeft de verwijzing naar punt 9 alleen betrekking op gemeentelijke vzw's en provinciale vzw's."

Art. 140. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel L6111-11 ingevoegd, luidend als volgt:

“Art. L6111-11. Elke bevoegdheidsdelegatie aan de financieel directeur voor de uitoefening van de bevoegdheden bedoeld in de artikelen L1222-3, § 1, lid 1, L1222-6, § 1, lid 1, L1222-7, §§ 1 en 2, en L1222-8, § 1, lid 1, L1222-4, § 1, L1222-7, § 7, lid 1, en L1222-9, die betrekking hebben op een voorwerp als bedoeld in artikel L1222-10 en waarvan de tegenwerpbaarheid dateert van vóór de datum van inwerkingtreding van dit artikel, zijn van rechtswege in overeenstemming met artikel L1222-10.”.

HOOFDSTUK 17. — Wijzigingen in de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der eerediensten

Art. 141. In artikel 16bis, § 2, van de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der eerediensten wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, luidend als volgt:

“Het provinciecollege kan de termijn waarbinnen de raad zijn bevoegdheid moet uitoefenen, verlengen met een periode die maximaal de helft van die termijn bedraagt.”.

Art. 142. In artikel 16quater, § 2, van dezelfde wet wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, luidend als volgt:

“Het provinciecollege kan de hem toebedeelde termijn om zijn bevoegdheid uit te oefenen, maximaal verlengen met de helft van de duur van die termijn.”.

HOOFDSTUK 18. — Wijzigingen in Boek I van het Milieuwetboek

Art. 143. In artikel D.170, lid 3, van het Milieuwetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019 en gewijzigd bij het decreet van 24 november 2021, wordt lid 2 aangevuld met de woorden „of de betaling van de kosten voor opvang en diergeneeskundige zorg op de opvanglocatie in de door de Regering vastgestelde gevallen.”.

HOOFDSTUK 19. — Wijzigingen in het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling

Art. 144. In Boek 1, Enige titel, van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling wordt het opschrift van hoofdstuk VI vervangen als volgt:

“Regelingen inzake communicatie, bescherming van persoonsgegevens, bewaartermijnen voor verzendingen en de berekening van termijnen”.

Art. 145. In hetzelfde wetboek wordt in artikel D.I.13, zoals gewijzigd bij het decreet van 13 december 2023, in lid 1 het woord “uitreikings” opgeheven. De aldus gewijzigde tekst vormt paragraaf 1 en wordt aangevuld met de leden 2 tot en met 6, luidend als volgt:

“§ 2. In afwijking van paragraaf 1 kunnen de in Boek IV bedoelde verzendingen elektronisch worden verricht.

De Regering stelt de lijst vast van de procedures die deze elektronische communicatie mogelijk maken.

§ 3. De door de Regering aangewezen dienst is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

§ 4. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van dit artikel blijft beperkt tot het verzamelen en verwerken van gegevens over personen die een aanvraag indienen voor stedenbouwkundige attesten, stedenbouwkundige vergunningen of bebouwingsvergunningen, of die bezwaren of opmerkingen indienen in het kader van openbare onderzoeken of projectaankondigingen met betrekking tot deze aanvragen.

De persoonsgegevens van aanvragers en betrokken partijen worden door de bevoegde overheden verzameld en verwerkt in het kader van de procedure voor het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning, met het oog op:

1. het mogelijk maken van het indienen, registreren en beheren van aanvragen voor certificaten en vergunningen op het gebied van stedenbouw en bebouwing via een beveiligd digitaal platform;

2° de administratieve en technische behandeling van de dossiers te verzekeren, met inbegrip van de raadpleging van de bevoegde instanties en de uitwisseling van informatie tussen de betrokken actoren;

3° de aanvragers en de betrokken partijen in kennis te stellen van de akten, beslissingen en mededelingen in verband met de procedure;

4° de archieven met betrekking tot de vergunningsaanvragen aan te leggen en te bewaren, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving;

5° het waarborgen van de traceerbaarheid van de handelingen die in het kader van de behandeling van de aanvragen worden verricht;

6° het in staat stellen van de betrokkenen om hun rechten uit te oefenen overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens worden door de administraties uitsluitend verwerkt met het oog op de uitvoering van hun wettelijke opdracht van openbare dienstverlening, namelijk het behandelen van aanvragen voor stedenbouwkundige certificaten, stedenbouwkundige vergunningen of bebouwingsvergunningen, beroepen en verlengingsaanvragen. Ze kunnen ook worden verwerkt voor statistische doeleinden of in het kader van tevredenheidsonderzoeken om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan de bevoegde Minister en zijn medewerkers, uitsluitend in het kader van de behandeling van beroepen, alsook aan de diensten en commissies waarvan het advies vereist is krachtens het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling, wanneer deze verstrekking noodzakelijk is voor de uitoefening van hun wettelijke opdrachten. Onverminderd de artikelen D.10 tot en met D.20.14 van Boek I van het Milieuwetboek is het verstrekken van gegevens aan derden alleen toegestaan in de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorschrijft of wanneer dit vereist is in het kader van een gerechtelijke of administratieve procedure, met inachtneming van de beginselen van wettigheid, noodzakelijkheid en evenredigheid. Elke doorgifte moet beperkt blijven tot gegevens die relevant, toereikend en niet buitensporig zijn in het licht van het nagestreefde doel. De Regering kan overdrachtsprotocollen sluiten met andere administraties, mits deze waarborgen dat de verplichtingen inzake beveiliging, vertrouwelijkheid en doelbinding van de verwerking worden nageleefd, overeenkomstig de bepalingen van de AVG.

§ 5. De categorieën gegevens die kunnen worden verwerkt, zijn:

1° de identificatiegegevens van de aanvrager:

a) naam;

b) voornaam;

c) adres.

d) de contactgegevens;

2. de kadastrale en stedenbouwkundige gegevens die nodig zijn voor de analyse van het project;

3° de technische documenten en bewijsstukken die nodig zijn voor de behandeling van het dossier, alsmede de identificatiegegevens van de personen die deze hebben opgesteld:

a) naam;

b) voornaam;

c) adres;

d) contactgegevens;

4° de identificatiegegevens van de personeelsleden en betrokkenen die de aanvraag behandelen, met inbegrip van de achternaam, de voornaam, het adres en de contactgegevens;

5° de identificatiegegevens van de personen die aan de openbare raadpleging hebben deelgenomen, met inbegrip van de naam, de voornaam, het adres en de contactgegevens.

§ 6. Persoonsgegevens met betrekking tot een rekening op een platform worden bewaard zolang die rekening actief blijft. De overige gegevens worden bewaard overeenkomstig artikel D.IV.32/2.”.

Art. 146. In Boek I, enige Titel, hoofdstuk VI, van hetzelfde Wetboek, wordt een artikel D.I.16/1 ingevoegd, luidend als volgt:

”Art. D.I.16/1. § 1. In geval van een uitzonderlijke, onvoorziene gebeurtenis die gevolgen heeft voor de onderzoeks- en besluitvormingsprocedures waarop dit Wetboek betrekking heeft, kan de Regering bij een met redenen omkleed besluit de in dit Wetboek genoemde termijnen met maximaal vijfenveertig dagen verlengen, voor zover zij vaststelt dat deze termijnen door de gebeurtenis worden beïnvloed.

Wanneer de gevolgen van de in lid 1 bedoelde gebeurtenis langer duren dan de termijn die door de verlenging van de termijnen is vastgesteld, kan de Regering onder dezelfde voorwaarden en eenmalig de termijnen opnieuw verlengen.

§ 2. De in paragraaf 1 bedoelde besluiten kunnen worden aangenomen zonder dat de verplichte voorafgaande formaliteiten worden nageleefd, indien de urgentie dit vereist.

Ze worden binnen dertig dagen na hun aanneming aan het Parlement meegedeeld.

Ze moeten bij decreet worden bevestigd binnen een termijn van één jaar te rekenen van de inwerkingtreding ervan.

Bij gebreke van bevestiging binnen de termijn bedoeld in lid 3 worden ze geacht nooit uitwerking te hebben gehad.”.

Art. 147. In artikel D.II.7 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het decreet van 13 december 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in lid 3 wordt een punt 1°/1 ingevoegd, luidend als volgt:

1°/1 voor de aanneming van het voorontwerp van plan door de gemeenteraden;

b) tussen de leden 3 en 4 wordt een lid ingevoegd, luidend als volgt:

”Het begeleidingscomité legt het voorontwerp van het plan, dat de in artikel D.II.6 of D.II.6/1 bedoelde inhoud bevat, samen met de contextuele analyse ter advies voor aan de gemachtigde ambtenaar en aan het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van de administratie. Het advies wordt binnen zestig dagen na ontvangst van het volledige voorontwerp aan het begeleidingscomité overgemaakt. Bij ontstentenis wordt het advies geacht gunstig te zijn.”;

2° in paragraaf 3, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in lid 1 worden de woorden „en na ontvangst van de in paragraaf 2, lid 4, bedoelde kennisgeving” ingevoegd tussen de woorden “het begeleidingscomité” en de woorden “nemen”;

b) in hetzelfde lid worden de woorden „en de ontvangen adviezen” ingevoegd tussen de woorden “het milieueffectenverslag” en de woorden “aan een openbaar onderzoek”;

c) in lid 2 wordt de eerste zin die begint met de woorden “De gemeentecolleges” en die eindigt met de woorden “bij het plan betrokken zijn” vervangen door de volgende zinnen:

”De gemeentecolleges belasten het begeleidingscomité ermee, het ontwerp en de lijst, bedoeld in lid 1, samen met het milieueffectenverslag, ter advies voor te leggen aan de personen en instanties die de gemeenteraden nuttig achten te raadplegen. De gemeentelijke commissie of, bij gebrek daaraan, de Beleidsgroep “Ruimtelijke Ordening”, de Beleidsgroep “Leefmilieu” evenals de gemeenteraden van de aangrenzende gemeenten die niet onder het plan vallen, worden geraadpleegd. De Beleidsgroep “Ruimtelijke ordening” kan worden geraadpleegd, ondanks het feit dat de gemeentelijke commissie hierover wordt geraadpleegd.”;

3° in paragraaf 4, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) 3° in lid 2 worden de woorden “aan de gemachtigd ambtenaar en” opgeheven.

b) het derde lid wordt opgeheven;

4° in paragraaf 5, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) het woord „volledig” wordt toegevoegd tussen de woorden „ontvangst van het” en het woord “dossier”;

b) de woorden „ enkel uitgesproken omwille van de wettigheid” worden vervangen door de woorden “uitgesproken wegens schending van het Wetboek of wegens een kennelijke beoordelingsfout”. De weigering kan worden gemotiveerd door het feit dat het project niet in overeenstemming is met de doelstellingen van het ruimtelijk ontwikkelingsplan, of om opportuniteitsredenen indien deze betrekking hebben op ruimtelijke optimalisatie of op redenen die gericht zijn op de bestrijding van overstromingen.

Art. 148. In artikel D.II.12 van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij het decreet van 13 december 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt:

"Het gemeentecollege legt het voorontwerp van het plan, dat de in artikel D.II.10, D.II.10/1 of D.II.11 bedoelde inhoud bevat, samen met de contextuele analyse ter advies voor aan de gemachtigde ambtenaar en aan het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van de administratie. Het advies wordt binnen zestig dagen na ontvangst van het volledige voorontwerp aan het gemeentecollege overgemaakt. Bij ontstentenis wordt het advies geacht gunstig te zijn."

2° in paragraaf 3, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in lid 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1) de woorden "na ontvangst van de in lid 1, vierde lid, bedoelde advies, of nadat het advies als gunstig wordt beschouwd" worden ingevoegd tussen de woorden "De gemeenteraad" en de woorden "neemt het ontwerp van gemeentelijk ontwikkelingsplan";

2) in hetzelfde lid worden de woorden „en de ontvangen adviezen“ ingevoegd tussen de woorden "het milieueffectenverslag" en de woorden ", aan een openbaar onderzoek";

b) in het derde lid worden de woorden "meergemeentelijk of" opgeheven;

3° in paragraaf 4 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in lid 2 worden de woorden "aan de gemachtigd ambtenaar en" opgeheven;

b) lid 3 wordt opgeheven;

4° in § 5, lid 1, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

het woord "volledig" wordt toegevoegd tussen de woorden "ontvangst van het" en het woord "dossier";

de woorden "enkel uitgesproken omwille van de wettigheid" worden vervangen door de woorden "uitgesproken wegens schending van het Wetboek of wegens een kennelijke beoordelingsfout". De weigering kan worden gemotiveerd door het feit dat het project niet in overeenstemming is met de doelstellingen van het ruimtelijk ontwikkelingsplan, of om opportuniteitsredenen indien deze betrekking hebben op ruimtelijke optimalisatie of op redenen die gericht zijn op de bestrijding van overstromingen."

Art. 149. In artikel D.II.48, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden „van een recreatiegebied" ingevoegd tussen de woorden „bedoeld in artikel D.II.28, eerste lid," en de woorden "of van een ontginningsgebied".

Art. 150. In artikel D.IV.25, lid 1, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 30 januari 2025, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° Aan het begin van het artikel worden de woorden „De vergunning" vervangen door de woorden „In afwijking van de artikelen D.IV.14, D.IV.15 en D.IV.22 en overeenkomstig artikel 81, § 2, lid 5, van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, elke stedenbouwkundige vergunning of globale vergunning";

2° in punt 4° worden de woorden "in het kader van de uitvoering van het gewestelijk structuurplan (deel 3, punt 1.4), aangenomen door de Waalse Regering op 27 mei 1999," opgeheven;

3° de punten 6°, 7°, 8°, 9° en 10° worden ingevoegd en luiden als volgt:

"6° handelingen en werkzaamheden in verband met de aanleg van een nieuwe weg van meer dan 2 km, die niet is opgenomen in het TEN-V-netwerk;

7° de volgende handelingen en werkzaamheden in verband met de aanleg van infrastructuur voor de productie en het transport van energie:

a) infrastructuur voor het transport van elektriciteit met een spanning van 380 kV of meer, met inbegrip van onderstations en knooppuntstations;

b) een energieproductie-eenheid met een vermogen van 100 MW of meer;

c) 8° de volgende handelingen en werkzaamheden in verband met de aanleg van infrastructuur voor het transport van vloeistoffen:

a) CO[00e2][0082][0082]-backbonenetwerk;

b) H2-backbonenetwerk;

9° handelingen en werkzaamheden in verband met de uitvoering van infrastructuurprojecten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en innovatie, waarvan de lijst door de Regering wordt vastgesteld met een motivering van de transregionale of internationale reikwijdte;

10° werkzaamheden en projecten in verband met de sanering van voormalige industrieterreinen met een oppervlakte van ten minste 10 hectare, waarvan de lijst door de Regering wordt vastgesteld met een motivering van de regionale reikwijdte van een mogelijke economische herontwikkeling."

Art. 151. In artikel D.IV.32 van hetzelfde Wetboek wordt lid 3 vervangen als volgt:

"In afwijking van de leden 1 en 2, en onverminderd de mogelijkheid om via een papieren formulier een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning in te dienen voor handelingen en werken waarvoor geen verplichte medewerking van een architect vereist is, stelt de Regering de datum, de wijze en de voorwaarden vast voor het uitsluitend elektronisch indienen van aanvragen."

Art. 152. In hetzelfde Wetboek wordt er een artikel D.IV.32/1 ingevoegd, luidend als volgt:

"Art. D.IV.32/1. Indien de aanvrager de aanvraag voor een certificaat of vergunning elektronisch indient, sturen de administraties hem alle adviezen, kennisgevingen en overige berichten op dezelfde wijze toe."

Art. 153. In hetzelfde Wetboek wordt er een artikel D.IV.32/2 ingevoegd, luidend als volgt:

"Art. D.IV.32/2. De vergunningen, de adviezen die aan vergunningen zijn verbonden en de bij deze vergunningen gevoegde plattegronden worden voor onbepaalde tijd bewaard. Aanvraagdossiers worden dertig jaar bewaard."

Art. 154. In artikel D.IV.35 van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij het decreet van 29 april 2024, wordt een lid ingevoegd tussen het vierde lid en het vijfde lid, luidend als volgt:

“Het advies van de Dienst Erfgoed en de Koninklijke Commissie voor Monumenten, Landschappen en Opgravingen is niet vereist wanneer de aanvraag voor een vergunning of stedenbouwkundig attest nr. 2 betrekking heeft op een geklasseerd of gelijkgesteld goed en er een erfgoedvergunning is afgegeven voor alle handelingen en werken waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft.”.

Art. 155. Artikel D.IV.37 van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij het decreet van 13 december 2023, wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt:

“De Regering stelt de voorwaarden en bepalingen vast voor de elektronische verzending van deze adviezen.”.

Art. 156. In artikel D.IV.58 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 13 december 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in lid 1 worden de woorden “op voorwaarde dat de bevoegde overheid een beslissing heeft genomen dat de informatie bepaalt die het milieueffectenrapport bevat of dat het ontwerp vrijstelt van een effectbeoordeling” vervangen door de woorden op voorwaarde dat de bevoegde overheid het voorontwerp heeft genomen”;

2° In lid 3 worden de woorden “na het besluit van de bevoegde instantie tot vaststelling van de informatie die moet worden opgenomen in het milieueffectrapport of tot vrijstelling van het project van een effectbeoordeling van de bevoegde instantie die bepaalt welke informatie het milieueffectrapport moet bevatten of die het project vrijstelt van een milieueffectbeoordeling” vervangen door de woorden “na het besluit om het voorontwerp aan te nemen”.

Art. 157. In artikel D.IV.63 van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij het decreet van 13 december 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt:

“Indien de aanvraag voor een certificaat of vergunning elektronisch wordt ingediend, wordt het beroep op dezelfde wijze ingesteld, binnen de in lid 1 genoemde termijnen. In dat geval bevat het beroep niet de in lid 2 bedoelde kopieën.”;

2° paragraaf 2 wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt:

“Indien de aanvraag voor een certificaat of vergunning elektronisch wordt ingediend, wordt de bevestiging op dezelfde wijze ingediend, binnen de in lid 1 genoemde termijnen. In dat geval bevat de bevestiging niet de in lid 2 bedoelde kopieën.”.

Art. 158. Artikel D.IV.84 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het decreet van 13 december 2023, wordt aangevuld met een paragraaf, luidend als volgt:

“§ 6. Als de aanvraag voor een certificaat of vergunning elektronisch wordt ingediend, moet de aanvraag tot verlenging op dezelfde wijze worden ingediend.”.

Art. 159. In Boek IV, Titel VIII, hoofdstuk 1, van hetzelfde Wetboek, wordt een artikel D.IV.113/1 ingevoegd, luidend als volgt:

“Art. D.IV.113/1. § 1. De Regering stelt de datum vast vanaf wanneer vergunningsaanvragen en aanvragen voor stedenbouwkundige attesten elektronisch kunnen worden ingediend.

Vergunningaanvragen die na deze datum via een andere dan de elektronische weg worden ingediend, worden gedigitaliseerd en in de elektronische werkstroom opgenomen.

De Regering bepaalt de modaliteiten van deze digitalisering.

§ 2. Om een of meer proeffasen te kunnen uitvoeren, kan de Regering de in paragraaf 1 bedoelde datum aanpassen door de werking ervan te beperken tot verschillende bepaalde gebieden of tot bepaalde verzoeken, afhankelijk van de bevoegde autoriteit waaronder deze vallen.”.

Art. 160. In artikel D.V.2 van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij het decreet van 11 april 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden “, waarin de omtrek voorlopig wordt vastgesteld, ” ingevoegd tussen de woorden “in paragraaf 1” en de woorden “en legt het”;

2° lid 1 van paragraaf 10 wordt vervangen door wat volgt:

“De Regering kan te allen tijde, ook na voltooiing van de herinrichting van de locatie, afzien van de definitieve aanname van de in dit artikel bedoelde omtrek of deze omtrek geheel of gedeeltelijk opheffen.”.

Art. 161. In artikel D.V.4 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden “Vanaf de ontvangst van het besluit van de Regering bedoeld in artikel D.V.2, § 1, tot aan de ontvangst van het besluit bedoeld in artikel D.V.2, § 10, mogen de eigenaars de in de te herontwikkelen locatie” vervangen door de woorden “Onverminderd paragraaf 4 mogen de eigenaars, vanaf de ontvangst van het besluit van de Regering bedoeld in artikel D.V.2, § 1, tot aan de ontvangst van het besluit bedoeld in artikel D.V.2, § 10, de in de te herontwikkelen locatie”;

2° er wordt een paragraaf 4 ingevoegd, luidend als volgt:

“§ 4. Wanneer de Regering vaststelt dat geen enkele toekomstige vervreemding of vestiging van zakelijke rechten met betrekking tot een goed gelegen op de herin te richten locatie, de goede afloop van de herinrichting in gevaar zou brengen, kan zij, op eigen initiatief of op aanvraag, besluiten dat haar voorafgaande toestemming als bedoeld in paragraaf 1 met ingang van de door haar vastgestelde datum niet langer vereist is. Indien van toepassing worden in het besluit de betrokken gebieden binnen de herin te richten locatie vastgesteld.”.

Art. 162. In artikel D.V.19, § 1, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2018, wordt punt 3° opgeheven.

Art. 163. In artikel D.VIII.5, § 3, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 13 december 2023, worden de woorden “de geplande herziening van het gewestplan in oppervlakte de grootste is” vervangen door de woorden “de betrokken omtrek zoals opgenomen in het basisdossier overeenkomstig artikel D.II.44, lid 1, 2°, in oppervlakte de grootste is”.

Art. 164. In artikel D.VIII.5, § 2, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 13 december 2023, worden de woorden "de geplande herziening van het gewestplan in oppervlakte de grootste is" vervangen door de woorden "de betrokken omtrek zoals opgenomen in het basisdossier overeenkomstig artikel D.II.44, lid 4, 2°, in oppervlakte de grootste is".

Art. 165. In artikel D.VIII.22, lid 4, van hetzelfde Wetboek wordt het woord „La” vervangen door de woorden "De beslissing van de gemeenteraad tot goedkeuring van het voorontwerp, de".

HOOFDSTUK 20. — *Wijzigingen in het Waals Toerismewetboek*

Art. 166. In artikel D.I.1 van het Waals Toerismewetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) punt 1° wordt vervangen door wat volgt:

"1° mobiel verblijf: verplaatsbare of gemakkelijk demonteerbare accommodatie, die door de toerist wordt meegebracht of door de exploitant ter beschikking wordt gesteld binnen de toeristische accommodatie";

b) punt 6° wordt aangevuld met de woorden "of van een vast reisproduct";

c) in punt 44° worden de woorden "of van het vast reisproduct" ingevoegd tussen de woorden "de kenmerken van de vaste wandelroute" en het woord "aangeeft".

Art. 167. In Boek 1 van hetzelfde Wetboek, wordt een artikel D.I.4 ingevoegd luidend als volgt:

"Art. D.I.4. Alle persoonsgegevens worden maximaal 10 jaar bewaard te rekenen vanaf de datum waarop ze door "Tourisme Wallonie" zijn ontvangen.

In afwijking van lid 1 wordt elk uittreksel uit het strafregister bewaard voor een periode van maximaal 6 maanden vanaf de datum waarop ze door "Tourisme Wallonie" zijn ontvangen."

Art. 168. Artikel D.III.6, lid 1, 3°, c), van hetzelfde Wetboek, wordt aangevuld met de woorden "of van vaste reisproducten".

Art. 169. In artikel D.III.16, § 1, van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt punt 5° vervangen als volgt:

"5° de exploitant of de beheerder van de toeristische bezienswaardigheid zijn niet veroordeeld bij een rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is getreden en die in België voor een inbreuk omschreven in Boek II, Titel VII, hoofdstukken V, VI en VII, Titel VIII, hoofdstukken I, IV en VI en Titel IX, hoofdstukken I en II, van het Strafwetboek of in het buitenland wegens een feit dat gelijkaardig is aan een feit dat één van die overtredingen vormt, is uitgesproken, behalve indien de tenuitvoerlegging van de straf is opgeschort en de veroordeelde het voordeel van de opschorting niet verloren heeft;";

2° In lid 2 worden de woorden ", evenals de overlegging van een uittreksel uit het strafregister model 2 om de voorwaarde bedoeld in 5° te verifiëren," opgeheven;

3° tussen het derde en het vierde lid wordt een lid ingevoegd, luidend als volgt:

""Tourisme Wallonie" vraagt de overlegging van een uittreksel uit het strafregister bestemd voor een openbaar bestuur en afgegeven minder dan zes maanden geleden op naam van de exploitant, of indien van toepassing zijn wettelijke vertegenwoordiger, en de beheerder van het logies;".

Art. 170. Artikel D.III.17 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een lid 3, luidend als volgt:

"Onverminderd de andere documenten die in het kader van de certificeringsprocedure moeten worden ingediend en waarvan de lijst door de Regering is opgesteld, voegt de exploitant van de toeristische bezienswaardigheid bij zijn certificeringsaanvraag een uittreksel uit het strafregister toe dat bestemd is voor een openbaar bestuur en dat minder dan zes maanden geleden is afgegeven op naam van de exploitant en de beheerder van de bezienswaardigheid. Het doel van deze informatie is om na te gaan of aan de voorwaarde bedoeld in artikel D.III.16, 5°, wordt voldaan, teneinde zich te vergewissen van de moraliteit van de exploitant en beheerder en te voorkomen dat toeristen worden blootgesteld aan veiligheidsrisico's".

Art. 171. In artikel D.III.31, § 1, eerste lid, 1°, a), van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "D.III.21" vervangen door de woorden "D.III.24".

Art. 172. In artikel D.III.34, § 1, 1° en 4°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "hoofdstuk 4 van deze Titel" telkens vervangen door de woorden "hoofdstuk 6 van deze Titel".

Art. 173. In artikel D.III.45, § 1, 1° en 3°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "van hoofdstuk 4 van deze Titel en van Titel 4 van Boek 4" telkens vervangen door de woorden "van hoofdstuk 6 van deze Titel en van Boek 4, Titel 5".

Art. 174. In artikel D.III.48 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, 2°, worden de woorden "D.III.27, § 1" vervangen door de woorden "D.III.23, § 1";

2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "De aanvraag voor certificering wordt voor advies voorgelegd aan" vervangen door de woorden "Indien de aanvraag voor certificering wordt ingediend door een centrum dat niet bij een vereniging is aangesloten, dan wordt deze aanvraag voorgelegd aan".

Art. 175. In artikel D.III.91 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "of het vaste reisproduct" ingevoegd tussen de woorden "de vaste wandelroute" en de woorden "of de werking ervan".

Art. 176. Artikel D.III.92, § 3°, van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met de woorden "of een vast reisproduct".

Art. 177. In Boek 3, Titel 4, hoofdstuk 2, van hetzelfde Wetboek wordt het opschrift van afdeling 1 vervangen door wat volgt:

"Gemeenschappelijke voorwaarden voor vaste wandelroutes en vaste reisproducten".

Art. 178. In artikel D.III.93 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, inleidende zin, worden de woorden "of een vast reisproduct" ingevoegd tussen de woorden "vaste wandelroute" en de woorden "aan de volgende voorwaarden";

2° in paragraaf 3 worden de woorden "of het vast reisproduct" ingevoegd tussen de woorden "de vaste wandelroute" en de woorden "deel uitmaakt van een".

Art. 179. In artikel D.III.94; tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "of een vast reisproduct" ingevoegd tussen de woorden "vaste wandelroute" en de woorden "alsook de inhoud ervan".

Art. 180. In artikel D.III.95 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "of het vast reisproduct" ingevoegd tussen de woorden "de geplande route" en de woorden "geheel of gedeeltelijk".

Art. 181. In Boek VII, Titel 4, hoofdstuk 2, van hetzelfde Wetboek, wordt het opschrift van afdeling 2 vervangen door wat volgt:

"Specifieke voorwaarden met betrekking tot vaste reisproducten".

Art. 182. In artikel D.III.102, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "D.III.93" vervangen door de woorden "D.III.89".

Art. 183. In artikel D.IV.7, lid 1, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "in hoofdstuk 3 van Titel 5" vervangen door de woorden "in Titel 6".

Art. 184. In artikel D.IV.19, lid 2, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "afdeling 4" vervangen door de woorden "afdeling 5".

HOOFDSTUK 21. — *Wijzigingen in het Waalse Erfgoedwetboek*

Art. 185. In artikel D.47, lid 2, van het Waals Erfgoedwetboek, worden de woorden "de Regering" telkens vervangen door de woorden "de door de Regering aangewezen dienst".

Art. 186. In artikel D.56, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) punt 2° wordt vervangen door wat volgt:

"2° een afschrift van de notulen van de erfgoedvergadering die heeft geleid tot de beslissing waartegen beroep wordt ingesteld, behalve in de gevallen bedoeld in artikel D.38 van dit Wetboek;"

b) het tweede lid wordt aangevuld met een punt 3°, luidend als volgt:

"3° alle elementen die de verzoeker nuttig en relevant acht ter ondersteuning van zijn beroep;"

c) 2° tussen het tweede lid en het derde lid wordt een lid ingevoegd, luidend als volgt:

"De Regering wordt ertoe gemachtigd om deze lijst aan te vullen."

Art. 187. Artikel D.89 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met volgend lid:

"Er wordt geen subsidie toegekend indien het deel van het goed waarop de in lid 1, 1°, bedoelde subsidieaanvraag betrekking heeft, beschermd is."

Art. 188. In hetzelfde wetboek wordt een Titel 13 ingevoegd met als opschrift "Toegang tot en verwerking van persoonsgegevens".

Art. 189. In Titel 13, ingevoegd bij artikel 188, wordt een artikel D.135 ingevoegd luidend als volgt:

"Art. D.135. De Erfgoedadministratie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van haar taken bedoeld bij dit Wetboek.

Om bepaalde natuurlijke personen of rechtspersonen te identificeren waarmee zij in het kader van haar opdrachten moet communiceren, en om het raadplegen van authentieke bronnen te vergemakkelijken, maakt de Erfgoedadministratie gebruik van:

1° het identificatienummer in het Rijksregister;

2° het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, bedoeld in artikel 8, § 1, 2°, van de wet van de wet van 15 januari 1990 betreffende de oprichting en de organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;

3° het nummer bedoeld in artikel III.17 van het Wetboek van economisch recht;

4° de datum van overlijden van de overtreder.

Om efficiënt te kunnen communiceren met de betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, zoals bedoeld in de artikelen D.136 tot D.139, heeft de Erfgoedadministratie toegang tot de volgende gegevens:

1° de gegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1° en 5° van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen;

2° de gegevens bedoeld in artikel III.18, 1° en 2° van het Wetboek van economisch recht.

De Erfgoedadministratie krijgt toegang tot elke wijziging van gegevens bedoeld in het tweede en het derde lid."

Art. 190. In dezelfde Titel 13, wordt een artikel D.136 ingevoegd, luidend als volgt:

"Art. D.136. In het kader van de informatie en kennisgevingen bedoeld bij Titel 2 van dit Wetboek en die bedoeld zijn om de rechten en plichten te waarborgen van de personen op wie de beschermingsmaatregelen van het erfgoed van toepassing zijn, verwerkt de Erfgoedadministratie de in artikel D.135 bedoelde gegevens:

1° eigenaren, vruchtgebruikers, erfpachters of andere houders van zakelijke rechten op een goed of perceel waarvoor een procedure voor de aanneming, wijziging of intrekking van een beschermingsmaatregel bedoeld bij Titel 2 van dit Wetboek is ingeleid;

2. verzoekers om een beschermingsmaatregel, ongeacht of het om andere natuurlijke personen of rechtspersonen dan die bedoeld in 1° gaat.

De personen die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn de personeelsleden van de Erfgoedadministratie die dossiers mbt een beschermingsmaatregel van het erfgoed verwerken.

Persoonsgegevens worden bewaard gedurende een periode die niet langer duurt dan nodig is voor de aanneming, wijziging of definitieve intrekking van een beschermingsmaatregel bedoeld bij Titel 2 van dit Wetboek, met een maximum van vijf jaar."

Art. 191. In dezelfde Titel 13, wordt een artikel D.137 ingevoegd, luidend als volgt:

"Art. D.137. In het kader van een onderzoek naar de erfgoedwaarde van een beschermd of daarmee gelijkgesteld goed bedoeld in artikel D.30, verwerkt de Erfgoedadministratie de in artikel D.135 bedoelde gegevens om:

1. de eigenaren, vruchtgebruikers, erfpachters of andere houders van zakelijke rechten op het betreffende goed, als rechtstreeks belanghebbenden;

2° de gebruikers van het goed, wanneer deze niet dezelfde personen zijn als de eigenaar.

De personen die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn de personeelsleden van de Erfgoedadministratie die belast zijn met het uitvoeren van een onderzoek naar de erfgoedwaarde van een beschermd of daarmee gelijkgesteld goed.

Persoonsgegevens worden bewaard gedurende een periode die niet langer duurt dan nodig is voor het uitvoeren van een onderzoek naar de erfgoedwaarde van een beschermd of daarmee gelijkgesteld goed, met een maximum van vijf jaar."

Art. 192. In dezelfde Titel 13, wordt een artikel D.138 ingevoegd, luidend als volgt:

"Art. D.138. In het kader van een toevallige ontdekking of de uitvoering van een archeologisch verrichting van algemeen nut bedoeld in Titel 4, hoofdstuk 5, van dit Wetboek, verwerkt de Erfgoedadministratie de in artikel D.135 bedoelde gegevens voor:

1. de eigenaren, vruchtgebruikers, erfpachters of andere houders van zakelijke rechten op het betreffende goed, als rechtstreeks belanghebbenden;

2° de gebruikers van het goed, wanneer deze niet dezelfde personen zijn als de eigenaar.

De personen die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn de personeelsleden van de Erfgoedadministratie die dossiers mbt een toevallige ontdekking en een archeologisch verrichting verwerken.

Persoonsgegevens worden bewaard gedurende een periode die niet langer duurt dan nodig is voor de naleving van de procedures met betrekking tot een toevallige ontdekking of de uitvoering van een archeologisch verrichting van algemeen nut, met een maximum van vijf jaar."

Art. 193. In dezelfde Titel 13, wordt een artikel D.139 ingevoegd, luidend als volgt:

"Art. D.139. Om de dader of de overtreder van een in artikel D.102 bedoelde overtreding, en in voorkomend geval de verantwoordelijke voor de genoemde overtreding te identificeren en de uitvoering van de bij Titel 9 van dit Wetboek bedoelde procedures te waarborgen, verwerkt de Erfgoedadministratie:

1° de in artikel D.135 bedoelde gegevens; 2° wanneer de dader minderjarig is:

a) de gegevens bedoeld in 1° die hem betreffen;

b) de gegevens bedoeld in artikel 3, 9°/1 en 15°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen;

c) de in artikel D.135 bedoelde gegevens met betrekking tot de onder b) bedoelde personen;

3° de identificatiegegevens van een voertuig en de houder ervan, vastgesteld op basis van het kenteken van het voertuig dat zich op de plaats van de overtreding bevond;

4° wanneer de dader of de overtreder een overleden natuurlijke persoon is, de in artikel D.135 bedoelde gegevens die van de rechthebbenden.

De volgende personen hebben toegang tot persoonsgegevens:

1° de vaststellende beambte zoals bedoeld in artikel D.104;

2° de personeelsleden van de Erfgoedadministratie die belast zijn met de behandeling van dossiers in verband met een overtreding;

3° de personen en instanties ten aanzien van wie Titel 9 van dit Wetboek in een kennisgeving voorziet.

De verkregen persoonsgegevens worden bewaard gedurende een periode van maximaal dertig jaar te rekenen vanaf het moment waarop de Erfgoedadministratie kennis heeft genomen van de in artikel D.102 bedoelde overtreding."

Art. 194. In dezelfde Titel 13, wordt een artikel D.140 ingevoegd, luidend als volgt:

"Art. D.140. Overeenkomstig artikel D.113, § 2, lid 1, en § 3, lid 3, verwerkt de Erfgoedadministratie de in artikel D.135 bedoelde gegevens van elke persoon wiens subjectieve rechten door een in artikel D.104 bedoelde overtreding worden aangetast, teneinde hem op de hoogte te brengen van zijn of haar rechten en plichten.

De personen die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn de personeelsleden van de Erfgoedadministratie, namelijk:

1° de vaststellende beambte zoals bedoeld in artikel D.104;

2° de personeelsleden van de Erfgoedadministratie belast met het dossier.

De verkregen persoonsgegevens worden bewaard gedurende een periode van maximaal dertig jaar te rekenen vanaf het moment waarop de Erfgoedadministratie kennis heeft genomen van de in artikel D.102 bedoelde overtreding."

HOOFDSTUK 22. — *Wijzigingen in het Waals Landbouwwetboek*

Art. 195. In artikel D.3 van het Waals Landbouwwetboek, gewijzigd bij de programmadecreten van 17 juli 2018, wordt een punt 3°/1 ingevoegd, luidend als volgt:

"3°/1 "overheid": overheid zoals bedoeld in artikel 5 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;"

Art. 196. In artikel D.24, § 5, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "artikel 1, § 4, van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens" vervangen door de woorden "de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens".

Art. 197. In artikel D.33 van hetzelfde Wetboek, wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 198. In artikel D.34, lid 2, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden „, zodra het de gegevens krijgt, voor de verwerking van de gegevens die het krachtens dit artikel krijgt” vervangen door de woorden „, zodra het de gegevens krijgt, van de verwerkingen van de krachtens dit artikel ontvangen gegevens”.

Art. 199. In artikel D.35, § 2, van hetzelfde Wetboek, worden de volgende de wijzigingen aangebracht:

1° de woorden „ van artikel 4, § 1, 2°, van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de voorwaarden vastgesteld in de uitvoeringsbesluiten ervan” worden vervangen door de woorden

„van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens”;

2° de paragraaf wordt aangevuld met de woorden „of ten behoeve van archivering in het algemeen belang.”.

Art. 200. In artikel D.36 van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in lid 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) de woorden „of aan elke Belgische of buitenlandse overheid” worden ingevoegd tussen de woorden „bedoeld in artikel D.256,” en de woorden „, persoonsgegevens opvragen”;

b) het eerste lid wordt aangevuld met de woorden „Elk verzoek moet op een specifieke wettelijke grondslag berusten”;

2° in het tweede lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) de woorden „of de overheid” worden ingevoegd tussen de woorden „de persoon” en de woorden „bij wie de gegevens”;

b) het lid wordt aangevuld met de woorden „overeenkomstig de wetgeving waaraan het onderworpen is”.

Art. 201. In artikel D.37 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de decreten van 23 maart 2017 en 17 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° er wordt een paragraaf 1/1 ingevoegd, luidend als volgt:

„§ 1/1. Onverminderd de informatie waarover zij krachtens een wettelijke bepaling mogen beschikken, kunnen de openbare overheden toegang krijgen tot de in artikel D.22, § 2, bedoelde gegevens voor de doeleinden van paragraaf 1. De Regering bepaalt de toegangsmodaliteiten tot de gegevens door de bij dit artikel bedoelde overheden.”;

2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden „op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer” vervangen door de woorden „op de verwerking van persoonsgegevens”.

Art. 202. In artikel D.38 van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, wordt punt 1° vervangen door wat volgt:

„1. de identificatie van de landbouwers die bij de indiening van hun verzamelaanvraag de landbouwpercelen hebben opgegeven die betrokken zijn bij een eigendomsoverdracht waarvoor de notaris is aangesteld;”;

2° hetzelfde artikel wordt aangevuld met paragraaf 3, luidend als volgt:

„§ 3. De gegevens die krachtens paragraaf 1 aan de notarissen worden doorgegeven, houden geen erkenning in van het recht om de betrokken landbouwpercelen te exploiteren.

Ze houden geen vermoeden in van het houden van een zakelijk of persoonlijk recht op de betrokken percelen.”.

Art. 203. In artikel D.39, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden „de wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens”, vervangen door de woorden „de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens”.

Art. 204. In artikel D.40 van hetzelfde Wetboek wordt het tweede lid aangevuld met de woorden „of ten behoeve van archivering in het algemeen belang”.

Art. 205. In artikel D.41, § 4, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden „de wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” vervangen door de woorden „de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens”.

Art. 206. In artikel D.42 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid, wordt de zin „De Regering kan een maximale duurtijd voor de bewaring vastleggen met inachtneming van de Europese wetgevingen voor de Europese kwaliteitssystemen die niet langer mag duren dan de verjaringstermijn bepaald in artikel 2262bis, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek voor het gewestelijk systeem van gedifferentieerde kwaliteit.” vervangen door de zin „De maximale duurtijd voor de bewaring van de gegevens voor de Europese kwaliteitsregelingen bedraagt tien jaar, te rekenen vanaf de laatste campagne waarvoor de landbouwer of elke steunaanvragende niet-landbouwer een verzamelaanvraag heeft ingediend zoals bedoeld in artikel D.3, 13°, of vanaf zijn overlijden”;

2° het tweede lid wordt aangevuld met de woorden „of ten behoeve van archivering in het algemeen belang”.

Art. 207. In artikel D.48 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden „artikel 4, § 1, 2°, van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van verwerkingen van persoonsgegevens” worden vervangen door de woorden „de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens”.

2° het artikel wordt aangevuld met de woorden „of ten behoeve van archivering in het algemeen belang”.

Art. 208. In artikel D.49, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden „de wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” vervangen door de woorden „de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens”.

Art. 209. In artikel D.50 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden "die de verjaringstermijn bepaald in artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek niet mag overschrijden" opgeheven;

2° het tweede lid wordt aangevuld met de woorden "of ten behoeve van archivering in het algemeen belang".

Art. 210. In artikel D.54, § 2, tweede en derde lid van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 2 mei 2019, worden de woorden "door de notaris" vervangen door de woorden "door de instrumenterende ambtenaar".

Art. 211. In artikel D.57, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "de wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens" vervangen door de woorden "de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens".

Art. 212. In artikel D.58 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden "die de verjaringstermijn bepaald in artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek niet mag overschrijden" opgeheven;

2° het tweede lid wordt aangevuld met de woorden "of ten behoeve van archivering in het algemeen belang".

Art. 213. In artikel D.59, § 4, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "de wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens" vervangen door de woorden "de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens".

Art. 214. In artikel D.60 van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden "die de verjaringstermijn bepaald in artikel 2262bis, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek niet mag overschrijden" opgeheven;

2° het tweede lid wordt aangevuld met de woorden "of ten behoeve van archivering in het algemeen belang".

Art. 215. In artikel D.60/1, § 3, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 23 maart 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden "artikel 4, § 1, 2°, van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van verwerkingen van persoonsgegevens en van de voorwaarden vastgesteld in de uitvoeringsbesluiten" worden vervangen door de woorden "de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens";

2° de paragraaf wordt aangevuld met de woorden "of ten behoeve van archivering in het algemeen belang".

Art. 216. Artikel D.115. van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

Art. 217. In artikel D.116 van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het woord "erkende" wordt opgeheven;

2° het woord "erkende" wordt opgeheven.

Art. 218. In artikel D.117, § 1, van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het derde lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in punt 1° worden de woorden "en per vervangend personeelslid" opgeheven;

b) punt 2° wordt opgeheven;

c) in lid 3 worden de woorden "met voor elk ervan, specifieke regels betreffende de verrichte uren en prestaties" opgeheven;

2° het vierde lid wordt vervangen door wat volgt:

"De categorieën bedoeld in het derde lid, 3°, omvatten:

1° het overlijden;

2° de afwezigheid wegens ziekte van de landbouwer, van een natuurlijke persoon die deel uitmaakt van het landbouwersgezin of een landarbeider;

3° afwezigheid wegens ziekte van een kind of een ernstige ziekte van een samenwonende die voortdurende zorg vereist; 4° jaarlijks verlof;

5. zwangerschaps- en ouderschapsverlof;

6° de militaire dienstplicht.";

3° lid 5 wordt opgeheven.

Art. 219. Artikel D.118. van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

Art. 220. Artikel D.266, § 1, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het programmadecreet van 17 juli 2018, wordt aangevuld met een punt 5° en een punt 8°, luidend als volgt:

« 5° erosie, overstromingen of modderstromen te bestrijden;

6. de veerkracht van gebieden tegen klimaatverandering te verbeteren.".

Art. 221. In artikel D.268, § 2, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het programmadecreet van 17 juli 2018, worden de woorden "D.276/1" ingevoegd tussen de woorden "D.276" en de woorden "en D.277, derde lid".

Art. 222. In artikel D.269, § 1, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het programmadecreet van 17 juli 2018, wordt het derde lid aangevuld met de woorden "gedurende de hele duur van de overgangs- en grondherindelingswerkzaamheden".

Art. 223. In artikel D.272, derde lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het programmadecreet van 17 juli 2018, worden de woorden "en gedurende de hele duur van de werkzaamheden" ingevoegd tussen de woorden "Voor de uitwerking van het ontwerp van landinrichtingsprogramma" en de woorden "kan de administratie".

Art. 224. Artikel D.274, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het programmadecreet van 17 juli 2018, wordt aangevuld met volgende zin: "Het Comité informeert hen tevens over de bepalingen van artikel D.275."

Art. 225. In de artikelen D.276/1, 1°, D.295/1, vierde lid, 1°,

D.324, lid 5, 1°, en D.349/1, lid 6, 1°, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd of vervangen bij het programmadecreet van 17 juli 2018, worden de woorden "in artikel 2 van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen" telkens vervangen door de woorden "in artikel D.35 van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek vormt".

Art. 226. In artikel D.277, derde lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2018, worden de woorden "en geeft hun kennis van het bepaalde in artikel D.275" opgeheven.

Art. 227. In artikel D.279, § 1, van het hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het tweede lid, worden de woorden "uit zeven tot tien leden" vervangen door de woorden "uit minstens zeven leden";

2° in het tweede lid wordt 5° opgeheven;

3° tussen de leden 2 en 3 wordt een lid ingevoegd, luidend als volgt:

"De plaatsvervangende leden worden op dezelfde wijze benoemd."

Art. 228. In artikel D.280, § 2, tweede lid, van het hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het programmadecreet van 17 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden "overeenkomstig de artikelen 38 en volgende van het Landbouwwetboek" worden vervangen door de woorden "in artikel 3.61 van het Burgerlijk Wetboek";

2° in de Franse versie wordt het woord "intéressés" vervangen door het woord "concernés".

Art. 229. In artikel D.281, lid 1, 3° en 4°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "met de totalen van de oppervlakten in elke waardezone, van de globale oppervlakten en van de overeenstemmende waarden" telkens vervangen door de woorden "de oppervlakten in elke waardezone, de globale oppervlakten en de overeenstemmende waarden".

Art. 230. In artikel D.288 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het programmadecreet van 17 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) lid 1 wordt vervangen door wat volgt:

"De verdeling van de percelen onder de houders van zakelijke rechten geschiedt derwijze dat de globale waarde van de aan ieder houder van zakelijke rechten toebedeelde percelen naar verhouding zoveel mogelijk gelijk is aan de waarde van de percelen die zij voor de ruilverkaveling bezaten."

b) in lid 2 wordt het woord "toewijzing" vervangen door het woord "verdeling".

2° in paragraaf 3 wordt het eerste lid vervangen door hetgeen volgt:

"Er is een opleg verschuldigd door of aan de houder van zakelijke rechten wanneer de in paragraaf 1 bedoelde gelijkwaardigheid niet kan worden verwezenlijkt zonder een toegift of een ristoro in geld. Deze opleg houdt rekening met de waarde van de gronden die uit het blok werden gesloten als van die welke bij het blok werden gevoegd, evenals met de waarde van de aan het openbaar domein toe te wijzen of te onttrekken wegen, afwateringen en kunstwerken alsook van de waarde van de inhouding bedoeld in artikel D.290, § 2."

3° in paragraaf 4 worden de woorden "door de toewijzing van een privaat deel aan elke eigenaar" vervangen door de woorden "geheel of gedeeltelijk door de toewijzing van privaat deel".

Art. 231. In artikel D.289 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het programmadecreet van 17 juli 2018, waarvan de huidige tekst van lid 1 paragraaf 1 wordt en de huidige tekst van lid 2 paragraaf 2 wordt, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt:

"§ 2. "Er is een vergoeding wegens gebruikswinst of -verlies door of aan de gebruiker verschuldigd wanneer de in paragraaf 1 bedoelde gelijkwaardigheid niet kan worden verwezenlijkt zonder een toegift of een ristoro in geld. Deze opleg houdt rekening met de waarde van de gronden die uit het blok werden gesloten als van die welke bij het blok werden gevoegd, evenals met de waarde van de aan het openbaar domein toe te wijzen of te onttrekken wegen, afwateringen en kunstwerken alsook van de waarde van de inhouding bedoeld in artikel D.290, § 2.

De vergoeding wegens gebruikswinst of -verlies mag voor geen enkele gebruiker 2 pct. van de waarde in percelen, die hen had moeten worden toebedeeld, overschrijden, behoudens schriftelijke instemming van deze laatste."

2° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidend als volgt:

"§ 3. Indien aan een gebruiker het perceel wordt toegewezen dat hij reeds vóór de herverkaveling bewoonde, maar waarvan de door het Comité vastgestelde oppervlakte afwijkt van de kadastrale oppervlakte, kan het Comité de vergoeding wegens gebruikswinst of -verlies die uit de toewijzing zou voortvloeien, opheffen."

Art. 232. In artikel D.294 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het programmadecreet van 17 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in de inleidende zin worden de woorden ", na het advies van de adviescommissie te hebben ingewonnen," ingevoegd tussen de woorden "Door het Comité" en de woorden "worden opgemaakt";

b) in punt 1°, a), worden de woorden "de naam van de houder van zakelijke rechten, de naam van de gebruiker" vervangen door de woorden "de naam van de eigenaar, van de vruchtgebruiker en van de bewoner".

Art. 233. In artikel D.296 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het programmadecreet van 17 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in lid 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) het woord "belanghebbende" wordt vervangen door het woord "betrokken";

b) de woorden "artikel D.294, lid 1, 5° en 6°" worden vervangen door de woorden "artikel D.294, 5° en 6°";

2° in het vierde lid van de Franse versie, worden de woorden "titulaires de droits réels intéressés" vervangen door de woorden "titulaires de droits réels concernés".

Art. 234. In artikel D.297, lid 5, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "in lid 2, 1°" vervangen door de woorden "in lid 4, 1°".

Art. 235. In artikel D.298 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het programmadecreet van 17 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 3 wordt het woord "belanghebbende" vervangen door het woord "betrokken";

2° in paragraaf 6, lid 3, worden de woorden "in Hoofdstuk 1 bedoelde steun die hem verschuldigd zijn. De compensatie is van toepassing overeenkomstig de artikelen 1289 en volgende van het Burgerlijk Wetboek." vervangen door de woorden "in Titel X, hoofdstuk 1, die hem verschuldigd zijn. De compensatie is van toepassing overeenkomstig de artikelen 5.254 en volgende van het Burgerlijk Wetboek".

Art. 236. In artikel D.304, eerste lid, van de Franse versie van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "procédure de consultation prévue à l'article D.303 des intéressés" vervangen door de woorden "procédure de consultation des intéressés prévue à l'article D.303".

Art. 237. In artikel D.324, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het programmadecreet van 17 juli 2018, wordt de zin "Voor de toepassing van het eerste lid, 3°, wordt het openbaar domein van de andere wegen, afwateringen en van de daarbij behorende kunstwerken die deel uitmaken van het blok, gewijzigd." vervangen door de zin "Het openbaar domein van de andere wegen, afwateringen en van de daarbij behorende kunstwerken die deel uitmaken van het blok, wordt gewijzigd.

Art. 238. In artikel D.327, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het programmadecreet van 17 juli 2018, wordt het woord "belanghebbend" opgeheven.

Art. 239. In artikel D.331, eerste lid, van de Franse versie van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het programmadecreet van 17 juli 2018, wordt het woord "intéressés" vervangen door het woord "concernés".

Art. 240. In artikel D.333, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2018, worden de woorden "de inrichting in der minne" vervangen door de woorden "de landinrichting".

Art. 241. Artikel D.336, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het programmadecreet van 17 juli 2018, wordt aangevuld met de punten 5° en 6°, luidend als volgt:

« 5° erosie, overstromingen of modderstromen te bestrijden;

6. de veerkracht van gebieden tegen klimaatverandering te verbeteren.".

Art. 242. In artikel D.345 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het programmadecreet van 17 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het tweede lid worden de woorden "Die bepalingen worden in de kennisgeving vermeld. " opgeheven;

2° in het derde lid, worden de woorden " van de artikelen 38 en volgende van het Landbouwwetboek" vervangen door de woorden "van artikel 3.61 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de betrokken eigenaren voor de rechter worden gedaagd";

3° het artikel wordt aangevuld met twee leden, luidend als volgt:

"Zo de door de rechter benoemde deskundige zijn verslag niet heeft neergelegd binnen zestig dagen na de dag van de installatievergadering, vervangt de rechter hem, op verzoek van de meest gereede partij, door een andere deskundige, onverminderd de schadevergoeding waarop de partijen aanspraak kunnen maken ten laste van de deskundige die zijn opdracht niet binnen de toegewezen termijn heeft vervuld.

De bepalingen van artikel D.308, § 2, tweede lid, zijn van toepassing op die rechtsvorderingen.".

Art. 243. In artikel D.349/1 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het programmadecreet van 17 juli 2018, wordt het derde lid opgeheven.

Art. 244. In artikel D.358 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het programmadecreet van 17 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in het eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1) in punt 5°, worden de woorden "in § 6" vervangen door de woorden "in § 8";

2) in punt 6°, worden de woorden "van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid" vervangen door de woorden "van het decreet van 2 februari 2017 betreffende de ontwikkeling van bedrijfsparken";

3) 3° de huidige leden 2 en 3 zullen paragraaf 1/1 vormen;

2° in paragraaf 1/1, eerste lid, worden de woorden "in de §§ 5, 6, 7 en 8" vervangen door de woorden "in de §§ 3, 4, 5, 6 en 7";

3° in de paragrafen 3, eerste lid, en 4, eerste lid, worden de woorden "§ 2" telkens vervangen door de woorden "§ 1";

4° in paragraaf 3 wordt lid 2 opgeheven;

5° in paragraaf 4, eerste lid, en in paragraaf 7, eerste lid, wordt het woord "openbare" telkens ingevoegd tussen de woorden "in geval van gedematerialiseerde" en het woord "verkoop".

Art. 245. In artikel D.361, § 2, 2°, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het programmadecreet van 17 juli 2018, worden de woorden "artikel D.288, paragraaf 2, zesde lid" vervangen door de woorden "artikel D.288, paragraaf 2, derde lid".

HOOFDSTUK 23. — *Wijzigingen in het decreet van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur*

Art. 246. In artikel 3, lid 1, van het decreet van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in 2° worden de woorden "en, in voorkomend geval, het e-mailadres" ingevoegd tussen de woorden "het telefoonnummer" en de woorden "van degene die meer";

2° in 3° worden de woorden "de instanties die bevoegd zijn om daarover te oordelen, alsmede de in acht te nemen vormvoorschriften en termijnen, bij gebreke waarvan de verjaringstermijn voor het instellen van het beroep niet begint te lopen" ingevoegd na het woord "beroepsmogelijkheden";

Art. 247. In artikel 6, § 1, 6°, van hetzelfde decreet worden de woorden "een gewestelijk economisch of financieel belang" vervangen door de woorden "een economisch of financieel belang van het Gewest, van een intercommunale of van een maatschappij met een significante lokale overheidsparticipatie, in de zin van artikel L51111, lid 1, 10°, van het Wetboek van lokale democratie en decentralisatie".

Art. 248. In artikel 6, § 2, van hetzelfde decreet, wordt 1° vervangen als volgt:

1° aan de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokkene vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor inzage, voor het verstrekken of voor mededeling van een afschrift, of behoudens de bij de wet en bij het decreet voorziene uitzonderingen;"

Art. 249. In artikel 10 van hetzelfde decreet wordt een lid ingevoegd, luidend als volgt:

"Iedere persoon die krachtens dit decreet een document heeft verkregen en die het verspreidt of laat verspreiden of gebruikt of laat gebruiken voor commerciële doeleinden wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en met een geldboete van 26 tot 100 euro of met één van deze straffen."

HOOFDSTUK 24. — *Wijzigingen in het Waalse Wetboek van Duurzaam Wonen*

Art. 250. In het Waalse Wetboek van Duurzaam Wonen wordt een artikel 208ter ingevoegd, luidend als volgt:

"Art. 208ter: Het decreet van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur is van toepassing op openbare huisvestingsmaatschappijen."

HOOFDSTUK 25. — *Wijziging in de herstellwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen*

Art. 251. In artikel 111 van de herstellwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, wordt een paragraaf 1 ter ingevoegd, luidend als volgt:

"§ 1ter. Vanaf 2026 mag de in artikel 110 bedoelde Commissie geen nieuwe erkenning meer verlenen voor opleidingen waarvoor na 31 december 2025 een aanvraag is ingediend in het kader van de regeling „Betaald educatief verlof"."

HOOFDSTUK 26. — *Wijziging in het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning*

Art. 252. In artikel 81, § 2, lid 6, van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, ingevoegd bij het decreet van 20 juli 2016, worden de woorden "artikel 25 van het Wetboek" vervangen door de woorden "artikel D.IV. 25 van het Wetboek."

HOOFDSTUK 27. — *Diverse bepalingen inzake Regionale toeslag*

Art. 253. De huidige tekst van artikel 82 van het programmadecreet van 19 december 2025 houdende diverse begrotingsmaatregelen wordt opgenomen in paragraaf 1.

Art. 254. Artikel 82 van programmadecreet van 19 december 2025 houdende diverse begrotingsmaatregelen wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidend als volgt:

"§ 2. Artikel 67 treedt in werking op 1 januari 2027. "

Art. 255. Artikel 82 van programmadecreet van 19 december 2025 houdende diverse begrotingsmaatregelen wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidend als volgt:

"§ 3. De artikelen 54, 55 tot 56 houden op uitwerking te hebben tussen 1 april 2026 31 december 2026."

Art. 256. In het programmadecreet van 19 december 2025 houdende diverse begrotingsmaatregelen, wordt een artikel 84 ingevoegd, luidend als volgt:

"Art. 84. § 1. Er mag geen belasting op de drijfkracht, in de zin van artikel L3611-1 van het Wetboek van lokale democratie en decentralisatie, door de gemeenten tussen 1 april 2026 en 31 december 2026 worden ingekohierd voor alle nieuwe investeringen, verkregen of in nieuwe staat tot stand gebracht, vanaf 1 januari 2006, op het grondgebied van het Waals Gewest.

§ 2. Voor het begrotingsjaar 2026 vergoedt de Regering, binnen de grenzen van de beschikbare kredieten, in voorkomend geval pro rata, het belastingverlies van de gemeenten en provincies dat voortvloeit uit enerzijds de vrijstelling van de onroerende voorheffing op materieel en gereedschap, en anderzijds het beperkte verbod op het heffen van een belasting op de drijfkracht, volgens de in de paragrafen 3 en 4 bedoelde modaliteiten.

§ 3. De gewestelijke begroting voor de financiering van de in paragraaf 2 bedoelde compenserende steun wordt vastgesteld op een bedrag van 110.209.000 euro, aangepast aan het overeenkomstig artikel L1332-1, § 4, berekende wijzigingspercentage.

§ 4. De compenserende steun voor het begrotingsjaar 2026, met betrekking tot de vrijstelling van de onroerende voorheffing, wordt berekend volgens de volgende formule:

$$AC_i = P_i \times \beta$$

Met dien verstaande dat:

$$P_i = RC_i \times \text{Coeff} \times \text{Taux PrI RW} \times (\text{Addi}/100)$$

waarbij,

AC_i = het totale bedrag van de aan de gemeente i of aan de provincie i verleende gewestelijke compenserende steun;

PI = het verlies aan belastinginkomsten van de gemeente of provincie;

RCi = het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van het materieel en gereedschap dat zich op 1 januari van het jaar van financiering van de compenserende steun op het grondgebied van de gemeente i of de provincie i bevindt en dat op grond van artikel 253, 3^obis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vrijgesteld is van onroerende voorheffing;

Coeff = de jaarlijkse indexatiecoëfficiënt van kadastrale inkomsten op materiaal en gereedschap;

PRI RW-aanslagvoet = de aanslagvoet die het Waalse Gewest voor de berekening van de onroerende voorheffing hanteert in het jaar waarin de compenserende steun wordt gefinancierd;

Addi = de aanslagvoet van de opcentiemen die aan de onroerende voorheffing wordt toegevoegd voor het jaar van financiering van de compenserende steun;

β = compensatiecoëfficiënt, bepaald in verhouding

tot de beschikbare kredieten.

Het te compenseren verlies wordt berekend door de in artikel L3111-2, lid 1, 1^o, bedoelde gewestelijke administratie op basis van de door de bevoegde belastingdienst verstrekte inlichtingen volgens de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

§ 5. De compenserende steun voor het fiscale verlies met betrekking tot de opheffing van de gemeentelijke belastingen op de drijfkracht wordt berekend volgens de volgende formule:

$$ACi = Pi \times \beta$$

Met dien verstaande dat: $Pi = TFMi \times KWEi$ waarbij,

ACi = het totale bedrag van de aan de gemeente verleende gewestelijke compenserende steun;

Pi = het verlies aan belastinginkomsten van de gemeente i;

TFMi = het percentage van de belasting op de drijfkracht vastgesteld door de gemeente, uitgedrukt in euro per kilowatt (kW), met dien verstaande dat dit percentage wordt vastgesteld op maximaal 24.69€/Kw en wordt geïndexeerd vanaf het belastingjaar 2027, volgens de verhouding tussen het indexcijfer van de consumptieprijzen voor januari 2020 (109,69 op basis van het indexcijfer van 2013) en het indexcijfer van de consumptieprijzen voor januari van het betrokken boekjaar;

KWEi = totaal aantal kilowatt dat krachtens paragraaf 1 is vrijgesteld;

β = compensatiecoëfficiënt, bepaald in verhouding tot de beschikbare kredieten.

Alle parameters in deze formule worden berekend op basis van de informatie die de gemeente uiterlijk op 15 september van het boekjaar aan de in artikel L31112, lid 1, 1^o, bedoelde administratie heeft verstrekt. De gemeente die de informatie niet uiterlijk op 15 september heeft verstrekt, komt niet in aanmerking voor de compenserende steun voor het verlies aan belastinginkomsten in verband met de vrijstelling van de belasting op de drijfkracht.

De gemeente verstrekt de toezichthoudende overheid voor elke belastingplichtige die voor vrijstelling in aanmerking komt de volgende informatie:

1^o het KBO-nummer van de onderneming;

2^o het vermogen, uitgedrukt in kilowatt, van de nieuwe motoren verkregen of in nieuwe staat tot stand gebracht, zoals bedoeld in paragraaf 1;

3^o het tarief in euro per kilowatt dat op het grondgebied van toepassing is krachtens de toepasselijke belastingregeling.

Gemeenten die tussen 1 januari 2026 en 31 maart 2026 een belasting op de drijfkracht hebben geheven op elke nieuwe investering, verkregen of in nieuwe staat tot stand gebracht, vanaf 1 januari 2006, op het grondgebied van het Waals Gewest, komen niet in aanmerking voor een compensatie op grond van paragraaf.

§ 6. Om in aanmerking te komen voor de in paragraaf 2 bedoelde compensatie, berekend op basis van de in paragraaf 5 bedoelde compenserende steunmaatregelen, voor de belasting op de drijfkracht die door de gemeenten wordt geheven tussen 1 januari en 31 maart 2026 op elke nieuwe investering, verkregen of in nieuwe staat tot stand gebracht, vanaf 1 januari 2006, op het grondgebied van het Waals Gewest, hebben de gemeenten slechts recht op deze compensatie indien de gemeente het geïnde bedrag niet heeft geïnd of, in voorkomend geval, volledig heeft terugbetaald.”.

Art. 257. In artikel L3611-4, § 1, van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisatie worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1^o in het eerste lid wordt het woord “2026” vervangen door het woord “2027”;

2^o in het tweede lid wordt het woord “2027” vervangen door het woord “2028”.

HOOFDSTUK 28. — *Wijziging in de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder*

Art. 258. In artikel 1bis, § 4, van de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder wordt het laatste lid, ingevoegd bij artikel 172 van het programmadecreet van 17 juli 2018, opgeheven.

HOOFDSTUK 29. — *Diverse bepalingen*

Art. 259. De wet van 10 maart 1980 betreffende het verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van de gewezen commissies van openbare onderstand wordt opgeheven.

Art. 260. Het decreet van 6 mei 1999 tot instelling van het Egalisatiefonds voor begrotingen van het Waalse Gewest wordt opgeheven.

Art. 261. In artikel 119 van de nieuwe Gemeentewet wordt het vijfde lid opgeheven.

Art. 262. Het decreet van 18 december 2003 betreffende de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen wordt opgeheven.

Art. 263. Het decreet van 12 februari 2004 tot organisatie van de Waalse provincies wordt opgeheven.

Art. 264. Het decreet van 1 april 2004 betreffende de toeristische bezienswaardigheden wordt opgeheven.

Art. 265. Het decreet van 1 april 2004 betreffende de gemarkeerde toeristische wandelroutes, de wandelkaarten en de routebeschrijvingen wordt opgeheven.

Art. 266. Het decreet van 27 mei 2004 betreffende de organisatie van het toerisme wordt opgeheven.

Art. 267. Het decreet van 20 juli 2005 betreffende de subsidies voor de bevordering van het toerisme wordt opgeheven.

Art. 268. Boek I van Deel II van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie wordt opgeheven.

Art. 269. De aanvraag om stedenbouwkundige vergunning of stedenbouwkundig attest nr. 2 betreffende handelingen en werken bedoeld in artikel D.IV.25 waarvan het bericht van ontvangst de inwerkingtreding van dit decreet voorafgaat, wordt verder behandeld volgens de vóór die datum vigerende bepalingen.

Art. 270. In afwijking van artikel L1331-4 van het Wetboek van lokale democratie en decentralisatie zijn, voor het belastingjaar 2029, de artikelen L1331-4 en L3122-2/1 van hetzelfde Wetboek van toepassing op gemeenten waarvan het tarief van opcentiemen op de onroerende voorheffing sinds ten minste drie jaar niet is verhoogd.

Art. 271. Dit decreet treedt in werking op 1 april 2026 behalve wat betreft de bepalingen waarvan de datum van inwerkingtreding bij artikel 159 wordt vastgesteld.

1° artikel 6, dat in werking treedt op 1 september 2026;

2° hoofdstuk 7, dat uiterlijk op 1 januari 2028 in werking treedt, en artikel 87, dat op 1 januari 2027 in werking treedt;

3° de artikelen 90, 91, en 114 die op 1 januari 2029 in werking treden;

4° de artikelen 254 en 256 die op 1 januari 2026 in werking treden;

5° artikel 258, dat op 1 januari 2026 uitwerking heeft;

Wat hoofdstuk 7 betreft, kan de Regering voor elk van de bepalingen daarvan een inwerkingtredingsdatum bepalen die voorafgaat aan die bedoeld in het eerste lid.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het *Belgisch Staatsblad* zal worden bekendgemaakt.

Namen, 26 maart 2026.

De Minister-President en Minister van Begroting,
Financiën, Internationale Betrekkingen en Dierenwelzijn,
A. DOLIMONT

De Vice-Minister-President en Minister van Ruimtelijk Beleid,
Infrastructuur, Mobiliteit en Plaatselijke Besturen,
F. DESQUESNES

De Vice-President en Minister van Economie, Industrie,
Tewerkstelling, Vorming, Onderzoek en Digitale Technologieën,
P.-Y. JEHOLET

De Minister van Volksgezondheid,
Leefmilieu, Solidariteit en Sociale Economie,
Y. COPPIETERS

De Minister van Ambtenarenzaken,
Administratieve Vereenvoudiging en Sportinfrastructuur,
J. GALANT

De Minister van Toerisme, Erfgoed en Kinderopvangbeleid,
V. LESCRENIER

De Minister van Energie, Lucht-Klimaatplan, Huisvesting en Luchthavens,
C. NEVEN

De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden,
A.-C. DALCQ

Nota

(1) *Zitting 2025-2026.*

Stukken van het Waals Parlement, 489 (2025-2026) Nrs. 1 tot 1*sexies* tot 29

Volledig verslag, plenaire vergadering van 25 maart 2026

Bespreking

Stemming.

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C – 2026/002950]

2 AVRIL 2026. — Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation de la décision du conseil d'administration de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures du 28 novembre 2025 déterminant la grille tarifaire du prélèvement kilométrique instauré par le décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 2 mars 2026 ;

Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 2 avril 2026 ;

Considérant que l'article 3 du décret précité définit le prélèvement kilométrique comme la redevance qu'une personne morale de droit public qui a reçu de la Région la gestion ou la concession de la route ou d'une portion de celle-ci perçoit comme rémunération pour l'usage, par un véhicule, de cette route ;

Considérant que l'article 7, § 3, du même décret, combiné avec l'article 11, § 2, du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures, prévoit que la valeur du tarif de base, des variables et des coefficients de pondération utilisés dans la formule tarifaire sont déterminés par le percepteur de péage et que ces variables sont soumises à l'approbation du Gouvernement qui statue et publie par arrêté la valeur du tarif de base, des variables et des coefficients de pondération utilisés dans la formule tarifaire ;

Considérant qu'en date du 28 novembre 2025, le conseil d'administration de la SOFICO a décidé d'adapter la grille tarifaire du prélèvement kilométrique pour poids lourds, en vue d'une entrée en vigueur au 1^{er} juillet 2026 ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1^{er}. Le Gouvernement approuve la décision du Conseil d'administration de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures du 28 novembre 2025 adaptant la grille tarifaire du prélèvement kilométrique pour poids lourds annexée au présent arrêté, en ce compris la date d'entrée en vigueur au 1^{er} juillet 2026 de celle nouvelle grille tarifaire.

Art. 2. Le Ministre qui a la Mobilité et les Infrastructures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 2 avril 2026.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal,

A. DOLIMONT

Le Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux,

F. DESQUESNES

ANNEXE

Décision du conseil d'administration de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures du 28 novembre 2025.

Le Conseil d'Administration décide d'adapter les tarifs du Prélèvement Kilométrique Poids Lourds (PKPL) selon la grille tarifaire suivante, exprimée en euro par kilomètre, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1^{er} juillet 2026 :

Grille tarifaire au 1 ^{er} juillet 2026							
€/km	Euro 0	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6
3,5 - 12 tonnes	0,123 €	0,123 €	0,123 €	0,123 €	0,092 €	0,077 €	0,061 €
12 - 32 tonnes	0,234 €	0,234 €	0,234 €	0,234 €	0,203 €	0,188 €	0,172 €
> 32 tonnes	0,267 €	0,267 €	0,267 €	0,267 €	0,236 €	0,221 €	0,205 €

La grille tarifaire résulte de l'application de la formule tarifaire prévue à l'article 7, § 1 du décret du 16 juillet 2015, sur la base des valeurs suivantes :

- Tarif de base hors T.V.A. (BT) : 0,135 €/km ;
- Variable liée à la masse maximale autorisée (G) :
 - o > 3,5 tonnes et < 12 tonnes : -0,101 €/km
 - o ≥ 12 tonnes et ≤ 32 tonnes : -0,017 €/km
 - o > 32 tonnes : 0,008 €/km
- Variable liée à la classe d'émission EURO (EN) :
 - o Euro VI ou supérieur : 0,012 €/km
 - o Euro V : 0,024 €/km

- o Euro IV : 0,036 €/km
- o Euro III, II, I, 0: 0,059 €/km
- Coefficients de pondération a à e : 1
- Les variables A, ET et EP sont fixées à zéro

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2026 portant approbation de la décision du conseil d'administration de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures du 28 novembre 2025 déterminant la grille tarifaire du prélèvement kilométrique instauré par le décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes.

Namur, le 2 avril 2026.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal,

A. DOLIMONT

Le Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux,

F. DESQUESNES

ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[C – 2026/002950]

2. APRIL 2026 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Genehmigung des Beschlusses des Verwaltungsrates der Wallonischen Gesellschaft für die zusätzliche Finanzierung der Infrastrukturen vom 28. November 2025 zur Bestimmung der Tariftabelle der Kilometerabgabe, die durch das Dekret vom 16. Juli 2015 zur Einführung einer Kilometerabgabe zu Lasten der Schwerlastfahrzeuge für die Benutzung der Straßen eingeführt wird

Die Wallonische Regierung,

Aufgrund des Dekrets vom 16. Juli 2015 zur Einführung einer Kilometerabgabe zu Lasten der Schwerlastfahrzeuge für die Benutzung der Straßen;

Aufgrund der am 2. März 2026 abgegebenen Stellungnahme der Finanzinspektion;

Aufgrund des am 2. April 2026 gegebenen Einverständnisses des Ministers für Haushalt;

In der Erwägung, dass in Artikel 3 des vorerwähnten Dekrets die Kilometerabgabe als die Gebühr definiert wird, die als Entlohnung für die Benutzung einer Straße durch ein Fahrzeug von einer juristischen Person des öffentlichen Rechts erhoben wird, die von der Region die Verwaltung dieser Straße oder eines Abschnitts davon oder die Konzession dafür erhalten hat;

In Erwägung, dass Artikel 7 § 3 desselben Dekrets in Verbindung mit Artikel 11 § 2 des Dekrets vom 10. März 1994 über die Errichtung der Wallonischen Gesellschaft für die zusätzliche Finanzierung der Infrastrukturen vorsieht, dass die in der Tarifformel benutzten Werte für den Grundtarif, die Variablen und die Gewichtungsfaktoren von dem Mauterheber bestimmt werden und der Billigung durch die Regierung unterliegen. Letztere entscheidet über die Werte für den Grundtarif, die Variablen und die Gewichtungsfaktoren in der Tarifformel und veröffentlicht sie in einem Erlass;

In der Erwägung, dass der Verwaltungsrat der Wallonischen Gesellschaft für die zusätzliche Finanzierung der Infrastrukturen am 28. November 2025 beschlossen hat, die Tariftabelle für die Kilometerabgabe zu Lasten der Schwerlastfahrzeuge anzupassen, damit diese am 1. Juli 2026 in Kraft treten kann;

Nach Beratung,

Beschließt:

Artikel 1 - Die Regierung billigt den Beschluss des Verwaltungsrates der Wallonischen Gesellschaft für die zusätzliche Finanzierung der Infrastrukturen vom 28. November 2025 zur Anpassung der diesem Erlass beigefügten Tariftabelle für die Kilometerabgabe zu Lasten der Schwerlastfahrzeuge, einschließlich des Inkrafttretens dieser neuen Tariftabelle am 1. Juli 2026.

Art. 2 - Der Minister, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Mobilität und die Infrastrukturen gehören, wird mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Namur, den 2. April 2026.

Für die Regierung:

Der Ministerpräsident und Minister für Haushalt, Finanzen, internationale Beziehungen und Tierwohl

A. DOLIMONT

Der Minister für Raumpolitik, Infrastrukturen, Mobilität und lokale Behörden

F. DESQUESNES

ANHANG

Beschluss des Verwaltungsrates der Wallonischen Gesellschaft für die zusätzliche Finanzierung der Infrastrukturen vom 28. November 2025

Der Verwaltungsrat beschließt, die Tarife der Kilometerabgabe für Schwerlastfahrzeuge gemäß der folgenden Tariftabelle, ausgedrückt in Euro pro Kilometer, anzupassen, deren Inkrafttreten auf den 1. Juli 2026 festgelegt ist:

Tariftabelle zum 1. Juli 2026							
€/km	Euro 0	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6
3,5 - 12 Tonnen	0,123 €	0,123 €	0,123 €	0,123 €	0,092 €	0,077 €	0,061 €
12 - 32 Tonnen	0,234 €	0,234 €	0,234 €	0,234 €	0,203 €	0,188 €	0,172 €
> 32 Tonnen	0,267 €	0,267 €	0,267 €	0,267 €	0,236 €	0,221 €	0,205 €

Die Tariftabelle ergibt sich aus der Anwendung der in Artikel 7 § 1 des Dekrets vom 16. Juli 2015 vorgesehenen Tarifformel auf der Grundlage der folgenden Werte:

- Grundtarif ohne MwSt. (BT): 0,135 €/km
- Variable je nach höchstzulässigen Gesamtgewicht (G):
 - o > 3,5 Tonnen und < 12 Tonnen: -0,101 €/km
 - o ≥ 12 Tonnen und ≤ 32 Tonnen: € -0,017/km
 - o > 32 Tonnen: € 0,008/km
- Variable je nach Emissionskategorie EURO (EN):
 - o Euro VI oder höher: € 0,012/km
 - o Euro V: € 0,024/km
 - o Euro IV: € 0,036/km
 - o Euro III, II, I, 0: € 0,059/km
- Gewichtungsfaktoren a bis e: 1
- Die Variablen A, ET und EP werden auf Null festgesetzt

Gesehen, um dem Erlass der Wallonischen Regierung vom 2. April 2026 zur Genehmigung des Beschlusses des Verwaltungsrates der Wallonischen Gesellschaft für die zusätzliche Finanzierung der Infrastrukturen vom 28. November 2025 zur Bestimmung der Tariftabelle der Kilometerabgabe, die durch das Dekret vom 2015. Juli 2015 zur Einführung einer Kilometerabgabe zu Lasten der Schwerlastfahrzeuge für die Benutzung der Straßen eingeführt wird, beifügt zu werden.

Namur, den 2. April 2026

Für die Regierung:

Der Ministerpräsident und Minister für Haushalt, Finanzen, internationale Beziehungen und Tierwohl

A. DOLIMONT

Der Minister für Raumpolitik, Infrastrukturen, Mobilität und lokale Behörden

F. DESQUESNES

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[C – 2026/002950]

2 APRIL 2026. — Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de beslissing van de Raad van bestuur van de "Société wallonne de financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de aanvullende Financiering van de Infrastructuur) van 28 november 2025 tot bepaling van het tariefrooster van de kilometerheffing, ingevoerd bij het decreet van 16 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing voor het wegengebruik door zware vrachtwagens

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 16 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing voor het wegengebruik door zware vrachtwagens;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 maart 2026;

Gelet op het advies van de Minister van Begroting, gegeven op 2 april 2026;

Overwegende dat artikel 3 van bovenvermeld decreet de kilometerheffing definieert als de vergoeding die een publiekrechtelijke rechtspersoon, aan wie het Gewest het beheer of de concessie van de weg of een deel daarvan heeft toevertrouwd, ontvangt als vergoeding voor het gebruik van die weg door een voertuig;

Overwegende dat artikel 7, § 3, van hetzelfde decreet, in samenhang met artikel 11, § 2, van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuur) bepaalt dat de waarde van het basistarief, de variabelen en de wegingscoëfficiënten die in de tariefformule worden gebruikt, worden vastgesteld door de tolheffende instantie en dat deze variabelen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Regering, die bij besluit beslist over de waarde van het basistarief, de variabelen en de wegingscoëfficiënten die in de tariefformule worden gebruikt, en deze bekendmaakt;

Overwegende dat de raad van bestuur van de "SOFICO" op 28 november 2025 heeft besloten het tariefrooster voor de kilometerheffing voor zware vrachtwagens aan te passen, met het oog op de inwerkingtreding ervan op 1 juli 2026;
Na beraadslaging,
Besluit:

Artikel 1. De Regering keurt de beslissing van de Raad van bestuur van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" van 28 november 2025 tot aanpassing van het tariefrooster van de kilometerheffing voor zware vrachtwagens goed, dat als bijlage bij dit besluit gaat, met inbegrip van de datum van inwerkingtreding van dat nieuwe tariefrooster op 1 juli 2026.

Art. 2. De Minister bevoegd voor Mobiliteit en Infrastructuren is belast met de uitvoering van dit besluit.
Namen, 2 april 2026.

Voor de Regering :

De Minister-President en Minister van Begroting, Financiën, Internationale Betrekkingen en Dierenwelzijn,
A. DOLIMONT

De Minister van Ruimtelijk Beleid, Infrastructuren, Mobiliteit en Plaatselijke Besturen,
F. DESQUESNES

BIJLAGE

Beslissing van de Raad van bestuur van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren) van 28 november 2025.
De Raad van bestuur beslist om de tarieven voor de Kilometerheffing voor Vrachtwagens (PKPL) aan te passen volgens onderstaand tariefrooster, uitgedrukt in euro per kilometer, dat op 1 juli 2026 in werking treedt.

Tariefrooster op 1 juli 2026							
€/km	Euro 0	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6
3,5 tot 12 ton	0,123 €	0,123 €	0,123 €	0,123 €	0,092 €	0,077 €	0,061 €
12 tot 32 ton	0,234 €	0,234 €	0,234 €	0,234 €	0,203 €	0,188 €	0,172 €
> 32 ton	0,267 €	0,267 €	0,267 €	0,267 €	0,236 €	0,221 €	0,205 €

Het tariefrooster is het resultaat van de toepassing van de tariefformule bedoeld in artikel 7, § 1, van het decreet van 16 juli 2015, op basis van de volgende waarden:

- Basistarief, excl. btw (BT): 0,135 €/km;
- Variatie in functie van het maximaal toegestane totaalgewicht (G)(G):
 - o > 3,5 ton en < 12 ton: -0,101 €/km
 - o ≥ 12 ton en ≤ 32 ton: € -0,017/km
 - o > 32 ton: € 0,008/km
- Variatie in functie van de EURO-emissieklasse (EN):
 - o Euro VI of hoger: € 0,012/km
 - o Euro V: € 0,024/km
 - o Euro IV: € 0,036/km
 - o Euro III, II, I, 0: € 0,059/km
- Wegingscoëfficiënten a tot e: 1
- De variaties A, ET en EP worden op nul vastgesteld

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 2 april 2026 tot goedkeuring van de beslissing van de Raad van bestuur van de "Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures" (Waalse maatschappij voor de aanvullende Financiering van de Infrastructuren) van 28 november 2025 tot bepaling van het tariefrooster van de kilometerheffing, ingevoerd bij het decreet van 16 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing voor het wegengebruik door zware vrachtwagens.
Namen, 2 april 2026.

Voor de Regering :

De Minister-President en Minister van Begroting, Financiën, Internationale Betrekkingen en Dierenwelzijn,
A. DOLIMONT

De Minister van Ruimtelijk Beleid, Infrastructuren, Mobiliteit en Plaatselijke Besturen,
F. DESQUESNES

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2026/201142]

9 AVRIL 2026. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2021 relatif au Comité des experts sur le climat

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 16 novembre 2023 "Neutralité Carbone", l'article 10, alinéa 3 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2021 relatif au Comité des experts sur le climat ;

Vu le rapport du 15 janvier 2026 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis 78.896/17 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2026, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre du Plan Air-Climat ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1^{er}. A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2021 relatif au Comité des experts sur le climat, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1^{er} est remplacé par ce qui suit :

« Un jury, chargé de la sélection des candidats, est constitué. Il est composé :

1° d'un représentant du ministre ayant la compétence du climat ;

2° de deux représentants de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat ;

3° d'un représentant du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine, Energie ;

4° d'un représentant du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche ;

5° d'un représentant du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;

6° d'un représentant du Service public de Wallonie Secrétariat général ;

7° d'un représentant du Service public de Wallonie Finances ;

8° d'un représentant du Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale. » ;

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

« Le jury établit une liste des candidats non éligibles en vertu de l'article 2, ainsi qu'un classement motivé des candidats éligibles par matières référencées à l'article 10 du décret « Neutralité Carbone » du 16 novembre 2023, sur base des dossiers de candidatures et, le cas échéant, d'un entretien oral.

La tenue de l'entretien oral est décidée à l'unanimité des membres du jury. Lorsqu'un entretien oral est organisé, celui-ci s'applique à l'ensemble des candidats éligibles. ».

Art. 2. La Ministre du Climat est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 9 avril 2026.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président et Ministre du Budget,
des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal,

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Énergie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports,

C. NEVEN

ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[2026/201142]

9. APRIL 2026 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 27. Mai 2021 über den Sachverständigenausschuss für Klimafragen

Die Wallonische Regierung,

Aufgrund des Dekrets vom 16. November 2023 zur CO2-Neutralität, Artikel 10 Absatz 3;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Region vom 27. Mai 2021 über den Sachverständigenausschuss für Klimafragen;

Aufgrund des Berichts vom 15. Januar 2026, der gemäß Artikel 3 Ziffer 2 des Dekrets vom 11. April 2014 zur Umsetzung der Resolutionen der im September 1995 in Peking organisierten Weltfrauenkonferenz der Vereinten Nationen und zur Integration des Gender Mainstreaming in allen regionalen politischen Vorhaben erstellt wurde;

Aufgrund des am 9. März 2026 in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Ziffer 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat abgegebenen Gutachtens Nr. 78.896/17 des Staatsrats,

Auf Vorschlag der Ministerin für den Luft-Klima-Plan;

Nach Beratung,

Beschließt:

Artikel 1 - Artikel 3 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 27. Mai 2021 über den Sachverständigenausschuss für Klimafragen, abgeändert durch den Erlass der Wallonischen Regierung vom 15. Februar 2024, wird wie folgt abgeändert:

1° Absatz 1 wird durch das Folgende ersetzt:

„Für die Auswahl der Bewerber wird ein Prüfungsausschuss gebildet. Er besteht aus:

1° einem Vertreter des Ministers, zu dessen Zuständigkeitsbereich das Klima gehört;

2° zwei Vertretern der Wallonischen Luft- und Klimaagentur („Agence wallonne de l'air et du climat);

3° einem Vertreter des Öffentlichen Dienstes der Wallonie Raumordnung, Wohnungswesen, Erbe und Energie;

4° einem Vertreter des Öffentlichen Dienstes der Wallonie Wirtschaft, Beschäftigung und Forschung;

5° einem Vertreter des Öffentlichen Dienstes der Wallonie Landwirtschaft, Naturschätze und Umwelt;

- 6° einem Vertreter des Öffentlichen Dienstes der Wallonie Generalsekretariat;
- 7° einem Vertreter des Öffentlichen Dienstes der Wallonie Finanzen;
- 8° einem Vertreter des Öffentlichen Dienstes der Wallonie Inneres und soziale Maßnahmen. ”;
- 2° Absatz 3 wird durch Folgendes ersetzt:

”Der Prüfungsausschuss erstellt eine Liste der nicht in Frage kommenden Bewerber gemäß Artikel 2 sowie eine begründete Rangfolge der in Frage kommenden Bewerber nach den in Artikel 10 des Dekrets vom 16. November 2023 zur CO₂-Neutralität genannten Themenbereichen auf der Grundlage der Bewerbungsunterlagen und gegebenenfalls eines Beurteilungsgesprächs.

Über die Durchführung des Beurteilungsgesprächs entscheiden die Mitglieder der Prüfungskommission einstimmig. Wird ein Beurteilungsgespräch organisiert, erfolgt dies für alle zulässigen Bewerber.”.

Art. 2 - Die für das Klima zuständige Ministerin wird mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.
Namur, den 9. April 2026

Für die Regierung:

Der Ministerpräsident und Minister für Haushalt,
Finanzen, internationale Beziehungen und Tierwohl

A. DOLIMONT

Die Ministerin für Energie, den Luft-Klima-Plan, Wohnungswesen und Flughäfen

C. NEVEN

VERTALING

WAAELSE OVERHEIDSDIENST

[2026/201142]

9 APRIL 2026. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2021 betreffende het Comité van deskundigen betreffende het klimaat

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 16 november 2023 “Koolstofneutraliteit”, inzonderheid op artikel 10, lid 3;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2021 betreffende het Comité van deskundigen betreffende het klimaat;

Gelet op het rapport van 15 januari 2026, opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op advies 78.896/17 van de Raad van State, gegeven op 9 maart 2026, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Lucht- en Klimaatplan;

Na beraadslaging,

Besluit:

Artikel 1. In artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2021 betreffende het Comité van deskundigen betreffende het klimaat, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 15 februari 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° lid 1 wordt vervangen door wat volgt:

”Een jury, belast met de selectie van de kandidaten, wordt samengesteld. Deze jury is samengesteld uit:

1° een vertegenwoordiger van de Minister van Klimaat;

2° twee vertegenwoordigers van het “Agence wallonne de l’Air et du Climat” (Waals agentschap voor Lucht en Klimaat);

3° een vertegenwoordiger van de Waalse Overheidsdienst Gebiedsbeleid, Wonen, Erfgoed en Energie;

4° een vertegenwoordiger van de Waalse Overheidsdienst Economie, Werk en Onderzoek;

5° een vertegenwoordiger van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu;

6° een vertegenwoordiger van de Waalse Overheidsdienst Secretariaat-Generaal;

7° een vertegenwoordiger van de Waalse Overheidsdienst Financiën;

8° een vertegenwoordiger van de Waalse Overheidsdienst Binnenlandse Aangelegenheden en Sociale Actie.”;

2° het lid 3 wordt vervangen door wat volgt:

”De jury stelt een lijst van niet in aanmerking komende kandidaten op overeenkomstig artikel 2, alsook een gemotiveerde rangschikking van de in aanmerking komende kandidaten per aangelegenheden bedoeld in artikel 10 van het decreet “Koolstofneutraliteit” van 16 november 2023, op basis van de kandidatendossiers en, in voorkomend geval, een mondeling onderhoud.

De juryleden besluiten unaniem of er een mondeling onderhoud plaatsvindt. Wanneer er een mondeling onderhoud wordt georganiseerd, geldt dit voor alle in aanmerking komende kandidaten.”.

Art. 2. De Minister van Klimaat is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 9 april 2026.

Voor de Regering:

De Minister-President en Minister van Begroting,
Financiën, Internationale Betrekkingen en Dierenwelzijn,

A. DOLIMONT

De Minister van Energie, Lucht-Klimaatplan, Huisvesting en Luchthavens,

C. NEVEN

ANDERE BESLUITEN — AUTRES ARRETES

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C – 2026/003061]

16 APRIL 2026. — Ministerieel besluit houdende doorhaling in het register van erkende gemachtigden met toepassing van het artikel XI.71 van het Wetboek van economisch recht

De Minister van Economie,

Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel XI.71, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014;

Besluit:

Enig artikel. Wordt doorgehaald in het register van erkende gemachtigden, op zijn verzoek, de persoon wiens naam volgt:

PRINS Hendrik

Brussel, 16 april 2026.

D. CLARINVAL

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C – 2026/003061]

16 AVRIL 2026. — Arrêté ministériel portant radiation du registre des mandataires agréés en application de l'article XI.71 du Code de droit économique

Le Ministre de l'Economie,

Vu le Code de droit économique, l'article XI.71, inséré par la loi du 19 avril 2014 ;

Arrête :

Article unique. Est radiée du registre des mandataires agréés, à sa demande, la personne dont le nom suit :

PRINS Hendrik

Bruxelles, le 16 avril 2026.

D. CLARINVAL

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2026/003021]

Raad van State. — Onverenigbaarheden. — Machtiging

Bij koninklijk besluit van 2 april 2026 wordt de heer Wouter De Cock, eerste auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om aan POLIS-bestuursopleiding (Provinciale Ondersteuning Lokale Instanties) vormingen te geven aan lokale besturen over 'De opmaak van lokale besluiten'.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2026/003021]

Conseil d'État. — Incompatibilités. — Autorisation

Par arrêté royal du 2 avril 2026, Monsieur Wouter De Cock, premier auditeur au Conseil d'État, est autorisé à donner des formations relatives à 'De opmaak van lokale besluiten' aux administrations locales à la "POLIS-bestuursopleiding (Provinciale Ondersteuning Lokale Instanties)".

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

[C – 2026/002832]

Personeel. — Benoeming

Bij koninklijk besluit van 6 april 2026, wordt mevrouw BEX Ilona benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 februari 2026.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel te worden toegezonden.

SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

[C – 2026/002832]

Personnel. — Nomination

Par arrêté royal du 6 avril 2026, Madame BEX Ilona, est nommée agent de l'Etat dans la classe A1 au Service public fédéral Stratégie et Appui dans un emploi du cadre linguistique néerlandais, à partir du 1^{er} février 2026.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil d'Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C – 2026/002960]

Personeel. — Bevordering

Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2025, wordt de mevrouw Evelyne DUFRASNE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij FOD Financiën, met ingang van 1 november 2025.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient te worden verzonden bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C – 2026/002960]

Personnel. — Promotion

Par arrêté royal du 19 octobre 2025, Madame Evelyne DUFRASNE, est promue par avancement à la classe supérieure dans la classe A3 avec le titre de conseiller au SPF Finances, à partir du 1^{er} novembre 2025.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil d'Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN	SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
[C – 2026/003018]	[C – 2026/003018]
Personeel. — Bevordering	Personnel. — Promotion
Bij koninklijk besluit van 6 april 2026, wordt de mevrouw Julie CAILLIEZ, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Financiën, in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 mei 2026. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient te worden verzonden bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.	Par arrêté royal du 6 avril 2026, Madame Julie CAILLIEZ, est promue par avancement à la classe supérieure dans la classe A2 avec le titre d’attaché au Service public fédéral Finances dans un emploi du cadre linguistique français, à partir du 1^{er} mai 2026. Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil d’Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN	SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
[C – 2026/002855]	[C – 2026/002855]
Personeel. — Bevordering	Personnel. — Promotion
Bij koninklijk besluit van 25 februari 2026, wordt mevrouw Katrien LAMBRICHTS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Financiën, met ingang van 1 maart 2026. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient te worden verzonden bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.	Par arrêté royal du 25 février 2026, Madame Katrien LAMBRICHTS, est promue par avancement à la classe supérieure dans la classe A2 avec le titre d’attaché au Service public fédéral Finances, à partir du 1^{er} mars 2026. Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil d’Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN	SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
[C – 2026/003024]	[C – 2026/003024]
Personeel. — Bevordering	Personnel. — Promotion
Bij koninklijk besluit van 6 april 2026, wordt de mevrouw Latifa BUIFRURI, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Financiën, in een betrekking van het Franse, met ingang van 1 mei 2026. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient te worden verzonden bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.	Par arrêté royal du 6 avril 2026, Madame Latifa BUIFRURI, est promue par avancement à la classe supérieure dans la classe A2 avec le titre d’attaché au Service public fédéral Finances dans un emploi du cadre linguistique français, à partir du 1^{er} mai 2026. Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil d’Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN	SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
[C – 2026/003028]	[C – 2026/003028]
Personeel. — Bevordering	Personnel. — Promotion
Bij koninklijk besluit van 6 april 2026, wordt de mevrouw Morgane BUTLIN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Financiën, in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 mei 2026. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient te worden verzonden bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.	Par arrêté royal du 6 avril 2026, Madame Morgane BUTLIN, est promue par avancement à la classe supérieure dans la classe A2 avec le titre d’attaché au Service public fédéral Finances dans un emploi du cadre linguistique français, à partir du 1^{er} mai 2026. Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil d’Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C – 2026/003059]

Personeel. — Bevordering

Bij koninklijk besluit van 6 april 2026, wordt mevrouw Davina CRENIER, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Financiën, in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 mei 2026.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient te worden verzonden bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C – 2026/003059]

Personnel. — Promotion

Par arrêté royal du 6 avril 2026, Madame Davina CRENIER est promue par avancement de classe supérieure dans la classe A2 avec le titre d'attaché au Service fédéral Finances dans un emploi du cadre linguistique français, à partir du 1^{er} mai 2026.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil d'Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C – 2026/003050]

Personeel. — Inruststelling

Bij koninklijk besluit van 6 april 2026, wordt de heer Didier FRANCO, rijksambtenaar bij Federale Overheidsdienst Financiën in de klasse A3 met de titel van Adviseur, eervol ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 mei 2026.

De heer Didier FRANCO mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C – 2026/003050]

Personnel. — Mise à la retraite

Par arrêté royal du 6 avril 2026, démission honorable de ses fonctions est accordée à partir du 1^{er} mai 2026 à Monsieur Didier FRANCO, agent de l'Etat au Service public fédéral Finances dans la classe A3 avec le titre de Conseiller.

Monsieur Didier FRANCO peut faire valoir ses droits à la pension de retraite et est autorisé à porter le titre honorifique de ces fonctions.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C – 2026/003064]

Personeel. — Ontslag

Bij koninklijk besluit van 6 april 2026, wordt de heer Haïtam SALIF, rijksambtenaar bij Federale Overheidsdienst Financiën in de klasse A1 met de titel van Attaché, ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 23 april 2026.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient te worden verzonden bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C – 2026/003064]

Personnel. — Démission

Par arrêté royal du 6 avril 2026, démission de ses fonctions est accordée à partir du 23 avril 2026 à Monsieur Haïtam SALIF, agent de l'Etat au Service public fédéral Finances dans la classe A1 avec le titre d'Attaché.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil d'Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C – 2026/003057]

Personeel. — Benoeming

Bij koninklijk besluit van 30 maart 2026, wordt de heer Bjorn VAN VELTHOVEN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 maart 2026.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient te worden verzonden bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C – 2026/003057]

Personnel. — Nomination

Par arrêté royal du 30 mars 2026, Monsieur Bjorn VAN VELTHOVEN, est nommé agent de l'Etat dans la classe A2 à l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie dans un emploi du cadre linguistique néerlandais, à partir du 1^{er} mars 2026.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil d'Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

PROGRAMMATORISCHE
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID

[C – 2026/003038]

Personeel. — Bevordering

Bij koninklijk besluit van 18 maart 2026, wordt de heer Hannes LOWAGIE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Koninklijke Bibliotheek van België, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 januari 2026.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient te worden verzonden bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE

[C – 2026/003038]

Personnel. — Promotion

Par arrêté royal du 18 mars 2026, Monsieur Hannes LOWAGIE est promu par avancement à la classe supérieure dans la classe A3 avec le titre de conseiller à la Bibliothèque royale de Belgique dans un emploi du cadre linguistique néerlandais, à partir du 1^{er} janvier 2026.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil d'Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

PROGRAMMATORISCHE
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID

[C – 2026/003039]

Personeel. — Bevordering

Bij koninklijk besluit van 18 maart 2026 wordt mevrouw Céline BEN AMAR, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Koninklijke Bibliotheek van België, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 januari 2026.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient te worden verzonden bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE

[C – 2026/003039]

Personnel. — Promotion

Par arrêté royal du 18 mars 2026, Madame Céline BEN AMAR, est promue par avancement à la classe supérieure dans la classe A2 avec le titre d’attachée à la Bibliothèque royale de Belgique dans un emploi du cadre linguistique néerlandais, à partir du 1^{er} janvier 2026.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil d’Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2026/002998]

Vergunning als onderneming voor camerasystemen in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. — Intrekking

Bij besluit van 1/10/2025 wordt de vergunning als onderneming voor camerasystemen, verleend bij besluit van 1/07/2021 aan de onderneming ELEKTRONY, met als ondernemingsnummer 0832303253, op vraag van de onderneming ingetrokken met ingang van 20/12/2024.

Bij besluit van 6/10/2025 wordt de vergunning als onderneming voor camerasystemen, verleend bij besluit van 4/03/2021 aan de onderneming ROOSELAER TECHNICS, met als ondernemingsnummer 0413102709, op vraag van de onderneming ingetrokken met ingang van 6/06/2023.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2026/002998]

Autorisation comme entreprise de systèmes caméras en application de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière. — Retrait

Par arrêté du 1/10/2025, l’autorisation comme entreprise de systèmes caméras accordée par arrêté du 1/07/2021 à l’entreprise ELEKTRONY, ayant comme numéro d’entreprise 0832303253, est retirée à la demande de l’entreprise à partir du 20/12/2024.

Par arrêté du 6/10/2025, l’autorisation comme entreprise de systèmes caméras accordée par arrêté du 4/03/2021 à l’entreprise ROOSELAER TECHNICS, ayant comme numéro d’entreprise 0413102709, est retirée à la demande de l’entreprise à partir du 6/06/2023.

Par arrêté du 6/10/2025, l’autorisation comme entreprise de systèmes caméras accordée par arrêté du 26/04/2024 à l’entreprise DE POORTERE BRAM, ayant comme numéro d’entreprise 0805922520, est retirée à la demande de l’entreprise à partir du 18/09/2025.

Par arrêté du 3/11/2025, l’autorisation comme entreprise de systèmes caméras accordée par arrêté du 20/3/2023 à l’entreprise PEERAERTS SERGE, ayant comme numéro d’entreprise 0721488275, est retirée à la demande de l’entreprise à partir du 28/02/2025.

Bij besluit van 6/10/2025 wordt de vergunning als onderneming voor camerasystemen, verleend bij besluit van 26/04/2024 aan de onderneming DE POORTERE BRAM, met als ondernemingsnummer 0805922520, op vraag van de onderneming ingetrokken met ingang van 18/09/2025.

Bij besluit van 3/11/2025 wordt de vergunning als onderneming voor camerasystemen, verleend bij besluit van 20/3/2023 aan de onderneming PEERAERTS SERGE, met als ondernemingsnummer 0721488275, op vraag van de onderneming ingetrokken met ingang van 28/02/2025.

Bij besluit van 17/11/2025 wordt de vergunning als onderneming voor camerasystemen, verleend bij besluit van 8/09/2025 aan de onderneming LHB INVEST, met als ondernemingsnummer 0886227236, op vraag van de onderneming ingetrokken met ingang van 23/09/2025.

Par arrêté du 17/11/2025, l’autorisation comme entreprise de systèmes caméras accordée par arrêté du 8/09/2025 à l’entreprise LHB INVEST, ayant comme numéro d’entreprise 0886227236, est retirée à la demande de l’entreprise à partir du 23/09/2025.

Bij besluit van 17/11/2025 wordt de vergunning als onderneming voor camerasystemen, verleend bij besluit van 7/01/2021 aan de onderneming S&P TECHNICS, met als ondernemingsnummer 0466286126, op vraag van de onderneming ingetrokken met ingang van 17/10/2025.

Bij besluit van 17/11/2025 wordt de vergunning als onderneming voor camerasystemen, verleend bij besluit van 20/11/2023 aan de onderneming DENAUW NICO, die haar activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming NDN SYSTEMS en met als ondernemingsnummer 0845927892, op vraag van de onderneming ingetrokken met ingang van 31/12/2024.

Bij besluit van 17/11/2025 wordt de vergunning als onderneming voor camerasystemen, verleend bij besluit van 4/05/2023 aan de onderneming DE BEUCKER THOMAS, met als ondernemingsnummer 0781891363, op vraag van de onderneming ingetrokken met ingang van 31/12/2024.

Bij besluit van 20/11/2025 wordt de vergunning als onderneming voor camerasystemen, verleend bij besluit van 2/02/2023 aan de onderneming SPIRALINK, met als ondernemingsnummer 0631934214, op vraag van de onderneming ingetrokken met ingang van 2/07/2024.

Bij besluit van 8/12/2025 wordt de vergunning als onderneming voor camerasystemen, verleend bij besluit van 1/07/2021 aan de onderneming DBL SOLUTIONS, met als ondernemingsnummer 0553581572, op vraag van de onderneming ingetrokken met ingang van 5/12/2025.

Bij besluit van 8/12/2025 wordt de vergunning als onderneming voor camerasystemen, verleend bij besluit van 2/09/2021 aan de onderneming DOCX KRIS, met als ondernemingsnummer 0668727007, ingetrokken met ingang van 1/10/2024.

Bij besluit van 15/12/2025 wordt de vergunning als onderneming voor camerasystemen, verleend bij besluit van 7/01/2021 aan de onderneming SECURITY DYNAMICS, met als ondernemingsnummer 0819468767, op vraag van de onderneming ingetrokken met ingang van 15/07/2024.

Bij besluit van 15/12/2025 wordt de vergunning als onderneming voor camerasystemen, verleend bij besluit van 4/03/2021 aan de onderneming RILUC, met als ondernemingsnummer 0425184058, op vraag van de onderneming ingetrokken met ingang van 4/09/2025.

Bij besluit van 15/12/2025 wordt de vergunning als onderneming voor camerasystemen, verleend bij besluit van 2/09/2021 aan de onderneming MADELEC, met als ondernemingsnummer 0405428326, op vraag van de onderneming ingetrokken met ingang van 10/12/2025.

Par arrêté du 17/11/2025, l'autorisation comme entreprise de systèmes caméras accordée par arrêté du 7/01/2021 à l'entreprise S&P TECHNICS, ayant comme numéro d'entreprise 0466286126, est retirée à la demande de l'entreprise à partir du 17/10/2025.

Par arrêté du 17/11/2025, l'autorisation comme entreprise de systèmes caméras accordée par arrêté du 20/11/2023 à l'entreprise DENAUW NICO, exerçant ses activités sous la dénomination commerciale NDN SYSTEMS, ayant comme numéro d'entreprise 0845927892, est retirée à la demande de l'entreprise à partir du 31/12/2024.

Par arrêté du 17/11/2025, l'autorisation comme entreprise de systèmes caméras accordée par arrêté du 4/05/2023 à l'entreprise DE BEUCKER THOMAS, ayant comme numéro d'entreprise 0781891363, est retirée à la demande de l'entreprise à partir du 31/12/2024.

Par arrêté du 20/11/2025, l'autorisation comme entreprise de systèmes caméras accordée par arrêté du 2/02/2023 à l'entreprise SPIRALINK, ayant comme numéro d'entreprise 0631934214, est retirée à la demande de l'entreprise à partir du 2/07/2024.

Par arrêté du 8/12/2025, l'autorisation comme entreprise de systèmes caméras accordée par arrêté du 1/07/2021 à l'entreprise DBL SOLUTIONS, ayant comme numéro d'entreprise 0553581572, est retirée à la demande de l'entreprise à partir du 5/12/2025.

Par arrêté du 8/12/2025, l'autorisation comme entreprise de systèmes caméras accordée par arrêté du 2/09/2021 à l'entreprise DOCX KRIS, ayant comme numéro d'entreprise 0668727007, est retirée à partir du 1/10/2024.

Par arrêté du 15/12/2025, l'autorisation comme entreprise de systèmes caméras accordée par arrêté du 7/01/2021 à l'entreprise SECURITY DYNAMICS, ayant comme numéro d'entreprise 0819468767, est retirée à la demande de l'entreprise à partir du 15/07/2024.

Par arrêté du 15/12/2025, l'autorisation comme entreprise de systèmes caméras accordée par arrêté du 4/03/2021 à l'entreprise RILUC, ayant comme numéro d'entreprise 0425184058, est retirée à la demande de l'entreprise à partir du 4/09/2025.

Par arrêté du 15/12/2025, l'autorisation comme entreprise de systèmes caméras accordée par arrêté du 2/09/2021 à l'entreprise MADELEC, ayant comme numéro d'entreprise 0405428326, est retirée à la demande de l'entreprise à partir du 10/12/2025.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2026/002996]

Vergunning als onderneming voor camerasystemen in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. — Vernieuwing

Bij besluit van 13/10/2025, wordt de vergunning als onderneming voor camerasystemen verleend aan de onderneming PMA SECURITY, met als ondernemingsnummer bij de Nederlandse Kamer van Koophandel 14098342, vernieuwd voor een periode van vijf jaar op datum van 07/10/2024.

Bij besluit van 22/10/2025, wordt de vergunning als onderneming voor camerasystemen verleend aan de onderneming POLSPOEL DIRK, met als ondernemingsnummer 0745296926, vernieuwd voor een periode van vijf jaar op datum van 30/08/2024.

Bij besluit van 17/11/2025, wordt de vergunning als onderneming voor camerasystemen verleend aan de onderneming ANSEEUW met als ondernemingsnummer 0458625797, vernieuwd voor een periode van vijf jaar op datum van 6/07/2025.

Bij besluit van 17/11/2025, wordt de vergunning als onderneming voor camerasystemen verleend aan de onderneming CORIOTECH, met als ondernemingsnummer 0478238308, vernieuwd voor een periode van vijf jaar op datum van 05/03/2025.

Bij besluit van 17/11/2025, wordt de vergunning als onderneming voor camerasystemen verleend aan de onderneming COORNAERT BRYAN, met als ondernemingsnummer 0568576584, vernieuwd voor een periode van vijf jaar op datum van 05/03/2025.

Bij besluit van 21/11/2025, wordt de vergunning als onderneming voor camerasystemen verleend aan de onderneming HEYVAERT KRISTOF, met als ondernemingsnummer 0865576332, vernieuwd voor een periode van vijf jaar op datum van 05/03/2025.

Bij besluit van 03/12/2025, wordt de vergunning als onderneming voor camerasystemen verleend aan de onderneming EL BACHIRI ALI, die haar activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming ALERT SECURITY en met als ondernemingsnummer 0563529220, vernieuwd voor een periode van vijf jaar op datum van 05/03/2025.

Bij besluit van 03/12/2025, wordt de vergunning als onderneming voor camerasystemen verleend aan de onderneming E.S. ENTERPRISES, die haar activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming B.V.S-security en met als ondernemingsnummer 0438481669, vernieuwd voor een periode van vijf jaar op datum van 27/01/2025.

Bij besluit van 10/12/2025, wordt de vergunning als onderneming voor camerasystemen verleend aan de onderneming DNCS, met als ondernemingsnummer 0889657670, vernieuwd voor een periode van vijf jaar op datum van 05/11/2025.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2026/002996]

Autorisation comme entreprise de systèmes caméras en application de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière. — Renouvellement

Par arrêté du 13/10/2025, l'autorisation comme entreprise de systèmes caméras conféré à l'entreprise PMA SECURITY, ayant comme numéro d'entreprise à la Chambre de Commerce des Pays-Bas 14098342, est renouvelée pour une période de cinq ans à partir du 07/10/2024.

Par arrêté du 22/10/2025, l'autorisation comme entreprise de systèmes caméras conféré à l'entreprise POLSPOEL DIRK, ayant comme numéro d'entreprise 0745296926, est renouvelée pour une période de cinq ans à partir du 30/08/2024.

Par arrêté du 17/11/2025, l'autorisation comme entreprise de systèmes caméras conféré à l'entreprise ANSEEUW, ayant comme numéro d'entreprise 0458625797, est renouvelée pour une période de cinq ans à partir du 6/07/2025.

Par arrêté du 17/11/2025, l'autorisation comme entreprise de systèmes caméras conféré à l'entreprise CORIOTECH, ayant comme numéro d'entreprise 0478238308, est renouvelée pour une période de cinq ans à partir du 05/03/2025.

Par arrêté du 17/11/2025, l'autorisation comme entreprise de systèmes caméras conféré à l'entreprise COORNAERT BRYAN, ayant comme numéro d'entreprise 0568576584, est renouvelée pour une période de cinq ans à partir du 05/03/2025.

Par arrêté du 21/11/2025, l'autorisation comme entreprise de systèmes caméras conféré à l'entreprise HEYVAERT KRISTOF, ayant comme numéro d'entreprise 0865576332, est renouvelée pour une période de cinq ans à partir du 05/03/2025.

Par arrêté du 03/12/2025, l'autorisation comme entreprise de systèmes caméras conféré à l'entreprise EL BACHIRI ALI, exerçant ses activités sous la dénomination commerciale ALERT SECURITY et ayant comme numéro d'entreprise 0563529220, est renouvelée pour une période de cinq ans à partir du 05/03/2025.

Par arrêté du 03/12/2025, l'autorisation comme entreprise de systèmes caméras conféré à l'entreprise E.S. ENTERPRISES, exerçant ses activités sous la dénomination commerciale B.V.S-security et ayant comme numéro d'entreprise 0438481669, est renouvelée pour une période de cinq ans à partir du 27/01/2025.

Par arrêté du 10/12/2025, l'autorisation comme entreprise de systèmes caméras conféré à l'entreprise DNCS, ayant comme numéro d'entreprise 0889657670, est renouvelée pour une période de cinq ans à partir du 05/11/2025.

Bij besluit van 10/12/2025, wordt de vergunning als onderneming voor camerasystemen verleend aan de onderneming BRAES LUDO, die haar activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming EN3 SAFETY en met als ondernemingsnummer 0742981495, vernieuwd voor een periode van vijf jaar op datum van 05/05/2025.

Bij besluit van 10/12/2025, wordt de vergunning als onderneming voor camerasystemen verleend aan de onderneming JAN WAEGEMANS, met als ondernemingsnummer 0807514607, vernieuwd voor een periode van vijf jaar op datum van 05/03/2025.

Bij besluit van 10/12/2025, wordt de vergunning als onderneming voor camerasystemen verleend aan de onderneming DHONDT KRIS, die haar activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming ELEKTRICITEITSWERKEN DHONDT en met als ondernemingsnummer 0871104441, vernieuwd voor een periode van vijf jaar op datum van 05/05/2025.

Bij besluit van 15/12/2025, wordt de vergunning als onderneming voor camerasystemen verleend aan de onderneming WILFRED.WORKS, met als ondernemingsnummer 0460762272, vernieuwd voor een periode van vijf jaar op datum van 01/04/2026.

Bij besluit van 15/12/2025, wordt de vergunning als onderneming voor camerasystemen verleend aan de onderneming AITIE, met als ondernemingsnummer 0699703263, vernieuwd voor een periode van vijf jaar op datum van 05/03/2025.

Par arrêté du 10/12/2025, l'autorisation comme entreprise de systèmes caméras conféré à l'entreprise BRAES LUDO, exerçant ses activités sous la dénomination commerciale EN3 SAFETY et ayant comme numéro d'entreprise 0742981495, est renouvelée pour une période de cinq ans à partir du 05/05/2025.

Par arrêté du 10/12/2025, l'autorisation comme entreprise de systèmes caméras conféré à l'entreprise JAN WAEGEMANS, ayant comme numéro d'entreprise 0807514607, est renouvelée pour une période de cinq ans à partir du 05/03/2025.

Par arrêté du 10/12/2025, l'autorisation comme entreprise de systèmes caméras conféré à l'entreprise DHONDT KRIS, exerçant ses activités sous la dénomination commerciale ELEKTRICITEITSWERKEN DHONDT et ayant comme numéro d'entreprise 0871104441, est renouvelée pour une période de cinq ans à partir du 05/05/2025.

Par arrêté du 15/12/2025, l'autorisation comme entreprise de systèmes caméras conféré à l'entreprise WILFRED.WORKS, ayant comme numéro d'entreprise 0460762272, est renouvelée pour une période de cinq ans à partir du 01/04/2026.

Par arrêté du 15/12/2025, l'autorisation comme entreprise de systèmes caméras conféré à l'entreprise AITIE, ayant comme numéro d'entreprise 0699703263, est renouvelée pour une période de cinq ans à partir du 05/03/2025.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2026/002993]

Vergunning als onderneming voor camerasystemen in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. — Wijziging

Bij besluit van 6/10/2025, wordt het enig artikel van het besluit van 3/02/2022 houdende de vergunning als onderneming voor camerasystemen verleend aan de onderneming ALTI NETWORKS AND TECHNOLOGIES, met als ondernemingsnummer 0845497035, vervangen als volgt:

« **Enig artikel.** De onderneming ANTS, met als ondernemingsnummer 0845497035, wordt vergund als onderneming voor camerasystemen voor een periode van vijf jaar.»

Bij besluit van 6/10/2025, wordt het enig artikel van het besluit van 12/09/2023 houdende de vergunning als onderneming voor camerasystemen verleend aan de onderneming IQ TECHNOLOGIES, met als ondernemingsnummer 0725549409, vervangen als volgt:

« **Enig artikel.** De onderneming IQT-P, met als ondernemingsnummer 0725549409, wordt vergund als onderneming voor camerasystemen voor een periode van vijf jaar. »

Bij besluit van 6/10/2025, wordt het enig artikel van het besluit van 22/06/2020 houdende de vergunning als onderneming voor camerasystemen verleend aan de onderneming MG CONCEPT ELECTRICITE, met als ondernemingsnummer 0842081942, vervangen als volgt:

« **Enig artikel.** De onderneming MG CONCEPT SERVICES, met als ondernemingsnummer 0842081942, wordt vergund als onderneming voor camerasystemen voor een periode van vijf jaar. »

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2026/002993]

Autorisation comme entreprise de systèmes caméras en application de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière. — Modification

Par arrêté du 6/10/2025, l'article unique de l'arrêté du 3/02/2022 autorisant comme entreprise de systèmes caméras l'entreprise ALTI NETWORKS AND TECHNOLOGIES, ayant comme numéro d'entreprise 0845497035, est remplacé par ce qui suit:

« **Article unique.** L'entreprise ANTS, ayant comme numéro d'entreprise 0845497035, est autorisée comme entreprise de systèmes caméras pour une période de cinq ans. »

Par arrêté du 6/10/2025, l'article unique de l'arrêté du 12/09/2023 autorisant comme entreprise de systèmes caméras l'entreprise IQ TECHNOLOGIES, ayant comme numéro d'entreprise 0725549409, est remplacé par ce qui suit:

« **Article unique.** L'entreprise IQT-P, ayant comme numéro d'entreprise 0725549409, est autorisée comme entreprise de systèmes caméras pour une période de cinq ans. »

Par arrêté du 6/10/2025, l'article unique de l'arrêté du 22/06/2020 autorisant comme entreprise de systèmes caméras l'entreprise MG CONCEPT ELECTRICITE, ayant comme numéro d'entreprise 0842081942, est remplacé par ce qui suit:

« **Article unique.** L'entreprise MG CONCEPT SERVICES, ayant comme numéro d'entreprise 0842081942, est autorisée comme entreprise de systèmes caméras pour une période de cinq ans. »

Bij besluit van 6/10/2025, wordt het enig artikel van het besluit van 30/10/2020 houdende de vergunning als onderneming voor camera-systemen verleend aan de onderneming DBS CONSULTING, met als ondernemingsnummer 0879142672, vervangen als volgt:

« **Enig artikel.** De onderneming DBS-BUYSE, met als ondernemingsnummer 0879142672, wordt vergund als onderneming voor camera-systemen voor een periode van vijf jaar. »

Bij besluit van 6/10/2025, wordt het enig artikel van het besluit van 10/07/2020 houdende de vergunning als onderneming voor camera-systemen verleend aan de onderneming ELECTRICITE LACROIX, vervangen als volgt:

« **Enig artikel.** De onderneming E-Lac, met als ondernemingsnummer 0424593843, wordt vergund als onderneming voor camera-systemen voor een periode van vijf jaar. »

Bij besluit van 6/10/2025, wordt het enig artikel van het besluit van 10/07/2020 houdende de vergunning als onderneming voor camera-systemen verleend aan de onderneming MANUEL MORANDI, vervangen als volgt:

« **Enig artikel.** De onderneming BLUE TECH SOLUTIONS, met als ondernemingsnummer 0828371486, wordt vergund als onderneming voor camera-systemen voor een periode van vijf jaar. »

Bij besluit van 6/10/2025, wordt het enig artikel van het besluit van 4/12/2020 houdende de vergunning als onderneming voor camera-systemen verleend aan de onderneming CAPDIRECT, met als ondernemingsnummer 0478615123, vervangen als volgt:

« **Enig artikel.** De onderneming Park & Charge, met als ondernemingsnummer 0478615123, wordt vergund als onderneming voor camera-systemen voor een periode van vijf jaar. »

Bij besluit van 20/10/2025, wordt het enig artikel van het besluit van 12/03/2021 houdende de vergunning als onderneming voor camera-systemen verleend aan de onderneming MNG MANAGEMENT, vervangen als volgt:

« **Enig artikel.** De onderneming Securem Security Systems, met als ondernemingsnummer 0821601579, wordt vergund als onderneming voor camera-systemen voor een periode van vijf jaar. »

Bij besluit van 15/12/2025, wordt het enig artikel van het besluit van 2/05/2024 houdende de vergunning als onderneming voor camera-systemen verleend aan de onderneming SECURITY-4U, met als ondernemingsnummer 1007816241, vervangen als volgt:

« **Enig artikel.** De onderneming SECURITY-4U, die haar activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming NDNSYSTEMS, met als ondernemingsnummer 1007816241, wordt vergund als onderneming voor camera-systemen voor een periode van vijf jaar. »

Par arrêté du 6/10/2025, l'article unique de l'arrêté du 30/10/2020 autorisant comme entreprise de systèmes caméras l'entreprise DBS CONSULTING, ayant comme numéro d'entreprise 0879142672, est remplacé par ce qui suit:

« **Article unique.** L'entreprise DBS-BUYSE, ayant comme numéro d'entreprise 0879142672, est autorisée comme entreprise de systèmes caméras pour une période de cinq ans. »

Par arrêté du 6/10/2025, l'article unique de l'arrêté du 10/07/2020 autorisant comme entreprise de systèmes caméras l'entreprise ELECTRICITE LACROIX, est remplacé par ce qui suit:

« **Article unique.** L'entreprise E-Lac, ayant comme numéro d'entreprise 0424593843, est autorisée comme entreprise de systèmes caméras pour une période de cinq ans. »

Par arrêté du 6/10/2025, l'article unique de l'arrêté du 10/07/2020 autorisant comme entreprise de systèmes caméras l'entreprise MANUEL MORANDI, est remplacé par ce qui suit:

« **Article unique.** L'entreprise BLUE TECH SOLUTIONS, ayant comme numéro d'entreprise 0828371486, est autorisée comme entreprise de systèmes caméras pour une période de cinq ans. »

Par arrêté du 6/10/2025, l'article unique de l'arrêté du 4/12/2020 autorisant comme entreprise de systèmes caméras l'entreprise CAPDIRECT, est remplacé par ce qui suit:

« **Article unique.** L'entreprise Park & Charge, ayant comme numéro d'entreprise 0478615123, est autorisée comme entreprise de systèmes caméras pour une période de cinq ans. »

Par arrêté du 20/10/2025, l'article unique de l'arrêté du 12/03/2021 autorisant comme entreprise de systèmes caméras l'entreprise MNG MANAGEMENT, est remplacé par ce qui suit:

« **Article unique.** L'entreprise Securem Security Systems, ayant comme numéro d'entreprise 0821601579, est autorisée comme entreprise de systèmes caméras pour une période de cinq ans. »

Par arrêté du 15/12/2025, l'article unique de l'arrêté du 2/05/2024 autorisant comme entreprise de systèmes caméras l'entreprise SECURITY-4U, ayant comme numéro d'entreprise 1007816241, est remplacé par ce qui suit:

« **Article unique.** L'entreprise SECURITY-4U, exerçant ses activités sous la dénomination commerciale NDNSYSTEMS, ayant comme numéro d'entreprise 1007816241, est autorisée comme entreprise de systèmes caméras pour une période de cinq ans. »

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2026/002992]

Vergunning als onderneming voor camera-systemen in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

Bij besluit van 7/10/2025, wordt de onderneming BEELD EN KLANK OPWIJK, met als ondernemingsnummer 0537938244, vergund als onderneming voor camera-systemen voor een periode van vijf jaar.

Bij besluit van 22/10/2025, wordt de onderneming VAN AMMEL ELEKTRO, met als ondernemingsnummer 0833487346, vergund als onderneming voor camera-systemen voor een periode van vijf jaar.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2026/002992]

Autorisation comme entreprise de systèmes caméras en application de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière

Par arrêté du 7/10/2025, l'entreprise BEELD EN KLANK OPWIJK, ayant comme numéro d'entreprise 0537938244, est autorisée comme entreprise de systèmes caméras pour une période de cinq ans.

Par arrêté du 22/10/2025, l'entreprise VAN AMMEL ELEKTRO, ayant comme numéro d'entreprise 0833487346, est autorisée comme entreprise de systèmes caméras pour une période de cinq ans.

Bij besluit van 3/11/2025, wordt de onderneming GTECH, met als ondernemingsnummer 0702937323, vergund als onderneming voor camerasystemen voor een periode van vijf jaar.

Par arrêté du 3/11/2025, l'entreprise GTECH, ayant comme numéro d'entreprise 0702937323, est autorisée comme entreprise de systèmes caméras pour une période de cinq ans.

Bij besluit van 3/11/2025, wordt de onderneming AV SECURITY, met als ondernemingsnummer 0567520373, vergund als onderneming voor camerasystemen voor een periode van vijf jaar.

Par arrêté du 3/11/2025, l'entreprise AV SECURITY, ayant comme numéro d'entreprise 0567520373, est autorisée comme entreprise de systèmes caméras pour une période de cinq ans.

Bij besluit van 7/11/2025, wordt de onderneming SECURE ELECTRONICS met als ondernemingsnummer 1026998089, vergund als onderneming voor camerasystemen voor een periode van vijf jaar.

Par arrêté du 7/11/2025, l'entreprise SECURE ELECTRONICS, ayant comme numéro d'entreprise 1026998089, est autorisée comme entreprise de systèmes caméras pour une période de cinq ans.

Bij besluit van 14/11/2025, wordt de onderneming AV SERVICES, met als ondernemingsnummer 0687464338, vergund als onderneming voor camerasystemen voor een periode van vijf jaar.

Par arrêté du 14/11/2025, l'entreprise AV SERVICES, ayant comme numéro d'entreprise 0687464338, est autorisée comme entreprise de systèmes caméras pour une période de cinq ans.

Bij besluit van 17/11/2025, wordt de onderneming PROXIMUS NXT IT, met als ondernemingsnummer 0826942915, vergund als onderneming voor camerasystemen voor een periode van vijf jaar.

Par arrêté du 17/11/2025, l'entreprise PROXIMUS NXT IT, ayant comme numéro d'entreprise 0826942915, est autorisée comme entreprise de systèmes caméras pour une période de cinq ans.

Bij besluit van 17/11/2025, wordt de onderneming EQUANS, met als ondernemingsnummer 0425702910, vergund als onderneming voor camerasystemen voor een periode van vijf jaar.

Par arrêté du 17/11/2025, l'entreprise EQUANS, ayant comme numéro d'entreprise 0425702910, est autorisée comme entreprise de systèmes caméras pour une période de cinq ans.

Bij besluit van 17/11/2025, wordt de onderneming BELSEC, met als ondernemingsnummer 0415322128, vergund als onderneming voor camerasystemen voor een periode van vijf jaar.

Par arrêté du 17/11/2025, l'entreprise BELSEC, ayant comme numéro d'entreprise 0415322128, est autorisée comme entreprise de systèmes caméras pour une période de cinq ans.

Bij besluit van 17/11/2025, wordt de onderneming VERTISIMO, met als ondernemingsnummer 0755694930, vergund als onderneming voor camerasystemen voor een periode van vijf jaar.

Par arrêté du 17/11/2025, l'entreprise VERTISIMO, ayant comme numéro d'entreprise 0755694930 est autorisée comme entreprise de systèmes caméras pour une période de cinq ans.

Bij besluit van 17/11/2025, wordt de onderneming STEADIT, met als ondernemingsnummer 1025115301, vergund als onderneming voor camerasystemen voor een periode van vijf jaar.

Par arrêté du 17/11/2025, l'entreprise STEADIT, ayant comme numéro d'entreprise 1025115301, est autorisée comme entreprise de systèmes caméras pour une période de cinq ans.

Bij besluit van 21/11/2025, wordt de onderneming CONNECTIFY, met als ondernemingsnummer 0700317531, vergund als onderneming voor camerasystemen voor een periode van vijf jaar.

Par arrêté du 21/11/2025, l'entreprise CONNECTIFY, ayant comme numéro d'entreprise 0700317531, est autorisée comme entreprise de systèmes caméras pour une période de cinq ans.

Bij besluit van 03/12/2025, wordt de onderneming G4S SECURITY SYSTEMS, met als ondernemingsnummer 0425353908, vergund als onderneming voor camerasystemen voor een periode van vijf jaar.

Par arrêté du 03/12/2025, l'entreprise G4S SECURITY SYSTEMS, ayant comme numéro d'entreprise 0425353908, est autorisée comme entreprise de systèmes caméras pour une période de cinq ans.

Bij besluit van 03/12/2025, wordt de onderneming GENERAL ENGINEERING & TECHNOLOGY, met als ondernemingsnummer 0404641636, vergund als onderneming voor camerasystemen voor een periode van vijf jaar.

Par arrêté du 03/12/2025, l'entreprise GENERAL ENGINEERING & TECHNOLOGY, ayant comme numéro d'entreprise 0404641636, est autorisée comme entreprise de systèmes caméras pour une période de cinq ans.

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie

[C – 2026/002967]

2 APRIL 2026. — Aanstelling GECORO. — Vernietiging

Bij besluit van de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen van 2 april 2026 wordt het besluit van de gemeenteraad van Lede van 15 januari 2026 tot aanstelling van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, vernietigd.

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2026/201137]

Logement

Par décision de la Ministre de l'Energie et du Logement du 9 avril 2026, l'agrément de M. Kenelm BRICOURT (numéro d'agrément PAE2-P2-00779) en tant qu'auditeur logement est retiré à partir du 9 avril 2026.

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2026/201138]

Environnement

Un acte du 13 avril 2026 agréé, pour une durée de cinq ans prenant cours le 13 avril 2026, la société GEWATEC Luxembourg SA pour effectuer des forages et des équipements de puits dans le(s) domaine(s) d'activité(s) suivant(s) :

- Reconnaissance géologique et prospection
- Implantation de piézomètres

Cet agrément porte le numéro 073-26.

Un acte du 13 avril 2026 agréé, pour une durée de cinq ans prenant cours le 13 avril 2026, la société SAS AGRI ENVIRONNEMENT pour effectuer des forages et des équipements de puits dans le(s) domaine(s) d'activité(s) suivant(s) :

- Reconnaissance géologique et prospection
- Implantation de piézomètres

Cet agrément porte le numéro 075-26.

Un acte du 13 avril 2026 agréé, pour une durée de cinq ans prenant cours le 13 avril 2026, la société ASTARUSCLE ENVIRONNEMENT pour effectuer des forages et des équipements de puits dans le(s) domaine(s) d'activité(s) suivant(s) :

- Reconnaissance géologique et prospection
- Implantation de piézomètres

Cet agrément porte le numéro 122-26.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

[C – 2026/002986]

Politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene
Gedeeltelijke niet goedkeuring

Bij besluit van 24 maart 2026 wordt gedeeltelijk niet goedgekeurd de beslissing van 10 februari 2026 waarbij de politieraad van de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene de plaatsingsprocedure kiest en de voorwaarden van de overheidsopdracht voor leveringen met betrekking tot de upgrade van de collectie “FN SCAR” vaststelt.

SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE BRUXELLES

[C – 2026/002986]

Zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles
Non-approbation partielle

Par arrêté du 24 mars 2026 est partiellement non-approuvée la délibération du 10 février 2026 par laquelle le conseil de police de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles décide du choix de la procédure de passation et de la fixation des conditions du marché public de fournitures relatif à l’upgrade des armes collectives « FN SCAR ».

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C – 2026/002980]

13 APRIL 2026. — Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de centrales examencommissies voor de beroepsbekwaamheden

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Economie,

Gelet op de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, artikel 8, gewijzigd bij de wet van 28 november 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 februari 2007 betreffende de examens over de ondernemersvaardigheden, de artikelen 4, § 1, en 6;

Besluit:

Artikel 1. De centrale examencommissies voor de beroepsbekwaamheden, bedoeld in artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 13 februari 2007 betreffende de examens over de ondernemersvaardigheden zijn als volgt samengesteld:

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C – 2026/002980]

13 AVRIL 2026. — Arrêté ministériel relatif à la composition des jurys centraux pour les compétences professionnelles

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l’Economie,

Vu la loi du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante, l’article 8, modifié par la loi du 28 novembre 2010 ;

Vu l’arrêté royal du 13 février 2007 relatif aux examens sur les capacités entrepreneuriales, les articles 4, § 1^{er}, et 6 ;

Arrête :

Article 1^{er}. Les jurys centraux pour les compétences professionnelles, visés à l’article 1^{er}, 2°, de l’arrêté royal du 13 février 2007 relatif aux examens sur les capacités entrepreneuriales, sont composés comme suit :

Code	Beroepsbekwaamheid - Compétence professionnelle	Franstalige examencommissie - Jury francophone	Nederlandstalige examencommissie - Jury néerlandophone
20034	Installateur-frigorist - Installateur-frigoriste	ZOLLER Thierry	CABOOR Tom
		DE BACKER Grégory	
		JAUPART Daniel	QUINTENS Koen
20040	Restaurateur of traiteur-banketaannemer - Restaurateur ou traiteur/organisateur de banquets	FORTON Johan	VAES Viviane
		MARCHAL Luc	
		DEBIN David	DE GEYTER Jacques
20043	Bakker-banketbakker - Boulangier-pâtissier	TAILLARD Damien	DE BOEY Luc
		VANDERAUWERA José	VAN DAMME Eddy
		DARIMONT Vincent	VERBIST Luc
20100	Motorvoertuigen intersectoraal - Véhicules à moteur intersectoriel	LEBURTON Pierre	GEENTJENS Eric
		LEBOUT Michel	
		PESLEUX Alain	
20101	Rijwielen - Cycles	LEBURTON Pierre	LAUWAERT Nico
		LEBOUT Michel	
		PESLEUX Alain	
20102	Motorvoertuigen tot 3,5t - Véhicules à moteur jusqu’à 3,5t	LEBURTON Pierre	GEENTJENS Eric
		LEBOUT Michel	
		PESLEUX Alain	
20103	Motorvoertuigen meer dan 3,5t - Véhicules à moteur plus de 3,5t	LEBURTON Pierre	GEENTJENS Eric
		LEBOUT Michel	
		PESLEUX Alain	

Code	Beroepsbekwaamheid - Compétence professionnelle	Franstalige examencommissie - Jury francophone	Nederlandstalige examencommissie - Jury néerlandophone
20201	Ruwbouw - Gros oeuvre	MOREAU Maxence	VANHAVERBEKE Gino
			VANDEPUTTE Alain
			WITDOUCK Rik
20202	Stukadoor, cementeer en dekvloer - Plafonnage - cimentage - pose de chape	MOSTENNE Gérard	BOSSY Tom
			VERHAEGEN Danny
			GOEGEBEUR Peter
20203	Tegel, marmer en natuursteen - Carreleur - marbre - pierre naturelle	MOREAU Maxence	MARTENS Stephan
			GOEGEBEUR Peter
20204	Dakdekker - waterdichting - Toiture - étanchéité	VANDERMOSTEN Christophe	WATTEL Didier
		CROHIN Jean-François	VANDERSTICHELEN Patrick
		DELRÉE Nicolas	
20205	Schrijnwerker - glazenmaker - Menuiserie - vitrerie	LECLERCQ Philippe	PEETERS Ronald
20206	Algemeen schrijnwerk - Menuiserie générale	LECLERCQ Philippe	PEETERS Ronald
20207	Eindafwerking - Finition	MAGNEE Stéphan	GOEGEBEUR Peter
		GAILLY Luc	
		MAGNEE Sébastien	
20208	Installatie (centrale verwarming, klimatisatie, gas, sanitair) - Installation (chauffage central, climatisation, gaz, sanitaire)	PHILIPPE Gauthier	PEYTIER Dirk
		DUFAY Thierry	
		SANTUCCI Felice	
20209	Elektrotechniek - Electrotechnique	ABDELAOUI Youssef	EGGERMONT Gino
		DUFAY Thierry	
20210	Algemeen aannemer - Entreprise générale	BLOMMAERT Sarah	VANHAVERBEKE Gino
			VANDEPUTTE Alain
20301	Kapper/kapster - Coiffeur/coiffeuse	LENTZ Hugues	HELEVEN Katheleen
		CARBONI Hettore	OSIEKA Edmond
20305	Opticien - Opticien	SEGAERT Thierry	FRANSMAN Ignace
		DOAT Grigori	VANHOENACKER Annelies
20307	Begrafenisondernemer - Entrepreneur de pompes funèbres	CORNET Nathalie	QUIRIJNEN Bruno
		WOUTERS Marc	FERYN Bart
			VANDECANDELAERE Jackie

Art. 2. Worden, vanaf de dag van inwerkingtreding van dit besluit, tot lid benoemd:

1° DELRÉE Nicolas, van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van dakdekkers en waterdichtingsactiviteiten (20204);

2° GAILLY Luc, van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van eindafwerkingsactiviteiten (20207);

3° DOAT Grigori, van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van opticien (20305).

Art. 3. Het mandaat van de overige leden opgenomen in artikel 1 wordt hernieuwd.

Art. 2. Sont nommés membre, à partir du jour d'entrée en vigueur du présent arrêté :

1° DELRÉE Nicolas, du jury central francophone pour la compétence professionnelle des activités de la toiture (20204) ;

2° GAILLY Luc, du jury central francophone pour la compétence professionnelle des activités de la finition (20207) ;

3° DOAT Grigori, du jury central francophone pour la compétence professionnelle d'opticien (20305).

Art. 3. Le mandat des autres membres repris à l'article 1^{er} est renouvelé.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan in het *Belgisch Staatsblad*.
Brussel, 13 april 2026.
L. HUBLET

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au *Moniteur belge*.
Bruxelles, le 13 avril 2026.
L. HUBLET

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
[C – 2026/003053]

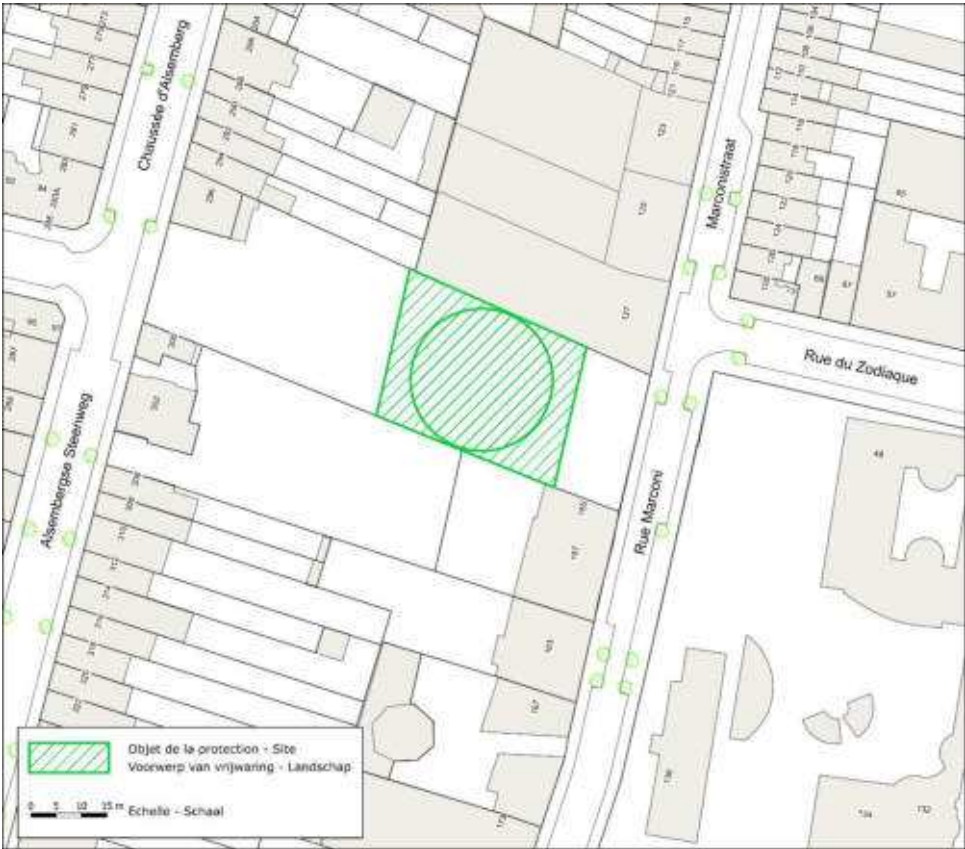
Bescherming van het erfgoed

Wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de treurzilverlinde (*Tilia x petiolaris*), gelegen Marconipark, tussen de Alsebergsesteenweg en de Marconistraat te Vorst, bekend ten kadaster van Vorst, afdeling 3, sectie B, perceel nr. 41N000 (deel) (Belgische Lambertcoördinaten: X: 148092.48/Y: 167462.58), wegens zijn historische, wetenschappelijke en esthetische waarde.

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
[C – 2026/003053]

Protection du patrimoine

Est entamée la procédure d’inscription sur la liste de sauvegarde comme site du tilleul argenté pleureur (*Tilia x petiolaris*) situé au parc Marconi, sis entre la chaussée d’Alseberg et la rue Marconi à Forest, connu au cadastre de Forest division 3, section B, parcelle n° 41N000 (partie) (coordonnées Lambert belges : X : 148092.48/Y : 167462.58), en raison de son intérêt historique, scientifique et esthétique.



**MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST**
[C – 2026/002991]

Ontslag

Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 5 december 2025 wordt het vrijwillige ontslag van mevrouw LECOMTE Delphine uit haar functie als Attaché goedgekeurd, met ingang van 1 februari 2026 bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed.

**MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE**
[C – 2026/002991]

Démission

Par arrêté ministériel de la Région de Bruxelles Capitale du 5 décembre 2025, la démission volontaire est accordée à Madame LECOMTE Delphine de ses fonctions d’Attachée, à la date du 1^{er} février 2026, au Service Public Régionale Bruxelles Urbanisme et Patrimoine.

Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 februari 2026 wordt het vrijwillige ontslag van mevrouw HU Yi uit haar functie als Attaché goedgekeurd, met ingang van 18 maart 2026 bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed.

Par arrêté ministériel de la Région de Bruxelles Capitale du 16 février 2026, la démission volontaire est accordée à Madame HU Yi de ses fonctions d’Attachée, à la date du 18 mars 2026, au Service Public Régionale Bruxelles Urbanisme et Patrimoine.

Beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut être soumis à la section administrative du Conseil d'Etat endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au Conseil d'Etat (rue de la Science 33, 1040 Bruxelles), sous pli recommandé à la Poste.

Ce délai est augmenté de trente jours en faveur des personnes demeurant dans un pays d'Europe qui n'est pas limitrophe de la Belgique et de nonante jours en faveur de celles qui demeurent hors d'Europe.

OFFICIELE BERICHTEN — AVIS OFFICIELS

COUR CONSTITUTIONNELLE

[C – 2026/002018]

Extrait de l'arrêt n° 167/2025 du 11 décembre 2025

Numéro du rôle : 8393

En cause : la question préjudicielle concernant l'article 23 du décret de la Région wallonne du 16 juillet 2015 « instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes » et les articles 11*bis*, 12 et 12*bis* du décret de la Région wallonne du 6 mai 1999 « relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes », tels que modifiés par les décrets de la Région wallonne des 19 septembre 2013, 28 novembre 2013 et 17 décembre 2015, posée par le Tribunal de première instance de Namur, division de Namur.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents Pierre Nihoul et Luc Lavrysen, et des juges Thierry Giet, Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache et Danny Pieters, assistée du greffier Frank Meersschaut, présidée par le président Pierre Nihoul,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. *Objet de la question préjudicielle et procédure*

Par jugement du 12 septembre 2024, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 décembre 2024, le Tribunal de première instance de Namur, division de Namur, a posé la question préjudicielle suivante :

« L'article 23 du Décret wallon du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes, et les articles 11*bis*, 12 et 12*bis* du Décret wallon du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, tel que modifié par les Décrets wallons du 19 septembre 2013, du 28 novembre 2013 et du 17 décembre 2015, violent-ils les articles 10, 11 et 12 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'ils ne prévoient aucune obligation de communication des procès-verbaux rédigés par les agents de la Région wallonne dans le cadre de la constatation d'infractions au Décret wallon du 16 juillet 2015 ? ».

(...)

III. *En droit*

(...)

B.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité de l'article 23 du décret de la Région wallonne du 16 juillet 2015 « instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes » (ci-après : le décret du 16 juillet 2015) et des articles 11*bis*, 12 et 12*bis* du décret de la Région wallonne du 6 mai 1999 « relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes » (ci-après : le décret du 6 mai 1999) avec les articles 10, 11 et 12 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, « en ce qu'ils ne prévoient aucune obligation de communication des procès-verbaux rédigés par les agents de la Région wallonne dans le cadre de la constatation d'infractions au Décret wallon du 16 juillet 2015 ».

B.2. En vertu de l'article 22, § 1er, alinéa 1er, du décret du 16 juillet 2015, toute infraction à ce décret ou à ses mesures d'exécution est passible d'une amende administrative.

B.3.1. L'article 23 du décret du 16 juillet 2015 dispose :

« Pour les investigations et contrôles afférents aux amendes administratives, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement disposent des mêmes droits que ceux visés aux articles 11*bis*, 12 et 12*bis* du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes ».

B.3.2. L'article 11*bis* du décret du 6 mai 1999 énumère les différents pouvoirs de contrôle et d'investigation dont les fonctionnaires compétents sont investis.

L'article 12 du décret du 6 mai 1999 règle les moyens de preuve de l'administration.

L'article 12*bis* du décret du 6 mai 1999, dans la version applicable au litige soumis à la juridiction *a quo*, dispose :

« Les fonctionnaires de la Région wallonne, les fonctionnaires et agents communaux et provinciaux, sont qualifiés sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne pour rechercher les infractions et dresser, même seuls, les procès-verbaux en matière de taxes et impôts visés par le présent décret.

Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire des faits quelconques qui y sont relatés.

Ils sont transmis au fonctionnaire désigné par le Gouvernement.

En matière de taxe de circulation, de taxe de mise en circulation, d'eurovignette et de prélèvement kilométrique, les membres du personnel du service désigné par le Gouvernement, en qualité d'agent de police judiciaire ou en qualité d'officier de police judiciaire, sont compétents pour rechercher sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne les infractions à la législation concernée, pour dresser, seuls ou conjointement, les procès-verbaux en la matière et percevoir immédiatement le montant éludé de la taxe en cause, majoré de l'amende administrative.

Ces procès-verbaux, auxquels sont annexées éventuellement les explications écrites des contrevenants, sont rédigés à la requête du Ministre régional des Finances, pour poursuites et diligences du fonctionnaire du service désigné par le Gouvernement wallon, faisant élection de domicile dans ses bureaux; ils sont dispensés de l'affirmation ou du visa et de la notification.

Les procès-verbaux sont transmis aux fonctionnaires qui sont désignés à cet effet par le Ministre régional des Finances ».

B.4. Il découle des dispositions qui précèdent qu'en cas d'infraction au décret du 16 juillet 2015, un procès-verbal est rédigé par le fonctionnaire compétent. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire des faits quelconques qui y sont relatés (article 12bis, alinéa 2, du décret du 6 mai 1999). Comme le relève la juridiction *a quo*, aucune disposition des décrets précités ne prévoit la communication de ce procès-verbal au redevable.

B.5. Il y a lieu de tenir compte également des articles 24 et 25 du décret du 16 juillet 2015 qui, dans la version applicable au litige soumis à la juridiction *a quo*, disposent :

« Art. 24. Les amendes administratives découlant des infractions visées à l'article 22 sont, sauf dérogation prévue par le présent décret, perçues et, le cas échéant, enrôlées, et recouvrées, par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement, conformément aux articles 17bis, 18, 18bis, 21, 29 à 31, 35 à 57sexies du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes.

Art. 25. L'avertissement-extrait de rôle contient :

- 1° les termes Région wallonne;
- 2° l'identité (nom et prénom ou dénomination selon les cas) et l'adresse du redevable;
- 3° la référence aux articles 22, le cas échéant adapté en vertu de son dernier alinéa et 26 du présent décret;
- 4° le numéro de l'article du rôle de l'amende administrative concernée;
- 5° la date du visa exécutoire du rôle;
- 6° le montant de l'amende administrative et l'infraction qui a été commise;
- 7° la date d'exigibilité;
- 8° la désignation et l'adresse du service chargé d'établir l'amende administrative;
- 9° la désignation et l'adresse du service chargé de percevoir l'amende administrative et le compte sur lequel l'amende administrative doit être payée;
- 10° la désignation et l'adresse du fonctionnaire auprès duquel le recours administratif peut être introduit et le délai de recours ».

B.6. Les articles 10 et 11 de la Constitution ont une portée générale. Ils interdisent toute discrimination, quelle qu'en soit l'origine : les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination sont applicables à l'égard de tous les droits et de toutes les libertés, en ce compris ceux résultant des conventions internationales liant la Belgique.

B.7. L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose :

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Tout accusé a droit notamment à :

- a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
- b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
- c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
- d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
- e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience ».

B.8. Ni la question préjudicielle ni la motivation du jugement de renvoi ne permettent de comprendre en quoi les dispositions en cause violeraient l'article 12 de la Constitution.

La Cour ne tient dès lors pas compte de cette disposition dans son examen.

B.9. Comme la Cour l'a jugé par son arrêt n° 156/2022 du 24 novembre 2022 (ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.156, B.14.4), l'amende administrative prévue par l'article 22 du décret du 16 juillet 2015, tel qu'il a été remplacé par l'article 32 du décret de la Région wallonne du 13 décembre 2017 « portant diverses modifications fiscales », est une mesure pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.10. La Cour doit dès lors examiner si l'absence de communication au redevable du procès-verbal rédigé par le fonctionnaire compétent en cas d'infraction au décret du 16 juillet 2015 est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Il ressort de la motivation du jugement de renvoi que la question préjudicielle porte spécifiquement sur l'article 6, paragraphe 3, a), de la Convention précitée, qui garantit à tout accusé le droit d'« être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ».

B.11. Les garanties de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sont applicables dès qu'il existe une « accusation en matière pénale » et peuvent donc jouer un rôle au stade antérieur à la phase de jugement si et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement l'équité du procès (CEDH, grande chambre, 13 septembre 2016, *Ibrahim e.a. c. Royaume-Uni*, ECLI:CE:ECHR:2016:0913JUD005054108, § 253). « Il y a 'accusation en matière pénale' dès lors qu'une personne est officiellement inculpée par les autorités compétentes ou que les actes effectués par celles-ci en raison des soupçons qui pèsent sur elle ont des répercussions importantes sur sa situation » (CEDH, grande chambre, 3 novembre 2022, *Vegotex International S.A. c. Belgique*, ECLI:CE:ECHR:2022:1103JUD004981209, § 150).

Dans de nombreux cas, un procès-verbal constitue le point de départ de l'application de l'ensemble des règles juridiques relatives à la recherche, à la poursuite et au jugement de personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis un fait punissable. Dans ces cas, le procès-verbal constitue un élément de l'accusation en matière pénale. Il ne s'ensuit toutefois pas qu'il doive nécessairement être communiqué immédiatement au contrevenant.

B.12. Conformément à l'article 24 du décret du 16 juillet 2015, l'amende administrative découlant des infractions visées à l'article 22 de ce décret est enrôlée. Aussitôt que le rôle est devenu exécutoire, un avertissement-extrait de rôle est notifié au redevable (article 24 du décret du 16 juillet 2015, lu en combinaison avec l'article 21, § 1er, du décret du 6 mai 1999).

Cet avertissement-extrait de rôle contient les informations suivantes (article 25 du décret du 16 juillet 2015) : la référence aux articles 22, le cas échéant adapté en vertu de son dernier alinéa, et 26 du décret du 16 juillet 2015 (3°); le numéro de l'article du rôle de l'amende administrative concernée (4°); la date du visa exécutoire du rôle (5°); le montant de l'amende administrative et l'infraction qui a été commise (6°); la date d'exigibilité (7°); la désignation et l'adresse du service chargé d'établir l'amende administrative (8°); la désignation et l'adresse du service chargé de percevoir l'amende administrative et le compte sur lequel l'amende administrative doit être payée (9°); la désignation et l'adresse du fonctionnaire auprès duquel le recours administratif peut être introduit et le délai de recours (10°).

Le redevable dispose d'un délai de six mois, à compter de la date d'effet de la notification de l'avertissement-extrait de rôle, pour introduire une réclamation administrative (article 26 du décret du 16 juillet 2015, lu en combinaison avec les articles 5, § 3, et 25 du décret du 6 mai 1999). En cas de rejet de sa réclamation, le redevable peut introduire un recours judiciaire (article 26 du décret du 16 juillet 2015, lu en combinaison avec l'article 28 du décret du 6 mai 1999).

B.13. Les informations qui sont reprises dans l'avertissement-extrait de rôle sont suffisantes pour garantir au redevable qu'il soit « informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui » (article 6, paragraphe 3, *a*), de la Convention européenne des droits de l'homme). Le délai de six mois dont le contribuable dispose pour introduire une réclamation administrative est suffisant pour lui permettre de « disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense » (article 6, paragraphe 3, *b*), de la Convention précitée), et, notamment, de demander à l'administration qu'une copie du procès-verbal lui soit communiquée pour, le cas échéant, réfuter les constatations qui y sont consignées.

B.14. L'article 23 du décret du 16 juillet 2015 et les articles 11*bis*, 12 et 12*bis* du décret du 6 mai 1999 sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'ils ne prévoient aucune obligation de communication des procès-verbaux rédigés par les agents de la Région wallonne dans le cadre de la constatation d'infractions au décret du 16 juillet 2015.

Par ces motifs,

la Cour

dit pour droit :

L'article 23 du décret de la Région wallonne du 16 juillet 2015 « instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes » et les articles 11*bis*, 12 et 12*bis* du décret de la Région wallonne du 6 mai 1999 « relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes » ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 11 décembre 2025.

Le greffier,
Frank Meersschant

Le président,
Pierre Nihoul

GRONDWETTELIJK HOF

[C – 2026/002018]

Uittreksel uit arrest nr. 167/2025 van 11 december 2025

Rolnummer 8393

In zake : de prejudiciële vraag over artikel 23 van het decreet van het Waalse Gewest van 16 juli 2015 « tot invoering van een kilometerheffing voor het wegengebruik door zware vrachtwagens » en de artikelen 11*bis*, 12 en 12*bis* van het decreet van het Waalse Gewest van 6 mei 1999 « betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de Waalse gewestelijke belastingen », zoals gewijzigd bij de decreten van het Waalse Gewest van 19 september 2013, 28 november 2013 en 17 december 2015, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Namen, afdeling Namen.

Het Grondwettelijk Hof,

samengesteld uit de voorzitters Pierre Nihoul en Luc Lavrysen, en de rechters Thierry Giet, Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache en Danny Pieters, bijgestaan door griffier Frank Meersschant, onder voorzitterschap van voorzitter Pierre Nihoul,

wijst na beraad het volgende arrest :

I. *Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging*

Bij vonnis van 12 september 2024, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 17 december 2024, heeft de Rechtbank van eerste aanleg Namen, afdeling Namen, de volgende prejudiciële vraag gesteld :

« Schenden artikel 23 van het Waalse decreet van 16 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing voor het wegengebruik door zware vrachtwagens en de artikelen 11*bis*, 12 en 12*bis* van het Waalse decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de Waalse gewestelijke belastingen, zoals gewijzigd bij de Waalse decreten van 19 september 2013, 28 november 2013 en 17 december 2015, de artikelen 10, 11 en 12 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre zij in geen enkele verplichting voorzien tot mededeling van de processen-verbaal die worden opgesteld door ambtenaren van het Waalse Gewest in het kader van de vaststelling van overtredingen van het Waalse decreet van 16 juli 2015 ? ».

(...)

III. *In rechte*

(...)

B.1. Aan het Hof wordt gevraagd of artikel 23 van het decreet van het Waalse Gewest van 16 juli 2015 « tot invoering van een kilometerheffing voor het wegengebruik door zware vrachtwagens » (hierna : het decreet van 16 juli 2015) en de artikelen 11*bis*, 12 en 12*bis* van het decreet van het Waalse Gewest van 6 mei 1999 « betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de Waalse gewestelijke belastingen » (hierna : het decreet van 6 mei 1999) bestaanbaar zijn met de artikelen 10, 11 en 12 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, « in zoverre zij in geen enkele verplichting voorzien tot mededeling van de processen-verbaal die worden opgesteld door ambtenaren van het Waalse Gewest in het kader van de vaststelling van overtredingen van het Waalse decreet van 16 juli 2015 ».

B.2. Krachtens artikel 22, § 1, eerste lid, van het decreet van 16 juli 2015 is elke overtreding van dat decreet of van de uitvoeringsmaatregelen ervan strafbaar met een administratieve boete.

B.3.1. Artikel 23 van het decreet van 16 juli 2015 bepaalt :

« Voor de onderzoeken en controles betreffende de administratieve boetes beschikken de door de Regering aangewezen ambtenaren over dezelfde rechten als die bedoeld in de artikelen 11*bis*, 12 en 12*bis* van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de Waalse gewestelijke belastingen ».

B.3.2. In artikel 11*bis* van het decreet van 6 mei 1999 worden de verschillende bevoegdheden inzake controle en onderzoek van de bevoegde ambtenaren opgesomd.

Artikel 12 van het decreet van 6 mei 1999 regelt de bewijsmiddelen van het bestuur.

Artikel 12*bis* van het decreet van 6 mei 1999, in de versie die van toepassing is op het bodemgeschil, bepaalt :

« De ambtenaren van het Waalse Gewest en de gemeentelijke en provinciale ambtenaren en personeelsleden zijn bevoegd voor het hele grondgebied van het Waalse Gewest om overtredingen op te sporen en om, zelfs alleen, processen-verbaal inzake de taksen en belastingen bedoeld in dit decreet op te stellen.

Deze processen-verbaal hebben bewijskracht, zolang het tegendeel niet bewezen is, voor de feiten die erin worden vastgesteld.

Ze worden overgemaakt aan de ambtenaar aangewezen door de Regering.

Inzake verkeersbelasting, belasting op de inverkeerstelling, eurovignet en kilometerheffing, zijn de personeelsleden van de dienst aangewezen door de Regering, als agent van de gerechtelijke politie of als officier van de gerechtelijke politie bevoegd om over het ganse grondgebied van het Waalse Gewest de overtredingen van de betrokken wetgeving op te sporen, en om de processen-verbaal terzake, alleen of gezamenlijk, op te stellen en om het ontdoken bedrag van de betrokken belasting, verhoogd met de administratieve boete, onmiddellijk te innen.

Deze processen-verbaal, waarbij eventueel de schriftelijke uitleg van de overtreders wordt gevoegd, worden opgesteld ten verzoeken van de Gewestelijke Minister van Financiën, op vervolging en benaarsiging van de ambtenaar van de dienst aangewezen door de Waalse Regering, domicilie kiezend in zijn kantoren; zij zijn van bevestiging of visum en van betekening vastgesteld.

De processen-verbaal worden toegezonden aan de ambtenaren die daartoe door de Gewestelijke Minister van Financiën zijn aangewezen ».

B.4. Uit de voorgaande bepalingen vloeit voort dat door de bevoegde ambtenaar een proces-verbaal wordt opgesteld in geval van overtreding van het decreet van 16 juli 2015. Dat proces-verbaal heeft bewijskracht zolang het tegendeel niet is bewezen voor eender welke feiten die erin zijn vastgesteld (artikel 12*bis*, tweede lid, van het decreet van 6 mei 1999). Zoals het verwijzende rechtscollege opmerkt, voorziet geen enkele bepaling van de voormelde decreten in de mededeling van dat proces-verbaal aan de belastingschuldige.

B.5. Er dient ook rekening te worden gehouden met de artikelen 24 en 25 van het decreet van 16 juli 2015 die, in de versie die van toepassing is op het bodemgeschil, bepalen :

« Art. 24. De administratieve boetes m.b.t. de overtredingen bedoeld in artikel 22 worden, behoudens afwijking waarin dit decreet voorziet, geïnd, in voorkomend geval ingekohierd, en ingevorderd door de ambtenaar die de Regering heeft aangewezen, overeenkomstig de artikelen 17*bis*, 18, 18*bis*, 21, 29 tot 31, 35 tot 57*sexies* van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de Waalse gewestelijke belastingen.

Art. 25. Het aanslagbiljet vermeldt :

1° de woorden ' Région wallonne ';

2° de identiteit (naam en voornaam of benaming, al naar gelang van het geval) en het adres van de verschuldigde;

3° de verwijzing naar artikel 22, desgevallend aangepast krachtens het laatste lid ervan, en artikel 26 van dit decreet;

4° het nummer van het kohierartikel van bedoelde administratieve boete;

5° de datum van het visum van tenuitvoerlegging van het kohier;

6° het bedrag van de administratieve boete en de begane overtreding;

7° de opeisbaarheidsdatum;

8° de aanwijzing en het adres van de dienst belast met de vastlegging van de administratieve boete;

9° de aanwijzing en het adres van de dienst belast met de inning van de administratieve boete en de rekening waarop het desbetreffende bedrag gestort moet worden;

10° de aanwijzing en het adres van de ambtenaar bij wie het administratief beroep ingesteld kan worden en de beroepstermijn ».

B.6. De artikelen 10 en 11 van de Grondwet hebben een algemene draagwijdte. Zij verbieden elke discriminatie, ongeacht de oorsprong ervan : de grondwettelijke regels van de gelijkheid en van de niet-discriminatie zijn toepasselijk ten aanzien van alle rechten en alle vrijheden, met inbegrip van die welke voortvloeien uit internationale verdragen die België binden.

B.7. Artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt :

« 1. Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging heeft eenieder recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie welke bij de wet is ingesteld. Het vonnis moet in het openbaar worden gewezen maar de toegang tot de rechtszaal kan aan de pers en het publiek worden ontszegd gedurende het gehele proces of een deel daarvan, in het belang van de goede zeden, van de openbare orde of 's lands veiligheid in een democratische samenleving, wanneer de belangen van minderjarigen of de bescherming van het privé leven van partijen bij het proces dit eisen of, in die mate als door de rechter onder bepaalde omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer openbaarmaking de belangen van de rechtspraak zou schaden.

2. Eenieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld volgens de wet bewezen wordt.

3. Eenieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft ten minste de volgende rechten :

a) onverwijld, in een taal welke hij verstaat, en in bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging;

b) te beschikken over voldoende tijd en faciliteiten welke nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging;

c) zichzelf te verdedigen of de bijstand te hebben van een raadsman naar zijn keuze, of, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, indien het belang van de rechtspraak dit eist;

d) de getuigen à charge te ondervragen of doen ondervragen en het oproepen en de ondervraging van getuigen à décharge te doen geschieden op dezelfde voorwaarden als het geval is met de getuigen à charge;

e) zich kosteloos te doen bijstaan door een tolk, indien hij de taal welke ter zitting wordt gebezigd niet verstaat of niet spreekt ».

B.8. Noch uit de prejudiciële vraag, noch uit de motivering van het verwijzingsvonnis kan worden begrepen in welk opzicht de in het geding zijnde bepalingen artikel 12 van de Grondwet zouden schenden.

Bijgevolg houdt het Hof bij zijn onderzoek geen rekening met die bepaling.

B.9. Zoals het Hof bij zijn arrest nr. 156/2022 van 24 november 2022 (ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.156, B.14.4) heeft geoordeeld, is de administratieve boete bedoeld in artikel 22 van het decreet van 16 juli 2015, zoals het werd vervangen bij artikel 32 van het decreet van het Waalse Gewest van 13 december 2017 « houdende diverse fiscale wijzigingen », een strafmaatregel in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.

B.10. Bijgevolg moet het Hof onderzoeken of het feit dat het door de bevoegde ambtenaar opgestelde proces-verbaal niet wordt meegedeeld aan de belastingschuldige in geval van overtreding van het decreet van 16 juli 2015, bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.

Uit de motivering van het verwijzingsvonnis blijkt dat de prejudiciële vraag specifiek betrekking heeft op artikel 6, lid 3, a), van het voormelde Verdrag, dat aan elke beschuldigde het recht verleent om « onverwijld, in een taal welke hij verstaat, en in bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging ».

B.11. De waarborgen van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens zijn van toepassing zodra er een « strafvervolgung » bestaat, en kunnen dus een rol spelen in het stadium vóór de vonnisfase indien en voor zover de initiële niet-naleving ervan de eerlijkheid van het proces ernstig in het gedrang dreigt te brengen (EHRM, grote kamer, 13 september 2016, *Ibrahim e.a. t. Verenigd Koninkrijk*, ECLI:CE:ECHR:2016:0913JUD005054108, § 253). « Er is sprake van 'strafvervolgung' ingeval iemand officieel in verdenking wordt gesteld door de bevoegde autoriteiten of wanneer de maatregelen van deze autoriteiten op grond van de verdenkingen die tegen hem bestaan, aanzienlijke gevolgen hebben voor zijn situatie » (EHRM, grote kamer, 3 november 2022, *Vegotex International S.A. t. België*, ECLI:CE:ECHR:2022:1103JUD004981209, § 150).

In veel gevallen vormt een proces-verbaal het aanvangspunt voor de toepassing van het geheel van de rechtsregels betreffende de opsporing, de vervolging en de berechting van personen die ervan worden verdacht een strafbaar feit te hebben gepleegd. Het proces-verbaal is in die gevallen een onderdeel van de strafvervolgung. Daaruit volgt evenwel niet dat het noodzakelijkerwijs onmiddellijk aan de overtreder moet worden meegedeeld.

B.12. Overeenkomstig artikel 24 van het decreet van 16 juli 2015 wordt de administratieve boete die voortvloeit uit de in artikel 22 van dat decreet bedoelde overtredingen ingekohierd. Zodra het kohier uitvoerbaar is geworden, wordt aan de belastingschuldige kennisgegeven van een aanslagbiljet (artikel 24 van het decreet van 16 juli 2015, in samenhang gelezen met artikel 21, § 1, van het decreet van 6 mei 1999).

Dat aanslagbiljet bevat de volgende informatie (artikel 25 van het decreet van 16 juli 2015) : de verwijzing naar artikel 22, in voorkomend geval aangepast krachtens het laatste lid ervan, en artikel 26 van het decreet van 16 juli 2015 (3°); het nummer van het kohierartikel van de betreffende administratieve boete (4°); de datum van het visum van tenuitvoerlegging van het kohier (5°); het bedrag van de administratieve boete en de begane overtreding (6°); de opeisbaarheidsdatum (7°); de aanwijzing en het adres van de dienst belast met de vastlegging van de administratieve boete (8°); de aanwijzing en het adres van de dienst belast met de inning van de administratieve boete en de rekening waarop de boete moet worden gestort (9°); de aanwijzing en het adres van de ambtenaar bij wie het administratief beroep kan worden ingesteld en de beroepstermijn (10°).

Vanaf de datum van uitwerking van de kennisgeving van het aanslagbiljet beschikt de belastingschuldige over een termijn van zes maanden om een administratief bezwaar in te dienen (artikel 26 van het decreet van 16 juli 2015, in samenhang gelezen met de artikelen 5, § 3, en 25 van het decreet van 6 mei 1999). Indien zijn bezwaar wordt afgewezen, kan de belastingschuldige een gerechtelijk beroep instellen (artikel 26 van het decreet van 16 juli 2015, in samenhang gelezen met artikel 28 van het decreet van 6 mei 1999).

B.13. De informatie die op het aanslagbiljet wordt vermeld, is toereikend om aan de belastingschuldige te waarborgen dat hij « onverwijld, in een taal welke hij verstaat, en in bijzonderheden, op de hoogte [wordt] gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging » (artikel 6, lid 3, a), van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens). De termijn van zes maanden waarover de belastingplichtige beschikt om een administratief bezwaar in te stellen, is toereikend om hem in staat te stellen « te beschikken over voldoende tijd en faciliteiten welke nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging » (artikel 6, lid 3, b), van het voormelde Verdrag) en onder meer aan de administratie te vragen dat een afschrift van het proces-verbaal aan hem wordt meegedeeld zodat hij in voorkomend geval de erin opgenomen vaststellingen kan weerleggen.

B.14. Artikel 23 van het decreet van 16 juli 2015 en de artikelen 11bis, 12 en 12bis van het decreet van 6 mei 1999 zijn bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre zij in geen enkele verplichting voorzien tot mededeling van de processen-verbaal die worden opgesteld door ambtenaren van het Waalse Gewest in het kader van de vaststelling van overtredingen van het decreet van 16 juli 2015.

Om die redenen,

het Hof

zegt voor recht :

Artikel 23 van het decreet van het Waalse Gewest van 16 juli 2015 « tot invoering van een kilometerheffing voor het wegengebruik door zware vrachtwagens » en de artikelen 11bis, 12 en 12bis van het decreet van het Waalse Gewest van 6 mei 1999 « betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de Waalse gewestelijke belastingen », schenden niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.

Aldus gewezen in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 11 december 2025.

De griffier,
Frank Meersschant

De voorzitter,
Pierre Nihoul

ÜBERSETZUNG

VERFASSUNGSGERICHTSHOF

[C – 2026/002018]

Auszug aus dem Entscheid Nr. 167/2025 vom 11. Dezember 2025

Geschäftsverzeichnisnummer 8393

In Sachen: Vorabentscheidungsfrage in Bezug auf Artikel 23 des Dekrets der Wallonischen Region vom 16. Juli 2015 « zur Einführung einer Kilometerabgabe zu Lasten der Schwerlastfahrzeuge für die Benutzung der Straßen » und die Artikel 11*bis*, 12 und 12*bis* des Dekrets der Wallonischen Region vom 6. Mai 1999 « über die Festsetzung, die Beitreibung und die Streitsachen bezüglich der wallonischen regionalen Abgaben », abgeändert durch die Dekrete der Wallonischen Region vom 19. September 2013, 28. November 2013 und 17. Dezember 2015, gestellt vom Gericht erster Instanz Namur, Abteilung Namur.

Der Verfassungsgerichtshof,

zusammengesetzt aus den Präsidenten Pierre Nihoul und Luc Lavrysen, und den Richtern Thierry Giet, Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache und Danny Pieters, unter Assistenz des Kanzlers Frank Meersschat, unter dem Vorsitz des Präsidenten Pierre Nihoul,

erlässt nach Beratung folgenden Entscheid:

I. Gegenstand der Vorabentscheidungsfrage und Verfahren

In seinem Urteil vom 12. September 2024, dessen Ausfertigung am 17. Dezember 2024 in der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen ist, hat das Gericht erster Instanz Namur, Abteilung Namur, folgende Vorabentscheidungsfrage gestellt:

« Verstoßen die Artikel 23 des wallonischen Dekrets vom 16. Juli 2015 zur Einführung einer Kilometerabgabe zu Lasten der Schwerlastfahrzeuge für die Benutzung der Straßen und die Artikel 11*bis*, 12 und 12*bis* des wallonischen Dekrets vom 6. Mai 1999 über die Festsetzung, die Beitreibung und die Streitsachen bezüglich der wallonischen regionalen Abgaben, abgeändert durch die wallonischen Dekrete vom 19. September 2013, 28. November 2013 und 17. Dezember 2015, gegen die Artikel 10, 11 und 12 der Verfassung, an sich oder in Verbindung mit Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention, indem sie keine Verpflichtung zur Mitteilung der von den Bediensteten der Wallonischen Region im Rahmen der Feststellung von Verstößen gegen das wallonische Dekret vom 16. Juli 2015 aufgenommenen Protokolle vorsehen? ».

(…)

III. Rechtliche Würdigung

(…)

B.1. Der Gerichtshof wird zur Vereinbarkeit von Artikel 23 des Dekrets der Wallonischen Region vom 16. Juli 2015 « zur Einführung einer Kilometerabgabe zu Lasten der Schwerlastfahrzeuge für die Benutzung der Straßen » (nachstehend: Dekret vom 16. Juli 2015) und der Artikel 11*bis*, 12 und 12*bis* des Dekrets der Wallonischen Region vom 6. Mai 1999 « über die Festsetzung, die Beitreibung und die Streitsachen bezüglich der wallonischen regionalen Abgaben » (nachstehend: Dekret vom 6. Mai 1999) mit den Artikeln 10, 11 und 12 der Verfassung, an sich oder in Verbindung mit Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention, befragt, « indem sie keine Verpflichtung zur Mitteilung der von den Bediensteten der Wallonischen Region im Rahmen der Feststellung von Verstößen gegen das wallonische Dekret vom 16. Juli 2015 aufgenommenen Protokolle vorsehen ».

B.2. Aufgrund von Artikel 22 § 1 Absatz 1 des Dekrets vom 16. Juli 2015 wird jeder Verstoß gegen dieses Dekret oder dessen Durchführungsmaßnahmen mit einer administrativen Geldbuße geahndet.

B.3.1. Artikel 23 des Dekrets vom 16. Juli 2015 bestimmt:

« Für die mit den administrativen Geldbußen verbundenen Ermittlungen und Kontrollen verfügen die von der Regierung bestellten Beamten über dieselben Rechte wie die, die in den Artikeln 11*bis*, 12 und 12*bis* des Dekrets vom 6. Mai 1999 über die Festsetzung, die Beitreibung und die Streitsachen bezüglich der wallonischen regionalen Abgaben erwähnt sind ».

B.3.2. In Artikel 11*bis* des Dekrets vom 6. Mai 1999 werden die verschiedenen Kontroll- und Ermittlungsbefugnisse der zuständigen Beamten aufgeführt.

Artikel 12 des Dekrets vom 6. Mai 1999 regelt die Beweismittel der Verwaltung.

Artikel 12*bis* des Dekrets vom 6. Mai 1999 in der auf das Ausgangsverfahren anwendbaren Fassung bestimmt:

« Die Beamten der Wallonischen Region, die Beamten und Bediensteten der Gemeinden und Provinzen sind auf dem ganzen Gebiet der Wallonischen Region befugt, Verstöße zu ermitteln und, sogar alleine, Protokolle betreffend die im vorliegenden Dekret erwähnten Steuern und Abgaben zu erstellen.

Diese Protokolle sind bis zum Beweis des Gegenteils maßgebend für die beliebigen Tatbestände, die sie darlegen.

Sie werden dem von der Regierung bestimmten Beamten übermittelt.

Was die Verkehrssteuer, die Inbetriebsetzungssteuer die Eurovignette und die Kilometerabgabe betrifft, sind die Personalmitglieder der von der Regierung bestimmten Dienststelle, in ihrer Eigenschaft als Gerichtspolizeibediensteter oder Gerichtspolizeioffizier, befugt, um auf dem gesamten Gebiet der Wallonischen Region Verstöße gegen die betreffende Gesetzgebung aufzudecken, um, allein oder gemeinsam, die betreffenden Protokolle aufzunehmen und unverzüglich den hinterzogenen Betrag der betreffenden Steuer zuzüglich der administrativen Geldbuße einzunehmen.

Diese Protokolle, denen unter Umständen die geschriebenen Erläuterungen der Zuwiderhandelnden beigelegt werden, werden auf Antrag des regionalen Ministers für Finanzen verfasst, zwecks Verfolgungen und gerichtlicher Schritte durch den Beamten der von der Wallonischen Regierung bestimmten Dienststelle mit Zustellungsdomizil in seinen Büroräumen; diese Protokolle werden von der Behauptung oder dem Visum und der Notifizierung befreit.

Die Protokolle werden den Beamten übermittelt, die vom regionalen Minister von Finanzen zu diesem Zweck bestimmt wurden ».

B.4. Aus den vorstehenden Bestimmungen ergibt sich, dass im Falle eines Verstoßes gegen das Dekret vom 16. Juli 2015 vom zuständigen Beamten ein Protokoll erstellt wird. Dieses Protokoll ist bis zum Beweis des Gegenteils maßgebend für die beliebigen Tatbestände, die sie darlegen (Artikel 12*bis* Absatz 2 des Dekrets vom 6. Mai 1999). Wie vom vorlegenden Rechtsprechungsorgan hervorgehoben wird, ist in keiner Bestimmung der vorerwähnten Dekrete die Mitteilung dieses Protokolls an den Zahlungspflichtigen vorgesehen.

B.5. Es ist ebenfalls den Artikeln 24 und 25 des Dekrets vom 16. Juli 2015 Rechnung zu tragen, die in der auf das Ausgangsverfahren anwendbaren Fassung bestimmen:

« Art. 24. Vorbehaltlich einer in dem vorliegenden Dekret vorgesehenen Abweichung werden die administrativen Geldbußen wegen in Artikel 22 erwähnten Verstößen von dem durch die Regierung bestellten Beamten bezogen und ggf. beigetrieben und in die Heberolle eingetragen, gemäß den Artikeln 17bis, 18, 18bis, 21, 29 bis 31, 35 bis 57sexies des Dekrets vom 6. Mai 1999 über die Festsetzung, die Beitreibung und die Streitsachen bezüglich der wallonischen regionalen Abgaben.

Art. 25. Der Steuerbescheid enthält:

- 1° die Wörter ' Wallonische Region ';
- 2° die Identität (Namen, Vornamen oder Bezeichnung je nach Fall) und die Adresse des Abgabepflichtigen;
- 3° den Bezug auf Artikel 22 (ggf. aufgrund seines letzten Absatzes angepasst) und 26 des vorliegenden Dekrets;
- 4° die Artikelnummer in der Heberolle für die betreffende administrative Geldbuße;
- 5° das Datum der Vollstreckbarerklärung der Heberolle;
- 6° den Betrag der administrativen Geldbuße und den begangenen Verstoß;
- 7° das Datum der Fälligkeit;
- 8° die Bezeichnung und die Anschrift der Dienststelle, die damit beauftragt ist, die administrative Geldbuße zu erstellen;
- 9° die Bezeichnung und Anschrift der Dienststelle, die damit beauftragt ist, die administrative Geldbuße zu beziehen, und das Konto, auf das die administrative Geldbuße zu zahlen ist;
- 10° die Bezeichnung und Anschrift des Beamten, bei dem die administrative Beschwerde eingereicht werden kann, und die Beschwerdefrist ».

B.6. Die Artikel 10 und 11 der Verfassung haben eine allgemeine Tragweite. Sie untersagen jegliche Diskriminierung, ungeachtet deren Ursprungs; die Verfassungsvorschriften der Gleichheit und Nichtdiskriminierung gelten angesichts aller Rechte und aller Freiheiten, einschließlich derjenigen, die sich aus internationalen Verträgen ergeben, welche für Belgien verbindlich sind.

B.7. Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention bestimmt:

« (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.

(2) Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig.

(3) Jede angeklagte Person hat mindestens folgende Rechte:

- a) innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
- b) ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
- c) sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
- d) Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
- e) unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht ».

B.8. Weder aus der Vorabentscheidungsfrage noch aus der Begründung des Vorlageurteils wird ersichtlich, inwiefern die fraglichen Bestimmungen gegen Artikel 12 der Verfassung verstoßen würden.

Demzufolge berücksichtigt der Gerichtshof diese Bestimmung nicht bei seiner Prüfung.

B.9. Wie der Gerichtshof in seinem Entscheid Nr. 156/2022 vom 24. November 2022 (ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.156, B.14.4) geurteilt hat, ist die administrative Geldbuße, die in Artikel 22 des Dekrets vom 16. Juli 2015, ersetzt durch Artikel 32 des Dekrets der Wallonischen Region vom 13. Dezember 2017 « zur Abänderung verschiedener steuerrechtlicher Bestimmungen », vorgesehen ist, eine strafrechtliche Maßnahme im Sinne von Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention.

B.10. Der Gerichtshof muss also prüfen, ob das Nichtvorhandensein einer Mitteilung des vom zuständigen Beamten im Falle eines Verstoßes gegen das Dekret vom 16. Juli 2025 erstellten Protokolls an den Zahlungspflichtigen mit den Artikeln 10 und 11 der Verfassung in Verbindung mit Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar ist.

Aus der Begründung des Vorlageurteils geht hervor, dass sich die Vorabentscheidungsfrage insbesondere auf Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe a der vorerwähnten Konvention bezieht, der jeder angeklagten Person das Recht gewährt, « innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden ».

B.11. Die Garantien von Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention finden Anwendung, sobald eine « strafrechtliche Anklage » vorliegt, und können daher im Stadium vor der Urteilsphase von Bedeutung sein, wenn und soweit die ursprüngliche Nichteinhaltung dieser Garantien die Fairness des Verfahrens ernsthaft bedroht (EuGHMR, Große Kammer, 13. September 2016, *Ibrahim u.a. gegen Vereinigtes Königreich*, ECLI:CE:ECHR:2016:0913JUD005054108, § 253). « Es liegt eine ' strafrechtliche Anklage ' vor, wenn eine Person offiziell von den zuständigen Behörden beschuldigt wird oder wenn die wegen des auf diese Person fallenden Verdachts von ihnen vorgenommenen Handlungen bedeutende Auswirkungen auf ihre Situation haben » (EuGHMR, Große Kammer, 3. November 2022, *Vegotex International S.A. gegen Belgien*, ECLI:CE:ECHR:2022:1103JUD004981209, § 150).

In zahlreichen Fällen ist ein Protokoll der Anfangspunkt der Anwendung der Gesamtheit der Rechtsvorschriften in Bezug auf die Ermittlung, die Verfolgung und das Richten über eine Person, die der Begehung einer Straftat verdächtigt wird. In diesen Fällen stellt das Protokoll ein Element der strafrechtlichen Anklage dar. Daraus ergibt sich jedoch nicht, dass es dem Zuwiderhandelnden unbedingt sofort mitgeteilt werden muss.

B.12. Gemäß Artikel 24 des Dekrets vom 16. Juli 2015 wird die administrative Geldbuße wegen in Artikel 22 erwähnten Verstößen in die Heberolle eingetragen. Sobald die Heberolle vollstreckbar geworden ist, wird dem Zahlungspflichtigen ein Steuerbescheid notifiziert (Artikel 24 des Dekrets vom 16. Juli 2015 in Verbindung mit Artikel 21 § 1 des Dekrets vom 6. Mai 1999).

Dieser Steuerbescheid enthält folgende Informationen (Artikel 25 des Dekrets vom 16. Juli 2015) : den Bezug auf Artikel 22, gegebenenfalls aufgrund seines letzten Absatzes angepasst, und 26 des Dekrets vom 16. Juli 2015 (Nr. 3), die Artikelnummer in der Heberolle für die betreffende administrative Geldbuße (Nr. 4), das Datum der Vollstreckbarerklärung der Heberolle (Nr. 5), den Betrag der administrativen Geldbuße und den begangenen Verstoß (Nr. 6), das Datum der Fälligkeit (Nr. 7), die Bezeichnung und die Anschrift der Dienststelle, die damit beauftragt ist, die administrative Geldbuße festzulegen (Nr. 8), die Bezeichnung und Anschrift der Dienststelle, die damit beauftragt ist, die administrative Geldbuße einzunehmen, und das Konto, auf das die administrative Geldbuße zu zahlen ist (Nr. 9), und die Bezeichnung und Anschrift des Beamten, bei dem die administrative Beschwerde eingereicht werden kann, und die Beschwerdefrist (Nr. 10).

Der Zahlungspflichtige verfügt über eine Frist von sechs Monaten ab dem Datum der Wirksamkeit der Notifizierung des Steuerbescheids, um Verwaltungsbeschwerde einzureichen (Artikel 26 des Dekrets vom 16. Juli 2015 in Verbindung mit den Artikeln 5 § 3 und 25 des Dekrets vom 6. Mai 1999). Falls seine Beschwerde zurückgewiesen wird, kann der Zahlungspflichtige eine gerichtliche Beschwerde einreichen (Artikel 26 des Dekrets vom 16. Juli 2015 in Verbindung mit Artikel 28 des Dekrets vom 6. Mai 1999).

B.13. Die im Steuerbescheid enthaltenen Informationen sind ausreichend, damit dem Zahlungspflichtigen garantiert wird, « innerhalb möglichst kurzer Frist in einer [ihm] verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden ». (Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe a der Europäischen Menschenrechtskonvention). Die Frist von sechs Monaten, über die der Steuerpflichtige verfügt, um Verwaltungsbeschwerde einzureichen, ist ausreichend, damit es ihm ermöglicht wird, « ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung [seiner] Verteidigung zu haben » (Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe b der vorerwähnten Konvention), und insbesondere bei der Verwaltung die Übermittlung einer Kopie des Protokolls zu beantragen, damit er gegebenenfalls die darin vermerkten Feststellungen zu widerlegen.

B.14. Artikel 23 des Dekrets vom 16. Juli 2015 und die Artikel 11*bis*, 12 und 12*bis* des Dekrets vom 6. Mai 1999 sind vereinbar mit den Artikeln 10 und 11 der Verfassung in Verbindung mit Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention, indem sie keine Verpflichtung zur Mitteilung der von den Bediensteten der Wallonischen Region im Rahmen der Feststellung von Verstößen gegen das Dekret vom 16. Juli 2015 aufgenommenen Protokolle vorsehen.

Aus diesen Gründen:

Der Gerichtshof

erkennt für Recht:

Artikel 23 des Dekrets der Wallonischen Region vom 16. Juli 2015 « zur Einführung einer Kilometerabgabe zu Lasten der Schwerlastfahrzeuge für die Benutzung der Straßen » und die Artikel 11*bis*, 12 und 12*bis* des Dekrets der Wallonischen Region vom 6. Mai 1999 « über die Festsetzung, die Beitreibung und die Streitsachen bezüglich der wallonischen regionalen Abgaben » verstoßen nicht gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung in Verbindung mit Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention.

Erlassen in französischer und niederländischer Sprache, gemäß Artikel 65 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989 über den Verfassungsgerichtshof, am 11. Dezember 2025.

Der Kanzler,
(gez.) Frank Meersschart

Der Präsident,
(gez.) Pierre Nihoul

GRONDWETTELIJK HOF

[C – 2026/002019]

Uittreksel uit arrest nr. 169/2025 van 11 december 2025

Rolnummer 8403

In zake : de prejudiciële vraag over artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 301 van 30 maart 1936 « tot wijziging van de termijnen van rechtspleging, en van de wet van 28 juni 1889 betreffende de explosieven in strafzaken en in fiscale zaken te betrekken aan personen die niet hun woonplaats in België hebben », zoals bekrachtigd door het enig artikel, 110°, van de wet van 4 mei 1936, gesteld door het Hof van Cassatie.

Het Grondwettelijk Hof,

samengesteld uit de voorzitters Luc Lavrysen en Pierre Nihoul, en de rechters Thierry Giet, Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache en Danny Pieters, bijgestaan door griffier Frank Meersschart, onder voorzitterschap van voorzitter Luc Lavrysen,

wijst na beraad het volgende arrest :

I. *Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging*

Bij arrest van 10 december 2024, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 30 december 2024, heeft het Hof van Cassatie de volgende prejudiciële vraag gesteld :

« Schendt artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 301 van 30 maart 1936, zoals bekrachtigd door het enig artikel, 110°, van de wet van 4 mei 1936, de artikelen 10 en 11 Grondwet doordat op grond van die bepaling ten aanzien van een beklaagde die in België geen woon- of verblijfplaats noch gekozen woonplaats heeft en aan wie de verstekbeslissing in het buitenland niet in persoon werd betekend, de in artikel 55 Gerechtelijk Wetboek bedoelde termijnverlenging van toepassing is op de buitengewone termijn van verzet zoals bedoeld in artikel 187, § 1, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, terwijl op grond van die bepaling ten aanzien van een beklaagde die in België geen woon- of verblijfplaats noch gekozen woonplaats heeft en aan wie de verstekbeslissing in het buitenland in persoon werd betekend, de in artikel 55 Gerechtelijk Wetboek bedoelde termijnverlenging niet van toepassing is op de gewone termijn van verzet zoals bedoeld in artikel 187, § 1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering ? ».

(...)

III. *In rechte*

(...)

B.1.1. Artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 301 van 30 maart 1936 « tot wijziging van de termijnen van rechtspleging, en van de wet van 28 juni 1889 betreffende de exploten in strafzaken en in fiscale zaken te beteekenen aan personen die niet hun woonplaats in België hebben », zoals bekrachtigd door het enig artikel, 110°, van de wet van 4 mei 1936 (hierna : het koninklijk besluit nr. 301), bepaalt :

« De bij de artt. 174 en 203 van het Wetboek van Strafvordering voorziene termijnen, voor zoover zij op het hooger beroep van de verstekvonnissen van toepassing zijn, en de termijnen, voorzien bij artikel 187, tweede alinea, van het Wetboek van Strafvordering en bij artikel 9, tweede alinea, van de wet van 15 mei 1912, op de kindbescherming, zijn, voor de bij artikel 73 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde personen, verlengd met den bij dat artikel vastgestelden termijn ».

Artikel 73 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering stemt overeen met het huidige artikel 55 van het Gerechtelijk Wetboek.

B.1.2. Artikel 55 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt :

« Wanneer de wet bepaalt dat ten aanzien van de partij die in België noch woonplaats, noch verblijfplaats, noch gekozen woonplaats heeft, de termijnen die haar verleend werden dienen verlengd te worden, dan bedraagt die verlenging :

1° vijftien dagen, wanneer de partij in een aangrenzend land of in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië verblijft;

2° dertig dagen, wanneer zij in een ander land van Europa verblijft;

3° tachtig dagen, wanneer zij in een ander werelddeel verblijft ».

De voormelde verlenging is enkel van toepassing voor de buitengewone termijn van verzet en niet voor de gewone termijn van verzet (Cass., 16 mei 2001, ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010516.8; 20 november 2001, ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011120.10).

B.1.3. Artikel 187, § 1, eerste en tweede lid, van het Wetboek van strafvordering bepaalt :

« De bij verstek veroordeelde kan tegen het vonnis in verzet komen binnen een termijn van vijftien dagen na de dag waarop het is betekend.

Is de betekening van het vonnis niet aan hem in persoon gedaan dan kan hij die bij verstek veroordeeld is, wat de veroordelingen tot straf betreft, in verzet komen binnen een termijn van vijftien dagen na de dag waarop hij van de betekening kennis heeft gekregen ».

B.2. Met de prejudiciële vraag wordt het Hof gevraagd of artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 301 bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat, ten aanzien van een veroordeelde die in België geen woon- of verblijfplaats, noch een gekozen woonplaats heeft en aan wie de verstekuitspraak in het buitenland niet in persoon werd betekend, de in artikel 55 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde termijnverlenging van toepassing is, terwijl, ten aanzien van een veroordeelde die in België geen woon- of verblijfplaats, noch een gekozen woonplaats heeft en aan wie de verstekuitspraak in het buitenland wel in persoon werd betekend, de in artikel 55 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde termijnverlenging niet van toepassing is.

B.3. De artikelen 10 en 11 van de Grondwet waarborgen het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie.

Het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie sluit niet uit dat een verschil in behandeling tussen categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover dat verschil op een objectief criterium berust en het redelijk verantwoord is.

Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening houdend met het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van de ter zake geldende beginselen; het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie is geschonden wanneer vaststaat dat er geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel.

B.4. Het Hof moet nagaan of de artikelen 10 en 11 van de Grondwet worden geschonden, doordat bij de betekening in persoon van de verstekuitspraak aan een veroordeelde die in België geen woon- of verblijfplaats, noch gekozen woonplaats heeft, geen termijnverlenging mogelijk is om verzet in te dienen, terwijl bij de betekening niet in persoon van de verstekuitspraak aan een veroordeelde die in België geen woon- of verblijfplaats, noch gekozen woonplaats heeft, de termijn om verzet aan te tekenen wel kan worden verlengd.

B.5.1. Het verzet is een gewoon rechtsmiddel dat openstaat voor de partij die bij verstek is veroordeeld teneinde vanwege het rechtscollege dat bij verstek heeft geoordeeld, een nieuwe beslissing na een contradictoir debat te verkrijgen. Het wezen en de doelstelling zelf van het verzet bestaan erin een persoon, die als gevolg van zijn niet-verschijnen mogelijkwijs niet alle elementen van een zaak kent of zich daarover althans niet nader heeft kunnen verklaren, de mogelijkheid te bieden ten volle zijn rechten van verdediging uit te oefenen.

B.5.2. Het recht om in verzet te komen tegen een verstekvonnis mag worden onderworpen aan procedurele vereisten, maar die vereisten mogen het de veroordeelde niet onmogelijk maken dat rechtsmiddel aan te wenden. De regels met betrekking tot het naleven van termijnen om een rechtsmiddel aan te wenden, beogen een behoorlijke rechtsbedeling en inzonderheid ook de rechtszekerheid te waarborgen (arresten nrs. 163/2014, ECLI:BE:GHCC:2014:ARR.163, en 87/2021, ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.087).

B.6.1. Het verslag aan de Koning bij het koninklijk besluit nr. 301 vermeldt aangaande de termijnverlenging :

« Artikel 3 van het ontwerp maakt een einde aan de twistvraag die was opgerezen in verband met den duur van sommige termijnen van hooger beroep en verzet ten voordeele van personen die buiten het grondgebied van België wonen en aan wie de betekening van het vonnis niet gedaan was geworden in België, hetzij aan den persoon of aan de woonplaats, hetzij aan de verblijfplaats of aan de gekozen woonplaats.

Voortaan zullen die termijnen ten voordeele van die personen verlengd worden met de termijnen bepaald bij artikel 73 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, volgens de door dit artikel gemaakte onderscheidingen » (verslag aan de Koning, *Belgisch Staatsblad*, 7 april 1936, p. 2370).

B.6.2. Het verschil in behandeling berust op een objectief criterium, namelijk de vaststelling of de verstekuitspraak aan een veroordeelde die in België geen woon- of verblijfplaats, noch een gekozen woonplaats heeft, al dan niet in persoon werd betekend.

B.6.3. De verlenging van de termijn om verzet aan te tekenen, geldt enkel wanneer de betekening van de verstekuitspraak niet werd gedaan in persoon aan een veroordeelde die in België geen woon- of verblijfplaats, noch gekozen woonplaats heeft. Bij de betekening niet in persoon wordt niet noodzakelijk de verstekuitspraak ter beschikking gesteld van de veroordeelde, zodat een bijkomende termijn hem de mogelijkheid moet bieden die te verkrijgen.

In geval van een betekening aan de persoon beschikt de veroordeelde over de verstekuitspraak en heeft hij, zelfs wanneer hij in het buitenland verblijft, voldoende tijd om in verzet te komen, gelet op de « thans bestaande, snelle en talrijke middelen van verkeer » (*ibid.*, p. 2369).

B.6.4. Het is bijgevolg redelijk verantwoord de termijnverlenging voor te behouden aan de veroordeelden die in België geen woon- of verblijfplaats, noch gekozen woonplaats hebben en aan wie de betekening van de verstekuitspraak niet in persoon is gedaan.

Bovendien moet tevens rekening worden gehouden met het algemeen rechtsbeginsel dat de strengheid van de wet in geval van overmacht kan worden gemilderd, beginsel waarvan de in het geding zijnde bepaling niet is afgeweken.

B.7. Artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 301 is bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Om die redenen,

het Hof

zeft voor recht :

Artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 301 van 30 maart 1936 « tot wijziging van de termijnen van rechtspleging, en van de wet van 28 juni 1889 betreffende de exploitanten in strafzaken en in fiscale zaken te betrekken aan personen die niet hun woonplaats in België hebben », zoals bekrachtigd door het enig artikel, 110°, van de wet van 4 mei 1936, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.

Aldus gewezen in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 11 december 2025.

De griffier,
Frank Meersschaut

De voorzitter,
Luc Lavrysen

COUR CONSTITUTIONNELLE

[C – 2026/002019]

Extrait de l'arrêt n° 169/2025 du 11 décembre 2025

Numéro du rôle : 8403

En cause : la question préjudicielle relative à l'article 3 de l'arrêt royal n° 301 du 30 mars 1936 « portant modification des délais de procédure et de la loi du 28 juin 1889 concernant les exploits à signifier, en matière pénale et fiscale, à des personnes non domiciliées en Belgique », tel qu'il a été confirmé par l'article unique, 110°, de la loi du 4 mai 1936, posée par la Cour de cassation.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents Luc Lavrysen et Pierre Nihoul, et des juges Thierry Giet, Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache et Danny Pieters, assistée du greffier Frank Meersschaut, présidée par le président Luc Lavrysen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. *Objet de la question préjudicielle et procédure*

Par arrêt du 10 décembre 2024, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 décembre 2024, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante :

« L'article 3 de l'arrêt royal n° 301 du 30 mars 1936, tel qu'il a été confirmé par l'article unique, 110°, de la loi du 4 mai 1936, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'en vertu de cette disposition, l'augmentation des délais visée à l'article 55 du Code judiciaire s'applique au délai extraordinaire d'opposition prévu à l'article 187, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle en ce qui concerne le prévenu qui n'a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique et auquel la décision par défaut n'a pas été signifiée à sa personne à l'étranger, alors qu'en vertu de cette même disposition, l'augmentation des délais visée à l'article 55 du Code judiciaire ne s'applique pas au délai ordinaire d'opposition prévu à l'article 187, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle en ce qui concerne le prévenu qui n'a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique et auquel la décision par défaut a été signifiée à sa personne à l'étranger ? ».

(...)

III. *En droit*

(...)

B.1.1. L'article 3 de l'arrêt royal n° 301 du 30 mars 1936 « portant modification des délais de procédure et de la loi du 28 juin 1889 concernant les exploits à signifier, en matière pénale et fiscale, à des personnes non domiciliées en Belgique », tel qu'il a été confirmé par l'article unique, 110°, de la loi du 4 mai 1936 (ci-après : l'arrêt royal n° 301), dispose :

« Les délais prévus aux articles 174 et 203 du Code d'instruction criminelle, en tant qu'ils s'appliquent à l'appel des jugements par défaut, et les délais prévus à l'article 187, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle et à l'article 9, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1912 sur la protection de l'enfance, sont augmentés, pour les personnes visées par l'article 73 du Code de procédure civile, du délai fixé par cet article ».

L'article 73 du Code de procédure civile correspond à l'actuel article 55 du Code judiciaire.

B.1.2. L'article 55 du Code judiciaire dispose :

« Lorsque la loi prévoit qu'à l'égard de la partie qui n'a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, il y a lieu d'augmenter les délais qui lui sont impartis, cette augmentation est :

1° de quinze jours, lorsque la partie réside dans un pays limitrophe ou dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne;

2° de trente jours, lorsqu'elle réside dans un autre pays d'Europe;

3° de quatre-vingts jours, lorsqu'elle réside dans une autre partie du monde ».

L'augmentation précitée ne s'applique qu'au délai extraordinaire d'opposition et non au délai ordinaire d'opposition (Cass., 16 mai 2001, ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010516.8; 20 novembre 2001, ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011120.10).

B.1.3. L'article 187, § 1er, alinéas 1^{er} et 2, du Code d'instruction criminelle dispose :

« La personne condamnée par défaut pourra faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui de la signification de ce dernier.

Lorsque la signification du jugement n'a pas été faite à sa personne, le condamné par défaut pourra faire opposition, quant aux condamnations pénales, dans les quinze jours qui suivent celui où il aura eu connaissance de la signification ».

B.2. Par la question préjudicielle, il est demandé à la Cour si l'article 3 de l'arrêté royal n° 301 est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que l'augmentation des délais visée à l'article 55 du Code judiciaire s'applique à un condamné qui n'a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique et auquel la décision par défaut n'a pas été signifiée à sa personne à l'étranger, mais pas à un condamné qui n'a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique et auquel la décision par défaut a été signifiée à sa personne à l'étranger.

B.3. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d'égalité et de non-discrimination.

Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.4. La Cour doit vérifier si les articles 10 et 11 de la Constitution sont violés en ce que, lorsque la signification de la décision rendue par défaut est faite à la personne d'un condamné qui n'a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, aucune augmentation de délai n'est possible pour former opposition, alors que, lorsque la signification de la décision rendue par défaut n'est pas faite à la personne d'un condamné qui n'a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, le délai pour former opposition peut être augmenté.

B.5.1. L'opposition est une voie de recours ordinaire ouverte à la partie qui a été condamnée par défaut, en vue d'obtenir de la juridiction qui a statué par défaut une nouvelle décision après un débat contradictoire. L'essence et la finalité mêmes de l'opposition sont de permettre le plein exercice des droits de la défense par une personne qui pourrait, en raison de sa défaillance, ne pas avoir connaissance de tous les éléments d'une cause ou tout au moins ne pas avoir pu s'en expliquer.

B.5.2. Le droit de former opposition à un jugement par défaut peut être soumis à des exigences procédurales, mais ces exigences ne peuvent empêcher le condamné de faire usage de cette voie de recours. Les règles relatives aux délais à respecter pour former un recours visent à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique (arrêts n°s 163/2014, ECLI:BE:GHCC:2014:ARR.163, et 87/2021, ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.087).

B.6.1. Le rapport au Roi précédant l'arrêté royal n° 301 indique ce qui suit à propos de l'augmentation des délais :

« L'article 3 du projet tranche la controverse qui s'était élevée au sujet de la durée de certains délais d'appel et d'opposition en faveur de personnes demeurant hors du territoire de la Belgique et à qui la signification du jugement n'avait point été faite en Belgique soit à personne ou à domicile, soit à résidence ou à domicile élu.

Désormais, ces délais seront augmentés, en faveur de ces personnes, des délais fixés par l'article 73 du Code de procédure civile, suivant les distinctions établies par cet article » (rapport au Roi, *Moniteur belge*, 7 avril 1936, p. 2370).

B.6.2. La différence de traitement repose sur un critère objectif, à savoir le fait que la décision rendue par défaut a été signifiée ou non à la personne d'un condamné qui n'a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique.

B.6.3. L'augmentation du délai pour former opposition ne s'applique que lorsque la signification de la décision par défaut n'a pas été faite à la personne d'un condamné qui n'a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique. Lorsque la signification n'est pas faite à la personne du condamné, la décision par défaut n'est pas nécessairement mise à sa disposition, de sorte qu'un délai supplémentaire doit pouvoir lui permettre de se la procurer.

Si la signification est faite à la personne du condamné, celui-ci dispose de la décision par défaut et a suffisamment de temps, même s'il réside à l'étranger, pour former opposition, étant donné la « rapidité et la facilité actuelles des communications » (*ibid.*, p. 2369).

B.6.4. Par conséquent, il est raisonnablement justifié de réserver l'augmentation des délais aux condamnés qui n'ont ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique et auxquels la signification de la décision par défaut n'a pas été faite à leur personne.

De plus, il faut également tenir compte du principe général de droit selon lequel la sévérité de la loi peut être tempérée en cas de force majeure, auquel la disposition en cause n'a pas dérogé.

B.7. L'article 3 de l'arrêté royal n° 301 est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

Par ces motifs,

la Cour

dit pour droit :

L'article 3 de l'arrêté royal n° 301 du 30 mars 1936 « portant modification des délais de procédure et de la loi du 28 juin 1889 concernant les exploits à signifier, en matière pénale et fiscale, à des personnes non domiciliées en Belgique », tel qu'il a été confirmé par l'article unique, 110°, de la loi du 4 mai 1936, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 11 décembre 2025.

Le greffier,
Frank Meersschant

Le président,
Luc Lavrysen

ÜBERSETZUNG

VERFASSUNGSGERICHTSHOF

[C – 2026/002019]

Auszug aus dem Entscheid Nr. 169/2025 vom 11. Dezember 2025

Geschäftsverzeichnisnummer 8403

In Sachen: Vorabentscheidungsfrage in Bezug auf Artikel 3 des königlichen Erlasses Nr. 301 vom 30. März 1936 « zur Abänderung der Verfahrensfristen und des Gesetzes vom 28. Juni 1889 über die Gerichtsvollzieherurkunden, die nicht in Belgien wohnhaften Personen in Straf- und Steuersachen zuzustellen sind », bestätigt durch den einzigen Artikel Nr. 110 des Gesetzes vom 4. Mai 1936, gestellt vom Kassationshof.

Der Verfassungsgerichtshof,

zusammengesetzt aus den Präsidenten Luc Lavrysen und Pierre Nihoul, und den Richtern Thierry Giet, Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache und Danny Pieters, unter Assistenz des Kanzlers Frank Meersschat, unter dem Vorsitz des Präsidenten Luc Lavrysen,

erlässt nach Beratung folgenden Entscheid:

I. Gegenstand der Vorabentscheidungsfrage und Verfahren

In seinem Entscheid vom 10. Dezember 2024, dessen Ausfertigung am 30. Dezember 2024 in der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen ist, hat der Kassationshof folgende Vorabentscheidungsfrage gestellt:

« Verstößt Artikel 3 des königlichen Erlasses Nr. 301 vom 30. März 1936, bestätigt durch den einzigen Artikel Nr. 110 des Gesetzes vom 4. Mai 1936, gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung, indem aufgrund dieser Bestimmung hinsichtlich eines Angeklagten, der in Belgien weder einen Wohnsitz oder Wohnort noch einen gewählten Wohnsitz hat und dem das Versäumnisurteil im Ausland nicht persönlich zugestellt wurde, die in Artikel 55 des Gerichtsgesetzbuches erwähnte Fristverlängerung auf die außerordentliche Einspruchsfrist im Sinne von Artikel 187 § 1 Absatz 2 des Strafprozessgesetzbuches Anwendung findet, während aufgrund dieser Bestimmung hinsichtlich eines Angeklagten, der in Belgien weder einen Wohnsitz oder Wohnort noch einen gewählten Wohnsitz hat und dem das Versäumnisurteil im Ausland persönlich zugestellt wurde, die in Artikel 55 des Gerichtsgesetzbuches erwähnte Fristverlängerung nicht auf die ordentliche Einspruchsfrist im Sinne von Artikel 187 § 1 Absatz 1 des Strafprozessgesetzbuches Anwendung findet? ».

(…)

III. Rechtliche Würdigung

(…)

B.1.1. Artikel 3 des königlichen Erlasses Nr. 301 vom 30. März 1936 « zur Abänderung der Verfahrensfristen und des Gesetzes vom 28. Juni 1889 über die Gerichtsvollzieherurkunden, die nicht in Belgien wohnhaften Personen in Straf- und Steuersachen zuzustellen sind », bestätigt durch den einzigen Artikel Nr. 110 des Gesetzes vom 4. Mai 1936 (nachstehend: königlicher Erlass Nr. 301), bestimmt:

« De bij de artt. 174 en 203 van het Wetboek van Strafvordering voorziene termijnen, voor zoover zij op het hooger beroep van de verstekvonnissen van toepassing zijn, en de termijnen, voorzien bij artikel 187, tweede alinea, van het Wetboek van Strafvordering en bij artikel 9, tweede alinea, van de wet van 15 mei 1912, op de kinderbescherming, zijn, voor de bij artikel 73 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde personen, verlengd met den bij dat artikel vastgestellten termijn ».

Artikel 73 des Zivilprozessgesetzbuches entspricht dem heutigen Artikel 55 des Gerichtsgesetzbuches.

B.1.2. Artikel 55 des Gerichtsgesetzbuches bestimmt:

« Wenn das Gesetz bestimmt, dass der Partei gegenüber, die weder einen Wohnsitz noch einen Wohnort noch einen gewählten Wohnsitz in Belgien hat, die Fristen, die ihr gewährt werden, verlängert werden müssen, beträgt diese Verlängerung:

1. fünfzehn Tage, wenn die Partei in einem Nachbarstaat oder im Vereinigten Königreich Großbritannien wohnt,
2. dreißig Tage, wenn sie in einem anderen europäischen Land wohnt,
3. achtzig Tage, wenn sie in einem anderen Teil der Erde wohnt ».

Die vorerwähnte Verlängerung gilt nur für die außerordentliche Einspruchsfrist und nicht für die ordentliche Einspruchsfrist (Kass., 16. Mai 2001, ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010516.8; 20. November 2001, ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011120.10).

B.1.3. Artikel 187 § 1 Absätze 1 und 2 des Strafprozessgesetzbuches bestimmt:

« Der im Versäumniswege Verurteilte kann binnen fünfzehn Tagen nach dem Tag, an dem das Urteil zugestellt wurde, gegen dieses Urteil Einspruch einlegen.

Wenn das Urteil dem im Versäumniswege Verurteilten nicht persönlich zugestellt worden ist, kann dieser, was die strafrechtlichen Verurteilungen betrifft, binnen fünfzehn Tagen nach dem Tag, an dem er von der Zustellung Kenntnis erlangt hat, Einspruch einlegen ».

B.2. Mit der Vorabentscheidungsfrage wird der Gerichtshof zur Vereinbarkeit von Artikel 3 des königlichen Erlasses Nr. 301 mit den Artikeln 10 und 11 der Verfassung befragt, indem aufgrund dieser Bestimmung hinsichtlich eines Verurteilten, der in Belgien weder einen Wohnsitz oder Wohnort noch einen gewählten Wohnsitz hat und dem das Versäumnisurteil im Ausland nicht persönlich zugestellt wurde, die in Artikel 55 des Gerichtsgesetzbuches erwähnte Fristverlängerung Anwendung findet, während hinsichtlich eines Verurteilten, der in Belgien weder einen Wohnsitz oder Wohnort noch einen gewählten Wohnsitz hat und dem das Versäumnisurteil im Ausland persönlich zugestellt wurde, die in Artikel 55 des Gerichtsgesetzbuches erwähnte Fristverlängerung nicht Anwendung findet.

B.3. Die Artikel 10 und 11 der Verfassung gewährleisten den Grundsatz der Gleichheit und Nichtdiskriminierung.

Der Grundsatz der Gleichheit und Nichtdiskriminierung schließt nicht aus, dass ein Behandlungsunterschied zwischen Kategorien von Personen eingeführt wird, soweit dieser Unterschied auf einem objektiven Kriterium beruht und in angemessener Weise gerechtfertigt ist.

Das Vorliegen einer solchen Rechtfertigung ist im Hinblick auf Zweck und Folgen der beanstandeten Maßnahme sowie auf die Art der einschlägigen Grundsätze zu beurteilen; es wird gegen den Grundsatz der Gleichheit und Nichtdiskriminierung verstoßen, wenn feststeht, dass die eingesetzten Mittel in keinem angemessenen Verhältnis zum verfolgten Zweck stehen.

B.4. Der Gerichtshof hat zu prüfen, ob gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung verstoßen wird, indem bei persönlicher Zustellung des Versäumnisurteils an einen Verurteilten, der in Belgien weder einen Wohnsitz oder Wohnort noch einen gewählten Wohnsitz hat, keine Verlängerung der Einspruchsfrist möglich ist, während bei nicht persönlicher Zustellung des Versäumnisurteils an einen Verurteilten, der in Belgien weder einen Wohnsitz oder Wohnort noch einen gewählten Wohnsitz hat, die Einspruchsfrist verlängert werden kann.

B.5.1. Der Einspruch ist ein ordentliches Rechtsmittel, das der in Abwesenheit verurteilten Partei geboten wird, um von dem Rechtsprechungsorgan, das in Abwesenheit geurteilt hat, eine neue Entscheidung nach einer kontradiktorischen Verhandlung zu erhalten. Das Wesen und der Zweck des Einspruchs bestehen darin, die uneingeschränkte Ausübung der Verteidigungsrechte durch eine Person zu ermöglichen, die wegen ihrer Abwesenheit möglicherweise nicht alle Elemente einer Rechtssache kennt oder sich zumindest nicht dazu hat äußern können.

B.5.2. Das Recht, Einspruch gegen ein Versäumnisurteil einzulegen, kann zwar mit Verfahrensvorschriften verbunden werden, doch diese Vorschriften dürfen es dem Verurteilten nicht unmöglich machen, dieses Rechtsmittel anzuwenden. Die Regeln bezüglich der Einhaltung von Fristen zur Anwendung eines Rechtsmittels bezwecken, eine geordnete Rechtspflege und insbesondere auch die Rechtssicherheit zu gewährleisten (Entscheide Nrn. 163/2014, ECLI:BE:GHCC:2014:ARR.163, und 87/2021, ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.087).

B.6.1. Im Bericht an den König zum königlichen Erlass Nr. 301 heißt es in Bezug auf die Fristverlängerung:

« Artikel 3 van het ontwerp maakt een einde aan de twistvraag die was opgerezen in verband met den duur van sommige termijnen van hooger beroep en verzet ten voordeele van personen die buiten het grondgebied van België wonen en aan wie de betekening van het vonnis niet gedaan was geworden in België, hetzij aan den persoon of aan de woonplaats, hetzij aan de verblijfplaats of aan de gekozen woonplaats.

Voortaan zullen die termijnen ten voordeele van die personen verlengd worden met de termijnen bepaald bij artikel 73 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, volgens de door dit artikel gemaakte onderscheidingen » (Bericht an den König, *Belgisches Staatsblatt*, 7. April 1936, S. 2370).

B.6.2. Der Behandlungsunterschied beruht auf einem objektiven Kriterium, nämlich der Feststellung, ob das Versäumnisurteil einem Verurteilten, der in Belgien weder einen Wohnsitz oder Wohnort noch einen gewählten Wohnsitz hat, persönlich zugestellt worden ist oder nicht.

B.6.3. Die Verlängerung der Einspruchsfrist gilt nur dann, wenn die Zustellung des Versäumnisurteils nicht persönlich an einen Verurteilten, der in Belgien weder einen Wohnsitz oder Wohnort noch einen gewählten Wohnsitz hat, erfolgt ist. Bei nicht persönlicher Zustellung wird dem Verurteilten das Versäumnisurteil nicht notwendigerweise zur Verfügung gestellt, weshalb eine zusätzliche Frist ihm die Möglichkeit bieten soll, es zu erhalten.

Im Falle einer persönlichen Zustellung verfügt der Verurteilte über das Versäumnisurteil und hat er auch dann, wenn er im Ausland wohnt, genug Zeit, um Einspruch einzulegen, zumal in Anbetracht der « schnellen und bequemen Kommunikationsmittel, die jetzt vorhanden sind » (ebenda, S. 2369).

B.6.4. Es ist demzufolge sachlich gerechtfertigt, die Fristverlängerung Verurteilten vorzubehalten, die in Belgien weder einen Wohnsitz oder Wohnort noch einen gewählten Wohnsitz haben und denen das Versäumnisurteil nicht persönlich zugestellt worden ist.

Außerdem ist dem allgemeinen Rechtsgrundsatz Rechnung zu tragen, wonach die Strenge des Gesetzes im Falle höherer Gewalt gemildert werden kann, wobei die fragliche Bestimmung nicht von diesem Grundsatz abgewichen ist.

B.7. Artikel 3 des königlichen Erlasses Nr. 301 ist vereinbar mit den Artikeln 10 und 11 der Verfassung.

Aus diesen Gründen:

Der Gerichtshof
erkennt für Recht:

Artikel 3 des königlichen Erlasses Nr. 301 vom 30. März 1936 « zur Abänderung der Verfahrensfristen und des Gesetzes vom 28. Juni 1889 über die Gerichtsvollzieherurkunden, die nicht in Belgien wohnhaften Personen in Straf- und Steuersachen zuzustellen sind », bestätigt durch den einzigen Artikel Nr. 110 des Gesetzes vom 4. Mai 1936, verstößt nicht gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung.

Erlassen in niederländischer und französischer Sprache, gemäß Artikel 65 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989 über den Verfassungsgerichtshof, am 11. Dezember 2025.

Der Kanzler,
(gez.) Frank Meersschant

Der Präsident,
(gez.) Luc Lavrysen

GRONDWETTELIJK HOF

[C – 2026/002020]

Uittreksel uit arrest nr. 171/2025 van 11 december 2025

Rolnummer 8417

In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 2, 5°, b), 4 en 5 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 29 maart 2019 « betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer », gesteld door de Politierechtbank te Vilvoorde.

Het Grondwettelijk Hof,

samengesteld uit de voorzitters Luc Lavrysen en Pierre Nihoul, en de rechters Joséphine Moerman, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt en Katrin Jadin, bijgestaan door griffier Frank Meersschant, onder voorzitterschap van voorzitter Luc Lavrysen,

wijst na beraad het volgende arrest :

I. Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging

Bij vonnis van 6 januari 2025, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 17 januari 2025, heeft de Politierechtbank te Vilvoorde de volgende prejudiciële vragen gesteld :

« 1. Schenden de artikelen 2, 5°, b), 4 en 5 van het Decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, voor zover ze dit decreet van toepassing zouden maken op ambulancediensten die niet-dringend zittend patiëntenvervoer uitvoeren en deze diensten gelijkschakelen met straattaxi's ?

2. Schenden de artikelen 2, 5°, b), 4 en 5 van het Decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, voor zover ze dit decreet van toepassing zouden maken op ambulancediensten die niet-dringend zittend patiëntenvervoer uitvoeren, terwijl hetzelfde decreet niet van toepassing is op ambulancediensten die niet-dringend liggend patiëntenvervoer uitvoeren ? ».

(...)

III. *In rechte*

(…)

B.1. De prejudiciële vragen hebben betrekking op de regeling, in het Vlaamse Gewest, van het niet-dringend zittend ziekenvervoer.

Het niet-dringend ziekenvervoer dient te worden onderscheiden van het dringend ziekenvervoer, dat wordt geregeld bij de wet van 8 juli 1964 « betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening ». Volgens artikel 1 van die wet wordt onder dringende geneeskundige hulpverlening verstaan : het onmiddellijk verstrekken van aangepaste hulp aan alle personen van wie de gezondheidstoestand ten gevolge van een ongeval, een plotse aandoening of een plotse verwikkeling van een ziekte een dringende tussenkomst vereist na een oproep via het eenvormig oproepstelsel waardoor de hulpverlening, het vervoer en de opvang in een aangepaste ziekenhuisdienst worden verzekerd.

In het kader van het niet-dringend ziekenvervoer wordt een onderscheid gemaakt tussen het liggend en het zittend ziekenvervoer.

B.2. De prejudiciële vragen betreffen de artikelen 2, 5°, b), 4 en 5 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 29 maart 2019 « betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer » (hierna : het decreet van 29 maart 2019).

Artikel 2, 4° en 5°, van het decreet van 29 maart 2019 bepaalt :

« In dit decreet wordt verstaan onder :

[...]

4° bezoldigd personenvervoer : het vervoer van personen waarvoor een vergoeding wordt gevraagd die hoger is dan de vervoersonkosten;

5° diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer : de diensten voor bezoldigd personenvervoer met voertuigen met een bestuurder die aan al de volgende eisen voldoen :

a) het voertuig is, naar constructie en uitrusting, geschikt voor het vervoer van ten hoogste negen personen, de bestuurder inbegrepen, en is daartoe bestemd;

b) het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek, waarbij de volgende categorieën van terbeschikkingstelling worden onderscheiden :

i) straattaxi : het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek op de openbare weg, vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg of op elke andere niet voor het openbaar verkeer opengestelde plaats waarover de exploitant beschikt;

ii) standplaatstaxi : het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek op een standplaats op de openbare weg die voorbehouden is voor diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer;

iii) ceremonieel vervoer : het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek voor ceremonies op basis van een schriftelijke overeenkomst;

iv) OV-taxi : het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek via de Mobiliteitscentrale in het kader van collectief aangeboden openbaar personenvervoer waarbij wordt ingespeeld op specifieke individuele mobiliteitsvragen van personen;

c) de terbeschikkingstelling kan betrekking hebben op het voertuig of op elk van de plaatsen ervan;

d) de bestemming wordt door de klant of door de vervoerde persoon bepaald; ».

Artikel 4 van het decreet van 29 maart 2019 bepaalt :

« De diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer worden verstrekt voor het openbaar nut, met uitzondering van ceremonieel vervoer ».

Artikel 5 van het decreet van 29 maart 2019 bepaalt :

« Dit decreet is niet van toepassing op diensten voor niet-dringend liggend ziekenvervoer ».

B.3. Het Hof wordt gevraagd of de voormelde bepalingen van het decreet van 29 maart 2019 bestaanbaar zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre die bepalingen het decreet van 29 maart 2019 van toepassing maken op de ambulancediensten die niet-dringend zittend ziekenvervoer aanbieden en deze diensten aldus gelijkschakelen met straattaxi's (eerste prejudiciële vraag) en in zoverre het decreet van 29 maart 2019 van toepassing is op het niet-dringend zittend ziekenvervoer, terwijl het niet van toepassing is op het niet-dringend liggend ziekenvervoer (tweede prejudiciële vraag).

B.4.1. De beklagden voor het verwijzende rechtscollege voeren aan dat de prejudiciële vragen geen antwoord behoeven, omdat de in het geding zijnde bepalingen niet van toepassing zijn op het niet-dringend zittend ziekenvervoer en aldus evenmin op het geschil dat hangende is voor het verwijzende rechtscollege dat betrekking heeft op dat vervoer.

B.4.2. In de regel komt het het verwijzende rechtscollege toe de normen vast te stellen die toepasselijk zijn op het aan dat rechtscollege voorgelegde geschil. Wanneer evenwel aan het Hof bepalingen worden voorgelegd die klaarblijkelijk niet op dat geschil kunnen worden toegepast, onderzoekt het Hof de grondwettigheid van zulke bepalingen niet. Het staat eveneens in de regel aan het verwijzende rechtscollege om de bepalingen die het toepast, te interpreteren, onder voorbehoud van een kennelijk verkeerde lezing van de in het geding zijnde bepalingen.

B.4.3. Uit de motivering van de verwijzingsbeslissing en de formulering van de prejudiciële vragen blijkt dat de in het geding zijnde bepalingen aan het Hof worden voorgelegd in de interpretatie dat die bepalingen het decreet van 29 maart 2019 van toepassing maken op het bezoldigd niet-dringend zittend ziekenvervoer.

B.4.4. Uit de motivering van de verwijzingsbeslissing blijkt eveneens dat die interpretatie is gebaseerd op de in de parlementaire voorbereiding vervatte toelichting bij artikel 5 van het decreet van 29 maart 2019, naar luid waarvan dat decreet niet van toepassing is op diensten voor niet-dringend liggend ziekenvervoer.

De parlementaire voorbereiding vermeldt :

« Het niet-dringend liggend ziekenvervoer wordt uitgesloten van het toepassingsgebied van het ontwerp van decreet, aangezien de kwaliteits- en veiligheidsnormen betreffende deze diensten reeds vervat zitten in het decreet van 30 april 2004 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer.

Hoewel de diensten voor niet-dringend, zittend ziekenvervoer niet expliciet worden uitgesloten van het toepassingsgebied, zal dit *de facto* voor bepaalde situaties wel het geval zijn, aangezien het toepassingsgebied van het ontwerp van decreet zich beperkt tot bezoldigd personenvervoer. Dit geldt ook voor het vervoer door vrijwilligers, bijvoorbeeld in het kader van een mindermobiliteitscentrale. Conform artikel 2, 4°, van het ontwerp van decreet, wordt onder bezoldigd personenvervoer enkel het vervoer van personen verstaan waarvoor een vergoeding wordt gevraagd die hoger is dan de vervoersonkosten » (*Parl. St.*, Vlaams Parlement, 2018-2019, nr. 1780/1, p. 22).

B.4.5. Gelet op het feit dat artikel 5 van het decreet van 29 maart 2019 enkel met betrekking tot het niet-dringend liggend ziekenvervoer – en aldus niet met betrekking tot het niet-dringend zittend ziekenvervoer – bepaalt dat dat vervoer niet onder het toepassingsgebied van het decreet van 29 maart 2019 valt, alsook gelet op het voormelde uittreksel uit de parlementaire voorbereiding, berusten de prejudiciële vragen niet op een kennelijk verkeerde lezing van de in het geding zijnde bepalingen en zijn die bepalingen niet klaarblijkelijk niet van toepassing op het geschil dat hangende is voor het verwijzende rechtscollège.

B.5.1. De Vlaamse Regering voert aan dat de prejudiciële vragen niet ontvankelijk zijn, in zoverre zij peilen naar de bestaanbaarheid van artikel 4 van het decreet van 29 maart 2019 met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, daar die bepaling geen betrekking heeft op de in de prejudiciële vragen beschreven problematiek.

B.5.2. Volgens artikel 4 van het decreet van 29 maart 2019 worden de diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer verstrekt voor het openbaar nut, met uitzondering van ceremonieel vervoer.

Noch uit de prejudiciële vragen, noch uit de motivering van de verwijzingsbeslissing kan worden afgeleid in welke zin die bepaling in strijd zou kunnen zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. De prejudiciële vragen bevatten bijgevolg met betrekking tot artikel 4 van het decreet van 29 maart 2019 niet de vereiste elementen opdat het Hof uitspraak zou kunnen doen.

B.5.3. In zoverre de prejudiciële vragen betrekking hebben op artikel 4 van het decreet van 29 maart 2019, zijn ze niet ontvankelijk.

Het Hof beperkt zijn onderzoek aldus tot de artikelen 2, 5°, b), en 5 van het decreet van 29 maart 2019.

B.6. Het Hof onderzoekt beide prejudiciële vragen samen.

B.7. De artikelen 10 en 11 van de Grondwet waarborgen het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie.

Het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie sluit niet uit dat een verschil in behandeling tussen categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover dat verschil op een objectief criterium berust en het redelijk verantwoord is. Dat beginsel verzet er zich overigens tegen dat categorieën van personen die zich ten aanzien van de betwiste maatregel in wezenlijk verschillende situaties bevinden, op identieke wijze worden behandeld zonder dat daarvoor een redelijke verantwoording bestaat.

Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening houdend met het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van de ter zake geldende beginselen; het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie is geschonden wanneer vaststaat dat geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel.

B.8.1. Met het decreet van 29 maart 2019 heeft de decreetgever beoogd de voordien bestaande regels inzake het taxivervoer en de verhuur van een voertuig met bestuurder op een technologieneutrale wijze te actualiseren en te moderniseren met het oog op een evenwicht tussen innovatie en flexibiliteit, enerzijds, en kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid en socio-economische impact van de diensten, anderzijds (*Parl. St.*, Vlaams Parlement, 2018-2019, nr. 1780/1, p. 3). De uitgangspunten van de nieuwe regeling waren : het creëren van een gelijk speelveld voor een vergelijkbare dienstverlening, het waarborgen van kwaliteit, eenvoud en betaalbaarheid van de dienstverlening in het belang van de klant, het optimaal benutten van de capaciteit van taxi's, een regulerende rol van de lokale besturen inzake het taxivervoer en een toekomstige inschakeling van het taxivervoer in het vervoersconcept van de basisbereikbaarheid (*ibid.*, pp. 6-11).

B.8.2. Met betrekking tot de nagestreefde doelstelling om een gelijk speelveld voor een vergelijkbare dienstverlening te creëren, heeft de decreetgever het, « vanuit een streven naar een eenvoudige en eenvormige regelgeving », aangewezen geacht om « één geïntegreerd kader [...] voor alle ' diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer ' » in het leven te roepen :

« Concreet wordt er door de gemeente waar een exploitatiezetel van de kandidaat-exploitant gevestigd is (of zal worden) – na een onderzoek van de exploitatievoorwaarden – een vergunning afgegeven voor het exploiteren van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer. Hoewel er in de regelgeving een onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende categorieën van diensten, al naargelang de wijze van terbeschikkingstelling van het voertuig, wordt deze wijze niet vermeld op de vergunning. Zolang wordt voldaan aan de exploitatievoorwaarden voor de desbetreffende categorie, kan de exploitant met een en dezelfde vergunning het voertuig dus inzetten als straattaxi, standplaatstaxi, ceremonieel vervoer of OV-taxi. Om een standplaatstaxi te exploiteren in een bepaalde gemeente is evenwel – naast de afgeleverde vergunning – nog een bijkomende machtiging nodig van die bepaalde gemeente op wiens grondgebied de standplaats zich bevindt.

Dit biedt een maximale flexibiliteit aan de exploitant, aangezien er geen nieuwe vergunning moet worden aangevraagd telkenmale de exploitant zou beslissen het voertuig op een welbepaalde manier ter beschikking te stellen aan het publiek » (*ibid.*, p. 6).

B.8.3. De decreetgever heeft aldus beoogd een regelgevend kader te creëren dat geldt voor alle diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer, met het oog op het creëren van een gelijk speelveld voor vergelijkbare dienstverleningen. Dat regelgevend kader voorziet onder meer in een verbod om zonder vergunning een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer te exploiteren, een verplichting voor de bestuurders om in het bezit te zijn van een bestuurderspas en een verplichting om de door de Vlaamse Regering bepaalde exploitatievoorwaarden na te leven.

B.9.1. Zoals blijkt uit de in B.4.4 aangehaalde parlementaire voorbereiding, heeft de decreetgever het niet-dringend liggend ziekenvervoer evenwel uitdrukkelijk uitgesloten van het toepassingsgebied van het decreet van 29 maart 2019, omdat « de kwaliteits- en veiligheidsnormen betreffende deze diensten reeds vervat zitten in het decreet van 30 april 2004 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer », dat later werd vervangen door het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 18 mei 2018 « betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer » (hierna : het decreet van 18 mei 2018).

B.9.2. Volgens artikel 2, 2°, van het decreet van 18 mei 2018 is het niet-dringend liggend ziekenvervoer het vervoer dat niet onder het toepassingsgebied van de wet van 8 juli 1964 « betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening » valt, waarbij er een medische indicatie is om de patiënt onder begeleiding van een ziekenvervoerder liggend te vervoeren en waarbij dat vervoer voldoet aan de volgende cumulatieve voorwaarden : 1) de patiënt kan niet anders dan in de liggende toestand worden vervoerd of de patiënt moet bij mobilisatie gedragen worden; 2) de patiënt bevindt zich niet in een acute of acuut verergerende situatie bij de aanvang van het transport; 3) er is een hoge relatieve kans dat er zich een acute verslechtering van de toestand voordoet door en tijdens het transport of de patiënt bevindt zich in een slechte en ernstig zieke toestand.

De parlementaire voorbereiding van het decreet van 18 mei 2018 vermeldt :

« Niet-dringend liggend ziekenvervoer is vervoer waarbij er een medische indicatie is om de patiënt onder begeleiding van een ziekenvervoerder te vervoeren. Het betreft dus vervoer waarbij, tijdens het transport en in de onmiddellijke nabijheid van de persoon die vervoerd wordt, door een gekwalificeerd persoon toezicht wordt gehouden op de toestand van de patiënt. Hierdoor onderscheidt niet-dringend liggend ziekenvervoer zich van personenvervoer of taxivervoer.

Niet-dringend liggend ziekenvervoer is vervoer waarbij er een medische indicatie is om de patiënt liggend te vervoeren. Hierdoor wordt een onderscheid gemaakt met zittend (zieken)vervoer » (*Parl. St., Vlaams Parlement, 2017-2018, nr. 1510/1, p. 11*).

B.10.1. Uit wat voorafgaat, kan worden afgeleid dat de decreetgever in essentie ervan is uitgegaan dat wanneer er een medische indicatie is dat een zieke persoon liggend moet worden vervoerd, het noodzakelijk is om te voorzien in een begeleiding van een gekwalificeerd persoon die toezicht houdt op de toestand van de zieke persoon, terwijl een dergelijke begeleiding in beginsel niet is vereist wanneer een patiënt zittend wordt vervoerd.

B.10.2. De decreetgever is aldus van mening geweest dat bij het niet-dringend liggend ziekenvervoer het zorgaspect centraal staat, terwijl bij het niet-dringend zittend ziekenvervoer het vervoersaspect primeert.

B.11.1. In de situatie dat er bij het niet-dringend zittend ziekenvervoer geen medische nood is aan een begeleiding door een gekwalificeerd persoon, dient dat vervoer niet noodzakelijk te worden uitgevoerd door een ambulancedienst en bevinden de ambulancediensten die dat vervoer aanbieden zich niet in een situatie die wezenlijk verschilt van die van de taxidiensten.

B.11.2. In die situatie is het, ten aanzien van de door de decreetgever met het decreet van 29 maart 2019 nagestreefde doelstelling om een gelijk speelveld voor vergelijkbare dienstverlening te creëren, pertinent dat alle diensten die niet-dringend zittend ziekenvervoer aanbieden, onder het toepassingsgebied van het decreet van 29 maart 2019 vallen en aldus gelijk worden behandeld.

B.11.3. In die situatie leidt de gelijkschakeling van de ambulancediensten met de taxidiensten bovendien niet tot onevenredige gevolgen. De door het decreet van 29 maart 2019 bepaalde vereisten waaraan de diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer moeten voldoen, waaronder een verplichting om te beschikken over een vergunning om een dienst van individueel bezoldigd personenvervoer te exploiteren, een verplichting voor de bestuurders om in het bezit te zijn van een bestuurderspas en een verplichting om de door de Vlaamse Regering bepaalde exploitatievoorwaarden na te leven, zijn immers niet van dien aard dat het de ambulancediensten onmogelijk of overdreven moeilijk wordt gemaakt eraan te voldoen.

B.11.4. De gelijke behandeling van de ambulancediensten die bezoldigd niet-dringend zittend ziekenvervoer aanbieden en de taxidiensten is, in de in B.11.1 bedoelde situatie, niet zonder redelijke verantwoording.

B.12.1. Het verschil in behandeling tussen, enerzijds, de diensten die bezoldigd niet-dringend zittend ziekenvervoer aanbieden, die onder het toepassingsgebied van het decreet van 29 maart 2019 vallen, en, anderzijds, de diensten die niet-dringend liggend ziekenvervoer aanbieden, die niet onder het toepassingsgebied van dat decreet, maar onder dat van het decreet van 18 mei 2018 vallen, berust in de in B.11.1 bedoelde situatie, op een objectief criterium, meer bepaald de zittende dan wel liggende positie van de zieke persoon tijdens het vervoer.

B.12.2. Gelet op het uitgangspunt van de decreetgever dat bij het niet-dringend liggend ziekenvervoer het zorgaspect centraal staat, zoals is vermeld in B.10.2, en ermee rekening houdend dat dat vervoer uitsluitend kan worden uitgevoerd door middel van voertuigen die toelaten de patiënt liggend te vervoeren en in voorkomend geval die patiënt de nodige zorg te bieden, is het pertinent om de diensten die dat vervoer aanbieden, te onderwerpen aan een regeling die verschilt van die vervat in het decreet van 29 maart 2019.

Daar, in de in B.11.1 bedoelde situatie, de dienstverlening die wordt geboden bij het niet-dringend liggend ziekenvervoer wezenlijk verschilt van de dienstverlening die wordt geboden bij het niet-dringend zittend ziekenvervoer, vermocht de decreetgever bovendien van oordeel te zijn dat er geen noodzaak bestond om voor beide diensten een gelijk speelveld in het leven te roepen.

B.12.3. De omstandigheid dat de ambulancediensten die niet-dringend zittend ziekenvervoer aanbieden, in tegenstelling tot de diensten die niet-dringend liggend ziekenvervoer aanbieden, niet zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van het decreet van 29 maart 2019, leidt, in de in B.11.1 bedoelde situatie, niet tot onevenredige gevolgen om dezelfde redenen als die welke zijn vermeld in B.11.3. Zoals blijkt uit de in B.4.4 aangehaalde parlementaire voorbereiding, heeft de decreetgever het niet-dringend liggend ziekenvervoer overigens van het toepassingsgebied van het decreet van 29 maart 2019 uitgesloten, omdat die diensten onderworpen zijn aan een eigen reglementering, meer bepaald de reglementering vervat in het decreet van 18 mei 2018. Die reglementering voorziet in vereisten waaraan de diensten voor niet-dringend liggend ziekenvervoer moeten voldoen, vereisten die zijn toegespitst op het specifieke karakter van dat vervoer.

B.12.4. Het door de in het geding zijnde bepalingen in het leven geroepen verschil in behandeling tussen de ambulancediensten die bezoldigd niet-dringend zittend ziekenvervoer aanbieden en de ambulancediensten die niet-dringend liggend ziekenvervoer aanbieden is, in de in B.11.1 bedoelde situatie, niet zonder redelijke verantwoording.

B.13. In zoverre zij de ambulancediensten onder het toepassingsgebied van het decreet van 29 maart 2019 doen vallen, wanneer die diensten een zieke persoon zittend vervoeren zonder dat er een medische nood is aan begeleiding door gekwalificeerd personeel, zijn de in het geding zijnde bepalingen bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

B.14.1. Hoewel het juist is dat bij het niet-dringend zittend ziekenvervoer doorgaans het vervoersaspect, veeleer dan het zorgaspect, centraal staat, is dat evenwel niet steeds het geval. In bepaalde omstandigheden kan het immers medisch aangewezen zijn om patiënten onder begeleiding van een gekwalificeerd persoon zittend te vervoeren. Precies in dergelijke omstandigheden kan het wenselijk zijn een beroep te doen op ambulancediensten die beschikken over personeelsleden die gekwalificeerd zijn op het vlak van het vervoer van zieke personen.

B.14.2. Wanneer het medisch aangewezen is om een zieke persoon onder begeleiding van gekwalificeerd personeel zittend te vervoeren en wanneer voor dat vervoer een beroep wordt gedaan op een ambulancedienst, bevindt de ambulancedienst die dat vervoer uitvoert zich in een situatie die wezenlijk verschilt van die van een taxidienst. In een dergelijke situatie is de door de ambulancedienst geboden dienstverlening immers van een fundamenteel andere aard dan de door een taxidienst geboden dienstverlening.

B.14.3. Daar de dienstverleningen geboden door een ambulancedienst en een taxidienst in een dergelijke situatie niet vergelijkbaar zijn, is de gelijke behandeling van die diensten niet pertinent ten aanzien van de door de decreetgever met het decreet van 29 maart 2019 nagestreefde doelstelling om een gelijk speelveld te creëren voor vergelijkbare dienstverleningen.

B.14.4. In de in B.14.2 bedoelde situatie is de gelijke behandeling van de ambulancediensten en de taxidiensten niet redelijk verantwoord.

B.15. Daar de dienstverlening van een ambulancedienst in de in B.14.2 bedoelde situatie niet wezenlijk verschilt van de dienstverlening die wordt geboden in het kader van het niet-dringend liggend ziekenvervoer, is het door de in het geding zijnde bepalingen in het leven geroepen verschil in behandeling tussen de ambulancediensten, naargelang van de zittende dan wel liggende toestand van de patiënt die zij vervoeren, evenmin redelijk verantwoord.

B.16. In zoverre zij de ambulancediensten onder het toepassingsgebied van het decreet van 29 maart 2019 doen vallen wanneer die diensten een zieke persoon op medische aanwijzing onder begeleiding van gekwalificeerd personeel zittend vervoeren, zijn de in het geding zijnde bepalingen niet bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

B.17. Het voorgaande heeft niet tot gevolg dat de ambulancediensten die een zieke persoon op medische aanwijzing onder begeleiding van gekwalificeerd personeel zittend vervoeren, vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 18 mei 2018. Dat decreet is immers enkel van toepassing op het niet-dringend liggend ziekenvervoer. Het staat in voorkomend geval aan de decreetgever ter zake een regeling uit te werken.

Om die redenen,
het Hof
zegt voor recht :

- In zoverre zij de ambulancediensten onder het toepassingsgebied van het decreet van het Vlaamse Gewest van 29 maart 2019 « betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer » doen vallen wanneer die diensten een zieke persoon op medische aanwijzing onder begeleiding van gekwalificeerd personeel zittend vervoeren, schenden de artikelen 2, 5°, b), en 5 van het decreet van 29 maart 2019 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

- In zoverre zij de ambulancediensten onder het toepassingsgebied van het voormelde decreet van 29 maart 2019 doen vallen wanneer die diensten een zieke persoon zittend vervoeren zonder dat er een medische nood is aan begeleiding door gekwalificeerd personeel, schenden dezelfde bepalingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.

Aldus gewezen in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 11 december 2025.

De griffier,
Frank Meersschaut

De voorzitter,
Luc Lavrysen

COUR CONSTITUTIONNELLE

[C – 2026/002020]

Extrait de l'arrêt n° 171/2025 du 11 décembre 2025

Numéro du rôle : 8417

En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 2, 5°, b), 4 et 5 du décret de la Région flamande du 29 mars 2019 « relatif au transport particulier rémunéré », posées par le Tribunal de police de Vilvorde.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents Luc Lavrysen et Pierre Nihoul, et des juges Joséphine Moerman, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt et Katrin Jadin, assistée du greffier Frank Meersschaut, présidée par le président Luc Lavrysen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. *Objet des questions préjudicielles et procédure*

Par jugement du 6 janvier 2025, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 janvier 2025, le Tribunal de police de Vilvorde a posé les questions préjudicielles suivantes :

« 1. Les articles 2, 5°, b), 4 et 5 du décret de la Région flamande du 29 mars 2019 relatif au transport particulier rémunéré violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'ils rendraient ce décret applicable aux services d'ambulance assurant un transport non urgent de patients assis et assimileraient ces services aux taxis de rue ?

2. Les articles 2, 5°, b), 4 et 5 du décret de la Région flamande du 29 mars 2019 relatif au transport particulier rémunéré violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'ils rendraient ce décret applicable aux services d'ambulance assurant un transport non urgent de patients assis, alors que le même décret n'est pas applicable aux services d'ambulance assurant un transport non urgent de patients couchés ? ».

(...)

III. *En droit*

(...)

B.1. Les questions préjudicielles portent sur le régime, en Région flamande, du transport non urgent de patients assis.

Le transport non urgent de patients est à distinguer du transport urgent de patients, qui est régi par la loi du 8 juillet 1964 « relative à l'aide médicale urgente ». En vertu de l'article 1^{er} de cette loi, il faut comprendre par aide médicale urgente la dispensation immédiate de secours appropriés à toutes les personnes dont l'état de santé par suite d'un accident ou d'une maladie soudaine ou de la complication soudaine d'une maladie requiert une intervention urgente après un appel au système d'appel unifié par lequel sont assurés les secours, le transport et l'accueil dans un service hospitalier adéquat.

Dans le cadre du transport non urgent de patients, une distinction est établie suivant que les patients sont transportés en position couchée ou assise.

B.2. Les questions préjudicielles concernent les articles 2, 5°, b), 4 et 5 du décret de la Région flamande du 29 mars 2019 « relatif au transport particulier rémunéré » (ci-après : le décret du 29 mars 2019).

L'article 2, 4° et 5°, du décret du 29 mars 2019 dispose :

« Dans le présent décret, on entend par :

[...]

4° transport particulier rémunéré : le transport de personnes pour lequel une rémunération est demandée, qui est supérieure aux frais de transport;

5° services de transport particulier rémunéré : les services de transport particulier rémunéré au moyen de véhicules à conducteur, qui remplissent toutes les conditions suivantes :

a) le véhicule est, en termes de construction et d'équipement, adapté au transport d'au maximum neuf personnes, y compris le conducteur, et est affecté à cette fin;

b) le véhicule est mis à la disposition du public, les catégories suivantes de mise à disposition pouvant être distinguées :

i) taxi de rue : le véhicule est mis à la disposition du public sur la voie publique, telle que visée à l'article 1^{er} de l'arrêté royal du 1^{er} décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ou à tout autre emplacement non ouvert à la circulation publique dont l'exploitant dispose;

ii) taxi de station : le véhicule est mis à la disposition du public à un emplacement sur la voie publique, réservé aux services de transport particulier rémunéré;

iii) transport cérémoniel : le véhicule est mis à la disposition du public dans le cadre de cérémonies sur la base d'un contrat écrit;

iv) taxi public personne : le véhicule est mis à la disposition du public par l'intermédiaire de la centrale de mobilité (' Mobilitéscentrale ') dans le cadre du transport public de personnes offert collectivement et répondant à des demandes de mobilité individuelles spécifiques de personnes;

c) la mise à disposition peut concerner le véhicule ou chacun [de] ses emplacements;

d) la destination est déterminée par le client ou par la personne transportée ».

L'article 4 du décret du 29 mars 2019 dispose :

« Les services de transport particulier rémunéré sont fournis dans l'intérêt public, à l'exception du transport cérémoniel ».

L'article 5 du décret du 29 mars 2019 dispose :

« Le présent décret ne s'applique pas aux services de transport de patients couchés non urgent ».

B.3. La Cour est interrogée sur la compatibilité des dispositions précitées du décret du 29 mars 2019 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elles rendent ce décret applicable aux services d'ambulance qui proposent des services de transport non urgent de patients assis et assimilent ainsi ces services aux taxis de rue (première question préjudicielle), et en ce que le décret du 29 mars 2019 est applicable au transport non urgent de patients assis, alors qu'il ne l'est pas au transport non urgent de patients couchés (seconde question préjudicielle).

B.4.1. Les prévenus devant la juridiction *a quo* soutiennent que les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse, étant donné que les dispositions en cause ne sont pas applicables au transport non urgent de patients assis et ne le sont donc pas davantage au litige qui est pendant devant la juridiction *a quo*, lequel porte sur ce type de transport.

B.4.2. Il revient en règle à la juridiction *a quo* de déterminer les normes applicables au litige qui lui est soumis. Toutefois, lorsque des dispositions qui ne peuvent manifestement être appliquées à ce litige sont soumises à la Cour, celle-ci n'en examine pas la constitutionnalité. Il appartient également en règle à la juridiction *a quo* d'interpréter les dispositions qu'elle applique, sous réserve d'une lecture manifestement erronée des dispositions en cause.

B.4.3. Il ressort de la motivation de la décision de renvoi et de la formulation des questions préjudicielles que les dispositions en cause sont soumises à la Cour dans l'interprétation selon laquelle elles rendent le décret du 29 mars 2019 applicable au transport rémunéré non urgent de patients assis.

B.4.4. Il ressort également de la motivation de la décision de renvoi que cette interprétation s'appuie sur le commentaire de l'article 5 du décret du 29 mars 2019 qui figure dans les travaux préparatoires, selon lequel ce décret n'est pas applicable aux services de transport non urgent de patients couchés.

Les travaux préparatoires mentionnent :

« Le transport non urgent de patients couchés est exclu du champ d'application du projet de décret, étant donné que les normes de qualité et de sécurité relatives à ces services sont déjà contenues dans le décret du 30 avril 2004 relatif au transport non urgent de patients couchés.

Bien que les services de transport non urgent de patients assis ne soient pas explicitement exclus du champ d'application, tel sera *de facto* bien le cas dans certaines situations, puisque le champ d'application du projet de décret se limite au transport particulier rémunéré. Il en va de même du transport par des volontaires, par exemple dans le cadre d'une centrale pour les personnes à mobilité réduite. Conformément à l'article 2, 4°, du projet de décret, il faut uniquement comprendre par transport particulier rémunéré le transport de personnes pour lequel une rémunération est demandée, qui est supérieure aux frais de transport » (*Doc. parl.*, Parlement flamand, 2018-2019, n° 1780/1, p. 22).

B.4.5. Vu que l'article 5 du décret du 29 mars 2019 exclut uniquement le transport non urgent de patients couchés, et non donc le transport non urgent de patients assis, du champ d'application du décret, et compte tenu de l'extrait précité des travaux préparatoires, les questions préjudicielles ne procèdent pas d'une lecture manifestement erronée des dispositions en cause et ces dernières ne sont pas manifestement inapplicables au litige pendant devant la juridiction *a quo*.

B.5.1. Le Gouvernement flamand soutient que les questions préjudicielles ne sont pas recevables en ce qu'elles portent sur la compatibilité de l'article 4 du décret du 29 mars 2019 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, étant donné que cette disposition ne porte pas sur la problématique décrite dans les questions préjudicielles.

B.5.2. En vertu de l'article 4 du décret du 29 mars 2019, les services de transport particulier rémunéré sont fournis dans l'intérêt public, à l'exception du transport cérémoniel.

Ni les questions préjudicielles ni la motivation de la décision de renvoi ne permettent de déduire en quoi cette disposition serait contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Par conséquent, les questions préjudicielles ne comprennent pas, pour ce qui est de l'article 4 du décret du 29 mars 2019, les éléments nécessaires pour que la Cour puisse se prononcer.

B.5.3. En ce qu'elles portent sur l'article 4 du décret du 29 mars 2019, les questions préjudicielles ne sont pas recevables.

La Cour limite ainsi son examen aux articles 2, 5°, b), et 5 du décret du 29 mars 2019.

B.6. La Cour examine les deux questions préjudicielles conjointement.

B.7. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d'égalité et de non-discrimination.

Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure critiquée, sont essentiellement différentes.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.8.1. Par le décret du 29 mars 2019, le législateur décretaal a entendu actualiser et moderniser, de manière technologiquement neutre, les règles précédemment existantes en matière de services de taxis et de location de véhicules avec chauffeur, en vue de ménager un équilibre entre innovation et flexibilité, d'une part, et qualité, sécurité, viabilité et impact socio-économique des services, d'autre part (*Doc. parl.*, Parlement flamand, 2018-2019, n° 1780/1, p. 3). La nouvelle réglementation était axée sur les principes suivants : créer des conditions équivalentes pour des services comparables, garantir la qualité, la simplicité et la viabilité de la prestation de services dans l'intérêt du client, exploiter de manière optimale la capacité des taxis, donner un rôle régulateur aux pouvoirs locaux en ce qui concerne les services de taxis et intégrer à l'avenir les services de taxis dans le concept de transport de l'accessibilité de base (*ibid.*, pp. 6-11).

B.8.2. Quant à l'objectif poursuivi de créer des conditions équivalentes entre services comparables, le législateur décretaal a estimé que, « dans l'intérêt d'une réglementation simple et uniforme », il était indiqué de mettre sur pied « un cadre intégré pour tous les ' services de transport particulier rémunéré ' » :

« Concrètement, la commune où est situé (ou sera situé) le siège d'exploitation d'un candidat exploitant délivre, après une enquête des conditions d'exploitation, une licence en vue de l'exploitation d'un service de transport individuel rémunéré. Bien que la réglementation différencie plusieurs catégories de services, suivant le mode de mise à disposition du véhicule, la licence n'en fait aucune mention. Tant qu'il satisfait aux conditions d'exploitation de la catégorie à laquelle il appartient, l'exploitant titulaire d'une même licence peut se servir ainsi de son véhicule en tant que taxi de rue, taxi de station, véhicule de transport cérémoniel ou bien taxi public personne. Toutefois, pour exploiter un taxi de station dans une commune en particulier, il faut, outre la licence délivrée, une habilitation supplémentaire de la commune concernée sur le territoire de laquelle se trouve la station.

Ce système offre une flexibilité maximale à l'exploitant, étant donné qu'il ne doit pas demander une nouvelle licence à chaque fois qu'il décide de mettre le véhicule à disposition du public d'une autre manière » (*ibid.*, p. 6).

B.8.3. Ainsi, le législateur décretaal a entendu créer un cadre législatif applicable à tous les services de transport particulier rémunéré, en vue d'assurer des conditions équivalentes pour des prestations de services comparables. Ce cadre législatif prévoit entre autres une interdiction d'exploiter un service de transport particulier rémunéré sans licence, une obligation pour les chauffeurs de détenir un passe ainsi qu'une obligation de respecter les conditions d'exploitation déterminées par le Gouvernement flamand.

B.9.1. Comme il ressort des travaux préparatoires cités en B.4.4, le législateur décretaal a toutefois explicitement exclu le transport non urgent de patients couchés du champ d'application du décret du 29 mars 2019, au motif que « les normes de qualité et de sécurité relatives à ces services sont déjà contenues dans le décret du 30 avril 2004 relatif au transport non urgent de patients couchés », qui a ultérieurement été remplacé par le décret de la Communauté flamande du 18 mai 2018 « relatif au transport non urgent de patients couchés » (ci-après : le décret du 18 mai 2018).

B.9.2. En vertu de l'article 2, 2°, du décret du 18 mai 2018, le transport non urgent de patients couchés est le transport qui ne relève pas du champ d'application de la loi du 8 juillet 1964 « relative à l'aide médicale urgente »; dans le cadre duquel, sur indication médicale, le patient est transporté en position couchée, accompagné d'un transporteur de patients; et qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1) le patient ne peut être transporté qu'en position couchée ou doit être porté en cas de mobilisation, 2) il ne se trouve pas dans une situation d'urgence ou qui s'aggrave brutalement au début du transport, et 3) il y a une probabilité relativement élevée que la situation s'aggrave brutalement en raison du transport ou pendant celui-ci, ou le patient est très gravement malade.

Les travaux préparatoires du décret du 18 mai 2018 mentionnent :

« Le transport non urgent de patients couchés est le transport dans le cadre duquel, sur indication médicale, le patient est accompagné d'un transporteur de patients. Pendant un tel transport, donc, une personne qualifiée surveille l'état du patient à proximité immédiate de celui-ci. Il se distingue en cela du transport individuel ou du transport en taxi.

Le transport non urgent de patients couchés est le transport dans le cadre duquel, sur indication médicale, le patient est transporté en position couchée. Il se distingue en cela du transport (de patients) assis » (*Doc. parl.*, Parlement flamand, 2017-2018, n° 1510/1, p. 11).

B.10.1. Il peut être déduit de ce qui précède que le législateur décretaal a considéré en substance que, lorsqu'un patient doit, sur indication médicale, être transporté en position couchée, il est nécessaire de prévoir un accompagnement par une personne qualifiée qui surveille son état, alors que pareil accompagnement n'est en principe pas exigé lorsqu'un patient est transporté en position assise.

B.10.2. Selon le législateur décretaal, les soins sont donc l'élément central du transport non urgent de patients couchés, alors que c'est la dimension du transport qui prime dans le cadre du transport non urgent de patients assis.

B.11.1. Dans la situation où le transport non urgent d'un patient assis ne nécessite pas, sur le plan médical, un accompagnement par une personne qualifiée, ce transport ne doit pas forcément être exécuté en ambulance, et les services d'ambulance qui proposent ce type de transport ne se trouvent pas dans une situation fondamentalement différente de celle des services de taxi.

B.11.2. Dans cette situation, au regard de l'objectif que poursuit le législateur décretaal avec le décret du 29 mars 2019 de créer des conditions équivalentes pour des services comparables, il est pertinent que tous les services qui proposent un transport non urgent de patients assis relèvent du champ d'application du décret du 29 mars 2019 et soient donc traités de la même manière.

B.11.3. En pareil cas, l'assimilation des services d'ambulance aux services de taxi ne produit par ailleurs pas de conséquences disproportionnées. En effet, les exigences que le décret du 29 mars 2019 impose aux services de transport particulier rémunéré, notamment le fait d'être titulaire d'une licence pour exploiter un service de transport individuel rémunéré, l'obligation pour les chauffeurs de posséder un passe et le respect des conditions d'exploitation déterminées par le Gouvernement flamand, ne sont pas impossibles ou exagérément difficiles à respecter par les services d'ambulance.

B.11.4. L'identité de traitement entre les services d'ambulance qui proposent du transport rémunéré non urgent de patients assis et les services de taxi n'est pas sans justification raisonnable dans la situation visée en B.11.1.

B.12.1. La différence de traitement entre, d'une part, les services qui proposent du transport rémunéré non urgent de patients assis, qui relèvent du champ d'application du décret du 29 mars 2019, et, d'autre part, les services qui proposent du transport non urgent de patients couchés, qui n'entrent pas dans le champ d'application de ce décret, mais bien dans celui du décret du 18 mai 2018, repose, dans la situation visée en B.11.1, sur un critère objectif, à savoir la position assise ou couchée du patient pendant le transport.

B.12.2. Eu égard au postulat du législateur décretaal, mentionné en B.10.2, selon lequel les soins sont l'élément prépondérant du transport non urgent de patients couchés, et compte tenu de ce que ce transport ne peut être exécuté que par des véhicules permettant de transporter le patient en position couchée et, le cas échéant, de lui prodiguer les soins nécessaires, il est pertinent de soumettre les services qui proposent ce type de transport à un régime qui se distingue de celui visé par le décret du 29 mars 2019.

Étant donné que, dans la situation visée en B.11.1, le service proposé en cas de transport non urgent de patients couchés se distingue fondamentalement de celui qui est proposé en cas de transport non urgent de patients assis, le législateur décretaal a en outre pu estimer qu'il n'y avait aucune nécessité d'assurer des conditions équivalentes entre ces deux types de services.

B.12.3. La circonstance que les services d'ambulance qui proposent du transport non urgent de patients assis ne sont pas exclus du champ d'application du décret du 29 mars 2019, contrairement aux services qui proposent du transport non urgent de patients couchés, n'entraîne pas de conséquences disproportionnées dans la situation visée en

B.11.1, pour les mêmes motifs que ceux énoncés en B.11.3. Comme il ressort des travaux préparatoires cités en B.4.4, le législateur décréteil a, au demeurant, exclu le transport non urgent de patients couchés du champ d'application du décret du 29 mars 2019 au motif que ces services sont soumis à un régime propre, à savoir celui du décret du 18 mai 2018, qui impose aux services de transport non urgent de patients couchés des exigences calibrées au caractère spécifique de ce type de transport.

B.12.4. La différence de traitement induite par les dispositions en cause entre les services d'ambulance qui proposent du transport rémunéré non urgent de patients assis et ceux qui proposent du transport non urgent de patients couchés n'est pas sans justification raisonnable dans la situation visée en B.11.1.

B.13. En ce qu'elles font tomber les services d'ambulance dans le champ d'application du décret du 29 mars 2019, lorsque ces services consistent à transporter un patient en position assise sans qu'il y ait un besoin médical d'accompagnement par des personnes qualifiées, les dispositions en cause sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.14.1. S'il est exact que l'aspect du transport prime en principe celui des soins dans le cadre du transport non urgent de patients assis, ce n'est toutefois pas systématiquement le cas. En effet, dans certaines circonstances, il peut être médicalement indiqué de transporter des patients en position assise en prévoyant un accompagnement par une personne qualifiée. C'est précisément dans de telles circonstances qu'il peut être souhaitable de faire appel à des services d'ambulance qui disposent de personnel qualifié sur le plan du transport de patients.

B.14.2. Lorsqu'il est médicalement indiqué de transporter un patient en position assise en prévoyant un accompagnement par des personnes qualifiées et qu'il est fait appel pour cela à un service d'ambulance, ce dernier se trouve dans une situation qui diffère substantiellement de celle des services de taxi. En effet, dans une telle situation, le service proposé en ambulance est de nature fondamentalement distincte de celui qui est proposé par un service de taxi.

B.14.3. Étant donné qu'en pareil cas, les services proposés en ambulance ne sont pas comparables aux services de taxi, l'identité de traitement entre ces services n'est pas pertinente à l'aune de l'objectif poursuivi par le législateur décréteil dans le décret du 29 mars 2019, consistant à créer des conditions équivalentes pour des services comparables.

B.14.4. Dans la situation visée en B.14.2, l'identité de traitement entre services d'ambulance et services de taxi n'est pas raisonnablement justifiée.

B.15. Étant donné que le service fourni en ambulance dans la situation visée en B.14.2 ne diffère pas substantiellement de celui qui est proposé dans le cadre du transport non urgent de patients couchés, la différence de traitement induite par les dispositions en cause entre les services d'ambulance, suivant qu'ils transportent des patients en position assise ou couchée, n'est pas davantage justifiée.

B.16. En ce qu'elles font entrer les services d'ambulance dans le champ d'application du décret du 29 mars 2019 lorsqu'ils transportent, sur indication médicale, un patient en position assise en prévoyant un accompagnement par des personnes qualifiées, les dispositions en cause ne sont pas compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.17. Les considérations précédentes n'ont pas pour conséquence que les services d'ambulance qui transportent, sur indication médicale, un patient en position assise en prévoyant un accompagnement par des personnes qualifiées relèvent du champ d'application du décret du 18 mai 2018. En effet, ce décret ne s'applique qu'au transport non urgent de patients couchés. Il appartient au législateur décréteil, le cas échéant, d'élaborer un régime en la matière.

Par ces motifs,

la Cour

dit pour droit :

- En ce qu'ils font entrer les services d'ambulance dans le champ d'application du décret de la Région flamande du 29 mars 2019 « relatif au transport particulier rémunéré » lorsque ces services transportent, sur indication médicale, un patient en position assise en prévoyant un accompagnement par des personnes qualifiées, les articles 2, 5°, b), et 5 du décret du 29 mars 2019 violent les articles 10 et 11 de la Constitution.

- En ce qu'elles font entrer les services d'ambulance dans le champ d'application du décret précité du 29 mars 2019 lorsque ces services transportent un patient en position assise sans qu'il y ait un besoin médical d'accompagnement par des personnes qualifiées, les mêmes dispositions ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 11 décembre 2025.

Le greffier,
Frank Meersschant

Le président,
Luc Lavrysen

ÜBERSETZUNG

VERFASSUNGSGERICHTSHOF

[C – 2026/002020]

Auszug aus dem Entscheid Nr. 171/2025 vom 11. Dezember 2025

Geschäftsverzeichnisnummer 8417

In Sachen: Vorabentscheidungsfragen in Bezug auf die Artikel 2 Nr. 5 Buchstabe b), 4 und 5 des Dekrets der Flämischen Region vom 29. März 2019 « über den individuellen gewerblichen Personenverkehr », gestellt vom Polizeigericht Vilvoorde.

Der Verfassungsgerichtshof,

zusammengesetzt aus den Präsidenten Luc Lavrysen und Pierre Nihoul, und den Richtern Joséphine Moerman, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt und Kattrin Jadin, unter Assistenz des Kanzlers Frank Meersschant, unter dem Vorsitz des Präsidenten Luc Lavrysen,

erlässt nach Beratung folgenden Entscheid:

I. Gegenstand der Vorabentscheidungsfragen und Verfahren

In seinem Urteil vom 6. Januar 2025, dessen Ausfertigung am 17. Januar 2025 in der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen ist, hat das Polizeigericht Vilvoorde folgende Vorabentscheidungsfragen gestellt:

« 1. Verstoßen die Artikel 2 Nr. 5 Buchstabe b), 4 und 5 des Dekrets vom 29. März 2019 über den individuellen gewerblichen Personenverkehr gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung, sofern sie dieses Dekret auf Ambulanzdienste, die nicht dringende Transporte sitzender Patienten durchführen, anwendbar machen würden und diese Dienste Straßentaxis gleichsetzen?

2. Verstoßen die Artikel 2 Nr. 5 Buchstabe *b*), 4 und 5 des Dekrets vom 29. März 2019 über den individuellen gewerblichen Personenverkehr gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung, sofern sie dieses Dekret auf Ambulanzdienste, die nicht dringende Transporte sitzender Patienten durchführen, anwendbar machen würden, während dasselbe Dekret nicht auf Ambulanzdienste, die nicht dringende Transporte liegender Patienten durchführen, anwendbar ist? ».

(...)

III. Rechtliche Würdigung

(...)

B.1. Die Vorabentscheidungsfragen beziehen sich auf die in der Flämischen Region geltende Regelung des nicht dringenden Krankentransports im Sitzen.

Der nicht dringende Krankentransport ist vom dringenden Krankentransport zu unterscheiden, der durch das Gesetz vom 8. Juli 1964 « über die dringende medizinische Hilfe » geregelt wird. Laut Artikel 1 dieses Gesetzes versteht man unter dringender medizinischer Hilfe die unmittelbare Erbringung angemessener Hilfeleistungen für alle Personen, deren Gesundheitszustand infolge eines Unfalls oder einer plötzlichen Erkrankung oder der plötzlich auftretenden Komplikation einer Erkrankung ein dringendes Eingreifen erforderlich macht nach einem Anruf über das einheitliche Rufsystem, durch das die Hilfeleistung, die Überführung und die Aufnahme in einen geeigneten Krankenhausdienst gewährleistet werden.

Im Rahmen des nicht dringenden Krankentransports ist zwischen dem Krankentransport im Liegen und dem Krankentransport im Sitzen zu unterscheiden.

B.2. Die Vorabentscheidungsfragen beziehen sich auf die Artikel 2 Nr. 5 Buchstabe *b*), 4 und 5 des Dekrets der Flämischen Region vom 29. März 2019 « über den individuellen gewerblichen Personenverkehr » (nachstehend: Dekret vom 29. März 2019).

Artikel 2 Nrn. 4 und 5 des Dekrets vom 29. März 2019 bestimmt:

« In dit decreet wordt verstaan onder :

[...]

4° bezoldigd personenvervoer : het vervoer van personen waarvoor een vergoeding wordt gevraagd die hoger is dan de vervoersonkosten;

5° diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer : de diensten voor bezoldigd personenvervoer met voertuigen met een bestuurder die aan al de volgende eisen voldoen :

a) het voertuig is, naar constructie en uitrusting, geschikt voor het vervoer van ten hoogste negen personen, de bestuurder inbegrepen, en is daartoe bestemd;

b) het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek, waarbij de volgende categorieën van terbeschikkingstelling worden onderscheiden :

i) straattaxi : het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek op de openbare weg, vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg of op elke andere niet voor het openbaar verkeer opengestelde plaats waarover de exploitant beschikt;

ii) standplaats taxi : het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek op een standplaats op de openbare weg die voorbehouden is voor diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer;

iii) ceremonieel vervoer : het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek voor ceremonies op basis van een schriftelijke overeenkomst;

iv) OV-taxi : het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek via de Mobiliteitscentrale in het kader van collectief aangeboden openbaar personenvervoer waarbij wordt ingespeeld op specifieke individuele mobiliteitsvragen van personen;

c) de terbeschikkingstelling kan betrekking hebben op het voertuig of op elk van de plaatsen ervan;

d) de bestemming wordt door de klant of door de vervoerde persoon bepaald; ».

Artikel 4 des Dekrets vom 29. März 2019 bestimmt:

« De diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer worden verstrekt voor het openbaar nut, met uitzondering van ceremonieel vervoer ».

Artikel 5 des Dekrets vom 29. März 2019 bestimmt:

« Dit decreet is niet van toepassing op diensten voor niet-dringend liggend ziekenvervoer ».

B.3. Der Gerichtshof wird zur Vereinbarkeit der vorerwähnten Bestimmungen des Dekrets vom 29. März 2019 mit den Artikeln 10 und 11 der Verfassung befragt, insofern diese Bestimmungen das Dekret vom 29. März 2019 auf Ambulanzdienste, die nicht dringenden Krankentransport im Sitzen anbieten, anwendbar machen und diese Dienste somit Straßentaxis gleichsetzen (erste Vorabentscheidungsfrage) und insofern das Dekret vom 29. März 2019 auf nicht dringenden Krankentransport im Sitzen anwendbar ist, während es nicht auf nicht dringenden Krankentransport im Liegen anwendbar ist (zweite Vorabentscheidungsfrage).

B.4.1. Die Beklagten vor dem vorlegenden Rechtsprechungsorgan machen geltend, dass die Vorabentscheidungsfragen keiner Antwort bedürften, weil die fraglichen Bestimmungen nicht auf den nicht dringenden Krankentransport im Sitzen anwendbar seien, und somit genauso wenig auf die vor dem vorlegenden Rechtsprechungsorgan anhängige Streitsache, die sich auf diesen Transport beziehe.

B.4.2. In der Regel obliegt es dem vorlegenden Rechtsprechungsorgan festzustellen, welche Normen auf den bei ihm anhängig gemachten Streitfall anwendbar sind. Wenn dem Gerichtshof jedoch Bestimmungen vorgelegt werden, die offensichtlich nicht auf diesen Streitfall angewandt werden können, werden sie nicht vom Gerichtshof auf ihre Verfassungsmäßigkeit hin geprüft. Ebenso obliegt es in der Regel dem vorlegenden Rechtsprechungsorgan, die Bestimmungen, die es anwendet, auszulegen, vorbehaltlich einer offensichtlich falschen Lesart der fraglichen Bestimmungen.

B.4.3. Aus der Begründung der Vorlageentscheidung und dem Wortlaut der Vorabentscheidungsfragen geht hervor, dass die fraglichen Bestimmungen dem Gerichtshof in der Auslegung vorgelegt werden, wonach diese Bestimmungen das Dekret vom 29. März 2019 auf den gewerblichen nicht dringenden Krankentransport im Sitzen anwendbar machen.

B.4.4. Aus der Begründung der Vorlageentscheidung geht ebenfalls hervor, dass diese Auslegung auf dem in den Vorarbeiten enthaltenen Kommentar zu Artikel 5 des Dekrets vom 29. März 2019 beruht, dem zufolge dieses Dekret nicht auf Dienste für nicht dringenden Krankentransport im Liegen Anwendung findet.

In den Vorarbeiten heißt es:

« Het niet-dringend liggend ziekenvervoer wordt uitgesloten van het toepassingsgebied van het ontwerp van decreet, aangezien de kwaliteits- en veiligheidsnormen betreffende deze diensten reeds vervat zitten in het decreet van 30 april 2004 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer.

Hoewel de diensten voor niet-dringend, zittend ziekenvervoer niet expliciet worden uitgesloten van het toepassingsgebied, zal dit *de facto* voor bepaalde situaties wel het geval zijn, aangezien het toepassingsgebied van het ontwerp van decreet zich beperkt tot bezoldigd personenvervoer. Dit geldt ook voor het vervoer door vrijwilligers, bijvoorbeeld in het kader van een mindermobielen centrale. Conform artikel 2, 4°, van het ontwerp van decreet, wordt onder bezoldigd personenvervoer enkel het vervoer van personen verstaan waarvoor een vergoeding wordt gevraagd die hoger is dan de vervoersonkosten » (*Parl. Dok.*, Flämisches Parlament, 2018-2019, Nr. 1780/1, S. 22).

B.4.5. In Anbetracht dessen, dass Artikel 5 des Dekrets vom 29. März 2019 nur in Bezug auf den nicht dringenden Krankentransport im Liegen – und somit nicht in Bezug auf den nicht dringenden Krankentransport im Sitzen – bestimmt, dass dieser Transport nicht in den Anwendungsbereich des Dekrets vom 29. März 2019 fällt, sowie in Anbetracht des vorstehenden Auszugs aus den Vorarbeiten beruhen die Vorabentscheidungsfragen nicht auf einer offensichtlich falschen Lesart der fraglichen Bestimmungen und finden diese Bestimmungen nicht offensichtlich keine Anwendung auf die vor dem vorlegenden Rechtsprechungsorgan anhängige Streitsache.

B.5.1. Die Flämische Regierung führt an, dass die Vorabentscheidungsfragen unzulässig seien, insofern der Gerichtshof zur Vereinbarkeit von Artikel 4 des Dekrets vom 29. März 2019 mit den Artikeln 10 und 11 der Verfassung befragt werde, weil sich diese Bestimmung nicht auf die in den Vorabentscheidungsfragen beschriebene Problematik beziehe.

B.5.2. Nach Artikel 4 des Dekrets vom 29. März 2019 werden die Dienste für den individuellen gewerblichen Personenverkehr zu gemeinnützigen Zwecken geleistet, mit Ausnahme des zeremoniellen Transports.

Weder aus den Vorabentscheidungsfragen noch aus der Begründung der Vorlageentscheidung wird ersichtlich, inwiefern diese Bestimmung im Widerspruch zu den Artikeln 10 und 11 der Verfassung stehen könnte. Die Vorabentscheidungsfragen enthalten demzufolge in Bezug auf Artikel 4 des Dekrets vom 29. März 2019 nicht die erforderlichen Elemente, damit der Gerichtshof darüber befinden könnte.

B.5.3. Insofern die Vorabentscheidungsfragen sich auf Artikel 4 des Dekrets vom 29. März 2019 beziehen, sind sie unzulässig.

Folglich beschränkt der Gerichtshof seine Prüfung auf die Artikel 2 Nr. 5 Buchstabe *b)* und 5 des Dekrets vom 29. März 2019.

B.6. Der Gerichtshof prüft die beiden Vorabentscheidungsfragen zusammen.

B.7. Die Artikel 10 und 11 der Verfassung gewährleisten den Grundsatz der Gleichheit und Nichtdiskriminierung.

Der Grundsatz der Gleichheit und Nichtdiskriminierung schließt nicht aus, dass ein Behandlungsunterschied zwischen Kategorien von Personen eingeführt wird, soweit dieser Unterschied auf einem objektiven Kriterium beruht und in angemessener Weise gerechtfertigt ist. Dieser Grundsatz steht übrigens dem entgegen, dass Kategorien von Personen, die sich angesichts der beanstandeten Maßnahme in wesentlich verschiedenen Situationen befinden, in gleicher Weise behandelt werden, ohne dass hierfür eine angemessene Rechtfertigung vorliegt.

Das Vorliegen einer solchen Rechtfertigung ist im Hinblick auf Zweck und Folgen der beanstandeten Maßnahme sowie auf die Art der einschlägigen Grundsätze zu beurteilen; es wird gegen den Grundsatz der Gleichheit und Nichtdiskriminierung verstoßen, wenn feststeht, dass die eingesetzten Mittel in keinem angemessenen Verhältnis zum verfolgten Zweck stehen.

B.8.1. Mit dem Dekret vom 29. März 2019 wollte der Dekretgeber die vorher bestehenden Regeln betreffend die Taxibeförderung und die Vermietung eines Fahrzeugs mit Fahrer auf eine technologieneutrale Weise zwecks Schaffung eines Gleichgewichts zwischen Innovation und Flexibilität einerseits sowie Qualität, Sicherheit, Erschwinglichkeit und sozioökonomischen Auswirkungen der Dienstleistungen andererseits aktualisiert und modernisiert werden (*Parl. Dok.*, Flämisches Parlament, 2018-2019, Nr. 1780/1, S. 3). Die Grundsätze der neuen Regelung waren: Schaffung eines gleichen Betätigungsfelds für vergleichbare Dienstleistungen, Gewährleistung von Qualität, Einfachheit und Erschwinglichkeit der Dienstleistungen im Interesse des Kunden, optimale Nutzung der Taxi-Kapazitäten, regulierende Rolle der lokalen Verwaltungen hinsichtlich der Beförderung mit Taxis und zukünftige Eingliederung der Beförderung mit Taxis in das Verkehrskonzept der Grunderreichbarkeit (ebenda, SS. 6 bis 11).

B.8.2. In Bezug auf das verfolgte Ziel, ein gleiches Betätigungsfeld für vergleichbare Dienstleistungen zu schaffen, hat der Dekretgeber es « im Bemühen um eine einfache und einheitliche Regelung » für angebracht gehalten, « einen einzigen integrierten Rahmen [...] für alle ' Dienste für individuellen gewerblichen Personenverkehr ' » zustande zu bringen:

« Concreet wordt er door de gemeente waar een exploitatiezetel van de kandidaat-exploitant gevestigd is (of zal worden) - na een onderzoek van de exploitatievoorwaarden - een vergunning afgegeven voor het exploiteren van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer. Hoewel er in de regelgeving een onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende categorieën van diensten, al naargelang de wijze van terbeschikkingstelling van het voertuig, wordt deze wijze niet vermeld op de vergunning. Zolang wordt voldaan aan de exploitatievoorwaarden voor de desbetreffende categorie, kan de exploitant met een en dezelfde vergunning het voertuig dus inzetten als straattaxi, standplaatstaxi, ceremonieel vervoer of OV-taxi. Om een standplaatstaxi te exploiteren in een bepaalde gemeente is evenwel - naast de afgeleverde vergunning - nog een bijkomende machtiging nodig van die bepaalde gemeente op wiens grondgebied de standplaats zich bevindt.

Dit biedt een maximale flexibiliteit aan de exploitant, aangezien er geen nieuwe vergunning moet worden aangevraagd telkenmale de exploitant zou beslissen het voertuig op een welbepaalde manier ter beschikking te stellen aan het publiek » (ebenda, S. 6).

B.8.3. Der Dekretgeber bezweckte somit die Schaffung eines rechtlichen Rahmens, der für alle Dienste für individuellen gewerblichen Personenverkehr gilt, im Hinblick auf die Schaffung eines gleichen Betätigungsfelds für vergleichbare Dienstleistungen. Dieser rechtliche Rahmen umfasst unter anderem ein Verbot, ohne Genehmigung einen Dienst für individuellen gewerblichen Personenverkehr zu betreiben, eine Verpflichtung für die Fahrer, einen Fahrpass zu besitzen, und eine Verpflichtung, die von der Flämischen Regierung festgelegten Betriebsbedingungen einzuhalten.

B.9.1. Wie aus den in B.4.4 zitierten Vorarbeiten hervorgeht, hat der Dekretgeber den nicht dringenden Krankentransport im Liegen jedoch ausdrücklich vom Anwendungsbereich des Dekrets vom 29. März 2019 ausgeschlossen, weil « die Qualitäts- und Sicherheitsnormen in Bezug auf diese Dienste bereits im Dekret vom 30. April 2004 über den nicht dringenden Krankentransport im Liegen enthalten sind », das später durch das Dekret der Flämischen Gemeinschaft vom 18. Mai 2018 « über den nicht dringenden Krankentransport im Liegen » (nachstehend: Dekret vom 18. Mai 2018) ersetzt wurde.

B.9.2. Nach Artikel 2 Nr. 2 des Dekrets vom 18. Mai 2018 ist der nicht dringende Krankentransport im Liegen der Transport, der nicht in den Anwendungsbereich des Gesetzes vom 8. Juli 1964 « über die dringende medizinische Hilfe » fällt, wobei eine medizinische Indikation vorliegt, den Patienten in Begleitung eines Krankentransportfahrers im Liegen zu befördern, und wobei dieser Transport die folgenden kumulativen Bedingungen erfüllt: (1) Der Patient kann nicht anders als im Liegen befördert werden oder der Patient muss bei Mobilisierung getragen werden; (2) der Patient befindet sich nicht in einer akuten oder sich akut verschlimmernden Situation am Anfang der Beförderung; (3) es gibt ein erhöhtes relatives Risiko, dass infolge und während der Beförderung eine akute Verschlimmerung des Zustands eintritt, oder der Patient befindet sich in einem schlechten und ernsthaften Krankheitszustand.

In den Vorarbeiten zum Dekret vom 18. Mai 2018 heißt es:

« Niet-dringend liggend ziekenvervoer is vervoer waarbij er een medische indicatie is om de patiënt onder begeleiding van een ziekenvervoerder te vervoeren. Het betreft dus vervoer waarbij, tijdens het transport en in de onmiddellijke nabijheid van de persoon die vervoerd wordt, door een gekwalificeerd persoon toezicht wordt gehouden op de toestand van de patiënt. Hierdoor onderscheidt niet-dringend liggend ziekenvervoer zich van personenvervoer of taxivervoer.

Niet-dringend liggend ziekenvervoer is vervoer waarbij er een medische indicatie is om de patiënt liggend te vervoeren. Hierdoor wordt een onderscheid gemaakt met zittend (zieken)vervoer » (*Parl. Dok.*, Flämisches Parlament, 2017-2018, Nr. 1510/1, S. 11).

B.10.1. Dem Vorstehenden lässt sich entnehmen, dass der Dekretgeber im Wesentlichen davon ausgegangen ist, dass in dem Fall, dass eine medizinische Indikation dafür, dass ein Kranker im Liegen befördert werden muss, vorliegt, es notwendig ist, dass ihn eine qualifizierte Person begleitet, die den Zustand des Kranken überwacht, während eine solche Begleitung grundsätzlich nicht erforderlich ist, wenn der Patient im Sitzen befördert wird.

B.10.2. Der Dekretgeber war also der Ansicht, dass beim nicht dringenden Krankentransport im Liegen der Pflegeaspekt im Mittelpunkt steht, während beim nicht dringenden Krankentransport im Sitzen der Beförderungsaspekt überwiegt.

B.11.1. In der Situation, dass beim nicht dringenden Krankentransport im Sitzen aus medizinischer Sicht keine Begleitung durch eine qualifizierte Person notwendig ist, muss dieser Transport nicht unbedingt durch einen Ambulanzdienst durchgeführt werden und befinden sich die Ambulanzdienste, die diesen Transport anbieten, nicht in einer Situation, die sich wesentlich von derjenigen der Taxidienste unterscheidet.

B.11.2. In dieser Situation ist es angesichts des vom Dekretgeber mit dem Dekret vom 29. März 2019 verfolgten Ziels, ein gleiches Betätigungsfeld für vergleichbare Dienstleistungen zu schaffen, relevant, dass alle Dienste, die nicht dringenden Krankentransport im Sitzen anbieten, in den Anwendungsbereich des Dekrets vom 29. März 2019 fallen und somit gleich behandelt werden.

B.11.3. In dieser Situation zieht die Gleichstellung der Ambulanzdienste mit Taxidiensten außerdem keine unverhältnismäßigen Folgen nach sich. Die im Dekret vom 29. März 2019 festgelegten Anforderungen, die die Dienste für individuellen gewerblichen Personenverkehr erfüllen müssen, darunter eine Verpflichtung, über eine Genehmigung zu verfügen, um einen Dienst für individuellen gewerblichen Personenverkehr zu betreiben, eine Verpflichtung für die Fahrer, einen Fahrerpasse zu besitzen, und eine Verpflichtung, die von der Flämischen Regierung festgelegten Betriebsbedingungen einzuhalten, sind nämlich nicht so beschaffen, dass es den Ambulanzdiensten unmöglich gemacht oder übertriebenem Maße erschwert wird, sie zu erfüllen.

B.11.4. Die Gleichbehandlung der Ambulanzdienste, die gegen Entgelt nicht dringenden Krankentransport im Sitzen anbieten, und der Taxidienste entbehrt in der in B.11.1 erwähnten Situation nicht einer sachlichen Rechtfertigung.

B.12.1. Der Behandlungsunterschied zwischen den Diensten, die gegen Entgelt nicht dringenden Krankentransport im Sitzen anbieten und in den Anwendungsbereich des Dekrets vom 29. März 2019 fallen, einerseits und den Diensten, die gegen Entgelt nicht dringenden Krankentransport im Liegen anbieten und nicht in den Anwendungsbereich dieses Dekrets fallen aber dem Dekret vom 18. Mai 2018 unterliegen, andererseits beruht in der in B.11.1 erwähnten Situation auf einem objektiven Kriterium, und zwar darauf, ob der Kranke während der Beförderung sitzt oder liegt.

B.12.2. In Anbetracht des Ausgangspunktes des Dekretgebers, dass bei nicht dringendem Krankentransport im Liegen der Pflegeaspekt im Mittelpunkt steht, wie in B.10.2 erwähnt, und unter Berücksichtigung dessen, dass dieser Transport nur mit Fahrzeugen durchgeführt werden kann, die es ermöglichen, dass der Patient im Liegen befördert und ihm gegebenenfalls die nötige Pflege erbracht wird, ist es relevant, dass die Dienste, die diesen Transport anbieten, einer Regelung unterworfen werden, die sich von der im Dekret vom 29. März 2019 enthaltenen Regelung unterscheidet.

Da sich in der in B.11.1 erwähnten Situation die bei nicht dringendem Krankentransport im Liegen erbrachte Dienstleistung wesentlich von der Dienstleistung unterscheidet, die bei nicht dringendem Krankentransport im Sitzen erbracht wird, konnte der Dekretgeber außerdem davon ausgehen, dass es nicht notwendig war, für die beiden Dienste ein gleiches Betätigungsfeld zu schaffen.

B.12.3. Der Umstand, dass die Ambulanzdienste, die nicht dringenden Krankentransport im Sitzen anbieten, im Gegensatz zu den Diensten, die nicht dringenden Krankentransport im Liegen anbieten, nicht vom Anwendungsbereich des Dekrets vom 29. März 2019 ausgeschlossen sind, zieht in der in B.11.1 erwähnten Situation aus den gleichen Gründen wie denjenigen, die in B.11.3 erwähnt wurden, keine unverhältnismäßigen Folgen nach sich. Wie aus den in B.4.4 angeführten Vorarbeiten hervorgeht, hat der Dekretgeber den nicht dringenden Krankentransport im Liegen übrigens vom Anwendungsbereich des Dekrets vom 29. März 2019 ausgeschlossen, weil diese Dienste einer eigenen Regelung unterliegen, und zwar der im Dekret vom 18. Mai 2018 enthaltenen Regelung. In dieser Regelung sind Anforderungen vorgesehen, die die Dienste für nicht dringenden Krankentransport im Liegen erfüllen müssen und die die Eigenart dieses Transports berücksichtigen.

B.12.4. Der durch die fraglichen Bestimmungen herbeigeführte Behandlungsunterschied zwischen Ambulanzdiensten, die gegen Entgelt nicht dringenden Krankentransport im Sitzen anbieten, und Ambulanzdiensten, die gegen Entgelt nicht dringenden Krankentransport im Liegen anbieten, entbehrt in der in B.11.1 erwähnten Situation nicht einer sachlichen Rechtfertigung.

B.13. Insofern sie die Ambulanzdienste dem Anwendungsbereich des Dekrets vom 29. März 2019 unterstellen, wenn diese Dienste einen Kranken im Sitzen befördern, ohne dass aus medizinischer Sicht die Begleitung durch qualifiziertes Personal notwendig ist, sind die fraglichen Bestimmungen vereinbar mit den Artikeln 10 und 11 der Verfassung.

B.14.1. Obwohl es richtig ist, dass bei nicht dringendem Krankentransport im Sitzen meistens der Beförderungsaspekt statt des Pflegeaspektes im Mittelpunkt steht, ist dies jedoch nicht immer der Fall. Unter bestimmten Umständen kann es nämlich aus medizinischer Sicht angebracht sein, Patienten in Begleitung einer qualifizierten Person im Sitzen zu befördern. Eben unter solchen Umständen kann es wünschenswert sein, sich an Ambulanzdienste zu wenden, die über Personalmitglieder verfügen, die auf dem Gebiet der Beförderung kranker Personen qualifiziert sind.

B.14.2. Wenn es aus medizinischer Sicht angebracht ist, einen Kranken in Begleitung von qualifiziertem Personal im Sitzen zu befördern und wenn für diese Beförderung ein Ambulanzdienst herangezogen wird, befindet sich der Ambulanzdienst, der diesen Transport durchführt, in einer Situation, die sich wesentlich von derjenigen eines Taxidienstes unterscheidet. In einer solchen Situation ist die vom Ambulanzdienst erbrachte Dienstleistung nämlich grundlegend anders geartet als die von einem Taxidienst erbrachte Dienstleistung.

B.14.3. Da die von einem Ambulanzdienst beziehungsweise von einem Taxidienst erbrachten Dienstleistungen in einer solchen Situation nicht vergleichbar sind, ist die Gleichbehandlung dieser Dienste nicht sachdienlich angesichts der vom Dekretgeber mit dem Dekret vom 29. März 2019 verfolgten Zielsetzung, ein gleiches Betätigungsfeld für vergleichbare Dienstleistungen zu schaffen.

B.14.4. In der in B.14.2 erwähnten Situation ist die Gleichbehandlung von Ambulanzdiensten und Taxidiensten nicht sachlich gerechtfertigt.

B.15. Da die Dienstleistung eines Ambulanzdienstes in der in B.14.2 erwähnten Situation sich nicht wesentlich von der Dienstleistung im Rahmen des nicht dringenden Krankentransport im Liegen unterscheidet, entbehrt der durch die fraglichen Bestimmungen herbeigeführte Behandlungsunterschied zwischen Ambulanzdiensten je nachdem, ob der Patient, den sie befördern, sitzt oder liegt, genauso wenig sachlich gerechtfertigt.

B.16. Insofern sie die Ambulanzdienste dem Anwendungsbereich des Dekrets vom 29. März 2019 unterstellen, wenn diese Dienste einen Kranken auf medizinische Anweisung in Begleitung qualifizierten Personals im Sitzen befördern, sind die fraglichen Bestimmungen nicht vereinbar mit den Artikeln 10 und 11 der Verfassung.

B.17. Das Vorstehende hat nicht zur Folge, dass Ambulanzdienste, die einen Kranken auf medizinische Anweisung in Begleitung qualifizierten Personals im Sitzen befördern, in den Anwendungsbereich des Dekrets vom 18. Mai 2018 fallen. Dieses Dekret gilt nämlich nur für den nicht dringenden Krankentransport im Liegen. Es obliegt gegebenenfalls dem Dekretgeber, diesbezüglich eine Regelung auszuarbeiten.

Aus diesen Gründen:

Der Gerichtshof
erkennt für Recht:

- Insofern sie die Ambulanzdienste dem Anwendungsbereich des Dekrets der Flämischen Region vom 29. März 2019 « über den individuellen gewerblichen Personenverkehr » unterstellen, wenn diese Dienste einen Kranken auf medizinische Anweisung in Begleitung qualifizierten Personals im Sitzen befördern, verstoßen die Artikel 2 Nr. 5 Buchstabe *b*) und 5 des Dekrets vom 29. März 2019 gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung.

- Insofern sie die Ambulanzdienste dem Anwendungsbereich des vorerwähnten Dekrets vom 29. März 2019 unterstellen, wenn diese Dienste einen Kranken im Sitzen befördern, ohne dass aus medizinischer Sicht eine Begleitung durch qualifiziertes Personal notwendig ist, verstoßen dieselben Bestimmungen nicht gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung.

Erlassen in niederländischer und französischer Sprache, gemäß Artikel 65 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989 über den Verfassungsgerichtshof, am 11. Dezember 2025.

Der Kanzler,
(gez.) Frank Meersschant

Der Präsident,
(gez.) Luc Lavrysen

GRONDWETTELIJK HOF

[C – 2026/002021]

Uittreksel uit arrest nr. 173/2025 van 11 december 2025

Rolnummer 8426

In zake : de prejudiciële vraag over artikel 42, vijfde lid, van de wet van 27 juni 1969 « tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders », gesteld door de Arbeidsrechtbank te Gent, afdeling Gent.

Het Grondwettelijk Hof,

samengesteld uit de voorzitters Luc Lavrysen en Pierre Nihoul, en de rechters Thierry Giet, Yasmine Kherbache, Sabine de Bethune, Willem Verrijdt en Magali Plovie, bijgestaan door griffier Frank Meersschant, onder voorzitterschap van voorzitter Luc Lavrysen,

wijst na beraad het volgende arrest :

I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging

Bij vonnis van 23 januari 2025, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 7 februari 2025, heeft de Arbeidsrechtbank te Gent, afdeling Gent, de volgende prejudiciële vraag gesteld :

« Schendt artikel 42, alinea 5 van de Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, zoals gepubliceerd in het *Belgisch Staatsblad* op 25 juli 1969, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het een verschil in behandeling creëert tussen :

- De werknemer die een termijn van 3 maanden heeft teneinde beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de Rijksdienst van de Sociale Zekerheid tot weigering van onderwerping van een werknemer aan het stelsel van de sociale zekerheid voor werknemers, terwijl,

- De werkgever over een termijn van 10 jaar beschikt om beroep aan te tekenen tegen diezelfde beslissing van de Rijksdienst van de Sociale Zekerheid ? ».

(...)

III. In rechte

(...)

Ten aanzien van de in het geding zijnde bepaling en de context ervan

B.1. De prejudiciële vraag heeft betrekking op de termijn waarbinnen een beroep kan worden ingesteld tegen een beslissing van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (hierna : de RSZ) tot weigering van onderwerping van een persoon aan het stelsel van de sociale zekerheid voor werknemers.

B.2.1. Artikel 42 van de wet van 27 juni 1969 « tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders » (hierna : de RSZ-wet) bepaalt :

« De schuldvorderingen van de Rijksdienst voor sociale zekerheid op de werkgevers die onder deze wet vallen en de personen bedoeld bij artikelen 30bis en 30ter verjaren na drie jaar vanaf de dag van de opeisbaarheid van de bedoelde schuldvorderingen. In afwijking van deze regel wordt de verjaringstermijn verlengd tot tien jaar indien de schuldvorderingen van voormelde Rijksdienst het gevolg zijn van ambtshalve regularisaties na de vaststelling, bij de werkgever, van bedrieglijke handelingen of valse of opzettelijk onvolledige aangiften.

De vorderingen ingesteld tegen de Rijksdienst voor sociale zekerheid tot terugvordering van niet-verschuldigde bijdragen verjaren na drie jaar, vanaf de dag van de betaling.

De vorderingen van de inningsinstellingen van de sociale zekerheidsbijdragen ten laste van de werkgevers die werknemers tewerkstellen betaald door de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, voor wat betreft haar opdrachten bepaald in artikel 2, eerste lid, 10°, van het koninklijk besluit van 22 februari 2017 houdende de oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, verjaren na 7 jaar.

In geval van bedrieglijke onderwerping aan de sociale zekerheid voor werknemers, beschikt de voormelde Rijksdienst over een termijn van tien jaar vanaf de eerste dag van het trimester dat volgt op het trimester waarin de inbreuk zich heeft voorgedaan, om over te gaan tot de annulering van deze bedrieglijke onderwerpingen of tot de ambtshalve onderwerping bij de werkelijke werkgever. Overeenkomstig het tweede lid geldt de eventuele terugbetaling van bijdragen voor een periode van maximum drie jaar.

De door een werknemer ingestelde vordering tegen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor de erkenning van zijn subjectief recht ten opzichte van voormelde Rijksdienst moet, op straffe van verval, ingediend worden binnen de drie maanden na de kennisgeving door voormelde Rijksdienst van de beslissing inzake onderwerping of weigering van onderwerping. De bijdragen gekoppeld aan de erkenning van dit subjectief recht moeten worden aangegeven en betaald uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op het kwartaal tijdens hetwelk deze bijdragen verschuldigd zijn indien ze betrekking hebben op een komende periode, of binnen de maand die volgt op die tijdens dewelke het subjectief recht van de werknemer erkend werd bij een in kracht van gewijsde getreden beslissing, indien ze betrekking hebben op een volledig of gedeeltelijk afgelopen periode.

De schuldvorderingen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid met betrekking tot de onrechtmatig uitgekeerde tegemoetkomingen bedoeld in artikel 8/2 verjaren na vijf jaar te rekenen vanaf de dag van de betaling. De tegen de Rijksdienst ingestelde vorderingen tot betaling van bovenvermelde verschuldigde tegemoetkomingen verjaren na vijf jaar te rekenen vanaf de dag dat zij opeisbaar zijn.

De verjaring van de vorderingen, bedoeld in het eerste tot derde lid, worden gestuit :

1° op de wijze bepaald in de artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek;

2° door een aangetekende brief van de Rijksdienst voor sociale zekerheid aan de werkgever of aan de personen bedoeld in de artikelen 30bis en 30ter en door een aangetekende brief van de werkgever of de personen bedoeld in de artikelen 30bis en 30ter aan de genoemde Rijksdienst;

3° door de betekening van het in artikel 40 bedoelde dwangbevel.

4° door de instelling of de uitoefening van de strafvordering, alsook door daden van onderzoek of daden van vervolging ».

B.2.2. Krachtens het in het geding zijnde vijfde lid van die bepaling beschikt de werknemer over een termijn van drie maanden vanaf de kennisgeving door de RSZ van de beslissing inzake onderwerping of weigering van onderwerping om een vordering in te stellen tegen de RSZ voor de erkenning van zijn subjectief recht ten opzichte van de RSZ.

B.3. Het in het geding zijnde vijfde lid van artikel 42 van de RSZ-wet is ingevoegd bij artikel 32 van de Programmawet van 8 juni 2008. Uit de parlementaire voorbereiding van die wet blijkt dat het in het geding zijnde lid is ingevoegd omdat het ontbreken van een specifieke beroepstermijn, waardoor de gewoonlijke verjaringstermijn van tien jaar van toepassing is, « zorgt voor een grote rechtsonzekerheid en [...] de sociale zekerheid reële schade [toebrengt] » (*Parl. St., Kamer, 2007-2008, DOC 52-1011/001, p. 20*). De parlementaire voorbereiding specificeert :

« Inderdaad, aangezien de verjaringstermijnen voor socialezekerheidsbijdragen minder lang zijn (5 jaar), kan de terugvordering van de bijdragen die zouden gekoppeld geweest zijn aan de betwiste onderwerping onmogelijk worden. Daarenboven, kan het dossier in de praktijk moeilijk opnieuw worden samengesteld omdat bepaalde stukken na verloop van tijd werden gearchiveerd of vernietigd. Dit probleem is de jongste jaren steeds erger geworden en heeft gevolgen in alle socialezekerheidsregelingen aangezien rechten met terugwerkende kracht kunnen ontstaan op basis van de betwisting van de beslissing van de RSZ enkele jaren later, terwijl de bijdragen niet meer zullen kunnen worden teruggevorderd » (*ibid.*, pp. 20-21).

Voorts blijkt uit dezelfde parlementaire voorbereiding dat artikel 23 van de wet van 11 april 1995 « tot invoering van het 'handvest' van de sociaal verzekerde » (hierna : de wet van 11 april 1995) als inspiratiebron heeft gediend voor de termijn van drie maanden (*ibid.*, p. 21). Dat artikel bepaalt :

« Onverminderd gunstiger termijnen voortvloeiend uit specifieke wetgevingen moet tegen de beslissingen van de instellingen van sociale zekerheid die bevoegd zijn voor de toekenning, betaling of de terugvordering van prestaties, op straffe van verval, beroep worden ingesteld binnen drie maanden na de kennisgeving van die beslissingen of na de kennisneming van de beslissing door de sociaal verzekerde indien geen kennisgeving plaats had.

Onverminderd gunstiger termijnen voortvloeiend uit specifieke wetgevingen moet elk beroep tot erkenning van een recht tegen een instelling van sociale zekerheid ook worden ingesteld op straffe van verval, binnen drie maand na de vaststelling van het in gebreke blijven van de instelling ».

B.4. Noch de in het geding zijnde bepaling, noch een andere bepaling voorziet in een termijn waarbinnen de werkgever een beroep kan instellen tegen de beslissing van de RSZ tot weigering van onderwerping van een persoon aan het stelsel van de sociale zekerheid voor werknemers.

Bij ontstentenis van een dergelijke bepaling neemt het verwijzende rechtscollege in de prejudiciële vraag aan dat de werkgever over tien jaar beschikt, zijnde de termijn waarbinnen overeenkomstig het gemeen recht persoonlijke rechtsoverdrachten verjaren (artikel 2262bis, § 1, eerste lid, van het oud Burgerlijk Wetboek).

Ten gronde

B.5. Het verwijzende rechtscollege vraagt of artikel 42, vijfde lid, van de RSZ-wet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het de werknemer een termijn van drie maanden geeft om beroep in te stellen tegen de beslissing van de RSZ tot weigering van onderwerping aan het stelsel van de sociale zekerheid voor werknemers, terwijl de werkgever krachtens artikel 2262bis, § 1, eerste lid, van het oud Burgerlijk Wetboek tien jaar heeft om beroep in te stellen tegen dezelfde beslissing.

B.6.1. De artikelen 10 en 11 van de Grondwet waarborgen het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie.

Het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie sluit niet uit dat een verschil in behandeling tussen categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover dat verschil op een objectief criterium berust en het redelijk verantwoord is.

Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening houdend met het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van de ter zake geldende beginselen; het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie is geschonden wanneer vaststaat dat er geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel.

B.6.2. In sociaaleconomische aangelegenheden beschikt de bevoegde wetgever over een ruime beoordelingsvrijheid om de maatregelen te bepalen die moeten worden genomen om de door hem vastgestelde doelstellingen te bereiken.

B.7. In tegenstelling tot wat de Ministerraad aanvoert, zijn de in B.5 vermelde categorieën van personen vergelijkbaar. Verschil en niet-vergelijkbaarheid mogen niet worden verward. De omstandigheid dat werkgevers en werknemers een verschillende rol hebben in het stelsel van de sociale zekerheid voor werknemers en daardoor verschillende rechten en verplichtingen hebben, kan weliswaar een element zijn in de beoordeling van een verschil in behandeling, maar zij kan niet volstaan om tot de niet-vergelijkbaarheid te besluiten, anders zou de toetsing aan het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie van elke inhoud worden ontdaan.

B.8. Het verschil in behandeling berust op een objectief criterium, namelijk de omstandigheid of de vordering uitgaat van de werknemer of de werkgever.

B.9. Uit de in B.3 aangehaalde parlementaire voorbereiding blijkt dat de wetgever de in het geding zijnde termijn van drie maanden voor de werknemer heeft ingevoerd om rechtszekerheid te bieden en om schade aan de sociale zekerheid te vermijden door beroepstermijnen die niet op elkaar afgestemd zijn.

Die doelstellingen zijn legitiem.

B.10. Ten aanzien van die doelstellingen is het niet zonder redelijke verantwoording dat de wetgever uitsluitend voor de werknemer heeft voorzien in een specifieke termijnregeling om een beroep in te stellen tegen de beslissing van de RSZ tot weigering van onderwerping aan het stelsel van de sociale zekerheid voor werknemers. Zoals ook blijkt uit de in het geding zijnde bepaling, strekt zulk een beroep immers in de eerste plaats tot de erkenning van een subjectief recht van de werknemer ten opzichte van de RSZ betreffende de onderwerping aan de sociale zekerheid van de werknemers met de rechten die daaruit voortvloeien voor de werknemer. Bovendien sluit een dergelijke termijnregeling aan bij de termijnregeling bepaald in artikel 23 van de wet van 11 april 1995, die uitsluitend van toepassing is op beroepen ingesteld door de sociaal verzekerde en derhalve niet geldt voor de werkgevers.

B.11. Voor de werknemers heeft de in het geding zijnde termijn van drie maanden ook geen onevenredige gevolgen. Rekening houdend met het feit dat krachtens artikel 2, § 1, 4^o, van de wet van 11 april 1994 « betreffende de openbaarheid van bestuur » de beroepstermijn geen aanvang neemt indien de beslissing van de RSZ de beroepsmogelijkheden, de instanties bij wie het beroep moet worden ingesteld en de geldende vormen en termijnen niet vermeldt, is de termijn van drie maanden niet overdreven kort. Een termijn van drie maanden is voldoende lang om de gevolgen van de beslissing tot weigering van onderwerping in te schatten of te laten inschatten en om een beroep voor te bereiden.

B.12. Artikel 42, vijfde lid, van de RSZ-wet is bijgevolg bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Om die redenen,

het Hof

zegt voor recht :

Artikel 42, vijfde lid, van de wet van 27 juni 1969 « tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders » schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.

Aldus gewezen in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 11 december 2025.

De griffier,

Frank Meersschaut

De voorzitter,

Luc Lavrysen

COUR CONSTITUTIONNELLE

[C – 2026/002021]

Extrait de l'arrêt n° 173/2025 du 11 décembre 2025

Numéro du rôle : 8426

En cause : la question préjudicielle relative à l'article 42, alinéa 5, de la loi du 27 juin 1969 « révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs », posée par le Tribunal du travail de Gand, division de Gand.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents Luc Lavrysen et Pierre Nihoul, et des juges Thierry Giet, Yasmine Kherbache, Sabine de Bethune, Willem Verrijdt et Magali Plovie, assistée du greffier Frank Meersschaut, présidée par le président Luc Lavrysen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. *Objet de la question préjudicielle et procédure*

Par jugement du 23 janvier 2025, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 février 2025, le Tribunal du travail de Gand, division de Gand, a posé la question préjudicielle suivante :

« L'article 42, alinéa 5, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, telle qu'elle a été publiée au *Moniteur belge* du 25 juillet 1969, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il fait naître une différence de traitement entre :

- le travailleur qui dispose d'un délai de trois mois pour introduire un recours contre la décision de l'Office national de sécurité sociale refusant l'assujettissement d'un travailleur au régime de la sécurité sociale des travailleurs et

- l'employeur qui dispose d'un délai de dix ans pour introduire un recours contre la même décision de l'Office national de sécurité sociale ? ».

(...)

III. *En droit*

(...)

Quant à la disposition en cause et à son contexte

B.1. La question préjudicielle porte sur le délai dans lequel peut être introduit un recours contre une décision de l'Office national de sécurité sociale (ci-après : l'ONSS) refusant l'assujettissement d'une personne au régime de la sécurité sociale des travailleurs.

B.2.1. L'article 42 de la loi du 27 juin 1969 « révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs » (ci-après : la loi du 27 juin 1969) dispose :

« Les créances de l'Office national de sécurité sociale à charge des employeurs assujettis à la présente loi et des personnes visées aux articles 30bis et 30ter, se prescrivent par trois ans à partir de la date d'exigibilité des créances visées. Par dérogation à ce qui précède, le délai de prescription est porté à dix ans, si les créances de l'Office précité font suite à des régularisations d'office à la suite de la constatation, dans le chef de l'employeur, de manœuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes.

Les actions intentées contre l'Office national de sécurité sociale en répétition de cotisations indues se prescrivent par trois ans à partir de la date du paiement.

Les créances des organismes percepteurs des cotisations de sécurité sociale à charge des employeurs qui occupent des travailleurs payés par le service central des dépenses fixes, instituée par l'arrêté royal du 13 mars 1952 organisant le Service public fédéral Stratégie et Appui, en ce qui concerne ses missions prévues à l'article 2, alinéa 1er, 10°, de l'arrêté royal du 22 février 2017 portant création du Service public fédéral Stratégie et Appui ou par P&O Shared Service Center, institué par l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant création de la direction générale P&O Shared Service Center au sein du Service public fédéral Personnel et Organisation, se prescrivent par 7 ans.

En cas d'assujettissement frauduleux à la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'Office précité dispose d'un délai de dix ans à compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel l'infraction a eu lieu pour procéder à l'annulation de ces assujettissements frauduleux ou à l'assujettissement d'office auprès de l'employeur réel. Conformément à l'alinéa 2, la restitution éventuelle de cotisations porte au maximum sur une période de trois ans.

L'action intentée contre l'Office national de Sécurité sociale par un travailleur en reconnaissance de son droit subjectif à l'égard de l'Office précité doit, à peine de déchéance, être introduite dans les trois mois de la notification par l'Office précité de la décision d'assujettissement ou de refus d'assujettissement. Les cotisations qui se rattachent à la reconnaissance de ce droit subjectif doivent être déclarées et payées au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel ces cotisations sont dues si elles couvrent une période à venir, ou dans le mois qui suit celui au cours duquel le droit subjectif du travailleur a été reconnu par une décision coulée en force de chose jugée, si elles couvrent une période totalement ou partiellement écoulée.

Les créances de l'Office national de sécurité sociale concernant les interventions visées à l'article 8/2 versées indûment, se prescrivent par cinq ans prenant cours le jour du paiement. Les actions contre l'Office en vue du paiement des interventions dues précitées se prescrivent par cinq ans prenant cours le jour de leur exigibilité.

La prescription des actions visées aux alinéas 1^{er} à 3 est interrompue :

1° de la manière prévue par l'article 2244 et suivants du Code civil;

2° par une lettre recommandée adressée par l'Office national de Sécurité sociale à l'employeur ou aux personnes visées aux articles 30bis et 30ter et par une lettre recommandée adressée par l'employeur ou les personnes visées aux articles 30bis et 30ter à l'Office précité;

3° par la signification de la contrainte visée à l'article 40.

4° par l'introduction ou l'exercice de l'action publique, ainsi que par les actes de poursuite ou d'instruction ».

B.2.2. En vertu de l'alinéa 5, en cause, de cette disposition, le travailleur dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification par l'ONSS de la décision d'assujettissement ou de refus d'assujettissement pour intenter contre l'ONSS une action en reconnaissance de son droit subjectif à l'égard de l'Office précité.

B.3. L'alinéa 5, en cause, de l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 a été inséré par l'article 32 de la loi-programme du 8 juin 2008. Il ressort des travaux préparatoires de cette loi que l'alinéa en cause a été inséré car l'absence de délai de recours spécifique, qui donne lieu à l'application du délai de prescription de droit commun de dix ans, « entraîne une grande insécurité juridique et cause un préjudice réel à la sécurité sociale » (*Doc. parl.*, Chambre, 2007-2008, DOC 52-1011/001, p. 20). Les travaux préparatoires précisent :

« En effet, vu que les délais de prescription des cotisations de sécurité sociales sont moindres (5 ans), la récupération des cotisations qui se seraient rattachées à l'assujettissement contesté peut devenir impossible. En outre, la reconstitution du dossier est difficile dans la pratique vu l'archivage voire la destruction de certaines pièces avec le temps. Cette problématique n'a cessé de croître ces dernières années et a des répercussions dans l'ensemble des régimes de sécurité sociale puisque des droits peuvent s'ouvrir avec effets rétroactifs sur base de la contestation de la décision de l'ONSS plusieurs années plus tard alors que les cotisations ne pourront plus être récupérées » (*ibid.*, pp. 20-21).

Il ressort en outre des mêmes travaux préparatoires que l'article 23 de la loi du 11 avril 1995 « visant à instituer 'la charte' de l'assuré social » (ci-après : la loi du 11 avril 1995) a servi de source d'inspiration au délai de trois mois (*ibid.*, p. 21). Cet article dispose :

« Sans préjudice des délais plus favorables résultant des législations spécifiques, les recours contre les décisions prises par les institutions de sécurité sociale compétentes en matière d'octroi, de paiement ou de récupération de prestations, doivent, à peine de déchéance, être introduits dans les trois mois de leur notification ou de la prise de connaissance de la décision par l'assuré social en cas d'absence de notification.

Sans préjudice des délais plus favorables résultant des législations spécifiques, tout recours en reconnaissance d'un droit à l'encontre d'une institution de sécurité sociale doit également, à peine de déchéance, être introduit dans un délai de trois mois à dater de la constatation de la carence de l'institution ».

B.4. Ni la disposition en cause ni aucune autre disposition ne prévoient un délai dans lequel l'employeur peut introduire un recours contre la décision de l'ONSS refusant l'assujettissement d'une personne au régime de la sécurité sociale des travailleurs.

En l'absence d'une pareille disposition, la juridiction *a quo* présume dans la question préjudicielle que l'employeur dispose de dix ans, à savoir le délai de prescription des actions personnelles conformément au droit commun (article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, de l'ancien Code civil).

Quant au fond

B.5. La juridiction *a quo* demande si l'article 42, alinéa 5, de la loi du 27 juin 1969 est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que le travailleur dispose d'un délai de trois mois pour introduire un recours contre la décision de l'ONSS refusant l'assujettissement au régime de la sécurité sociale des travailleurs, alors que l'employeur dispose d'un délai de dix ans, en vertu de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, de l'ancien Code civil, pour introduire un recours contre la même décision.

B.6.1. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d'égalité et de non-discrimination.

Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.6.2. En matière socio-économique, le législateur compétent dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vue de déterminer les mesures à adopter pour tendre vers les objectifs qu'il s'est fixés.

B.7. Contrairement à ce que prétend le Conseil des ministres, les catégories de personnes mentionnées en B.5 sont comparables. Il ne faut pas confondre différence et non-comparabilité. La circonstance que les employeurs et les travailleurs jouent des rôles différents dans le régime de la sécurité sociale des travailleurs et ont par conséquent des droits et des obligations différents peut certes constituer un élément dans l'appréciation d'une différence de traitement, mais elle ne saurait suffire pour conclure à la non-comparabilité, au risque de vider de sa substance le contrôle exercé au regard du principe d'égalité et de non-discrimination.

B.8. La différence de traitement repose sur un critère objectif, à savoir la circonstance que l'action émane du travailleur ou de l'employeur.

B.9. Il ressort des travaux préparatoires cités en B.3 que le législateur a introduit le délai de trois mois en cause pour les travailleurs afin d'assurer la sécurité juridique et d'éviter tout préjudice à la sécurité sociale en raison de délais de recours qui seraient décorrélés.

Ces objectifs sont légitimes.

B.10. Eu égard à ces objectifs, il n'est pas dénué de justification raisonnable que le législateur n'ait prévu que pour les travailleurs un délai spécifique pour introduire un recours contre la décision de l'ONSS de refuser l'assujettissement au régime de la sécurité sociale des travailleurs. En effet, ainsi qu'il ressort également de la disposition en cause, pareil recours tend en premier lieu à reconnaître un droit subjectif au travailleur à l'égard de l'ONSS concernant l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs, impliquant des droits pour le travailleur. Par ailleurs, ce délai correspond à celui qui est prévu à l'article 23 de la loi du 11 avril 1995, qui s'applique uniquement aux recours formés par l'assuré social et qui ne s'applique dès lors pas aux employeurs.

B.11. Le délai de trois mois en cause n'entraîne pas non plus de conséquences disproportionnées pour les travailleurs. Compte tenu de ce qu'en vertu de l'article 2, § 1er, 4°, de la loi du 11 avril 1994 « relative à la publicité de l'administration », le délai de recours ne prend pas cours si la décision de l'ONSS n'indique pas les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, le délai de trois mois n'est pas excessivement bref. Il est suffisant pour évaluer ou faire évaluer les conséquences de la décision refusant l'assujettissement et pour préparer un recours.

B.12. L'article 42, alinéa 5, de la loi du 27 juin 1969 est par conséquent compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

Par ces motifs,

la Cour

dit pour droit :

L'article 42, alinéa 5, de la loi du 27 juin 1969 « révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 11 décembre 2025.

Le greffier,

Frank Meersschaut

Le président,

Luc Lavrysen

ÜBERSETZUNG

VERFASSUNGSGERICHTSHOF

[C – 2026/002021]

Auszug aus dem Entscheid Nr. 173/2025 vom 11. Dezember 2025

Geschäftsverzeichnisnummer 8426

In Sachen: Vorabentscheidungsfrage in Bezug auf Artikel 42 Absatz 5 des Gesetzes vom 27. Juni 1969 « zur Revision des Erlassgesetzes vom 28. Dezember 1944 über die soziale Sicherheit der Arbeitnehmer », gestellt vom Arbeitsgericht Gent, Abteilung Gent.

Der Verfassungsgerichtshof,

zusammengesetzt aus den Präsidenten Luc Lavrysen und Pierre Nihoul, und den Richtern Thierry Giet, Yasmine Kherbache, Sabine de Bethune, Willem Verrijdt und Magali Plovie, unter Assistenz des Kanzlers Frank Meersschaut, unter dem Vorsitz des Präsidenten Luc Lavrysen,

erlässt nach Beratung folgenden Entscheid:

I. Gegenstand der Vorabentscheidungsfrage und Verfahren

In seinem Urteil vom 23. Januar 2025, dessen Ausfertigung am 7. Februar 2025 in der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen ist, hat das Arbeitsgericht Gent, Abteilung Gent, folgende Vorabentscheidungsfrage gestellt:

« Verstößt Artikel 42 Absatz 5 des Gesetzes vom 27. Juni 1969 zur Revision des Erlassgesetzes vom 28. Dezember 1944 über die soziale Sicherheit der Arbeitnehmer, veröffentlicht im *Belgischen Staatsblatt* vom 25. Juli 1969, gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung, insofern er einen Behandlungsunterschied herbeiführt zwischen

- einem Arbeitnehmer, der über eine Frist von drei Monaten verfügt, um eine Klage gegen die Entscheidung des Landesamtes für Soziale Sicherheit zur Verweigerung des Anschlusses eines Arbeitnehmers an die Regelung der sozialen Sicherheit für Lohnempfänger einzureichen, und

- einem Arbeitgeber, der über eine Frist von zehn Jahren verfügt, um eine Klage gegen die gleiche Entscheidung des Landesamtes für Soziale Sicherheit einzureichen? ».

(...)

III. Rechtliche Würdigung

(...)

In Bezug auf die fragliche Bestimmung und deren Kontext

B.1. Die Vorabentscheidungsfrage bezieht sich auf die Frist, innerhalb deren eine Klage gegen eine Entscheidung des Landesamtes für Soziale Sicherheit (nachstehend: LASS) zur Verweigerung des Anschlusses einer Person an die Regelung der sozialen Sicherheit für Lohnempfänger eingereicht werden kann.

B.2.1. Artikel 42 des Gesetzes vom 27. Juni 1969 « zur Revision des Erlassgesetzes vom 28. Dezember 1944 über die soziale Sicherheit der Arbeitnehmer » (nachstehend: LASS-Gesetz) bestimmt:

« Die Schulforderungen des Landesamtes für soziale Sicherheit zu Lasten der vorliegendem Gesetz unterstehenden Arbeitgeber und der in den Artikeln 30bis und 30ter erwähnten Personen verjähren in drei Jahren ab dem Tag der Fälligkeit der erwähnten Schulforderungen. In Abweichung von dieser Regel wird die Verjähungsfrist auf zehn Jahre verlängert, wenn die Schulforderungen des vorerwähnten Landesamtes die Folge sind von Regularisierungen von Amts wegen nach der Feststellung durch den Arbeitgeber von betrügerischen Machenschaften oder falschen oder wissentlich unvollständigen Erklärungen.

Die gegen das Landesamt für soziale Sicherheit erhobenen Klagen auf Rückforderung nicht geschuldeter Beiträge verjähren in drei Jahren ab dem Zahlungsdatum.

Die Schulforderungen der Einrichtungen zur Einziehung von Sozialversicherungsbeiträgen zu Lasten der Arbeitgeber, die Arbeitnehmer beschäftigen, die entlohnt werden vom Föderalen Öffentlichen Dienst Strategie und Unterstützung, was seine in Artikel 2 Absatz 1 Nr. 10 des Königlichen Erlasses vom 22. Februar 2017 zur Schaffung des Föderalen Öffentlichen Dienstes Strategie und Unterstützung bestimmten Aufträge betrifft, verjähren in sieben Jahren.

Bei betrügerischem Anschluss an die soziale Sicherheit für Lohnempfänger verfügt das vorerwähnte Landesamt über eine Frist von zehn Jahren ab dem ersten Tag des Quartals nach demjenigen, in dem der Verstoß begangen worden ist, um die Annullierung dieser betrügerischen Anschlüsse oder den Anschluss von Amts wegen beim tatsächlichen Arbeitgeber vorzunehmen. Gemäß Absatz 2 gilt die eventuelle Rückzahlung von Beiträgen für einen Zeitraum von höchstens drei Jahren.

Die von einem Arbeitnehmer gegen das Landesamt für soziale Sicherheit erhobene Klage auf Anerkennung seines subjektiven Rechts gegenüber dem vorerwähnten Landesamt muss zur Vermeidung des Verfalls binnen drei Monaten nach der vom vorerwähnten Landesamt vorgenommenen Notifizierung der Entscheidung *in puncto* Anschluss oder Verweigerung des Anschlusses eingereicht werden. Die Beiträge, die sich auf die Anerkennung dieses subjektiven Rechts beziehen, müssen, wenn sie sich auf einen künftigen Zeitraum beziehen, spätestens am letzten Tag des Monats nach dem Quartal, in dem die Beiträge geschuldet werden, oder, wenn sie sich auf einen ganz oder zum Teil abgelaufenen Zeitraum beziehen, innerhalb des Monats nach demjenigen, in dem das subjektive Recht des Arbeitnehmers durch eine rechtskräftige Entscheidung anerkannt worden ist, gemeldet und gezahlt werden.

Die Schulforderungen des Landesamtes für soziale Sicherheit in Bezug auf unrechtmäßig gezahlte Beteiligungen, die in Artikel 8/2 erwähnt sind, verjähren in fünf Jahren nach dem Tag der Zahlung. Die gegen das Landesamt erhobenen Klagen auf Zahlung der vorerwähnten zu entrichtenden Beteiligungen verjähren in fünf Jahren nach dem Tag ihrer Fälligkeit.

Die Verjährung der in den Absätzen 1 bis 3 erwähnten Klagen wird unterbrochen:

1. auf die in Artikel 2244 und folgenden des Zivilgesetzbuches erwähnte Weise,
2. durch einen Einschreibebrief des Landesamtes für soziale Sicherheit an den Arbeitgeber oder die in den Artikeln 30bis und 30ter erwähnten Personen und durch einen Einschreibebrief des Arbeitgebers oder der in den Artikeln 30bis und 30ter erwähnten Personen an das vorerwähnte Landesamt,
- 3 durch Zustellung des in Artikel 40 erwähnten Zahlungsbefehls,
4. durch die Einleitung oder Ausübung der Strafverfolgung und durch Untersuchungs- oder Verfolgungshandlungen ».

B.2.2. Aufgrund des fraglichen Absatzes 5 dieser Bestimmung verfügt der Arbeitnehmer über eine Frist von drei Monaten ab ab der vom LASS vorgenommenen Notifizierung der Entscheidung *in puncto* Anschluss oder Verweigerung des Anschlusses, um gegen das LASS Klage auf Anerkennung seines subjektiven Rechts dem LASS gegenüber einzureichen.

B.3. Der fragliche Absatz 5 von Artikel 42 des LASS-Gesetzes wurde durch Artikel 32 des Programmgesetzes vom 8. Juni 2008 eingefügt. Aus den Vorarbeiten zu diesem Gesetz geht hervor, dass der fragliche Absatz deshalb eingefügt wurde, weil das Fehlen einer spezifischen Klagfrist, wodurch die ordentliche Verjähungsfrist von zehn Jahren Anwendung findet, « zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit führt und der sozialen Sicherheit realen Schaden zufügt » (*Parl. Dok.*, Kammer, 2007-2008, DOC 52-1011/001, S. 20). In den Vorarbeiten wurde erläutert:

« Inderdaad, aangezien de verjaringstermijnen voor socialezekerheidsbijdragen minder lang zijn (5 jaar), kan de terugvordering van de bijdragen die zouden gekoppeld geweest zijn aan de betwiste onderwerping onmogelijk worden. Daarenboven, kan het dossier in de praktijk moeilijk opnieuw worden samengesteld omdat bepaalde stukken na verloop van tijd werden gearchiveerd of vernietigd. Dit probleem is de jongste jaren steeds erger geworden en heeft gevolgen in alle socialezekerheidsregelingen aangezien rechten met terugwerkende kracht kunnen ontstaan op basis van de betwisting van de beslissing van de RSZ enkele jaren later, terwijl de bijdragen niet meer zullen kunnen worden teruggevorderd » (ebenda, SS. 20 und 21).

Ferner geht aus denselben Vorarbeiten hervor, dass Artikel 23 des Gesetzes vom 11. April 1995 « zur Einführung der 'Charta' der Sozialversicherten » (nachstehend: Gesetz vom 11. April 1995) als Inspirationsquelle für die Frist von drei Monaten gedient hat (ebenda, S. 21). Dieser Artikel bestimmt:

« Unbeschadet der sich aus spezifischen Rechtsvorschriften ergebenden günstigeren Fristen müssen Beschwerden gegen Beschlüsse, die von den für die Gewährung, Zahlung oder Rückforderung von Leistungen zuständigen Einrichtungen für soziale Sicherheit gefasst werden, bei Strafe des Verfalls innerhalb dreier Monate ab der Notifizierung des Beschlusses oder, in Ermangelung einer Notifizierung, ab der Kenntnisnahme des Beschlusses durch den Sozialversicherten eingereicht werden.

Unbeschadet der sich aus spezifischen Rechtsvorschriften ergebenden günstigeren Fristen muss jede gegen eine Einrichtung für soziale Sicherheit gerichtete Beschwerde auf Anerkennung eines Anrechts ebenfalls bei Strafe des Verfalls innerhalb einer Frist von drei Monaten ab der Feststellung der Untätigkeit der Einrichtung eingereicht werden ».

B.4. Weder die fragliche Bestimmung noch eine andere Bestimmung sieht eine Frist vor, innerhalb deren ein Arbeitgeber Klage gegen eine Entscheidung des LASS zur Verweigerung des Anschlusses einer Person an die Regelung der sozialen Sicherheit für Lohnempfänger einreichen kann.

In Ermangelung einer solchen Bestimmung geht das vorlegende Rechtsprechungsorgan in der Vorabentscheidungsfrage davon aus, dass der Arbeitgeber über eine Frist von zehn Jahren verfügt, d.h. die Frist, in der gemäß dem allgemeinen Recht persönliche Klagen verjähren (Artikel 2262bis § 1 Absatz 1 des früheren Zivilgesetzbuches).

Zur Hauptsache

B.5. Das vorlegende Rechtsprechungsorgan befragt den Gerichtshof zur Vereinbarkeit von Artikel 42 Absatz 5 des LASS-Gesetzes mit den Artikeln 10 und 11 der Verfassung, insofern er einem Arbeitnehmer über eine Frist von drei Monaten einräumt, um eine Klage gegen die Entscheidung des LASS zur Verweigerung des Anschlusses an die Regelung der sozialen Sicherheit für Lohnempfänger einzureichen, während ein Arbeitgeber aufgrund von Artikel 226^{2bis} § 1 Absatz 1 des früheren Zivilgesetzbuches über eine Frist von zehn Jahren verfügt, um eine Klage gegen die gleiche Entscheidung einzureichen.

B.6.1. Die Artikel 10 und 11 der Verfassung gewährleisten den Grundsatz der Gleichheit und Nichtdiskriminierung.

Der Grundsatz der Gleichheit und Nichtdiskriminierung schließt nicht aus, dass ein Behandlungsunterschied zwischen Kategorien von Personen eingeführt wird, soweit dieser Unterschied auf einem objektiven Kriterium beruht und in angemessener Weise gerechtfertigt ist.

Das Vorliegen einer solchen Rechtfertigung ist im Hinblick auf Zweck und Folgen der beanstandeten Maßnahme sowie auf die Art der einschlägigen Grundsätze zu beurteilen; es wird gegen den Grundsatz der Gleichheit und Nichtdiskriminierung verstoßen, wenn feststeht, dass die eingesetzten Mittel in keinem angemessenen Verhältnis zum verfolgten Zweck stehen.

B.6.2. Im wirtschaftlich-sozialen Bereich verfügt der zuständige Gesetzgeber über einen breiten Ermessensspielraum, um die anzunehmenden Maßnahmen zu bestimmen, die den Zielen dienen, die er sich gesetzt hat.

B.7. Im Gegensatz zu dem, was der Ministerrat vorbringt, sind die in B.5 erwähnten Personenkategorien vergleichbar. Unterschied und Nichtvergleichbarkeit dürfen nicht miteinander verwechselt werden. Der Umstand, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Regelung der sozialen Sicherheit für Lohnempfänger eine unterschiedliche Rolle spielen und infolgedessen unterschiedliche Rechte und Verpflichtungen haben, kann zwar ein Element in der Beurteilung eines Behandlungsunterschieds sein, doch kann er nicht ausreichen, um zu schlussfolgern, dass eine Nichtvergleichbarkeit vorliegen würde, da sonst der Prüfung anhand des Grundsatzes der Gleichheit und Nichtdiskriminierung jeglicher Inhalt entzogen würde.

B.8. Der Behandlungsunterschied beruht auf einem objektiven Kriterium, nämlich darauf, ob die Klage vom Arbeitnehmer oder vom Arbeitgeber ausgeht.

B.9. Aus den in B.3 zitierten Vorarbeiten geht hervor, dass der Gesetzgeber die in Rede stehende Frist von drei Monaten für den Arbeitnehmer eingeführt hat, um Rechtssicherheit zu bieten und Schaden für die soziale Sicherheit zu vermeiden, angesichts dessen, dass die Klagefristen nicht aufeinander abgestimmt sind.

Diese Ziele sind legitim.

B.10. In Anbetracht dieser Zielsetzungen entbehrt es nicht einer sachlichen Rechtfertigung, dass der Gesetzgeber nur für die Arbeitnehmer eine spezifische Regelung der Fristen für die Klageerhebung gegen die Entscheidung des LASS zur Verweigerung des Anschlusses an die Regelung der sozialen Sicherheit für Lohnempfänger vorgesehen hat. Wie auch aus der fraglichen Bestimmung hervorgeht, bezweckt eine solche Klage nämlich an erster Stelle die Anerkennung eines subjektiven Rechts des Arbeitnehmers dem LASS gegenüber in Sachen Anschluss an die soziale Sicherheit für Lohnempfänger, mit den für den Arbeitnehmer sich daraus ergebenden Rechten. Außerdem schließt sich eine solche Regelung der Fristen an die in Artikel 23 des Gesetzes vom 11. April 1995 vorgesehene Regelung an, die nur auf vom Sozialversicherten erhobene Klagen anwendbar ist und somit nicht für die Arbeitgeber gilt.

B.11. Für die Arbeitnehmer hat die in Rede stehende Frist von drei Monaten auch keine unverhältnismäßigen Folgen. In Anbetracht dessen, dass aufgrund von Artikel 2 § 1 Nr. 4 des Gesetzes vom 11. April 1994 « über die Öffentlichkeit der Verwaltung » die Beschwerdefrist nicht einsetzt, wenn die Beschwerdemöglichkeiten, die Instanzen, bei denen eine Beschwerde einzulegen ist, und die einzuhaltenden Formen und Fristen nicht in der Entscheidung des LASS angegeben werden, ist die Frist von drei Monaten nicht übermäßig kurz. Eine Frist von drei Monaten bietet genügend Zeit, um die Folgen der Entscheidung zur Verweigerung des Anschlusses einzuschätzen oder einschätzen zu lassen und eine Klage vorzubereiten.

B.12. Artikel 42 Absatz 5 des LASS-Gesetzes ist also mit den Artikeln 10 und 11 der Verfassung vereinbar.

Aus diesen Gründen:

Der Gerichtshof
erkennt für Recht:

Artikel 42 Absatz 5 des Gesetzes vom 27. Juni 1969 « zur Revision des Erlassgesetzes vom 28. Dezember 1944 über die soziale Sicherheit der Arbeitnehmer » verstößt nicht gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung.

Erlassen in niederländischer und französischer Sprache, gemäß Artikel 65 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989 über den Verfassungsgerichtshof, am 11. Dezember 2025.

Der Kanzler,
(gez.) Frank Meersschant

Der Präsident,
(gez.) Luc Lavrysen

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

[2026/201107]

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Preventieadviseurs niveau III - Brussel & Leuven (m/v/x) (niveau C) voor het Ministerie van Defensie. — Selectienummer: ANG26106

Solliciteren kan van 21/04/2026 tot en met 05/05/2026 via www.werkenvoor.be.

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is beschikbaar bij FOD BOSA via www.werkenvoor.be. Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld.

Naast deze lijst van laureaten wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

[2026/201107]

Sélection comparative de Conseiller en prévention de niveau III - Bruxelles et Louvain (m/f/x) (niveau C) néerlandophones pour le Ministère de la Défense. — Numéro de sélection : ANG26106

Vous pouvez poser votre candidature à partir du 21/04/2026 jusqu'au 05/05/2026 inclus via www.travaillerpour.be.

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible auprès du SPF BOSA via www.travaillerpour.be. Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le moteur de recherche.

Une liste de lauréats valable 1 an, sera établie après la sélection.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats (qui reste valable 4 ans) présentant un handicap est établie.

WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN EN VERSCHILLENDE BERICHTEN PUBLICATIONS LEGALES ET AVIS DIVERS

Ruimtelijke Ordening

Stad Geel

De gemeenteraad van stad Geel stelde in zijn zitting van 2 april 2026, het rooilijnplan Standonk voorlopig vast.

In uitvoering van het Decreet van 3 mei 2019, houdende de gemeentewegen wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 20 april 2026 tot en met 20 mei 2026.

Waar kan u het rooilijnplan raadplegen ?

- digitaal op de website van stad Geel : www.geel.be;

- op afspraak bij het contactcentrum grondgebiedsaken, Werft 20, 2440 Geel.

Hoe kan u een afspraak te maken ?

- via www.geel.be met onderwerp « Omgevingsvergunning » en vermeld onder opmerkingen « Rooilijnplan Standonk – GIS »;

- telefonisch op het nummer 014-56 77 77.

Hebt u opmerkingen of bezwaren ?

Stuur dan voor 21 mei 2026, om 10 uur, een brief t.a.v. het college van burgemeester en schepenen :

- bij voorkeur per e-mail via gis@geel.be;

- of aangetekend per post naar Werft 20, 2440 Geel;

- of afgeven aan het onthaal van het stadhuis.

U krijgt hiervoor een ontvangstbevestiging.

(1010)

Algemene vergaderingen en berichten voor de aandeelhouders

Assemblées générales et avis aux actionnaires

**Diamantclub van Antwerpen, Coöperatieve vennootschap,
Pelikaanstraat 62, 2018 Antwerpen**

Ondernemingsnummer : 0404.697.361
RPR Antwerpen

Gewone algemene vergadering op de zetel van de vennootschap op dinsdag 19 mei 2026, om 15 uur met de volgende agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Verslag van de commissaris.

3. Goedkeuring van de jaarrekening op 31 december 2025.

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en commissaris.

5. Verkiezing van zeven bestuurders.

6. Verscheidene.

(1011)

**Naamloze Vennootschap Brouwerij-Handelsmaatschappij Co.Br.Ha.,
vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft
gedaan, Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeek**

Ondernemingsnummer : 0403.567.015
(RPR Leuven)

De raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene vergadering, die zal gehouden worden op dinsdag 26 mei 2026, om 11 uur in de maatschappelijke zetel van de vennootschap, Provinciesteenweg 28 - 3190 Boortmeerbeek.

AGENDA GEWONE ALGEMENE VERGADERING :

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2025.

Dit agendapunt vereist geen besluit van de algemene vergadering.

2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2025.

Dit agendapunt vereist geen besluit van de algemene vergadering.

3. Kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2025.

Dit agendapunt vereist geen besluit van de algemene vergadering.

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2025 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit : goedkeuring van de statutaire jaarrekening, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.

Voorstel tot besluit : bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2025.

6. Benoeming van niet-uitvoerende bestuurder.

Voorstel tot besluit : Argalix BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Francis Kint, wordt benoemd als niet-uitvoerende bestuurder voor een termijn van VIER jaar, hetzij tot de algemene vergadering van 2030.

7. Beslissing omtrent de wijziging in de wijze van uitoefening van het bestuursmandaat.

Voorstel tot besluit : vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de bestuurder Baudouin van der Kelen, in persoonlijke naam (mandaat lopende tot de algemene vergadering van 2028) en voorstel tot benoeming van de vennootschap B. VAN DER KELEN BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Baudouin van der Kelen, als nieuwe bestuurder ter vervanging, met ingang vanaf de datum van huidige algemene vergadering en tot de algemene vergadering van 2028.

8. Toekenning van een zitpenning aan de bestuurders.

Voorstel tot besluit : toekenning van een zitpenning aan de bestuurders van 2.000 euro per vergadering van de raad van bestuur voor de periode 1 januari 2026 tot 31 december 2027. Aan de voorzitter wordt een supplementaire vergoeding van 1.000 euro per vergadering toegekend voor de periode 1 januari 2026 tot 31 december 2027.

9. Herbenoeming van de commissaris.

Voorstel tot besluit : het mandaat van commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Joël Brehmen, te hernieuwen voor een periode van drie jaar eindigend op de algemene vergadering van 2029. Erelonen bedragen 85.000 EUR, jaarlijks indexeerbaar en exclusief onkostenvergoedingen verbonden aan de opdracht.

10. Allerlei.

De deelnemers aan de algemene vergaderingen worden verzocht zich vóór 10h45 voor de registratie aan te bieden.

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, dienen overeenkomstig artikel 22 van de statuten en artikel 7 : 134 WVV, de houders van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk op 21 mei 2026, een attest afgeleverd door een erkend rekeninghouder waaruit de onbeschikbaarheid van deze effecten blijkt op de viertiende dag vóór de algemene vergadering, neer te leggen op de exploitatiezetel van de vennootschap (Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeek).

Houders van aandelen op naam dienen hun voornemen om aan de algemene vergaderingen deel te nemen, kenbaar te maken bij gewone brief, te richten aan de exploitatiezetel van de vennootschap, eveneens uiterlijk op 21 mei 2026.

De hierboven vermelde verslagen en documenten liggen op de zetel van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders op vertoon van het bewijs van hun titel. De aandeelhouders kunnen tevens kosteloos een kopie van deze verslagen en documenten verkrijgen.

De raad van bestuur.
(1012)

Société anonyme Société commerciale de Brasserie Co.Br.Ha., société anonyme ayant fait un appel public à l'épargne, Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeek

Numéro d'entreprise : 0403.567.015
(RPR Leuven)

Le conseil d'administration a l'honneur d'inviter les actionnaires à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mardi 26 mai 2026, à 11 heures, au siège social de la société, Provinciesteenweg 28 - 3190 Boortmeerbeek.

AGENDA ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE :

1. Rapport de gestion du conseil d'administration sur l'exercice 2025.

Ce point de l'ordre du jour ne nécessite pas de décision de l'assemblée générale.

2. Rapport du commissaire sur l'exercice 2025.

Ce point de l'ordre du jour ne nécessite pas de décision de l'assemblée générale.

3. Communication des comptes consolidés clôturés au 31.12.2025.

Ce point de l'ordre du jour ne nécessite pas de décision de l'assemblée générale.

4. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2025 et affectation du résultat.

Proposition de décision : approbation des comptes annuels, en ce compris l'affectation du résultat.

5. Décharge aux administrateurs et au commissaire.

Proposition de décision : décharge à donner, par vote séparé, aux administrateurs et au commissaire pour l'exécution de leur mandat au courant de l'exercice 2025.

6. Nomination d'un administrateur non exécutif.

Proposition de résolution : Argalix BV, avec représentant permanent monsieur Francis Kint est élu en tant qu'administrateur non exécutif pour une période de quatre ans, soit jusqu'à l'assemblée générale de 2030.

7. Décision relative au changement du mode d'exercice du mandat d'administrateur.

Proposition de résolution : adoption de la cessation du mandat de l'administrateur Baudouin van der Kelen en nom personnel (mandat valable jusqu'à l'assemblée générale de 2028) et proposition de nommer la société B. VAN DER KELEN BV, avec représentant permanent M. Baudouin van der Kelen, comme nouvel administrateur en remplacement, avec effet à compter de la date de l'assemblée générale en cours et jusqu'à l'assemblée générale de 2028.

8. Attribution d'un jeton de présence aux administrateurs.

Proposition de décision : attribuer aux administrateurs un jeton de présence de 2 000 euros par séance du conseil d'administration pour la période du 1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2027. Le président bénéficie d'une rémunération complémentaire de 1.000 euros par séance pour la période du 1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2027.

9. Nomination du commissaire.

Proposition de décision : renouvellement du mandat de Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL, représentée par Monsieur Joël Brehmen, en qualité de commissaire, pour une période de trois ans, jusqu'à l'assemblée générale de 2029. Les honoraires s'élèvent à 85.000 EUR, indexés annuellement et hors dépenses liées à la mission.

10. Divers.

Les participants à l'assemblée générale sont priés de se présenter avant 10 h 45 m, pour l'enregistrement.

Pour être admis aux assemblées, conformément à l'article 22 des statuts et à l'article 7 : 134 du WVV, les propriétaires d'actions dématérialisées doivent déposer, au plus tard le 21 mai 2026, l'attestation établie par le teneur de comptes agréé constatant l'indisponibilité de ces titres, le quatorzième jour précédant l'assemblée générale, au siège d'exploitation de la société (Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeek).

Les détenteurs d'actions nominatives doivent faire connaître leur intention de participer aux assemblées générales par courrier normal adressé au siège d'exploitation de la société au plus tard le 21 mai 2026.

Les rapports et documents mentionnés ci-dessus peuvent être consultés au siège de la société par les actionnaires sur présentation de la preuve de leur titre. Les actionnaires peuvent également obtenir gratuitement une copie de ces rapports et documents.

Le conseil d'administration.
(1012)

DIERICKX LEYS FUND III, Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK), ICB die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen, aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG, naamloze vennootschap

Zetel : Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen

Ondernemingsnummer : 0476.526.653
RPR Antwerpen

OPROEPINGSBERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap Dierickx Leys Fund III, openbare BEVEK naar Belgisch recht, worden uitgenodigd om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering (hierna « de vergadering ») die zal plaatsvinden op donderdag 7 mei 2026, om 11 uur, in de kantoren van Delen Private Bank, gelegen te Jan van Rijswijcklaan 184, 2020 Antwerpen, en zal beraadslagen over de volgende agenda :

1. Lezing van het verslag van de raad van bestuur omtrent het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

2. Lezing van het verslag van de commissaris omtrent het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

3. Goedkeuring van de geglobaliseerde jaarrekening voor het op 31 december 2025 afgesloten boekjaar.

4. Goedkeuring van de jaarrekeningen, verlening van kwijting en bestemming van het resultaat per compartiment.

5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor het op 31 december 2025, afgesloten boekjaar.

6. Herbenoeming van een bestuurder.

Voorstel van de raad van bestuur : « De vergadering hernieuwt het mandaat van de heer Peter Van den Dam, als effectieve leider en bestuurder van de raad van bestuur, onder voorbehoud van een tegengestelde mening van de FSMA. Dit mandaat zal, behoudens verlenging, beëindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2032. Voor de uitvoering van zijn mandaat, zal de heer Van den Dam per jaar een vergoeding ontvangen van maximaal 8.500 EUR (geïndexeerd en exclusief BTW), per compartiment van de BEVEK, in plaats van maximaal 5.000 EUR.

De vergadering vraagt aan CACEIS Bank, Belgium Branch de nodige maatregelen te nemen voor de uitvoering en bekendmaking van deze beslissing. »

7. Herbenoeming van de commissaris.

Voorstel van de raad van bestuur : « De vergadering hernieuwt het mandaat van « Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA » vertegenwoordigd door de heer Tom Renders, met zetel te Gateway Building Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem, België, onder voorbehoud van goedkeuring van de FSMA. Dit mandaat zal beëindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2029. Voor de uitvoering van zijn mandaat, zal de commissaris een honorarium ontvangen van 5.200 EUR (geïndexeerd en exclusief BTW) per jaar, in plaats van de 4.600 EUR.

De vergadering vraagt aan CACEIS Bank, Belgium Branch de nodige maatregelen te nemen voor de uitvoering en bekendmaking van deze beslissing. »

8. Antwoorden op de vragen van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7 :139 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

9. Diverses.

De voorstellen van de raad van bestuur met betrekking tot bovenstaande agendapunten worden uiteengezet in de volmacht, dewelke op verzoek bekomen kan worden op het emailadres legal.be@caceis.com

De aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen, zich willen laten vertegenwoordigen of vragen wensen te stellen, worden verzocht de procedure voorzien in de statuten na te leven. De gescande of gefotografeerde kopie van de brief, de volmacht of het attest dient per e-mail verzonden te worden naar de raad van bestuur (legal.be@caceis.com). De vragen kunnen langs elektronische weg tot de BEVEK worden gericht op het volgende adres sam.melis@fimacs.eu

Het jaarverslag, en, indien gepubliceerd, het daaropvolgende halfjaarverslag, de prospectussen en de PRIIPS KIDs zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans op de zetel van de BEVEK of bij CACEIS Bank, Belgium Branch (Havenlaan 86C, b320, te 1000 Brussel) die instaat voor de financiële dienst of op de volgende website : <https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds>.

Tot slot informeren we u dat de netto-inventariswaarde gepubliceerd wordt in de nationale dagbladen « De Tijd » en « L'Echo » en op de website van de Belgian Asset Managers Association (BEAMA) : <https://www.beama.be/netto-inventariswaarden/>.

Antwerpen, 21 april 2026.

De raad van bestuur.
(1013)

DIERICKX LEYS FUND III, Société d'Investissement à Capital Variable Publique de droit belge (SICAV), OPC ayant opté pour des placements répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE, société anonyme

Siège : Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen

Numéro d'entreprise : 0476.526.653
RPM (Anvers)

AVIS DE CONVOCATION AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de la société anonyme Dierickx Leys Fund III, SICAV publique de droit belge, sont conviés à l'assemblée générale ordinaire (ci-après « l'assemblée ») qui se tiendra le jeudi 7 mai 2026, à 11 heures, dans les bureaux de Delen Private Bank, situé Jan van Rijswijklaan 184, 2020 Anvers, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du conseil d'administration pour l'exercice clos le 31 décembre 2025.
2. Lecture du rapport du commissaire pour l'exercice clos le 31 décembre 2025.
3. Approbation des comptes annuels globalisés de l'exercice clôturé au 31 décembre 2025.
4. Approbation des comptes annuels, octroi de la décharge et affectation des résultats par compartiment.
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2025.
6. Renouvellement du mandat d'un administrateur.

Proposition du conseil d'administration : « L'assemblée renouvelle

le mandat de dirigeant effectif et d'administrateur du conseil d'administration de Monsieur Peter Van den Dam, sous réserve d'avis contraire de la FSMA. Son mandat prendra fin, sauf renouvellement, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2032. Pour l'exécution de son mandat, Monsieur Van den Dam, recevra une rémunération maximale de 8.500 EUR (indexé annuellement et hors TVA), par an et par compartiment, au lieu de 5.000 EUR.

L'assemblée demande à CACEIS Bank, Belgium Branch de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre et la publication de cette décision. »

7. Renouvellement du mandat du commissaire.

Proposition du conseil d'administration : « L'assemblée renouvelle le mandat du commissaire Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, représenté par Monsieur Tom Renders, tenant siège Gateway Building Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem, België, sous réserve d'approbation de la FSMA. Son mandat prendra fin, sauf renouvellement, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2029. Pour l'exécution de son mandat, le commissaire recevra des émoluments de 5.200 EUR (indexé annuellement et hors TVA) par an, au lieu de 4.600 EUR.

L'assemblée demande à CACEIS Bank, Belgium Branch de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre et la publication de cette décision. »

8. Réponse aux questions des actionnaires conformément à l'article 7 :139 du Code des sociétés et des associations.

9. Diverses.

Les propositions du conseil d'administration relatives aux points à l'ordre du jour de cette assemblée sont énoncées dans la procuration, qui peut être obtenue sur simple demande à l'adresse e-mail legal.be@caceis.com

Les actionnaires souhaitant assister à l'assemblée, se faire représenter ou souhaitant poser des questions sont priés de se conformer aux prescriptions statutaires. La copie scannée ou photographiée de la lettre, la procuration ou l'attestation doit être envoyée par courrier électronique au conseil d'administration (legal.be@caceis.com). Les questions doivent être adressées à la SICAV, par voie électronique à l'adresse sam.melis@fimacs.eu

Le rapport annuel et s'il est publié le rapport semestriel, les prospectus et les PRIIPS KIDs sont disponibles gratuitement, en néerlandais et en français, au siège de la SICAV ou auprès de CACEIS Bank, Belgium Branch (avenue du Port 86C, b320, 1000 Bruxelles) qui est chargé du service financier ainsi que sur le site internet suivant : <https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds>.

Enfin, nous vous informons que les valeurs nettes d'inventaires sont publiées dans les journaux belges à diffusion nationale : « De Tijd » et « L'Echo » ainsi que sur le site de l'association belge des asset manager (BEAMA) : <https://www.beama.be/fr/valeurs-nettes-dinventaire/>.

Anvers, le 21 avril 2026.

Le conseil d'administration.
(1013)

Bewindvoerders

Administrateurs

Betreuer

Justice de paix du canton d'Ath

Désignation

Justice de paix du canton d'Ath.

Par ordonnance du 14 avril 2026, le juge de paix du canton d'Ath a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Daniel Merckaert, né à le 16 janvier 1966, domicilié à 7850 Enghien, Rue du Béguinage 38, personne à protéger, a été placé/placée sous un régime de représentation.

Aurore VERPOORT, dont le cabinet est sis à 7800 Ath, Rue du Noir Bœuf 2, a été désignée en qualité d'administratrice de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117360

Justice de paix du canton d'Ath

Remplacement

Justice de paix du canton d'Ath.

Par ordonnance du 16 avril 2026, le juge de paix du canton d'Ath a, conformément à l'article 492/4 de l'ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l'égard des biens de l'intéressé.

Olivier Poplimont, né à Leuze le 15 juillet 1969, domicilié à 7800 Ath, Rue Gérard Dubois 36 1, a été placé sous un régime de représentation par ordonnance du 11-12-2006 du juge de paix du canton d'Ath.

Damien VANNESTE, Avocat, dont les bureaux sont sis à 7603 Péruwelz, Rue des Sapins 10, a été déchargé de sa mission d'administrateur des biens de la personne protégée susdite, et a été remplacée par Olivier LESUISSE, avocat, dont les bureaux sont sis à 7000 Mons, Croix-Place 7, désigné nouvel administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Viviane Mureau, domicilié à 7800 Ath, Place du Grand Bas-sin 1 bte 3.17, a été désignée personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117366

Justice de paix du canton de Bastogne

Remplacement

Justice de paix du canton de Bastogne

Par ordonnance du 15 avril 2026, le juge de paix du canton de Bastogne a, conformément à l'article 492/4 de l'ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l'égard de la personne et des biens de l'intéressé.

Jacqueline TOUSSAINT, née à Bastogne le 17 mai 1939, domiciliée à 6600 Bastogne, Rue Tasiaux 79, résidant Résidence "Sans souci", chaussée de Houffalize 1A à 6600 Bastogne, a été placée sous un régime de représentation par ordonnance du 24/04/25 du juge de paix du canton de Bastogne.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Madame Marylin Petit a été remplacé par Madame Marjorie Wilmotte, avocat dont le cabinet est sis à 6600 Houffalize, Sommerain 53.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Madame Marylin Petit, domiciliée à 5377 Somme-Leuze, Rue des Sorbiers, Heure, a été déchargée de sa mission parmi les administrateurs des biens de la personne protégée susdite.

Catherine RONGVAUX, domiciliée à 6600 Bastogne, Rue de la Chapelle 111, a été déchargée de sa mission en qualité de personne de confiance.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117298

Justice de paix du canton de Binche

Désignation

Justice de paix du canton de Binche.

Par ordonnance du 15 avril 2026, le juge de paix du canton de Binche a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Anne-Marie Capelle, née à Ath le 19 janvier 1941, domiciliée à 7120 Estinnes, rue Roi Albert 40, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Vincent Pircard, domicilié à 6150 Anderlues, Rue Deseur les Fontaines 30, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Fabien Pircard, domicilié à 6530 Thuin, rue du Nesperiat 29, a été désigné en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117303

Justice de paix du canton de Binche

Désignation

Justice de paix du canton de Binche.

Par ordonnance du 15 avril 2026, le juge de paix du canton de Binche a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Michel Tasson, né à Châtelet le 4 novembre 1945, domicilié à 6001 Charleroi, Rue du Foyer 18, résidant MRS L'Arbre de Jade rue du Roi Albert 40 à 7120 Rouveroy, partie requérante, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Anne-Catherine SCIAMANNA, avocate à 6140 Fontaine-l'Evêque, Rue du Parc 42, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Ingrid Tasson, domicilié à 59168 Boussois, rue Carnot 1, a été désigné en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117325

Justice de paix du canton de Binche

Désignation

Justice de paix du canton de Binche.

Par ordonnance du 15 avril 2026, le juge de paix du canton de Binche a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Nelly FRANCART, née à Binche le 7 juin 1940, domiciliée à 7130 Binche, Rue de la Chapelette, 60, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Sabine LUMAYE, domiciliée à 7120 Estinnes, Rue Grande 57, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117326

Justice de paix du canton de Binche

Désignation

Justice de paix du canton de Binche.

Par ordonnance du 15 avril 2026, le juge de paix du canton de Binche a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Simone Laurent, née à Maurage le 10 juillet 1944, domiciliée à 7130 Binche, Rue du Moulin Blanc 15, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Alain Wery, avocat, dont le cabinet est établi à 6000 Charleroi, Rue Tumelaire 43/6, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117330

Justice de paix du canton de Chimay

Désignation

Justice de paix du canton de Chimay.

Par ordonnance du 13 avril 2026, le juge de paix du canton de Chimay a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Nicolino CAPITANI, né à le 17 juillet 1948, domicilié à 6440 Froidchapelle, Rue du Champ Colin 95, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Daniel MARCHAND, domicilié à 6440 Froidchapelle, Rue du Champ Colin(FRO) 95, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117320

Justice de paix du canton de Chimay

Désignation

Justice de paix du canton de Chimay.

Par ordonnance du 13 avril 2026, le juge de paix du canton de Chimay a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Jeanine MICHAUX, née à le, domiciliée à 6440 Froidchapelle, Rue du Gouty 37, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Anne-Sylvie DE BRABANT, Avocat dont le cabinet est sis 6000 Charleroi, rue E. Tumelaire 73, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Michaël GUISLAIN, domicilié à 6470 Sivry-Rance, Rue de Sourenne 13 C, a été désigné en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117353

Justice de paix du canton de Chimay

Désignation

Justice de paix du canton de Chimay

Par ordonnance du 13 avril 2026, le juge de paix du canton de Chimay a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Marie-Jeanne HUHN, née à le 25 juillet 1937, domiciliée à 6596 Momignies, Rue de la Forge (FPH) 6, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Etienne HENRARD, domicilié à 6464 Chimay, Rue de la Gâte-(BLX) 21, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117359

Justice de paix du canton de Forest

Mainlevée

Justice de paix du canton de Forest.

Par ordonnance du 5 juin 2020, le juge de paix du canton de Forest a mis fin aux mesures de protection à l'égard de la personne et/ou des biens concernant :

Martine Franquien, née à Jambes le 25 janvier 1957, domiciliée à 1190 Forest, Drève du Pressoir 17 TM00, a été placée sous un régime de représentation par ordonnance du juge de paix du canton de Forest.

Laurent DACHELET, avocat, dont le Cabinet est situé à 1180 Uccle, avenue Brugmann 287/ 9, a été déchargé/déchargée de sa mission de administrateur provisoire de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117315

Justice de paix du canton de Leuze-en-Hainaut

Désignation

Justice de paix du canton de Leuze-en-Hainaut

Par ordonnance du 14 avril 2026, le juge de paix du canton de Leuze-en-Hainaut a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Dylan BUREAU, né à Ath le 30 août 2000, domicilié à 7860 Lessines, Rue des Quatre Fils Aymon(L) 56, résidant Prison de Leuze-en-Hainaut Avenue de l'Europe 1A à 7900 Leuze-en-Hainaut, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Nicolas DIVRY, dont le cabinet est établi à 7800 Ath, Avenue Léon Joutet 22, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117333

Justice de paix du canton de Leuze-en-Hainaut

Désignation

Justice de paix du canton de Leuze-en-Hainaut.

Par ordonnance du 14 avril 2026, le juge de paix du canton de Leuze-en-Hainaut a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Charles FRANCOIS, né à le 23 janvier 1940, domicilié à 7604 Péruwelz, Rue du Quesnoy 10, résidant Rue du Quesnoy 10 à 7604 Baugnies, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Michaël François, domicilié à 7604 Péruwelz, Rue du Quesnoy-(BRA) 1 B, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117350

Justice de paix du canton de Leuze-en-Hainaut

Désignation

Justice de paix du canton de Leuze-en-Hainaut.

Par ordonnance du 14 avril 2026, le juge de paix du canton de Leuze-en-Hainaut a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Madeleine SAFFRE, né à le 23 juillet 1946, Home Petit Gobert7600 Péruwelz, Rue de Roucourt 87, résidant Rue de Roucourt 87 à 7600 Péruwelz, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Yves MUSEUR, domicilié à 7321 Bernissart, Rue Emile Carlier (BLA) 155 A000, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117352

Justice de paix du canton de Leuze-en-Hainaut

Désignation

Justice de paix du canton de Leuze-en-Hainaut.

Par ordonnance du 14 avril 2026, le juge de paix du canton de Leuze-en-Hainaut a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Claudine DURIAU, né à le 29 avril 1947, domicilié à 7900 Leuze-en-Hainaut, Pas du Mont d'Or 96, personne à protéger, a été placé/placée sous un régime de représentation.

Geoffrey Hayette, domicilié à 7740 Pecq, Rue du Major Sabbe-(PEC) 42, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117358

Justice de paix du canton de Leuze-en-Hainaut

Remplacement

Justice de paix du canton de Leuze-en-Hainaut

Par ordonnance du 14 avril 2026, le juge de paix du canton de Leuze-en-Hainaut a, conformément à l'article 492/4 de l'ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l'égard des biens de l'intéressé.

Annick VERHAEGEN, née à Watermael-Boitsfort le 9 octobre 1964, domiciliée à 7904 Leuze-en-Hainaut, Rue du Roi Chevalier(Ws) 1, a été placée sous un régime de représentation par ordonnance du juge de paix du canton de Leuze-en-Hainaut du 22 mars 2022.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Me Alexandra DUPIRE a été remplacée par Madame Kimberley CLOSSET, domiciliée à 7800 Ath, Chaussée de Mons 84.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

Pour extrait conforme : le greffier Katharina Hulin

2026/117349

Justice de paix du canton de Leuze-en-Hainaut

Remplacement

Justice de paix du canton de Leuze-en-Hainaut

Par ordonnance du 14 avril 2026, le juge de paix du canton de Leuze-en-Hainaut a, conformément à l'article 492/4 de l'ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l'égard de la personne et/ou des biens de l'intéressé.

Heyser CORDIER, née à Mons le 18 octobre 2006, domiciliée à 7321 Bernissart, Rue Haute(BLA) 100 B, a été placée sous un régime de représentation par ordonnance du 10 octobre 2024 du juge de paix du canton de Leuze-en-Hainaut.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Me Caroline DESCAMPS a été remplacée par Me Damien VANNESTE, avocat à 7603 Péruwelz, Rue des Sapins 10.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

Pour extrait conforme : le greffier, Katharina Hulin

2026/117351

Justice de paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean

Désignation

Justice de paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean

Par ordonnance du 1 avril 2026, le juge de paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Mario Alaimo, né à Hensies le 19 mars 1958, domicilié à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Rue de la Mélopée 50 Home, personne protégée, a été placé sous un régime de représentation.

Laura FAUCQ, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 Ixelles, Rue de Livourne 45, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117328

Justice de paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean

Désignation

Justice de paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean.

Par ordonnance du 1 avril 2026, le juge de paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Nathalie Verhoeven, née à Bruxelles le 25 juin 1975, domiciliée à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Boulevard Edmond Machtens 156 0001, résidant Rue de la Mélopée 50/home à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, personne protégée, a été placée sous un régime de représentation.

Valérie BRÜCK, avocate, dont le cabinet est établi à 1050 Ixelles, avenue Louise 200 bte 115, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Dylan Milan, domicilié à 1070 Anderlecht, Route de Lennik 958 0009, a été désigné en qualité d'personne de confiance de la personne protégée susdite.

Malcolm Milan, domicilié à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Avenue des Tamaris 25 A, a été désigné en qualité d'personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117365

Justice de paix du canton de Philippeville, siège de Couvin

Remplacement

Justice de paix du canton de Philippeville (siège de Couvin)

Par ordonnance du 15 avril 2026, le Président des Juges de Paix et des Juges de Police de l'arrondissement de Namur, siégeant au Prétoire de la Justice de paix du canton de Philippeville (siège de Couvin) a mis fin à la mission de :

Maître Paul LEFEBVRE, domicilié à 5650 Walcourt, Grand'Place(Wal) 30,

en sa qualité d'administrateur des biens de :

Monsieur Jacques Hazard, né à Watermael-Boitsfort le 1 septembre 1959, ayant pour numéro de registre national 59090110996, domicilié à 5600 Philippeville, Rue Eglise-St-Philippe 1 C001,

Maître Bénédicte VANOLST, dont le Cabinet est établi à 5600 Philippeville, Place d'Armes 15, a été désignée en qualité de nouvel administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117362

Justice de paix du canton de Philippeville, siège de Couvin

Remplacement

Justice de paix du canton de Philippeville (siège de Couvin)

Par ordonnance du 15 avril 2026, le Président des Juges de Paix et des Juges de Police de l'arrondissement de Namur, siégeant au prétoire de la Justice de paix du canton de Philippeville (siège de Couvin) a mis fin à la mission de :

Maître Paul LEFEBVRE, domicilié à 5650 Walcourt, Grand'Place(Wal) 30

en sa qualité d'administrateur des biens de :

Monsieur Dorian Gillet, né à Charleroi le 15 décembre 2001, ayant pour numéro de registre national 01121516108, domicilié à 5660 Couvin, Rue de la Falaise 6,

Maître Nicolas BAUDART, dont le cabinet est établi à 6460 Chimay, Rue du Château 2, a été désigné en qualité de nouvel administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117364

Justice de paix du canton de Philippeville, siège de Couvin

Remplacement

Justice de paix du canton de Philippeville (siège de Couvin)

Par ordonnance du 15 avril 2026, le Président des Juges de Paix et des Juges de Police de l'arrondissement de Namur, siégeant au prétoire de la Justice de paix du canton de Philippeville (siège de Couvin) a mis fin à la mission de :

Maître Paul LEFEBVRE, domicilié à 5650 Walcourt, Grand'Place(Wal) 30,

en sa qualité d'administrateur de la personne et des biens de :

Monsieur David Douniaux, né à Chimay le 29 août 1983, ayant pour numéro de registre national 83082921139, domicilié à 5660 Couvin, Rue Neuve 8 0012,

Maître Bénédicte VANOLST, dont le Cabinet est établi à 5600 Philippeville, Place d'Armes 15, a été désignée en qualité de nouvel administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117368

Justice de paix du canton de Sprimont

Désignation

Justice de paix du canton de Sprimont

Par ordonnance du 15 avril 2026, le juge de paix du canton de Sprimont a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Pierrette MINGUET, née à Aywaille le 25 avril 1936, domiciliée à 4920 Aywaille, Awan-Fond de la Ville 15 A, résidant à 4140 Sprimont, "AU BON AIR", Rue de Lillé 2, personne protégée, a été placée sous un régime de représentation.

Jean-François DEFOURNY, Avocat dont l'étude est établie à 4130 Esneux, rue Ferrer 3, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117292

Justice de paix du canton de Sprimont

Désignation

Justice de paix du canton de Sprimont

Par ordonnance du 15 avril 2026, le juge de paix du canton de Sprimont a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Emilie NEUFORGE, née à Sougné-Remouchamps le 5 octobre 1937, domiciliée à 4920 Aywaille, Rue Gérardrie 4 bte1, résidant à 4140 Sprimont "AU BON AIR", Rue de Lillé 2 à 4140 Sprimont, personne protégée, a été placée sous un régime de représentation.

Carine MOUSSOT, domiciliée à 4920 Aywaille, rue Belle Croix 6, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117294

Justice de paix du deuxième canton de Bruxelles

Remplacement

Justice de paix du deuxième canton de Bruxelles

Par ordonnance du 13 avril 2026, le juge de paix du deuxième canton de Bruxelles a, conformément à l'article 492/4 de l'ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l'égard de la personne et des biens de l'intéressé.

Hérmenégilde Nzimenya, né à Gihanga-Bubanza le 1 août 1971, domicilié à 1030 Schaerbeek, Avenue Britsier 38/b11, a été placé sous un régime de représentation par ordonnance du 22 octobre 2024 du juge de paix du deuxième canton de Bruxelles.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Maître Alexandre Reijnders, avocat, dont le cabinet est établi à 1020 Laeken, Avenue Jean de Bologne 5/2, a été remplacé par Madame Alexia Ngendahoruri, domiciliée à 1030 Schaerbeek, Avenue Britsier 38/b11.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Maître Alexandre Reijnders, avocat, dont le cabinet est établi à 1020 Laeken, Avenue Jean de Bologne 5/2, a été déchargé de sa mission parmi les administrateurs de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Madame Alexia Ngendahoruri, domiciliée à 1030 Schaerbeek, Avenue Britsier 38/b11, a été déchargé de sa mission parmi les personnes de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117342

Justice de paix du premier canton d'Anderlecht

Mainlevée

Justice de paix du premier canton d'Anderlecht.

Par ordonnance du 16 avril 2026, le juge de paix du premier canton d'Anderlecht a mis fin aux mesures de protection à l'égard de la personne et des biens concernant :

Berthe Hougardy, née à Schaerbeek le 12 mars 1935, domiciliée à 1070 Anderlecht, Rue Puccini 22 "Résidence Van Hellemont", placée sous un régime de représentation par ordonnance du 14 novembre 2022 du juge de paix du premier canton d'Anderlecht.

Dominique Dagnelie, domiciliée à 1703 Dilbeek, Appelmannsstraat 4, a été déchargée de sa mission d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117301

Justice de paix du premier canton de Charleroi

Désignation

Justice de paix du premier canton de Charleroi

Par ordonnance du 15 avril 2026, le juge de paix du premier canton de Charleroi a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Franz Grégoire, né à Charleroi le 27 avril 1970, domicilié à 6010 Couillet, Route de Philippeville 285, personne protégée, a été placé sous un régime de représentation.

Ariane Regniers, avocat à 6000 Charleroi, Avenue Général Michel 3, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117339

Justice de paix du premier canton de Liège

Désignation

Justice de paix du premier canton de Liège.

Par ordonnance du 15 avril 2026, le juge de paix du premier canton de Liège a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Henri DIERICX, né à Herstal le 7 octobre 1951, domicilié à 4000 Liège, Rue Nicolas-Pietkin 7/A000, résidant Résidence "la bavière" Boulevard de la constitution 59 à 4020 Liège, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

François DEMBOUR, avocat, dont les bureaux sont établis à 4000 Liège, Place de Bronckart 1, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Sonia CHRIST, domiciliée à 4000 Liège, Rue Nicolas-Pietkin 7/A000, a été désignée en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117290

Justice de paix du premier canton de Liège

Désignation

Justice de paix du premier canton de Liège

Par ordonnance du 15 avril 2026, le juge de paix du premier canton de Liège a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Patricia FAILLE, née à Ougrée le 8 juin 1961, MRS "la chartreuse" 4020 Liège, Thier de la Chartreuse 47, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Emmanuelle UHODA, avocat, dont les bureaux sont établis à 4130 Esneux, Amostrennes 27A, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117291

Justice de paix du premier canton de Liège*Désignation*

Justice de paix du premier canton de Liège

Par ordonnance du 15 avril 2026, le juge de paix du premier canton de Liège a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Yvonne NYS, née à Etterbeek le 28 mars 1932, domiciliée à 4000 Liège, Haute-Voie 101, résidant MRS "la chartreuse" Thier de la Chartreuse 47 à 4020 Liège, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Valéry LECLERC, avocat, dont les bureaux sont sis à 4020 Liège, Quai Godefroid Kurth 12, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117293

Justice de paix du premier canton de Liège*Désignation*

Justice de paix du premier canton de Liège.

Par ordonnance du 15 avril 2026, le juge de paix du premier canton de Liège a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Fabienne GRANDJEAN, née à Namur le 7 octobre 1964, domiciliée à 4000 Liège, Boulevard d'Avroy 14/0011, résidant Résidence "la Bavière" Boulevard de la Constitution 59 à 4020 Liège, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Sébastien CORMAN, avocat, dont le cabinet est situé à 4610 Beyne-Heusay, Grand Route 35, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117296

Justice de paix du premier canton de Liège*Désignation*

Justice de paix du premier canton de Liège.

Par ordonnance du 15 avril 2026, le juge de paix du premier canton de Liège a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Nicole LION, née à Ben-Ahin le 20 avril 1938, domiciliée à 4000 Liège, Rue Auguste-Donnay 46, résidant "La Chartreuse" Thier de la Chartreuse 47 à 4020 Liège, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Gilles RIGOTTI, dont les bureaux sont établis à 4000 Liège, Place de Bronckart 1, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Livia DECHENNE, domiciliée à 4000 Liège, Rue En-Glain 9, a été désignée en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Renaud DECHENNE, domicilié à 4500 Huy, Rue Chantelière 40, a été désigné en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Abel DECHENNE, domicilié à 4000 Liège, Féronstrée 14/0032, a été désigné en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117297

Justice de paix du premier canton de Mons*Désignation*

Justice de paix du premier canton de Mons

Par ordonnance du 10 avril 2026, le juge de paix du premier canton de Mons a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Cindy Ducarreux, née à Mons le 6 septembre 1989, domiciliée à 7021 Mons, Rue de l'Europe 178, résidant Chemin du Chêne aux Haies 24 à 7000 Mons, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Joséphine HONORE, dont le cabinet est sis à 7000 Mons, Boulevard Président Kennedy 19, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Etienne Blairon

2026/117299

Justice de paix du premier canton de Namur*Désignation*

Justice de paix du premier canton de Namur

Par ordonnance du 13 avril 2026 (26B342 - rép. 1542/2026 - 26R2771), le juge de paix du premier canton de Namur a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Christian LEFEVRE, né à Charleroi le 6 juin 1967, domicilié à 5000 Namur, rue des Echasseurs 6/0052, personne protégée, a été placé sous un régime de représentation pour ses biens.

Céline LEBLANC, avocate, dont le cabinet se situe à 5000 Namur, Rue Thémis 10/32, a été désignée en qualité d'administrateur des biens en représentation de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117341

Justice de paix du premier canton de Namur*Désignation*

Justice de paix du premier canton de Namur

Par ordonnance du 10 avril 2026 (26B352 - rép. 1538/2026 - 26R2869), le juge de paix du premier canton de Namur a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Thomas WELES, né à Bastogne le 17 juillet 1982, domicilié à 5000 Namur, Rue de Bomel 154, personne protégée, a été placé sous un régime de représentation pour ses biens.

Raphaël PLAINCHAMP, avocat, dont le cabinet se situe à 6600 Bastogne, Rue des Jardins 30, a été désigné en qualité d'administrateur des biens en représentation de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117343

Justice de paix du premier canton de Namur

Remplacement

Justice de paix du premier canton de Namur

Par ordonnance du 13 avril 2026 (26B178 - rép. 1540/2026 - 23R3710) le juge de paix du premier canton de Namur a, conformément à l'article 492/4 de l'ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l'égard des biens de l'intéressé.

Adriano MONTI, né à Sambreville le 1er mai 1997, domicilié à 5060 Sambreville, Avenue Président Roosevelt 14, résidant rue Capitaine Fernemont 27 à 5060 Tamines, placé sous un régime de représentation pour ses biens par ordonnance du 16 mai 2023 du juge de paix du canton de Fosses-la-Ville.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Maître Marlène LAURENT, avocate, dont le cabinet est situé à 5340 Gesves, La Taillette 1 a été remplacée par Maître Raphaël CANVAT, avocat, dont le cabinet se situe à 5000 Namur, Avenue Reine Astrid 4, en qualité d'administrateur des biens en représentation de Adriano MONTI, précité.

Franco MONTI, domicilié à 5060 Sambreville, Rue J.J. Merlot (FAL) 89/0001, a été confirmé en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Carina VAN DEN HENDE, domiciliée à 5060 Tamines, Rue Capitaine Fernemont 27, a été confirmée en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117340

Justice de paix du premier canton de Verviers

Désignation

Justice de paix du premier canton de Verviers.

Par ordonnance du 15 avril 2026, le juge de paix du premier canton de Verviers a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 du Code civil et/ou à l'article 499/7 du Code civil.

Monsieur Robinson DELVAUX, né à le 2 avril 2008, domicilié à 4650 Herve, Rue de la Chapelle 2, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Maître Bertrand NAMUR, avocat, dont les bureaux sont établis à 4800 Verviers, rue de France, 57, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Madame Aline EMPTOZ-LACOTE, a été désignée en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Monsieur Michel DELVAUX, domicilié à 4841 Welkenraedt, Hockelbach(Av. 01.11.1989 év. Bg.Bk.Drie.Jöb.) 41, a été désigné en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117356

Justice de paix du premier canton de Verviers

Désignation

Justice de paix du premier canton de Verviers.

Par ordonnance du 15 avril 2026, le juge de paix du premier canton de Verviers a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 du Code civil et/ou à l'article 499/7 du Code civil.

Monsieur Bagaya TOYI BAGAYA, né à Uvira le 1 janvier 2004, domicilié à 4800 Verviers, Rue des Fabriques 74 3ét, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Maître Aurélia LUYPAERTS, avocat, dont les bureaux sont établis à 4800 Verviers, rue du Centre 89, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Madame Tantine FILLE, a été désignée en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117357

Justice de paix du premier canton de Wavre

Désignation

Justice de paix du premier canton de Wavre.

Par ordonnance du 14 avril 2026, le juge de paix du premier canton de Wavre a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Léon Henneaux, né à le 16 avril 1949, domicilié à 6870 Saint-Hubert, rue du Tronqui 7, résidant Clinique du Bois de la Pierre Chaussée de Namur 201 à 1300 Wavre, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Géraldine Henneaux, domiciliée à 5570 Beauraing, rue des Firmandes,Fx(Av. 23.01.1996 rue du Village,Fx) 67, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne de la personne protégée susdite.

Benjamin Henneaux, domicilié à 6800 Libramont-Chevigny, Bougnimont, Route du Hangar 20, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Eliane Etienne, domiciliée à 6870 Saint-Hubert, rue du Tronqui 7, a été désignée en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117300

Justice de paix du premier canton de Wavre

Désignation

Justice de paix du premier canton de Wavre.

Par ordonnance du 14 avril 2026, le juge de paix du premier canton de Wavre a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Yolande Simonart, née à Saint-Gilles le 19 juin 1942, domiciliée à 1180 Uccle, Chaussée d'Alseberg 1031 17, résidant Centre de revalidation du Bois de la Pierre chaussée de Namur 201 à 1300 Wavre, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Estelle Leroy, domiciliée à 1360 Perwez, Avenue Wilmart 43, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne de la personne protégée susdite.

Sandrine Leroy, domiciliée à 1160 Auderghem, Avenue Joseph Chaudron 43, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117306

Justice de paix du premier canton de Wavre

Désignation

Justice de paix du premier canton de Wavre

Par ordonnance du 14 avril 2026, le juge de paix du premier canton de Wavre a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Marvin Carmona Bossler, né à Göppingen le 21 mai 1982, domicilié à 7191 Ecaussinnes, rue des Robinettes 18, résidant rue de l'Etoile 85 à 1301 Bierges, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Aurélia Stemmer, domiciliée à 1040 Etterbeek, rue Sainte-Gertrude 19, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117313

Justice de paix du quatrième canton de Charleroi

Désignation

Justice de paix du quatrième canton de Charleroi.

Par ordonnance du 10 avril 2026, le juge de paix du quatrième canton de Charleroi a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Illyes Blairon, né à Montigny-le-Tilleul le 14 janvier 2000, domicilié à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, Rue Pairain(NAL) 29, résidant à l'Hôpital Vincent Van Gogh rue de l'Hôpital 55 - MA1 à 6030 Marchienne-Au-Pont, personne protégée, a été placé sous un régime de représentation.

Havida Gherdaoui, domiciliée à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, Rue Pairain(NAL) 29, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117305

Justice de paix du second canton de Namur

Désignation

Justice de paix du second canton de Namur

Par ordonnance du 16 avril 2026, le juge de paix du second canton de Namur a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Ludovick GARCIA, né à Namur le 21 juillet 1980, domicilié à 5002 Namur, Rue du Curé Hiernaux 15 0001, résidant à Spa Center And Aftercare Rue Malgrave 1 à 4960 Malmédy, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Hélène PREUMONT, avocate dont le cabinet est situé à 5000 Namur, Rue du Lombard 21, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117304

Justice de paix du second canton de Namur

Désignation

Justice de paix du second canton de Namur

Par ordonnance du 16 avril 2026, le juge de paix du second canton de Namur a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Léon T'KINT, né à Namur le 9 août 1958, domicilié à 5100 Namur, Avenue Prince de Liège 1 0008, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Marie-Eve CLOSSEN, avocate dont le cabinet est situé à 5300 Andenne, rue des Pipiers 24, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117309

Justice de paix du second canton de Namur

Désignation

Justice de paix du second canton de Namur

Par ordonnance du 16 avril 2026, le juge de paix du second canton de Namur a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Jean LEMAIRE, né à Namur le 14 décembre 1958, domicilié au MRS Institut Saint Thomas à 5170 Profondeville, Rue E. Falmagne(LU) 111, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Sophie PIERRET, avocate dont les bureaux sont établis à 5002 Namur, Rue du Beau Vallon, St-Servais, 128, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117327

Justice de paix du second canton de Namur

Désignation

Justice de paix du second canton de Namur.

Par ordonnance du 16 avril 2026, le juge de paix du second canton de Namur a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Marie DE HOUCK, née à Lobbes le 12 mai 1936, domiciliée à 5300 Andenne, Domaine du Bois Gilet 91, résidant à la Résidence Saint-Thomas rue Eugène Falmagne, 111 à 5170 Lustin, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Anna BACHY, domiciliée à 5537 Anhée, Rue de Rouillon, Bioul 80, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117332

Justice de paix du second canton de Namur*Désignation*

Justice de paix du second canton de Namur.

Par ordonnance du 16 avril 2026, le juge de paix du second canton de Namur a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Noël LETECHEUR, né à Dave le 25 décembre 1938, domicilié à 5100 Namur, Rue Vigneroule(JB) 50, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Charlyne MARCHIONE, domiciliée à 5100 Namur, Montagne Sainte Barbe(JB) 133 0011, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117337

Justice de paix du second canton de Namur*Remplacement*

Justice de paix du second canton de Namur

Par ordonnance du 16 avril 2026, le juge de paix du second canton de Namur a, conformément à l'article 492/4 de l'ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l'égard de la personne et des biens de l'intéressé.

Julien Pirlot, né à Namur le 25 septembre 1980, domicilié à 5101 Namur, Allée des Mésanges(EP) 3, résidant à l'Asbl CLARAH rue Saint Léonard 161 à 4000 Liège, placé sous un régime de représentation.

Conformément l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Madame Danielle CASSART, domiciliée à la Résidence La Closière à 5101 Namur, Avenue du Bois Williams(EP) 11, a été remplacée par Monsieur Philippe Pirlot, domicilié à 6950 Nassogne, Rue du Thier-des-Gattes 9 A, désigné en qualité de nouvel administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Madame Danielle CASSART, a été déchargée de sa mission parmi les administrateurs des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117345

Justice de paix du troisième canton de Bruxelles*Désignation*

Justice de paix du troisième canton de Bruxelles

Par ordonnance du 15 avril 2026, le juge de paix du troisième canton de Bruxelles a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Marguerite Verbelen, née à le 30 mai 1933, domiciliée à 1083 Ganshoren, Avenue Van Overbeke 235 b022 et résidant Senior Living Group Brussel, Rue du Rubis 7 à 1020 Laeken, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Ann Verlaenen, avocate dont le cabinet est établi à 1040 Etterbeek, Chaussée Saint-Pierre 49, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117308

Justice de paix du troisième canton de Bruxelles*Désignation*

Justice de paix du troisième canton de Bruxelles.

Par ordonnance du 15 avril 2026, le juge de paix du troisième canton de Bruxelles a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

VALERIU KANAK, né à le 1 janvier 1964, CHU Brugmann - U 851020 Laeken, Place Arthur Van Gehuchten 4, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Magalie Debergh, dont le cabinet est situé à 1060 Saint-Gilles, avenue Henri Jaspar 113, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117317

Justice de paix du troisième canton de Bruxelles*Désignation*

Justice de paix du troisième canton de Bruxelles.

Par ordonnance du 15 avril 2026, le juge de paix du troisième canton de Bruxelles a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Romain Bilomba Lufuabu, né à le 20 février 1957, domicilié à 1090 Jette, Avenue Carton de Wiart 82 RCBV et résidant C.H.U. Brugmann, Place A. Van Gehuchten 4 à 1020 Bruxelles, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Magalie Debergh, dont le cabinet est situé à 1060 Saint-Gilles, avenue Henri Jaspar 113, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Sephora Bilomba Mulengeji, domiciliée à -- Ngaliema/KINSHASA, Avenue Panzi 8, a été désignée en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Jonathan Bilomba Tshiandanda 1060 Saint-Gilles, Rue Fernand Bernier 40, a été désigné en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Yves Bilomba Lufuabu 2000 Neuchâtel, Rue du Troncs 12, a été désigné en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117346

Justice de paix du troisième canton de Bruxelles*Désignation*

Justice de paix du troisième canton de Bruxelles.

Par ordonnance du 15 avril 2026, le juge de paix du troisième canton de Bruxelles a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Abdessamad Darkaoui, né à le 6 avril 1990, domicilié à 1000 Bruxelles, Rue de la Querelle 2 b204 et résidant C.H.U. Brugmann, Place A. Van Gehuchten 4 à 1020 Bruxelles, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Mariam Darkaoui, domiciliée à 1050 Ixelles, Rue Victor Semet 6, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Rachida Darkaoui, domiciliée à 1170 Watermael-Boitsfort, Rue de Chantilly 1 1, a été désignée en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117355

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Désignation

Justice de paix du troisième canton de Charleroi.

Par ordonnance du 15 avril 2026, le juge de paix du troisième canton de Charleroi a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l’article 492/1 de l’ancien Code civil et/ou à l’article 499/7 de l’ancien Code civil.

Monsieur Claude Vander Veken, né à Jumet le 25 décembre 1944, domicilié à 6040 Charleroi, Rue Mesdagh Joseph 21, résidant résidence “Les Marronniers”, rue Joseph Wauters 30-32 à 6040 Jumet, personne protégée, a été placé sous un régime de représentation.

Monsieur Philippe Vander Veken, domicilié à 6110 Montigny-le-Tilleul, Rue de Bomérée 337, a été désigné en qualité d’administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Monsieur Denis Vander Veken, domicilié à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, Rue de Gillemont 2, a été désigné en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117314

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Désignation

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Par ordonnance du 15 avril 2026, le juge de paix du troisième canton de Charleroi a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l’article 492/1 de l’ancien Code civil et/ou à l’article 499/7 de l’ancien Code civil.

Monsieur Alex Glinne, né à Charleroi le 20 mai 1964, domicilié à 6182 Courcelles, Rue Alfred Musin 50, personne protégée, a été placé sous un régime de représentation.

Maître Grégory PERINI, Avocat dont le cabinet est établi à 6042 Charleroi, rue Adolphe François 26, a été désigné en qualité d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117321

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Désignation

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Par ordonnance du 15 avril 2026, le juge de paix du troisième canton de Charleroi a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l’article 492/1 de l’ancien Code civil et/ou à l’article 499/7 de l’ancien Code civil.

Madame Andrée Manche, née à Monceau-sur-Sambre le 13 juin 1940, domiciliée à 6180 Courcelles, résidence “Spartacus-Huart”, rue Baudouin 1er, 121, personne protégée, a été placée sous un régime de représentation.

Madame Karine Van den Bossche, domiciliée à 7784 Comines-Warneton, Bas-Chemin 30, a été désignée en qualité d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117329

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Désignation

Justice de paix du troisième canton de Charleroi.

Par ordonnance du 15 avril 2026 (rép. /), le Juge de Paix du troisième canton de Charleroi a rectifié l’ordonnance rendue le 1er avril 2026 quant aux mesures de protection de la personne et des biens, concernant :

Lena Marchal, née à Charleroi le 13 décembre 2008, ayant pour numéro de registre national 08121316814, domiciliée à 6040 Charleroi, Rue de la Clef 6,

Dont

Madame Chanaporn Kajaroen, domiciliée à 6040 Charleroi, Rue de la Clef 6,a été désignée en qualité d’administrateur de la personne et Monsieur Johan Marchal, domicilié à 6040 Charleroi, Rue de la Clef 6, a été désigné en qualité d’administrateur des biens.

PRECISE QUE L’ORDONNANCE RENDUE LE 01/04/2026 ne prendra effet qu’à la majorité de Lena MARCHAL soit le 13 décembre 2026.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117334

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Mainlevée

Justice de paix du troisième canton de Charleroi.

Par ordonnance du 15 avril 2026, le juge de paix du troisième canton de Charleroi a mis fin aux mesures de protection à l’égard des biens concernant :

Monsieur Philippe Carlier, né à Seraing le 21 mai 1978, domicilié à 6031 Charleroi, Route de Trazegnies 160 001, placé sous un régime de représentation par ordonnance du 3 mars 2023 du juge de paix du troisième canton de Charleroi.

Maître Aurélie Fossion, Avocate dont le cabinet est établi à 5580 Rochefort, Rue de l’Espérance, Briquemont 7, a été déchargée de sa mission d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117348

Justice de paix du troisième canton de Liège

Désignation

Justice de paix du troisième canton de Liège

Par ordonnance du 14 avril 2026, le juge de paix du troisième canton de Liège a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l’article 492/1 de l’ancien Code civil et à l’article 499/7 de l’ancien Code civil.

Madame Martine KLIMCZAK, née à Ougrée le 3 février 1956, domiciliée à 4102 Seraing, Voisinage J. Vrindts 40, personne protégée, a été placée sous un régime de représentation.

Maître François DEGUEL, avocat, dont les bureaux sont sis à 4020 Liège, rue des Vennes 91, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/117289

Vrederecht van het derde kanton Brugge*Vervanging***Vrederecht van het derde kanton Brugge**

Bij beschikking van 15 april 2026 heeft de vrederechter van het derde kanton Brugge overeenkomstig artikel 492/4 van het Oud Burgerlijk Wetboek een wijziging aangebracht in de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de persoon en de goederen met betrekking tot

Frank Daelemans, geboren te Antwerpen op 9 december 1960, wonende te 8340 Damme, Vissersstraat 71 bus1, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Veerle DOSSCHE, advocaat, met kantoor te 8340 Damme, Lievebarm 1, is vanaf 1 mei 2026 om 00.00 (a.m.) aangesteld als nieuwe bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Ter vervanging van:

Lizzy Graff, advocaat, met kantoor te 2050 Antwerpen, Esmoreitlaan 5, is vanaf 1 mei 2026 om 00.00 uur (a.m.) ontheven van haar taak als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/117331

Vrederecht van het eerste kanton Oostende*Aanstelling***Vrederecht van het eerste kanton Oostende**

Bij beschikking van 7 april 2026 heeft de vrederechter van het eerste kanton Oostende de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Hiba Abbas, geboren te Bagdad op 7 juni 1989, wonende te 8400 Oostende, Aartshertoginnestraat 45 0304, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Benedikte Van der Perre, wonende te 8000 Brugge, Ganzenstraat 57, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Marwah Al-Shakhli, wonende te 8400 Oostende, Zandvoordedorpstraat 97, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/117312

Vrederecht van het eerste kanton Oostende*Aanstelling***Vrederecht van het eerste kanton Oostende**

Bij beschikking van 7 april 2026 heeft de vrederechter van het eerste kanton Oostende de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Mauro Van Kesbeeck, geboren te op 27 augustus 2008, wonende te 8400 Oostende, Kleinezwaanstraat 6, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Stijn Catrysse, met kantoor te 8420 De Haan, Dorpsstraat 17, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon (beperkt) en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Tina Delanghe, wonende te 8400 Oostende, Kleinezwaanstraat 6, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/117318

Vrederecht van het kanton Izegem*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Izegem**

Bij beschikking van 15 april 2026 heeft de vrederechter van het kanton Izegem de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Brent Demeyer, geboren te Roeselare op 15 april 2008, wonende te 8890 Moorslede, Sint Achariusweg 2, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Sofie Beernaert, wonende te 8890 Moorslede, Sint Achariusweg 2, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Pieter Demeyer, wonende te 8890 Moorslede, Sint Achariusweg 2, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/117335

Vrederecht van het kanton Izegem*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Izegem**

Bij beschikking van 15 april 2026 heeft de vrederechter van het kanton Izegem de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Johanna Witdouch, geboren te Roeselare op 30 juni 1960, wonende te 8880 Ledegem, Zuidhoekstraat 1, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Bert Witdouch, wonende te 8770 Ingelmunster, Duikerstraat 45 A000, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/117338

Vrederecht van het kanton Izegem*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Izegem**

Bij beschikking van 15 april 2026 heeft de vrederechter van het kanton Izegem de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Marie-Thérèse Samyn, geboren te Kortrijk op 10 november 1930, wonende te 8860 Lendeledede, Izegemsestraat 14, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Frank Vanbiervliet, wonende te 8500 Kortrijk, Deken Degryse-laan(Kor) 17, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Rosa Samyn, wonende te 8860 Lendeledede, Elfde Julilaan 16, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/117344

Vrederecht van het kanton Kontich

Aanstelling

Vrederecht van het kanton Kontich

Bij beschikking van 16 april 2026 heeft de vrederechter van het kanton Kontich de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Hilda Smets, geboren te Duffel op 5 april 1945, wonende te 2547 Lint, Acacialaan 25, verblijvend P.C. MULTIVERSUM, campus Amedeus Mortsel, Deurnestraat 252, te 2640 Mortsel, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Wendy Fierens, kantoorhoudende te 2650 Edegem, Mechelsesteenweg 132, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/117354

Vrederecht van het kanton Kontich

Aanstelling

Vrederecht van het kanton Kontich

Bij beschikking van 16 april 2026 heeft de vrederechter van het kanton Kontich de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Jacqueline Decourt, geboren te Charleroi op 25 november 1960, wonende te 2550 Kontich, Nachtegaalstraat 75, verblijvend P.C. MULTIVERSUM, campus Amedeus Mortsel, Deurnestraat 252, te 2640 Mortsel, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Kristin De Cort, kantoorhoudende te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 164 bus 18, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/117363

Vrederecht van het kanton Kontich

Aanstelling

Vrederecht van het kanton Kontich

Bij beschikking van 16 april 2026 heeft de vrederechter van het kanton Kontich de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Danny Laurysen, geboren te Sint-Job-in-'t-Goor op 9 november 1967, wonende te 2100 Antwerpen, Clara Snellingsstraat 27, verblijvend Multiversum campus Alexianen, Provinciesteenweg 408 te 2530 Boechout, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Wendy Fierens, kantoorhoudende te 2650 Edegem, Mechelsesteenweg 132, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/117367

Vrederecht van het kanton Sint-Jans-Molenbeek

Aanstelling

Vrederecht van het kanton Sint-Jans-Molenbeek

Bij beschikking van 1 april 2026 heeft de vrederechter van het kanton Sint-Jans-Molenbeek de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Michel De Boeck, geboren te Anderlecht op 15 juli 1951, wonende te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Mélopéestraat 50 Home, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Michaël De Boeck, wonende te 9320 Aalst, Brechtstraat 118, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/117316

Vrederecht van het kanton Torhout

Vervanging

Vrederecht van het kanton Torhout

Bij beschikking van 14 april 2026 heeft de vrederechter van het kanton Torhout overeenkomstig artikel 492/4 van het Oud Burgerlijk Wetboek een wijziging aangebracht in de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de persoon en de goederen met betrekking tot

Shauni Dryepont, geboren te Brugge op 14 februari 1993, die woont te 8680 Koekelare, Ter Heide 21, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij beschikking van 6 juni 2011 van de vrederechter van het kanton Diksmuide.

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek is Meester Stephanie Depuydt, advocaat, met rijksregisternummer 80031007862, met kantoor te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 29 bus 2, vervangen door Meester Stefanie Allaert, advocaat, met rijksregisternummer 85011831861, met kantoor te 8600 Diksmuide, Maria Doolae-ghestraat 8.

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek is Meester Stephanie Depuydt, advocaat, met rijksregisternummer 80031007862, met kantoor te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 29 bus 2, ontheven van haar taak als bewindvoerder over de persoon en de goederen van voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/117295

Vrederecht van het kanton Torhout*Vervanging***Vrederecht van het kanton Torhout**

Bij beschikking van 14 april 2026 heeft de vrederechter van het kanton Torhout overeenkomstig artikel 492/4 van het Oud Burgerlijk Wetboek een wijziging aangebracht in de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de goederen met betrekking tot

Steve Benthein, geboren te Oostende op 24 december 1972, die verblijft in het O.C. Sint-Jan de Deo te 8610 Kortemark, Edewallestraat 37, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij beschikking van 15 november 2016 van de vrederechter van het eerste kanton Oostende.

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek is Meester Depuydt Stephanie, advocaat, met rijksregisternummer 80031007862, met kantoor te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 29 bus 2, vervangen door Meester Stefanie Allaert, advocaat, met rijksregisternummer 85011831861, met kantoor te 8600 Diksmuide, Maria Doolaegestraat 8.

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek is Meester Stephanie Depuydt, advocaat, met rijksregisternummer 80031007862, met kantoor te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 29 bus 2, ontheven van haar taak als een van de bewindvoerders over de goederen van voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/117302

Vrederecht van het kanton Vilvoorde*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Vilvoorde**

Bij beschikking van 14 april 2026 heeft de vrederechter van het kanton Vilvoorde de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Geert VAN DE WEYER, geboren te Vilvoorde op 18 februari 1967, met rijksregisternummer 67021806936, ingeschreven in het bevolkingsregister te 1800 Vilvoorde, Grensstraat 15, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Greta VAN DE WEYER, met rijksregisternummer 60012405606, ingeschreven in het bevolkingsregister te 1982 Zemst, Dynastiestraat 80 A000, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon van de voornoemde beschermde persoon.

Gerda VAN DE WEYER, met rijksregisternummer 61062506226, ingeschreven in het bevolkingsregister te 1800 Vilvoorde, Mechelsesteenweg 302 00/3, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Gwenda VAN DE WEYER, met rijksregisternummer 71120608054, ingeschreven in het bevolkingsregister te 8434 Middelkerke, Schoolstraat 13, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

Nera DEROUS, met rijksregisternummer 41071104253, ingeschreven in het bevolkingsregister 1800 Vilvoorde, Grensstraat 15, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

Gina VAN DE WEYER, met rijksregisternummer 66022405840, ingeschreven in het bevolkingsregister 3130 Begijnendijk, Werchtersesteenweg 177, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/117347

Vrederecht van het kanton Waregem*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Waregem**

Bij beschikking van 16 april 2026 heeft de vrederechter van het kanton Waregem de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Maurits Devos, geboren te Desselgem op 19 maart 1938, wonende te 8792 Waregem, Alsteen 1, verblijvend, Oostrozebeeksestraat 17/0202 te 8710 Wielsbeke, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Brigitte Vanhoutte, die kantoor houdt te 9600 Ronse, Grote Markt 33, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Darline Devos, wonende te 8830 Hooglede, Bruggestraat 125, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

Luc Devos, wonende te 8710 Wielsbeke, Lobeekstraat 37, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

Nathalie Vandoorne, wonende te 8791 Waregem, Grote Heerweg 279, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/117336

Vrederecht van het kanton Westerlo*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Westerlo**

Bij beschikking van 14 april 2026 heeft de vrederechter van het kanton Westerlo de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Lisette Van Rompaey, geboren te Berlaar op 27 augustus 1944, wonende te 2580 Putte, Hoogstraat 128, verblijvend WZC Perwijshof, Gevaertlaan 9 te 2260 Westerlo, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Daniel Goossens, wonende te 8370 Blankenberge, Zeedijk 154 0303, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/117307

Vrederecht van het kanton Westerlo*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Westerlo**

Bij beschikking van 14 april 2026 heeft de vrederechter van het kanton Westerlo de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Edie Verboren, geboren te Molenstede op 25 december 1943, wonende te 2260 Westerlo, Gevaertlaan 9, verblijvend WZC Perwijshof, Gevaertlaan 9 te 2260 Westerlo, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Frédéric Verpoorten, die kantoor houdt te 2200 Herentals, Grote Markt 1, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/117311

Vrederecht van het kanton Westerlo

Vervanging

Vrederecht van het kanton Westerlo

Bij beschikking van 14 april 2026 heeft de vrederechter van het kanton Westerlo overeenkomstig artikel 492/4 van het Oud Burgerlijk Wetboek een wijziging aangebracht in de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de persoon en de goederen met betrekking tot

Janick Van Daele, geboren te Vilvoorde op 26 januari 2005, wonende te 2280 Grobbendonk, Dennenlaan 4 A000, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij beschikking van 23 mei 2023 van de vrederechter van het kanton Lier.

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek is mevrouw Katrien Dewaest vervangen door mevrouw Maria Hermans, gedomicilieerd te 2280 Grobbendonk, Heibloemlaan 6.

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek is mevrouw Katrien Dewaest, gedomicilieerd te 2500 Lier, Vismarkt 37, ontheven van haar taak als bewindvoerder over de persoon en de goederen van voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/117310

Vrederecht van het vierde kanton Brugge

Aanstelling

Vrederecht van het vierde kanton Brugge

Bij beschikking van 15 april 2026 heeft de vrederechter van het vierde kanton Brugge de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Karine Libens, geboren te Gent op 21 mei 1966, wonende te 8400 Oostende, Verenigingsstraat 13 0001, verblijvend in Uniek Ons Erf, Chartreuseweg 53 te 8200 Brugge, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Stijn Timmerman, advocaat, met kantoor te 8210 Zedelgem, Heidelbergstraat 20, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/117361

Vrederecht van het vijfde kanton Gent

Aanstelling

Vrederecht van het vijfde kanton Gent

Bij beschikking van 16 april 2026 heeft de vrederechter van het vijfde kanton Gent de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 en artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Rita Israël, geboren te Gent op 31 december 1951, wonende te 9050 Gent, Bisschopstraat 13 0403, verblijvend, Jan van Aelbroecklaan 64 te 9050 Gent, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Yvonne Israël, wonende te 9031 Gent, Adriaan Walckiersdreef 2 A000, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/117319

Vrederecht van het vijfde kanton Gent

Aanstelling

Vrederecht van het vijfde kanton Gent

Bij beschikking van 16 april 2026 heeft de vrederechter van het vijfde kanton Gent de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 en artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Daniël Jolie, geboren te Landskouter op 10 februari 1935, wonende te 9000 Gent, Tijgerstraat 18 J000, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Evrard Vervaecke, wonende te 9750 Kruisem, Kruishoutemsesteenweg 76, werd aangesteld als voorgestelde bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/117322

Vrederecht van het vijfde kanton Gent

Aanstelling

Vrederecht van het vijfde kanton Gent

Bij beschikking van 16 april 2026 heeft de vrederechter van het vijfde kanton Gent de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 en artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Paul Oyen, geboren te Gent op 6 juli 1951, wonende te 9050 Gent, Tweekapellenstraat 51, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Ann De Becker, met kantoor te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 219, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/117323

Vrederecht van het vijfde kanton Gent

Aanstelling

Vrederecht van het vijfde kanton Gent

Bij beschikking van 16 april 2026 heeft de vrederechter van het vijfde kanton Gent de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 en artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Vjollca Muçaj, geboren te Koplik Shkoder op 21 april 1979, wonende te 9000 Gent, Gandastraat 35, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Lenny Van Tricht, met kantoor te 9000 Gent, Molenaarsstraat 111/1A, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/117324

Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving

Burgerlijk Wetboek - artikel 4.49

Acceptation sous bénéfice d'inventaire

Code civil - article 4.49

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht hun schuldverdringen bij gewone aangetekende zending over te maken, gericht aan de woonplaats die de declarant gekozen heeft en die in de verklaring is vermeld, overeenkomstig artikel 4.49, §3, laatste lid van het Burgerlijk Wetboek

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving op 15 april 2026 - Notaris DESIMPEL Elisabeth - Woonplaatskeuze te NATHALIE DESIMPEL - ELISABETH DESIMPEL - RONNY VAN EECKHOUT, geassocieerde notarissen 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in de nalatenschap van Clerycq Rita Emma Gabriella, geboren op 1949-08-18 te Gent, rijksregisternummer 49.08.18-096.61, wonende te 8720 Dentergem, Wakkensesteenweg(Oes) 3, overleden op 06/02/2014.

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving op 15 april 2026 - Notaris DESIMPEL Elisabeth - Woonplaatskeuze te NATHALIE DESIMPEL - ELISABETH DESIMPEL - RONNY VAN EECKHOUT, geassocieerde notarissen 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in de nalatenschap van Clerycq Rita Emma Gabriella, geboren op 1949-08-18 te Gent, rijksregisternummer 49.08.18-096.61, wonende te 8720 Dentergem, Wakkensesteenweg(Oes) 3, overleden op 06/02/2014.

2026/117288

Les créanciers et les légataires sont invités à faire connaître leurs créances par avis recommandé, envoyé au domicile élu par le déclarant et mentionné dans la déclaration, conformément à l'article 4.49, §3, dernier alinéa du Code Civil.

Déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire du 14 avril 2026 - Notaire BELLOTTO Sophie - Election de domicile à Sophie BELLOTTO, Notaire 6200 Châtelet, Rue de Couillet 4, pour la succession de Van Geel Chantal, né(e) le 1979-10-11 à Charleroi(D 4), numéro registre national 79.10.11-290.42, domicilié(e) à 6200 Châtelet, Avenue Paul Pastur 315, décédé(e) le 31/03/2024.

Déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire du 15 avril 2026 - Notaire VAN den WOUWER Jean - Election de domicile à Jean VAN den WOUWER, Notaire 1000 Brussel, de Meeûsquare 1, pour la succession de Deré André Albert, né(e) le 1949-01-11 à Ukkel, numéro registre national 49.01.11-001.26, domicilié(e) à 1030 Schaarbeek, Haachtsesteenweg 109, décédé(e) le 02/05/2025.

Déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire du 15 avril 2026 - Notaire VAN den WOUWER Jean - Election de domicile à Jean VAN den WOUWER, Notaire 1000 Brussel, de Meeûsquare 1, pour la succession de Deré André Albert, né(e) le 1949-01-11 à Ukkel, numéro registre national 49.01.11-001.26, domicilié(e) à 1030 Schaarbeek, Haachtsesteenweg 109, décédé(e) le 02/05/2025.

Déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire du 15 avril 2026 - Notaire GHIGNY Jean-François - Election de domicile à Société Notariale Ghigny & Associés 6220 Fleurus, Rue du Collège 26, pour la succession de Kleczko Marie-Claire Paula Roberte Ghislaine, né(e) le 1955-10-21 à Lambusart, numéro registre national 55.10.21-070.40, domicilié(e) à 6987 Rendeux, Rue de La-Roche, Rendeux 83, décédé(e) le 02/06/2017.

2026/117288

Faillissement**Faillite****Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde**

Bij vonnis van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, d.d. 13/04/2026, stelt ambtshalve de heer GUIDO HENKENS, rechter in ondernemingszaken, aan tot mede rechter-commissaris in het faillissement van FLORIDA TRADING BV, met zetel te 9320 EREMBODEGEM, VILLALAAN 20, met ondernemingsnummer 0772.500.278, failliet verklaard bij vonnis d.d. 03/03/2026, van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, K. BLANCKAERT.

(1014)

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

Bij vonnis van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, d.d. 13/04/2026, stelt ambtshalve de heer GUIDO HENKENS, rechter in ondernemingszaken, aan tot mede rechter-commissaris in het faillissement van BAUTERS BV, met zetel te 9300 AALST, MOLENSTRAAT 29, met ondernemingsnummer 0707.831.764, failliet verklaard bij vonnis d.d. 16/03/2026, van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, K. BLANCKAERT.

(1015)

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

« Modification publication »

Ouverture de la faillite de : GILLIEAUX, PHILIPPE, RUE COLONEL BOURG 112/6, 1030 SCHAERBEEK.

Activité commerciale : COURTIER EN ASSURANCES BELGES.

Numéro d'entreprise : 0869.285.195.

Référence : 20260314.

Date de la faillite : 9 mars 2026.

Juge commissaire : OLIVIER VAN HERSTRAETEN.

Curateur : JACQUES PIRON, AVENUE HENRI JASPAR 113, BTE 3, 1060 SAINT-GILLES – j.piron@apmlaw.be

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be, du premier procès-verbal de vérification des créances : 15 avril 2026.

Pour extrait conforme : le curateur, J. PIRON.

Pour extrait conforme : le greffier, L. LAMBION.

(1016)

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Opening van het faillissement van: MNUYU CONSULTANCY 16 COMMV MERELSTRAAT 3, 9160 LOKEREN.

Handelsactiviteit: Overige sportactiviteiten, n.e.g.

Ondernemingsnummer: 0802.911.362

Referentie: 20260221.

Datum faillissement: 13 april 2026.

Rechter Commissaris: JOHAN LYBEERT.

Curator: LAURI MONSECOUR, AFSPANNINGSTRAAT 33, 9300 AALST- lauri.monsecour@mondius.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 13/10/2025

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 22 mei 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: MONSECOUR LAURI.

2026/117244

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Opening van het faillissement van: VINCI LASER CLINIC BELGIE BV HEMELRIJKEN 15, 2890 SINT-AMANDS.

Ondernemingsnummer: 0767.918.910

Referentie: 20260245.

Datum faillissement: 14 april 2026.

Rechter Commissaris: EDDY DE GRAVE.

Curator: JORIS DE SMET, BRUUL 27, 9630 11 ZWALM- joris.desmet@skynet.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 14/04/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 19 mei 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE SMET JORIS.

2026/117259

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk.

Opening van het faillissement van: ENTIRUS GROUP BV OMME-GANGSTRAAT(Z) 1M, 8550 ZWEVEGEM.

Handelsactiviteit: Alg. bouw van residentiële gebouwen - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen

Ondernemingsnummer: 0502.300.840

Referentie: 20260174.

Datum faillissement: 14 april 2026.

Rechter Commissaris: RIK DEKYVERE.

Curator: Carmen MATTHIJS, OUDE IEPEERSTRAAT 4, 8560 WEVELGEM- carmen.matthijs@lysiasadvocaten.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 14/04/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 2 juni 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: MATTHIJS Carmen.

2026/117260

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de: TEAM INVEST SRL RUE D'ARTAGNAN(VIS) 12, 4600 VISE.

Activité commerciale: promotion immobilière résidentielle

Numéro d'entreprise: 0834.519.902

Référence: 20260244.

Date de la faillite: 13 avril 2026.

Juge commissaire: JEAN-MARC WOUTERS.

Curateur: LAURIE BAUDINET, RUE ERNEST SOLVAY 208, 4000 LIEGE 1- l.baudinet@bbravocats.be.

Dépôt des créances: dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances: le 28 mai 2026.

Pour extrait conforme: Le curateur: BAUDINET LAURIE.

2026/117246

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de: INVEST'HISSONS SRL BOULEVARD DE LA SAUVENIERE 153/53, 4000 LIEGE 1.

Activité commerciale: activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion

Numéro d'entreprise: 0839.702.670

Référence: 20260205.

Date de la faillite: 30 mars 2026.

Juge commissaire: CHRISTIAN DE MAESENEIRE.

Curateur: ALINE FAUFRA, GRAND'ROUTE 35, 4610 BEYNE-HEUSAY- a.faufra@safelegal.be.

Dépôt des créances: dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances: le 14 mai 2026.

Pour extrait conforme: Le curateur: FAUFRA ALINE.

2026/117279

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons

RegSol

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons.

Ouverture de la faillite de: COUVREUR MAITE, RUE BRUNE-HAUT 134, 7022 HYON,

né(e) le 09/01/1984 à MONS.

Activité commerciale : SOINS INFIRMIERS

Numéro d'entreprise : 0699.544.501

Référence : 20260070.

Date de la faillite : 13 avril 2026.

Juge commissaire : JEAN-LUC MOUREAUX.

Curateur : NATALIE DEBOUCHE, Grand-Place, 14, 7370 DOURN.debouche@avocat.be.

Date provisoire de cessation de paiement : 13/04/2026

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 12 juin 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : DEBOUCHE NATALIE.

2026/117263

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons

RegSol

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons.

Ouverture de la faillite de: PARANUTRI SPRL RUE DE NIMY 3, 7000 MONS.

Activité commerciale : PARANUTRI SPRL

Numéro d'entreprise : 0883.208.457

Référence : 20260072.

Date de la faillite : 13 avril 2026.

Juge commissaire : ISABELLE MATON.

Curateur : CATHERINE HUPEZ, RUE DU ONZE NOVEMBRE 9, 7000 MONS- C.HUPEZ@AVOCAT.BE.

Date provisoire de cessation de paiement : 13/04/2026

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 12 juin 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : HUPEZ CATHERINE.

2026/117264

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende.

Opening van het faillissement van: VANLAERE SERGE, DUINKERKELAAN 56/101, 8660 DE PANNE,

geboren op 20/12/1974 in TIELT.

Handelsactiviteit: cafés en bars

Handelsbenaming: CAFE IN DE WELKOM

Uitbatingsadres: STAATSBAAN 23, 8680 KOEKELARE

Ondernemingsnummer: 0782.228.784

Referentie: 20260067.

Datum faillissement: 13 april 2026.

Rechter Commissaris: LUC ROSSEEL.

Curator: EMMELINE MARREYT, PRINSENLAAN 2, 8400 OOSTENDE- em@arionadvocaten.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 13/04/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 12 juni 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: MARREYT EMMELINE.

2026/117247

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Tournai

RegSol

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Tournai.

Ouverture de la faillite de: DE TOI EN TOIT CHEMIN DES CROLITES(LAN) 92, 7800 ATH.

Activité commerciale : menuiserie

Numéro d'entreprise : 0761.600.151

Référence : 20260042.

Date de la faillite : 24 mars 2026.

Juge commissaire : CHRISTOPHE FALEMPIN.

Curateur : NICOLAS CHEVALIER, RUE DU SONDART 21, 7500 TOURNAI- chevalier.nicolas@avo4.be.

Date provisoire de cessation de paiement : 24/03/2026

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 14 mai 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : CHEVALIER NICOLAS.

2026/117278

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Tournai

RegSol

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Tournai.

Ouverture de la faillite de: LES CECE DE POTTES PLACE DE POTTES (POT) 21, 7760 CELLES (HT.).

Activité commerciale : friterie

Numéro d'entreprise : 0793.701.609

Référence : 20260047.

Date de la faillite : 14 avril 2026.

Juge commissaire : PIERRE MAT.

Curateur : ANNE-VERONIQUE DE BRUYNE, RUE SAINT-BRUNO 3, 7500 TOURNAI- av.de.bruyne@avocat.be.

Date provisoire de cessation de paiement : 14/04/2026

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 4 juin 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : DE BRUYNE ANNE-VERONIQUE.

2026/117265

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Tournai

RegSol

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Tournai.

Ouverture de la faillite de : VERBEECK CELINE, PLACE DE POTTES (POT) 21, 7760 CELLES (HT.),

né(e) le 11/06/1982 à MOUSCRON.

Activité commerciale : horeca

Numéro d'entreprise : 0807.677.923

Référence : 20260048.

Date de la faillite : 14 avril 2026.

Juge commissaire : PIERRE MAT.

Curateur : ANNE-VERONIQUE DE BRUYNE, RUE SAINT-BRUNO 3, 7500 TOURNAI- av.de.bruyne@avocat.be.

Date provisoire de cessation de paiement : 14/04/2026

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 4 mai 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : DE BRUYNE ANNE-VERONIQUE.

2026/117266

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.

Ouverture van het faillissement van: JANNEKE BV PASSTRAAT 12, 2470 RETIE.

Handelsactiviteit: hotel en restaurant

Ondernemingsnummer: 0800.047.090

Referentie: 20260112.

Datum faillissement: 14 april 2026.

Rechter Commissaris: DIETMAR VAN DYCK.

Curators: RUDI VAN GOMPEL, DORP 8, 2360 OUD-TURNHOUT-info@anturlex.be; TOM ROBEYNS, DORP 8, 2360 OUD-TURNHOUT-info@anturlex.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 14/04/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 26 mei 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VAN GOMPEL RUDI.

2026/117267

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Veurne

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Veurne.

Ouverture van het faillissement van: FPM CONSULT BV DUINKERKESTRAAT 114, 8630 VEURNE.

Handelsactiviteit: Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementsadvies

Handelsbenaming: FPM CONSULT

Uitbatingsadres: DUINKERKESTRAAT 114, 8630 VEURNE

Ondernemingsnummer: 0804.412.387

Referentie: 20260014.

Datum faillissement: 15 april 2026.

Rechter Commissaris: PATRICK DUMORTIER.

Curator: DIRK WAEYAERT, VLEESHOUWERSSTRAAT 9, 8630 VEURNE- dirk@advocaatwaeYAert.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 15/04/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 1 juni 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: WAEYAERT DIRK.

2026/117241

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SA SOPHAL CHAUSSEE D'ALSEMBERG 842, 1180 UCCLE.

Activité commerciale : restauration

Numéro d'entreprise : 0429.989.518

Référence : 20260487.

Date de la faillite : 3 avril 2026.

Juge commissaire : STÉPHANE GERNAY.

Curateur : DIANE OSSIEUR, AVENUE H. & F. LIMBOURG 19, 1070 ANDERLECHT- d.ossieur@skynet.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 13 mai 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : OSSIEUR DIANE.

2026/117280

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SRL LE PARTHENON RUE THEODORE VERHAEGEN 196, 1060 SAINT-GILLES.

Activité commerciale : commerce alimentaire

Numéro d'entreprise : 0443.483.208

Référence : 20260500.

Date de la faillite : 3 avril 2026.

Juge commissaire : STÉPHANE GERNAY.

Curateur : DIANE OSSIEUR, AVENUE H. & F. LIMBOURG 19, 1070 ANDERLECHT- d.ossieur@skynet.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 13 mai 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : OSSIEUR DIANE.

2026/117283

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de: SRL BIBILUX CARPET RUE DU BROEK 86, 1082 BERCHEM-SAINT-AGATHE.

Activité commerciale : commerce de gros de tapis

Numéro d'entreprise : 0763.887.866

Référence : 20260499.

Date de la faillite : 3 avril 2026.

Juge commissaire : STÉPHANE GERNAY.

Curateur : DIANE OSSIEUR, AVENUE H. & F. LIMBOURG 19, 1070 ANDERLECHT- d.ossieur@skynet.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 13 mai 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : OSSIEUR DIANE.

2026/117282

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de: SRL DIGIBOOST AVENUE JEAN FRANCOIS LEEMANS 37, 1160 AUDERGHEM.

Activité commerciale : conseil et gestion

Numéro d'entreprise : 0782.314.995

Référence : 20260498.

Date de la faillite : 3 avril 2026.

Juge commissaire : STÉPHANE GERNAY.

Curateur : DIANE OSSIEUR, AVENUE H. & F. LIMBOURG 19, 1070 ANDERLECHT- d.ossieur@skynet.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 13 mai 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : OSSIEUR DIANE.

2026/117281

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de: SRL MHT 586 BOULEVARD DU NEUVIEME DE LIGNE 35, 1000 BRUXELLES.

Activité commerciale : snack

Numéro d'entreprise : 1006.846.241

Référence : 20260501.

Date de la faillite : 3 avril 2026.

Juge commissaire : STÉPHANE GERNAY.

Curateur : DIANE OSSIEUR, AVENUE H. & F. LIMBOURG 19, 1070 ANDERLECHT- d.ossieur@skynet.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 13 mai 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : OSSIEUR DIANE.

2026/117284

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: PRO CONCEPTS BLUE ZONE BVBA DA VINCILAAN 1, 1930 ZAVENTEM.

Handelsactiviteit: Adviesbureau

Ondernemingsnummer: 0715.932.452

Referentie: 20260470.

Datum faillissement: 14 april 2026.

Rechter Commissaris: PIETER VANDER STICHELE.

Curator: MICHIEL VERRAES, EDMOND TOLLENAERE-STRAAT 56-79 B23, 1020 BRUSSEL 2- michiel.verraes@modo-law.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 14/04/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 20 mei 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VERRAES MICHIEL.

2026/117274

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: GROENVUUR BV MOLEN-STRAAT 47, 1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS.

Handelsactiviteit: Activiteiten van hoofdkantoren

Ondernemingsnummer: 0719.443.060

Referentie: 20260483.

Datum faillissement: 14 april 2026.

Rechter Commissaris: KOEN SWERTEN.

Curator: STEVEN VERBEKE, LAKENSESTRAAT 154 B11, 1000 BRUSSEL 1- sv@vbklex.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 14/04/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 20 mei 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VERBEKE STEVEN.

2026/117249

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: R&C BUILD BV GENTSE-STEENWEG 64, 1730 ASSE.

Handelsactiviteit: bouwbedrijf

Ondernemingsnummer: 0748.826.340

Referentie: 20260459.

Datum faillissement: 14 april 2026.

Rechter Commissaris: KOEN SWERTEN.

Curator: STEVEN VERBEKE, LAKENSESTRAAT 154 B11, 1000 BRUSSEL 1- sv@vbklex.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 14/04/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 20 mei 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VERBEKE STEVEN.

2026/117269

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: UMUHOZA YVELINE, HALLE-BAAN(E) 5 B001, 1671 ELINGEN,

geboren op 03/05/1996 in RWANDA.

Ondernemingsnummer: 0773.436.131

Referentie: 20260486.

Datum faillissement: 14 april 2026.

Rechter Commissaris: PIETER VANDER STICHELE.

Curator: MICHIEL VERRAES, EDMOND TOLLENAERE-STRAAT 56-79 B23, 1020 BRUSSEL 2- michiel.verraes@modo-law.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 14/04/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 20 mei 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VERRAES MICHIEL.

2026/117268

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: JESSICA CLEAN BV STEENWEG OP MECHELEN 455/1, 1950 KRAAINEM.

Handelsactiviteit: Bouwbedrijf

Ondernemingsnummer: 0776.707.803

Referentie: 20260472.

Datum faillissement: 14 april 2026.

Rechter Commissaris: PIETER VANDER STICHELE.

Curator: MICHIEL VERRAES, EDMOND TOLLENAERE-STRAAT 56-79 B23, 1020 BRUSSEL 2- michiel.verraes@modo-law.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 14/04/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 20 mei 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VERRAES MICHIEL.

2026/117276

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: AM-BUILD BV STEENWEG OP MECHELEN 455/1, 1950 KRAAINEM.

Handelsactiviteit: Bouwbedrijf

Ondernemingsnummer: 0784.417.620

Referentie: 20260473.

Datum faillissement: 14 april 2026.

Rechter Commissaris: PIETER VANDER STICHELE.

Curator: MICHIEL VERRAES, EDMOND TOLLENAERE-STRAAT 56-79 B23, 1020 BRUSSEL 2- michiel.verraes@modo-law.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 14/04/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 20 mei 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VERRAES MICHIEL.

2026/117277

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: L.A CLEANING BV GRENS-
STRAAT 166/3, 1970 WEZEMBEEK-OPPEM.

Handelsactiviteit: Bouwbedrijf

Ondernemingsnummer: 0789.881.985

Referentie: 20260474.

Datum faillissement: 14 april 2026.

Rechter Commissaris: PIETER VANDER STICHELE.

Curator: MICHIEL VERRAES, EDMOND TOLLENAERE-
STRAAT 56-79 B23, 1020 BRUSSEL 2- michiel.verraes@modo-law.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 14/04/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 20 mei 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VERRAES MICHIEL.
2026/117285

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: PURE CONCEPT BV KONINGIN
ASTRIDLAAN 49, 1780 WEMMEL.

Handelsactiviteit: bouwwerkzaamheden

Ondernemingsnummer: 0792.534.243

Referentie: 20260466.

Datum faillissement: 14 april 2026.

Rechter Commissaris: KOEN SWERTEN.

Curator: STEVEN VERBEKE, LAKENSESTRAAT 154 B11,
1000 BRUSSEL 1- sv@vbklex.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 14/04/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 20 mei 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VERBEKE STEVEN.
2026/117271

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: ECOSOC BV PICARD-
STRAAT 7/100, 1000 BRUSSEL 1.

Handelsactiviteit: Elektro-technische installatiewerken

Ondernemingsnummer: 0799.089.364

Referentie: 20260468.

Datum faillissement: 14 april 2026.

Rechter Commissaris: PIETER VANDER STICHELE.

Curator: MICHIEL VERRAES, EDMOND TOLLENAERE-
STRAAT 56-79 B23, 1020 BRUSSEL 2- michiel.verraes@modo-law.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 14/04/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 20 mei 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VERRAES MICHIEL.
2026/117273

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: SCUTARI SOLAR BV STATION-
PLEIN 5, 1800 VILVOORDE.

Handelsactiviteit: Bouwwerkzaamheden

Ondernemingsnummer: 0799.928.712

Referentie: 20260471.

Datum faillissement: 14 april 2026.

Rechter Commissaris: PIETER VANDER STICHELE.

Curator: MICHIEL VERRAES, EDMOND TOLLENAERE-
STRAAT 56-79 B23, 1020 BRUSSEL 2- michiel.verraes@modo-law.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 14/04/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 20 mei 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VERRAES MICHIEL.
2026/117275

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: D'HOSE- DE MEUTER BVBA
GEMEENTEHUISSTRAAT 24, 1740 TERNAT.

Handelsactiviteit: eetgelenheid

Ondernemingsnummer: 0878.226.419

Referentie: 20260460.

Datum faillissement: 14 april 2026.

Rechter Commissaris: KOEN SWERTEN.

Curator: STEVEN VERBEKE, LAKENSESTRAAT 154 B11,
1000 BRUSSEL 1- sv@vbklex.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 14/04/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 20 april 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VERBEKE STEVEN.

2026/117270

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: T.D.E TRANSPORT DEMENAGEMENT & EVENT BV LANGE EIKSTRAAT 46, 1970 WEZEMBEEK-OPPEM.

Handelsactiviteit: verhuizingen

Ondernemingsnummer: 1004.255.252

Referentie: 20260467.

Datum faillissement: 14 april 2026.

Rechter Commissaris: PIETER VANDER STICHELE.

Curator: MICHIEL VERRAES, EDMOND TOLLENAERE-STRAAT 56-79 B23, 1020 BRUSSEL 2- michiel.verraes@modo-law.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 14/04/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 20 mei 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VERRAES MICHIEL.

2026/117272

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: JACOB'S CATERING EQUIPMENT CONSULTANCY BV VLASSTRAAT 54, 1840 LONDERZEEL.

Handelsactiviteit: Consultant horeca-equipment

Ondernemingsnummer: 1013.195.781

Referentie: 20260482.

Datum faillissement: 14 april 2026.

Rechter Commissaris: KOEN SWERTEN.

Curator: STEVEN VERBEKE, LAKENSESTRAAT 154 B11, 1000 BRUSSEL 1- sv@vbklex.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 14/04/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 20 mei 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VERBEKE STEVEN.

2026/117248

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi.

Prorogation du sursis de la réorganisation judiciaire de :

EGE PIDE SRL RUE DE LA POSTE 31, 6200 CHATELET.

Activité commerciale : secteur de la restauration

Numéro d'entreprise : 0545.891.353

Date du jugement : 13/04/2026

Référence : 20250071

Objectif de la procédure : réorganisation judiciaire par accord collectif

Juge délégué : ANNE PRIGNON - adresse électronique est : anne.prignon@just.fgov.be.

Date d'échéance du sursis : 22/06/2026.

Vote des créanciers : le lundi 15/06/2026 à 11:00 en la salle d'audience du tribunal de l'entreprise sise à 6000 Charleroi, Boulevard de Fontaine, 10.

les créanciers ne pourront voter à distance.

Pour extrait conforme : Le Greffier, Isabelle Servais.

2026/116987

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi.

Prorogation du sursis de la réorganisation judiciaire de :

FALIMARO SA AVENUE EUGENE MASCAUX 869, 6001 MARCINELLE.

Activité commerciale : domaine de la grande distribution, dans la filiale INTERMARCHE

Numéro d'entreprise : 0633.717.529

Date du jugement : 13/04/2026

Référence : 20250067

Objectif de la procédure : réorganisation judiciaire par accord collectif

Juge délégué : JEAN-POL SCIEUR - adresse électronique est : jean-pol.scieur@just.fgov.be.

Date d'échéance du sursis : 30/06/2026.

Vote des créanciers : le lundi 22/06/2026 à 10:30 en la salle d'audience du tribunal de l'entreprise sise à 6000 Charleroi, Boulevard de Fontaine, 10.

les créanciers ne pourront voter à distance.

Pour extrait conforme : Le Greffier, Isabelle Servais.

2026/116989

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi.

Prorogation du sursis de la réorganisation judiciaire de :

BATI-MATI MATERIAUX SNC RUE DE HEIGNE 64/A, 6044 ROUX.

Activité commerciale : le commerce de gros, de matériaux de construction, et de magasin spécialisé

Numéro d'entreprise : 0783.348.838

Date du jugement : 13/04/2026

Référence : 20260006

Objectif de la procédure : réorganisation judiciaire par accord collectif

Juge délégué : LAURENCE DARQUENNES - adresse électronique est : laurence.darquennes@just.fgov.be.

Date d'échéance du sursis : 21/08/2026.

Vote des créanciers : le mardi 18/08/2026 à 10:00 en la salle d'audience du tribunal de l'entreprise sise à 6000 Charleroi, Boulevard de Fontaine, 10.

les créanciers ne pourront voter à distance.

Pour extrait conforme : Le Greffier, Isabelle Servais.

2026/116988

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi.

Prorogation du sursis de la réorganisation judiciaire de :

POP 4 YOU SRL PLACE DE L'ABATTOIR 1, 6000 CHARLEROI.

Activité commerciale : Fabrication, achat et vente, en gros ou au détail, d'articles de confiserie

Numéro d'entreprise : 0788.488.452

Date du jugement : 13/04/2026

Référence : 20250069

Objectif de la procédure : réorganisation judiciaire par accord collectif

Juge délégué : JEAN-POL SCIEUR - adresse électronique est : jean-pol.scieur@just.fgov.be.

Date d'échéance du sursis : 06/07/2026.

Vote des créanciers : le lundi 29/06/2026 à 10:30 en la salle d'audience du tribunal de l'entreprise sise à 6000 Charleroi, Boulevard de Fontaine, 10.

les créanciers ne pourront voter à distance.

Pour extrait conforme : Le Greffier, Isabelle Servais.

2026/116986

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons.

Ouverture de la réorganisation judiciaire de :

BOSQUET CHRISTELLE, CLOS DE L'HAISSETTE 8, 7390 QUAREGNON,

né(e) le 05/11/1979 à MONS.

Activité commerciale : SOINS INFIRMIERS

Numéro d'entreprise : 0822.737.469

Date du jugement : 13/04/2026

Référence : 20260007

Objectif de la procédure : réorganisation judiciaire par accord collectif applicable aux petites et moyennes entreprises

Juge délégué : EDDY DUBOIS - adresse électronique est : te.mons.prj@just.fgov.be.

Date d'échéance du sursis : 13/08/2026.

Vote des créanciers : le mardi 11/08/2026 à 10:00 en la salle d'audience du tribunal de l'entreprise sise à 7000 Mons, Rue des Droits de l'Homme.

Pour extrait conforme : Le Greffier, Viviane DUBRULLE.

2026/116705

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief zonder kwijtschelding van: LEEMANS PATRICK, PHILIPP SPETHSTRAAT 11, 2950 KAPELLEN (ANTW.),

geboren op 02/11/1971 in DEURNE.

Geopend op 14 juli 2022.

Referentie: 20220941.

Datum vonnis: 14 april 2026.

Ondernemingsnummer: 0862.835.586

Voor eensluidend uittreksel: De curator: TEUGHEL KATRIEN.

2026/117250

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi

RegSol

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi.

Clôture par liquidation de la faillite de : TERRABAT SCS RUE DES FOUGERES, 10, 6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL.

déclarée le 21 janvier 2019.

Référence : 20190008.

Date du jugement : 13 avril 2026.

Numéro d'entreprise : 0479.147.336

Liquidateur(s) désigné(s) :

LEFEVRE MICHEL RUE DES FOUGERES 10 6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL

Pour extrait conforme : Le curateur : CORNIL PIERRE-EMMANUEL.

2026/117243

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi.

Clôture pour insuffisance d'actif de la faillite de : CHIFFI (SRL) RUE ARMAND BOCQUET(FAR) 139, 6240 FARCIENNES.

déclarée le 12 août 2025.

Référence : 20250239.

Date du jugement : 13 avril 2026.

Numéro d'entreprise : 0634.906.372

Liquidateur(s) désigné(s) :

CHIFFI MIRKO RUE ARMAND BOCQUET(FAR) 139 6240 FARCIENNES

CHIFFI FABIO RUE MALADREE 21 6220 FLEURUS

Pour extrait conforme : Le Greffier, Isabelle Servais.

2026/116993

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Charleroi
—

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Charleroi.

Clôture pour insuffisance d’actif avec effacement de la faillite de : PATARD THOMAS, RUE DES TRIEUX 6, 6250 AISEAU,

né(e) le 19/07/1990 à CHARLEROI.

déclarée le 16 décembre 2024.

Référence : 20240400.

Date du jugement : 13 avril 2026.

Numéro d’entreprise : 0674.916.397

Pour extrait conforme : Le Greffier, Isabelle Servais.

2026/116995

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Charleroi
—

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Charleroi.

Clôture pour insuffisance d’actif avec effacement de la faillite de : NOLLI PATRICK, RUE DU BEAULIEU 35, 6560 ERQUELINNES,

né(e) le 16/07/1969 à CHARLEROI.

déclarée le 18 décembre 2023.

Référence : 20230346.

Date du jugement : 13 avril 2026.

Numéro d’entreprise : 0689.377.911

Pour extrait conforme : Le Greffier, Isabelle Servais.

2026/116994

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Charleroi
—

RegSol

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Charleroi.

Clôture par liquidation avec effacement de la faillite de : PASSA-LACQUA DANIELA, RUE AUX FLEURS 9/0024, 6200 CHATELET,

né(e) le 15/01/1987 à CHARLEROI.

déclarée le 5 septembre 2022.

Référence : 20220202.

Date du jugement : 13 avril 2026.

Numéro d’entreprise : 0736.901.872

Pour extrait conforme : Le curateur : ADAM MARIE.

2026/117239

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Charleroi
—

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Charleroi.

Clôture pour insuffisance d’actif de la faillite de : NWH PAYMENT (SRL) RUE DE GILLY 304, 6200 CHATELET.

déclarée le 9 juillet 2024.

Référence : 20240217.

Date du jugement : 13 avril 2026.

Numéro d’entreprise : 0755.908.825

Liquidateur(s) désigné(s) :

Dit que, à l’égard des tiers, Monsieur Narcisse HAVREZ, N.N. 85.09.30-365.01, domicilié à 6040 JUMET, rue Mesdagh Joseph 20, est considéré comme liquidateur de plein droit dans les conditions de l’article XX.135, §4, du Code de droit économique.

Pour extrait conforme : Le Greffier, Isabelle Servais.

2026/116991

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Charleroi
—

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Charleroi.

Clôture pour insuffisance d’actif de la faillite de : V.D.M.SOINS (SRL) CHAUSSEE BRUNEHAUT(CAR) 411, 7141 CARNIERES.

déclarée le 16 septembre 2024.

Référence : 20240265.

Date du jugement : 13 avril 2026.

Numéro d’entreprise : 0763.667.736

Liquidateur(s) désigné(s) :

DUBUISSON VIRGINIE CHAUSSEE BRUNEHAUT (CAR) 411 7141 CARNIERES

Dit que, à l’égard des tiers, Madame Virginie DUBUISSON, 72.10.11-158.27, domiciliée à 7141 CARNIERES, chaussée Brunehaut 411, est considérée comme liquidateur de plein droit dans les conditions de l’article XX.135, §4, du Code de droit économique.

Pour extrait conforme : Le Greffier, Isabelle Servais.

2026/116992

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Charleroi
—

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Charleroi.

Dissolution judiciaire de : BP CONSTRUCT BELGIUM SRL- RUE HAMOIR, 166/02, 7100 LA LOUVIERE

Numéro d’entreprise : 0772.357.748

Date du jugement : 13 avril 2026

Désigne en qualité de liquidateur judiciaire, Maître Mélanie HARVENGT, avocat dont le cabinet est établi à avocat à 7130 BINCHE, rue de Robiano 74 ;

Pour extrait conforme : Le Greffier, Isabelle Servais.

2026/116990

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Charleroi
—

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Charleroi.

Clôture par liquidation avec effacement de la faillite de : DEHONT CHRISTOPHER, RUE PUISSANT 96/011, 6040 JUMET (CHARLEROI),

né(e) le 29/01/1984 à CHARLEROI.

déclarée le 5 février 2024.

Référence : 20240034.

Date du jugement : 13 avril 2026.

Numéro d’entreprise : 0775.560.332

Pour extrait conforme : Le Greffier, Isabelle Servais.

2026/116997

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi.

Approbation du plan de répartition et clôture de la dissolution judiciaire de : PC PNEUS SPRL- LES AISEMENTS 1, 6590 MOMIGNIES

Numéro d'entreprise : 0810.249.314

Par jugement du : 13 avril 2026

Dit que, à l'égard des tiers, Monsieur Vincent DEFLORENNE, N.N. 77.10.11-303.84, domicilié en FRANCE à 59149 BOUSIGNIES-SUR-ROC, rue de la Mairie 106, est considéré comme liquidateur de plein droit dans les conditions de l'article 2:79 du Code des sociétés et associations ;

Pour extrait conforme : Le Greffier, Isabelle Servais.

2026/116998

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi

RegSol

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi.

Clôture par liquidation de la faillite de : NATEVA SCRI CHAUSSEE DE BRUXELLES 151, 6040 JUMET (CHARLEROI).

déclarée le 4 avril 2022.

Référence : 20220089.

Date du jugement : 13 avril 2026.

Numéro d'entreprise : 0811.905.539

Liquidateur(s) désigné(s) :

VEN BEVER JEAN-MARC RUE DU VIEUX CHENE 22 5651 SOMZEE

Pour extrait conforme : Le curateur : CORNIL PIERRE-EMMANUEL.

2026/117242

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi.

Clôture par liquidation de la faillite de : BRICHAUX DECOR SPRL PLACE DU PERRON 10, 6200 CHATELET.

déclarée le 18 mars 2024.

Référence : 20240091.

Date du jugement : 13 avril 2026.

Numéro d'entreprise : 0865.301.663

Liquidateur(s) désigné(s) :

GILSOUL PAULETTE PLACE DU PERRON 10 6200 CHATELET

Pour extrait conforme : Le Greffier, Isabelle Servais.

2026/116996

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Faillissement van: K. DE LEEUW BV STATIONSSTRAAT 22, 2950 KAPELLEN (ANTW.).

Geopend op 21 oktober 2025.

Referentie: 20250481.

Datum vonnis: 14 april 2026.

Ondernemingsnummer: 0708.976.760

Terugbrenging van de datum van staking van betaling op 21/04/2025

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE CAUWER HEIDI.

2026/117251

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: PREMIUM SOLUTIONS BV ABRIKOOSSTRAAT 22, 9000 GENT.

Geopend op 28 maart 2023.

Referentie: 20230170.

Datum vonnis: 14 april 2026.

Ondernemingsnummer: 0467.845.450

Aangeduide vereffenaar(s):

RUSHUD ERDINCH HASAN ZONDER GEKEND ADRES

Voor eensluidend uittreksel: De curator: WAETERLOOS GEERT.

2026/117257

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Afsluiting faillissement door vereffening zonder toepassing van kwijtschelding van: DIERICKX OLIVIER, STAAKSKEN-STRAAT 59/501, 9000 GENT,

geboren op 11/04/1971 in GENT.

Geopend op 31 juli 2023.

Referentie: 20230442.

Datum vonnis: 14 april 2026.

Ondernemingsnummer: 0697.602.323

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VERPLANCKE MIEKE.

2026/117258

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Faillissement van: DIERICKX OLIVIER, STAAKSKEN-STRAAT 59/501, 9000 GENT,

geboren op 11/04/1971 in GENT.

Geopend op 31 juli 2023.

Referentie: 20230442.

Datum vonnis: 14 april 2026.

Ondernemingsnummer: 0697.602.323

De kwijtschelding is toegestaan

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VERPLANCKE MIEKE.

2026/117252

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Afsluiting faillissement door vereffening van: VADEHO BV
DOORNZEELSESTRAAT 72/A, 9940 EVERGEM.

Geopend op 19 oktober 2021.

Referentie: 20210270.

Datum vonnis: 14 april 2026.

Ondernemingsnummer: 0745.780.936

Aangeduide vereffenaar(s):

VAN DER HOOFT ERIK EENDENPAD 37 9290 BERLARE

LEGRAND CINDY AXELSVAAARDEKEN 5 9185 LOCHRISTI

Voor eensluidend uittreksel: De curator: GESQUIERE MATTHIAS.

2026/117253

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Afsluiting faillissement door vereffening van: RU82 COMM.V.
JAN-BAPTIST GUINARDSTRAAT 5, 9000 GENT.

Geopend op 4 oktober 2022.

Referentie: 20220466.

Datum vonnis: 14 april 2026.

Ondernemingsnummer: 0823.944.031

Aangeduide vereffenaar(s):

VAN DEN BERGE ELENA SUNRISE VILLAS 2A, YENI BOGAZICI
5621 CY AGIOS SERGIOS

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE SCHUYMER WIM.

2026/117254

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: PRECISE
DRAFTING BV OSSENSTRAAT 2, 9000 GENT.

Geopend op 4 oktober 2022.

Referentie: 20220468.

Datum vonnis: 14 april 2026.

Ondernemingsnummer: 0837.090.303

Aangeduide vereffenaar(s):

BOGDANOV TODOR STOYKOV MUNICIPALITY OF PROVADIYA
REGION 9219 VENCHAN (BULGARIE)

Voor eensluidend uittreksel: De curator: GESQUIERE MATTHIAS.

2026/117256

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: SAH GROUP
BV DENDERMONDSESTEENWEG 149, 9040 SINT-AMANDSBERG.

Geopend op 9 augustus 2022.

Referentie: 20220360.

Datum vonnis: 14 april 2026.

Ondernemingsnummer: 0841.218.642

Aangeduide vereffenaar(s):

AKTEPE ISMAIL KONINGINNELAAN 219 1000 BRUSSEL 1

Voor eensluidend uittreksel: De curator: WAETERLOOS GEERT.

2026/117255

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

—

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Gerechtelijke ontbinding en onmiddellijke sluiting van: LE DOME
BV- VAN HEINSBERGLAAN 1, 3500 HASSELT

Ondernemingsnummer: 0421.228.537

Datum van het vonnis: 16 april 2026

Voor eensluidend uittreksel: S. Geeraert.

2026/117232

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

—

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Gerechtelijke ontbinding en onmiddellijke sluiting van: RECREA
HOLDING NV- STATIONSSTRAAT 47, 3680 MAASEIK

Ondernemingsnummer: 0451.171.744

Datum van het vonnis: 16 april 2026

Voor eensluidend uittreksel: S. Geuns.

2026/117233

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

—

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Gerechtelijke ontbinding en onmiddellijke sluiting van: CERAMIC-
SEAL CVOA- PAUL BELLEFROIDLAAN 12, 3500 HASSELT

Ondernemingsnummer: 0452.500.545

Datum van het vonnis: 16 april 2026

Voor eensluidend uittreksel: S. Geeraert.

2026/117231

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Gerechtelijke ontbinding en onmiddellijke sluiting van: INTEC CVOA- PAUL BELLEFROIDLAAN 12, 3500 HASSELT

Ondernemingsnummer: 0455.262.669

Datum van het vonnis: 16 april 2026

Voor eensluidend uittreksel: S. Geeraert.

2026/117230

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Gerechtelijke ontbinding en onmiddellijke sluiting van: TROVERCO CVOA- CEINTUURLAAN 71, 3600 GENK

Ondernemingsnummer: 0466.486.361

Datum van het vonnis: 16 april 2026

Voor eensluidend uittreksel: S. Geeraert.

2026/117229

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Gerechtelijke ontbinding en onmiddellijke sluiting van: HOME BUSINESS BV- SINT-TRUIDERSTEENWEG 535, 3500 HASSELT

Ondernemingsnummer: 0475.892.787

Datum van het vonnis: 16 april 2026

Voor eensluidend uittreksel: S. Geeraert.

2026/117236

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Gerechtelijke ontbinding en onmiddellijke sluiting van: B & J DREAMS BV- SINT-TRUIDERSTEENWEG 535, 3500 HASSELT

Ondernemingsnummer: 0688.634.375

Datum van het vonnis: 16 april 2026

Voor eensluidend uittreksel: S. Geeraert.

2026/117234

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: FRESH FOODS BV ZOUTBRUGSTRAAT 18, 3540 HERK-DE-STAD.

Geopend op 17 oktober 2024.

Referentie: 20240562.

Datum vonnis: 14 april 2026.

Ondernemingsnummer: 0799.582.480

Aangeduide vereffenaar(s):

BHUTTA IRFAN ANTWERPSESTEENWEG 19 9080 LOCHRISTI

Voor eensluidend uittreksel: S. Geuns.

2026/117012

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Sluiting van Gerechtelijke ontbinding van: ZEM & CO BV- MAAS-EIKERBAAN 35, 3960 BREE

Ondernemingsnummer: 0812.388.658

Vereffenaars:

1. WARSON MICHAEL

Geboren 05/07/1969

- KUNSTLAAN 18/6, 3500 HASSELT

2. RENCKENS TOM

Geboren 19/07/1984

- KUNSTLAAN 18/6, 3500 HASSELT

Van het vonnis van: 16 april 2026

Voor eensluidend uittreksel: S. Geeraert.

2026/117235

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Gerechtelijke ontbinding van: NEVER MORE BV- DE BORMAN-LAAN 37, 3730 BILZEN-HOESELT

Ondernemingsnummer: 1005.980.961

Vereffenaars:

1. RENIERS GEERT

Geboren 21/08/1967

- JAARBEURSLAAN 19/31, 3600 GENK

2. ARTS TOM

Geboren 22/10/1966

- JAARBEURSLAAN 19/31, 3600 GENK

Datum van het vonnis: 16 april 2026

Voor eensluidend uittreksel: S. Geeraert.

2026/117237

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège.

Clôture pour insuffisance d'actif de la faillite de : NEOCOM SNC RUE D'ABHOOZ 31, 4040 HERSTAL.

déclarée le 25 juin 2018.

Référence : 20180299.

Date du jugement : 14 avril 2026.

Numéro d'entreprise : 0834.862.964

Liquidateur(s) désigné(s) :

LICATA ANTONIO RUE DU PARADIS 3/031 4040 HERSTAL

DAG CIGDEM RUE WÉRIHET 55 4681 HERMALLE-SOUS-ARGENT

Pour extrait conforme : Le curateur : AYDOGDU ROMAN.

2026/117262

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège.

Clôture par liquidation de la faillite de : AC MARKETING SRL RUE SERVET 178/1, 4100 SERAING.

déclarée le 4 février 2021.

Référence : 20210047.

Date du jugement : 14 avril 2026.

Numéro d'entreprise : 0847.539.280

Liquidateur(s) désigné(s) :

MIGLIORE ANTONIO RUE RUY 119 4460 GRACE-HOLLOGNE

Pour extrait conforme : Le curateur : THIRY PIERRE.

2026/117261

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège.

Faillite de : NRJ'S SRL RUE CHARLES-MAGNETTE 23, 4000 LIEGE 1.

déclarée le 17 novembre 2025.

Référence : 20250800.

Date du jugement : 13 avril 2026.

Numéro d'entreprise : 1000.790.768

Report de la date de cessation des paiements au 17/05/2025

Pour extrait conforme : Le curateur : VON FRENCKELL INGRID.

2026/117245

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons.

Faillite de : NESTO SCS RUE DE LA HAMAIDE 117/WE, 7333-1 SAINT-GHISLAIN (TERTRE).

déclarée le 18 septembre 2023.

Référence : 20230163.

Date du jugement : 9 avril 2026.

Numéro d'entreprise : 0701.899.918

En conséquence, interdit à M. FIORE pour une durée de TROIS ANNEES, d'encore exploiter une entreprise, personnellement ou par interposition de personne, et d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, toutes fonctions conférant le pouvoir d'engager des personnes morales durant cette période ;

Assortit cette condamnation d'un Sursis de trois ans, soumis au conditions suivantes :

de se présenter à toute convocation de la chambre des entreprises en difficulté,

de justifier de l'accomplissement de toutes ses obligations fiscales et comptables, à titre personnel ou par toute société dont il serait administrateur,

Pour extrait conforme : Le Greffier, Viviane DUBRULLE.

2026/116267

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons.

Faillite de : AZIROVIK AJNUR, RUE WAUTERS J. 236, 7110 STREPY-BRACQUEGNIES,

né(e) le 24/03/1990 à MADZARI.

déclarée le 23 février 2026.

Référence : 20260041.

Date du jugement : 13 avril 2026.

Numéro d'entreprise : 0761.577.979

est rapportée.

Pour extrait conforme : Le Greffier, Viviane DUBRULLE.

2026/117000

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons.

Faillite de : SNACK DOLMA SRL RUE LEOPOLD II 6, 7000 MONS.

déclarée le 24 mars 2025.

Référence : 20250066.

Date du jugement : 9 avril 2026.

Numéro d'entreprise : 1006.380.443

En conséquence, interdit à M. KIONGA pour une durée de TROIS ANNEES, d'encore exploiter une entreprise, personnellement ou par interposition de personne, et d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, toutes fonctions conférant le pouvoir d'engager des personnes morales durant cette période ;

Pour extrait conforme : Le Greffier, Viviane DUBRULLE.

2026/116266

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur.

Clôture pour insuffisance d'actif de la faillite de : SOFTINFOS RUE DE LA STATION(WAL) 8, 5650 WALCOURT.

déclarée le 2 mai 2025.

Référence : 20250148.

Date du jugement : 15 avril 2026.

Numéro d'entreprise : 0430.705.635

Liquidateur(s) désigné(s) :

PASCALE DURET RUE DE FRANCE, 24 5650 WALCOURT

Pour extrait conforme : Béatrice Herbecq.

2026/117032

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur. Clôture, par liquidation, de la faillite de : TRASER GROUP SA déclarée le 14 janvier 1993 Référence : 1799 Date du jugement : 15 avril 2026 Numéro d'entreprise : 0446.122.596 Liquidateur(s) désigné(s) : MAÎTRE I. SOHET, AVOCAT - CURATEUR, 5000 NAMUR. Pour extrait conforme : Béatrice Herbecq 2026/117023	Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur. Clôture pour insuffisance d'actif avec effacement de la faillite de : POULIN ARNAUD, RUE DU FOURNEAU, 33/A, 5640 BIESMEREE, né(e) le 05/09/1988 à NAMUR. déclarée le 16 novembre 2023. Référence : 20230356. Date du jugement : 15 avril 2026. Numéro d'entreprise : 0627.925.045 Pour extrait conforme : Béatrice Herbecq. 2026/117028
Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur. Clôture par liquidation de la faillite de : LAUBEN RUE D'ARBRE, BIOUL 7, 5537 BIOUL. déclarée le 15 mai 2025. Référence : 20250161. Date du jugement : 15 avril 2026. Numéro d'entreprise : 0452.957.435 Liquidateur(s) désigné(s) : BENJAMIN CARLIER RUE D'ARBRE, 7 5537 02 BIOUL Pour extrait conforme : Béatrice Herbecq. 2026/117015	Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur. Clôture pour insuffisance d'actif de la faillite de : MAROLE SRL RUE DE LA BOLETTE, 1, 5081 SAINT-DENIS-BOVESSE. déclarée le 23 janvier 2025. Référence : 20250007. Date du jugement : 15 avril 2026. Numéro d'entreprise : 0632.935.391 Liquidateur(s) désigné(s) : MARC LEMOINE CHAUSSÉE DE DINANT, 987/11 5100 04 WEPION Pour extrait conforme : Béatrice Herbecq. 2026/117031
Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur. Clôture, par liquidation, de la faillite de : CREATIONS A.D.R. SPRL déclarée le 12 septembre 2002 Référence : 20020149 Date du jugement : 15 avril 2026 Numéro d'entreprise : 0465.688.981 Liquidateur(s) désigné(s) : ALAIN DEMEUSE, ALLÉE DES MARRONNIERS, 8, 5530 YVOIR. Pour extrait conforme : Béatrice Herbecq 2026/117024	Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur. Clôture pour insuffisance d'actif sans effacement de la faillite de : BESSADOK SEIF, BARAQUE DE FRAITURE 8E, 6690 VIELSALM, né(e) le 16/06/1977 à BENI KHALLED (TUNISIE). déclarée le 5 septembre 2024. Référence : 20240264. Date du jugement : 15 avril 2026. Numéro d'entreprise : 0633.896.285 Pour extrait conforme : Béatrice Herbecq. 2026/117035

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Namur

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Namur.

Clôture pour insuffisance d’actif avec effacement de la faillite de : BERGER FABRICE, RUE DE BERZEE 47, 5651 THY-LE-CHATEAU,

né(e) le 08/12/1980 à CHARLEROI.

déclarée le 16 novembre 2023.

Référence : 20230361.

Date du jugement : 15 avril 2026.

Numéro d’entreprise : 0649.982.350

Pour extrait conforme : Béatrice Herbecq.

2026/117029

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Namur

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Namur.

Clôture par liquidation de la faillite de : TRAITEUR PAULUS SPRL ALLEE DES ARTISANS 11, 5590 CINEY.

déclarée le 27 juin 2024.

Référence : 20240190.

Date du jugement : 15 avril 2026.

Numéro d’entreprise : 0652.716.463

Liquidateur(s) désigné(s) :

GRÉGORY VAUSORT RUE FRONTIÈRE, 71 6464 03 RIEZES

Pour extrait conforme : Béatrice Herbecq.

2026/117017

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Namur

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Namur.

Faillite de : DEBRY PIERRE-FLORENT, RUE DE FRISEE, 38, 5364 SCHALTIN,

né(e) le 21/10/1982 à DINANT.

déclarée le 19 mars 2026.

Référence : 20260102.

Date du jugement : 16 avril 2026.

Numéro d’entreprise : 0666.845.702

est rapportée.

Pour extrait conforme : Le greffière assumée, M. JALLET.

2026/117227

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Namur

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Namur.

Clôture par liquidation de la faillite de : RITH COMPANY SCS RUE DE DAVE 7, 5100 JAMBES (NAMUR).

déclarée le 12 décembre 2024.

Référence : 20240385.

Date du jugement : 15 avril 2026.

Numéro d’entreprise : 0675.875.016

Liquidateur(s) désigné(s) :

RITH VANNARA TRIEUX DES MINES, 51 5020 02 DAUSSOULX

Pour extrait conforme : Béatrice Herbecq.

2026/117014

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Namur

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Namur.

Clôture par liquidation avec effacement de la faillite de : LAGNEAU RAPHAEL, CHAUSSEE DE WATERLOO(SS) 376, 5002 SAINT-SERVAIS,

né(e) le 18/03/1983 à NAMUR.

déclarée le 19 septembre 2024.

Référence : 20240287.

Date du jugement : 15 avril 2026.

Numéro d’entreprise : 0678.438.982

Pour extrait conforme : Béatrice Herbecq.

2026/117013

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Namur

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Namur.

Clôture par liquidation de la faillite de : YAS IMMO SPRL AVENUE PERE PIRE 109, 5500 DINANT.

déclarée le 19 octobre 2023.

Référence : 20230326.

Date du jugement : 15 avril 2026.

Numéro d’entreprise : 0682.507.143

Liquidateur(s) désigné(s) :

SALIH KAZANKAYA RUE PÈRE PIRE, 109 5500 DINANT

Pour extrait conforme : Béatrice Herbecq.

2026/117020

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur.

Clôture pour insuffisance d'actif avec effacement de la faillite de : KAZANKAYA SALIH, AVENUE PERE PIRE 109, 5500 DINANT,

né(e) le 07/05/1998 à NAMUR.

déclarée le 7 septembre 2023.

Référence : 20230265.

Date du jugement : 15 avril 2026.

Numéro d'entreprise : 0686.644.192

Pour extrait conforme : Béatrice Herbecq.

2026/117027

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur.

Clôture par liquidation avec effacement de la faillite de : FINFE SYLVAIN, RUE DU BOIS 1679, F-08230 ROCROI (FRANCE),

né(e) le 27/06/1990 à CHIMAY.

déclarée le 28 septembre 2023.

Référence : 20230292.

Date du jugement : 15 avril 2026.

Numéro d'entreprise : 0731.899.741

Pour extrait conforme : Béatrice Herbecq.

2026/117018

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur.

Clôture pour insuffisance d'actif de la faillite de : DOM INFINAM TIENNE AUX CLOCHERS(WP) 44, 5100 WEPION.

déclarée le 10 juillet 2025.

Référence : 20250217.

Date du jugement : 15 avril 2026.

Numéro d'entreprise : 0759.889.387

Liquidateur(s) désigné(s) :

MARIE TURPIN RUE DE GOTTE, 25 5300 ANDENNE

ALPHONSE LEVY TIENNE AUX CLOCHERS 44 5100 JAMBES (NAMUR)

Pour extrait conforme : Béatrice Herbecq.

2026/117033

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur.

ERRATUM : Faillite de : GERARD PASCAL, CHEMIN DE SENZEILLE 5, 5660 BOUSSU-EN-FAGNE,

né(e) le 07/11/1960 à ANDERLECHT.

déclarée le 2 avril 2026.

Référence : 20260127.

Date du jugement : 16 avril 2026.

Numéro d'entreprise : 0776.164.997

Le tribunal constate qu'il n'y avait pas lieu à la désignation d'un co-curateur, contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement du 02/04/2026, il y a lieu de supprimer le passage suivant :

" Nomme, vu notamment l'obligation de veiller au respect des règles de déontologie et en particulier à l'obligation du secret professionnel, Monsieur Christophe REMON à 5020 Namur, rue du Réemploi 2 (Tél. : 081/31.29.09 ; e-mail : contact@remon.be), en qualité de co-curateur. " du dispositif du jugement.

Pour extrait conforme : Le greffière assumée, M. JALLET.

2026/117225

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur.

Clôture pour insuffisance d'actif de la faillite de : VIDE MAISON SERVICE SOCIALE ASBL AVENUE GOUVERNEUR BOVESSE 23/44, 5100 JAMBES (NAMUR).

déclarée le 13 juin 2024.

Référence : 20240189.

Date du jugement : 15 avril 2026.

Numéro d'entreprise : 0776.666.825

Liquidateur(s) désigné(s) :

MAUD DE VOS RUE DES CHAPELIERS, 130 4800 VERVIERS

Pour extrait conforme : Béatrice Herbecq.

2026/117030

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur.

Clôture pour insuffisance d'actif de la faillite de : CAP 123 CONCEPT RUE SUR-LES-SARTS(SART-B.) 2/A0, 5330 ASSESSE (SART-BERNARD).

déclarée le 16 octobre 2025.

Référence : 20250321.

Date du jugement : 15 avril 2026.

Numéro d'entreprise : 0782.636.580

Liquidateur(s) désigné(s) :

PASCAL PIRE MONTAGNE SAINTE-BARBE, 126/22 5100 JAMBES (NAMUR)

Pour extrait conforme : Béatrice Herbecq.

2026/117022

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur. Clôture pour insuffisance d'actif avec effacement de la faillite de : VIAENE LAURENT, RUE DU TIGE, 47, 5500 DINANT, né(e) le 21/10/1968 à COURTRAI. déclarée le 25 janvier 2024. Référence : 20240023. Date du jugement : 15 avril 2026. Numéro d'entreprise : 0788.394.323 Pour extrait conforme : Béatrice Herbecq. 2026/117034	Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur. Clôture, par liquidation, de la faillite de : CROCKTIJD SPRL déclarée le 21 mai 2015 Référence : 20150117 Date du jugement : 15 avril 2026 Numéro d'entreprise : 0809.155.885 Liquidateur(s) désigné(s) : JEAN LAHAYE, RUE DE DAVE, 165, 5100-7 JAMBES. Pour extrait conforme : Béatrice Herbecq 2026/117025
Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur. Faillite de : MENUISERIE RAGUET SRL RUE MAZY 78, 5100 JAMBES (NAMUR). déclarée le 13 février 2025. Référence : 20250041. Date du jugement : 15 avril 2026. Numéro d'entreprise : 0792.623.721 INTERDICTION PROVISIONNELLE LE TRIBUNAL Interdit à Monsieur Christian RAGUET, pour une durée de 5 ans, d'exploiter, personnellement ou par interposition de personne, une entreprise ; Interdit à Monsieur Christian RAGUET, pour une durée de 5 ans, d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, une fonction conférant le pouvoir d'engager une personne morale ; Pour extrait conforme : Béatrice Herbecq. 2026/117036	Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur. Clôture par liquidation de la faillite de : B.COM SPRL RUE DES NOYERS 34, 5000 NAMUR. déclarée le 8 août 2024. Référence : 20240248. Date du jugement : 15 avril 2026. Numéro d'entreprise : 0864.543.875 Liquidateur(s) désigné(s) : MONSIEUR CENGIZ SENTURK RUE DES PENSéES DES CHAMPS, 5 5020 01 VEDRIN Pour extrait conforme : Béatrice Herbecq. 2026/117019
Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur. Clôture de la dissolution judiciaire de : CENTRE LOCAL D'EMPLOIS SOCIAUX SCRL FS- RUE HENRI LEMAITRE 25, 5000 NAMUR Numéro d'entreprise : 0807.790.858 Liquidateur : 1. ME BOUVIER THIBAUT - AVENUE REINE ELISABETH 40, 5000 BEEZ Par jugement du : 15 avril 2026 Pour extrait conforme : Béatrice Herbecq. 2026/117026	Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur. Clôture par liquidation avec effacement de la faillite de : BOUTON JACQUES, RUE DES TRIEUX 39, 5630 DAUSOIS, né(e) le 08/12/1962 à CHARLEROI. déclarée le 3 octobre 2024. Référence : 20240316. Date du jugement : 15 avril 2026. Numéro d'entreprise : 0878.060.727 Pour extrait conforme : Béatrice Herbecq. 2026/117021

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Namur

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Namur.

Clôture par liquidation de la faillite de : TOITURES M. GERARD ET FILS SRL RUE DE GROGNAUX 20E, 5060 TAMINES.

déclarée le 6 mars 2025.

Référence : 20250078.

Date du jugement : 15 avril 2026.

Numéro d’entreprise : 0886.822.696

Liquidateur(s) désigné(s) :

MICHEL GERARD RUE DE GROGNAUX, 20/E/1 5060 02 TAMINES

Pour extrait conforme : Béatrice Herbecq.

2026/117016

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Namur

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Namur.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : HISPANOMEX SRL- RUE DES BRASSEURS 35, 5000 NAMUR

Numéro d’entreprise : 1016.623.445

Date du jugement : 16 avril 2026

Pour extrait conforme : Le greffier, N. Hauferlin.

2026/117226

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende.

Kwijtschelding vóór afsluiting van het faillissement van: SCHMIDT DWIGHT, ETTELGEMSESTRAAT 41, 8460 OUDENBURG,

geboren op 05/01/1990 in OOSTENDE.

Geopend op 9 januari 2023.

Referentie: 20230006.

Datum vonnis: 13 april 2026.

Ondernemingsnummer: 0563.481.611

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VOLCKAERT FRANCIS.

2026/117240

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Tournai

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Tournai.

Clôture pour insuffisance d’actif de la faillite de : MEDATRANS SRL RUE PRINCESSE ASTRID 9, 7804 REBAIX.

déclarée le 12 mars 2024.

Référence : 20240051.

Date du jugement : 14 avril 2026.

Numéro d’entreprise : 0757.673.631

Liquidateur(s) désigné(s) :

DAVID DORTS RUE DU CROQUET 27/A 7972 QUEVAUCAMPS

Pour extrait conforme : Le Greffier, S. URBAIN.

2026/117207

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Tournai

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Tournai.

Clôture pour insuffisance d’actif avec effacement de la faillite de : VANNESTE CARINE, RUE DE LA MONTAGNE 22, 7712 HERSEAUX,

né(e) le 24/08/1960 à TOURNAI.

déclarée le 4 février 2025.

Référence : 20250010.

Date du jugement : 14 avril 2026.

Numéro d’entreprise : 0768.948.197

Pour extrait conforme : Le Greffier, S. URBAIN.

2026/117206

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Tournai

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Tournai.

Dissolution judiciaire de : CARDON ET FILS SPRL- RUE DU MOULIN A EAU 25, 7971 THUMAIDE

Numéro d’entreprise : 0885.890.607

Liquidateur :

1. ME FREDERIC PARIS

- PLACE CLOVIS 1, 7500 TOURNAI

Date du jugement : 14 avril 2026

Pour extrait conforme : Le Greffier, S. URBAIN.

2026/117204

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Tournai

—

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Tournai.

Clôture pour insuffisance d’actif de la faillite de: WILLIAM STANBURY SPRL CHAUSSEE DE LILLE 693, 7522 MARQUAIN.

déclarée le 2 avril 2024.

Référence : 20240066.

Date du jugement : 14 avril 2026.

Numéro d’entreprise : 0889.190.189

Liquidateur(s) désigné(s) :

MONSIEUR LAUENT PETIT RUE DES ABLIAUX 83 7536 VAULX (TOURNAI)

Pour extrait conforme : Le Greffier, S. URBAIN.

2026/117205

Unternehmensgericht Eupen

—

RegSol

Unternehmensgericht EUPEN.

Abschluss wegen Liquidation mit Löschung von: NOTERMANS FREDDY, POSTSTRASSE 12, 4720 LA CALAMINE,

geboren am 21/11/1962 in MORESNET.

Eröffnet durch Urteil vom 8 Dezember 2022.

Akz.: 20220028.

Urteil vom: 12 März 2026.

ZUD Nr.: 0650.328.085

Für gleichlautenden Auszug: Konkursverwalter: HABETS MICHELLE.

2026/117287

Tribunal de l’entreprise d’Eupen

—

RegSol

Tribunal de l’entreprise de EUPEN.

Clôture par liquidation avec effacement de la faillite de: NOTER-MANS FRÉDDY, POSTSTRASSE 12, 4720 LA CALAMINE,

né(e) le 21/11/1962 à MORESNET.

déclarée le 8 décembre 2022.

Référence : 20220028.

Date du jugement : 12 mars 2026.

Numéro d’entreprise : 0650.328.085

Pour extrait conforme : Le curateur : HABETS MICHELLE.

2026/117286

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

—

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Summiere afsluiting faillissement van: MANGROVE NV

Geopend op 23 januari 2003

Referentie: 20030096

Datum vonnis: 31 maart 2026

Ondernemingsnummer: 0447.001.239

Voor eensluidend uittreksel: De afg.-griffier, K. Nevens

2026/117003

Onbeheerde nalatenschap

—

Succession vacante

—

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent

—

Bij beschikking van de G17 kamer bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, verleend op 09.10.2025, werd Francis De Decker, advocaat met kantoor te 9000 Gent, Steendam 77, aangesteld als curator over de onbeheerde nalatenschap van wijlen de heer BAELE, Frans August Hector, geboren te Rumbeke op 21.10.1932, laatst wonende te 9800 Deinze, Kouterlosstraat 52, en overleden te Deinze op 18.11.2024.

Alle schuldeisers dienen zich binnen de drie maanden vanaf heden kenbaar te maken aan de curator :

Francis De DECKER, curator.

(1017)

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen

—

Bij vonnis van de MF8-kamer van de Familierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen, d.d. 02/04/2026, werd meester Ingrid VAN REMOORTEL, benoemd als curator over de onbeheerde nalatenschap van wijlen de heer Kenny VAN DEN KIEBOOM, geboren te Schoten op 03/06/1983 (RR 83.06.03-427.07), in leven laatst wonende te 2500 Lier, Schollebeekstraat 68, en overleden te Lier op 09/02/2023.

De schuldeisers worden verzocht hun schuldvordering in te dienen bij de curator binnen de drie maanden na huidige publicatie.

Ingrid Van REMOORTEL, curator.

(1018)

Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt

Bij beschikking van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, d.d. 31.03.2026, zaak gekend onder AR 26/167/B, werd VANDENHOUDT, Oliver, advocaat met kantoor te 3583 Beringen, Paalsesteenweg 131, aangeduid als curator van de onbeheerde nalatenschap van wijlen mevrouw Elizabeth DE GOUVEIA, geboren te Stads-kanaal (Nederland) op 16.05.1975 (RR 75.05.16-628.17), in leven laatst wonende te 3920 LOMMEL, Fazantstraat 1, en overleden te Leuven op 26.03.2025.

Belanghebbende partijen en/of schuldeisers worden verzocht om binnen de drie maanden volgend op huidige publicatie hun schuld-vordering in te dienen bij aangetekend schrijven gericht aan het kantooradres van de curator.

Oliver VANDENHOUDT, advocaat.

(1019)

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent

Bij beschikking van de G17 kamer bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, verleend op 3 april 2025, werd Francis De Decker, advocaat met kantoor te 9000 Gent, Steendam aangesteld als curator over de onbeheerde nalatenschap van wijlen mevrouw MAES, Edith Zulma Hortensia, geboren te Zwijnaarde op 7 februari 1932, laatst wonende te 9052 Gent, Zandvoordestraat 172, en overleden te Gent op 9 december 2023.

Alle schuldeisers dienen zich binnen de drie maanden vanaf heden kenbaar te maken aan de curator.

Francis De DECKER, curator.

(1020)

Bijlage bij het *Belgisch Staatsblad* — Annexe au *Moniteur belge* — Anlage zum *Belgischen Staatsblatt*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C – 2026/201123] Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor de ambtshalve doorhaling van het adres van de zetel in de Kruispuntbank van Ondernemingen is stopgezet Voor vragen kunt u de website van de FOD Economie raadplegen (www.economie.fgov.be) of contact opnemen met de Helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen: 02/277 64 00 of per mail helpdesk.kbo@economie.fgov.be Ond. Nr. 1023.821.043 SERRURERIE DU BIZET De doorhaling van het adres van de zetel Lindestraat 42 1640 Sint-Genesius-Rode werd stopgezet met ingang van 09/04/2026. Ond. Nr. 0457.269.975 DAYO De doorhaling van het adres van de zetel Keizerslaan 10 1000 Brussel werd stopgezet met ingang van 09/04/2026.	SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C – 2026/201123] Liste des entités enregistrées pour lesquelles il a été procédé, au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises, à l’arrêt de la radiation d’office de l’adresse du siège Pour toute question, nous vous invitons à consulter le site internet du SPF Economie (www.economie.fgov.be) ou à contacter le helpdesk de la Banque-Carrefour des Entreprises au 02/277 64 00 ou à l’adresse électronique helpdesk.bce@economie.fgov.be N° ent. 1023.821.043 SERRURERIE DU BIZET La radiation de l’adresse du siège Rue du Tilleul 42 1640 Rhode-Saint-Genèse a été arrêtée avec prise d’effet le 09/04/2026. N° ent. 0457.269.975 DAYO La radiation de l’adresse du siège Boulevard de l’Empereur 10 1000 Bruxelles a été arrêtée avec prise d’effet le 09/04/2026.	FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE [C – 2026/201123] Liste der registrierten Einheiten, für die die Streichung der Sitzadresse von Amts wegen in der zentralen Datenbank der Unternehmen stillgelegt wurde Bei Fragen verweisen wir Sie auf die Website des FÖD Wirtschaft (www.economie.fgov.be) oder wenden Sie sich an den Helpdesk der Zentralen Datenbank der Unternehmen unter der Telefonnummer 02/277 64 00 oder der E-Mail-Adresse helpdesk.bce@economie.fgov.be Unt. nr. 1023.821.043 SERRURERIE DU BIZET Die Streichung der Sitzadresse Lindestraat 42 1640 Sint-Genesius-Rode wurde mit Wirkung vom 09/04/2026 beendet. Unt. nr. 0457.269.975 DAYO Die Streichung der Sitzadresse Boulevard de l’Empereur / Keizerslaan 10 1000 Bruxelles / Brussel wurde mit Wirkung vom 09/04/2026 beendet.
---	---	---